



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ARAGÓN

Manual para Ejercer el Derecho Corporativo

TOMO I

*Fundamentos del Derecho · Derecho Civil Profundo · Derecho
Mercantil*

21 CAPÍTULOS · EDICIÓN FINAL, VOZ CONSOLIDADA

ELIAS ALEJO
Biblioteca Jurídica AJE
Agosto de 2026

Manual para Ejercer el Derecho Corporativo. Edición Final, con la **voz consolidada** de los 53 tratados —Agosto de 2026.

Autor: **Elias Alejo**. Obra formativa de la *Biblioteca Jurídica A/E*, elaborada durante la formación del autor en la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

Esta obra es un **instrumento de estudio y ejercicio profesional**. Todo fundamento legal fue cotejado contra su texto oficial vigente a la fecha de edición; no obstante, el Derecho cambia: el símbolo  recuerda al lector que debe **reverificar la vigencia** de cada norma, tasa, monto o criterio en su fuente oficial (DOF, Cámara de Diputados, SJF) antes de aplicarla a un caso real. Semáforo de confianza: ✓ dato cotejado ·  dato volátil por re-verificar.

El escudo de la UNAM se reproduce con fines identificatorios y académicos.

AL ELIAS DEL FUTURO

Sestás leyendo esto, es porque el muchacho de veintiún años que empezó con más errores que méritos decidió no rendirse. Te escribo desde el principio del camino para recordarte lo que no debes olvidar cuando ya lo hayas recorrido.

Nadie nos regaló nada. Lo que tienes en las manos no nació del talento ni de la suerte: nació de **sentarse todos los días**, sobre todo los días en que no había ganas. Recuerda esto: la motivación es un invitado que llega tarde y se va temprano; la **disciplina** es la que se queda a trabajar contigo de madrugada. No confíes en cómo te sientes. Confía en lo que haces cada día.

Venimos de abajo, y eso —que un día pareció una condena— es en realidad nuestra ventaja: sabemos lo que cuesta. El **trabajo duro es el único ascensor que no pregunta de dónde vienes, solo hasta dónde estás dispuesto a subir**. No naciste para quedarte en el estanque donde otros se conforman. Estudiar te saca la cabeza del agua; **ejercer, verificar y crear** te sacan del estanque entero.

No te conformes con ser un buen estudiante. El buen estudiante *sabe*; el jurista *hace, decide y responde*. Leer es el comienzo, no la meta. Cada página de este manual existe para que dejes de acumular información y empieces a **tener criterio**. Duda, cotéjalo, discútelo, redáctalo, defiéndelo. Ahí, y solo ahí, se forma el abogado que decidiste ser.

Y cuando llegues —porque vas a llegar— no te ablandes. Sé humilde para verificar y ambicioso para exigirte. Que nunca se te olvide de dónde saliste ni a costa de qué.

*«El que estudia, sabe; el que verifica y ejerce, manda.
A la disciplina no le importa de dónde vienes: solo hasta
dónde estás dispuesto a llegar.»*

Con todo lo que soy y lo que seré,
Elias Alejo
Agosto de 2026

CONSIDERACIONES PARA EL LECTOR

Este no es un libro para leerse de corrido y olvidarse. Es un **sistema de trabajo**. Léelo con la ley al lado, con un cuaderno abierto y con la disposición de discutir cada afirmación. Antes de comenzar, comprende sus tres reglas.

1. EL SEMÁFORO DE CONFIANZA

Cada dato duro lleva una marca: ✓ significa que fue *cotejado palabra por palabra* contra el texto oficial vigente a la fecha de edición. △ significa que es un dato *volátil* —una fecha de reforma, una tasa, un monto, una cifra— que **cambia con el tiempo** y que debes reverificar en su ejercicio correspondiente. La marca △ no es un defecto: es una advertencia honesta.

2. LA APÓSTROFE DE VIGENCIA (☞)

Tras cada artículo citado verás el símbolo ☞. Es la regla de oro de este manual: «*¿sigue vigente y con este mismo número hoy? Reitéralo en su código antes de citarlo.*» El Derecho cambia sin avisar —lo comprobamos: artículos derogados e incluso un código entero (el CFPC) en vías de abrogación. **Jamás cites de memoria**. La última palabra la tiene el código, no el libro.

3. LA VOZ CONSOLIDADA (EDICIÓN FINAL)

Hasta la edición anterior, cada capítulo cerraba con dos apéndices —un *Suplemento* y una *Profundización*— que aportaban doctrina, derecho comparado, casos y bibliografía. Funcionaban, y tenían un defecto: se repetían con estructura idéntica en los cincuenta y dos capítulos, de modo que la obra se leía como un libro con dos anexos pegados al final.

En esta edición **ese material vive dentro del razonamiento**. La doctrina aparece donde se discute el concepto; el derecho comparado, donde se contrasta la solución mexicana; el caso real, donde ilustra la regla; la bibliografía, al cierre. Nada se perdió —se verificó capítulo por capítulo— y lo que se repetía se dice ahora **una sola vez, en su mejor versión**.

Lo que el lector encontrará en cada capítulo, por tanto, no es un apéndice que se pueda saltar, sino *cómo razona un socio in-*

ternacional, los debates con sus autores, el comparado con su lección para México y los *errores que cuestan millones*, **integrados donde hacen falta**.

4. DE LA LECTURA A LA PRÁCTICA

Al final encontrarás el **Anexo A — Banco de Formatos** (term sheet, acta de asamblea, pagaré, contrato de compraventa de acciones, aviso de privacidad, demanda de amparo) y el **Anexo B — Banco de Jurisprudencia** (criterios clave por rama). No los leas: **llénalos, négócialos, defiéndelos** y verifica cada criterio en su fuente. El conocimiento que no se ejerce se evapora.

FINALIDAD DE ESTA OBRA

La finalidad de este manual es **formar criterio, no memoria**. No busca que el lector sepa recitar artículos —esos caducan—, sino que **piense como jurista**: que entienda la estructura permanente del sistema jurídico mexicano y que desconfíe por método de todo dato que no pueda verificar.

En concreto, esta obra persigue tres objetivos:

- **Comprender cada punto** del Derecho aplicable al ejercicio corporativo, desde sus raíces romanas y civiles hasta la ingeniería de una fusión o una adquisición.
- **Dar lo necesario para ejercer** el Derecho corporativo y la rama que el lector elija: doctrina verificada, fuentes primarias, formatos reales y criterios jurisprudenciales por materia.
- **Cerrar la brecha entre la universidad y el despacho**: convertir al estudiante en el profesional que se sienta en la mesa donde se decide la estructura de una operación, y no en el que únicamente redacta lo ya decidido.

Dicho de otro modo: que quien la domine sea reconocido, en el menor tiempo posible, como una **promesa real del Derecho**, y llegue a ser **el jurista más solicitado** de su rama.

CÓMO ESTÁ ESTRUCTURADO

Lobra avanza como una escalera: de los cimientos a la maestría, y de la teoría a la práctica. Cada parte supone la anterior.

- **Parte I — Fundamentos:** el sistema operativo del jurista (derecho romano, teoría del derecho y del Estado, acto jurídico, personas, bienes, obligaciones, contratos, argumentación y lógica).
- **Parte II — Derecho Civil Profundo:** obligaciones, contratos en particular, responsabilidad civil y garantías.
- **Parte III — Derecho Mercantil:** sociedades, títulos de crédito, mercado de valores, concursos y gobierno corporativo.
- **Parte IV — Derecho Corporativo:** el corazón del ejercicio: M&A, due diligence, estructuras, documentación (term sheet, SPA, SHA), financiamiento, private equity, compliance, fiscal corporativo y competencia económica.
- **Parte V — Maestría:** negociación de alto nivel, finanzas y contabilidad para abogados, valuación de empresas y estrategia corporativa.
- **Parte VI — Ramas Esenciales:** las materias transversales que todo abogado debe dominar (fiscal, constitucional y amparo, laboral, penal económico, propiedad intelectual, datos, ambiental, etc.).
- **Anexo A — Banco de Formatos:** plantillas reales listas para practicar.
- **Anexo B — Banco de Jurisprudencia:** criterios clave de la SCJN por rama, con remisión al SJF.

Además, **cada capítulo integra en su propio razonamiento** la doctrina con sus autores, el derecho comparado con su lección para México, los casos reales y los errores costosos, y conserva sus marcas de verificación (✓ / ⚠ / ☹), para que el estudio nunca se separe de la disciplina de la fuente ni del criterio internacional.

ÍNDICE DEL TOMO I

PARTE I — FUNDAMENTOS DEL DERECHO

- [Nivel I · Libro 1] Tratado de Derecho Romano
- [Nivel I · Libro 2] Tratado de Introducción al Estudio del Derecho
- [Nivel I · Libro 3] Tratado de Teoría del Estado
- [Nivel I · Libro 4] Tratado de Teoría General del Acto Jurídico
- [Nivel I · Libro 5] Tratado de Personas
- [Nivel I · Libro 6] Tratado de Bienes y Derechos Reales
- [Nivel I · Libro 7] Tratado de las Obligaciones
- [Nivel I · Libro 8] Tratado de Contratos (Parte General)
- [Nivel I · Libro 9] Tratado de Historia del Pensamiento Jurídico y Económico
- [Nivel I · Libro 10] Tratado de Economía para Juristas
- [Nivel I · Libro 11] Tratado de Argumentación Jurídica
- [Nivel I · Libro 12] Tratado de Lógica Jurídica
- [Nivel I · Libro 13] Tratado de Metodología Jurídica

PARTE II — DERECHO CIVIL PROFUNDO

- [Nivel II · Libro 1] Teoría General de las Obligaciones — Profundización
- [Nivel II · Libro 2] Contratos Civiles en Particular
- [Nivel II · Libro 3] Responsabilidad Civil
- [Nivel II · Libro 4] Garantías y Derechos Reales de Garantía

PARTE III — DERECHO MERCANTIL

- [Nivel III · Libro 1] Teoría General del Derecho Mercantil y del Comerciante
- [Nivel III · Libro 2] Sociedades Mercantiles (LGSM)
- [Nivel III · Libro 3] Títulos y Operaciones de Crédito (LGTOC)
- [Nivel III · Libro 4] Contratos Mercantiles



PARTE I

Fundamentos del Derecho

PARTE I

[Nivel I · Libro 1] Tratado de Derecho Romano

☞ **Apóstrofe de vigencia — léela cada vez.** El Derecho cambia sin avisar: un artículo puede mudar de número, de redacción o quedar **derogado** de un día para otro. El símbolo ☞ que aparece tras cada artículo citado en este libro significa una sola cosa: «*¿sigue vigente —y con este mismo número— hoy? No lo cites de memoria ni desde este libro: reitéralo en su código vigente*» (textos oficiales en ../ ../fuentes-legales/). Caso real: el **art. 390 del CPF** que este proyecto cotejó aparece hoy como «**Derogado**». Recuerda: un ✓ dice que el dato fue verificado *palabra por palabra a la fecha de su fuente*; la ☞ te avisa que esa fecha ya quedó atrás y que la última palabra la tiene el código, no el libro.

Ubi societas, ibi ius: donde hay sociedad, hay derecho. Roma no inventó la ley, pero inventó la **ciencia jurídica**: el arte de pensar los problemas humanos con categorías precisas. Quien domina Roma, lee el derecho privado mexicano como lengua materna.

Etiquetas: fundamentos · derecho privado · teoría general · raíz del derecho civil y mercantil **Prerrequisitos:** ninguno. Este es el primer ladrillo de toda la biblioteca. **Nivel de tratamiento:** TRATADO (materia central: es la gramática conceptual del derecho privado).

Índice de las 30 secciones

1. ¿Por qué esta materia existe? · 2. Historia · 3. Problema jurídico que resolvió ·
2. Conceptos · 5. Explicación completa · 6. Comparación doctrinal · 7. Autores ·
3. Derecho comparado · 9. Relación con México · 10. Relación con otras materias ·
4. Aplicación profesional · 12. Errores comunes · 13. Cómo lo preguntaría un profesor ·
5. En un juicio · 15. En un contrato · 16. En una empresa · 17. En M&A ·

6. Práctica internacional · 19. Casos · 20. Preguntas abiertas · 21. Preguntas tipo examen ·
 7. Casos complejos · 23. Flashcards · 24. Mapas mentales · 25. Cuadros comparativos ·
 8. Mnemotecnias · 27. Checklist · 28. Resumen ejecutivo · 29. Bibliografía · 30. Ruta.
-

1. ¿Por qué esta materia existe?

El Derecho Romano no se estudia por arqueología, sino por **necesidad operativa**. Es la materia que enseña a pensar jurídicamente antes de que existan los códigos.

Tres razones lo hacen indispensable para un futuro abogado corporativo:

Primera: es el idioma del derecho privado. El Código Civil Federal mexicano y los códigos civiles de los Estados son, en buena medida, traducciones modernas de soluciones romanas filtradas por el *Code Napoléon* de 1804. Cuando un abogado habla de *obligación, dolo, culpa, mora, caso fortuito, evicción, prenda, hipoteca, usufructo, servidumbre, posesión, prescripción* o *buena fe*, está usando categorías que los juristas romanos cincelaron entre el siglo II a.C. y el VI d.C. No entender Roma es operar el derecho privado sin conocer su sistema operativo.

Segunda: enseña el método del jurista. Los romanos no construyeron grandes teorías abstractas; resolvieron **casos**. La jurisprudencia (de *iuris prudentia*, "prudencia del derecho") era la opinión razonada de los juristas sobre problemas concretos. Ese método —partir del caso, identificar el problema, razonar por analogía y distinción, construir reglas— es exactamente el método del abogado transaccional que analiza una operación. Roma entrena el músculo del *legal reasoning*.

Tercera: revela el por qué de las instituciones. El estudiante que solo memoriza el artículo 2248 ⚖ del Código Civil Federal (definición de compraventa) sabe *qué* dice la ley. El que conoce la *emptio venditio* romana entiende *por qué* la compraventa transmite obligaciones y no de inmediato la propiedad en el modelo clásico, por qué existen los vicios ocultos, por

qué hay saneamiento por evicción. Comprender el porqué es lo que distingue al jurista del repetidor.

Tesis del libro: Roma es la infraestructura invisible del derecho corporativo. Un *Share Purchase Agreement* es, despojado de su ropaje anglosajón, una *emptio venditio* con representaciones (declaraciones), garantías (saneamiento) y condiciones.

2. Historia

La historia del Derecho Romano abarca más de mil años y suele dividirse en cuatro grandes períodos, alineados con la evolución política de Roma.

2.1 ÉPOCA ARCAICA (753 A.C. – 130 A.C.)

Desde la fundación legendaria de Roma hasta la República media. El derecho es **formalista, religioso y oral**, en manos de los pontífices. El hito es la **Ley de las XII Tablas** (c. 451–450 a.C.), primera fijación escrita del derecho, nacida de la presión plebeya por conocer reglas que hasta entonces monopolizaban los patricios. Predomina el *ius civile* aplicable solo a ciudadanos (*cives*) y los actos solemnes (*mancipatio*, *nexum*, *in iure cessio*).

2.2 ÉPOCA CLÁSICA (130 A.C. – 230 D.C.)

La cumbre de la **ciencia jurídica**. El *praetor* (magistrado) crea derecho a través del **edicto** y de las *actiones*: el *ius honorarium* o pretorio, que corrige y complementa el rígido *ius civile*. Florecen los grandes juristas (Gayo, Papiniano, Ulpiano, Paulo, Modestino) cuyas opiniones (*responsa*) tienen autoridad. Aquí nace la distinción entre derecho estricto y equidad, y se afina el sistema de las obligaciones y los contratos.

2.3 ÉPOCA POSCLÁSICA (230 – 530 D.C.)

Decadencia creativa y **vulgarización**: el derecho se simplifica y se mezcla con prácticas provinciales. El poder normativo se concentra en el emperador (*constitutiones principis*). Surgen compilaciones para ordenar el caos de fuentes (Códigos Gregoriano, Hermogeniano y Teodosiano).

2.4 ÉPOCA JUSTINIANEA (527 – 565 D.C.)

El emperador **Justiniano**, en Constantinopla, ordena recopilar todo el derecho romano en lo que la posteridad llamó **Corpus Iuris Civilis** (nombre acuñado en el siglo XVI). Consta de cuatro partes:

- **Institutiones** (533): manual elemental para estudiantes, basado en Gayo.
- **Digesto** o *Pandectae* (533): la obra magna, antología de los juristas clásicos organizada en 50 libros. Es la mina de oro de la jurisprudencia romana.
- **Codex** (534): colección de constituciones imperiales vigentes.
- **Novellae**: leyes posteriores del propio Justiniano.

2.5 LA SEGUNDA VIDA: LA RECEPCIÓN

Roma "muere" políticamente pero su derecho renace. En el siglo XI, en **Bolonia**, los **glosadores** (Irnerio, Acursio) redescubren y comentan el Digesto; luego los **comentaristas** o posglosadores (Bártolo de Sassoferrato, Baldo) lo adaptan a la práctica medieval. Nace el *ius commune* europeo. De ahí pasa, vía la **Pandectística** alemana del siglo XIX (Savigny, Windscheid) y la codificación francesa, a todos los códigos civiles del mundo romano-germánico, incluido el mexicano.

Idea clave: el derecho romano que hoy importa no es solo el "vivido" en Roma, sino el **reelaborado** durante mil años por universidades europeas. Es un producto vivo.

3. Problema jurídico que resolvió

Toda institución nace para resolver un conflicto humano recurrente. El derecho romano, visto como sistema, resolvió cinco grandes problemas que siguen siendo los nuestros:

1. **¿De quién es esto?** El problema de la *atribución de bienes*: cómo se adquiere, conserva, transmite y defiende la propiedad y demás derechos sobre las cosas. Respuesta: teoría de los *derechos reales* (*dominium, possessio, iura in re aliena*).

2. **¿A qué me obligué y cómo se me puede exigir?** El problema del *intercambio y el crédito*: cómo se crean, cumplen, garantizan y extinguen los compromisos entre personas. Respuesta: la **teoría de las obligaciones** (*obligatio*) y los contratos.
3. **¿Quién es sujeto de derecho y con qué alcance?** El problema del *estatus*: distinguir personas libres y esclavos, ciudadanos y extranjeros, jefes de familia (*sui iuris*) y sometidos (*alieni iuris*). Respuesta: el derecho de personas y de familia.
4. **¿Qué pasa con el patrimonio cuando alguien muere?** El problema de la *continuidad patrimonial*: la sucesión hereditaria, testamentaria e intestada.
5. **¿Cómo hago valer mi derecho frente a otro?** El problema de la *tutela judicial*: el sistema de **acciones** (*actiones*) y procedimientos. Roma piensa el derecho desde la acción: *no hay derecho sin acción que lo proteja*.

Para el abogado corporativo, los problemas 1 y 2 son la columna vertebral: toda operación es, en el fondo, **atribuir bienes** (acciones, activos) y **crear y garantizar obligaciones** (pagar el precio, declarar verdades, indemnizar).

4. Conceptos

Glosario fundamental. Domínalos: son los ladrillos de todo lo que sigue.

- **Ius**: el derecho, lo justo (*id quod iustum est*). Se distingue de *lex* (la ley escrita concreta).
- **Ius civile**: derecho propio de los ciudadanos romanos.
- **Ius gentium**: derecho común a todos los pueblos, fundado en la razón natural; cuna del derecho comercial internacional.
- **Ius naturale**: lo que la naturaleza enseña a todos los seres.
- **Ius honorarium / praetorium**: derecho creado por los magistrados (pretor) para ayudar, suplir o corregir el *ius civile*.
- **Persona**: sujeto capaz de derechos. No todo ser humano era persona plena (esclavos).

- **Status:** posición jurídica de la persona: *libertatis, civitatis, familiae*.
- **Caput / capitis deminutio:** la "cabeza" jurídica y su disminución (pérdida de estatus).
- **Res:** la cosa, objeto de derechos. Se clasifica (*mancipi/nec mancipi, corporales/incorporales*, etc.).
- **Dominium:** la propiedad, señorío pleno sobre una cosa.
- **Possessio:** el poder de hecho sobre la cosa, protegido aun sin propiedad.
- **Iura in re aliena:** derechos sobre cosa ajena (servidumbres, usufructo, prenda, hipoteca).
- **Obligatio:** vínculo jurídico que constriñe a dar, hacer o no hacer (*dare, facere, praestare*).
- **Contractus:** acuerdo reconocido por el derecho como fuente de obligaciones.
- **Actio:** el medio procesal para reclamar; el derecho subjetivo "en movimiento".
- **Bona fides:** la buena fe, lealtad debida en los negocios. Eje del derecho clásico.
- **Dolus / culpa:** el engaño/intención dañosa y la negligencia; grados de imputación.
- **Mora:** el retraso jurídicamente relevante en el cumplimiento.
- **Mancipatio:** acto solemne de transmisión de cosas *mancipi*.
- **Traditio:** entrega material que, con justa causa, transmite la propiedad de cosas *nec mancipi*.
- **Usucapio:** adquisición de la propiedad por la posesión prolongada (antecedente de la prescripción adquisitiva).
- **Pater familias:** jefe del grupo familiar, único *sui iuris*, titular del patrimonio.
- **Patria potestas:** poder del *pater* sobre los sometidos.
- **Iurisprudentia:** la ciencia/opinión de los juristas. Definida por Ulpiano como "conocimiento de las cosas divinas y humanas, ciencia de lo justo y lo injusto".

5. Explicación completa

El derecho romano privado se organiza, siguiendo a Gayo, en torno a tres grandes objetos: **personas, cosas y acciones** (*personae, res, actiones*). Sobre ese tríptico se monta todo. Lo recorreremos con la mirada puesta en lo que más importará al abogado corporativo: propiedad, obligaciones y contratos.

5.1 LAS FUENTES DEL DERECHO

Gayo enumera las fuentes del *ius*: las **leyes** (*leges*), los **plebiscitos**, los **senadoconsultos**, las **constituciones imperiales**, los **edictos** de los magistrados y las **respuestas de los prudentes** (*responsa prudentium*). Lo notable es el peso de la **jurisprudencia**: la opinión de juristas privados con autoridad reconocida creaba derecho. Roma confió la evolución del sistema no al legislador, sino a una élite técnica de juristas. Esa es la raíz de la idea de que el derecho es una **ciencia**, no un mero mandato del poder.

5.2 DERECHO DE PERSONAS

- **Status libertatis**: se es libre o esclavo. El esclavo es *res* (cosa) pero con matices: puede administrar un *peculium* (patrimonio de hecho) y obligarse naturalmente.
- **Status civitatis**: ciudadano romano, latino o peregrino. El ciudadano goza del *commercium* (capacidad patrimonial) y el *conubium* (matrimonio legítimo).
- **Status familiae**: *sui iuris* (no sometido a potestad, típicamente el *pater familias*) o *alieni iuris* (sometido). Solo el *sui iuris* es titular pleno del patrimonio.
- **Capacidad**: se distingue la capacidad jurídica (ser titular) de la de obrar (actuar por sí). Los impúberes, las mujeres (bajo tutela en la época clásica), los pródigos y los enajenados tenían capacidad de obrar limitada. Aquí está la semilla de la moderna teoría de la capacidad y la representación.

5.3 DERECHOS REALES: LA ATRIBUCIÓN DE LAS COSAS

El **dominium** (propiedad) es el señorío más pleno: *ius utendi, fruendi et abutendi* (usar, disfrutar y disponer). Frente a él, la

possessio es poder de hecho, protegida por interdictos aun contra el propietario, porque Roma valora la paz posesoria.

Modos de adquirir la propiedad:

- *Mancipatio* e *in iure cessio*: actos solemnes para cosas *mancipi* (fundos itálicos, esclavos, animales de tiro).
- *Traditio*: entrega con justa causa (*iusta causa traditionis*) para cosas *nec Mancipi*. **Aquí un punto capital:** en el derecho romano clásico, el contrato (p. ej. la compraventa) **no transmite por sí solo la propiedad**; genera la obligación de transmitir, que se cumple con la *traditio*. Es el modelo del **título y el modo**: contrato (título) + entrega (modo). Esta distinción explica sistemas como el alemán y matiza el francés/mexicano, donde el solo consentimiento transmite.
- *Usucapio*: el poseedor de buena fe, con justo título, que posee por el tiempo legal, se convierte en propietario. Es el origen de la **prescripción adquisitiva** y descansa en una idea profunda: el derecho premia la diligencia y castiga el abandono.

Derechos sobre cosa ajena (*iura in re aliena*): servidumbres prediales (de paso, de acueducto), usufructo (usar y disfrutar cosa ajena conservando su sustancia), y los **derechos reales de garantía**: la *fiducia*, la *pignus* (prenda) y la **hypotheca** (hipoteca, sin desplazamiento de la posesión). Estos últimos son el antepasado directo de las garantías que se otorgan hoy en cualquier financiamiento corporativo.

5.4 LA OBLIGACIÓN: CORAZÓN DEL DERECHO PATRIMONIAL

La definición clásica (Institutiones de Justiniano) es célebre: "*obligatio est iuris vinculum quo necessitate adstringimur alicuius solvendae rei*" — la obligación es un vínculo jurídico que nos constriñe a la necesidad de pagar algo. Tres ideas:

1. **Vínculo (vinculum)**: une a dos patrimonios, uno acreedor (*creditor*) y otro deudor (*debitor*).
2. **Objeto**: la prestación, que consiste en *dare* (transmitir propiedad/derecho), *facere* (hacer o no hacer) o *praestare* (responder/garantizar).

3. **Coerción:** es jurídico, exigible; lo distingue de los deberes morales. La obligación "natural" (p. ej. la del esclavo) no es exigible pero produce efectos (no se repite lo pagado).

Fuentes de las obligaciones. Gayo las reduce primero a dos (contrato y delito) y luego la sistemática justiniana las amplía a cuatro: **contrato, cuasicontrato, delito y cuasidelito**. Esta clasificación cuatripartita pasa íntegra a los códigos civiles modernos.

Elementos de la responsabilidad del deudor: se gradúa según el **dolo** (intención), la **culpa** (negligencia: *lata, levis, levissima*) y el **caso fortuito** (*casus*), que en principio libera. La medida de la diligencia exigible se mide con el estándar del *bonus pater familias* (el buen padre de familia), antecesor del "hombre razonable" del common law y del "buen comerciante" mercantil. La **mora** (retraso imputable) agrava la responsabilidad: *mora perpetuat obligationem*.

5.5 LOS CONTRATOS

Roma no tuvo una teoría general del contrato como la moderna (el "pacto desnudo" —*pactum nudum*— no obligaba: *ex nudo pacto actio non nascitur*). En su lugar construyó un **sistema típico y cerrado** de contratos, cada uno con su acción:

- **Reales** (se perfeccionan con la *entrega* de la cosa): mutuo (préstamo de consumo), comodato (préstamo de uso), depósito, prenda.
- **Verbales** (por pronunciación de palabras solemnes): la **stipulatio**, pregunta y respuesta congruentes ("*¿prometes dar 100?*" "*prometo*"). Es el instrumento más versátil del derecho romano, base abstracta de innumerables negocios.
- **Literales** (por escritura en los libros de contabilidad).
- **Consensuales** (se perfeccionan por el **mero consentimiento**): **compraventa** (*emptio venditio*), **arrendamiento** (*locatio conductio*), **sociedad** (*societas*) y **mandato** (*mandatum*). Estos cuatro son la joya del sistema: nacen del acuerdo, sin formalidad, y están regidos por la **buena fe** (son *bonae fidei iudicia*).

La **compraventa** merece atención especial por su descendencia corporativa: requiere cosa (*merx*), precio (*pretium*, cierto y en dinero) y consentimiento. Genera obligaciones recíprocas: el vendedor debe entregar y garantizar (saneamiento por **evicción** —si un tercero priva al comprador de la cosa— y por **vicios ocultos** —*actio redhibitoria* y *actio quanti minoris*—). De aquí descienden directamente las **representations and warranties** y los mecanismos de **indemnización** de un SPA moderno.

La **societas** es el contrato por el que dos o más ponen bienes o trabajo en común para repartir ganancias y pérdidas. Es el germen remoto del derecho societario, aunque la *societas* romana no creaba una persona jurídica distinta de los socios (eso lo aportará después la doctrina de las *universitates* y *collegia*, antecedente de la persona moral).

5.6 LA IDEA DE ACCIÓN (*ACTIO*)

Roma piensa al revés que nosotros: no parte del derecho subjetivo para llegar a la acción, sino que **tiene tantos derechos como acciones reconoce el pretor**. El edicto del pretor era el catálogo de acciones disponibles. Esta mentalidad "remedial" (*remedies precede rights*) es asombrosamente parecida a la del common law inglés con sus *writs*, y explica por qué el litigio romano y el anglosajón comparten un aire de familia.

Síntesis del cuerpo doctrinal: persona (quién), cosa (qué), obligación (qué debo), contrato (por qué lo debo), acción (cómo lo exijo). Memoriza esa cadena: es el esqueleto del derecho privado de Occidente.

6. Comparación doctrinal

El derecho romano es un campo de batalla de interpretaciones. Conocer los debates da profundidad de jurista.

Interpolacionismo vs. crítica moderada. A inicios del siglo XX, una escuela (liderada por autores como Gradenwitz y, con matices, Beseler) sostuvo que el Digesto está plagado de **interpolaciones**: alteraciones que los compiladores de Justiniano hicieron a los textos clásicos. La caza de interpolaciones llegó a

ser excesiva. La romanística posterior (Schulz, Wieacker) moderó la tesis: hay interpolaciones, sí, pero el grueso del Digesto conserva el pensamiento clásico. Lección para el abogado: **todo texto tiene capas históricas**; leerlo críticamente es parte del oficio.

¿Sistema o casuismo? Una corriente (la Pandectística alemana del XIX) leyó a Roma como un sistema lógico de conceptos (*Begriffsjurisprudenz*, jurisprudencia de conceptos), construyendo pirámides dogmáticas. Otra (Jhering en su segunda etapa, y luego el realismo) reaccionó: el derecho romano fue **casuístico y finalista**, orientado a resultados prácticos, no a la geometría conceptual. Este debate —concepto vs. finalidad— reaparece hoy cada vez que discutimos si interpretar un contrato por su letra o por su propósito.

El consensualismo y el problema del pacto desnudo. Para los romanos, el simple acuerdo no obligaba salvo en los contratos típicos. La doctrina posterior (canonistas medievales, con su *pacta sunt servanda*, y luego los iusnaturalistas como Grocio) universalizó la fuerza del consentimiento. El paso del **sistema típico cerrado al principio general de autonomía de la voluntad** es una de las grandes transformaciones del derecho privado, y explica por qué hoy podemos crear contratos atípicos (joint ventures, *earn-outs*) que Roma no conocía.

Causa vs. consideration. La doctrina romano-germánica desarrolló (sobre bases romanas) la teoría de la **causa** del contrato; el common law desarrolló la **consideration**. Son respuestas distintas a la misma pregunta: ¿por qué este acuerdo merece protección? Saber que ambas descienden, en parte, de la reflexión romana sobre la *causa* de la *traditio* y de las obligaciones, permite dialogar entre sistemas en una operación cross-border.

EL DEBATE QUE FUNDÓ LA CIENCIA JURÍDICA MODERNA

Dos discusiones históricas explican por qué esta materia se estudia como se estudia.

Savigny frente a Thibaut: ¿se codifica o se descubre el derecho? A comienzos del siglo XIX, Thibaut propuso dar a

Alemania un **código racional** para el presente. Savigny se opuso: el derecho no se *inventa*, **brota del espíritu del pueblo** (*Volksgeist*) y se descubre estudiando su tradición histórica —de ahí la Escuela Histórica y el estudio científico del derecho romano—. El debate definió la ciencia jurídica moderna, y su eco llega hasta hoy cada vez que se discute si una reforma debe importar un modelo extranjero o partir de la práctica nacional.

Ihering contra el formalismo. Más tarde, Ihering rompió con la llamada *jurisprudencia de conceptos* —deducir soluciones de definiciones, como si el derecho fuera geometría— y propuso la **jurisprudencia de intereses**: las normas son el resultado de **finés e intereses en pugna**, y hay que interpretarlas mirando el interés que protegen. Fue la primera crítica seria al formalismo y es, en el fondo, el antecedente del análisis económico del derecho que estudiarás en el Libro 10 de este nivel.

ROMA, VISTA CON OJOS ECONÓMICOS

Vale la pena notar algo que suele pasarse por alto: muchas soluciones romanas eran **reducciones intuitivas de costos de transacción**, dos milenios antes de que alguien las formulara así.

- La ***hypotheca*** —garantía **sin desposesión**— permitía obtener crédito sin paralizar el activo productivo. Es exactamente el problema que México volvió a resolver, siglos después, con la prenda sin transmisión de posesión y el RUG (ver Garantías).
- El ***fideicommissum*** separaba **titularidad** y **beneficio**: el embrión del *trust* anglosajón y del fideicomiso mexicano.

No es que los romanos fueran economistas. Es que los problemas del intercambio son permanentes, y quien los resuelve bien tiende a llegar a soluciones parecidas. Ahí está la razón profunda para estudiar esta materia: no es arqueología, es **el código fuente** del sistema con el que vas a trabajar.

7. Autores más importantes

Juristas romanos clásicos:

- **Gayo** (s. II): autor de las *Institutiones*, único manual clásico conservado casi íntegro. Padre de la sistemática *personae-res-acciones*. Lectura obligada.
- **Papiniano** (Aemilius Papinianus): considerado el príncipe de los juristas por su agudeza; murió ejecutado por negarse a justificar un crimen del emperador Caracalla.
- **Ulpiano** (Domitius Ulpianus): el más citado en el Digesto (cerca de un tercio del texto). Definiciones célebres sobre justicia y derecho.
- **Paulo** (Iulius Paulus): prolífico y penetrante.
- **Modestino**: último de los grandes clásicos.

(La **Ley de Citas** del 426 d.C. dio valor preferente a las opiniones de estos cinco.)

Romanistas y juristas de la tradición:

- **Irnerio y Acursio** (glosadores de Bolonia, s. XII–XIII): reabren el Corpus Iuris.
- **Bártolo de Sassoferrato y Baldo de Ubaldis** (comentaristas, s. XIV): adaptan Roma a la práctica; "*nemo bonus iurista nisi bartolista*".
- **Friedrich Carl von Savigny** (s. XIX): fundador de la Escuela Histórica; *Sistema del Derecho Romano Actual*. Defendió que el derecho brota del "espíritu del pueblo".
- **Bernhard Windscheid**: cumbre de la Pandectística; su manual influyó en el BGB alemán.
- **Rudolf von Jhering**: *El espíritu del derecho romano, La lucha por el derecho*; giró del conceptualismo al finalismo.
- **Fritz Schulz y Franz Wieacker**: romanística del siglo XX, historia de la ciencia jurídica.

Romanistas en lengua española (clave para el estudiante mexicano):

- **Álvaro d'Ors** (España): *Derecho Privado Romano*, monumental.

- **Juan Iglesias:** *Derecho Romano*, manual clásico en español.
 - **Guillermo Floris Margadant** (México): *El Derecho Privado Romano*, el texto de cabecera en la UNAM, ameno y profundo. Imprescindible.
 - **Sabino Ventura Silva y Marta Morineau Iduarte** (México): manuales universitarios muy usados en la Facultad de Derecho.
-

8. Derecho comparado

El derecho romano es el tronco del que se ramifican las dos grandes familias jurídicas de Occidente, y la clave para entender sus diferencias.

Familia romano-germánica (civil law). Alemania, Francia, Italia, España, Portugal y toda Latinoamérica (México incluido). El derecho se organiza en **códigos** sistemáticos, herederos directos de las categorías romanas. Dos modelos internos:

- *Modelo francés* (Code Civil, 1804): el contrato transmite la propiedad por el solo consentimiento (consensualismo puro). Influye en México.
- *Modelo alemán* (BGB, 1900): mantiene la separación romana entre el negocio obligacional (título) y el negocio dispositivo (modo), con el célebre principio de **abstracción**.

Familia del common law. Inglaterra y sus derivados (EE. UU., etc.). No recibió el derecho romano sustantivo, pero comparte con Roma la mentalidad **remedial** (del *writ* y la *actio*) y casuística (precedente). Por eso un abogado de M&A formado en Roma entiende intuitivamente la lógica anglosajona de "remedios primero".

Sistemas mixtos. Escocia, Sudáfrica, Luisiana, Quebec: combinan base romana y técnica del common law. Son el mejor laboratorio para el abogado transaccional internacional.

Para el practicante de M&A: la mayoría de las operaciones cross-border se documentan con técnica anglosajona (contratos extensos, *self-contained*, con definiciones y *representations*), pero se ejecutan sobre derechos sustantivos de tradición romanista (la sociedad mexicana, sus activos, sus garantías).

Dominar ambas raíces es la ventaja competitiva.

Y la lección práctica del comparado, que es la que justifica el esfuerzo. La familia romano-germánica —la nuestra— razona desde la **ley y el concepto**; el *common law*, desde el **caso**. Pero ambas beben de Roma: el *common law* la recibió por vía del derecho canónico y de la *equity*.

Por eso quien domina las categorías romanas puede **traducir** instituciones entre sistemas en lugar de copiarlas: reconoce que un *trust* se parece a un *fideicommissum*, que un *security interest* cumple la función de la *hypotheca*, que la *consideration* ocupa el lugar de la causa. Esa capacidad de traducción —no la erudición— es lo que vuelve útil el derecho romano en una operación transfronteriza.

Para profundizar: Reinhard Zimmermann, *The Law of Obligations: Roman Foundations of the Civilian Tradition*, es la obra que mejor muestra esa continuidad; y en México, Bravo González para el estudio sistemático de las instituciones.

9. Relación con México

El derecho romano **vive** en el derecho positivo mexicano. Trazar el linaje es revelador.

Vía de recepción: Roma → *ius commune* europeo → Derecho castellano (Partidas de Alfonso X, fuertemente romanizadas) → Derecho indiano colonial → Código Civil francés de 1804 (modelo) → Códigos Civiles mexicanos de 1870, 1884, y el **Código Civil de 1928** (vigente como Código Civil Federal y modelo de los estatales).

Instituciones romanas en el Código Civil Federal (CCF), ejemplos:

- *Obligaciones* (Libro Cuarto del CCF): la definición, las fuentes (contrato, declaración unilateral, enriquecimiento sin

causa —*condictio*—, gestión de negocios —*negotiorum gestio*—, hechos ilícitos), el dolo, la culpa, la mora, el caso fortuito: todo es romano.

- **Compraventa** (arts. 2248 º y ss.): saneamiento por **evicción** (arts. 2119 º y ss.) y por **vicios ocultos** (arts. 2142 º y ss.) son la *actio* de evicción y las acciones edilicias romanas.
- **Derechos reales**: propiedad, usufructo, uso, habitación, **servidumbres, prenda e hipoteca**: catálogo romano.
- **Prescripción** adquisitiva (*usucapio*) y liberatoria: arts. 1135 º y ss.
- **Personas y familia**: capacidad, representación, tutela: matriz romana.
- **Sucesiones**: testamento, herencia, legado: estructura romana.

Buena fe: principio transversal del derecho mexicano (arts. 1796 y 2284 CCF º, y en materia mercantil), heredero directo de la *bona fides* romana.

Conclusión para el estudiante: estudiar Roma no es un lujo histórico; es estudiar el Código Civil mexicano en su versión original y sin ruido. Cuando llegues a Obligaciones (Nivel I, Libro 7) y a Contratos, reconocerás cada figura.

10. Relación con otras materias

El Derecho Romano es la raíz; estas son sus ramas dentro de la biblioteca:

- **Teoría General del Acto Jurídico (Libro 4)**: la *stipulatio*, el consentimiento y la *causa* romanas preparan la teoría del negocio jurídico.
- **Personas (Libro 5)**: *status*, capacidad y representación nacen aquí.
- **Bienes y Derechos Reales (Libro 6)**: *dominium*, *possessio*, *iura in re aliena*.
- **Obligaciones (Libro 7)**: descendiente directo de la *obligatio* y sus fuentes.
- **Contratos (Libro 8)**: del sistema típico romano a la autonomía de la voluntad.

- **Derecho Mercantil (Nivel III):** la *societas* y el *ius gentium* comercial anticipan el derecho de sociedades y el comercio internacional.
 - **Sociedades (LGSM):** la persona moral perfecciona lo que la *societas* y las *universitates* solo insinuaron.
 - **Garantías y financiamiento (Niveles II–IV):** *pignus* e *hypotheca* son el origen de los paquetes de garantías.
 - **M&A (Nivel IV):** la *emptio venditio* con saneamiento es el esqueleto del SPA.
 - **Argumentación y Metodología (Libros 11–13):** el método casuístico romano es el modelo del razonamiento jurídico.
-

11. Aplicación profesional

¿Para qué le sirve a un abogado en ejercicio, hoy, el derecho romano? Más de lo que el estudiante imagina.

1. **Interpretar el Código Civil con criterio histórico.** Cuando una norma es oscura, su genealogía romana ilumina su sentido. Un abogado que sabe *por qué* existe el saneamiento por evicción argumenta mejor que quien solo cita el artículo.
 2. **Dominar el vocabulario técnico.** *Pro indiviso, erga omnes, inter partes, solve et repete, pacta sunt servanda, res inter alios acta, nemo dat quod non habet, prior in tempore potior in iure*: los aforismos romanos son herramientas de precisión y de persuasión en escritos y negociaciones.
 3. **Razonar por analogía y distinción.** El método romano —comparar casos, distinguir supuestos— es el del dictamen jurídico y el de la due diligence.
 4. **Dialogar entre sistemas.** En operaciones internacionales, entender que *causa* y *consideration*, o *title-and-mode* y consensualismo, son respuestas a un mismo problema, evita malentendidos costosos.
-

12. Errores comunes

- **Confundir propiedad y posesión.** Son cosas distintas: se puede poseer sin ser dueño (arrendatario, poseedor de mala

fe) y ser dueño sin poseer. Roma lo separó con nitidez; el novato los mezcla.

- **Crear que el contrato siempre transmite la propiedad.** Depende del sistema. En el modelo romano clásico y alemán hace falta el *modo* (entrega). En el francés/mexicano, el consentimiento basta para bienes determinados. Confundirlos genera errores graves en la transmisión de activos.
- **Tratar el pacto desnudo como vinculante en clave romana.** En Roma, *ex nudo pacto non oritur actio*. El estudiante proyecta el principio moderno de autonomía de la voluntad hacia atrás y malinterpreta los textos clásicos.
- **Leer el Digesto como un código.** No lo es: es una antología de opiniones casuísticas, a veces contradictorias. Buscar en él coherencia sistemática total es un error.
- **Despreciar la materia como "historia muerta".** El que la subestima pierde la llave conceptual de todo el derecho privado.

13. Cómo lo preguntaría un profesor

Preguntas típicas de examen oral en la Facultad, con el enfoque que valora el sinodal:

- *"Defina obligación y explique cada elemento de la definición de las Institutiones."* (Buscan el *vinculum*, sujetos, objeto *dare/facere/prae stare* y la coercibilidad.)
- *"Distinga propiedad de posesión y diga por qué Roma protege al poseedor."* (Valoran que expliques los interdictos y la paz social.)
- *"¿Por qué la compraventa romana no transmite la propiedad? Relaciónelo con el Código Civil mexicano."* (Buscan título y modo vs. consensualismo.)
- *"Clasifique los contratos romanos y explique por qué los consensuales fueron una revolución."* (Reales, verbales, literales, consensuales; el papel de la buena fe.)

- "Explique el sistema de acciones y compárelo con la noción moderna de derecho subjetivo." (Mentalidad remedial; *ubi ius ibi remedium*.)
- "¿Qué es la bona fides y qué huella dejó en el derecho mexicano vigente?"

Consejo: el sinodal premia al estudiante que **conecta** Roma con el derecho vigente y que **razona**, no al que recita fechas.

14. Cómo aparece en un juicio

Aunque nadie litiga "derecho romano" directamente, sus categorías son munición procesal:

- **Acciones reales vs. personales:** la distinción romana (¿reclamo una *cosa* frente a todos, o una *prestación* frente a un obligado?) determina hoy qué acción ejercer: reivindicatoria (art. 4 ⚡ CPC y normas sustantivas) vs. acción personal de cumplimiento.
- **Excepciones:** muchas defensas procesales descienden de las *exceptiones* pretorias (p. ej. *exceptio non adimpleti contractus*: la excepción de contrato no cumplido, viva en el art. 1949 CCF ⚡).
- **Prescripción:** la *usucapio* y la prescripción liberatoria son defensas cotidianas.
- **Carga de la prueba:** *ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat* (la prueba incumbe al que afirma) es regla procesal romana plenamente vigente.
- **Saneamiento por evicción:** en un juicio donde un tercero reivindica la cosa vendida, el comprador llama al vendedor en garantía (denuncia del pleito), figura de raíz romana.

15. Cómo aparece en un contrato

Todo contrato moderno está tejido con hilos romanos:

- **Objeto, causa y consentimiento:** los elementos esenciales (arts. 1794 y 2224 CCF ⚡) derivan de la reflexión romana sobre *res*, *causa* y *conventio*.

- **Cláusulas de saneamiento:** la garantía por evicción y por vicios ocultos se pacta, amplía o limita expresamente; en un SPA reaparece como *title warranties* e indemnización.
- **Estipulaciones penales:** la *stipulatio poenae* romana es la cláusula penal del art. 1840 CCF ☺ y la *liquidated damages* anglosajona.
- **Condición y término:** *condicio* y *dies* romanos son las *conditions precedent* y los plazos de un contrato corporativo.
- **Pacto comisorio y resolución:** la *lex commissoria* romana late en la facultad resolutoria por incumplimiento (art. 1949 CCF ☺).

16. Cómo aparece en una empresa

- **La sociedad como contrato:** la *societas* romana (poner en común para repartir ganancias y pérdidas) es la matriz conceptual del contrato de sociedad de la LGSM.
- **La persona moral:** las *universitates*, *collegia* y *corpora* romanos —patrimonios y entes con cierta autonomía— anticipan la personalidad jurídica de la sociedad mercantil, que separa el patrimonio social del de los socios (germen de la responsabilidad limitada).
- **Representación y mandato:** el *mandatum* romano funda la representación orgánica (administradores) y voluntaria (apoderados) de la empresa.
- **Patrimonio y garantías:** la distinción de patrimonios, la prenda y la hipoteca estructuran cómo la empresa financia y garantiza sus operaciones.

17. Cómo aparece en una operación de M&A

Aquí se cierra el círculo: el SPA moderno es, en su anatomía profunda, una *emptio venditio* sofisticada.

- **Compraventa de acciones/activos = emptio venditio:** cosa (las acciones o activos), precio (en dinero, cierto o determinable —*earn-out*—) y consentimiento.

- **Representations & Warranties = saneamiento.** Las declaraciones del vendedor sobre la empresa (su propiedad, ausencia de pasivos ocultos, validez de contratos) son la versión contractual y ampliada de las garantías romanas por evicción (titularidad de las acciones) y por vicios ocultos (defectos del negocio).
- **Indemnización (*indemnity*) = acciones edilicias.** El régimen de *caps*, *baskets* y *de minimis* que limita la indemnización es la negociación moderna de hasta dónde responde el vendedor: una calibración de la responsabilidad que Roma ya graduaba (*dolo*, *culpa*).
- **Conditions precedent = condicio.** El *closing* sujeto a condiciones (autorizaciones, *no MAC*) es la *condicio* suspensiva romana.
- **Transmisión de la propiedad en el closing = título y modo.** La distinción romana explica por qué firma (*signing*) y cierre (*closing*) se separan: el contrato (título) obliga a transmitir; el endoso/entrega de las acciones (modo) consuma la transmisión.
- **Escrow y garantías = pignus/fiducia.** Retener parte del precio en garantía replica la lógica de las garantías reales romanas.

Ejercicio mental del experto: ante cualquier cláusula de un SPA, pregúntate "¿qué problema romano resuelve?". Casi siempre hay una respuesta, y verla te da control conceptual sobre la negociación.

18. Cómo aparece en la práctica internacional

- **Lengua franca latina:** los contratos internacionales y los laudos arbitrales están salpicados de latín jurídico (*force majeure* como heredera del *casus*, *pacta sunt servanda*, *rebus sic stantibus*, *pari passu*, *pro rata*, *bona fide*). Es el esperanto del abogado transaccional.
- **Principios UNIDROIT y soft law:** los Principios sobre los Contratos Comerciales Internacionales y los PECL europeos sistematizan, sobre base romanista, reglas de formación,

cumplimiento e incumplimiento. Saber Roma es entender su lógica.

- **Arbitraje internacional:** los árbitros recurren a principios generales del derecho de raíz romana cuando el contrato calla. La *bona fides* y la prohibición del abuso del derecho son moneda corriente.
- **Diálogo civil law / common law:** en un *cross-border deal*, el abogado romanista traduce entre la mentalidad codificada y la del precedente, anticipando dónde chocan *causa* y *consideration*, o transmisión consensual y *delivery*.

19. Casos

Caso 1. El esclavo que compra sin autorización (peculio).

Un esclavo, con el *peculium* que su dueño le permitió administrar, compra mercancías para revender. ¿Queda obligado el dueño? *Análisis:* el esclavo no es persona plena, pero el pretor concedió acciones (*actiones adiecticiae qualitatis*, como la *actio de peculio*) para que los terceros que contrataban con él pudieran reclamar hasta el límite del peculio. *Lección moderna:* es el embrión de la **responsabilidad limitada** y de la idea de que quien pone a otro a operar un patrimonio responde dentro de ciertos límites. Piensa en el administrador de una sociedad y el patrimonio social.

Caso 2. La cosa vendida que resulta ajena. Ticio vende a Cayo un fundo que creía suyo; aparece Sempronio, verdadero dueño, y reivindica. *Análisis:* hay **evicción**. Cayo no puede oponerse a Sempronio (*nemo dat quod non habet*), pero tiene contra Ticio la garantía de evicción: Ticio debe indemnizarle. *Lección moderna:* en un M&A, si las acciones vendidas no eran del vendedor (o estaban gravadas), se activa la *title warranty* y la indemnización: misma estructura, dos mil años después.

Caso 3. El depósito y el comodato confundidos. Una persona entrega un caballo a otra "para que lo cuide". ¿Depósito (custodia gratuita) o comodato (préstamo de uso)? *Análisis:* depende de si el tenedor puede **usar** la cosa. El depositario que usa el caballo comete *furtum usus* (hurto de uso). *Lección:* la **calificación** del contrato determina obligaciones y responsabi-

lidad; calificar bien es el primer acto del jurista, igual que distinguir un *share deal* de un *asset deal*.

Caso 4. La estipulación y la abstracción. Por *stipulatio*, Cayo promete pagar 100 a Ticio. Luego resulta que la causa (un préstamo) nunca existió. ¿Debe pagar? *Análisis:* la *stipulatio* es formal y tiende a la abstracción; pero el pretor concede la *exceptio doli* o la *condictio* para evitar el enriquecimiento injusto. *Lección moderna:* tensión entre la **forma** (un pagaré, un título de crédito abstracto) y la **causa** subyacente: exactamente el debate de los títulos de crédito (Nivel III, LGTOC).

20. Preguntas abiertas

1. Si el derecho romano fue casuístico y no sistemático, ¿por qué la modernidad lo reorganizó en códigos? ¿Se ganó o se perdió algo en esa traducción?
 2. ¿Es la separación romana entre título y modo más "honesta" que el consensualismo francés, al reconocer que prometer transmitir y transmitir son actos distintos?
 3. ¿La mentalidad remedial romana ("tantos derechos como acciones") describe mejor la realidad que la teoría moderna del derecho subjetivo?
 4. ¿Hasta qué punto la *bona fides* debe limitar la autonomía de la voluntad en los contratos entre empresas sofisticadas que negocian con asesores?
 5. ¿Qué diría un jurista clásico de un *earn-out* o de una cláusula MAC? ¿Los encuadraría en *condicio*, en *bona fides*, o los rechazaría como pacto incierto?
-

21. Preguntas tipo examen (con respuesta modelo)

P1. Defina obligación según las Institutiones y explique sus elementos. R. "*Iuris vinculum quo necessitate adstringimur alicuius solvendae rei*". Elementos: (i) **vínculo jurídico** —no moral—, exigible; (ii) **sujetos**: acreedor y deudor; (iii) **objeto**: la prestación (*dare, facere, praestare*); (iv) **coercibilidad**: el acreedor cuenta con una *actio*. La obligación natural carece de acción pero produce *soluti retentio* (no se repite lo pagado).

P2. ¿Por qué la compraventa romana clásica no transmitía la propiedad? R. Porque la *emptio venditio* era un contrato consensual que generaba **obligaciones** (entregar y garantizar), no un acto traslativo. La propiedad se transmitía por el **modo** correspondiente (*mancipatio*, *in iure cessio* o *traditio* con justa causa). Rige el sistema de **título y modo**, recogido por el derecho alemán; el Código Civil mexicano, en cambio, adopta el consensualismo francés para bienes ciertos (art. 2014 CCF ☺).

P3. Clasifique los contratos romanos. R. Por su modo de perfeccionarse: **reales** (mutuo, comodato, depósito, prenda — se perfeccionan con la entrega—); **verbales** (*stipulatio*); **literales** (por escritura); y **consensuales** (compraventa, arrendamiento, sociedad, mandato —por mero consentimiento, regidos por la buena fe—). El *pactum nudum* no era exigible.

P4. Distinga dolo, culpa y caso fortuito. R. **Dolo**: conducta intencional dañosa o engaño; siempre responsabiliza y no puede condonarse anticipadamente. **Culpa**: negligencia, graduada en *lata*, *levis* y *levissima*, medida con el estándar del *bonus pater familias*. **Caso fortuito** (*casus*): evento inevitable que, en principio, libera al deudor, salvo mora previa o asunción del riesgo.

P5. ¿Qué es la usucapión y qué requisitos exige? R. Modo de adquirir la propiedad por la posesión continuada. Requisitos clásicos sintetizados en el verso medieval: *res habilis, titulus, fides, possessio, tempus* (cosa susceptible, justo título, buena fe, posesión y tiempo). Es el antecedente de la prescripción positiva del derecho mexicano.

22. Casos complejos (nivel "socio")

Caso A. Cadena de transmisiones y *nemo dat*. A vende y entrega a B una cosa que A había comprado de C, pero C la había robado a D. D reivindica. Analice la posición de B (poseedor de buena fe), las garantías de evicción en cadena (B contra A, A contra C) y cómo se interrumpe la usucapión por el vicio de la cosa robada (*res furtiva* no usucapible). *Trasládalo* a un M&A: ¿qué pasa si las acciones objeto de la venta provienen de una

transmisión previa nula? Diseñe la cadena de *representations* e indemnizaciones que protegería al comprador final y discuta el límite temporal (*survival* de las *reps*).

Caso B. Estipulación abstracta vs. causa ilícita. Por *stipulatio*, X promete a Y pagar 1,000 como "precio" de una influencia indebida ante un magistrado. Y reclama el pago. Discuta: validez formal de la *stipulatio*, *exceptio doli*, *condictio ob turpem causam* y la imposibilidad de repetir lo pagado por causa torpe de ambas partes (*in pari causa turpitudinis*). Conecte con el control de **causa ilícita** del art. 1795-IV CCF ☞ y con las cláusulas **anticorrupción** de un contrato internacional moderno (FCPA/UK Bribery Act). ¿La forma abstracta puede "lavar" una causa ilícita? Argumente.

Caso C. Sociedad, aportación de industria y pérdidas. Tres personas constituyen una *societas*: dos aportan capital y una solo su trabajo (*opera*). Hay pérdidas. ¿Participa el socio industrial en las pérdidas? Discuta la *societas leonina* (pacto que asigna a uno todas las pérdidas o a otro todas las ganancias) y su prohibición. Proyecte el problema al derecho societario moderno: cláusulas leoninas en estatutos, *liquidation preferences* en venture capital y el límite del pacto que priva a un socio de toda utilidad (art. 17 LGSM ☞). ¿Dónde está hoy la frontera entre libertad contractual y prohibición de pacto leonino?

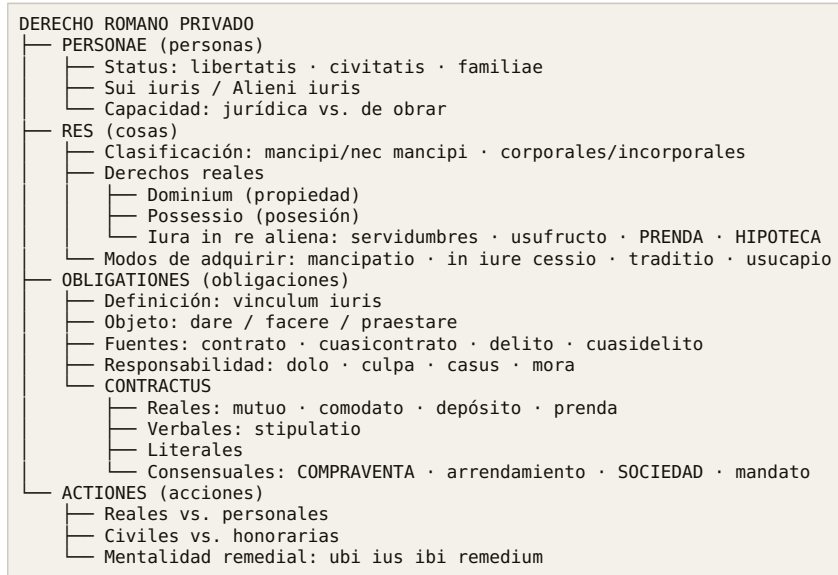
23. Flashcards

Tápate la respuesta y recupera de memoria. Repasa a 1, 3, 7 y 21 días.

- **¿Qué es el *ius honorarium*?** → El derecho creado por los magistrados (pretor) vía edicto, para ayudar, suplir o corregir el *ius civile*.
- **¿Definición de obligación?** → Vínculo jurídico que nos constriñe a pagar algo (*dare/facere/praestare*).
- **¿Diferencia propiedad/posesión?** → Propiedad = señorío jurídico; posesión = poder de hecho protegido por interdictos.

- **¿Cosas *mancipi*?** → Fondos itálicos, esclavos, animales de tiro y carga; transmisibles por *mancipatio*.
 - **¿Qué transmite la propiedad de cosas *nec Mancipi*?** → La *traditio* con justa causa.
 - **¿Qué es la *stipulatio*?** → Contrato verbal por pregunta y respuesta congruentes; instrumento abstracto y versátil.
 - **¿Cuatro contratos consensuales?** → Compraventa, arrendamiento, sociedad, mandato.
 - **¿Qué es la *bona fides*?** → Lealtad debida en los negocios; eje de los *iudicia bonae fidei*.
 - **¿Fuentes de las obligaciones (Justiniano)?** → Contrato, cuasicontrato, delito, cuasidelito.
 - **¿Qué es la usucapión?** → Adquisición de la propiedad por posesión prolongada (*res, titulus, fides, possessio, tempus*).
 - **¿*Nemo dat quod non habet*?** → Nadie transmite más derecho del que tiene.
 - **¿*Ex nudo pacto...*?** → ...*non oritur actio*: el pacto desnudo no genera acción en Roma clásica.
 - **¿Qué obra contiene la jurisprudencia clásica?** → El Digesto (Pandectae) del *Corpus Iuris Civilis*.
 - **¿Estándar de diligencia?** → El del *bonus pater familias*.
 - **¿*Pignus* vs. *hypotheca*?** → Prenda con desplazamiento de posesión vs. garantía sin desplazarla.
-

24. Mapas mentales



Mapa de descendencia hacia M&A: emptio venditio → compraventa CCF → Share Purchase Agreement saneamiento (evicción/vicios) → Representations & Warranties + Indemnity condicio → conditions precedent · pignus / hypotheca → security package · título y modo → signing y closing.

25. Cuadros comparativos

Propiedad vs. Posesión

CRITERIO	PROPIEDAD (<i>DOMINIUM</i>)	POSESIÓN (<i>POSSESSIO</i>)
Naturaleza	Derecho	Hecho con protección jurídica
Protección	Acción reivindicatoria	Interdictos
Frente a quién	<i>Erga omnes</i>	Contra perturbadores, aun el dueño
Adquisición	Modos derivativos/origi-narios	Aprehensión + ánimo

Contratos romanos por su perfeccionamiento

TIPO	CÓMO SE PERFECCIONA	EJEMPLOS	ACCIÓN/BUENA FE
Reales	Entrega de la cosa	Mutuo, comodato, depósito, prenda	Algunos <i>stricti iuris</i> , otros <i>bonae fidei</i>
Verbales	Palabras solemnes	<i>Stipulatio</i>	<i>Stricti iuris</i> (abstracto)
Literales	Escritura contable	<i>Nomina transcripticia</i>	<i>Stricti iuris</i>
Consensuales	Solo consentimiento	Compraventa, arrendamiento, sociedad, mandato	<i>Bonae fidei</i>

Título y modo vs. consensualismo

SISTEMA	¿EL CONTRATO TRANSMITE LA PROPIEDAD?	EJEMPLO
Romano clásico / Alemán (BGB)	No: hace falta el modo (entrega)	Compraventa + <i>traditio</i>
Francés / Mexicano (bienes ciertos)	Sí: por el solo consentimiento	Art. 2014 CCF ☞

26. Mnemotecnias

- **Tríptico de Gayo: "PRA"** → **P**ersonae, **R**es, **A**cciones (personas, cosas, acciones). El esqueleto de todo el sistema.
- **Objeto de la obligación: "DFP"** → **D**are, **F**acere, **P**raestare.
- **Fuentes de las obligaciones: "Co-Cua-De-Cuad"** → **C**ontrato, **C**uasicontrato, **D**elito, **C**uadridelito (cuasidelito).
- **Requisitos de la usucapión (verso clásico): "res habilis, titulus, fides, possessio, tempus"** — recítalo como mantra.
- **Contratos consensuales: "CASM"** → **C**ompraventa, **A**rrendamiento, **S**ociedad, **M**andato.
- **Jerarquía de la culpa: lata, levis, levissima** — "de lo grave a lo finísimo".
- **Regla de oro de la transmisión: "nemo dat quod non habet"** — nadie da lo que no tiene.

27. Checklist del jurista (uso operativo)

Al analizar cualquier problema de derecho privado, recorre esta lista de raíz romana:

- [] **¿Quién?** Identifica a los sujetos y su capacidad (*personae*).
- [] **¿Qué?** Define la cosa o prestación objeto del derecho (*res* / objeto).
- [] **¿Qué derecho?** ¿Real (frente a todos) o personal (frente a un obligado)?
- [] **¿De dónde nace la obligación?** Contrato, cuasicontrato, delito, cuasidelito.
- [] **¿Cómo se transmite la propiedad?** ¿Basta el consentimiento o hace falta entrega (título y modo)?
- [] **¿Hay buena fe?** Evalúa lealtad, dolo, culpa, mora.
- [] **¿Hay garantía?** Evicción, vicios ocultos, prenda, hipoteca.
- [] **¿Con qué acción/remedio se exige?** Define la *actio* o excepción aplicable.
- [] **¿Qué defensa cabe?** Prescripción, *exceptio non adimpleti contractus*, etc.
- [] **¿Cómo conecta con la operación corporativa concreta?** SPA, garantías, closing.

28. Resumen ejecutivo

El Derecho Romano es la **infraestructura conceptual** del derecho privado de Occidente y, por tanto, del derecho corporativo mexicano. No se estudia por nostalgia, sino porque sus categorías —persona, cosa, obligación, contrato, acción— son las que usamos hoy, traducidas a los códigos. Roma inventó la **ciencia jurídica**: el método de resolver casos con conceptos precisos, razonando por analogía y distinción.

Sus aportaciones nucleares para el futuro abogado de M&A: (1) la distinción **propiedad** / **posesión**; (2) la teoría de la **obligación** y sus fuentes; (3) el sistema de **contratos**, con la compraventa consensual y su régimen de **saneamiento** (origen de

las *representations & warranties*); (4) la lógica de **título y modo** (que explica la separación signing/closing); (5) las **garantías reales** (prenda e hipoteca, origen del *security package*); y (6) la **buena fe** como principio rector. Todo esto desemboca, vía el *ius commune*, las Partidas y el Código Napoleón, en el Código Civil mexicano de 1928.

Quien domina Roma no memoriza el derecho privado: lo **comprende desde su raíz**, y por eso puede criticarlo, negociarlo y diseñarlo. Ese es el primer paso hacia el criterio del socio.

29. Bibliografía

Fuentes romanas (en traducción):

- *Instituciones de Gayo* (ed. bilingüe).
- *Cuerpo del Derecho Civil Romano* (Digesto, Instituciones, Código), trad. de referencia.

Manuales en español (prioritarios para el estudiante mexicano):

- Margadant S., Guillermo F., *El Derecho Privado Romano*, Esfinge. (Texto de cabecera en la UNAM.)
- Morineau Iduarte, Marta e Iglesias González, Román, *Derecho Romano*, Oxford University Press México.
- Ventura Silva, Sabino, *Derecho Romano*, Porrúa.
- Iglesias, Juan, *Derecho Romano*, Ariel.
- d'Ors, Álvaro, *Derecho Privado Romano*, EUNSA.
- Petit, Eugène, *Tratado elemental de Derecho Romano* (clásico de uso difundido en México).

Doctrina histórica y científica:

- Savigny, F. C. von, *Sistema del Derecho Romano Actual*.
- Jhering, R. von, *El espíritu del Derecho Romano y La lucha por el Derecho*.
- Schulz, Fritz, *Principios del Derecho Romano y Historia de la ciencia jurídica romana*.
- Wieacker, Franz, *Historia del Derecho Privado de la Edad Moderna*.

Legislación mexicana para el contraste:

- Código Civil Federal (Libros Segundo —bienes— y Cuarto —obligaciones y contratos—).

30. Ruta para continuar

Has colocado el **primer ladrillo**. El siguiente paso natural es entender qué es el derecho *como sistema* y cómo se interpreta y aplica hoy:

- **Siguiente libro:** *Introducción al Estudio del Derecho* (Nivel I, Libro 2). Allí se formaliza qué es la norma, las fuentes, la interpretación y el ordenamiento, usando ya el vocabulario romano que acabas de adquirir.
- **Conexión inmediata:** cuando llegues a *Obligaciones* (Libro 7) y *Contratos* (Libro 8), releerás las secciones 5.4 y 5.5 de este tratado: reconocerás cada figura.
- **Conexión de largo alcance:** guarda en la memoria el paralelo *emptio venditio* → SPA. En el Nivel IV (M&A) lo retomaremos línea por línea.

"Non ex regula ius sumatur; sed ex iure quod est regula fiat" (Paulo, D. 50.17.1): la regla no crea el derecho; la regla se extrae del derecho que ya existe en los casos. Empieza, pues, por entender los casos. Ese es el camino del jurista.

◆ Secciones transversales V3 (enriquecimiento)

Añadidas para elevar este tratado fundacional al **estándar V3**: las cuatro secciones transversales que conectan la materia con la práctica corporativa (Manifiesto Editorial). *Contenido conceptual; verifica toda cita contra su fuente.*

◆ ¿POR QUÉ ESTO IMPORTA PARA UN ABOGADO CORPORATIVO?

Porque el derecho romano es el **sistema operativo** sobre el que corre todo el derecho privado que usarás en M&A. Las categorías con las que negociarás un SPA —**obligación, contrato, compraventa (emptio venditio), garantía, dolo, culpa, mora, cosa, propiedad, posesión**— nacieron en Roma y conservan su lógica. Cuando estructures una operación, esta-

rás manipulando conceptos romanos con ropa moderna. Dominar su raíz te da algo que pocos abogados tienen: la capacidad de **razonar desde los principios** cuando la ley concreta calla o es ambigua —exactamente lo que exige una operación compleja sin precedente claro—.

♦ **CÓMO PIENSA UN SOCIO DE UN DESPACHO INTERNACIONAL**

Un socio no cita a Gayo en una junta, pero **piensa en categorías romanas** sin darse cuenta: cuando descompone un *deal* en "quién debe qué a quién, bajo qué condición y con qué garantía", está aplicando la estructura romana de la obligación. Valora al asociado que entiende **por qué** una figura funciona (su lógica romana), no solo **qué** dice el artículo, porque ese asociado resuelve lo que no está en los manuales. En operaciones *cross-border* entre sistemas de *civil law* (herederos de Roma) y *common law*, el socio que domina la raíz romana **traduce** entre ambos mundos.

♦ **ERRORES QUE CUESTAN MILLONES**

- **Confundir propiedad y posesión** (o título y modo) al estructurar una transmisión de activos: creer que se transmitió la propiedad cuando solo hubo entrega, o viceversa, vicia la operación.
- **Ignorar la lógica de las garantías reales** (prenda/hipoteca romanas): tomar una garantía mal constituida que no da preferencia real y deja al acreedor como quirografario.
- **No distinguir dolo de culpa** en el reparto de responsabilidad de un contrato: asignar mal el riesgo de incumplimiento por no entender la graduación romana de la responsabilidad.

◆ NIVEL DE IMPORTANCIA PROFESIONAL

Litigio	★★★☆☆
Corporate	★★★★☆
M&A	★★★★☆
Mercado de Valores	★★★☆☆
Venture Capital	★★★☆☆
Private Equity	★★★☆☆
Gobierno Corporativo	★★★★☆
Compliance	★★★★☆
Derecho Bancario	★★★☆☆
Empresa Familiar	★★★★☆

El derecho romano no se ejerce directamente, pero estructura el pensamiento de todo el derecho privado corporativo: por eso su valor "de fondo" es alto.

Voz consolidada (Edición Final).* Este capítulo no lleva apéndices al cierre: la doctrina, el análisis económico, el derecho comparado, la jurisprudencia y la mirada del socio internacional viven dentro del razonamiento, en las secciones donde hacen falta. Ver el vacío C-1* y el método en la Auditoría de la Edición Final.

PARTE I

[Nivel I · Libro 2] Tratado de Introducción al Estudio del Derecho

☞ **Apóstrofe de vigencia — léela cada vez.** El Derecho cambia sin avisar: un artículo puede mudar de número, de redacción o quedar **derogado** de un día para otro. El símbolo ☞ que aparece tras cada artículo citado en este libro significa una sola cosa: «*¿sigue vigente —y con este mismo número— hoy? No lo cites de memoria ni desde este libro: reitéralo en su código vigente*» (textos oficiales en ./. ./fuentes-legales/). Caso real: el **art. 390 del CPF** que este proyecto cotejó aparece hoy como «**Derogado**». Recuerda: un ✓ dice que el dato fue verificado *palabra por palabra a la fecha de su fuente*; la ☞ te avisa que esa fecha ya quedó atrás y que la última palabra la tiene el código, no el libro.

Si el Derecho Romano nos dio las *piezas* (persona, cosa, obligación, contrato, acción), la Introducción al Estudio del Derecho nos enseña a ver el *tablero completo*: qué es el derecho, de dónde sale, cómo se ordena, cómo se interpreta y cómo se aplica. Es la gramática general del jurista.

Etiquetas: fundamentos · teoría general del derecho · fuentes · interpretación · sistema jurídico **Prerrequisitos:** Derecho Romano. **Nivel de tratamiento:** TRATADO (materia central: define el marco mental de todo lo demás).

Índice de las 30 secciones

1. ¿Por qué existe? · 2. Historia · 3. Problema que resolvió · 4. Conceptos ·
2. Explicación completa · 6. Comparación doctrinal · 7. Autores · 8. Derecho comparado ·
3. Relación con México · 10. Relación con otras materias · 11. Aplicación profesional ·
4. Errores comunes · 13. Cómo lo preguntaría un profesor · 14. En un juicio ·
5. En un contrato · 16. En una empresa · 17. En M&A · 18. Práctica internacional ·

6. Casos · 20. Preguntas abiertas · 21. Preguntas tipo examen ·
22. Casos complejos ·
7. Flashcards · 24. Mapas mentales · 25. Cuadros comparativos
· 26. Mnemotecnias ·
8. Checklist · 28. Resumen ejecutivo · 29. Bibliografía · 30. Ruta.
-

1. ¿Por qué esta materia existe?

La Introducción al Estudio del Derecho (IED) existe porque, antes de aprender *un* derecho (el civil, el mercantil, el fiscal), el jurista necesita saber qué es *el* Derecho. Es la materia que entrega el **aparato conceptual transversal** que se usará en todas las demás: norma, sanción, fuente, validez, vigencia, eficacia, interpretación, laguna, antinomia, derecho subjetivo, deber jurídico, persona, ordenamiento.

Sin esta base ocurre lo que se ve en muchos abogados mediocres: confunden ley con derecho, creen que aplicar el derecho es buscar el artículo y "subsumirlo" mecánicamente, no distinguen validez de justicia, y no entienden por qué dos juristas competentes pueden llegar a soluciones opuestas leyendo el mismo texto. La IED inculca contra esa pobreza conceptual.

Para el futuro abogado corporativo es decisiva por una razón práctica: el derecho de los negocios vive de **interpretar** textos (contratos, estatutos, leyes), de integrar **lagunas** (el contrato no previó este supuesto) y de jerarquizar **fuentes** (¿manda la ley, el contrato, los usos mercantiles, el estatuto social?). Quien no domina la teoría de las fuentes y de la interpretación, no puede redactar ni litigar un contrato complejo.

Tesis del libro: el Derecho no es un conjunto de artículos, sino un **sistema normativo** dotado de fuentes jerarquizadas, métodos de interpretación e integración, y conceptos fundamentales que se repiten en toda rama. Dominar ese sistema es la diferencia entre "saber leyes" y "saber Derecho".

2. Historia

La IED, como asignatura, es relativamente moderna (siglo XIX–XX), pero su contenido recoge dos milenios de reflexión sobre qué es el derecho.

- **Antigüedad:** los romanos practicaron la ciencia jurídica sin teorizar demasiado sobre su naturaleza, aunque dejaron definiciones germinales (Ulpiano, Celso: "*ius est ars boni et aequi*", el derecho es el arte de lo bueno y lo equitativo).
- **Grecia y la filosofía:** Aristóteles distingue justicia distributiva y conmutativa, y lo justo natural de lo justo legal: semilla del debate iusnaturalismo/positivismo.
- **Edad Media:** la escolástica (Tomás de Aquino) construye una jerarquía de leyes (eterna, natural, humana), articulando el iusnaturalismo teológico.
- **Modernidad (s. XVII–XVIII):** el **iusnaturalismo racionalista** (Grocio, Pufendorf, Locke) funda el derecho en la razón y prepara el constitucionalismo y la codificación.
- **Siglo XIX:** nace la teoría general del derecho. La **Escuela de la Exégesis** (Francia) identifica derecho con ley codificada; la **Escuela Histórica** (Savigny) lo ve como producto del espíritu del pueblo; el **positivismo analítico** inglés (Bentham, Austin) define el derecho como mandato del soberano.
- **Siglo XX:** la gran síntesis teórica. **Hans Kelsen** publica la *Teoría Pura del Derecho*; **H. L. A. Hart**, *El Concepto de Derecho*; surgen el realismo jurídico (norteamericano y escandinavo), la tónica (Viehweg), la teoría de la argumentación (Alexy, MacCormick) y, hacia fin de siglo, el debate Hart–Dworkin sobre principios y reglas. En México, la materia se consolida con autores como Eduardo García Máynez.

3. Problema jurídico que resolvió

La IED ordena un conjunto de preguntas que, sin ella, quedarían sin método de respuesta:

1. **¿Qué es una norma jurídica y en qué se diferencia de una norma moral, religiosa o de trato social?** (El problema de la juridicidad y la coercibilidad.)
2. **¿De dónde proviene el derecho?** (El problema de las fuentes.)
3. **¿Cuándo una norma es válida, vigente y eficaz?** (La distinción capital validez / vigencia / eficacia / justicia.)
4. **¿Cómo se ordenan las normas entre sí?** (El problema de la jerarquía y la unidad del ordenamiento.)
5. **¿Qué hago cuando la ley es oscura, contradictoria o no prevé el caso?** (Los problemas de interpretación, antinomias y lagunas/integración.)
6. **¿Qué relación hay entre derecho y justicia?** (El debate iusnaturalismo vs. positivismo.)

Resolver metódicamente estas seis preguntas es lo que convierte a un lector de leyes en un operador del sistema jurídico.

4. Conceptos

- **Derecho objetivo:** el conjunto de normas (el *ius* como sistema). Ej.: "el derecho mexicano".
- **Derecho subjetivo:** la facultad que el ordenamiento reconoce a un sujeto (mi derecho a exigir el pago).
- **Norma jurídica:** regla de conducta dotada de coercibilidad, emanada de una fuente reconocida.
- **Supuesto de hecho y consecuencia jurídica:** estructura lógica de la norma ("si A, entonces debe ser B").
- **Sanción:** consecuencia desfavorable atribuida al incumplimiento; nota distintiva de lo jurídico (coacción institucionalizada).
- **Coercibilidad:** posibilidad de imponer la norma por la fuerza legítima del Estado (se distingue de la coacción ya ejercida).

- **Fuentes del derecho:** formales (proceso de creación: legislación, costumbre, jurisprudencia), reales (factores sociales) e históricas (documentos del pasado).
 - **Validez:** pertenencia de la norma al sistema por haber sido creada conforme a sus reglas.
 - **Vigencia:** tiempo durante el cual la norma es obligatoria (de su entrada en vigor a su derogación).
 - **Eficacia:** grado de cumplimiento real de la norma en la sociedad.
 - **Ordenamiento jurídico:** el sistema unitario y jerárquico de normas.
 - **Laguna:** ausencia de norma para un caso que requiere solución.
 - **Antinomia:** contradicción entre dos normas aplicables al mismo caso.
 - **Integración:** colmar lagunas (analogía, principios generales del derecho).
 - **Interpretación:** atribuir sentido a la norma.
 - **Deber jurídico:** la conducta exigida por la norma.
 - **Persona, hecho y acto jurídicos:** sujeto, acontecimiento con efectos de derecho y manifestación de voluntad con efectos queridos (se desarrollan en libros posteriores).
-

5. Explicación completa

5.1 QUÉ DISTINGUE AL DERECHO DE OTROS ÓRDENES NORMATIVOS

La conducta humana está regida por varios sistemas de normas: morales, religiosas, de trato social (usos) y jurídicas. La doctrina clásica las distingue por cuatro notas:

- **Bilateralidad:** la norma jurídica es *imperativo-atributiva*: impone un deber a uno y correlativamente atribuye una facultad a otro (la moral es unilateral: solo impone deberes). Esta es la nota que García Máynez subraya como esencial.
- **Exterioridad:** el derecho regula primariamente la conducta externa (la moral, la interna, la intención).

- **Coercibilidad:** el derecho puede imponerse por la fuerza institucional; las otras no.
- **Heteronomía:** la norma jurídica es impuesta por un tercero (el Estado), no por el propio sujeto (la moral autónoma se la da uno mismo, según Kant).

5.2 LA ESTRUCTURA DE LA NORMA

Toda norma jurídica tiene la forma lógica de un **juicio hipotético**: dado un *supuesto de hecho* (la hipótesis: "el que cause un daño a otro por su culpa..."), se imputa una *consecuencia jurídica* ("...debe repararlo"). El nexos no es de causalidad (ser) sino de **imputación** (deber ser): Kelsen insiste en esta diferencia. La sanción es la consecuencia para el incumplimiento.

5.3 LAS FUENTES DEL DERECHO

- **Fuentes formales** (los procesos de creación):
- **Legislación:** norma general escrita emanada del órgano legislativo. Es la fuente dominante en el sistema mexicano (de tradición romano-germánica).
- **Costumbre:** repetición constante de una conducta con convicción de obligatoriedad (*inveterata consuetudo* + *opinio iuris*). En México tiene papel limitado en derecho civil, pero **relevante en materia mercantil** (los usos y prácticas del comercio).
- **Jurisprudencia:** criterios de los tribunales. En México, la jurisprudencia de la Suprema Corte y de los Tribunales Colegiados es **obligatoria** bajo ciertas reglas (Ley de Amparo): no solo interpreta, en la práctica crea derecho.
- **Doctrina:** opinión de los estudiosos; no es fuente formal obligatoria pero tiene autoridad persuasiva.
- **Principios generales del derecho:** criterios fundamentales (buena fe, nadie puede beneficiarse de su propio dolo, *pacta sunt servanda*) que sirven para integrar lagunas (art. 14 ☞ constitucional, último párrafo; art. 19 CCF ☞).
- **Fuentes reales:** los factores políticos, económicos y sociales que dan contenido a la norma.

- **Fuentes históricas:** los documentos del pasado (las XII Tablas, el Código Napoleón).

5.4 VALIDEZ, VIGENCIA, EFICACIA Y JUSTICIA

Cuatro planos que **no deben confundirse** (distinción clásica, sistematizada por Bobbio):

- **Validez:** ¿la norma fue creada conforme a las reglas del sistema y por el órgano competente? Es un juicio *interno* al ordenamiento.
- **Vigencia (validez formal/temporal):** ¿está en vigor? Desde su publicación y *vacatio legis* hasta su derogación o abrogación.
- **Eficacia:** ¿se cumple de hecho en la sociedad?
- **Justicia:** ¿es la norma conforme a valores (justicia, equidad)? Es un juicio *externo*, axiológico.

Una norma puede ser válida pero ineficaz (no se cumple), o vigente pero injusta. Distinguir estos planos es la prueba de fuego del jurista formado.

5.5 EL ORDENAMIENTO COMO SISTEMA: JERARQUÍA Y UNIDAD

Las normas no flotan: forman un **sistema jerárquico**. Kelsen lo expresó con la imagen de la **pirámide normativa**: cada norma obtiene su validez de otra superior, hasta llegar a la Constitución, y por encima de ella a una hipotética **norma fundamental** (*Grundnorm*). En México la cúspide es la **Constitución** (art. 133 ☞), seguida —tras la reforma de derechos humanos de 2011 y el caso *Varios 912/2010 / Radilla*— de los tratados internacionales en materia de derechos humanos (que integran el "bloque de constitucionalidad" / parámetro de regularidad constitucional), las leyes generales y federales, y así sucesivamente.

5.6 INTERPRETACIÓN, ANTINOMIAS Y LAGUNAS

- **Interpretación:** métodos clásicos (Savigny): **gramatical** (la letra), **sistemático** (la norma en su contexto), **histórico** (su génesis) y **teleológico** (su finalidad). A ellos se añaden la interpretación conforme a la Constitución y el principio *pro persona*.

- **Antinomias:** se resuelven con tres criterios: **jerárquico** (la norma superior prevalece —*lex superior derogat inferiori*—), **cronológico** (la posterior deroga a la anterior —*lex posterior*—) y de **especialidad** (la especial prevalece sobre la general —*lex specialis*—).
- **Lagunas:** el juez no puede dejar de resolver alegando silencio de la ley (art. 18 CCF ◌). Debe **integrar:** por **analogía** (*ubi eadem ratio, idem ius*) y, en su defecto, por los **principios generales del derecho**.

5.7 LAS GRANDES CONCEPCIONES DEL DERECHO

- **Iusnaturalismo:** existe un derecho natural, anterior y superior al positivo; una ley injusta no es verdadero derecho (*lex iniusta non est lex*).
- **Positivismo jurídico:** derecho es el puesto por la autoridad competente; su validez no depende de su justicia (Kelsen, Hart). Hart matiza con la "regla de reconocimiento" y el contenido mínimo de derecho natural.
- **Realismo jurídico:** el derecho es lo que los jueces efectivamente deciden (Holmes: "las profecías de lo que harán los tribunales").
- **Post-positivismo / principialismo:** Dworkin sostiene que el derecho incluye no solo reglas sino **principios** y valores; Alexy desarrolla la ponderación. Esta visión domina hoy el constitucionalismo y la práctica de derechos humanos en México.

6. Comparación doctrinal

Kelsen vs. Hart. Ambos positivistas, pero distintos. Kelsen construye una *Teoría Pura*: depura el derecho de moral, política y sociología, lo concibe como sistema escalonado de normas validadas por una *Grundnorm* hipotética. Hart, más sociológico, sustituye la *Grundnorm* por una **regla de reconocimiento** que existe como práctica social aceptada por los funcionarios; distingue reglas primarias (de conducta) y secundarias (de reconocimiento, cambio y adjudicación). Hart es más realista

sobre la **textura abierta** del lenguaje jurídico: las normas tienen un núcleo de certeza y una penumbra de duda.

Hart vs. Dworkin. El debate central de la teoría del derecho del siglo XX. Hart: positivista, el derecho son reglas identificadas por la regla de reconocimiento; en los casos difíciles el juez tiene **discrecionalidad**. Dworkin replica: el derecho incluye **principios** (no solo reglas) que tienen "peso" y se ponderan; en los casos difíciles existe una **respuesta correcta** y el juez no crea derecho, lo descubre interpretando la práctica en su "mejor luz" (la metáfora del juez Hércules). Este debate es vital para el abogado: define si interpretar es aplicar reglas o ponderar principios.

Iusnaturalismo vs. positivismo. El iusnaturalismo (de Tomás de Aquino a Finnis) afirma una conexión necesaria entre derecho y moral; el positivismo (Kelsen, Hart, Bobbio) la niega como condición de validez. La experiencia del siglo XX (los crímenes "legales" del nazismo) reavivó el debate: la **fórmula de Radbruch** sostiene que la injusticia extrema deja de ser derecho. El constitucionalismo contemporáneo, al incorporar valores y derechos humanos al texto supremo, "positiviza" buena parte del antiguo derecho natural.

Escuela de la Exégesis vs. jurisprudencia de intereses / libre investigación. La Exégesis (Francia, s. XIX) reducía el derecho a la ley y al juez a su "boca". Jhering, Géný (libre investigación científica) y la jurisprudencia de intereses (Heck) reaccionaron: interpretar es atender a los fines y a los intereses en conflicto, no solo a la letra.

EL EJE DE LA FILOSOFÍA JURÍDICA DEL SIGLO XX: EL DEBATE HART-DWORKIN

Es la discusión más profunda de la materia y conviene poder situarla, porque de ella depende cómo resuelves un caso difícil.

Kelsen separa derecho y moral: la validez de una norma proviene de otra superior, hasta la norma fundante (*Grundnorm*). **Hart** matiza: el derecho es una unión de reglas primarias (de conducta) y secundarias (de reconocimiento, cambio y adjudicación), y lo que identifica al derecho es una **regla de**

reconocimiento aceptada socialmente. Y añade lo decisivo: en los **casos difíciles**, donde las reglas no dan respuesta, el juez tiene **discreción** —crea derecho—.

Dworkin lo refuta y ahí está el corazón del debate: no existe esa discreción fuerte, porque además de reglas el sistema contiene **principios**, y un juez ideal —al que llama *Hércules*— podría derivar de ellos la **única respuesta correcta**. **Alexy** desarrolla esa línea: los principios son *mandatos de optimización* que no se aplican sino que se **ponderan**.

Y en el extremo, **Radbruch**, escribiendo después del nazismo: la ley **extremadamente injusta no es derecho**. Es la fórmula que permitió juzgar en Núremberg conductas que habían sido legales conforme al ordenamiento vigente.

Por qué esto no es un lujo académico para un abogado corporativo. Cada vez que argumentas con principios en lugar de con reglas —buena fe, abuso del derecho, interés social, razón de negocios— estás operando dentro de este debate. Y cada vez que un tribunal pondera dos derechos en conflicto, está haciendo lo que Alexy describió. Saber nombrarlo te permite argumentar con precisión en lugar de por intuición.

La tercera vía que conviene conocer: el realismo. Holmes lo formuló sin adornos —*el derecho es lo que los tribunales harán de hecho*— y su figura del *hombre malo* (al que solo le interesan las consecuencias de su conducta) es el antecedente directo del análisis económico: el derecho como **sistema de precios de la conducta**. Es una visión incompleta y es extraordinariamente útil cuando tu trabajo consiste en predecir riesgo para un cliente.

7. Autores más importantes

- **Hans Kelsen** (*Teoría Pura del Derecho, Teoría General del Derecho y del Estado*): la pirámide normativa, la *Grundnorm*, la distinción ser/deber ser.
- **H. L. A. Hart** (*El Concepto de Derecho*): regla de reconocimiento, reglas primarias y secundarias, textura abierta.

- **Ronald Dworkin** (*Los Derechos en Serio, El Imperio de la Justicia*): principios, respuesta correcta, derecho como integridad.
 - **Norberto Bobbio** (*Teoría General del Derecho*): validez/eficacia/justicia, teoría del ordenamiento, antinomias.
 - **Robert Alexy** (*Teoría de los Derechos Fundamentales*): principios como mandatos de optimización, ponderación, proporcionalidad.
 - **Eduardo García Máynez** (*Introducción al Estudio del Derecho*): **el texto clásico mexicano**; bilateralidad como nota esencial, teoría de los tres círculos (validez formal, intrínseca y positividad).
 - **Miguel Villoro Toranzo, Leonel Pereznieto, Luis Recaséns Siches** (*Tratado General de Filosofía del Derecho*), **Rolando Tamayo y Salmorán, Ulises Schmill**: doctrina mexicana de referencia.
 - **Carlos Santiago Nino** (*Introducción al Análisis del Derecho*): claridad analítica insuperable, muy usado en Latinoamérica.
 - Clásicos: **Aristóteles, Tomás de Aquino, Savigny, Jhering, Austin**.
-

8. Derecho comparado

- **Tradición romano-germánica (civil law)**: prima la **ley** escrita y la sistematización dogmática; la jurisprudencia interpreta. México, España, Francia, Alemania, Italia, Latinoamérica.
- **Common law**: prima el **precedente judicial** (*stare decisis*); el derecho se construye caso a caso y la ley (*statute*) se interpreta restrictivamente frente al *common law*. Inglaterra, EE. UU.
- **Sistemas religiosos y mixtos**: derecho islámico, sistemas que combinan fuentes (Escocia, Sudáfrica).
- **Convergencia contemporánea**: el constitucionalismo de derechos, el control de convencionalidad y el soft law inter-

nacional acercan ambas familias. Hoy un juez mexicano pondera principios (técnica más cercana al common law constitucional) y un juez estadounidense aplica códigos cada vez más densos.

Para el abogado de M&A esto es crucial: negociar la **ley aplicable** y la **jurisdicción** de un contrato implica entender cómo cada sistema interpreta e integra. Un contrato regido por *New York law* se lee distinto de uno regido por derecho mexicano.

Y una consecuencia mexicana concreta del debate anterior. Tras la reforma de 2011, México incorporó el llamado **bloque** o parámetro de regularidad constitucional: los derechos humanos de fuente internacional se integran al parámetro de control. En términos de la teoría que acabas de ver, **la pirámide de Kelsen dejó de ser una pirámide simple**: hay una capa de normas que no se ordenan solo por jerarquía formal sino por el principio de la protección más amplia.

Para un abogado eso tiene un efecto práctico inmediato: los conflictos normativos ya no siempre se resuelven preguntando *qué norma es superior*, sino también *qué interpretación protege más*. Es la ponderación de Alexy convertida en técnica de litigio, y es la razón por la que hoy un caso mercantil puede argumentarse con criterios de la Corte Interamericana. Ver Derecho Constitucional y Amparo.

9. Relación con México

- **Pirámide normativa mexicana:** Constitución (art. 133 ☞) → tratados, con rango especial los de **derechos humanos** (art. 1º ☞, reforma de 2011; *parámetro de regularidad constitucional*) → leyes generales → leyes federales y locales → reglamentos → normas individualizadas (sentencias, contratos, actos administrativos).
- **Interpretación constitucional:** los arts. 1º y 14 ☞ imponen la interpretación **conforme** y el principio **pro persona**; el art. 14 ☞ prohíbe la analogía en materia penal pero la admite (vía principios generales) en la civil.

- **Fuentes en el Código Civil Federal:** art. 18 ☞ (el juez no puede dejar de resolver por silencio u oscuridad de la ley), art. 19 ☞ (las controversias se deciden conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ley, por los **principios generales del derecho**), art. 20 ☞ (conflicto de derechos), art. 21 ☞ (ignorancia de la ley no excusa).
 - **Jurisprudencia:** la Ley de Amparo regula su formación (por reiteración, por contradicción de criterios y por precedentes de la SCJN tras la reforma de 2021, que dio fuerza de **precedente obligatorio** a las razones de las sentencias del Pleno y Salas aprobadas por mayoría calificada). Esto acerca a México a una lógica de precedente.
 - **Costumbre y usos mercantiles:** reconocidos como fuente supletoria en materia mercantil (Código de Comercio y leyes especiales), a diferencia del derecho civil donde la costumbre solo rige cuando la ley remite a ella.
-

10. Relación con otras materias

- **Derecho Romano (Libro 1):** aporta las categorías; la IED las teoriza y sistematiza.
 - **Teoría del Estado (Libro 3):** el Estado es el productor y garante del derecho; las fuentes formales emanan de sus órganos.
 - **Lógica y Argumentación Jurídica (Libros 11–12):** la interpretación, las antinomias y la integración se ejecutan con herramientas lógicas y argumentativas.
 - **Metodología Jurídica (Libro 13):** aplica en concreto las técnicas de investigación e interpretación que la IED expone.
 - **Acto Jurídico, Obligaciones, Contratos (Libros 4, 7, 8):** usan los conceptos de norma, validez, eficacia y deber jurídico.
 - **Todo el derecho mercantil y corporativo:** la jerarquía de fuentes (ley imperativa, estatutos sociales, contrato, usos) y la interpretación de cláusulas son IED aplicada.
-

11. Aplicación profesional

1. **Jerarquizar fuentes ante un problema:** ¿qué manda primero, la ley imperativa, el estatuto social, el contrato entre partes o el uso mercantil? Resolver esto bien evita nulidades y litigios.
 2. **Interpretar contratos y estatutos:** aplicar los métodos (literal, sistemático, teleológico) y las reglas de interpretación contractual (arts. 1851 º y ss. CCF: la intención de las partes sobre las palabras).
 3. **Integrar lagunas contractuales:** cuando el contrato calla, acudir a la ley supletoria, los usos y la buena fe integradora (art. 1796 CCF º).
 4. **Resolver antinomias:** entre cláusulas contradictorias de un mismo contrato o entre contratos vinculados (jerárquico, cronológico, especialidad).
 5. **Argumentar la validez/invalidéz** de un acto: distinguir si un vicio afecta la validez (nulidad) o solo la eficacia.
-

12. Errores comunes

- **Confundir ley con derecho.** La ley es una fuente; el derecho es el sistema completo (incluye principios, jurisprudencia, usos).
 - **Confundir validez con justicia.** Una norma puede ser válida y aun así injusta; y al revés, una pretensión justa puede carecer de fundamento normativo.
 - **Confundir vigencia con eficacia.** Que una norma esté en vigor no significa que se cumpla.
 - **Creer que interpretar es solo leer la letra.** El método literal es el punto de partida, no el de llegada; ignorar el fin y el sistema produce interpretaciones absurdas.
 - **Aplicar analogía en materias prohibidas** (penal, normas restrictivas de derechos).
 - **Ignorar la jerarquía de fuentes** al redactar un contrato: pactar contra una norma **imperativa** (de orden público) produce nulidad, por más que las partes lo hayan querido.
-

13. Cómo lo preguntaría un profesor

- *"¿Qué distingue a la norma jurídica de la moral? Desarrolle la bilateralidad."*
 - *"Explique la diferencia entre validez, vigencia, eficacia y justicia con un ejemplo de cada una."*
 - *"¿Qué son las fuentes formales del derecho y cuál predomina en el sistema mexicano?"*
 - *"Resuelva esta antinomia: una ley general posterior contradice una ley especial anterior. ¿Qué criterio prevalece y por qué?"* (Trampa: choque entre cronológico y especialidad; la doctrina suele preferir la especialidad, salvo voluntad derogatoria expresa.)
 - *"Exponga el debate Hart–Dworkin sobre reglas y principios."*
 - *"¿Cómo integra el juez mexicano una laguna? Fundamente en el Código Civil y la Constitución."*
-

14. Cómo aparece en un juicio

- **La fundamentación y motivación** (art. 16 ♂ constitucional) obliga al juez a citar la norma (fundamentación) y a explicar por qué aplica al caso (motivación): IED pura.
- **El conflicto de leyes en el tiempo** (irretroactividad, art. 14 ♂ constitucional) y en el espacio (derecho internacional privado) se resuelve con la teoría de la vigencia.
- **La interpretación de la norma controvertida:** las partes litigan, muchas veces, no sobre los hechos sino sobre *qué significa* el texto aplicable; cada una propone un método (literal vs. teleológico).
- **La integración de lagunas:** el juez colma vacíos por analogía o principios generales; el abogado hábil propone la analogía que le favorece.
- **El control de constitucionalidad y convencionalidad:** el juez puede inaplicar una norma contraria a la Constitución o a tratados de derechos humanos (control difuso, post-Radi-lla).

15. Cómo aparece en un contrato

- **Interpretación contractual:** los arts. 1851 y 1859 CCF son IED aplicada al contrato: si los términos son claros, se está a su letra; si hay duda, prevalece la **intención común** de las partes; las cláusulas se interpretan unas por otras (interpretación sistemática); el uso y costumbre del lugar integran.
- **Cláusulas de integración (*entire agreement*):** declaran que el contrato es la única fuente, excluyendo negociaciones previas; deciden qué cuenta como "fuente" entre las partes.
- **Cláusula de ley aplicable y jerarquía documental:** los contratos complejos establecen un **orden de prelación** entre el contrato marco, los anexos y las órdenes de trabajo: resolución contractual de antinomias.
- **Normas imperativas vs. dispositivas:** el redactor debe saber qué puede pactarse libremente (normas dispositivas) y qué no (imperativas/orden público), so pena de nulidad.

16. Cómo aparece en una empresa

- **Jerarquía normativa interna:** Constitución y leyes → estatutos sociales → reglamentos internos y políticas → acuerdos de asamblea y consejo → contratos. La empresa es un microordenamiento jerarquizado.
- **Cumplimiento normativo (*compliance*):** identificar qué normas (imperativas, sectoriales, internacionales) obligan a la empresa y cómo se interpretan es la esencia del compliance (Nivel IV).
- **Interpretación de estatutos:** los conflictos societarios suelen ser conflictos de interpretación de cláusulas estatutarias y de jerarquía entre estatutos, convenios de accionistas y ley.

17. Cómo aparece en una operación de M&A

- **Elección de ley aplicable y foro:** decidir si el SPA se rige por derecho mexicano, neoyorkino o inglés determina cómo se interpretará e integrará. La IED comparada es la base de esa decisión estratégica.

- **Jerarquía de la documentación transaccional:** Term Sheet (no vinculante salvo cláusulas específicas) → SPA y sus anexos → Disclosure Schedules → contratos accesorios. Saber qué prevalece ante contradicción es vital (la "order of precedence clause").
- **Interpretación de *representations* y *covenants*:** los litigios post-closing son, casi siempre, disputas de interpretación (¿qué significaba "pasivo material"? ¿qué cubría la *knowledge qualifier*?). Quien domina los métodos interpretativos gana esos casos.
- **Normas imperativas que no pueden contratarse:** competencia económica (autorización COFECE), inversión extranjera, normas societarias de orden público (derechos de minorías). La autonomía de la voluntad tiene límites: IED en estado puro.

18. Cómo aparece en la práctica internacional

- **Conflicto de sistemas:** en un *deal* cross-border conviven la lógica del civil law y la del common law. El abogado traduce entre "interpretar conforme a la intención" (civil) y la **regla de la prueba extrínseca** (*parol evidence rule*) y la interpretación literal estricta del common law.
- **Soft law y lex mercatoria:** Principios UNIDROIT, Incoterms, reglas de la CCI: fuentes no estatales que el contrato puede incorporar. Reabren, en clave global, el viejo debate sobre qué es "fuente del derecho".
- **Arbitraje:** los árbitros deciden qué fuentes aplican (derecho elegido, usos del comercio, principios generales); la teoría de las fuentes se vuelve operativa y negociable.

19. Casos

Caso 1. Antinomia entre ley general y ley especial. Una ley general de sociedades posterior parece contradecir una disposición de una ley especial (p. ej. de instituciones de crédito) anterior. *Solución:* prevalece, en principio, la **especial** (*lex specialis derogat generali*), salvo que la general manifieste voluntad

de derogar expresamente. Se combina con el criterio cronológico y con la interpretación sistemática.

Caso 2. Laguna contractual. Un contrato de suministro no previó qué ocurre si sube drásticamente el precio de la materia prima. *Solución:* se integra con la ley supletoria (Código de Comercio/CCF), los usos mercantiles y la buena fe; eventualmente se discute la teoría de la imprevisión (*rebus sic stantibus*), incorporada en varios códigos civiles estatales.

Caso 3. Norma vigente pero ineficaz / e inconstitucional. Una norma local se aplica rutinariamente pese a contradecir un derecho humano de fuente convencional. Un juez, vía control difuso de convencionalidad, la **inaplica** al caso concreto. Ilustra la diferencia entre vigencia, eficacia y validez sustantiva.

20. Preguntas abiertas

1. Si la jurisprudencia obligatoria "crea" derecho, ¿sigue siendo cierto que en el civil law el juez solo aplica la ley?
2. ¿La incorporación de principios y derechos humanos a la Constitución disuelve la frontera entre iusnaturalismo y positivismo?
3. ¿Tiene Dworkin razón en que existe "una respuesta correcta", o Hart en que hay discrecionalidad en la penumbra?
4. ¿Es legítimo que un árbitro aplique *lex mercatoria* no estatal para resolver un conflicto entre empresas? ¿Quién la valida?
5. ¿Hasta dónde puede la autonomía de la voluntad desplazar a la ley dispositiva sin tocar el orden público?

21. Preguntas tipo examen (con respuesta modelo)

P1. Distinga validez, vigencia, eficacia y justicia. *R.* Validez = pertenencia al sistema por creación regular; vigencia = obligatoriedad temporal (en vigor); eficacia = cumplimiento real; justicia = conformidad con valores. Son planos independientes: una norma válida y vigente puede ser ineficaz e injusta.

P2. Enuncie y explique los criterios de solución de antinomias. *R.* Jerárquico (*lex superior*), cronológico (*lex posterior*)

y de especialidad (*lex specialis*). Pueden entrar en conflicto entre sí; entonces se pondera, privilegiando usualmente jerarquía > especialidad

| cronología.

P3. ¿Qué son los principios generales del derecho y qué función cumplen en México? R. Criterios fundamentales del ordenamiento (buena fe, *pacta sunt servanda*, prohibición del abuso del derecho); función **integradora** de lagunas (arts. 14 ☞ constitucional y 19 CCF) e **interpretativa**.

P4. Explique la pirámide de Kelsen y su recepción en el art. 133 ☞ constitucional. R. Sistema escalonado donde cada norma deriva su validez de una superior hasta la Constitución y la *Grundnorm*. El art. 133 ☞ ubica a la Constitución como ley suprema, con los tratados; tras 2011, los de derechos humanos integran el parámetro de regularidad constitucional.

22. Casos complejos (nivel "socio")

Caso A. Choque de fuentes en un contrato financiero internacional. Un crédito sindicado se rige por *English law*, las garantías por derecho mexicano y el contrato incorpora usos bancarios (LMA) y prevé arbitraje CCI. Surge una contradicción entre una cláusula del contrato inglés y una norma **imperativa** mexicana sobre prelación de acreedores en concurso. Analice: (i) qué fuente prevalece y por qué la norma imperativa concursal mexicana no puede ser desplazada por la ley elegida; (ii) cómo interpreta el árbitro; (iii) el papel del orden público internacional mexicano como límite al reconocimiento del laudo. Conclusión: la *autonomía conflictual* tiene como muro el orden público del foro donde se ejecutará.

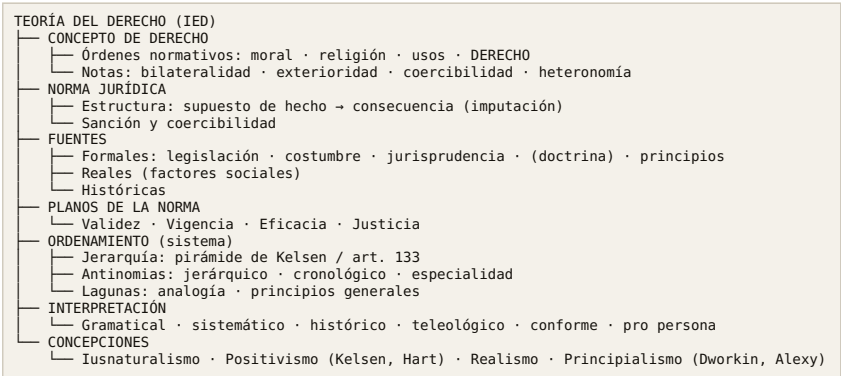
Caso B. Interpretación de una *representation* ambigua. En un SPA, el vendedor declaró que "no existen pasivos materiales no revelados". Aparece una contingencia fiscal cuya "materialidad" se discute. Construya el argumento de cada parte usando los métodos interpretativos (literal, sistemático con las definiciones del contrato, teleológico según el propósito de las *reps*, y la regla *contra proferentem*). Discuta si la *knowledge qualifier* ("a leal saber y entender del vendedor") cambia el

resultado y cómo la jerarquía contrato/Disclosure Schedule resuelve la duda.

23. Flashcards

- **¿Nota esencial de la norma jurídica según García Máynez?** → La **bilateralidad** (imperativo-atributiva).
- **¿Diferencia validez/eficacia?** → Validez = creación regular y pertenencia al sistema; eficacia = cumplimiento real.
- **¿Tres criterios de antinomias?** → Jerárquico, cronológico, especialidad.
- **¿Cómo se integran las lagunas en México?** → Analogía y principios generales del derecho (arts. 14 ⌘ const. y 19 CCF).
- **¿Cuatro métodos clásicos de interpretación (Savigny)?** → Gramatical, sistemático, histórico, teleológico.
- **¿Qué es la Grundnorm?** → Norma fundamental hipotética que da validez al sistema (Kelsen).
- **¿Regla de reconocimiento?** → Práctica social que identifica qué normas son derecho (Hart).
- **¿Reglas vs. principios (Dworkin/Alexy)?** → Reglas: todo o nada; principios: mandatos de optimización que se ponderan.
- **¿Fuente formal dominante en México?** → La legislación.
- **¿Dónde es relevante la costumbre en México?** → En materia mercantil (usos del comercio).
- **¿Qué dice el art. 18 CCF ⌘?** → El juez no puede dejar de resolver por silencio u oscuridad de la ley.
- **¿Iusnaturalismo en una frase?** → *Lex iniusta non est lex*: la ley injusta no es verdadero derecho.

24. Mapas mentales



25. Cuadros comparativos

Validez / Vigencia / Eficacia / Justicia

PLANO	PREGUNTA	TIPO DE JUICIO
Validez	¿Se creó conforme al sistema?	Interno, formal
Vigencia	¿Está en vigor?	Temporal
Eficacia	¿Se cumple de hecho?	Sociológico
Justicia	¿Es conforme a valores?	Axiológico/externo

Civil law vs. Common law

CRITERIO	CIVIL LAW (MÉXICO)	COMMON LAW (EE. UU./IN-GLATERRA)
Fuente principal	Ley codificada	Precedente (<i>stare decisis</i>)
Rol del juez	Aplica e interpreta la ley	Crea derecho vía prece-dente
Interpretación con-tractual	Intención de las partes	Más literal (<i>parol evidence rule</i>)
Razonamiento	Deductivo (de la nor-ma al caso)	Inductivo/analógico (de caso a caso)

Reglas vs. Principios

	REGLAS	PRINCIPIOS
Aplica-ción	Todo o nada	Gradual, se ponderan
Conflicto	Una excluye a la otra	Se sopesan según el caso
Ejemplo	"El plazo es de 30 días"	"Buena fe", "interés superior del me-nor"

26. Mnemotecnias

- **Notas de la norma jurídica: "BECH"** → Bilateralidad, Exterioridad, Coercibilidad, Heteronomía.
- **Criterios de antinomias: "JCE"** → Jerárquico, Cronológico, Especialidad.
- **Métodos de interpretación (Savigny): "GSHT"** → Gramatical, Sistemático, Histórico, Teleológico.
- **Planos de la norma: "VVEJ"** → Validez, Vigencia, Eficacia, Justicia.
- **Integración de lagunas: "Analogía primero, Principios después".**

27. Checklist del jurista (análisis normativo)

- [] ¿Qué **fuentes** rigen el problema (ley, contrato, estatuto, uso, jurisprudencia)?
- [] ¿La norma es **válida y vigente**? ¿Hay problema de retroactividad?
- [] ¿Es **imperativa** (orden público) o **dispositiva** (puede pactarse en contra)?
- [] ¿Dónde se ubica en la **jerarquía**? ¿Choca con una superior (inconstitucionalidad)?
- [] ¿Hay **antinomias**? Resuélvela: jerárquico → especialidad → cronológico.
- [] ¿Hay **laguna**? Intégrala: analogía → principios generales.
- [] ¿Qué **método interpretativo** favorece mi posición y cuál la contraria?
- [] ¿Cabe **interpretación conforme** a la Constitución / *pro persona*?
- [] ¿La solución es coherente con la **buena fe** y los principios del sistema?

28. Resumen ejecutivo

La Introducción al Estudio del Derecho entrega el **marco mental** que organiza todo el oficio jurídico. Enseña que el Derecho no es la suma de los artículos, sino un **sistema normativo**: un conjunto de normas (bilaterales, coercibles, heterónomas)

producidas por **fuentes** jerarquizadas, que debe distinguirse en cuatro planos —**validez, vigencia, eficacia y justicia**— y que se opera mediante **interpretación** (gramatical, sistemática, histórica, teleológica), resolución de **antinomias** (jerárquico, cronológico, especialidad) e **integración** de lagunas (analogía y principios generales).

Las grandes concepciones —iusnaturalismo, positivismo (Kelsen, Hart), realismo y principialismo (Dworkin, Alexy)— ofrecen distintas respuestas a la relación entre derecho, poder y justicia; el constitucionalismo mexicano contemporáneo, tras la reforma de derechos humanos de 2011, integra principios y valores al vértice del sistema. Para el abogado de negocios, esta materia es herramienta diaria: jerarquizar fuentes, interpretar contratos y estatutos, integrar lagunas, elegir ley aplicable y respetar las normas imperativas que limitan la autonomía de la voluntad. Aquí se aprende a **pensar el sistema**, no solo a leer sus piezas.

29. Bibliografía

Doctrina mexicana (prioritaria):

- García Máynez, Eduardo, *Introducción al Estudio del Derecho*, Porrúa. (El clásico.)
- Villoro Toranzo, Miguel, *Introducción al Estudio del Derecho*, Porrúa.
- Pereznieto Castro, Leonel, *Introducción al Estudio del Derecho*, Oxford.
- Recaséns Siches, Luis, *Tratado General de Filosofía del Derecho*, Porrúa.
- Tamayo y Salmorán, Rolando, *Elementos para una Teoría General del Derecho*.

Teoría general y filosofía del derecho:

- Kelsen, Hans, *Teoría Pura del Derecho*.
- Hart, H. L. A., *El Concepto de Derecho*.
- Dworkin, Ronald, *Los Derechos en Serio; El Imperio de la Justicia*.
- Bobbio, Norberto, *Teoría General del Derecho*.
- Alexy, Robert, *Teoría de los Derechos Fundamentales*.

- Nino, Carlos Santiago, *Introducción al Análisis del Derecho*.

Legislación clave:

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (arts. 1º, 14, 16, 133 ☺).
- Código Civil Federal (arts. 18 ☺–21; 1851–1859).
- Ley de Amparo (formación de jurisprudencia y precedente).

30. Ruta para continuar

Ya sabes *qué es* el derecho y *cómo* opera como sistema. Falta entender *quién lo produce y lo garantiza*: el Estado.

- **Siguiente libro:** *Teoría del Estado* (Nivel I, Libro 3): soberanía, poder, formas de Estado y de gobierno, división de poderes, el Estado como fuente y garante del orden jurídico.
- **Conexión inmediata:** la jerarquía de fuentes y la pirámide normativa que viste aquí se apoyan en la organización del poder estatal que estudiarás allá.
- **Conexión de largo alcance:** la teoría de las fuentes y de la interpretación será tu herramienta constante al leer la LGSM, la LMV y, sobre todo, al interpretar contratos de M&A. Vuelve a las secciones 15 y 17 cuando llegues al Nivel IV.

"El derecho no se agota en la ley." Llévate esa frase: es la diferencia entre el técnico que busca el artículo y el jurista que comprende el sistema y, por eso, puede moverse con criterio donde el artículo calla.

♦ Secciones transversales V3 (enriquecimiento)

Añadidas para elevar este tratado al **estándar V3**: las cuatro secciones transversales que conectan la materia con la práctica corporativa (Manifiesto Editorial). *Contenido conceptual; verifica toda cita.*

♦ ¿POR QUÉ ESTO IMPORTA PARA UN ABOGADO CORPORATIVO?

Porque aquí aprendes **cómo funciona el derecho como sistema**: qué es una norma, cuáles son las fuentes, cómo se jerarquizan (pirámide de Kelsen), cómo se **interpreta** y cómo

se **integran las lagunas**. Todo eso lo aplicas cada día en el corporativo: cuando lees un contrato o una ley y decides **qué significa** (interpretación), cuando ubicas si una regla la fija la ley o un reglamento (jerarquía y reserva de ley — clave en fiscal y regulatorio), y cuando argumentas ante una **laguna** (no hay norma expresa para tu operación novedosa). El corporativo de élite es, ante todo, un **intérprete y arquitecto de normas**.

♦ CÓMO PIENSA UN SOCIO DE UN DESPACHO INTERNACIONAL

Un socio ve el ordenamiento como un **mapa jerárquico** que domina de memoria: sabe instantáneamente si un argumento vive en la Constitución, en la ley, en un reglamento o en un criterio judicial, y cuál vence a cuál. Ante un problema sin norma clara, **no se paraliza**: recurre a los principios, la analogía y la interpretación sistemática —las herramientas de este libro—. Y sabe que **quien controla la interpretación, controla el resultado**: gran parte del litigio y de la negociación es una batalla por **qué significa** una cláusula o una norma.

♦ ERRORES QUE CUESTAN MILLONES

- **Fundar una obligación en una norma de rango inferior** que contradice a una superior (un reglamento que excede la ley): el argumento se cae y con él la operación.
- **Interpretar literalmente** una cláusula ignorando su finalidad y el sistema, generando un resultado absurdo que un tribunal luego corrige en tu contra.
- **No detectar una laguna** y asumir que "no hay regla" equivale a "está permitido/prohibido", sin integrar correctamente por analogía o principios.

♦ NIVEL DE IMPORTANCIA PROFESIONAL

Litigio	★★★★
Corporate	★★★★☆
M&A	★★★★☆
Mercado de Valores	★★★☆☆
Venture Capital	★★★☆☆
Private Equity	★★★☆☆
Gobierno Corporativo	★★★☆☆
Compliance	★★★★☆
Derecho Bancario	★★★☆☆
Empresa Familiar	★★★☆☆

La teoría de las fuentes y la interpretación es la caja de herramientas mental de todo abogado: se usa en cada lectura de ley y de contrato.

Voz consolidada (Edición Final).* Este capítulo no lleva apéndices al cierre: la doctrina, el análisis económico, el derecho comparado, la jurisprudencia y la mirada del socio internacional viven dentro del razonamiento, en las secciones donde hacen falta. Ver el vacío C-1* y el método en la Auditoría de la Edición Final.

PARTE I

[Nivel I · Libro 3] Tratado de Teoría del Estado

☞ **Apóstrofe de vigencia — léela cada vez.** El Derecho cambia sin avisar: un artículo puede mudar de número, de redacción o quedar **derogado** de un día para otro. El símbolo ☞ que aparece tras cada artículo citado en este libro significa una sola cosa: «¿sigue vigente —y con este mismo número— hoy? No lo cites de memoria ni desde este libro: reitéralo en su código vigente» (textos oficiales en ../../fuentes-legales/). Caso real: el **art. 390 del CPF** que este proyecto cotejó aparece hoy como «**Derogado**». Recuerda: un ✓ dice que el dato fue verificado *palabra por palabra a la fecha de su fuente*; la ☞ te avisa que esa fecha ya quedó atrás y que la última palabra la tiene el código, no el libro.

El Derecho Romano nos dio las piezas; la Introducción al Estudio del Derecho, el sistema. La Teoría del Estado responde la pregunta que las sostiene a ambas: **¿quién crea, impone y garantiza el derecho, y con qué legitimidad?** Sin Estado no hay coercibilidad; sin coercibilidad, no hay derecho exigible. Aquí se estudia el poder.

Etiquetas: fundamentos · teoría política y constitucional · poder · soberanía · legitimidad **Prerrequisitos:** Derecho Romano, Introducción al Estudio del Derecho. **Nivel de tratamiento:** TRATADO (materia central: explica el origen del poder normativo).

Cómo está escrito este libro. No es un repaso. Cada concepto se define con rigor, se explica *por qué* importa, se ilustra con un ejemplo concreto y se cierra con un ejercicio de práctica. Busca que termines *entendiendo*, no *reconociendo*.

Índice de las 30 secciones

1. ¿Por qué existe? · 2. Historia · 3. Problema que resolvió · 4. Conceptos ·
2. Explicación completa · 6. Comparación doctrinal · 7. Autores · 8. Derecho comparado ·
3. Relación con México · 10. Relación con otras materias · 11. Aplicación profesional ·

4. Errores comunes · 13. Cómo lo preguntaría un profesor · 14. En un juicio ·
 5. En un contrato · 16. En una empresa · 17. En M&A · 18. Práctica internacional ·
 6. Casos · 20. Preguntas abiertas · 21. Preguntas tipo examen · 22. Casos complejos ·
 7. Flashcards · 24. Mapas mentales · 25. Cuadros comparativos · 26. Mnemotecnias ·
 8. Checklist · 28. Resumen ejecutivo · 29. Bibliografía · 30. Ruta.
-

1. ¿Por qué esta materia existe?

Hagamos primero el razonamiento, no la definición. Pregúntate: cuando en el libro anterior dijimos que la norma jurídica es **coercible** —que puede imponerse por la fuerza legítima—, ¿de quién es esa fuerza? ¿Quién la organiza, la limita y la legitima? La respuesta es el **Estado**. La Teoría del Estado existe para explicar la entidad que está *detrás* de todo el derecho: la que monopoliza la fuerza legítima, dicta las normas generales, juzga los conflictos y ejecuta las decisiones.

Tres motivos la hacen indispensable para el futuro abogado corporativo:

Primero: el Estado es la fuente última de las fuentes. En el libro 2 viste la pirámide normativa con la Constitución en la cúspide. Pero ¿de dónde sale la Constitución? Del **poder constituyente**, una categoría de teoría del Estado. Quien no entiende soberanía, poder constituyente y división de poderes, no entiende por qué la Constitución vale más que una ley, ni por qué la COFECE puede bloquear una fusión, ni por qué una autoridad puede expropiar o regular una industria.

Segundo: el derecho corporativo opera dentro de un marco de poder estatal. Cada operación de M&A se somete a autoridades del Estado: la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) o el IFT autorizan concentraciones; la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) regula emisoras; el SAT cobra; los jueces resuelven. Entender la **organización, las competencias y los límites** del poder público es saber con quién se juega y con qué reglas.

Tercero: legitimidad y límites del poder. El abogado de élite no solo conoce qué puede hacer la autoridad, sino qué **no** puede: los límites constitucionales al poder (derechos, división de poderes, legalidad) son las defensas del particular y de la empresa frente al Estado. Saber dónde termina el poder es saber dónde empieza la libertad contractual y patrimonial.

Tesis del libro: el Estado es la condición de posibilidad del derecho. Es, a la vez, el **mayor garante** de los negocios (hace cumplir los contratos, protege la propiedad) y su **mayor riesgo regulatorio**. El abogado corporativo necesita comprenderlo en ambas caras.

Ejercicio de arranque (resuélvelo antes de seguir): una empresa quiere fusionarse con su principal competidor. ¿Por qué necesita autorización de una autoridad estatal y no le basta el acuerdo libre entre dos privados? *Pista:* piensa en qué interés protege el Estado que está por encima de la voluntad de las partes. (Respuesta desarrollada en la sección 17.)

2. Historia

La idea de "Estado" en sentido moderno es reciente (siglos XVI–XVII), pero la reflexión sobre el poder político es tan antigua como la civilización. Conviene verla como una evolución de formas de organización del poder.

2.1 ANTIGÜEDAD: LA *POLIS* Y LA *RES PUBLICA*

Grecia no conoció el "Estado" sino la **polis** (ciudad-Estado): comunidad política donde el ciudadano participa directamente. Aristóteles, en la *Política*, define al hombre como *zoon politikon* (animal político) y clasifica las formas de gobierno (monarquía, aristocracia, "politeia" y sus degeneraciones: tiranía, oligarquía, democracia demagógica). Roma aportó la **res publica** ("la cosa pública") y la idea de *imperium* (poder de mando) y de *populus* como fuente de autoridad.

2.2 EDAD MEDIA: PODER FRAGMENTADO Y DUALIDAD

El poder se **fragmenta** (feudalismo): no hay un centro único, sino una pirámide de lealtades personales. Y se **dualiza**: el poder temporal (emperador, reyes) frente al espiritual (Papado).

De este conflicto nace, paradójicamente, la idea de **límites al poder** y la distinción entre esferas de autoridad.

2.3 EL NACIMIENTO DEL ESTADO MODERNO (S. XVI–XVII)

Aquí aparece el concepto. **Maquiavelo** (*El Príncipe*, 1513) usa por primera vez *lo stato* para designar la organización política estable y emplea una mirada realista del poder. **Jean Bodin** (1576) formula la **soberanía**: un poder supremo, perpetuo, indivisible y absoluto. **Thomas Hobbes** (*Leviatán*, 1651) funda el Estado en un **contrato social**: los individuos, para escapar de la "guerra de todos contra todos" (*bellum omnium contra omnes*), ceden su fuerza a un soberano que garantiza la paz.

2.4 EL ESTADO LIBERAL Y EL CONSTITUCIONALISMO (S. XVII–XVIII)

John Locke (1689) reformula el contrato: el poder existe para proteger derechos naturales (vida, libertad, propiedad) y es **limitado y revocable**; introduce la separación de poderes embrionaria. **Montesquieu** (*El Espíritu de las Leyes*, 1748) sistematiza la **división de poderes** (legislativo, ejecutivo, judicial) como garantía de la libertad: "el poder detiene al poder". **Rousseau** (*El Contrato Social*, 1762) sitúa la soberanía en el **pueblo** y la **voluntad general**. Estas ideas detonan las revoluciones americana (1776) y francesa (1789) y el **Estado constitucional**.

2.5 SIGLO XIX–XX: DEL ESTADO DE DERECHO AL ESTADO SOCIAL Y CONSTITUCIONAL

- **Estado de Derecho** (*Rechtsstaat*): el poder se somete a la ley; nadie está por encima del derecho.
- **Estado social** (s. XX): el Estado no solo no interfiere, sino que **provee** (derechos sociales, regulación económica). Constitución de Weimar (1919) y **Constitución mexicana de 1917**, pioneras mundiales en derechos sociales.
- **Estado constitucional de derecho** (posguerra): la Constitución, con su catálogo de derechos y su tribunal garante, se vuelve norma jurídica directamente aplicable y límite efectivo del legislador.

3. Problema jurídico que resolvió

La Teoría del Estado ordena un haz de problemas fundamentales:

1. **El problema del orden:** ¿cómo se sale del caos y la violencia privada? Respuesta: un poder que **monopoliza la fuerza legítima** (Weber) y garantiza la paz y la seguridad jurídica —condición de todo negocio.
2. **El problema de la legitimidad:** ¿por qué debo obedecer? ¿Qué hace que el poder sea legítimo y no mera dominación? Respuestas: consenso/contrato social, legalidad, democracia.
3. **El problema de los límites:** ¿cómo evitar que el poder que protege se vuelva opresor? Respuesta: división de poderes, Estado de Derecho, derechos fundamentales, control constitucional.
4. **El problema de la organización:** ¿cómo se estructura el poder (formas de Estado y de gobierno; centralismo vs. federalismo; presidencialismo vs. parlamentarismo)?
5. **El problema de la titularidad:** ¿de quién es la soberanía (del monarca, del pueblo, de la nación)?

Para el abogado de negocios, los problemas 1 y 3 son los más operativos: el Estado que **garantiza** (orden, cumplimiento de contratos) y el Estado **limitado** (que no puede expropiar sin indemnizar ni regular arbitrariamente) son las dos caras del riesgo y la seguridad jurídica.

4. Conceptos

Cada definición incluye un ejemplo para fijarla.

- **Estado:** organización política de una sociedad asentada en un **territorio**, dotada de un **poder soberano** y un **ordenamiento jurídico**, que persigue el bien común. *Ejemplo:* los Estados Unidos Mexicanos.
- **Elementos del Estado:** **población** (el elemento humano), **territorio** (el espacio físico, incluido mar y espacio aéreo), **poder/gobierno** (la organización que manda) y —para muchos autores— el **orden jurídico** y el **reconocimiento internacional**.

- **Soberanía:** poder supremo del Estado, que no reconoce otro superior en su territorio (soberanía interna) ni acepta subordinación a otro Estado (soberanía externa). *Ejemplo:* México decide su política fiscal sin permiso de otro país.
- **Poder constituyente:** poder originario que crea o reforma la Constitución. Se distingue del **poder constituido** (los órganos creados por la Constitución, que actúan dentro de ella). *Ejemplo:* el Congreso Constituyente de 1916–1917.
- **Legitimidad:** justificación del poder (por qué se le debe obedecer). Distinta de la **legalidad** (conformidad con la ley). Un poder puede ser legal pero no legítimo, o viceversa.
- **Legitimación weberiana:** Max Weber distingue tres tipos de dominación legítima: **tradicional** (la costumbre, "siempre ha sido así"), **carismática** (las cualidades excepcionales del líder) y **racional-legal** (la ley impersonal; la del Estado moderno).
- **Formas de Estado:** modos de distribuir el poder en el territorio: **unitario** (centralizado) o **federal/compuesto** (poder repartido entre la federación y los estados). *Ejemplo:* México es federal; Francia, unitaria.
- **Formas de gobierno:** modos de organizar y relacionar los poderes: **presidencial** (separación rígida; el ejecutivo es jefe de Estado y de gobierno), **parlamentario** (el gobierno emana y depende del parlamento) y **semipresidencial**.
- **División de poderes:** separación de funciones en Legislativo (crea normas), Ejecutivo (las aplica/administra) y Judicial (las interpreta y resuelve conflictos), con **frenos y contrapesos** (*checks and balances*).
- **Estado de Derecho:** sometimiento del poder al derecho; principios de **legalidad**, **seguridad jurídica**, **igualdad ante la ley** y **control judicial**.
- **Nación:** comunidad humana unida por vínculos históricos, culturales y de identidad. No es lo mismo que Estado: hay naciones sin Estado y Estados plurinacionales.
- **Gobierno:** el conjunto de órganos que ejercen el poder en un momento dado (es mudable; el Estado, permanente).

- **Bien común:** fin del Estado; el conjunto de condiciones que permiten a las personas desarrollarse.
-

5. Explicación completa

5.1 LA NATURALEZA DEL ESTADO: TRES MIRADAS

¿Qué es el Estado? Hay tres grandes respuestas que debes saber distinguir:

1. **Mirada sociológica (Weber, Heller):** el Estado es una **realidad social**: una estructura de dominación que monopoliza el uso legítimo de la fuerza física en un territorio. Lo que lo define es el **monopolio de la coacción**.
2. **Mirada jurídica (Kelsen):** el Estado **es** el orden jurídico mismo, personificado. No hay "Estado" por un lado y "derecho" por otro: el Estado es la totalidad del sistema normativo centralizado. *"El Estado es un sistema de normas o la expresión de su unidad."*
3. **Mirada política/teleológica (tradición aristotélico-tomista):** el Estado es una comunidad orientada a un **fin** (el bien común); su esencia se entiende por su finalidad, no solo por su estructura.

El jurista maduro no elige una y desecha las otras: las usa según el problema. Para entender la coacción, Weber; para entender la jerarquía normativa, Kelsen; para juzgar la legitimidad de una política pública, la mirada teleológica.

5.2 LOS ELEMENTOS DEL ESTADO, EN CONCRETO

- **Población:** no es una masa amorfa; es el conjunto de personas sujetas al poder estatal. Genera el vínculo de **nacionalidad** (pertenencia jurídica) y **ciudadanía** (derechos políticos). *Por qué le importa al corporativo:* la nacionalidad de socios y sociedades determina el régimen de **inversión extranjera** y restricciones en ciertos sectores.
- **Territorio:** ámbito espacial de validez del orden jurídico (art. 42 ☞ constitucional en México: partes integrantes de la Federación, mar territorial, plataforma continental, espacio aéreo). *Por qué importa:* define dónde rige la ley mexicana, dónde tributa una empresa, dónde se ejecuta una garantía.

- **Poder soberano:** la capacidad de dictar normas y hacerlas cumplir sin superior. Se ejerce mediante el gobierno y se organiza en poderes.

5.3 SOBERANÍA: DEL ABSOLUTISMO A LA SOBERANÍA POPULAR LIMITADA

Bodin la pensó **absoluta**; Hobbes la concentró en el Leviatán. Pero la modernidad democrática la transformó: hoy la soberanía **reside en el pueblo** (art. 39 ☞ constitucional mexicano: "La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste"). Y es **limitada**: por los derechos humanos, por la Constitución y, en el plano externo, por el derecho internacional. La globalización (tratados, arbitraje, organismos supranacionales) ha "erosionado" la soberanía clásica: un punto crucial para el abogado internacional.

5.4 LA DIVISIÓN DE PODERES, EXPLICADA POR SU FUNCIÓN

No memorices "tres poderes"; entiende la **lógica**: el poder absoluto corrompe, así que se **fragmenta** y cada fragmento **vigila** a los otros.

- **Legislativo:** produce normas generales y abstractas (leyes). Representa al pueblo.
- **Ejecutivo:** administra, ejecuta las leyes y conduce el gobierno; incluye la enorme **administración pública** (de la que dependen las autoridades regulatorias).
- **Judicial:** resuelve conflictos aplicando el derecho y, en el Estado constitucional, **controla** la constitucionalidad de los actos de los otros poderes.

Los **frenos y contrapesos**: el ejecutivo puede vetar leyes; el legislativo aprueba el presupuesto y ratifica nombramientos; el judicial puede declarar inconstitucional una ley. *Por qué importa al corporativo:* las **autoridades regulatorias** (COFECE, CNBV, IFT, CRE) son parte del ejecutivo/administración, pero con autonomía; sus decisiones se controlan judicialmente (amparo). Entender esta arquitectura permite **diseñar la estrategia regulatoria y contenciosa** de una operación.

5.5 ESTADO DE DERECHO Y SEGURIDAD JURÍDICA: EL SISTEMA OPERATIVO DE LOS NEGOCIOS

Para que exista inversión y comercio se necesita **previsibilidad**: que las reglas sean conocidas, generales, estables, y que el poder se someta a ellas. Eso es el Estado de Derecho. Sus principios:

- **Legalidad**: la autoridad solo puede hacer lo que la ley le permite (art. 16 ☞ constitucional: todo acto de molestia debe fundarse y motivarse). El particular, en cambio, puede hacer todo lo que la ley no prohíbe (autonomía de la voluntad).
- **Seguridad jurídica**: certeza sobre las reglas y sus consecuencias; irretroactividad (art. 14 ☞).
- **Igualdad ante la ley y acceso a la justicia** (art. 17 ☞).

Conexión directa con M&A: el valor de una empresa y el apetito de un inversionista dependen del **Estado de Derecho** del país: ¿se respetan los contratos?, ¿son predecibles los tribunales?, ¿hay expropiaciones arbitrarias? El *country risk* que se descuenta en una valuación (Nivel V) es, en buena medida, una medición del Estado de Derecho.

5.6 FORMAS DE ESTADO Y DE GOBIERNO: CÓMO LEERLAS

- **Forma de Estado** responde *cómo se reparte el poder en el territorio*: México es una **república representativa, democrática, laica y federal** (art. 40 ☞ constitucional). El federalismo implica que coexisten la Federación, 32 entidades y los municipios, cada uno con competencias: relevante para saber **qué autoridad** regula o grava una operación.
- **Forma de gobierno** responde *cómo se organizan los poderes entre sí*: México es **presidencial**. Esto tiene consecuencias prácticas (estabilidad del ejecutivo, dinámica con el Congreso) que afectan el riesgo político y regulatorio.

Cómo razona un experto (walkthrough): ante una operación en una industria regulada (p. ej., energía), el abogado no piensa "el Estado autoriza"; piensa en capas: *¿es competencia federal o local? (forma de Estado) → ¿qué órgano del ejecutivo regula y con qué autonomía? → ¿qué ley lo faculta y cuáles son sus límites? (legalidad) → ¿qué control judicial cabe si la*

decisión es adversa? (división de poderes). Esa descomposición es teoría del Estado en acción.

6. Comparación doctrinal

Contractualismo: Hobbes vs. Locke vs. Rousseau. Los tres parten del "estado de naturaleza" y de un pacto, pero llegan a Estados distintos:

- **Hobbes:** el estado de naturaleza es guerra; el pacto crea un soberano **absoluto** e irrevocable (seguridad a cambio de libertad). Justifica el poder fuerte.
- **Locke:** el estado de naturaleza tiene derechos pero es inseguro; el pacto crea un poder **limitado y revocable**, para proteger vida, libertad y **propiedad**. Justifica el Estado liberal y el derecho de resistencia. *Es el padre intelectual del constitucionalismo y de la protección de la propiedad privada* —base del orden económico.
- **Rousseau:** el pacto crea la **voluntad general** y la soberanía popular; el individuo obedece a la comunidad de la que forma parte. Justifica la democracia (y, leído en exceso, riesgos de "tiranía de la mayoría").

Kelsen vs. Heller vs. Schmitt (siglo XX).

- **Kelsen:** identifica Estado y derecho; el Estado es el orden jurídico. Visión normativa y pacifista.
- **Hermann Heller:** el Estado es una realidad social y un "centro de acción" con sentido histórico; critica el formalismo kelseniano por vaciar al Estado de su dimensión social.
- **Carl Schmitt:** lo político se define por la distinción **amigo/enemigo**; el soberano es "quien decide sobre el estado de excepción". Visión decisionista y peligrosa, pero imprescindible para entender los límites del Estado de Derecho en crisis.

Estado mínimo vs. Estado social. El **liberalismo clásico** (y autores como Nozick) quiere un Estado mínimo (seguridad, justicia, defensa) que no interfiera en el mercado. El **Estado social** (constitucionalismo del siglo XX, Heller, doctrina de los

derechos sociales) exige un Estado que regule la economía y garantice derechos prestacionales. El debate define cuánta **regulación** soporta la actividad empresarial: el corazón del derecho económico.

LAS DOS DISCUSIONES QUE HAY QUE PODER SITUAR

Hobbes, Locke y Rousseau: el mismo pacto, tres conclusiones distintas. Para **Hobbes**, la alternativa al Estado es la guerra de todos contra todos, y por eso el poder debe ser prácticamente absoluto. Para **Locke**, los derechos —señaladamente la **propiedad**— son **anteriores** al Estado, que existe para protegerlos y por tanto está **limitado** por ellos; es el fundamento intelectual del constitucionalismo y, de paso, del derecho de propiedad con el que trabajas. Para **Rousseau**, la legitimidad viene de la **voluntad general**.

Schmitt frente a Kelsen: ¿qué es la soberanía? Para **Schmitt**, soberano es *quien decide sobre el estado de excepción* —una visión decisionista, donde el poder se revela en la emergencia—. Para **Kelsen**, la soberanía es una construcción **normativa**, sin soberano personal. Ese debate reaparece **cada vez que hay una emergencia** —una pandemia, una crisis de seguridad, una medida extraordinaria— y saber nombrarlo ayuda a distinguir una facultad excepcional legítima de una excepción que devora la regla.

Y **Weber** aporta la definición operativa que más se usa: el Estado como **monopolio de la violencia legítima**, con su tipología de la legitimidad —tradicional, carismática y **legal-racional**—. La última es la del Estado moderno, y es la que un abogado invoca cada vez que exige que la autoridad actúe conforme a un procedimiento.

EL ESTADO VISTO CON OJOS ECONÓMICOS (Y POR QUÉ LE IMPORTA A UN ABOGADO DE NEGOCIOS)

Tres ideas que conectan esta materia con tu práctica:

El Estado provee bienes públicos —seguridad, justicia, moneda— que el mercado no produce en cantidad suficiente porque nadie puede apropiarse de su beneficio.

Y define y protege los derechos de propiedad, sin los cuales no hay intercambio posible. **Douglass North** construyó sobre esto la tesis que más debería interesar a un abogado corporativo: **las instituciones explican por qué unas naciones prosperan y otras no**; y **Acemoglu y Robinson** la popularizaron distinguiendo instituciones **inclusivas** de **extractivas**. Si eso es cierto, entonces la calidad del sistema jurídico no es un asunto de abogados: es una variable económica de primer orden.

Pero el Estado también es un actor con incentivos propios. La escuela de la *elección pública* (**Buchanan**) advierte que puede ser **capturado** por intereses concentrados o actuar de forma expropiatoria. De ahí que el constitucionalismo consista, en buena medida, en poner límites a quien tiene el monopolio de la fuerza.

Lo que esto significa en tu trabajo, dicho sin ingenuidad.

Cuando negocias con un regulador, estructuras una inversión de largo plazo o evalúas riesgo país, estás midiendo **calidad institucional**: independencia judicial, previsibilidad, ausencia de captura. Es la misma variable que explica por qué Delaware ganó la competencia societaria (ver Sociedades): **no gana la jurisdicción más permisiva, gana la más previsible.**

7. Autores más importantes

- **Aristóteles** (*Política*): formas de gobierno; el hombre como animal político.
- **Maquiavelo** (*El Príncipe*): realismo político; el término "Estado".
- **Jean Bodin** (*Los seis libros de la República*): teoría de la soberanía.
- **Thomas Hobbes** (*Leviatán*): contractualismo, soberano absoluto.
- **John Locke** (*Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil*): poder limitado, propiedad, separación de poderes.
- **Montesquieu** (*El Espíritu de las Leyes*): división de poderes.
- **Rousseau** (*El Contrato Social*): soberanía popular, voluntad general.

- **Max Weber** (*Economía y Sociedad, La política como vocación*): monopolio de la fuerza legítima; tipos de dominación legítima.
- **Hans Kelsen** (*Teoría General del Estado*): identidad Estado-derecho.
- **Hermann Heller** (*Teoría del Estado*): dimensión social del Estado.
- **Carl Schmitt** (*Teología Política, El concepto de lo político*): soberanía, excepción, decisionismo.
- **Doctrina mexicana**: Felipe Tena Ramírez (*Derecho Constitucional Mexicano*), Ignacio Burgoa (*Derecho Constitucional Mexicano y Las Garantías Individuales*), Jorge Carpizo (*La Constitución Mexicana de 1917, El presidencialismo mexicano*), Diego Valadés (*El control del poder*).

8. Derecho comparado

- **Estados Unidos**: federalismo robusto, presidencialismo, *checks and balances* fuertes, control de constitucionalidad difuso desde *Marbury v. Madison* (1803). Modelo de inspiración del federalismo mexicano.
- **Reino Unido**: **parlamentarismo**, soberanía del Parlamento, Constitución no escrita (consuetudinaria). Sin una constitución codificada, la "limitación del poder" descansa en convenciones y en el *rule of law*.
- **Francia**: Estado **unitario**, semipresidencial (V República), fuerte tradición de *service public* y derecho administrativo (Consejo de Estado).
- **Alemania**: federalismo cooperativo, parlamentarismo (canciller), Tribunal Constitucional Federal poderosísimo; modelo de **Estado social y democrático de derecho**.
- **Lección para el corporativo**: el tipo de Estado y de gobierno determina **dónde** y **cómo** se regula un sector, qué tan estable es el marco y qué remedios existen contra el poder. Invertir en un Estado unitario centralizado no es igual que en uno federal con 32 legislaciones locales.

9. Relación con México

El orden constitucional mexicano es teoría del Estado positivizada. Artículos clave:

- **Art. 39 C:** la soberanía reside en el pueblo; todo poder dimana de él.
- **Art. 40 C:** México es república representativa, democrática, laica y **federal**.
- **Art. 41 C:** el pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión y de los Estados.
- **Art. 49 C: división de poderes** (Legislativo, Ejecutivo, Judicial); prohibición de reunir dos o más en una persona o corporación.
- **Art. 42 C–48:** territorio nacional.
- **Arts. 14 y 16 C:** legalidad, seguridad jurídica, irretroactividad, fundamentación y motivación: el núcleo del **Estado de Derecho** que protege a empresas y particulares.
- **Art. 133 C:** supremacía constitucional.
- **Órganos constitucionales autónomos:** el diseño mexicano creó autoridades fuera del esquema tradicional de tres poderes —Banco de México, INE, CNDH, INEGI— pensadas para decisiones técnicas e independientes. **Actualización 2024-2025:** la reforma de **simplificación orgánica extinguió varios de estos órganos** (entre ellos la COFECE y el IFT): las funciones de competencia pasaron a la nueva **Comisión Nacional Antimonopolio (CNA)**. **Para el corporativo, la autoridad de competencia (hoy la CNA, sucesora de la COFECE) y la CNBV siguen siendo las más relevantes. Verificar el estado vigente de cada órgano contra el DOF.**

El presidencialismo mexicano: Jorge Carpizo describió cómo, durante el siglo XX, el presidencialismo mexicano concentró un poder superior al que la Constitución preveía (metaconstitucional), por el control del partido hegemónico. Entender esta historia explica buena parte de la cultura institucional y del *riesgo regulatorio* actual.

10. Relación con otras materias

- **IED (Libro 2):** la pirámide normativa se sostiene en el poder constituyente y la soberanía que estudias aquí.
- **Derecho Constitucional (estudio posterior):** la teoría del Estado es su antesala directa; la Constitución organiza el poder descrito aquí.
- **Derecho Administrativo:** las autoridades regulatorias (COFECE, CNBV) son administración pública; su actuación se rige por la legalidad estudiada en este libro.
- **Economía (Libro 10):** la relación Estado-mercado (regulación, bienes públicos, fallas de mercado) conecta directamente con el Estado social vs. mínimo.
- **Derecho Mercantil y Corporate (Niveles III-IV):** todo el marco regulatorio (competencia, valores, inversión extranjera) es ejercicio del poder estatal sobre la empresa.
- **Compliance (Nivel IV):** cumplir la regulación estatal es la esencia del compliance.

11. Aplicación profesional

1. **Mapear autoridades competentes** en cualquier operación: ¿federal o local?, ¿qué órgano regula?, ¿con qué facultades y límites?
2. **Diseñar estrategia regulatoria:** anticipar autorizaciones (COFECE en concentraciones, CNBV en valores, CNIE en inversión extranjera) y plazos.
3. **Evaluar riesgo país y regulatorio** para valuación y para asesorar a inversionistas extranjeros (Estado de Derecho, estabilidad, independencia judicial).
4. **Defender al particular frente al poder:** invocar legalidad, irretroactividad y debido proceso (amparo) contra actos de autoridad que afecten a la empresa.
5. **Estructurar inversiones** considerando soberanía y límites: sectores reservados al Estado o restringidos a extranjeros (energía, telecomunicaciones, etc.).

12. Errores comunes

- **Confundir Estado con gobierno.** El Estado es permanente; el gobierno es transitorio (cambia con las elecciones).
- **Confundir Estado con nación.** Hay Estados plurinacionales y naciones sin Estado.
- **Confundir legalidad con legitimidad.** Un acto puede ser legal y carecer de legitimidad, o ser legítimo y carecer de base legal (problema clásico).
- **Creer que la soberanía es ilimitada hoy.** Está acotada por derechos humanos y derecho internacional.
- **Ignorar el federalismo** al asesorar: asumir que todo es competencia federal lleva a errores graves (impuestos locales, registros públicos estatales, permisos municipales).
- **Subestimar a los órganos autónomos:** tratarlos como simple "gobierno" ignora su independencia técnica y su lógica propia.

13. Cómo lo preguntaría un profesor

- *"Enuncie los elementos del Estado y explique por qué la soberanía es el más problemático hoy."*
- *"Compare las teorías contractualistas de Hobbes, Locke y Rousseau y diga cuál inspira el art. 39 ◊ constitucional."*
- *"Explique la división de poderes según Montesquieu y su recepción en el art. 49 ◊. ¿Dónde encajan los órganos constitucionales autónomos?"*
- *"Distinga forma de Estado y forma de gobierno y clasifique a México conforme al art. 40 ◊."*
- *"¿Qué significa que México sea un Estado de Derecho? Fundamente en los arts. 14 y 16 ◊."*
- *"Exponga los tipos de dominación legítima de Weber con un ejemplo de cada uno."*

El sinodal premia que **conectes** la teoría con artículos concretos y con consecuencias prácticas, no la mera enumeración.

14. Cómo aparece en un juicio

- **El amparo como límite al poder:** el juicio de amparo (arts. 103 y 107 ◊ const.) es la herramienta por la que el particular hace valer el Estado de Derecho contra actos de autoridad. Toda la teoría de los límites del poder se vuelve operativa aquí.
- **Control de constitucionalidad:** acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales (art. 105 ◊) resuelven conflictos *entre poderes y entre niveles de gobierno* (federalismo en acción).
- **Fundamentación y motivación:** litigar la ilegalidad de un acto administrativo (multa de COFECE, negativa de un permiso) es invocar el art. 16 ◊ y el principio de legalidad.
- **Conflictos competenciales:** determinar si una materia es federal o local decide qué tribunal conoce y qué ley aplica.

15. Cómo aparece en un contrato

- **Cláusulas regulatorias y de autorizaciones gubernamentales:** los contratos corporativos condicionan su eficacia a obtener las autorizaciones del Estado (COFECE, CNBV, sectoriales): la *condicio* romana al servicio del derecho público.
- **Cláusulas de cambio en la ley (*change in law*):** asignan entre las partes el riesgo de que el Estado modifique la regulación (frecuentes en contratos de infraestructura, energía, concesiones).
- **Contratos con el Estado:** las concesiones y contratos públicos se rigen por un régimen especial (derecho administrativo) donde el Estado conserva prerrogativas (rescate, modificación unilateral) impensables entre privados.
- **Cláusulas de estabilización:** en contratos de inversión a largo plazo se pacta congelar el marco regulatorio o fiscal aplicable; tocan directamente la soberanía regulatoria del Estado.

16. Cómo aparece en una empresa

- **La empresa opera bajo licencia del Estado:** existe como persona moral porque el orden jurídico estatal la reconoce; opera mediante permisos, concesiones y registros estatales.
- **Sectores regulados y reservados:** la Constitución reserva al Estado ciertas áreas estratégicas y restringe la inversión extranjera en otras (arts. 25, 27, 28 ☞). Definir si una empresa puede operar y con qué estructura societaria depende de esto.
- **Tributación:** la empresa financia al Estado; la planeación fiscal opera dentro de los límites del poder tributario estatal.
- **Relación con reguladores:** la función de *government affairs* y *regulatory* de una gran empresa es, en esencia, gestión de su relación con el poder estatal.

17. Cómo aparece en una operación de M&A

Retomemos el ejercicio de arranque: *¿por qué dos privados no pueden fusionarse libremente?*

Porque por encima de su autonomía está un **interés público** que el Estado tutela: la **competencia económica** (art. 28 ☞ constitucional, que prohíbe monopolios y prácticas monopólicas). La COFECE (o el IFT en telecomunicaciones y radiodifusión) debe **autorizar las concentraciones** que superen ciertos umbrales, para evitar que la fusión cree poder de mercado dañino para los consumidores. Esto es teoría del Estado pura: el límite del poder **privado** por el poder **público** en defensa del bien común.

Otras manifestaciones en M&A:

- **Condiciones suspensivas regulatorias:** el *closing* se condiciona a obtener la autorización de COFECE/IFT, de la CNBV (si hay emisoras), de la CNIE (inversión extranjera) o de reguladores sectoriales (CRE, CNSF, etc.).
- **Foreign investment screening:** muchos Estados revisan inversiones extranjeras en sectores sensibles por seguridad nacional (CFIUS en EE. UU.; en México, sectores reservados y regulados).

- **Riesgo regulatorio y político en la valuación:** la estabilidad del Estado y su intervencionismo afectan precio, *reps* sobre cumplimiento regulatorio, y cláusulas de *change in law* y MAC.
- **Operaciones con o frente al Estado:** privatizaciones, asociaciones público-privadas y compras de empresas con concesiones requieren dominar el régimen de derecho público.

Cómo razona el socio: "Antes de hablar de precio, ¿esta operación es siquiera *permisible*? ¿Qué autorizaciones estatales necesita, en qué plazos, con qué riesgo de negativa o de condiciones (*remedies*)? Eso define el calendario, las condiciones del SPA y hasta la viabilidad del *deal*." La teoría del Estado es la primera capa del análisis.

18. Cómo aparece en la práctica internacional

- **Soberanía y arbitraje de inversión:** los tratados de protección de inversiones (BITs, capítulos de inversión del T-MEC) permiten a un inversionista demandar a un **Estado** ante tribunales arbitrales internacionales (ICSID) por expropiación o trato injusto. La soberanía cede ante compromisos internacionales: tema central del *international arbitration*.
- **Inmunidad de jurisdicción y de ejecución del Estado:** los Estados gozan de inmunidades que complican litigar y ejecutar contra ellos; conocerlas es vital al contratar con entidades estatales.
- **Reconocimiento de Estados y de gobiernos:** afecta la validez de actos y la contratación internacional.
- **Orden público internacional:** límite a la aplicación de ley extranjera y al reconocimiento de laudos (visto en el Libro 2): es la soberanía del foro protegiendo sus valores esenciales.

19. Casos

Caso 1. Concentración bloqueada por la autoridad de competencia. Dos cadenas líderes intentan fusionarse; la autoridad determina que crearía poder de mercado y la **condiciona** a desinversiones (*remedies*) o la **bloquea**. *Lección:* el poder pú-

blico limita la autonomía privada en defensa del bien común; el abogado debe anticipar y negociar *remedies*.

Caso 2. Expropiación e indemnización. El Estado expropia un bien por causa de utilidad pública (art. 27 ◊ const.). El particular no puede impedirlo, pero tiene derecho a **indemnización**; si es arbitraria o sin pago justo, procede el amparo y, si es inversionista extranjero protegido, el arbitraje de inversión. *Lección:* el poder soberano tiene límites jurídicos accionables.

Caso 3. Conflicto competencial federación-estado. Un estado pretende regular una materia reservada a la Federación. Vía controversia constitucional (art. 105 ◊), la SCJN define la competencia. *Lección:* el federalismo distribuye el poder y los conflictos se resuelven jurisdiccionalmente.

20. Preguntas abiertas

1. ¿La proliferación de órganos constitucionales autónomos fortalece o fragmenta al Estado y a la división de poderes?
2. ¿Hasta qué punto el arbitraje de inversión erosiona legítimamente la soberanía regulatoria de los Estados?
3. ¿Es compatible un Estado social fuerte con un clima óptimo para la inversión privada, o hay un *trade-off* inevitable?
4. ¿Quién debe decidir los límites del poder en una emergencia (pandemia, crisis): el ejecutivo (Schmitt) o los jueces y el parlamento?
5. ¿La soberanía popular del art. 39 ◊ es compatible con decisiones técnicas tomadas por órganos no electos (banco central, reguladores)?

21. Preguntas tipo examen (con respuesta modelo)

P1. Defina soberanía y explique sus límites contemporáneos. *R.* Poder supremo del Estado, sin superior interno ni subordinación externa (Bodin). Hoy es limitada: por los derechos humanos, la Constitución y el derecho internacional (tratados, arbitraje de inversión, derecho de gentes). Reside en el pueblo (art. 39 ◊).

P2. Explique la división de poderes y su recepción mexicana. *R.* Separación de funciones (Montesquieu) en Legislati-

vo, Ejecutivo y Judicial, con frenos y contrapesos para evitar el abuso. Art. 49 ◊ constitucional; se complementa con órganos autónomos. Su finalidad es garantizar la libertad limitando el poder.

P3. Distinga legalidad y legitimidad. R. Legalidad = conformidad con la ley (validez formal); legitimidad = justificación del poder (por qué se le debe obedecer: consenso, democracia, eficacia). Pueden no coincidir.

P4. ¿Qué es el Estado de Derecho y por qué importa a la economía? R. Sometimiento del poder al derecho (legalidad, seguridad jurídica, igualdad, control judicial). Importa porque genera **previsibilidad**: sin respeto a contratos y propiedad, ni protección frente a la arbitrariedad, no hay inversión ni desarrollo económico.

22. Casos complejos (nivel "socio")

Caso A. Adquisición en sector regulado con riesgo soberano. Un fondo extranjero quiere adquirir una empresa de infraestructura energética con concesiones del Estado. Analice, en capas: (i) **forma de Estado** —¿competencia federal?, ¿qué regulador (CRE)?—; (ii) **límites a la inversión extranjera** y eventual reserva estatal del sector (arts. 25, 27, 28 ◊); (iii) **autorizaciones** (COFEC + sectoriales) como condiciones del SPA; (iv) riesgo de **cambio regulatorio** y diseño de cláusulas de *change in law* y estabilización; (v) protección vía **tratado de inversión** y arbitraje ICSID si el Estado expropia o altera el marco. Construya el mapa de riesgo soberano y su asignación contractual.

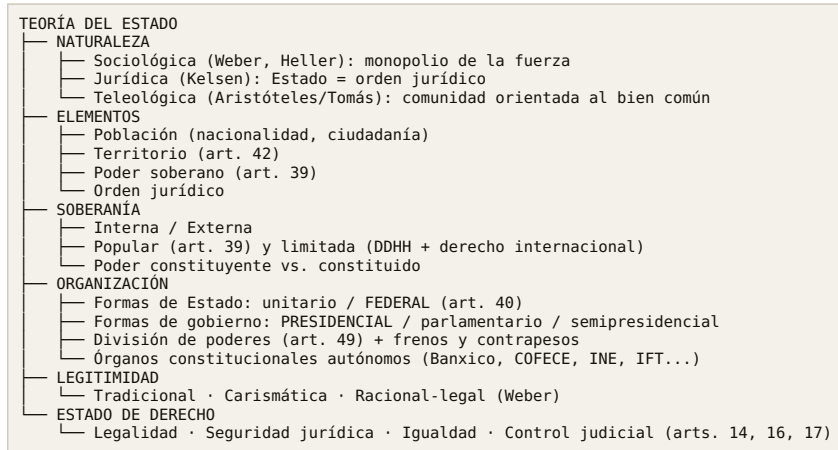
Caso B. Contrato de APP y modificación unilateral del Estado. Una empresa firma una asociación público-privada para construir y operar un hospital. A mitad del contrato, el Estado, invocando interés público, modifica unilateralmente condiciones. Discuta: las **prerrogativas exorbitantes** del Estado en el contrato administrativo (modificación, rescate), su **límite** (el equilibrio económico del contrato y el derecho a indemnización), las vías de defensa (contencioso administrativo, amparo) y cómo se anticipa este riesgo en la negociación y

la valuación. ¿Dónde termina la soberanía y empieza el derecho del contratista?

23. Flashcards

- **¿Cuatro elementos del Estado?** → Población, territorio, poder (gobierno) y orden jurídico.
- **¿Definición de soberanía (Bodin)?** → Poder supremo, perpetuo e indivisible, sin superior interno ni externo.
- **¿Dónde reside la soberanía en México?** → En el pueblo (art. 39 ◊ constitucional).
- **¿Poder constituyente vs. constituido?** → Constituyente crea/reforma la Constitución; constituido actúa dentro de ella.
- **¿Tres tipos de dominación legítima (Weber)?** → Tradicional, carismática, racional-legal.
- **¿Definición de Estado según Weber?** → Monopolio del uso legítimo de la fuerza física en un territorio.
- **¿Estado según Kelsen?** → El orden jurídico mismo, personificado.
- **¿División de poderes y su autor?** → Legislativo, Ejecutivo, Judicial; Montesquieu (art. 49 ◊).
- **¿Forma de Estado de México?** → República representativa, democrática, laica y federal (art. 40 ◊).
- **¿Forma de gobierno de México?** → Presidencial.
- **¿Legalidad vs. legitimidad?** → Conformidad con la ley vs. justificación del poder.
- **¿Contractualismo de Locke en una línea?** → Poder limitado y revocable para proteger vida, libertad y propiedad.
- **¿Qué órgano autoriza concentraciones en México?** → La COFECE (o el IFT en telecom/radiodifusión).
- **¿Artículo del Estado de Derecho económico básico?** → Arts. 14 y 16 ◊ (seguridad jurídica, legalidad).

24. Mapas mentales



Mapa de conexión con la práctica corporativa: Soberanía regulatoria → autorizaciones (COFECE/CNBV/IFT) → condiciones del SPA Estado de Derecho → seguridad jurídica → riesgo país → valuación Límites del poder → amparo → defensa de la empresa frente a la autoridad

25. Cuadros comparativos

Contractualistas

AUTOR	ESTADO DE NATURALEZA	RESULTADO DEL PACTO	LEGADO
Hobbes	Guerra de todos	Soberano absoluto	Estado fuerte/seguridad
Locke	Derechos pero inseguro	Poder limitado y revocable	Constitucionalismo, propiedad
Rousseau	Bondad corrompida	Voluntad general	Democracia, soberanía popular

Forma de Estado vs. forma de gobierno

	PREGUNTA QUE RESPONDE	OPCIONES	MÉXICO
Forma de Estado	¿Cómo se reparte el poder en el territorio?	Unitario / Federal	Federal
Forma de gobierno	¿Cómo se relacionan los poderes?	Presidencial / Parlamentario	Presidencial

Estado mínimo vs. Estado social

CRITERIO	ESTADO MÍNIMO (LIBERAL)	ESTADO SOCIAL
Función	Seguridad, justicia, defensa	+ Regulación y derechos presenciales
Mercado	No interfiere	Regula y corrige
Riesgo para la empresa	Menor regulación	Mayor regulación, más certeza social

26. Mnemotecnias

- **Elementos del Estado: "PoTePOd"** → Población, Territorio, Poder, Orden jurídico.
- **División de poderes: "LEJ"** → Legislativo, Ejecutivo, Judicial.
- **Dominación legítima (Weber): "TCR"** → Tradicional, Carismática, Racional-legal.
- **México (art. 40 ☞):** *"República Representativa, Democrática, Laica y Federal"* → **"RRDLF"**.
- **Contractualistas:** *"Hobbes manda, Locke limita, Rousseau el pueblo"*.

27. Checklist del jurista (análisis de poder estatal)

- [] ¿Qué **autoridad** es competente (federal, estatal, municipal; qué órgano)?
- [] ¿Cuál es la **ley** que la faculta y cuáles son sus **límites** (principio de legalidad)?
- [] ¿La materia está **reservada al Estado** o **restringida** a extranjeros?
- [] ¿Qué **autorizaciones** estatales requiere la operación y en qué plazos?
- [] ¿Qué **control** cabe si la decisión es adversa (amparo, contencioso, arbitraje de inversión)?
- [] ¿Hay **riesgo de cambio regulatorio**? ¿Cómo se asigna en el contrato?
- [] ¿El **Estado de Derecho** del país afecta el riesgo y la valoración?

- [] Si se contrata **con el Estado**, ¿qué prerrogativas exorbitantes e inmunidades aplican?

28. Resumen ejecutivo

La Teoría del Estado explica la entidad que da sustento a todo el derecho: la organización política que, sobre una **población** y un **territorio**, ejerce un **poder soberano** mediante un **orden jurídico** en busca del bien común. El Estado puede mirarse como realidad social (Weber: monopolio de la fuerza legítima), como orden jurídico (Kelsen) o como comunidad orientada a un fin (tradición aristotélica). Su poder se justifica (legitimidad: tradicional, carismática, racional-legal) y, sobre todo, se **limita**: mediante la **división de poderes** (Montesquieu, art. 49 ☺), el **Estado de Derecho** (legalidad y seguridad jurídica, arts. 14 y 16 ☺) y los derechos fundamentales. La soberanía, antes absoluta (Bodin, Hobbes), hoy reside en el pueblo (art. 39 ☺) y está acotada por los derechos humanos y el derecho internacional.

México es una república representativa, democrática, laica y **federal** (art. 40 ☺), de gobierno **presidencial**, con órganos constitucionales autónomos clave para los negocios (COFECE, CNBV/IFT, Banxico). Para el abogado corporativo, el Estado es a la vez el **garante** (hace cumplir contratos, protege la propiedad: condición de toda inversión) y el principal **riesgo regulatorio** (autoriza o bloquea concentraciones, regula sectores, puede expropiar). Dominar esta materia es aprender a leer el poder: con quién se negocia, qué puede y qué no puede la autoridad, y cómo se defiende la empresa frente a ella.

29. Bibliografía

Clásicos del pensamiento político:

- Aristóteles, *Política*.
- Maquiavelo, Nicolás, *El Príncipe*.
- Hobbes, Thomas, *Leviatán*.
- Locke, John, *Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil*.
- Montesquieu, *El Espíritu de las Leyes*.
- Rousseau, Jean-Jacques, *El Contrato Social*.

Teoría del Estado (siglo XX):

- Weber, Max, *Economía y Sociedad; La política como vocación*.
- Kelsen, Hans, *Teoría General del Estado*.
- Heller, Hermann, *Teoría del Estado*.
- Schmitt, Carl, *El concepto de lo político; Teología Política*.
- Jellinek, Georg, *Teoría General del Estado*.

Doctrina mexicana:

- Tena Ramírez, Felipe, *Derecho Constitucional Mexicano*, Porrúa.
- Burgoa Orihuela, Ignacio, *Derecho Constitucional Mexicano*, Porrúa.
- Carpizo, Jorge, *La Constitución Mexicana de 1917; El presidencialismo mexicano*.
- Valadés, Diego, *El control del poder*.

Legislación:

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (arts. 39, 40, 41, 49, 42 ☞ 48, 14, 16, 17, 25, 27, 28, 105, 133).

30. Ruta para continuar

Ya tienes la base: las piezas (Roma), el sistema (IED) y el poder que lo sostiene (Estado). Ahora descenderemos de lo general a lo concreto del derecho privado, empezando por su célula básica.

- **Siguiente libro:** *Teoría General del Acto Jurídico* (Nivel I, Libro 4): qué es el hecho y el acto jurídico, sus elementos (consentimiento, objeto, solemnidad), su validez, vicios y nulidades. Es el átomo del que se componen contratos, sociedades y operaciones.
- **Conexión inmediata:** la legalidad y los límites del poder que viste aquí marcan la frontera de la autonomía de la voluntad que estudiarás en el acto jurídico (normas imperativas vs. dispositivas).
- **Conexión de largo alcance:** vuelve a las secciones 17 y 22 cuando llegues a M&A (Nivel IV): el análisis regulatorio de una operación es teoría del Estado aplicada.

"El poder detiene al poder" (Montesquieu). Internaliza esta idea: todo el derecho público que protege a tu cliente frente al Estado nace de ella, y todo el riesgo regulatorio que debes anticipar nace del Estado que no se detiene a tiempo.

◆ Secciones transversales V3 (enriquecimiento)

Añadidas para elevar este tratado al **estándar V3**: las cuatro secciones transversales que conectan la materia con la práctica corporativa (Manifiesto Editorial). *Contenido conceptual; verifica toda cita.*

◆ ¿POR QUÉ ESTO IMPORTA PARA UN ABOGADO CORPORATIVO?

Porque el derecho corporativo **opera dentro de un marco de poder estatal**: cada operación se somete a autoridades (competencia —la CNA—, CNBV, SAT, reguladores sectoriales), a jueces y a la Constitución. Entender la **soberanía, la división de poderes, el federalismo y los órganos del Estado** te permite saber **con quién negocias, quién autoriza, quién regula y quién puede frenar** tu operación —y por qué la Constitución vence a toda ley—. La Teoría del Estado es el mapa del **poder** que rodea a la empresa; sin él, no entiendes el riesgo regulatorio ni la lógica del amparo (Ramas Esenciales · 02).

◆ CÓMO PIENSA UN SOCIO DE UN DESPACHO INTERNACIONAL

Un socio lee el **contexto institucional** tan bien como la ley: sabe qué autoridad decide, con cuánta autonomía (¿técnica o política?), y cómo se controla su decisión (amparo). Cuando un regulador amenaza un *deal*, no ve solo la norma: ve **arquitectura de poder** —competencias, límites, contrapesos— y diseña la estrategia (jurídica y de relación institucional) en consecuencia. Y sabe que reformas como la de **simplicificación orgánica 2024** (que extinguió COFECE, IFT e INAI) cambian **quién manda**, lo que exige releer el tablero.

◆ ERRORES QUE CUESTAN MILLONES

- **Ignorar la competencia de una autoridad** (federal vs. local, o qué órgano regula tu sector) y tramitar ante quien no decide, perdiendo tiempo y el *deal*.

- **Asumir que una autoridad es autónoma cuando ya no lo es** (o viceversa) tras una reforma, y calcular mal el riesgo regulatorio y político.
- **No prever el control constitucional** (amparo) como escudo frente a un acto de autoridad que daña la operación.

♦ NIVEL DE IMPORTANCIA PROFESIONAL

Litigio	★★★★☆
Corporate	★★★★☆
M&A	★★★★☆
Mercado de Valores	★★★★☆
Venture Capital	★★★★☆
Private Equity	★★★★☆
Gobierno Corporativo	★★★★☆
Compliance	★★★★☆
Derecho Bancario	★★★★☆
Empresa Familiar	★★☆☆☆

Entender el Estado y sus autoridades es la base del riesgo regulatorio, que decide muchas operaciones.

Voz consolidada (Edición Final).* Este capítulo no lleva apéndices al cierre: la doctrina, el análisis económico, el derecho comparado, la jurisprudencia y la mirada del socio internacional viven dentro del razonamiento, en las secciones donde hacen falta. Ver el vacío C-1* y el método en la Auditoría de la Edición Final.

PARTE I

[Nivel I · Libro 4] Tratado de Teoría General del Acto Jurídico

☞ **Apóstrofe de vigencia — léela cada vez.** El Derecho cambia sin avisar: un artículo puede mudar de número, de redacción o quedar **derogado** de un día para otro. El símbolo ☞ que aparece tras cada artículo citado en este libro significa una sola cosa: *«¿sigue vigente —y con este mismo número— hoy? No lo cites de memoria ni desde este libro: reitéralo en su código vigente»* (textos oficiales en ../../fuentes-legales/). Caso real: el **art. 390 del CPF** que este proyecto cotejó aparece hoy como **«Derogado»**. Recuerda: un ✓ dice que el dato fue verificado *palabra por palabra a la fecha de su fuente*; la ☞ te avisa que esa fecha ya quedó atrás y que la última palabra la tiene el código, no el libro.

Si los contratos, las sociedades, los testamentos y las operaciones de M&A fueran moléculas, el **acto jurídico** sería el átomo. Toda la vida del derecho privado —y, por tanto, todo el derecho corporativo— se construye con manifestaciones de voluntad que producen efectos queridos por el derecho. Dominar esta teoría es dominar la mecánica profunda de cualquier contrato.

Etiquetas: fundamentos · teoría central del derecho privado · voluntad · validez · nulidad **Prerrequisitos:** Derecho Romano, IED. **Nivel de tratamiento:** TRATADO (materia nuclear: es la base técnica de todo contrato y operación).

Cómo está escrito este libro. Cada figura se define, se explica *por qué* existe, se ilustra con un ejemplo concreto y se conecta con una cláusula real de un contrato. El objetivo no es que reconozcas "nulidad relativa", sino que sepas **detectarla, alegarla y redactarla**.

Índice de las 30 secciones

1. ¿Por qué existe? · 2. Historia · 3. Problema que resolvió · 4. Conceptos ·
2. Explicación completa · 6. Comparación doctrinal · 7. Autores · 8. Derecho comparado ·

3. Relación con México · 10. Relación con otras materias · 11. Aplicación profesional ·
4. Errores comunes · 13. Cómo lo preguntaría un profesor · 14. En un juicio ·
5. En un contrato · 16. En una empresa · 17. En M&A · 18. Práctica internacional ·
6. Casos · 20. Preguntas abiertas · 21. Preguntas tipo examen · 22. Casos complejos ·
7. Flashcards · 24. Mapas mentales · 25. Cuadros comparativos · 26. Mnemotecnias ·
8. Checklist · 28. Resumen ejecutivo · 29. Bibliografía · 30. Ruta.
-

1. ¿Por qué esta materia existe?

Razonemos. En el libro de Roma viste que las obligaciones nacen de fuentes (contrato, delito, etc.). En la IED viste que el derecho atribuye consecuencias a ciertos supuestos de hecho. Ahora unimos ambas ideas y preguntamos: *¿cómo es que la voluntad de un particular puede crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones?* ¿Por qué, cuando dos personas dicen "acuerdo", el Estado pone su fuerza coactiva detrás de ese acuerdo?

La Teoría General del Acto Jurídico existe para responder esto. Estudia el mecanismo por el cual la **voluntad humana**, reconocida por el orden jurídico, se convierte en **fuentes de efectos de derecho**. Es la teoría del **poder creador de la autonomía privada**.

Su importancia para el abogado corporativo es absoluta y por eso este es un tratado, no un manual:

Primero: es la columna vertebral de todo contrato. Un SPA, un contrato de crédito, unos estatutos sociales, un pagaré, una fusión: todos son actos jurídicos. Sus reglas de existencia, validez, vicios y nulidad son las mismas que estudiarás aquí, aplicadas. Si no dominas esta teoría, redactas contratos sin entender qué los sostiene o los derrumba.

Segundo: explica cuándo un acto vale y cuándo se cae. La diferencia entre **inexistencia**, **nulidad absoluta** y **nulidad re-**

lativa decide si una operación multimillonaria es válida, anulable o nunca existió. Un error aquí puede costar una fusión.

Tercero: es la teoría de los vicios del consentimiento. El **dolo** (engaño), el **error**, la **violencia** y la **lesión** son las patologías que invalidan acuerdos. En M&A, las *misrepresentations* y el *fraud* son, en clave civil mexicana, vicios del consentimiento. Saber detectarlos es proteger a tu cliente.

Tesis del libro: el acto jurídico es la herramienta con la que los particulares "legislan" para sí mismos dentro de los límites del orden público. Comprender sus elementos de existencia y validez es comprender la **anatomía de todo negocio jurídico**.

Ejercicio de arranque: una persona firma un contrato porque la otra le mintió sobre un hecho determinante. El contrato, ¿no existe, es nulo de pleno derecho, o es válido hasta que la víctima pida anularlo? *Piensa tu respuesta* y contrástala al final de la sección 5.

2. Historia

2.1 LA RAÍZ ROMANA: ACTOS TÍPICOS, NO TEORÍA GENERAL

Roma, como vimos, no tuvo una teoría general del acto o del negocio jurídico. Tuvo **actos típicos** (*mancipatio*, *stipulatio*, *traditio*, testamento) cada uno con su forma y sus efectos. El consentimiento importaba (en los contratos consensuales), pero no existía una categoría abstracta y unificadora de "acto jurídico". Lo que Roma sí aportó fueron los **materiales**: la *voluntas*, el *dolus*, el *error*, la *causa*, la distinción entre forma y fondo.

2.2 LA CONSTRUCCIÓN DE LA CATEGORÍA: LA PANDECTÍSTICA ALEMANA

La gran abstracción —el concepto de **negocio jurídico** (*Rechtsgeschäft*)— es obra de la ciencia jurídica alemana del siglo XIX (Savigny, Windscheid y la Pandectística). Ellos tomaron los materiales romanos y construyeron una teoría unitaria: *todo* acto de voluntad dirigido a producir efectos jurídicos comparte una estructura común (sujetos, voluntad, objeto, causa, forma) y un régimen común de vicios y nulidades. El **BGB** alemán

(1900) consagró el *negocio jurídico* como categoría central de su Parte General.

2.3 LA TRADICIÓN FRANCESA Y LATINA: EL "ACTO JURÍDICO"

Francia y los sistemas latinos prefirieron hablar de **acto jurídico** (*acte juridique*) y centraron la teoría en el **contrato** (el Code Civil de 1804 regula sobre todo el contrato). La doctrina latina (Bonnecase, los hermanos Mazeaud, y en México Gutiérrez y González, Borja Soriano, Rojina Villegas) desarrolló la distinción —decisiva en México— entre **hecho jurídico** y **acto jurídico**, y entre **elementos de existencia** y **requisitos de validez**.

2.4 LA RECEPCIÓN MEXICANA

El Código Civil de 1928 (CCF) adopta una teoría del acto jurídico de raíz francesa pero con sistematización propia, distinguiendo con nitidez:

- elementos de **existencia** (consentimiento, objeto, y en su caso solemnidad);
- requisitos de **validez** (capacidad, ausencia de vicios, licitud, forma);
- y un régimen escalonado de ineficacias: **inexistencia**, **nulidad absoluta** y **nulidad relativa**. Esta arquitectura —que muchos atribuyen a la influencia de Bonnecase— es la que estudiarás y la que usarás toda tu carrera.

3. Problema jurídico que resolvió

La teoría ordena un conjunto de problemas prácticos:

1. **¿Cómo crea efectos la voluntad privada?** Establece el mecanismo de la autonomía de la voluntad y sus límites (orden público, leyes imperativas).
2. **¿Qué necesita un acto para existir?** Define los elementos esenciales sin los cuales no hay acto (no hay "nada que anular": simplemente no existe).
3. **¿Qué necesita para ser válido?** Distingue existir de valer: un acto puede existir pero estar viciado (incapacidad, dolo, ilicitud).

4. **¿Qué pasa cuando falta un elemento o un requisito?** Construye el régimen de ineficacias (inexistencia, nulidad absoluta, nulidad relativa) y sus consecuencias.
5. **¿Cómo se protege la voluntad libre y consciente?** Teoría de los **vicios del consentimiento** (error, dolo, violencia, lesión).
6. **¿Cómo se interpreta y se integra el acto?** Reglas de interpretación de la voluntad y de integración de lo no previsto.

Para el corporativo, los problemas 3, 4 y 5 son oro puro: deciden si un contrato es exigible, si una garantía es válida y si una declaración falsa permite deshacer la operación.

4. Conceptos

- **Hecho jurídico (en sentido amplio):** todo acontecimiento, natural o humano, que produce consecuencias de derecho. *Ejemplo:* la muerte (abre la sucesión), el nacimiento, un accidente.
- **Hecho jurídico en sentido estricto:** acontecimiento en el que la consecuencia se produce **sin** que el sujeto la haya querido como tal. *Ejemplo:* quien por negligencia causa un daño genera la obligación de repararlo aunque no la quisiera.
- **Acto jurídico:** manifestación de voluntad encaminada a producir **efectos jurídicos queridos** por el autor y reconocidos por el derecho. *Ejemplo:* celebrar un contrato, otorgar un testamento, constituir una sociedad.
- **Negocio jurídico:** sinónimo en la tradición alemana del acto jurídico (voluntad dirigida a efectos queridos).
- **Autonomía de la voluntad:** poder de los particulares de autorregular sus relaciones jurídicas dentro de los límites de la ley, el orden público y las buenas costumbres.
- **Elementos de existencia (esenciales):** **consentimiento**, **objeto** (posible y física/jurídicamente determinable) y, cuando la ley lo exige, **solemnidad**. Su falta = **inexistencia**.
- **Requisitos de validez:** **capacidad** de las partes, **ausencia de vicios** del consentimiento, **licitud** en el objeto/motivo/

fin, y **forma** prescrita por la ley. Su falta = **nulidad** (absoluta o relativa).

- **Consentimiento:** acuerdo de dos o más voluntades (en actos bilaterales) o manifestación de una (en unilaterales) sobre el objeto y la causa del acto.
- **Objeto:** lo que se debe (la cosa o la conducta); debe existir o poder existir, estar en el comercio y ser determinado o determinable.
- **Causa / motivo determinante:** la razón o fin del acto; en México el fin o motivo determinante debe ser lícito (art. 1795, fr. III ◊, e interpretación de los arts. 1830 y 1831 CCF ◊).
- **Vicios del consentimiento: error, dolo, mala fe, violencia** (física o moral) y **lesión**.
- **Inexistencia:** el acto no llegó a nacer por falta de un elemento esencial; no produce efecto alguno, no se convalida ni prescribe (art. 2224 CCF ◊).
- **Nulidad absoluta:** el acto existe pero contraría una norma de orden público; cualquiera la invoca, no se convalida por confirmación ni prescripción, y por regla produce efectos provisionales hasta su declaración (arts. 2225 ◊–2226 CCF).
- **Nulidad relativa:** vicio que protege un interés particular; solo la invoca el afectado, **se convalida** por confirmación o por prescripción (arts. 2227 ◊–2228 CCF).
- **Confirmación / ratificación:** acto por el que se sana un acto anulable.
- **Conversión del acto nulo:** un acto nulo que reúne los requisitos de otro distinto puede valer como ese otro.
- **Representación:** actuar en nombre y por cuenta de otro, produciendo efectos en su esfera jurídica (legal, orgánica o voluntaria –poder/mandato).
- **Modalidades del acto: condición** (acontecimiento futuro e incierto), **término o plazo** (futuro y cierto) y **modo o carga**.

5. Explicación completa

5.1 DEL HECHO AL ACTO: EL LUGAR DE LA VOLUNTAD

Imagina una escala de "intervención de la voluntad":

- En el extremo sin voluntad están los **hechos jurídicos naturales** (un rayo destruye un bien asegurado: nace el derecho a la indemnización, nadie lo "quiso").
- En el medio, los **hechos jurídicos humanos** donde hay conducta pero el efecto no fue querido como tal (el responsable de un daño debe repararlo aunque no quisiera "obligarse").
- En el extremo de plena voluntad creadora está el **acto jurídico**: el sujeto **quiere** el efecto jurídico (quiere obligarse, transmitir, constituir una sociedad).

Esta distinción no es académica: determina **qué reglas aplican**. Los vicios del consentimiento, por ejemplo, solo tienen sentido en los actos jurídicos (donde la voluntad es el motor), no en los hechos.

5.2 LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD Y SUS LÍMITES

El acto jurídico es la expresión técnica de la **autonomía de la voluntad**: los particulares pueden crear las reglas de su relación (art. 1796 CCF ☞: los contratos se perfeccionan por el consentimiento y obligan no solo a lo pactado sino a las consecuencias conformes a la buena fe, al uso o a la ley). Pero esta libertad tiene **tres murallas**:

1. **Las leyes de orden público / imperativas** (art. 6 CCF ☞: la voluntad no puede eximir de su observancia ni alterarlas).
2. **El orden público** y las **buenas costumbres** (límite a la licitud del objeto, motivo o fin: arts. 1830 ☞–1831 CCF).
3. **Los derechos de terceros**.

Detectar la frontera entre lo disponible (normas dispositivas) y lo indisponible (normas imperativas) es una de las destrezas más finas del abogado: pactar contra una norma imperativa es nulidad asegurada.

5.3 ELEMENTOS DE EXISTENCIA: ¿EL ACTO NACIÓ?

Antes de preguntar si un acto es válido, hay que preguntar si **existe**. Faltan tres elementos esenciales y no hay acto que analizar:

1. **Consentimiento**. En los actos bilaterales, el encuentro de oferta y aceptación. Sin acuerdo de voluntades sobre lo esencial, no hay contrato. *Ejemplo de inexistencia*: las partes creen contratar sobre cosas distintas (no hay verdadero acuerdo).
2. **Objeto**. Debe ser posible (física y jurídicamente). *Ejemplo de inexistencia*: vender una cosa que ya pereció totalmente al momento del contrato; o un objeto imposible.
3. **Solemnidad** (solo cuando la ley la exige como esencial). Ciertos actos requieren una forma sacramental para *existir* (clásicamente, el matrimonio o el testamento en cuanto a ciertas formas). Si la ley eleva la forma a elemento de existencia, su ausencia es inexistencia, no mera nulidad.

Consecuencia de la inexistencia (art. 2224 CCF ☞): el acto "no produce efecto legal alguno; no es susceptible de valer por confirmación ni por prescripción". Es la nada jurídica. Cualquier interesado puede alegarla en cualquier tiempo.

5.4 REQUISITOS DE VALIDEZ: EL ACTO EXISTE, ¿PERO VALE?

Un acto puede existir y, sin embargo, estar enfermo. Los requisitos de validez (art. 1795 CCF ☞, a contrario) son cuatro:

1. **Capacidad** de las partes. La incapacidad (p. ej., de un menor o de un interdicto) genera **nulidad relativa** (protege al incapaz).
2. **Ausencia de vicios del consentimiento** (error, dolo, violencia, lesión). Su presencia genera **nulidad relativa** (protege a la víctima del vicio).
3. **Licitud** en el objeto, motivo o fin. La ilicitud (contra leyes de orden público o buenas costumbres) genera **nulidad absoluta** (protege a la sociedad).
4. **Forma** exigida por la ley (cuando no es solemnidad esencial). Su falta genera, por regla, **nulidad relativa** y el acto

puede sanearse otorgando la forma (art. 2231 CCF ☉: la falta de forma estipulada produce nulidad relativa subsanable).

5.5 LOS VICIOS DEL CONSENTIMIENTO, EN CONCRETO

- **Error:** falsa apreciación de la realidad. Solo invalida el **error determinante** (motivo decisivo del acto) o el error de derecho/hecho que recae sobre el motivo determinante (art. 1813 CCF ☉). El error de cálculo solo da lugar a rectificación. *Ejemplo:* compro un cuadro creyendo que es de un autor famoso, siendo ese el motivo determinante.
- **Dolo y mala fe:** el **dolo** es cualquier sugestión o artificio para inducir al error o mantenerlo (art. 1815 CCF ☉); la **mala fe**, la disimulación del error conocido. El dolo que **determina** la voluntad anula el acto (nulidad relativa). *Ejemplo corporativo:* el vendedor oculta deliberadamente un pasivo: dolo. **Aquí está el puente con las *misrepresentations* del M&A.**
- **Violencia (intimidación):** empleo de fuerza física o amenazas que infunden temor de un mal grave a la persona o bienes (art. 1819 CCF ☉). Vicia por nulidad relativa.
- **Lesión:** desproporción enorme entre las prestaciones por explotación de la suma ignorancia, notoria inexperiencia o extrema miseria de una parte (art. 17 CCF ☉). Da derecho a la nulidad o a la reducción equitativa.

5.6 EL RÉGIMEN DE INEFICACIAS: EL MAPA QUE DEBES MEMORIZAR

Esta es la sección más importante del libro para la práctica. Tres grados:

	INEXISTENCIA	NULIDAD ABSOLUTA	NULIDAD RELATIVA
Causa	Falta elemento esencial (consentimiento, objeto, solemnidad)	Ilícitud / violación de norma de orden público	Vicio del consentimiento, incapacidad, falta de forma
Interés protegido	— (no hay acto)	El de la sociedad	El de un particular
¿Quién la invoca?	Cualquiera	Cualquier interesado	Solo el afectado
¿Se convalida?	No	No (no por confirmación ni prescripción)	Sí (confirmación o prescripción)
¿Produce efectos provisionales?	No	Sí, hasta la declaración judicial	Sí, hasta la declaración
Fundamento CCF	2224	2225–2226	2227–2228, 2230–2231

Cómo razona un experto (walkthrough de diagnóstico): ante cualquier acto cuestionado, recorre tres preguntas en orden: (1) *¿Existe?* — ¿hay consentimiento, objeto y, si aplica, solemnidad? Si no, inexistencia. (2) *Si existe, ¿es lícito?* — ¿viola una norma de orden público? Si sí, nulidad absoluta. (3) *Si es lícito, ¿hubo capacidad, voluntad libre y forma?* — si falta capacidad, hubo vicio o falta forma, nulidad relativa. Este árbol de decisión resuelve el 90% de los problemas de ineficacia.

5.7 MODALIDADES, REPRESENTACIÓN E INTERPRETACIÓN

- **Modalidades:** la **condición** (suspende o resuelve el acto según un hecho futuro e incierto; base de las *conditions precedent* de un SPA), el **término** (hecho futuro y cierto que fija exigibilidad) y el **modo/carga** (obligación accesoria impuesta al beneficiario).
- **Representación:** permite que los efectos del acto recaigan en una persona distinta de quien lo celebra (el representante). Fundamental para las personas morales (actúan por sus órganos) y para el tráfico (apoderados). Sus vicios (falta o exceso de poder) son fuente frecuente de litigio corporativo.

- **Interpretación del acto:** se busca la **intención común** real por encima de las palabras (arts. 1851 ♂ y ss. CCF), interpretando las cláusulas unas por otras y a favor de la validez y la buena fe.

Respuesta al ejercicio de arranque: el contrato celebrado por engaño determinante **existe** (hay consentimiento, objeto) y es **lícito**, pero el consentimiento está **viciado por dolo**. Por tanto es **válido pero anulable**: produce efectos hasta que la víctima ejerza la acción de **nulidad relativa** (o, alternativamente, confirme el acto y reclame daños). No es inexistente ni nulo de pleno derecho. Entender esta diferencia es entender por qué en M&A las *reps* falsas no "destruyen" el contrato automáticamente, sino que **activan remedios** (indemnización y, en casos graves, rescisión).

6. Comparación doctrinal

Teoría de la voluntad vs. teoría de la declaración. ¿Qué prevalece cuando lo que el sujeto *quiso* difiere de lo que *declaró*? La doctrina alemana clásica (teoría de la voluntad, *Willens-theorie*: Savigny) prioriza la voluntad interna real. La teoría de la declaración (*Erklärungstheorie*) prioriza lo manifestado, para proteger la confianza del destinatario y la seguridad del tráfico. Los sistemas modernos (y el mexicano) adoptan posiciones **intermedias**: parten de la voluntad real (art. 1851 CCF ♂), pero protegen la buena fe y la apariencia frente a terceros. *Por qué importa:* en un contrato corporativo, la tensión entre "lo que quisimos negociar" y "lo que dice el texto" es el origen de casi todo litigio interpretativo; por eso se usan cláusulas de *entire agreement*.

Causalismo vs. anticausalismo. La doctrina francesa clásica (causalista) exige una **causa** como elemento del acto; los anticausalistas (Planiol) sostienen que la causa se confunde con el objeto o el consentimiento y es superflua. La doctrina mexicana, siguiendo a Bonnetcase, suele incorporar el "motivo o fin determinante" como elemento relevante para la licitud (arts. 1795-III, 1830-1831 CCF ♂). El debate sigue vivo: el reformado Code Civil francés (2016) **suprimió** la causa como tal, sustituyéndola por requisitos de contenido y fin lícitos. *Lección:* la

"causa" es una de las nociones más debatidas del derecho privado.

Inexistencia vs. nulidad: ¿categorías separadas o una sola? La doctrina francesa creó la inexistencia para casos donde "no había nada que anular" (matrimonio entre personas del mismo sexo bajo el código decimonónico, falta de objeto). Parte de la doctrina alemana y algunos autores mexicanos critican la inexistencia como categoría superflua (bastaría la nulidad absoluta). El CCF mexicano la **mantiene** expresamente (art. 2224 ◊), por lo que en México es derecho positivo, no mera teoría. *Debate práctico*: distinguir inexistencia de nulidad absoluta tiene consecuencias (la inexistencia no produce *ningún* efecto, ni provisional).

Concepción de los vicios: subjetiva vs. objetiva de la lesión. La lesión se concibe en unos sistemas de modo **objetivo** (basta la desproporción matemática de prestaciones) y en otros —como México (art. 17 CCF ◊)— de modo **subjetivo-objetivo** (desproporción **más** explotación de la ignorancia, inexperiencia o miseria). Esto eleva el estándar para anular por lesión y protege la seguridad de los negocios entre partes sofisticadas.

VOLUNTAD O DECLARACIÓN: EL DEBATE DEL QUE DEPENDE CÓMO REDACTAS

Es la discusión clásica de esta materia y tiene una consecuencia práctica que se ve todos los días.

La teoría de la voluntad (Savigny, Windscheid): vale lo que **internamente quisiste**; si tu voluntad real difería de lo declarado, el acto puede caer. Protege al autor del acto.

La teoría de la declaración: vale lo que **externamente declaraste**, porque el tercero que confió en tu declaración merece protección y porque la seguridad del tráfico exige que las manifestaciones se puedan tomar en serio.

El derecho moderno se inclina por la **declaración**, con correctivos por vicios del consentimiento (error, dolo, violencia). Y aquí está la consecuencia que quiero que veas:

Por eso los contratos se redactan con obsesión. Un contrato bien hecho **fija la declaración** para que nadie tenga que litigar la voluntad. Las definiciones, las declaraciones de las partes, las cláusulas de integridad del acuerdo (*entire agreement*) y los considerandos existen para que la interpretación futura no dependa de reconstruir qué pensaba cada uno. **Redactar es blindar la declaración.**

Betti añade un matiz que evita el formalismo puro: el negocio jurídico es un acto de autonomía con una **función económico-social**, y el ordenamiento no tutela cualquier capricho, sino aquello que cumple una función merecedora de protección. Es la raíz de figuras como el fraude a la ley y el abuso del derecho.

LOS VICIOS DEL CONSENTIMIENTO COMO ASIGNACIÓN DEL RIESGO INFORMATIVO

Vale la pena leer este tema con la lente que usarás en el Nivel IV, porque es la misma.

Las reglas sobre error y dolo no son solo moral: **asignan el riesgo de la información**. El **dolo** traslada el riesgo a quien engañó. El **error unilateral** lo deja, por regla, en quien se equivocó —salvo que fuera reconocible por la otra parte—. Es exactamente la lógica de Akerlof que estudiarás en Economía para Juristas: el derecho fuerza a revelar para que el intercambio ocurra a un precio justo.

Y de ahí la continuidad que da sentido a todo el programa: las *representations & warranties* de un SPA son **esta teoría llevada a la ingeniería contractual** —el vendedor declara, y si su declaración es falsa, paga—. Cuando llegues al Libro 4 del Nivel IV vas a reconocer que no estás aprendiendo una figura importada: estás viendo la teoría del acto jurídico calibrada con topes, plazos y umbrales.

7. Autores más importantes

Tradición alemana (negocio jurídico):

- **Savigny y Windscheid:** construcción del *Rechtsgeschäft* y de la teoría de la voluntad.
- **Andreas von Tuhr:** sistematización del negocio jurídico.

Tradición francesa/latina (acto jurídico):

- **Julien Bonnecase:** gran influencia en la teoría mexicana del acto jurídico y de las ineficacias.
- **Marcel Planiol y Georges Ripert; los hermanos Mazeaud:** tratadistas franceses de referencia.

Doctrina mexicana (imprescindible para el estudiante):

- **Manuel Borja Soriano**, *Teoría General de las Obligaciones*: clásico mexicano que trata a fondo el acto jurídico y sus ineficacias.
- **Rafael Rojina Villegas**, *Derecho Civil Mexicano* (especialmente los tomos de obligaciones) y *Compendio de Derecho Civil*: la exposición más usada en las facultades.
- **Ernesto Gutiérrez y González**, *Derecho de las Obligaciones*: enérgico, crítico y profundo en materia de nulidades.
- **Jorge Alfredo Domínguez Martínez**, *Derecho Civil. Teoría general del acto jurídico*.
- **Ramón Sánchez Medal** (en materia contractual).

8. Derecho comparado

- **Alemania (BGB):** el *negocio jurídico* es categoría central de la Parte General; régimen detallado de declaraciones de voluntad, vicios (*Willensmängel*) e impugnación (*Anfechtung*). Principio de **abstracción** (el negocio dispositivo se separa del obligacional).
- **Francia (Code Civil reformado 2016):** se reorganizó el derecho de contratos; se **eliminó la causa** como elemento, exigiendo contenido lícito y cierto y consentimiento no viciado; se codificaron la buena fe precontractual y la *violence économique* (abuso de dependencia).
- **Common law:** no usa la categoría "acto jurídico". Trabaja con *offer and acceptance*, *consideration*, *capacity*, *legality*, y con *vitiating factors* (*misrepresentation*, *mistake*, *duress*, *undue influence*, *unconscionability*). El paralelo funcional es claro: la *misrepresentation* ≈ dolo/error; *duress* ≈ violencia; *unconscionability* ≈ lesión.

- **Lección para el corporativo internacional:** al negociar un contrato cross-border debes "traducir" categorías: una *fraudulent misrepresentation* del derecho inglés tiene como pariente civil el dolo del art. 1815 CCF ☞, pero los **remedios** y la **carga de la prueba** difieren.

9. Relación con México

El régimen está en el **Código Civil Federal** (y, casi idéntico, en los códigos estatales). Mapa de artículos esenciales:

- **Autonomía y límites:** arts. 6 ☞ (renuncia de derechos privados y orden público), 8 (actos contra leyes prohibitivas o de interés público son nulos), 1796 (obligatoriedad y buena fe).
- **Elementos y requisitos:** art. 1794 (elementos de existencia: consentimiento y objeto), art. 1795 (requisitos de validez: capacidad, ausencia de vicios, objeto/ motivo/fin lícitos, forma).
- **Vicios del consentimiento:** arts. 1812–1823 (error, dolo, mala fe, violencia); **lesión:** art. 17.
- **Licitud:** arts. 1827, 1830, 1831 (objeto, hecho ilícito, fin contrario a leyes de orden público o buenas costumbres).
- **Ineficacias:** art. 2224 (inexistencia), 2225–2226 (nulidad absoluta), 2227–2230 (nulidad relativa y sus efectos), 2231 (falta de forma), 2239–2242 (efectos de la nulidad: restituciones).
- **Interpretación:** arts. 1851–1859.
- **Modalidades:** condición y término en sede de obligaciones (arts. 1938 ☞ y ss.).

Advertencia federalista (recuerda el Libro 3): la materia civil es **local**. Cada estado tiene su Código Civil. El CCF rige en materia federal y como modelo, pero al asesorar debes verificar el código de la entidad aplicable. Los artículos suelen coincidir en numeración y contenido con el CCF, pero **siempre confírmalo**.

10. Relación con otras materias

- **Derecho Romano (Libro 1):** aporta *voluntas*, *dolus*, *error*, *causa*, la *stipulatio* y los actos típicos.

- **IED (Libro 2):** el acto jurídico es una norma individualizada; su validez se analiza con la teoría de validez/eficacia.
- **Personas (Libro 5):** la **capacidad** (requisito de validez) y la representación se desarrollan allí.
- **Obligaciones (Libro 7):** el acto jurídico es la principal **fuentes** de obligaciones; este libro es su antesala directa.
- **Contratos (Libro 8):** el contrato es el acto jurídico bilateral por excelencia; aquí está su teoría base.
- **Sociedades / LGSM (Nivel III):** la constitución de una sociedad y los acuerdos de asamblea son actos jurídicos; sus nulidades se rigen, supletoriamente, por esta teoría.
- **Títulos de crédito / LGTOC (Nivel III):** la suscripción de un título es un acto jurídico (unilateral) con reglas especiales (abstracción, literalidad).
- **M&A (Nivel IV):** el SPA, sus *reps & warranties*, condiciones y la representación de las partes son pura teoría del acto jurídico aplicada.

11. Aplicación profesional

1. **Diagnóstico de validez de un contrato o acuerdo corporativo:** aplicar el árbol existencia → licitud → validez para detectar riesgos de nulidad antes de firmar.
2. **Verificación de capacidad y facultades:** confirmar que quien firma tiene capacidad y **poder suficiente** (representación); revisar poderes notariales, actas y estatutos. El error más caro y frecuente en la práctica.
3. **Detección y documentación de vicios:** ante señales de dolo/error, decidir entre confirmar (y reclamar daños) o anular; preservar pruebas.
4. **Redacción de condiciones y plazos:** estructurar *conditions precedent*, plazos de exigibilidad y cargas con técnica de modalidades del acto.
5. **Sanearamiento:** subsanar defectos de forma (otorgar escritura, ratificar ante notario), confirmar actos anulables, convertir actos nulos.

12. Errores comunes

- **Confundir inexistencia con nulidad.** No es lo mismo "no hay contrato" que "hay contrato anulable". Las consecuencias y la legitimación cambian radicalmente.
- **Confundir nulidad absoluta con relativa.** La relativa se **convalida** (confirmación, prescripción) y solo la invoca el afectado; la absoluta, no. Equivocarse aquí arruina una estrategia procesal.
- **Ignorar el problema de la representación.** Firmar con quien carece de poder suficiente produce un acto ineficaz frente al "representado". Verificar facultades es ineludible.
- **Creer que todo engaño anula.** Solo el **dolo determinante** (motivo decisivo) vicia; el *dolus bonus* (exageración propia del comercio) no.
- **Pactar contra normas imperativas** creyendo que "lo que las partes quieren, vale". El orden público es muralla infranqueable.
- **Olvidar la forma:** ciertos actos exigen escritura pública (inmuebles, ciertos poderes, modificaciones societarias); omitirla acarrea nulidad relativa o inoponibilidad.

13. Cómo lo preguntaría un profesor

- *"Distinga hecho jurídico de acto jurídico y dé un ejemplo de cada uno."*
- *"Enumere los elementos de existencia y los requisitos de validez del acto jurídico, fundamentando en los arts. 1794 y 1795 CCF ☞."*
- *"Explique las diferencias de régimen entre inexistencia, nulidad absoluta y nulidad relativa. ¿Cuál se convalida y por qué?"*
- *"¿Cuándo el error vicia el consentimiento? ¿Y el dolo?"*
- *"¿Qué es la lesión en el art. 17 CCF ☞ y por qué su concepción es subjetiva-objetiva?"*
- *"Una sociedad celebra un contrato a través de quien no tenía poder. ¿Qué tipo de ineficacia hay y cómo se sana?"*

El sinodal valora el **árbol de diagnóstico** (existencia → licitud → validez) y que identifiques el **interés protegido** por cada tipo de ineficacia.

14. Cómo aparece en un juicio

- **Acción de nulidad:** el pleito típico. El actor pide declarar la nulidad (absoluta o relativa) y las **restituciones** consiguientes (arts. 2239 C-2242 CCF: las partes se devuelven lo recibido). La calificación correcta del tipo de nulidad define legitimación, prescripción y posibilidad de convalidación.
- **Excepción de nulidad:** el demandado por cumplimiento puede excepcionar que el contrato es nulo. Defensa frecuente en juicios mercantiles de cobro.
- **Prueba del vicio:** quien alega dolo, error o violencia debe **probarlo** (carga de la prueba). En dolo, demostrar el artificio y su carácter **determinante**.
- **Prescripción de la acción de nulidad relativa:** corre desde que cesa el vicio (violencia) o se conoce el error/dolo; pasado el plazo, el acto queda convalidado. Litigar esto exige precisión en fechas.
- **Falta o exceso de representación:** se discute la eficacia del acto frente al "representado" y la posible ratificación tácita por actos propios.

15. Cómo aparece en un contrato

Aquí la teoría se vuelve cláusula. En un contrato bien redactado verás:

- **Declaraciones (*representations*):** cada parte declara que tiene **capacidad** y **facultades** suficientes (existencia y validez del acto). Es el primer bloque de todo contrato serio.
- **Cláusula de inexistencia/nulidad y salvaguarda (*severability*):** si una cláusula es nula, las demás subsisten (busca aislar el vicio para no contaminar todo el acto).
- **Condiciones suspensivas y resolutorias:** modalidades del acto que sujetan la eficacia a hechos futuros e inciertos (autorizaciones, etc.).

- **Forma:** la cláusula que exige que las modificaciones consten por escrito y, en su caso, ante notario o en escritura pública.
- **Cláusula de no dependencia (*non-reliance*) y de declaraciones:** delimita qué manifestaciones cuentan, para controlar el riesgo de **error/dolo** por declaraciones extra-contractuales.
- **Vicios y remedios:** el contrato puede pactar consecuencias de declaraciones falsas (indemnización), articulando contractualmente lo que la ley trata como dolo/error.

16. Cómo aparece en una empresa

- **Actos corporativos como actos jurídicos:** la constitución de la sociedad, los acuerdos de asamblea y de consejo, los aumentos de capital, las emisiones: todos son actos jurídicos sujetos a existencia, validez y posibles nulidades.
- **Nulidad de acuerdos sociales:** un acuerdo de asamblea tomado sin quórum, sin convocatoria debida o con objeto ilícito puede ser **nulo**; su impugnación se rige por la LGSM con apoyo supletorio en esta teoría.
- **Representación orgánica:** la sociedad actúa por sus órganos (consejo, administrador, apoderados). La validez de cada acto depende de que el firmante tenga **facultades** vigentes y suficientes: revisar poderes es rutina diaria.
- **Saneamiento societario:** ratificar actos celebrados sin facultades, confirmar acuerdos anulables, protocolizar lo que requiere forma.

17. Cómo aparece en una operación de M&A

El M&A es teoría del acto jurídico a escala industrial. Conexiones precisas:

- **El SPA es un acto jurídico bilateral:** requiere consentimiento (firma), objeto (las acciones/activos, su precio) y, para ciertos efectos, forma (a veces escritura pública o ratificación).
- **Capacidad y *authority*:** las primeras *representations* del SPA son que cada parte está **debidamente constituida** y

que la persona que firma tiene **facultades** (poderes, resoluciones del consejo). Es el requisito de validez "capacidad/representación" del acto.

- **Representations & Warranties ≈ control de error y dolo:** las *reps* asignan quién responde por la veracidad de los hechos. Una *rep* falsa a sabiendas es **dolo** (*fraud*); una *rep* falsa sin culpa activa la **indemnización** contractual. El régimen de *disclosure* sirve para **excluir el error/dolo** revelando la verdad.
- **Conditions precedent ≈ condición suspensiva:** el *closing* solo ocurre si se cumplen condiciones (autorizaciones COFECE/CNBV, *no MAC*, veracidad de *reps* a la fecha de cierre). Pura modalidad del acto (art. 1938 C y ss. CCF).
- **Nulidad vs. terminación:** distinguir si una patología hace el SPA **nulo** (vicio de origen) o solo da derecho a **terminarlo/indemnizar** (incumplimiento posterior) define la estrategia. La buena práctica anglosajona prefiere remedios contractuales (*indemnity*) a la incierta nulidad civil.
- **Saneamiento de defectos de la target:** en due diligence se detectan actos de la sociedad objetivo afectados de nulidad (poderes mal otorgados, acuerdos sin quórum); se exige **subsananlos** como condición de cierre o se cubren con *specific indemnities*.

Cómo razona el socio: "Cuando reviso una *target*, busco actos potencialmente nulos (¿quién firmó esos contratos clave?, ¿con qué facultades?, ¿hubo autorizaciones?). Cada nulidad latente es un pasivo contingente: o se subsana antes del *closing*, o se traslada al vendedor vía indemnización específica." Eso es teoría del acto jurídico convertida en dinero.

18. Cómo aparece en la práctica internacional

- **Traducción de categorías:** *misrepresentation* (inocente, negligente, fraudulenta) ↔ error/dolo; *duress* y *undue influence* ↔ violencia; *mistake* ↔ error; *unconscionability* ↔ lesión. El abogado cross-border mapea estas equivalencias y sus distintos remedios (rescisión vs. *damages*).

- **Capacidad y *authority* en operaciones internacionales:** se emiten **legal opinions** que certifican la debida constitución, capacidad y facultades de las partes y la validez y exigibilidad (*due authorization, execution and delivery; valid and binding*) del contrato. Son la versión profesional del análisis de existencia/validez.
 - **Ley aplicable a la validez:** la validez sustantiva del acto puede regirse por una ley distinta de la de la forma (*locus regit actum*); el derecho internacional privado decide.
 - **Buena fe precontractual:** sistemas civiles (y el Code francés reformado) imponen deberes de información en la negociación; el common law es más reacio. Define cuánto debe revelarse antes de firmar.
-

19. Casos

Caso 1. Dolo por reticencia en una compraventa de empresa. El vendedor calla un litigio millonario inminente que conocía. El comprador, tras el cierre, descubre el pasivo. *Análisis:* hay **dolo** por omisión (reticencia dolosa, arts. 1815-1816 CCF ☞) si el silencio fue determinante; el comprador puede pedir **nulidad relativa** o **confirmar y reclamar daños**. En un SPA, esto se canaliza como *breach of representation* + indemnización (a menudo más eficiente que la nulidad).

Caso 2. Acto celebrado por falso representante. Quien dice ser apoderado firma un contrato sin poder vigente. *Análisis:* el acto es **ineficaz frente al "representado"**, salvo **ratificación**. El tercero de buena fe puede invocar la apariencia (mandato aparente) según las circunstancias. *Lección:* verificar facultades es insustituible.

Caso 3. Objeto ilícito. Dos partes pactan repartirse un mercado para excluir a competidores (práctica monopólica absoluta). *Análisis:* objeto/fin **ilícito** (contra el art. 28 ☞ const. y la Ley de Competencia): **nulidad absoluta**, invocable por cualquiera, no convalidable, además de sanciones administrativas.

20. Preguntas abiertas

1. ¿Tiene sentido mantener la "inexistencia" como categoría distinta de la nulidad absoluta, o el CCF conserva una distinción más teórica que práctica?
2. ¿Debería el derecho mexicano, como el francés de 2016, abandonar la "causa" y hablar solo de fin lícito?
3. Entre partes sofisticadas y bien asesoradas (un M&A), ¿debería limitarse la posibilidad de anular por error o lesión, en aras de la seguridad del tráfico?
4. ¿Hasta dónde llega el deber de informar en la negociación? ¿Cuándo el silencio se vuelve dolo?
5. ¿La autonomía de la voluntad puede "contratar fuera" de las nulidades civiles mediante remedios contractuales (indemnity), o el orden público lo impide?

21. Preguntas tipo examen (con respuesta modelo)

P1. Elementos de existencia vs. requisitos de validez. R.

Existencia: consentimiento, objeto y (si la ley lo exige) solemnidad (art. 1794 ◊); su falta = inexistencia (2224). Validez: capacidad, ausencia de vicios, licitud y forma (art. 1795 ◊); su falta = nulidad absoluta (ilicitud) o relativa (incapacidad, vicios, forma).

P2. ¿Cuándo el error vicia el consentimiento? R. Cuando recae sobre el **motivo determinante** de la voluntad (art. 1813 CCF ◊). El error de cálculo solo da derecho a rectificación; el error indiferente no invalida.

P3. Diferencie nulidad absoluta y relativa. R. Absoluta: protege el orden público, la invoca cualquiera, no se convalida por confirmación ni prescripción. Relativa: protege un interés particular, la invoca solo el afectado, se convalida por confirmación o prescripción (arts. 2226-2228 ◊).

P4. ¿Qué es la lesión y qué remedios genera? R. Desproporción enorme entre prestaciones por explotación de la suma ignorancia, notoria inexperiencia o extrema miseria (art. 17 CCF ◊). Remedios: nulidad o reducción equitativa de la prestación.

P5. Un menor celebra un contrato sin representante. ¿Qué **ineficacia opera**? R. Nulidad **relativa** (la incapacidad protege al menor); puede convalidarse al cesar la incapacidad o por prescripción, y solo la invoca el incapaz o su representante.

22. Casos complejos (nivel "socio")

Caso A. Cadena de nulidades en una due diligence. Al revisar una *target*, encuentras que: (i) un aumento de capital de hace 3 años se aprobó en una asamblea sin quórum; (ii) varios contratos clave fueron firmados por un "apoderado" cuyo poder había sido revocado; (iii) la empresa pactó con un competidor cláusulas de no competencia que rozan lo anticompetitivo. Clasifica cada vicio (inexistencia / nulidad absoluta / relativa), determina quién puede invocarlo y en qué plazo, evalúa qué puede **convalidarse** y diseña la solución transaccional: ¿condición de cierre para subsanar?, ¿indemnización específica?, ¿ajuste de precio?, ¿*walk-right*? Argumenta el riesgo residual para el comprador.

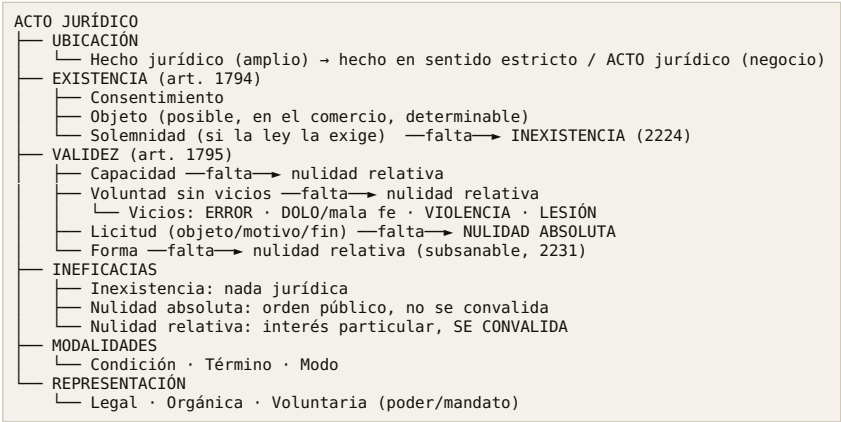
Caso B. Error vs. asignación contractual del riesgo. En un SPA, el comprador alega que celebró por **error** sobre la rentabilidad futura de la empresa, que resultó muy inferior a lo proyectado. El vendedor responde que el contrato **asignó ese riesgo** al comprador (cláusula de no dependencia en proyecciones; *as is* salvo *reps* expresas). Discute: ¿el error sobre expectativas futuras vicia el consentimiento o es riesgo asumido? ¿Qué peso tiene la cláusula de *non-reliance*? ¿Puede la autonomía de la voluntad excluir la acción de nulidad por error? Construye el argumento de cada parte y la solución que un tribunal o árbitro probablemente adoptaría, distinguiendo error sobre **hechos presentes** (protegible) de error sobre **expectativas** (riesgo del negocio).

23. Flashcards

- **¿Hecho jurídico vs. acto jurídico?** → En el hecho, el efecto no se quiere como tal; en el acto, la voluntad busca el efecto jurídico.

- **¿Elementos de existencia?** → Consentimiento, objeto y (si la ley lo exige) solemnidad (art. 1794 CCF ☞).
- **¿Requisitos de validez?** → Capacidad, ausencia de vicios, licitud (objeto/motivo/fin) y forma (art. 1795 CCF ☞).
- **¿Consecuencia de la inexistencia?** → No produce efecto alguno; no se convalida ni prescribe (art. 2224 ☞).
- **¿Quién invoca la nulidad absoluta?** → Cualquier interesado; no se convalida (2225-2226).
- **¿Se convalida la nulidad relativa?** → Sí, por confirmación o prescripción (2227-2228).
- **¿Cuándo vicia el error?** → Si recae sobre el motivo determinante (art. 1813 ☞).
- **¿Qué es el dolo?** → Sugestión o artificio para inducir o mantener el error (art. 1815 ☞); vicia si es determinante.
- **¿Qué es la lesión (art. 17 ☞)?** → Desproporción enorme por explotación de ignorancia, inexperiencia o miseria.
- **¿Tres modalidades del acto?** → Condición, término (plazo) y modo (carga).
- **¿Vicio típico de la representación?** → Falta o exceso de poder (acto ineficaz salvo ratificación).
- **¿Equivalente civil de la *misrepresentation*?** → Error/dolo según haya o no engaño.
- **¿Árbol de diagnóstico?** → ¿Existe? → ¿Es lícito? → ¿Hubo capacidad, voluntad libre y forma?

24. Mapas mentales



Puente con M&A: consentimiento → firma del SPA ·
capacidad/authority → reps de constitución y poderes
error/dolo → reps & warranties + disclosure · condición →
conditions precedent nulidad latente en la target →
indemnización específica / condición de cierre.

25. Cuadros comparativos

Las tres ineficacias

	INEXISTENCIA	NULIDAD ABSOLUTA	NULIDAD RELATIVA
Causa	Falta elemento esencial	Ilícitud / orden público	Vicio, incapacidad, forma
Invoca	Cualquiera	Cualquier interesado	Solo el afectado
Convalidación	No	No	Sí (confirmación/ prescripción)
Efectos provisionales	No	Sí	Sí
Base CCF	2224	2225-2226	2227-2228

Vicios del consentimiento y su pariente anglosajón

VICIO CIVIL (MÉXICO)	CONCEPTO	EQUIVALENTE COMMON LAW
Error	Falsa apreciación determinante	<i>Mistake</i>
Dolo	Engaño que induce el error	<i>Fraudulent/negligent misrepresentation</i>
Violencia	Fuerza o amenaza grave	<i>Duress / undue influence</i>
Lesión	Desproporción + explotación	<i>Unconscionability</i>

Hecho vs. acto jurídico

	HECHO JURÍDICO	ACTO JURÍDICO
Voluntad del efecto	No querido como tal	Querido y buscado
Ejemplo	Daño por negligencia	Contrato, testamento
Vicios del consentimiento	No aplican	Aplican

26. Mnemotecnias

- **Elementos de existencia:** "C-O-S" → Consentimiento, Objeto, Solemnidad.
- **Requisitos de validez:** "CA-VI-LI-FO" → Capacidad, ausencia de Vicios, Licitud, Forma.
- **Vicios del consentimiento:** "EDVL" → Error, Dolo, Violencia, Lesión.
- **Modalidades:** "CTM" → Condición, Término, Modo.
- **Regla de convalidación:** "la relativa se cura, la absoluta no".
- **Diagnóstico:** "Existe → Lícito → Válido" (las tres preguntas en orden).

27. Checklist del jurista (validez de un acto/contrato)

- [] ¿Existe? ¿Hay consentimiento real, objeto posible y, si aplica, solemnidad?
- [] ¿Capacidad? ¿Las partes son capaces? ¿El firmante tiene poder suficiente y vigente?
- [] ¿Voluntad libre? ¿Hay indicios de error, dolo, violencia o lesión?

- [] **¿Licitud?** ¿El objeto, motivo o fin contraría leyes de orden público o buenas costumbres?
- [] **¿Forma?** ¿La ley exige escritura pública, ratificación o registro?
- [] **¿Autorizaciones?** ¿Se requieren permisos o aprobaciones para su eficacia?
- [] **¿Modalidades?** ¿Condiciones, plazos o cargas bien redactados?
- [] **Si hay vicio:** ¿conviene anular o confirmar y reclamar daños? ¿Prescribió la acción?
- [] **Sanearamiento:** ¿puede subsanarse (ratificación, otorgamiento de forma, confirmación)?

28. Resumen ejecutivo

La Teoría General del Acto Jurídico explica cómo la **voluntad privada**, reconocida por el orden jurídico, crea, modifica o extingue derechos y obligaciones: es la teoría del poder de la **autonomía de la voluntad** y sus límites (orden público, normas imperativas, derechos de terceros). Distingue el **hecho jurídico** (efecto no querido como tal) del **acto jurídico** (efecto querido), y construye la arquitectura que usarás toda tu vida profesional: los **elementos de existencia** (consentimiento, objeto, solemnidad; art. 1794 CCF ☺), los **requisitos de validez** (capacidad, ausencia de vicios, licitud, forma; art. 1795 ☺) y el régimen escalonado de **ineficacias** —inexistencia (2224), nulidad absoluta (2225-2226) y nulidad relativa (2227-2228)—, junto con la teoría de los **vicios del consentimiento** (error, dolo, violencia, lesión), las **modalidades** (condición, término, modo) y la **representación**.

Para el abogado corporativo esto no es teoría: es la mecánica de cada contrato. El SPA y sus *representations & warranties* son control de error y dolo; las *conditions precedent* son condiciones suspensivas; las nulidades latentes de una *target* son pasivos contingentes que se subsanan o se trasladan al vendedor. Quien domina el **árbol de diagnóstico** (¿existe? → ¿es lícito? → ¿es válido?) puede auditar la validez de cualquier operación, detectar riesgos antes de firmar y redactar contra-

tos que resisten. Este es, literalmente, el cimiento técnico del derecho de los negocios.

29. Bibliografía

Doctrina mexicana (prioritaria):

- Borja Soriano, Manuel, *Teoría General de las Obligaciones*, Porrúa.
- Rojina Villegas, Rafael, *Derecho Civil Mexicano*, t. III (Obligaciones) y *Compendio de Derecho Civil*, Porrúa.
- Gutiérrez y González, Ernesto, *Derecho de las Obligaciones*, Porrúa.
- Domínguez Martínez, Jorge Alfredo, *Derecho Civil. Teoría general del acto jurídico*, Porrúa.
- Sánchez Medal, Ramón, *De los Contratos Civiles*, Porrúa.

Doctrina comparada:

- Bonnecase, Julien, *Tratado Elemental de Derecho Civil* (influencia directa en México).
- Planiol, Marcel y Ripert, Georges, *Tratado de Derecho Civil*.
- Von Tuhr, Andreas, *Derecho Civil. Teoría general del derecho civil alemán*.

Legislación:

- Código Civil Federal: arts. 6, 8, 17, 1794-1795, 1812-1823, 1827, 1830-1831, 1851-1859, 1938 ◊ y ss., 2224-2242. (Verificar el Código Civil de la entidad aplicable.)

30. Ruta para continuar

Ya tienes el átomo. Ahora estudiaremos a su protagonista: el **sujeto** que emite la voluntad y soporta los efectos del acto.

- **Siguiente libro:** *Personas* (Nivel I, Libro 5): persona física y moral, atributos (nombre, domicilio, patrimonio, capacidad, nacionalidad), y —crucial para el corporativo— la **persona moral** y su capacidad de obrar a través de órganos y representantes.
- **Conexión inmediata:** la **capacidad** que aquí fue "requisito de validez" se desarrolla a fondo en *Personas*; la **representación** que vimos como mecanismo se profundiza allí.

- **Conexión de largo alcance:** vuelve a las secciones 5.6 (ineficacias) y 17 (M&A) cuando estudies la due diligence (Nivel IV): auditar la validez de los actos de la *target* es aplicar este libro.

"*Pacta sunt servanda*", pero solo los pactos **válidos** obligan. Aprendiste a distinguir el pacto que vale del que se cae: esa es la frontera donde el abogado protege —o pierde— el patrimonio de su cliente.

◆ Secciones transversales V3 (enriquecimiento)

Añadidas para elevar este tratado al **estándar V3**: las cuatro secciones transversales que conectan la materia con la práctica corporativa (Manifiesto Editorial). *Contenido conceptual; verifica toda cita.*

◆ ¿POR QUÉ ESTO IMPORTA PARA UN ABOGADO CORPORATIVO?

Porque **todo el derecho corporativo se construye con actos jurídicos**: un contrato, una compraventa de acciones, un poder, una asamblea, una fusión, son actos jurídicos. Dominar sus **elementos de existencia** (consentimiento, objeto, solemnidad) y de **validez** (capacidad, ausencia de vicios, licitud, forma), y las consecuencias de su falta (**inexistencia, nulidad absoluta o relativa**), es saber **cuándo un acto es sólido y cuándo es atacable**. En un SPA, cada declaración, condición y garantía es un acto o modalidad que debe ser válido; un vicio del consentimiento (dolo, error) o un objeto ilícito pueden **anular** la operación. Esta es la gramática de todo lo que firmarás.

◆ CÓMO PIENSA UN SOCIO DE UN DESPACHO INTERNACIONAL

Un socio revisa cada documento preguntándose: **¿este acto existe y es válido? ¿es atacable?** Verifica capacidad y facultades (¿quién firma tiene poder suficiente?), busca **vicios del consentimiento** (dolo, error, violencia) que podrían anular, y cuida la **forma** exigida (una operación sobre inmuebles o acciones puede requerir formalidades). Piensa en **modalidades** (condición, plazo, cargo) como las palancas que reparten el

riesgo temporal del *deal* (condiciones suspensivas al *closing*). Su obsesión: que el acto sea **inatacable**.

♦ ERRORES QUE CUESTAN MILLONES

- **Firmar sin verificar facultades:** un poder insuficiente o vencido hace que el acto no obligue a la parte que se creía vinculada.
- **Ignorar un vicio del consentimiento** (dolo/error) que luego permite a la contraparte **anular** el contrato.
- **Descuidar la forma o solemnidad** exigida por la ley, tornando el acto inexistente o nulo.
- **Confundir nulidad absoluta y relativa** (quién puede alegarla, si es confirmable, si prescribe) y calcular mal el riesgo de que la operación se caiga.

♦ NIVEL DE IMPORTANCIA PROFESIONAL

Litigio	★★★★☆
Corporate	★★★★★
M&A	★★★★★
Mercado de Valores	★★★★☆
Venture Capital	★★★★☆
Private Equity	★★★★☆
Gobierno Corporativo	★★★★☆
Compliance	★★★☆☆
Derecho Bancario	★★★★☆
Empresa Familiar	★★★★☆

La teoría del acto jurídico es la gramática de los contratos y operaciones: se usa en cada documento del corporativo.

Voz consolidada (Edición Final).* Este capítulo no lleva apéndices al cierre: la doctrina, el análisis económico, el derecho comparado, la jurisprudencia y la mirada del socio internacional viven dentro del razonamiento, en las secciones donde hacen falta. Ver el vacío C-1* y el método en la Auditoría de la Edición Final.

PARTE I

[Nivel I · Libro 5] Tratado de Personas

☞ **Apóstrofe de vigencia** — **léela cada vez**. El Derecho cambia sin avisar: un artículo puede mudar de número, de redacción o quedar **derogado** de un día para otro. El símbolo ☞ que aparece tras cada artículo citado en este libro significa una sola cosa: *«¿sigue vigente —y con este mismo número— hoy? No lo cites de memoria ni desde este libro: reitéralo en su código vigente»* (textos oficiales en ../../fuentes-legales/). Caso real: el **art. 390 del CPF** que este proyecto cotejó aparece hoy como **«Derogado»**. Recuerda: un ✓ dice que el dato fue verificado *palabra por palabra a la fecha de su fuente*; la ☞ te avisa que esa fecha ya quedó atrás y que la última palabra la tiene el código, no el libro.

El acto jurídico necesita un protagonista: alguien que quiera, declare y soporte los efectos. Ese protagonista es la **persona**. Y aquí ocurre el milagro técnico sobre el que se levanta todo el derecho corporativo: el derecho reconoce como "persona" no solo al ser humano, sino a entes creados por la voluntad —las **sociedades**—. Sin persona moral no hay empresa, no hay sociedad anónima, no hay M&A. Este libro explica al sujeto del derecho.

Etiquetas: fundamentos · sujeto de derecho · persona física y moral · capacidad · atributos **Prerrequisitos:** Derecho Romano, Acto Jurídico. **Nivel de tratamiento:** TRATADO (materia nuclear: la persona moral es la base de toda la práctica societaria).

Cómo está escrito este libro. Cada atributo y figura se define, se explica su función, se ilustra con un ejemplo y se conecta con la vida de una sociedad mercantil. El objetivo es que entiendas la persona moral tan bien que puedas auditar una sociedad, no solo describirla.

Índice de las 30 secciones

1. ¿Por qué existe? · 2. Historia · 3. Problema que resolvió · 4. Conceptos ·
2. Explicación completa · 6. Comparación doctrinal · 7. Autores · 8. Derecho comparado ·

- 3. Relación con México · 10. Relación con otras materias · 11. Aplicación profesional ·
 - 4. Errores comunes · 13. Cómo lo preguntaría un profesor · 14. En un juicio ·
 - 5. En un contrato · 16. En una empresa · 17. En M&A · 18. Práctica internacional ·
 - 6. Casos · 20. Preguntas abiertas · 21. Preguntas tipo examen · 22. Casos complejos ·
 - 7. Flashcards · 24. Mapas mentales · 25. Cuadros comparativos · 26. Mnemotecnias ·
 - 8. Checklist · 28. Resumen ejecutivo · 29. Bibliografía · 30. Ruta.
-

1. ¿Por qué esta materia existe?

Razonemos desde el acto jurídico. Dijimos que el acto es una manifestación de voluntad que produce efectos. Pero, ¿en la esfera de **quién** se producen esos efectos? ¿Quién es titular de los derechos y deudor de las obligaciones? Necesitamos un **centro de imputación**: una entidad a la que el derecho atribuya derechos y deberes. Esa entidad es la **persona**.

La materia de Personas existe para responder tres preguntas: *¿quién puede ser titular de derechos y obligaciones?*, *¿con qué cualidades (atributos) se le identifica?* y *¿qué puede hacer por sí mismo (capacidad)?*

Su importancia para el abogado corporativo es estructural, y por eso es un tratado:

Primero: la empresa ES una persona moral. La sociedad anónima, la S. de R.L., la S.A.P.I., son **personas morales**: sujetos de derecho distintos de sus socios, con patrimonio propio, nombre propio y capacidad propia. Toda la práctica societaria descansa en entender qué es y cómo opera una persona moral. Sin este concepto, la "empresa" sería solo un montón de individuos y bienes sin unidad jurídica.

Segundo: la separación patrimonial es la clave del capitalismo. Que la persona moral tenga un **patrimonio propio**, distinto del de sus socios, es lo que permite la **responsabilidad limitada**: el socio arriesga su aportación, no todo su patri-

monio. Entender esto —y sus excepciones (el *levantamiento del velo*)— es entender por qué la gente invierte en empresas y cómo se estructura el riesgo en un *deal*.

Tercero: la capacidad y la representación deciden quién obliga a la sociedad. Una persona moral no tiene manos para firmar; actúa por **órganos** (asamblea, consejo, administrador) y **representantes** (apoderados). Saber quién tiene **capacidad y facultades** para obligar a la sociedad es el núcleo de la due diligence y de la validez de todo contrato corporativo (recuerda el Libro 4).

Tesis del libro: la **persona moral** es la mayor "ficción útil" del derecho: una creación de la voluntad humana, reconocida por el orden jurídico, que se comporta como un sujeto autónomo. Dominar sus atributos —especialmente patrimonio, capacidad y representación— es dominar la base de la empresa y, por tanto, del derecho corporativo.

Ejercicio de arranque: una S.A. quiebra debiendo millones. ¿Pueden los acreedores cobrar del patrimonio personal de los accionistas? Por regla general, *no* —y entender por qué es entender la persona moral—. *¿En qué casos excepcionales sí?* (Respuesta en la sección 5.6.)

2. Historia

2.1 LA PERSONA EN ROMA: *PERSONA Y STATUS*

Como vimos en el Libro 1, en Roma no todo ser humano era "persona" en sentido pleno: el esclavo era *res*. La condición de sujeto dependía del **status** (*libertatis, civitatis, familiae*). La palabra *persona* venía de la **máscara teatral** (*personare*, resonar): el "papel" jurídico que se representa. De ahí una intuición perdurable: ser persona es desempeñar un **rol** reconocido por el derecho, no necesariamente ser un ser humano.

2.2 EL GERMEN DE LA PERSONA MORAL: *UNIVERSITATES, COLLEGIA, CORPORA*

Roma reconoció agrupaciones (municipios, colegios, corporaciones) con cierta autonomía patrimonial respecto de sus miembros: "*si quid universitati debetur, singulis non debetur*" (lo que se debe a la corporación no se debe a cada miembro).

Es el embrión de la **personalidad jurídica distinta**. Pero Roma nunca construyó una teoría general de la persona moral.

2.3 LA CONSTRUCCIÓN MEDIEVAL Y CANÓNICA

Los **canonistas** y **glosadores** medievales desarrollaron la idea de *persona ficta* (persona ficticia) para explicar a la Iglesia, las órdenes religiosas, las universidades y las ciudades como sujetos con derechos propios. El Papa Inocencio IV es célebre por teorizar la corporación como *persona ficta*. Aquí nace la palabra y la idea modernas.

2.4 LA GRAN ABSTRACCIÓN MODERNA Y LA SOCIEDAD ANÓNIMA

La modernidad universalizó la **igual personalidad de todo ser humano** (abolición de la esclavitud, derechos del hombre) y, en paralelo, perfeccionó la **persona moral**. El hito económico decisivo fue la aparición de la **sociedad anónima con responsabilidad limitada** y personalidad propia (de las grandes compañías coloniales del s. XVII a la generalización en el s. XIX). Esto permitió **reunir grandes capitales** limitando el riesgo de cada inversor: el motor jurídico de la Revolución Industrial y del capitalismo moderno.

2.5 LAS TEORÍAS SOBRE LA NATURALEZA DE LA PERSONA MORAL (S. XIX)

La pandectística alemana debatió intensamente *qué es una persona moral*:

- **Teoría de la ficción** (Savigny): la persona moral es una ficción creada por el derecho; solo el ser humano es persona "real".
- **Teorías realistas** (Gierke, teoría del órgano): la persona moral es una **realidad** social, un organismo con voluntad propia que actúa por sus órganos.
- **Teorías negativas/patrimoniales** (Brinz, patrimonio de afectación): no hay tal "persona", sino un patrimonio destinado a un fin. Este debate, lejos de ser bizantino, determina cómo se resuelven problemas reales (¿tiene la sociedad "vo-

luntad" propia?, ¿responde penalmente?, ¿cuándo se "levanta el velo"?).

2.6 RECEPCIÓN MEXICANA

El Código Civil de 1928 reconoce expresamente a las personas físicas y morales (arts. 22 º y ss.), enumera las personas morales (art. 25 º) y consagra sus atributos. La **responsabilidad penal de las personas morales** se incorporó al sistema penal mexicano en el siglo XXI (Código Nacional de Procedimientos Penales), cerrando un largo debate.

3. Problema jurídico que resolvió

1. **¿Quién es sujeto de derecho?** Define el centro de imputación de derechos y deberes (supera la esclavitud: hoy todo ser humano es persona).
2. **¿Cómo se identifica e individualiza a la persona?** Crea los **atributos** (nombre, domicilio, estado civil, patrimonio, capacidad, nacionalidad).
3. **¿Puede un ente colectivo ser sujeto?** Construye la **persona moral**, permitiendo que empresas, asociaciones y el propio Estado actúen como sujetos unitarios.
4. **¿Cómo se separa el patrimonio del ente del de sus miembros?** Funda la **autonomía patrimonial** y la **responsabilidad limitada**.
5. **¿Quién y cómo actúa por la persona que no puede hacerlo por sí (incapaz o ente)?** Desarrolla la **representación** (legal, orgánica, voluntaria).
6. **¿Cuándo empieza y termina la personalidad?** Reglas de nacimiento/muerte (persona física) y de constitución/extinción (persona moral).

Para el corporativo, los problemas 3, 4 y 5 son el ADN de la materia: la empresa como sujeto, su patrimonio separado y quién la obliga.

4. Conceptos

- **Persona:** todo ente con capacidad para ser titular de derechos y obligaciones (centro de imputación). Se divide en **física** y **moral**.
- **Persona física (o natural):** el ser humano, sujeto de derecho desde el nacimiento (con protección desde la concepción para ciertos efectos).
- **Persona moral (o jurídica/colectiva):** ente creado por el derecho, distinto de sus miembros, con personalidad y patrimonio propios. *Ejemplos:* una S.A., una asociación civil, el Estado, un sindicato.
- **Atributos de la personalidad:** cualidades inherentes a toda persona. En la física: **nombre, domicilio, estado civil, patrimonio, capacidad y nacionalidad**. En la moral: **denominación/razón social, domicilio, patrimonio, capacidad y nacionalidad** (no tiene estado civil).
- **Capacidad de goce:** aptitud para ser **titular** de derechos y obligaciones; la tiene toda persona por el solo hecho de serlo.
- **Capacidad de ejercicio (de obrar):** aptitud para ejercer **por sí mismo** esos derechos y contraer obligaciones. No la tienen los menores ni los incapaces (actúan por representante).
- **Incapacidad:** restricción de la capacidad de ejercicio (minoría de edad, estados de incapacidad declarados). Su efecto sobre los actos: **nulidad relativa** (Libro 4).
- **Representación:** actuar por cuenta y en nombre de otro. **Legal** (del menor/incapaz), **orgánica** (de la persona moral por sus órganos) y **voluntaria** (poder/mandato).
- **Patrimonio:** conjunto de bienes, derechos y obligaciones de una persona, valubles en dinero. Toda persona tiene uno (incluso vacío o negativo).
- **Domicilio:** lugar donde la persona reside con el propósito de establecerse (físicas) o donde está su administración (morales); fija competencia y notificaciones.

- **Nacionalidad:** vínculo jurídico-político con un Estado. En las morales determina el régimen de inversión extranjera.
- **Denominación / razón social:** el "nombre" de la persona moral. **Razón social** (suele formarse con nombres de socios, típica de sociedades de personas) vs. **denominación** (nombre de fantasía, típica de la S.A.).
- **Personalidad jurídica:** la cualidad de ser persona; en las morales, surge al **constituirse conforme a la ley** (e inscribirse, en las mercantiles).
- **Levantamiento del velo corporativo (*disregard*):** doctrina excepcional que ignora la separación de personalidades para alcanzar a los socios en casos de fraude o abuso.
- **Nasciturus:** el concebido no nacido; se le tiene por nacido para los efectos que le favorecen, bajo condición de nacer viable.

5. Explicación completa

5.1 LA PERSONA FÍSICA: DEL NACIMIENTO A LA MUERTE

La persona física es el ser humano. En México, la capacidad jurídica (de goce) se adquiere con el **nacimiento** y se pierde con la **muerte** (art. 22 CCF ☞); pero el concebido (*nasciturus*) entra bajo la protección de la ley y se le tiene por nacido para los efectos que le favorecen, si nace vivo y viable. La persona física tiene **todos** los atributos: nombre, domicilio, **estado civil** (soltero, casado, etc.), patrimonio, capacidad y nacionalidad.

La **capacidad** se desdobra: todos tienen **capacidad de goce** (ser titulares); pero la **capacidad de ejercicio** (actuar por sí) se adquiere con la mayoría de edad (18 años) y la ausencia de causas de incapacidad. Los menores e incapaces tienen goce pero no ejercicio pleno: actúan mediante **representantes** (padres en patria potestad, tutores). *Recuerda el Libro 4:* los actos del incapaz adolecen de **nulidad relativa**, que lo protege.

Nota contemporánea: la visión tradicional de la "incapacidad" de las personas con discapacidad ha sido revisada a la luz de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que promueve un modelo de **apoyos** y salvaguardias en lugar de la sustitución plena de la voluntad. Es un cambio de paradigma que el jurista moderno debe conocer.

5.2 LA PERSONA MORAL: LA GRAN HERRAMIENTA DEL DERECHO DE LOS NEGOCIOS

Aquí está el corazón del libro para el corporativo. La **persona moral** es un ente al que el derecho reconoce personalidad **distinta** de la de sus integrantes. El art. 25 CCF & enumera varias: la Nación, los Estados y Municipios; las demás corporaciones de carácter público; las **sociedades civiles y mercantiles**; los sindicatos y asociaciones profesionales; las sociedades cooperativas y mutualistas; las asociaciones con fines políticos, científicos, artísticos, etc.; y las personas morales extranjeras de naturaleza privada.

Las **consecuencias** de tener personalidad propia son enormes y debes memorizarlas:

1. **Patrimonio propio:** la sociedad es dueña de sus bienes; los socios no son copropietarios de los activos sociales, son titulares de **acciones o partes sociales** (un derecho distinto).
2. **Nombre propio** (denominación o razón social).
3. **Domicilio propio.**
4. **Nacionalidad propia** (relevante para inversión extranjera).
5. **Capacidad propia:** puede contratar, demandar y ser demandada, adquirir y enajenar, dentro de su **objeto social**.
6. **Responsabilidad propia:** responde con su patrimonio de sus deudas; y —según el tipo social— los socios tienen **responsabilidad limitada** a su aportación.

5.3 EL OBJETO SOCIAL: EL "PERÍMETRO" DE LA CAPACIDAD DE LA PERSONA MORAL

A diferencia de la persona física (que puede hacer todo lo no prohibido), la persona moral tiene una capacidad funcionalmente delimitada por su **objeto social**: el conjunto de actividades para las que fue creada (consta en sus estatutos).

tos). Históricamente, los actos fuera del objeto eran *ultra vires* (más allá de las facultades) y podían ser ineficaces. La práctica moderna **redacta objetos sociales amplios** ("...y en general, cualquier acto lícito de comercio") precisamente para evitar este problema. *Por qué importa en M&A*: al adquirir una empresa, se revisa que sus actos relevantes estén dentro de su objeto y que sus órganos los hayan autorizado.

5.4 CÓMO ACTÚA LA PERSONA MORAL: LA TEORÍA DEL ÓRGANO Y LA REPRESENTACIÓN

Una sociedad no tiene voluntad biológica; **actúa por sus órganos** (teoría del órgano, de Gierke). En una S.A. típica:

- **Asamblea de accionistas**: órgano supremo; forma la voluntad social en las materias que le competen (aprobar estados financieros, nombrar consejo, modificar estatutos).
- **Consejo de administración (o administrador único)**: órgano de gestión y representación; administra y representa a la sociedad.
- **Apoderados**: personas a quienes el consejo otorga **poderes** (para actos de administración, de dominio, para pleitos y cobranzas, para suscribir títulos de crédito).
- **Órgano de vigilancia** (comisario / auditoría): fiscaliza.

Cómo razona un experto (walkthrough de facultades): cuando un abogado verifica si un contrato obliga a una sociedad, recorre esta cadena: *¿quién firmó?* → *¿qué poder tiene (escritura notarial)?* → *¿ese poder cubre este tipo de acto (administración, dominio, títulos)?* → *¿el poder está vigente (no revocado)?* → *¿el otorgamiento del poder fue válido (consejo facultado, estatutos)?*. Un eslabón roto puede hacer el acto **ineficaz** frente a la sociedad (Libro 4, representación). Este es uno de los chequeos más frecuentes y valiosos de la práctica.

5.5 ATRIBUTOS DE LA PERSONA MORAL EN CONCRETO

- **Denominación o razón social**: debe ser distinta de otras (se verifica disponibilidad ante la autoridad). La razón social lleva nombres de socios (sociedades de personas); la denominación es libre (S.A.).

- **Domicilio social:** fija la competencia judicial, el registro y las notificaciones.
- **Patrimonio:** integrado por las aportaciones de los socios (capital social) y por lo que adquiera. Distinto del capital social (cifra estatutaria) y del patrimonio de los socios.
- **Capacidad:** de goce y de ejercicio, ejercida por sus órganos, dentro del objeto social.
- **Nacionalidad:** una sociedad constituida conforme a las leyes mexicanas y con domicilio en México es **mexicana** (criterio de constitución); relevante para los límites a la **inversión extranjera** en ciertos sectores y para la **Cláusula Calvo** o de admisión de extranjeros.

5.6 EL LÍMITE DE LA SEPARACIÓN: LEVANTAMIENTO DEL VELO CORPORATIVO

La separación patrimonial es la regla, pero **no es absoluta**. Cuando la persona moral se usa como instrumento de **fraude, abuso o simulación** (p. ej., para defraudar acreedores, evadir obligaciones o confundir patrimonios), los tribunales pueden **levantar el velo** (*disregard of legal entity / piercing the corporate veil*) y alcanzar el patrimonio de los socios o de sociedades vinculadas. En México esta doctrina ha avanzado vía jurisprudencia y leyes especiales (concursal, fiscal, competencia, laboral con la noción de "unidad económica"). *Por qué importa:* define hasta dónde llega de verdad la responsabilidad limitada y es un riesgo a evaluar en cualquier estructura corporativa.

Respuesta al ejercicio de arranque: por regla, los acreedores de la S.A. **no** pueden cobrar del patrimonio personal de los accionistas: la sociedad tiene patrimonio propio y la responsabilidad del accionista se limita a su aportación. **Excepción:** si se prueba que la sociedad fue un instrumento de fraude o abuso (confusión de patrimonios, infracapitalización dolosa, simulación), procede el **levantamiento del velo** y los socios pueden responder. Esa tensión —regla de separación vs. excepción por abuso— es uno de los temas más finos y estratégicos del derecho corporativo.

6. Comparación doctrinal

La naturaleza de la persona moral: ficción vs. realidad. Es el gran debate.

- **Teoría de la ficción (Savigny):** solo el ser humano es persona real; la persona moral es una **ficción** que el legislador crea por razones de utilidad. *Consecuencia:* la persona moral no tiene voluntad propia y solo puede lo que la ley expresamente le concede (visión restrictiva, *ultra vires*).
- **Teoría de la realidad / del órgano (Gierke):** la persona moral es una **realidad social** con voluntad e interés propios, que actúa por sus órganos (no por "representantes" externos). *Consecuencia:* fundamenta la responsabilidad propia (incluso penal) de la persona moral y la teoría orgánica que domina hoy.
- **Teoría del patrimonio de afectación (Brinz):** no hay "persona", sino un **patrimonio destinado a un fin**; útil para explicar fundaciones y, modernamente, el fideicomiso.

Por qué importa al corporativo: si crees en la ficción, eres restrictivo con la capacidad de la sociedad; si crees en la realidad orgánica, aceptas que tiene voluntad e interés social propios (clave en gobierno corporativo y en el deber de los administradores de actuar en "interés social").

Capacidad de goce de la persona moral: ¿plena o especializada? Una corriente sostiene que la persona moral tiene capacidad **especializada** (limitada al objeto social: *principio de especialidad*); otra, que su capacidad es amplia y el objeto solo limita las **facultades de los administradores**, no la capacidad del ente frente a terceros de buena fe. La práctica moderna (y la protección del tráfico) tiende a la segunda: proteger al tercero que contrató de buena fe aunque el acto excediera el objeto.

Responsabilidad penal de la persona moral. Tradición civilista: *societas delinquere non potest* (la sociedad no puede delinquir), pues carece de voluntad culpable. Tendencia moderna (y derecho mexicano vigente): **sí** puede ser penalmente responsable, con sanciones propias (multas, disolución,

intervención), lo que fundamenta los **programas de compliance** (Nivel IV).

¿QUÉ "ES" UNA PERSONA MORAL? EL DEBATE Y SUS CONSECUENCIAS MUY CONCRETAS

Parece metafísica y decide cuestiones prácticas de primer orden.

Teoría de la ficción (Savigny): la persona moral no existe en la realidad, la **crea el Estado**. Si eso es cierto, solo tiene los atributos que la ley le conceda expresamente.

Teoría de la realidad (Gierke): el grupo es un **organismo social real**, con voluntad propia, que el derecho reconoce en lugar de inventar.

Y la visión dominante hoy, el *nexo de contratos*: la sociedad no es un ente sino un **haz de relaciones** entre quienes aportan capital, trabajo y gestión (se desarrolla en Sociedades Mercantiles).

Y aquí está por qué no es un debate ocioso. De la respuesta depende si a una persona moral se le pueden imputar **dolo y culpa**, si puede tener **responsabilidad penal** —que es todo el fundamento del *compliance* moderno, ver Derecho Penal Económico— y si es titular de **derechos fundamentales**. Sobre lo último hay un debate vivo e incómodo: en Estados Unidos, el caso *Citizens United* reconoció libertad de expresión a las corporaciones en materia de gasto político, con crítica muy extendida. ¿Debe una empresa tener derechos humanos, y cuáles?

LA INVENCIÓN ECONÓMICA QUE HAY DETRÁS

La personalidad separada habilita el **asset partitioning** de Hansmann y Kraakman —la partición patrimonial en **dos direcciones**, que se explica a fondo en el Libro 2 del Nivel III— y con él la responsabilidad limitada. El efecto conjunto es reducir el costo de capital y volver **líquidas** las participaciones.

Su costo es el **riesgo moral** frente a los acreedores, con especial gravedad frente a los **involuntarios**: la víctima de un daño no eligió contratar con una filial sin patrimonio. El derecho lo mitiga con el levantamiento del velo, la responsabilidad de administradores y —en el terreno de las emisoras— regíme-

nes de revelación y control interno reforzados tras escándalos como **Enron**, que dieron lugar a **Sarbanes-Oxley**.

7. Autores más importantes

Teoría general de la persona:

- **Friedrich Carl von Savigny**: teoría de la ficción.
- **Otto von Gierke**: teoría de la realidad y del órgano.
- **Alois von Brinz**: patrimonio de afectación.
- **León Duguit**: crítica realista/sociológica del concepto de persona moral.

Doctrina mexicana:

- **Rafael Rojina Villegas**, *Derecho Civil Mexicano*, t. I (Introducción y personas).
- **Ignacio Galindo Garfias**, *Derecho Civil. Primer Curso*.
- **Manuel Borja Soriano** (en cuanto a capacidad y representación).
- En materia de persona moral mercantil y levantamiento del velo: **Jorge Barrera Graf** (*Instituciones de Derecho Mercantil*), **Roberto Mantilla Molina** (*Derecho Mercantil*), y doctrina contemporánea sobre *disregard*.

8. Derecho comparado

- **Alemania**: distingue con precisión la *Rechtsfähigkeit* (capacidad jurídica) y desarrolla la teoría del órgano; *Durchgriff* (levantamiento del velo) muy elaborado.
- **Estados Unidos**: la *corporation* es una persona jurídica con amplios derechos (incluso ciertos derechos constitucionales, debatidos en casos como *Citizens United* y *Hobby Lobby*); el *piercing the corporate veil* es doctrina jurisprudencial central, con factores como *alter ego*, infracapitalización y confusión de patrimonios.
- **Reino Unido**: el caso fundacional *Salomon v. Salomon & Co.* (1897) consagró la **separación absoluta** entre la sociedad y su único socio: piedra angular de la responsabilidad limitada en el mundo del common law.

- **Francia:** reconoce la *personnalité morale*; la jurisprudencia admitió la personalidad de entes no expresamente previstos cuando hay interés colectivo y organización.
- **Lección para el corporativo internacional:** la **nacionalidad** y la **ley de constitución** de una sociedad determinan su régimen; en estructuras transfronterizas se usan *holdings* en jurisdicciones específicas (por motivos fiscales, regulatorios o de protección de inversión). Entender la *lex societatis* es esencial.

9. Relación con México

Régimen en el **Código Civil Federal** (y códigos estatales), complementado por leyes mercantiles:

- **Art. 22 ☞:** capacidad jurídica desde el nacimiento; protección del concebido.
- **Art. 23 ☞:** la minoría de edad y los estados de incapacidad son restricciones a la personalidad (de ejercicio), pero el incapaz puede ejercer derechos por representante.
- **Art. 24 ☞:** libertad para disponer de la persona y bienes dentro de la ley.
- **Art. 25 ☞: enumeración de las personas morales.**
- **Arts. 26-28 ☞:** capacidad, alcance y nacionalidad de las personas morales (obran por sus representantes; se rigen por sus estatutos y la ley; nacionalidad).
- **Arts. 29-32 ☞:** domicilio (de personas físicas y morales).
- **Nombre y registro civil** (arts. 35 ☞ y ss.): atributos de la persona física.
- **Leyes mercantiles:** la **LGSM** regula la constitución, personalidad, órganos y responsabilidad de las sociedades mercantiles (se estudia a fondo en el Nivel III); el **Código de Comercio** y la **Ley de Inversión Extranjera** (nacionalidad y límites a extranjeros).
- **Levantamiento del velo:** sin una cláusula general única, se reconoce vía jurisprudencia y en regímenes especiales (Ley de Concursos Mercantiles, Código Fiscal, Ley Federal de

Competencia Económica –"agente económico"/"unidad económica"–, materia laboral).

- **Responsabilidad penal de personas morales:** Código Nacional de Procedimientos Penales (arts. 421 *c* y ss.) y códigos penales.

10. Relación con otras materias

- **Acto Jurídico (Libro 4):** la **capacidad** (requisito de validez) y la **representación** se definen aquí; la persona es el autor del acto.
- **Bienes (Libro 6):** el **patrimonio** (atributo) es el conjunto de bienes y derechos de la persona.
- **Obligaciones y Contratos (Libros 7-8):** la persona es el sujeto activo/pasivo de la obligación y parte del contrato.
- **Sociedades / LGSM (Nivel III):** desarrollo pleno de la persona moral mercantil, sus tipos, órganos y responsabilidad.
- **Gobierno corporativo (Niveles III-IV):** la teoría del órgano y el "interés social" fundamentan los deberes de los administradores.
- **Compliance (Nivel IV):** la responsabilidad penal/administrativa de la persona moral es la razón de ser de los programas de cumplimiento.
- **M&A (Nivel IV):** la verificación de personalidad, capacidad, facultades y nacionalidad de las partes y de la *target* es due diligence pura.

11. Aplicación profesional

1. **Verificar la existencia y buena constitución de una sociedad:** acta constitutiva, inscripción en el Registro Público de Comercio, vigencia.
2. **Auditar facultades:** revisar poderes (escrituras notariales), su tipo (administración, dominio, pleitos y cobranzas, títulos de crédito), vigencia y suficiencia para el acto concreto. **El chequeo más recurrente de la práctica.**

3. **Confirmar nacionalidad y cumplimiento de inversión extranjera:** si hay socios extranjeros, verificar límites sectoriales y registro ante el RNIE.
4. **Evaluar riesgo de levantamiento del velo:** detectar confusión de patrimonios, infracapitalización o uso fraudulento de la estructura.
5. **Estructurar vehículos:** elegir el tipo de persona moral y la estructura de *holding* adecuada a los fines (responsabilidad, fiscal, regulatorio).

12. Errores comunes

- **Confundir capacidad de goce con capacidad de ejercicio.** Todo incapaz **tiene** goce (es titular); lo que no tiene es ejercicio pleno (actúa por representante).
- **Confundir patrimonio social con patrimonio de los socios.** Son distintos. El socio no es dueño de los bienes de la sociedad; es titular de acciones.
- **Confundir capital social con patrimonio.** El capital es una cifra estatutaria; el patrimonio es el conjunto real de activos y pasivos (que varía).
- **Asumir facultades sin verificarlas.** Firmar con quien "parece" representante sin revisar el poder es la fuente número uno de actos ineficaces.
- **Creer que la responsabilidad limitada es absoluta.** El velo puede levantarse en fraude o abuso.
- **Olvidar la nacionalidad y la inversión extranjera** al estructurar sociedades con capital foráneo en sectores restringidos.

13. Cómo lo preguntaría un profesor

- *"Distinga capacidad de goce y de ejercicio, y diga qué ineficacia afecta los actos del incapaz."*
- *"Enumere los atributos de la persona física y de la moral, y explique cuál no comparten."* (La moral no tiene **estado civil**.)

- *"Exponga las teorías sobre la naturaleza de la persona moral y diga cuál sustenta la responsabilidad penal de las empresas."*
 - *"¿Qué es el objeto social y cómo limita la capacidad de la persona moral?"*
 - *"Explique el levantamiento del velo corporativo y dé un supuesto en que proceda."*
 - *"¿Cuándo una sociedad es mexicana y por qué importa para la inversión extranjera?"*
-

14. Cómo aparece en un juicio

- **Legitimación y capacidad procesal:** para demandar o ser demandado hay que ser persona y tener capacidad; las personas morales comparecen por sus **representantes legítimos** (se acredita con la escritura de poder y el acta constitutiva).
- **Personalidad del compareciente:** la primera batalla de muchos juicios es la **excepción de falta de personalidad:** cuestionar que quien comparece tiene facultades suficientes. Un poder defectuoso puede tumbar una demanda.
- **Levantamiento del velo en sede judicial:** el acreedor que no puede cobrar a la sociedad intenta extender la responsabilidad a socios o sociedades hermanas probando fraude, confusión patrimonial o simulación.
- **Sucesión y muerte:** la muerte de la persona física extingue su personalidad y abre la sucesión; la sociedad en liquidación conserva personalidad para los efectos de su liquidación.

15. Cómo aparece en un contrato

- **Sección de "comparecencia" y "personalidad":** todo contrato formal abre identificando a las partes (denominación, domicilio, nacionalidad) y a **quién comparece en su representación**, citando la **escritura del poder** (número, notario, fecha) y declarando que las facultades **no le han sido revocadas ni limitadas**.

- **Declaraciones (*reps*) de existencia y facultades:** cada parte declara estar **legalmente constituida**, vigente, y que su representante tiene **facultades suficientes**. Es la traducción contractual de los atributos capacidad/representación.
- **Cláusula de objeto social:** a veces se declara que la celebración del contrato está **dentro del objeto social** y debidamente autorizada por los órganos competentes.
- **Anexos:** copias de actas constitutivas, poderes y resoluciones del consejo/asamblea que autorizan el acto.

16. Cómo aparece en una empresa

- **La empresa vive como persona moral:** nace al constituirse e inscribirse, opera por sus órganos, tiene patrimonio y nacionalidad, y se extingue por disolución y liquidación.
- **Estructura de gobierno (teoría del órgano):** asamblea (voluntad social), consejo o administrador (gestión y representación), comisario/auditoría (vigilancia). Cada acto relevante debe emanar del órgano competente.
- **Libros y registros corporativos:** libro de actas, de registro de accionistas, de variaciones de capital: la "biografía" de la persona moral, esencial en due diligence.
- **Grupos de sociedades:** *holdings* y subsidiarias son personas morales distintas pero vinculadas; la separación protege patrimonios, pero la "unidad económica" puede acarrear responsabilidades cruzadas (laboral, competencia, fiscal).

17. Cómo aparece en una operación de M&A

La materia de Personas es el **primer capítulo de toda due diligence corporativa**:

- **Verificación de la *target* como persona moral:** ¿está debidamente constituida e inscrita?, ¿vigente?, ¿cuál es su capital y quiénes son sus accionistas (libro de registro)?, ¿su objeto social cubre lo que hace?
- **Cadena de facultades (*authority*):** ¿quién firma el SPA por cada parte y con qué poder? Se exigen **resoluciones del**

consejo/asamblea que autoricen la operación y poderes suficientes. Sin esto, el SPA podría ser ineficaz (Libro 4).

- **Reps de "organización y facultades":** las primeras *representations* del SPA son precisamente *due organization, good standing, corporate power and authority, due authorization*: certifican los atributos de la persona moral.
- **Nacionalidad e inversión extranjera:** si el comprador es extranjero y el sector está restringido (energía, transporte, etc.), la estructura debe respetar los límites y obtener autorizaciones (CNIE) —condición de cierre.
- **Riesgo de velo corporativo:** se evalúa si los pasivos de sociedades hermanas o de los vendedores pueden "saltar" a la *target*; se cubre con *reps*, indemnidades y, a veces, reestructuras previas al cierre.
- **Reestructuras pre-cierre:** a menudo el vendedor reorganiza sus personas morales (escisiones, fusiones, *carve-outs*) para separar el activo que se vende: pura ingeniería de personas morales.

Cómo razona el socio: "Lo primero que confirmo en cualquier *deal* es que el vendedor **es dueño** de lo que vende (que las acciones existen, están bien emitidas y le pertenecen) y que **quien firma puede obligarlo**. Si esos dos cimientos fallan, el resto del contrato es una casa sin terreno." Eso es la materia de Personas en su forma más rentable.

18. Cómo aparece en la práctica internacional

- **Lex societatis:** la ley del lugar de constitución rige la existencia, capacidad y organización de la sociedad. En operaciones cross-border se determina por reglas de derecho internacional privado.
- **Legal opinions:** abogados de cada jurisdicción emiten opiniones sobre *due incorporation, valid existence, corporate power, due authorization y enforceability*: la certificación profesional de los atributos de la persona moral.
- **Estructuras de holding internacional:** se eligen jurisdicciones por su régimen societario, fiscal, de protección de in-

versión (tratados) y de neutralidad; el abogado diseña la "cadena de personas morales" óptima.

- **Foreign investment screening:** muchos Estados revisan la nacionalidad última (*ultimate beneficial owner*) de la persona moral adquirente por seguridad nacional.
- **Beneficial ownership y transparencia:** estándares internacionales (GAFI/FATF) exigen identificar a los **beneficiarios finales** detrás de la persona moral: clave en compliance y anti-lavado.

19. Casos

Caso 1. Contrato firmado por apoderado con poder revocado. Una sociedad alega no estar obligada porque el poder de quien firmó había sido revocado. *Análisis:* el acto es **ineficaz** frente a la sociedad, salvo que el tercero haya contratado de buena fe sin conocer la revocación (protección de la apariencia) o que la sociedad **ratifique**. Lección: registrar y notificar revocaciones; verificar vigencia de poderes.

Caso 2. Levantamiento del velo por confusión de patrimonios. Un empresario opera tres sociedades que comparten cuentas, empleados y domicilio, trasvasando fondos a conveniencia; una de ellas queda insolvente frente a un acreedor. *Análisis:* el acreedor puede pedir el **levantamiento del velo** probando la confusión patrimonial y el abuso, para alcanzar a las otras sociedades o al socio. Lección: respetar la separación real (formalidades, contabilidad, capitalización) protege la responsabilidad limitada.

Caso 3. Sociedad extranjera en sector restringido. Un inversionista extranjero adquiere indirectamente el control de una empresa en un sector con límites a la inversión extranjera. *Análisis:* la operación puede requerir autorización o estar limitada; estructurarla mal acarrea nulidad o sanciones. Lección: la nacionalidad de la persona moral y la cadena de control deciden la viabilidad.

20. Preguntas abiertas

1. ¿Es la persona moral una ficción útil o una realidad social con voluntad propia? ¿Cambia la respuesta según el problema (capacidad, responsabilidad penal, interés social)?
2. ¿Hasta dónde debe llegar el levantamiento del velo sin destruir la seguridad que ofrece la responsabilidad limitada?
3. ¿Tiene sentido reconocer ciertos derechos fundamentales a las personas morales? ¿Cuáles sí y cuáles no?
4. ¿El modelo de "apoyos" para personas con discapacidad debe sustituir por completo a la figura de la incapacidad/tutela?
5. ¿Debe la nacionalidad de una sociedad determinarse por su lugar de constitución o por la nacionalidad de quienes la controlan (*control test*)?

21. Preguntas tipo examen (con respuesta modelo)

P1. ¿Qué es una persona moral y cuáles son sus consecuencias jurídicas? R. Ente creado por el derecho, distinto de sus miembros, con personalidad propia. Consecuencias: patrimonio, nombre, domicilio, nacionalidad y capacidad propios, y responsabilidad propia con eventual limitación de la de los socios a su aportación.

P2. Distinga capacidad de goce y de ejercicio. R. Goce: aptitud para ser titular de derechos y obligaciones (la tiene toda persona). Ejercicio: aptitud para ejercerlos por sí (falta en menores e incapaces, que actúan por representante). Su falta vicia el acto con nulidad relativa.

P3. ¿Cómo actúa una persona moral? R. Por sus **órganos** (teoría del órgano): asamblea (voluntad), consejo/administrador (gestión y representación) y vigilancia; y por **apoderados** con poderes específicos.

P4. ¿Qué es el objeto social y qué función cumple? R. El conjunto de actividades para las que se creó la sociedad; delimita su capacidad/facultades. Los actos fuera del objeto pueden ser ineficaces (*ultra vires*), por lo que se redactan objetos amplios.

P5. ¿Cuándo procede el levantamiento del velo? R. Cuando la persona moral se usa como instrumento de fraude, abuso o simulación (confusión de patrimonios, infracapitalización dolosa); permite alcanzar a los socios o a sociedades vinculadas, como excepción a la separación patrimonial.

22. Casos complejos (nivel "socio")

Caso A. Diseño de estructura y riesgo de velo en una adquisición apalancada. Un fondo de private equity adquiere una empresa creando una sociedad vehículo (NewCo) que se endeuda para pagar el precio y luego se fusiona con la *target* (estructura de *leveraged buyout*). Analice: (i) la **personalidad y capacidad** de NewCo y la validez de su objeto y facultades; (ii) cómo la **separación patrimonial** protege al fondo, y qué prácticas (capitalización adecuada, formalidades, no confusión) blindan contra el levantamiento del velo; (iii) el riesgo de que los acreedores de la *target* ataquen la fusión apalancada como fraude a acreedores; (iv) la **nacionalidad** del fondo y su impacto regulatorio. Diseñe la estructura defendible.

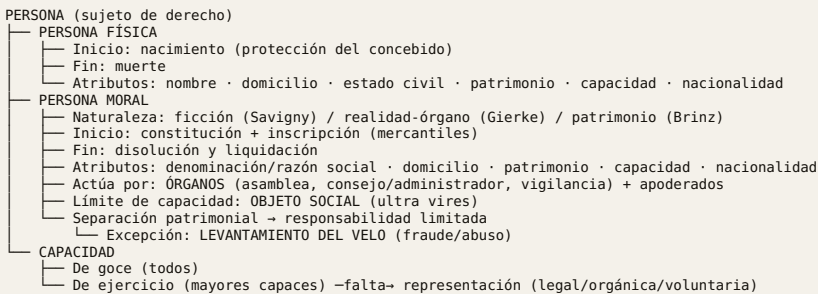
Caso B. Grupo económico, unidad económica y contingencias cruzadas. Una *target* pertenece a un grupo que comparte marca, dirección y empleados con otras sociedades del mismo dueño. El comprador teme heredar contingencias laborales y fiscales del grupo por la doctrina de "unidad económica". Analice: cómo la separación de personas morales se debilita ante el concepto de grupo/unidad económica en materia laboral, fiscal y de competencia; qué *reps*, indemnidades específicas y reestructuras pre-cierre mitigan el riesgo; y cómo se valúa y asigna contractualmente esa contingencia. ¿Conviene un *share deal* o un *asset deal* para aislar el riesgo?

23. Flashcards

- **¿Dos clases de persona?** → Física (ser humano) y moral (ente creado por el derecho).
- **¿Atributos de la persona física?** → Nombre, domicilio, estado civil, patrimonio, capacidad, nacionalidad.
- **¿Atributo que la persona moral NO tiene?** → Estado civil.

- **¿Capacidad de goce?** → Aptitud para ser titular de derechos; la tiene toda persona.
- **¿Capacidad de ejercicio?** → Aptitud para actuar por sí; falta en menores e incapaces.
- **¿Cómo actúa la persona moral?** → Por sus órganos (asamblea, consejo/administrador, vigilancia) y apoderados.
- **¿Qué es el objeto social?** → Actividades para las que se creó; delimita su capacidad/facultades.
- **¿Patrimonio vs. capital social?** → Patrimonio = activos/pasivos reales; capital = cifra estatutaria.
- **¿El socio es dueño de los bienes sociales?** → No; es titular de acciones/partes sociales.
- **¿Cuándo es mexicana una sociedad?** → Constituida conforme a leyes mexicanas y con domicilio en México.
- **¿Levantamiento del velo?** → Ignorar la separación de personalidades por fraude o abuso.
- **¿Caso fundacional de la separación (common law)?** → *Salomon v. Salomon* (1897).
- **¿Societas delinquere potest hoy en México?** → Sí: las personas morales pueden ser penalmente responsables.

24. Mapas mentales



Puente con M&A: persona moral = la target · atributos → reps de organización y good standing capacidad/facultades → due authorization + poderes · nacionalidad → inversión extranjera separación patrimonial → estructura de holding · velo → contingencias cruzadas.

25. Cuadros comparativos

Persona física vs. persona moral

ATRIBUTO	PERSONA FÍSICA	PERSONA MORAL
Nombre	Nombre y apellidos	Denominación / razón social
Estado civil	Sí	No
Patrimonio	Sí	Sí (propio, separado del de socios)
Capacidad	Goce y ejercicio (según edad/estado)	Goce y ejercicio por órganos, limitada por objeto
Nacionalidad	Sí	Sí (lugar de constitución)
Inicio / fin	Nacimiento / muerte	Constitución / liquidación

Capacidad de goce vs. de ejercicio

	GOCE	EJERCICIO
Definición	Ser titular de derechos	Ejercerlos por sí mismo
Quién la tiene	Toda persona	Mayores de edad capaces
Falta	No existe (toda persona la tiene)	Menores, incapaces → representante
Efecto en el acto	—	Su falta = nulidad relativa

Razón social vs. denominación

	RAZÓN SOCIAL	DENOMINACIÓN
Formación	Con nombres de socios	Libre / de fantasía
Típica de	Sociedades de personas (S. en N.C.)	Sociedad anónima
Responsabilidad asociada	Suele implicar responsabilidad de socios nombrados	Limitada (S.A.)

26. Mnemotecnias

- **Atributos de la persona física: "NA-DO-EC-PA-CA-NA" → N**ambre/Nombre, **D**omicilio, **E**stado **C**ivil, **P**atrimonio, **C**apacidad, **N**acionalidad.
- **La moral no tiene estado civil: "las empresas no se casan".**

- **Órganos de la S.A.: "A-C-V"** → Asamblea, Consejo (administración), Vigilancia.
- **Tipos de representación: "LOV"** → Legal, Orgánica, Voluntaria.
- **Velo corporativo:** "*separados, salvo fraude*".

27. Checklist del jurista (verificación de una persona moral)

- [] **Existencia:** acta constitutiva e inscripción en el Registro Público de Comercio.
- [] **Vigencia:** que no esté disuelta/liquidada; duración estatutaria.
- [] **Objeto social:** ¿cubre el acto que va a realizar?
- [] **Capital y socios:** libro de registro de accionistas; estructura accionaria real.
- [] **Órganos:** ¿quiénes integran el consejo/administración?, ¿comisario?
- [] **Facultades del firmante:** poder (escritura, notario, fecha), tipo (administración/ dominio/títulos/pleitos), suficiencia y **vigencia** (no revocado).
- [] **Autorizaciones internas:** resoluciones del consejo/asamblea que aprueban el acto.
- [] **Nacionalidad e inversión extranjera:** ¿hay capital foráneo?, ¿sector restringido?, ¿registro RNIE?
- [] **Riesgo de velo:** ¿hay confusión patrimonial, infracapitalización, grupo/unidad económica?
- [] **Beneficiario final:** identificación del *ultimate beneficial owner* (compliance).

28. Resumen ejecutivo

La persona es el **sujeto del derecho**: el centro al que se imputan derechos y obligaciones. Hay dos clases: la **persona física** (el ser humano, con personalidad desde el nacimiento y todos los atributos, incluido el estado civil) y la **persona moral** (ente creado por el derecho, distinto de sus miembros). La persona moral es la herramienta capital del derecho de los negocios: tiene **patrimonio, nombre, domicilio, nacionalidad y**

capacidad propios, actúa por sus **órganos** (teoría del órgano) dentro de su **objeto social**, y su **separación patrimonial** funda la **responsabilidad limitada** —la innovación que hizo posible el capitalismo de inversión—. Esa separación tiene un límite: el **levantamiento del velo** en casos de fraude o abuso.

La **capacidad** se desdobra en goce (ser titular; la tiene toda persona) y ejercicio (actuar por sí; falta en menores e incapaces, que actúan por **representante**). Para el abogado corporativo, este libro es el primer capítulo de toda due diligence: verificar que la sociedad **existe** y está bien constituida, que **es dueña** de lo que vende, que **quien firma puede obligarla** (cadena de facultades), y que su **nacionalidad** y estructura respetan la regulación. Dominar la persona moral —sus atributos, su forma de actuar y los límites de su separación patrimonial— es dominar el cimiento sobre el que se levantan la empresa, las sociedades y las operaciones de M&A.

29. Bibliografía

Doctrina mexicana:

- Rojina Villegas, Rafael, *Derecho Civil Mexicano*, t. I, Porrúa.
- Galindo Garfias, Ignacio, *Derecho Civil. Primer Curso*, Porrúa.
- Domínguez Martínez, Jorge Alfredo, *Derecho Civil. Parte general, personas, cosas...*, Porrúa.
- Barrera Graf, Jorge, *Instituciones de Derecho Mercantil* (persona moral mercantil).
- Mantilla Molina, Roberto, *Derecho Mercantil*.

Doctrina comparada y teórica:

- Savigny, F. C. von (teoría de la ficción); Gierke, Otto von (teoría del órgano/realidad).
- *Salomon v. Salomon & Co. Ltd.* [1897] (Reino Unido), sobre separación de personalidad.

Legislación:

- Código Civil Federal: arts. 22-32 y 35 ◊ y ss. (verificar el código de la entidad aplicable).

- Ley General de Sociedades Mercantiles (personalidad, órganos, responsabilidad).
- Ley de Inversión Extranjera (nacionalidad y límites).
- Código Nacional de Procedimientos Penales, arts. 421 *o* y ss. (responsabilidad penal de personas morales).

30. Ruta para continuar

Ya tienes al sujeto (persona) y al acto que celebra (acto jurídico). Falta el **objeto** sobre el que recaen sus derechos: las cosas y los bienes.

- **Siguiente libro:** *Bienes y Derechos Reales* (Nivel I, Libro 6): clasificación de los bienes, propiedad, posesión, copropiedad, derechos reales y de garantía (prenda, hipoteca, fideicomiso de garantía). Es la base del **patrimonio** que aquí estudiaste como atributo y de las garantías del financiamiento corporativo.
- **Conexión inmediata:** el **patrimonio** (atributo de la persona) es el conjunto de bienes y derechos que el siguiente libro analiza en detalle.
- **Conexión de largo alcance:** vuelve a las secciones 5.2 y 17 cuando estudies Sociedades (LGSM, Nivel III) y Due Diligence (Nivel IV): la persona moral es su protagonista.

*"La persona moral es la máscara más poderosa jamás inventada por el derecho." Tras ella opera la empresa moderna. Aprende a mirar **quién** está detrás (los beneficiarios), **con qué patrimonio** responde y **quién** puede hablar en su nombre: ahí reside buena parte del arte del abogado corporativo.*

♦ Secciones transversales V3 (enriquecimiento)

Añadidas para elevar este tratado al **estándar V3**: las cuatro secciones transversales que conectan la materia con la práctica corporativa (Manifiesto Editorial). *Contenido conceptual; verifica toda cita.*

♦ ¿POR QUÉ ESTO IMPORTA PARA UN ABOGADO CORPORATIVO?

Porque el corporativo trabaja, sobre todo, con **personas morales** (sociedades), y este libro te da su fundamento: qué es una

persona (física y moral), su **atributos** (nombre/denominación, domicilio, patrimonio, capacidad, nacionalidad), su **capacidad de goce y de ejercicio**, y la **representación**. La sociedad —el sujeto central del M&A— es una **persona moral** con patrimonio propio y responsabilidad separada de sus socios (la clave del **velo corporativo**). Entender la personalidad jurídica, la capacidad y la representación es saber **quién puede obligarse, con qué patrimonio responde y quién actúa por ella** —preguntas que abren toda operación—.

♦ **CÓMO PIENSA UN SOCIO DE UN DESPACHO INTERNACIONAL**

Un socio, ante cualquier parte, verifica: **¿existe como persona jurídica? ¿tiene capacidad? ¿quién la representa y con qué facultades? ¿con qué patrimonio responde?** Piensa en la **personalidad separada** de la sociedad como un activo (limita la responsabilidad) y como un riesgo (el **levantamiento del velo** en fraude o confusión de patrimonios). En estructuras de grupo, mapea las **personas morales** (matriz, filiales, vehículos) y quién responde por qué.

♦ **ERRORES QUE CUESTAN MILLONES**

- **Contratar con quien carece de personalidad o capacidad** (una sociedad no constituida, un incapaz sin representación): el acto es atacable.
- **No verificar la representación** de la persona moral (facultades del apoderado), y que el acto no la obligue.
- **Confundir el patrimonio del socio con el de la sociedad**, exponiéndose al **levantamiento del velo** corporativo por confusión o fraude.

♦ **NIVEL DE IMPORTANCIA PROFESIONAL**

Litigio	★★★☆☆
Corporate	★★★★★
M&A	★★★★☆
Mercado de Valores	★★★☆☆
Venture Capital	★★★★☆
Private Equity	★★★★☆
Gobierno Corporativo	★★★★★
Compliance	★★★☆☆
Derecho Bancario	★★★★☆
Empresa Familiar	★★★★★

La persona moral es el sujeto central del derecho corporativo; su personalidad, capacidad y representación se verifican en cada operación.

Voz consolidada (Edición Final).* Este capítulo no lleva apéndices al cierre: la doctrina, el análisis económico, el derecho comparado, la jurisprudencia y la mirada del socio internacional viven dentro del razonamiento, en las secciones donde hacen falta. Ver el vacío C-1* y el método en la Auditoría de la Edición Final.

PARTE I

[Nivel I · Libro 6] Tratado de Bienes y Derechos Reales

☞ **Apóstrofe de vigencia — léela cada vez.** El Derecho cambia sin avisar: un artículo puede mudar de número, de redacción o quedar **derogado** de un día para otro. El símbolo ☞ que aparece tras cada artículo citado en este libro significa una sola cosa: *«¿sigue vigente —y con este mismo número— hoy? No lo cites de memoria ni desde este libro: reitéralo en su código vigente»* (textos oficiales en ../ ../fuentes-legales/). Caso real: el **art. 390 del CPF** que este proyecto cotejó aparece hoy como **«Derogado»**. Recuerda: un ✓ dice que el dato fue verificado *palabra por palabra a la fecha de su fuente*; la ☞ te avisa que esa fecha ya quedó atrás y que la última palabra la tiene el código, no el libro.

Ya tenemos al sujeto (la persona) y a su herramienta creadora (el acto jurídico). Falta el **objeto**: las cosas sobre las que recaen los derechos. Este libro estudia el patrimonio por su lado activo —los bienes— y los **derechos reales** que permiten apropiarlos, usarlos y, sobre todo, **garantizarlos**. Aquí nacen la propiedad, la posesión y las garantías (prenda, hipoteca, fideicomiso) que sostienen todo el financiamiento corporativo.

Etiquetas: fundamentos · derecho civil patrimonial · propiedad · posesión · garantías reales **Prerrequisitos:** Derecho Romano, Personas. **Nivel de tratamiento:** TRATADO (materia central: base del patrimonio y de las garantías de crédito).

Cómo está escrito este libro. Cada figura se define, se explica su lógica económica, se ilustra con un ejemplo y se conecta con una garantía o activo de una operación real. El objetivo es que sepas **estructurar y revisar garantías**, no solo nombrarlas.

Índice de las 30 secciones

1. ¿Por qué existe? · 2. Historia · 3. Problema que resolvió · 4. Conceptos ·
2. Explicación completa · 6. Comparación doctrinal · 7. Autores · 8. Derecho comparado ·
3. Relación con México · 10. Relación con otras materias · 11. Aplicación profesional ·

4. Errores comunes · 13. Cómo lo preguntaría un profesor · 14. En un juicio ·
5. En un contrato · 16. En una empresa · 17. En M&A · 18. Práctica internacional ·
6. Casos · 20. Preguntas abiertas · 21. Preguntas tipo examen · 22. Casos complejos ·
7. Flashcards · 24. Mapas mentales · 25. Cuadros comparativos · 26. Mnemotecnias ·
8. Checklist · 28. Resumen ejecutivo · 29. Bibliografía · 30. Ruta.
-

1. ¿Por qué esta materia existe?

Razonemos. En el libro de Personas vimos que el **patrimonio** es un atributo: el conjunto de bienes, derechos y obligaciones de una persona. Pero, ¿qué *son* esos bienes?, ¿cómo se **apropian** y se **defienden**?, ¿cómo puede una cosa servir para **garantizar** una deuda? La materia de Bienes y Derechos Reales responde a estas preguntas. Estudia la relación jurídica entre las **personas** y las **cosas**.

Su importancia para el abogado corporativo es enorme y por eso es un tratado:

Primero: el crédito se mueve sobre garantías reales. Ninguna operación de financiamiento grande (un crédito sindicado, una adquisición apalancada, un *project finance*) se cierra sin un **paquete de garantías**: hipotecas sobre inmuebles, prendas sobre acciones y cuentas, fideicomisos de garantía. Entender los derechos reales de garantía —cómo se constituyen, perfeccionan, registran y ejecutan— es entender cómo se asegura el dinero. Es de las habilidades mejor pagadas del mercado.

Segundo: la propiedad y su transmisión son el objeto de casi todo contrato. Vender una empresa es transmitir la propiedad de acciones; vender activos es transmitir la propiedad de bienes. Saber **cómo se transmite la propiedad** (recuerda el "título y modo" romano) y cómo se opone frente a terceros (registro) es esencial.

Tercero: distinguir derechos reales de personales organiza tu mente jurídica. El derecho **real** recae sobre una cosa y vale *erga omnes* (frente a todos); el derecho **personal** o de crédito recae sobre una conducta de otra persona y vale *inter partes*. Esta distinción —que viene de Roma— decide qué acción ejercer, qué prioridad tiene un acreedor y cómo se estructura una garantía.

Tesis del libro: los derechos reales son el lenguaje jurídico de la **riqueza** y de su **aseguramiento**. La propiedad organiza la titularidad; las garantías reales (prenda, hipoteca, fideicomiso) convierten los bienes en respaldo del crédito. Dominarlos es dominar el lado activo del patrimonio y la columna del financiamiento.

Ejercicio de arranque: un banco presta 100 millones a una empresa. Quiere asegurarse de cobrar aunque la empresa quiebre y aunque otros acreedores reclamen. ¿Qué le da una garantía **real** que un simple pagaré (derecho personal) no le da? *Piensa en dos palabras: persecución y preferencia.* (Respuesta en la sección 5.4.)

2. Historia

2.1 LA MATRIZ ROMANA

Como vimos en el Libro 1, Roma construyó la arquitectura de los derechos reales: el **dominium** (propiedad), la **possessio** (posesión protegida por interdictos) y los *iura in re aliena* (servidumbres, usufructo y las garantías: *fiducia*, *pignus* e *hypotheca*). Roma fijó dos ideas perdurables: que la propiedad es el señorío más pleno (usar, disfrutar, disponer) y que existen derechos **sobre cosa ajena**, incluidos los de **garantía**. El *pignus* (prenda con desplazamiento) y la *hypotheca* (garantía sin desplazar la posesión) son los ancestros directos de la prenda e hipoteca modernas.

2.2 LA PROPIEDAD FEUDAL Y SU SUPERACIÓN

En el feudalismo, la propiedad se **fragmentó** y vinculó a relaciones de poder (dominio directo del señor y dominio útil del vasallo): una propiedad "dividida" y cargada de vínculos. La modernidad —con la Revolución Francesa y el Código

Napoleón— **liberó** la propiedad: la concibió como un derecho **individual, absoluto y exclusivo** (art. 544 ♂ del Code: el derecho de gozar y disponer de las cosas del modo más absoluto). Es la propiedad liberal, base del capitalismo.

2.3 LA FUNCIÓN SOCIAL DE LA PROPIEDAD

El siglo XX matizó ese absolutismo. La idea de **función social de la propiedad** (León Duguit; Constitución de Weimar; y de modo pionero la **Constitución mexicana de 1917, art. 27 ♂**) sostiene que la propiedad no es solo un derecho individual sino que debe servir también al interés colectivo, lo que justifica la regulación, las modalidades y la expropiación por causa de utilidad pública. El art. 27 ♂ mexicano es un hito mundial: subordina la propiedad privada al interés público y reserva al Estado el dominio de ciertos recursos.

2.4 LA EVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS

Las garantías evolucionaron para hacer el crédito más eficiente: de la prenda con desplazamiento (entregar la cosa) a la **prenda sin transmisión de posesión** (el deudor conserva y usa el bien, p. ej. inventario y maquinaria), y al **fideicomiso de garantía** (transmitir la propiedad a un fiduciario en garantía), figuras que México incorporó a la **LGTOC** (reformas de 2000 y 2003) para modernizar el financiamiento empresarial.

3. Problema jurídico que resolvió

1. **¿De quién es cada cosa y con qué alcance?** Define la **propiedad** y sus límites.
2. **¿Cómo se protege a quien tiene el control de hecho de una cosa?** Crea la **posesión** y sus defensas (interdictos), incluso frente al propietario, para preservar la paz.
3. **¿Cómo se adquiere y transmite la propiedad?** Establece los **modos de adquirir** (originarios y derivativos) y el papel del registro.
4. **¿Cómo se puede usar o aprovechar una cosa ajena?** Construye los derechos reales sobre cosa ajena (usufructo, uso, servidumbres).

5. **¿Cómo se asegura el pago de una deuda con una cosa?**
Funda las **garantías reales** (prenda, hipoteca, fideicomiso de garantía) con sus poderes de **persecución y preferencia**.
6. **¿Cómo coexisten varios derechos sobre la misma cosa?**
Reglas de prioridad, copropiedad y oponibilidad frente a terceros (publicidad registral).

Para el corporativo, los problemas 3, 5 y 6 son el oro: transmisión de activos, garantías y prioridad entre acreedores.

4. Conceptos

- **Bien:** cosa o derecho susceptible de apropiación y de valor económico. (No toda cosa es bien: el aire libre no es apropiable.)
- **Cosa:** todo objeto material o inmaterial. Los bienes son las cosas en cuanto objeto de derechos.
- **Bienes muebles e inmuebles: inmuebles,** los que no pueden trasladarse sin alterar su esencia (suelo, edificios) y los que la ley reputa tales; **muebles,** los que pueden moverse (incluidos, por disposición de ley, los derechos y las acciones).
- **Bienes corporales e incorporeales:** materiales (un edificio) vs. inmateriales (un crédito, una acción, una marca).
- **Bienes fungibles y no fungibles:** los que se sustituyen unos por otros del mismo género (dinero, granos) vs. los individualizados (un cuadro).
- **Bienes consumibles y no consumibles:** se agotan con el primer uso (alimentos) o no (maquinaria).
- **Derecho real:** poder jurídico que recae **directamente sobre una cosa** y es oponible *erga omnes* (frente a todos). *Ejemplos:* propiedad, usufructo, prenda, hipoteca.
- **Derecho personal (o de crédito):** facultad de exigir de **otra persona** una prestación (dar, hacer, no hacer); vale *inter partes*. *Ejemplo:* el derecho del prestamista a que le paguen.

- **Propiedad (dominio):** derecho real más pleno: usar (*ius utendi*), disfrutar (*ius fruendi*) y disponer (*ius abutendi*) de una cosa, con los límites de la ley.
- **Posesión:** poder de hecho sobre una cosa, con apariencia de derecho; se protege por sí misma (interdictos) y puede llevar a la propiedad por usucapión.
- **Copropiedad:** propiedad de una cosa que pertenece pro indiviso a varias personas (cuotas o partes alícuotas).
- **Usufructo:** derecho real de usar y disfrutar una cosa ajena conservando su sustancia (la nuda propiedad queda en otro).
- **Servidumbre:** gravamen real sobre un inmueble (predio sirviente) en beneficio de otro (predio dominante): paso, acueducto, etc.
- **Derechos reales de garantía: prenda** (sobre muebles), **hipoteca** (sobre inmuebles y ciertos derechos) y el **fideicomiso de garantía** (mecanismo basado en transmisión fiduciaria). Confieren **persecución y preferencia**.
- **Prenda:** garantía real sobre bien **mueble**; clásica con desplazamiento de posesión, moderna **sin transmisión de posesión** (el deudor conserva el bien).
- **Hipoteca:** garantía real sobre bien **inmueble** (o ciertos derechos), **sin desplazamiento** de posesión; el deudor sigue usando el bien.
- **Fideicomiso de garantía:** el deudor (fideicomitente) transmite bienes a una institución (fiduciaria) para garantizar una deuda; si incumple, se ejecutan conforme al contrato.
- **Persecución (*ius persequendi*):** el acreedor con garantía real persigue la cosa aunque pase a manos de un tercero.
- **Preferencia (*ius praelationis*):** el acreedor con garantía real cobra **antes** que los acreedores comunes sobre el producto de la cosa.
- **Principio de publicidad / Registro Público:** la inscripción registral hace **oponible** el derecho real frente a terceros y fija la **prioridad** (*prior in tempore, potior in iure*).

- **Accesión:** modo de adquirir por el cual lo que se une o produce una cosa pertenece a su dueño (frutos, edificación).

5. Explicación completa

5.1 LA CLASIFICACIÓN DE LOS BIENES: POR QUÉ IMPORTA

Clasificar no es un ejercicio escolar; cada categoría dispara **reglas distintas**:

- **Mueble vs. inmueble** decide la **forma** de transmisión (los inmuebles suelen exigir **escritura pública** e inscripción en el Registro Público de la Propiedad), el tipo de garantía (hipoteca para inmuebles, prenda para muebles) y la competencia judicial.
- **Corporal vs. incorporeal** importa porque gran parte de la riqueza moderna es **incorporal**: acciones, créditos, propiedad intelectual. Las **acciones de una sociedad son bienes muebles** (aunque la sociedad tenga inmuebles), y por eso se dan en **prenda**, no en hipoteca. *Este punto es decisivo en M&A.*
- **Fungible vs. no fungible** define si una obligación se cumple con un equivalente (dinero) o solo con la cosa específica.

5.2 LA PROPIEDAD: CONTENIDO Y LÍMITES

La propiedad reúne las tres facultades romanas: **usar, disfrutar y disponer**. Pero no es absoluta. Tiene límites:

- **Legales y de interés público:** la **función social** (art. 27 ⚖ constitucional), las modalidades que dicte el interés público, las restricciones urbanísticas y ambientales.
- **La expropiación:** el Estado puede privar de la propiedad por **causa de utilidad pública** mediante **indemnización** (recuerda el Libro 3).
- **El abuso del derecho:** no se puede ejercer la propiedad solo para dañar a otro.
- **Las relaciones de vecindad** y las servidumbres.

Modos de adquirir la propiedad: **originarios** (sin un titular anterior que la transmita: ocupación, accesión, usucapión) y **derivativos** (de un titular a otro: contrato + modo, herencia).

Recuerda del Libro 1 que en México, para bienes ciertos, el **contrato transmite la propiedad por el solo consentimiento** (consensualismo, art. 2014 CCF ☺), pero su **oponibilidad** frente a terceros depende de la **inscripción registral** (inmuebles) o de la entrega/posesión (muebles).

5.3 LA POSESIÓN: EL PODER DE HECHO PROTEGIDO

La posesión es el control de hecho sobre una cosa con apariencia de derecho. El derecho la protege **por sí misma** (interdictos) por dos razones: preservar la **paz social** (que nadie se haga justicia por mano propia) y porque la posesión suele ser **signo de propiedad**. La posesión de buena fe, con justo título y por el tiempo legal, conduce a la **usucapión** (prescripción adquisitiva): el poseedor se vuelve propietario. *Por qué importa:* en due diligence de activos inmobiliarios, la diferencia entre quien **posee** y quien tiene la **propiedad inscrita** es una fuente clásica de riesgo (invasiones, posesión irregular, prescripción en curso).

5.4 LAS GARANTÍAS REALES: EL CORAZÓN CORPORATIVO DEL LIBRO

Aquí está la sección más rentable. Cuando alguien presta dinero, su derecho a que le paguen es un **derecho personal** (de crédito): si el deudor no paga, el acreedor demanda y compete con todos los demás acreedores sobre el patrimonio del deudor (regla *par condicio creditorum*: todos iguales). Eso es frágil. Para fortalecerse, el acreedor pide una **garantía real**: un derecho **sobre una cosa concreta** que le da dos superpoderes:

1. **Persecución (*ius persequendi*)**: puede ir tras la cosa gravada **aunque el deudor la venda** a un tercero. La garantía "viaja" con el bien.
2. **Preferencia (*ius praelationis*)**: sobre el producto de la venta de esa cosa, cobra **antes** que los acreedores comunes. No compete en igualdad: tiene prioridad.

Las garantías reales típicas:

- **Hipoteca**: sobre **inmuebles** (y ciertos derechos, como una concesión). El deudor conserva la posesión y el uso (sigue

operando la fábrica hipotecada). Se constituye en **escritura pública** y se **inscribe** en el Registro Público de la Propiedad (la inscripción fija la prioridad y la oponibilidad).

- **Prenda:** sobre **muebles** (mercancías, maquinaria, **acciones**, cuentas por cobrar). La forma clásica exige **desplazar la posesión** (entregar la cosa); la moderna **prenda sin transmisión de posesión** (LGTOC) deja el bien en poder del deudor para que siga operando —fundamental para preñar inventarios y equipo—. Se inscribe en el **Registro Único de Garantías Mobiliarias (RUG)**.
- **Fideicomiso de garantía:** el deudor transmite bienes a una **fiduciaria** (banco) que los conserva en garantía; ante incumplimiento, se ejecutan según el contrato, a menudo de forma **más rápida** que un juicio hipotecario. Muy usado en financiamientos estructurados y *project finance*.

Cómo razona un experto (walkthrough de un paquete de garantías): ante un crédito corporativo, el abogado piensa: *¿qué activos valiosos tiene el deudor? → para cada uno, ¿qué garantía cabe (inmuebles→hipoteca; maquinaria/inventario→prenda sin transmisión; acciones→prenda; flujos/cuentas→prenda o fideicomiso)? → ¿cómo se perfecciona y registra cada una para ganar prioridad? → ¿cómo y qué tan rápido se ejecuta si hay default?*. El resultado es el **security package**, y su calidad determina la tasa del crédito y la recuperación en caso de incumplimiento.

Respuesta al ejercicio de arranque: la garantía real le da al banco **persecución** (persigue el bien gravado aunque la empresa lo venda) y **preferencia** (cobra antes que los acreedores comunes sobre ese bien, incluso en concurso). El pagaré, como derecho personal, solo le permite competir en igualdad con los demás: si hay poco, se reparte a prorrata. Por eso ningún financiamiento serio se cierra sin garantías reales bien constituidas, perfeccionadas y **registradas**.

5.5 COPROPIEDAD, PROPIEDAD EN CONDOMINIO Y RÉGIMEN DE BIENES

- **Copropiedad:** varios titulares sobre cuotas ideales de una misma cosa; cada copropietario puede disponer de su cuota,

hay derecho del tanto (preferencia para adquirir la cuota del otro) y nadie está obligado a permanecer en la indivisión. *Relevancia corporativa:* la **co-titularidad de acciones** y los **bienes comunes** en joint ventures usan reglas análogas.

- **Propiedad en condominio:** combina propiedad exclusiva (el departamento) y copropiedad forzosa (áreas comunes).
- **Régimen patrimonial del matrimonio** (sociedad conyugal o separación de bienes): importa en M&A cuando un accionista persona física está casado por sociedad conyugal, pues su cónyuge puede tener derechos sobre las acciones.

5.6 PUBLICIDAD Y OPONIBILIDAD: EL PAPEL DEL REGISTRO

Los derechos reales valen frente a todos, pero para **oponerlos a terceros de buena fe** se necesita **publicidad**: la inscripción en el registro correspondiente (Registro Público de la Propiedad para inmuebles e hipotecas; RUG para garantías mobiliarias; Registro Público de Comercio para ciertos actos societarios). Rige el principio *prior in tempore, potior in iure*: quien inscribe primero, gana prioridad. Por eso, en un cierre de financiamiento, la **carrera por inscribir** las garantías el mismo día del *closing* es un momento crítico que el abogado debe coordinar con precisión.

6. Comparación doctrinal

Teoría clásica vs. teoría obligacionista del derecho real. La concepción **clásica** (dualista) distingue tajantemente derecho real (relación persona-cosa, *erga omnes*) y derecho personal (relación persona-persona, *inter partes*). La concepción **obligacionista** o **personalista** (Planiol) objeta que no puede haber relación jurídica entre una persona y una cosa: lo que hay es una obligación pasiva universal (todos los demás deben **abstenerse** de perturbar). El debate parece teórico, pero ilumina por qué el derecho real necesita **publicidad** (para obligar a "todos" a respetarlo, todos deben poder conocerlo).

¿**Numerus clausus o numerus apertus**? ¿Pueden los particulares **crear** derechos reales nuevos por su voluntad, o solo

existen los que la ley tipifica? La tradición dominante (incluida la mexicana) adopta el **numerus clausus** (lista cerrada): los derechos reales solo los crea la ley, porque afectan a terceros (a diferencia de los contratos, donde rige la autonomía de la voluntad). *Por qué importa*: explica por qué no puedes "inventar" una garantía atípica con efectos reales; debes encajarla en las figuras legales (prenda, hipoteca, fideicomiso).

Propiedad absoluta vs. función social. El debate del siglo XX (sección 2.3): la propiedad liberal (absoluta y exclusiva, Code 1804) frente a la propiedad como función social (Duguit, art. 27 ☞ mexicano). Hoy nadie sostiene la propiedad ilimitada; la discusión es **cuánta** regulación e intervención admite sin vaciar el derecho (relevante en expropiaciones, regulación ambiental, urbanismo).

Sistemas de transmisión: consensual, título-modo y abstracción. Tres modelos (recuerda el Libro 1): el **consensual** francés/mexicano (el contrato transmite la propiedad de bienes ciertos por el solo acuerdo); el de **título y modo** (España, antes Roma clásica: contrato + entrega); y el **abstracto** alemán (negocio dispositivo separado y abstracto del obligacional). La elección del sistema afecta cuándo pasa el riesgo y la propiedad —cuestión clave al estructurar la transmisión de activos en un *asset deal*.

EL NUMERUS CLAUSUS: LA PREGUNTA QUE REVELA LA LÓGICA DE TODO EL LIBRO

Aquí hay una asimetría que casi nadie se detiene a explicar y que, bien entendida, ordena la materia completa: **los contratos son libres —puedes inventar el que quieras— y los derechos reales son típicos y tasados**. No puedes crear por contrato un derecho real nuevo. ¿Por qué?

La respuesta clásica apela a la naturaleza de las cosas. La respuesta económica —**Merrill y Smith**— es mucho más satisfactoria: un derecho real es **oponible frente a todos**, de modo que si las partes pudieran crear cargas "a la medida", **todo tercero que quisiera adquirir o financiar ese bien tendría que investigar qué gravámenes idiosincráticos pesan sobre él**. El costo de esa investigación lo pagaría el mercado entero.

El *numerus clausus* **estandariza** las cargas posibles y por eso **abarata la información**. Es la misma lógica de estandarización que hace útiles los títulos de crédito y los tipos societarios: cuando un instrumento es oponible a terceros, la libertad de diseño se paga con costos de verificación ajenos.

Y de aquí una consecuencia práctica: cuando un cliente quiera un derecho "a la medida" sobre un bien, la respuesta técnica no es negarse, es **encauzarlo** —por vía contractual con efectos personales, por fideicomiso, o por la figura real típica que más se aproxime—.

El **otro debate clásico**: la concepción **clásica** ve el derecho real como poder directo sobre la cosa; la **obligacionista** (Planiol) sostiene que todo derecho real esconde una **obligación pasiva universal** de respeto a cargo de todos los demás. La segunda explica mejor por qué la oponibilidad exige publicidad.

PROPIEDAD, REGISTRO E INVERSIÓN

Tres ideas económicas que dan sentido a lo demás:

Sin propiedad definida, nadie invierte. Nadie mejora un activo que no controla. Es la observación de **Hardin** sobre la *tragedia de los comunes*: el recurso de todos y de nadie se sobreexplota, porque cada uno captura el beneficio de usarlo y comparte el costo de agotarlo.

La propiedad convierte un recurso en capital. Es la tesis de **De Soto**: un inmueble sin título no es riqueza utilizable —no se puede hipotecar, ni vender con certeza, ni aportar a una sociedad—. La formalización es lo que lo vuelve **financiable**.

Y el registro resuelve la asimetría de información. La publicidad registral es lo que permite saber quién es dueño y **quién cobra primero**. Por eso la prelación y la perfección de garantías —ver Garantías— son, en el fondo, un problema de este libro.

7. Autores más importantes

Doctrina mexicana:

- **Rafael Rojina Villegas**, *Derecho Civil Mexicano*, t. III (Bienes, derechos reales y posesión): la exposición de referencia.

- **Ramón Sánchez Medal y Ernesto Gutiérrez y González** (este último, *El Patrimonio*): tratamiento profundo del patrimonio y los derechos reales.
- **Manuel Borja Soriano** (en cuanto a la transmisión y las garantías).
- Doctrina mercantil sobre garantías modernas: autores que comentan las reformas a la **LGTOC** (prenda sin transmisión de posesión y fideicomiso de garantía).

Doctrina comparada y clásica:

- **Marcel Planiol** (teoría obligacionista del derecho real).
- **León Duguit** (función social de la propiedad).
- **Friedrich Carl von Savigny** (teoría de la posesión).
- **Rudolf von Jhering** (teoría de la posesión, en debate con Savigny).

8. Derecho comparado

- **Francia:** propiedad "absoluta" del Code (art. 544 ♂), matizada por la función social; hipoteca registral; reforma de garantías (2006, 2021) que modernizó prendas y garantías mobiliarias.
- **Alemania (BGB):** sistema **abstracto** de transmisión; *Hypothek* y *Grundschuld* (deuda inmobiliaria abstracta, muy flexible para el crédito); registro inmobiliario robusto (*Grundbuch*).
- **Estados Unidos:** el **Article 9 del Uniform Commercial Code (UCC)** es el modelo mundial de **garantías mobiliarias** (*security interests*): un sistema unificado de constitución (*attachment*), perfeccionamiento (*perfection*, típicamente por *filing*) y prioridad. La reforma mexicana de garantías mobiliarias y el RUG se inspiran en esta lógica.
- **Common law en general:** *mortgage*, *charge* (fija y flotante), *pledge*, *lien*. La **floating charge** (garantía flotante sobre activos cambiantes, como inventario) es una herramienta poderosísima del financiamiento anglosajón, análoga funcional a la prenda sin transmisión sobre bienes presentes y futuros.

- **Lección para el corporativo internacional:** en financiamientos cross-border conviven garantías regidas por distintas leyes (la hipoteca mexicana sobre el inmueble, la prenda sobre acciones de la holding extranjera bajo su ley); el abogado coordina la **toma de garantías multijurisdiccional** y su prioridad.

9. Relación con México

Régimen en el **Código Civil Federal** (Libro Segundo, "De los Bienes") y leyes especiales:

- **Clasificación de bienes:** arts. 747 C y ss. (muebles e inmuebles, corporales e incorporeales, etc.).
- **Propiedad:** arts. 830 C y ss.; límites y función social en el **art. 27 C constitucional**.
- **Posesión:** arts. 790 C y ss.; usucapión: arts. 1135 C y ss.
- **Copropiedad:** arts. 938 C y ss.; **usufructo, uso y habitación:** arts. 980 C y ss.; **servidumbres:** arts. 1057 C y ss.
- **Transmisión:** art. 2014 C (la propiedad de cosa cierta se transmite por mero efecto del contrato); oponibilidad por inscripción (arts. 3007 C y ss., Registro Público).
- **Garantías reales: prenda e hipoteca** en el CCF (arts. 2856 C y ss. prenda; 2893 y ss. hipoteca); **prenda sin transmisión de posesión y fideicomiso de garantía** en la LGTOC (arts. 346 C y ss. y 395 y ss., reformas de 2000/2003).
- **Registro Único de Garantías Mobiliarias (RUG):** previsto en el **Código de Comercio**, publicidad electrónica de garantías sobre muebles.
- **Recursos del Estado:** el **art. 27 C constitucional** reserva a la Nación el dominio de recursos del subsuelo, aguas y otros, y regula la propiedad de extranjeros (zona restringida: franja de 100 km en fronteras y 50 km en playas, salvo vía fideicomiso).

Advertencia federalista: la materia civil es local; cada estado tiene su Código Civil y su Registro Público de la Propiedad. La numeración del CCF suele coincidir, pero **verifica** la entidad. Las garantías mobiliarias modernas (LGTOC, Código de Comercio) son **federales**.

10. Relación con otras materias

- **Derecho Romano (Libro 1):** origen de propiedad, posesión y garantías (*pignus, hypotheca*).
- **Personas (Libro 5):** el **patrimonio** (atributo) está integrado por los bienes y derechos que aquí se estudian.
- **Acto Jurídico (Libro 4):** la transmisión y la constitución de garantías son actos jurídicos (con su forma y validez).
- **Obligaciones (Libro 7):** distinción derecho real / derecho de crédito; las garantías **aseguran** obligaciones.
- **Contratos (Libro 8):** compraventa (transmite propiedad), mutuo (genera la deuda garantizada), prenda e hipoteca (contratos de garantía).
- **Títulos y operaciones de crédito / LGTOC (Nivel III):** prenda sin transmisión, fideicomiso de garantía, crédito refaccionario y de habilitación.
- **Concurso Mercantil (Nivel III):** la **preferencia** de los acreedores con garantía real define quién cobra primero en la insolvencia.
- **Financiamiento Corporativo y M&A (Nivel IV):** el **security package** es derecho real aplicado al crédito de adquisición.

11. Aplicación profesional

1. **Diseñar el paquete de garantías** de un financiamiento: elegir la garantía idónea para cada activo, su forma, perfeccionamiento, registro y mecanismo de ejecución.
2. **Due diligence de activos:** verificar titularidad (propiedad inscrita), gravámenes existentes (hipotecas, prendas, embargos), posesión y litigios sobre los bienes.
3. **Estructurar la transmisión de activos (*asset deal*):** determinar cómo y cuándo pasa la propiedad y el riesgo, y qué formalidades/registros se requieren.
4. **Coordinar el cierre registral:** orquestrar la inscripción simultánea de garantías para asegurar prioridad el día del *closing*.

5. **Evaluar prioridad entre acreedores:** analizar la prelación y los riesgos de subordinación o de garantías previas no reveladas.

12. Errores comunes

- **Confundir derecho real y derecho personal.** El real recae sobre la cosa (*erga omnes*, con persecución y preferencia); el personal, sobre la conducta de alguien (*inter partes*). Tratar un crédito simple como si tuviera garantía real es un error grave.
- **Confundir propiedad y posesión.** Quien posee no siempre es dueño; el registro, no la posesión, suele decidir la titularidad oponible.
- **Olvidar el perfeccionamiento y el registro de la garantía.** Una garantía no inscrita puede ser **inoponible** a terceros y perder prioridad: el error más caro en financiamiento.
- **Querer dar en hipoteca bienes muebles o en prenda inmuebles.** Hipoteca = inmuebles; prenda = muebles (las **acciones** son muebles: se **prendan**).
- **Ignorar la zona restringida** para propiedad de inmuebles por extranjeros (fideicomiso).
- **Subestimar la copropiedad y el régimen conyugal** del accionista persona física en una venta de acciones.

13. Cómo lo preguntaría un profesor

- "*Distinga derecho real y derecho personal, con sus caracteres y un ejemplo de cada uno.*"
- "*¿Qué facultades integran la propiedad y cuáles son sus límites en el derecho mexicano?*" (Función social, art. 27 C; expropiación; abuso del derecho.)
- "*Explique los poderes de persecución y preferencia de las garantías reales.*"
- "*Compare prenda, hipoteca y fideicomiso de garantía: objeto, posesión, forma y registro.*"
- "*¿Por qué las acciones de una S.A. se dan en prenda y no en hipoteca?*"

- *"¿Qué es el numerus clausus de los derechos reales y por qué se justifica?"*

El sinodal valora que conectes la **lógica económica** (por qué existe la garantía) con la **técnica** (cómo se perfecciona y ejecuta).

14. Cómo aparece en un juicio

- **Acción reivindicatoria:** el propietario que no posee reclama la cosa de quien la posee sin derecho. Es la acción real por excelencia (debe probarse la propiedad y la identidad de la cosa).
- **Acciones posesorias e interdictos:** protegen al poseedor frente a despojos o perturbaciones, **sin** discutir la propiedad (basta el hecho de la posesión).
- **Juicio hipotecario / ejecución de garantías:** vía especial para que el acreedor con hipoteca o prenda ejecute la garantía (remate del bien) y cobre con **preferencia**. El fideicomiso de garantía suele permitir una ejecución **extrajudicial** más ágil pactada en el contrato.
- **Tercería:** el tercero que alega ser dueño o tener mejor derecho sobre un bien embargado comparece para excluirlo o para hacer valer su preferencia.
- **Prescripción adquisitiva (usucapión):** juicio en el que el poseedor pide que se le declare propietario por el transcurso del tiempo.

15. Cómo aparece en un contrato

- **Contratos traslativos de dominio:** la compraventa, la permuta y la donación transmiten propiedad; el contrato describe el bien, su situación registral y los gravámenes.
- **Contratos de garantía:** la **hipoteca** (escritura pública + inscripción), la **prenda** (con o sin transmisión de posesión) y el **fideicomiso de garantía** son contratos que crean derechos reales; sus cláusulas regulan constitución, conservación, sustitución de bienes y **ejecución**.

- **Declaraciones (*reps*) sobre los activos:** el vendedor declara que es **propietario**, que los bienes están **libres de gravámenes** (o revela los existentes) y que no hay litigios sobre ellos.
- **Cláusulas de "libre de gravámenes" (*free and clear*):** en una compraventa de activos o acciones, el comprador exige recibir los bienes/acciones **sin cargas**; se condiciona el cierre a la **liberación** de garantías previas (*release of liens*).
- **Cláusula de transmisión y riesgo:** define cuándo pasa la propiedad y el riesgo de pérdida (relevante por el sistema consensual).

16. Cómo aparece en una empresa

- **El activo de la empresa son bienes y derechos reales:** inmuebles (plantas, oficinas), muebles (maquinaria, inventario), intangibles (marcas, patentes) y derechos. Su correcta titularidad e inscripción es patrimonio puro.
- **Las acciones como bienes muebles:** la participación de los socios son **acciones** (bienes muebles incorporales), susceptibles de **prenda** —pieza clave del financiamiento y de las garantías en M&A—.
- **Garantías sobre activos de la empresa:** para financiarse, la empresa **grava** sus activos (hipoteca la planta, prenda el inventario y las cuentas, afecta flujos a un fideicomiso). El director jurídico gestiona ese balance entre liquidez y gravámenes.
- **Gestión registral:** mantener al día la inscripción de propiedad y la ausencia/registro de gravámenes es gobierno del patrimonio.

17. Cómo aparece en una operación de M&A

Este libro es la base de dos pilares del M&A: la **due diligence de activos** y el **paquete de garantías** del financiamiento de la adquisición.

- **Share deal vs. asset deal y los bienes:** en un **asset deal** se transmiten bienes concretos (cada uno con su forma y registro: inmuebles por escritura e inscripción, contratos por

cesión, etc.); en un **share deal** se transmiten **acciones** (bienes muebles) y la empresa conserva sus activos. Elegir uno u otro depende, en parte, de la facilidad de transmitir y de aislar gravámenes y pasivos.

- **Due diligence inmobiliaria y de activos:** verificar **propiedad inscrita, gravámenes** (hipotecas, prendas, embargos), servidumbres, litigios posesorios, regularidad de uso de suelo. Un activo clave gravado o con título defectuoso afecta precio y *reps*.
- **Liberación de garantías al cierre (*payoff & release*):** si la *target* o sus activos están hipotecados/prendados a favor de bancos, el cierre se coordina para **pagar y liberar** esas garantías simultáneamente, de modo que el comprador reciba *free and clear*.
- **Financiamiento de adquisición (*acquisition finance*):** el comprador suele financiar el precio con deuda garantizada: **prenda sobre las acciones** de la *target*, hipoteca sobre sus inmuebles, prenda sobre cuentas y flujos, a veces vía **fideicomiso**. El abogado estructura y perfecciona ese *security package* y coordina su inscripción el día del *closing*.
- **Prioridad y subordinación:** si hay varios acreedores (deuda *senior* y *mezzanine*), se pactan **acuerdos de subordinación** y de prelación de garantías (*intercreditor agreement*): derecho real de garantía + jerarquía contractual.

Cómo razona el socio: "En la adquisición pregunto dos cosas sobre los activos: ¿el vendedor **realmente es dueño** y están **libres de gravámenes**? Y para financiar: ¿sobre qué activos puedo tomar garantía, cómo la **perfecciono y registro** para tener prioridad, y qué tan rápido la **ejecuto** si hay default? La respuesta vale puntos de tasa y millones de recuperación."

18. Cómo aparece en la práctica internacional

- **Toma de garantías multijurisdiccional:** en financiamientos cross-border, cada garantía se rige por la ley del lugar del bien (*lex rei sitae*): la hipoteca del inmueble mexicano por ley mexicana; la prenda sobre acciones de una holding

extranjera por su ley. Se coordinan opiniones legales locales sobre validez, perfeccionamiento y ejecución.

- **Article 9 UCC y floating charge:** el abogado internacional domina los regímenes anglosajones de garantías mobiliarias (*security interests, fixed and floating charges*), pariente funcional de la prenda sin transmisión.
- **Reconocimiento de garantías y ejecución transfronteriza:** la ejecución de una garantía puede chocar con normas imperativas del foro del bien o con un concurso en otra jurisdicción (insolvencia transfronteriza).
- **Garantías sobre intangibles y cuentas en el extranjero:** cuentas bancarias, créditos y propiedad intelectual ubicados en distintos países exigen estructurar la garantía conforme a cada ley aplicable.

19. Casos

Caso 1. Garantía no inscrita pierde prioridad. Un acreedor toma prenda sobre maquinaria pero **no la inscribe** en el RUG. Otro acreedor posterior inscribe su garantía sobre el mismo bien. *Análisis:* por *prior in tempore* registral, el que **inscribió** primero suele tener prioridad; la garantía no inscrita puede ser inoponible frente a terceros. Lección: el perfeccionamiento y el registro **no son trámite**, son prioridad.

Caso 2. Compra de inmueble con vicio de titularidad. El comprador adquiere un terreno de quien aparece como dueño, pero existe una cadena de transmisiones defectuosa y un tercero reivindica. *Análisis:* se discuten la fe pública registral, la buena fe del comprador y la posible protección del tercero registral de buena fe. Lección: la **due diligence registral** y los seguros de título mitigan este riesgo.

Caso 3. Ejecución de fideicomiso de garantía. Una empresa transmite a un fiduciario sus cuentas por cobrar en garantía de un crédito; ante el incumplimiento, el fiduciario, conforme al contrato, dispone de los flujos para pagar al acreedor sin necesidad de un largo juicio. *Análisis:* el fideicomiso de garan-

tía ofrece **ejecución más ágil** que la hipoteca; por eso domina en financiamientos estructurados.

20. Preguntas abiertas

1. ¿Sigue siendo útil la distinción tajante entre derecho real y personal, o las garantías modernas (prenda sin posesión, fideicomiso) la difuminan?
2. ¿Debería México adoptar un sistema unificado de garantías mobiliarias al estilo del Article 9 del UCC, superando la dispersión de figuras?
3. ¿Hasta dónde debe llegar la función social de la propiedad (art. 27 ☞) sin desincentivar la inversión?
4. ¿Es eficiente la zona restringida para extranjeros, o el fideicomiso la vuelve un mero trámite costoso?
5. ¿Cómo debe tratarse la propiedad de activos puramente digitales (criptoactivos, tokens): bienes muebles incorporales o una categoría nueva?

21. Preguntas tipo examen (con respuesta modelo)

P1. Distinga derecho real y derecho personal. *R.* El real recae directamente sobre una cosa, es oponible *erga omnes* y confiere persecución y preferencia (propiedad, prenda, hipoteca). El personal recae sobre la conducta de un deudor (dar/hacer/no hacer), es *inter partes* (crédito). El real se publicita por registro; el personal no.

P2. ¿Qué facultades integran la propiedad y qué la limita? *R.* Usar (*ius utendi*), disfrutar (*ius fruendi*) y disponer (*ius abutendi*). Límites: función social (art. 27 ☞), expropiación por utilidad pública con indemnización, relaciones de vecindad, prohibición del abuso del derecho y regulación administrativa.

P3. Compare prenda e hipoteca. *R.* Prenda: sobre **muebles**; clásica con desplazamiento de posesión, moderna sin transmisión (LGTOC, registro en RUG). Hipoteca: sobre **inmuebles** (y ciertos derechos), sin desplazamiento, en escritura pública e inscrita en el Registro Público de la Propiedad. Ambas confieren persecución y preferencia.

P4. ¿Qué son la persecución y la preferencia? *R.* Persecución: el acreedor con garantía real persigue la cosa aunque pase a un tercero. Preferencia: cobra antes que los acreedores comunes sobre el producto de esa cosa.

P5. ¿Por qué las acciones se dan en prenda y no en hipoteca? *R.* Porque las acciones son **bienes muebles** (incorporales); la hipoteca recae sobre inmuebles. La garantía sobre acciones es la **prenda** (a menudo prenda bursátil o civil/mercantil, con endoso en garantía).

22. Casos complejos (nivel "socio")

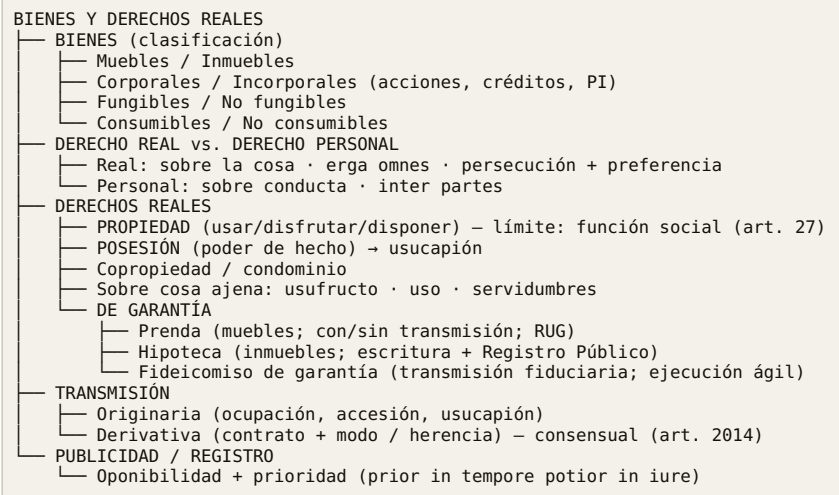
Caso A. Diseño del security package de una adquisición apalancada. Un comprador financia la compra de una empresa manufacturera con un crédito de 200 millones. La *target* tiene: una planta (inmueble), maquinaria, inventario rotativo, cuentas por cobrar, marcas y cuentas bancarias; y el comprador adquirirá sus **acciones**. Diseñe el paquete de garantías: (i) qué garantía sobre cada activo (hipoteca/planta; prenda sin transmisión/maquinaria e inventario; prenda/cuentas y acciones; fideicomiso/flujos); (ii) cómo perfeccionar e **inscribir** cada una y en qué registro; (iii) cómo coordinar la **inscripción simultánea** al cierre para asegurar prioridad; (iv) cómo lograr que las acciones lleguen *free and clear* (liberar garantías previas con *payoff letters*); (v) si hay deuda *senior* y *mezzanine*, diseñe la prelación vía *intercreditor agreement*. Evalúe la **rapidez de ejecución** de cada garantía ante un eventual default.

Caso B. Conflicto entre acreedor garantizado y concurso mercantil. La empresa garante entra en concurso mercantil. Un acreedor tiene hipoteca inscrita sobre la planta; otro, prenda no inscrita sobre inventario; los trabajadores reclaman salarios; el fisco, impuestos. Analice el **orden de prelación**: la preferencia del acreedor hipotecario sobre el bien hipotecado, la suerte de la prenda **no inscrita**, los créditos **singularmente privilegiados** (laborales) y fiscales, y cómo el concurso puede afectar la ejecución individual de garantías (suspensión, masa). Argumente quién cobra qué y por qué la **inscripción** fue decisiva.

23. Flashcards

- **¿Derecho real?** → Poder directo sobre una cosa, oponible *erga omnes* (persecución + preferencia).
- **¿Derecho personal?** → Facultad de exigir una prestación a otra persona; *inter partes*.
- **¿Tres facultades de la propiedad?** → Usar, disfrutar, disponer.
- **¿Límite constitucional de la propiedad en México?** → Función social (art. 27 ☞).
- **¿Propiedad vs. posesión?** → Propiedad = señorío jurídico; posesión = poder de hecho protegido.
- **¿Qué es la usucapión?** → Adquirir la propiedad por posesión prolongada (buena fe, justo título, tiempo).
- **¿Hipoteca sobre qué bienes?** → Inmuebles (y ciertos derechos), sin desplazar posesión.
- **¿Prenda sobre qué bienes?** → Muebles (incluidas acciones), con o sin transmisión de posesión.
- **¿Fideicomiso de garantía?** → Transmisión de bienes a fiduciaria en garantía; ejecución ágil.
- **¿Persecución?** → Perseguir la cosa gravada aunque pase a un tercero.
- **¿Preferencia?** → Cobrar antes que los acreedores comunes sobre la cosa.
- **¿Dónde se inscriben las garantías mobiliarias?** → En el RUG (Registro Único de Garantías Mobiliarias).
- **¿Numerus clausus?** → Solo la ley crea derechos reales; los particulares no inventan nuevos.
- **¿Las acciones son muebles o inmuebles?** → Muebles (incorporales) → se prendan.

24. Mapas mentales



Puente con M&A / financiamiento: acciones (mueble) → prenda · planta (inmueble) → hipoteca · flujos/cuentas → prenda o fideicomiso due diligence de activos → propiedad + gravámenes · free and clear → release of liens prioridad → inscripción al cierre · varios acreedores → intercreditor agreement.

25. Cuadros comparativos

Derecho real vs. derecho personal

CRITERIO	DERECHO REAL	DERECHO PERSONAL
Objeto	Una cosa	Conducta de un deudor
Oponibilidad	<i>Erga omnes</i>	<i>Inter partes</i>
Poderes	Persecución + preferencia	Solo exigir al deudor
Publicidad	Registro	No requiere
Ejemplos	Propiedad, prenda, hipoteca	Crédito, derecho a cobrar

Garantías reales

	PRENDA	HIPOTECA	FIDEICOMISO DE GARANTÍA
Objeto	Muebles (incl. acciones)	Inmuebles y ciertos derechos	Bienes muebles o inmuebles
Posesión	Con o sin transmisión	Sin desplazamiento	Transmitida a fiduciaria
Forma/registro	RUG (sin transmisión)	Escritura + Registro Público	Contrato de fideicomiso
Ejecución	Judicial / pactada	Juicio hipotecario	A menudo extrajudicial (ágil)

Propiedad vs. posesión

	PROPIEDAD	POSESIÓN
Naturaleza	Derecho	Hecho con protección
Defensa	Acción reivindicatoria	Interdictos
Prueba	Título / registro	Control material + ánimo
Conduce a	—	Usucapión (con requisitos)

26. Mnemotecnias

- **Facultades de la propiedad: "UDD"** → Usar, Disfrutar, Disponer (o el latín: *utendi, fruendi, abutendi*).
- **Poderes de la garantía real: "PP"** → Persecución y Preferencia.
- **Garantía por tipo de bien:** *"mueble → prenda; inmueble → hipoteca; lo complejo → fideicomiso"*.
- **Acciones:** *"la acción es mueble, por eso se PRENDA, no se hipoteca"*.
- **Prioridad registral:** *prior in tempore, potior in iure* → "quien inscribe primero, manda".

27. Checklist del jurista (activos y garantías)

Para due diligence de activos:

- [] **Titularidad:** ¿el vendedor es **dueño** y está inscrito?
- [] **Gravámenes:** ¿hay hipotecas, prendas, embargos, fideicomisos? (certificados de libertad de gravamen / RUG).
- [] **Posesión y litigios:** ¿hay invasiones, posesión irregular, usucapión en curso, pleitos?

- [] **Uso de suelo / permisos** para inmuebles operativos.
- [] **Régimen conyugal** del accionista persona física (sociedad conyugal).

Para estructurar garantías:

- [] **Activo idóneo** para cada garantía (mueble→prenda; inmueble→hipoteca; flujos→ fideicomiso).
- [] **Forma** correcta (escritura pública si aplica).
- [] **Perfeccionamiento y registro** (Registro Público de la Propiedad / RUG).
- [] **Prioridad:** ¿hay garantías previas? ¿cómo aseguro mi prelación?
- [] **Mecanismo y rapidez de ejecución** ante default.
- [] **Coordinación de inscripción simultánea** el día del cierre.

28. Resumen ejecutivo

Bienes y Derechos Reales estudia la relación jurídica entre las personas y las cosas: el lado **activo** del patrimonio. Su distinción fundamental es entre **derecho real** —poder directo sobre una cosa, oponible *erga omnes*, con **persecución y preferencia**— y **derecho personal** —facultad de exigir una prestación a otro, *inter partes*—. El derecho real por excelencia es la **propiedad** (usar, disfrutar, disponer), limitada por la **función social** (art. 27 ⚡ constitucional) y la expropiación; junto a ella, la **posesión** (poder de hecho protegido, que conduce a la usucapión), la copropiedad y los derechos sobre cosa ajena (usufructo, servidumbres).

El corazón corporativo del libro son las **garantías reales**: la **prenda** (sobre muebles, incluidas las **acciones**; moderna sin transmisión de posesión, RUG), la **hipoteca** (sobre inmuebles, escritura e inscripción en el Registro Público) y el **fideicomiso de garantía** (transmisión fiduciaria con ejecución ágil). Estas figuras convierten los bienes en respaldo del crédito y confieren al acreedor persecución y preferencia. La **publicidad registral** hace oponibles los derechos y fija la **prioridad** (*prior in tempore, potior in iure*). Para el abogado corporativo, este libro

es la base de la **due diligence de activos** (titularidad y gravámenes) y del **security package** del financiamiento de adquisiciones, donde la correcta constitución, perfeccionamiento, registro y prelación de las garantías valen puntos de tasa y millones de recuperación. Dominar los derechos reales es dominar el lenguaje de la riqueza y de su aseguramiento.

29. Bibliografía

Doctrina mexicana:

- Rojina Villegas, Rafael, *Derecho Civil Mexicano*, t. III (Bienes, derechos reales y posesión), Porrúa.
- Gutiérrez y González, Ernesto, *El Patrimonio*, Porrúa.
- Domínguez Martínez, Jorge Alfredo, *Derecho Civil. Bienes y derechos reales*.
- Sánchez Medal, Ramón (en cuanto a contratos de garantía).
- Doctrina mercantil sobre la **LGTOC** reformada (prenda sin transmisión y fideicomiso de garantía).

Doctrina comparada y clásica:

- Planiol, Marcel (teoría obligacionista del derecho real).
- Duguit, León (función social de la propiedad).
- Savigny y Jhering (teorías de la posesión).
- *Uniform Commercial Code*, Article 9 (garantías mobiliarias, EE. UU.).

Legislación:

- Código Civil Federal, Libro Segundo "De los Bienes" (arts. 747 ☞ y ss.; propiedad 830 y ss.; posesión 790 y ss.; usucapión 1135 y ss.; usufructo/servidumbres 980 y ss., 1057 y ss.; prenda 2856 y ss.; hipoteca 2893 y ss.; Registro Público 3007 y ss.).
- Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito (prenda sin transmisión de posesión y fideicomiso de garantía).
- Código de Comercio (Registro Único de Garantías Mobiliarias).
- Constitución, art. 27 ☞ (propiedad, función social, zona restringida).

30. Ruta para continuar

Tienes al sujeto (Personas), su herramienta (Acto Jurídico) y el objeto activo de su patrimonio (Bienes). Falta el lado **pasivo y dinámico**: las **obligaciones**, el vínculo por el que una persona debe a otra.

- **Siguiente libro:** *Obligaciones* (Nivel I, Libro 7): concepto, fuentes, clasificación, transmisión, cumplimiento e incumplimiento, mora, daños y extinción. Es el motor del derecho patrimonial y la base de **todo contrato**.
- **Conexión inmediata:** las garantías reales que viste aquí **aseguran obligaciones**; sin entender la obligación garantizada no se entiende la garantía.
- **Conexión de largo alcance:** vuelve a las secciones 5.4 y 17 cuando estudies Financiamiento Corporativo y M&A (Nivel IV): el *security package* es este libro convertido en estrategia.

"Prior in tempore, potior in iure." Quien inscribe primero, gana. Internaliza esa máxima: en el mundo de las garantías, la diligencia registral —no la buena intención— es lo que separa al acreedor que cobra del que mira cómo otros cobran antes que él.

◆ Secciones transversales V3 (enriquecimiento)

Añadidas para elevar este tratado al **estándar V3**: las cuatro secciones transversales que conectan la materia con la práctica corporativa (Manifiesto Editorial). *Contenido conceptual; verifica toda cita.*

◆ ¿POR QUÉ ESTO IMPORTA PARA UN ABOGADO CORPORATIVO?

Porque en toda adquisición de **activos** (asset deal), y en toda garantía, lo que se transmite o se afecta son **bienes y derechos reales**. Este libro te da la clasificación de los bienes (muebles/inmuebles, corporales/incorporales), la **propiedad** y sus modos de adquirir, la **posesión**, y los **derechos reales** (propiedad, usufructo, servidumbre, y —clave— las **garantías reales**: prenda, hipoteca). Saber cómo se **transmite la propiedad** (título y modo), cómo se **oponen** los derechos reales a terceros

(registro) y cómo se constituye una **garantía real** oponible es esencial para estructurar transmisiones y financiamientos garantizados.

♦ CÓMO PIENSA UN SOCIO DE UN DESPACHO INTERNACIONAL

Un socio, ante un activo, verifica la **cadena de titularidad** (¿el vendedor es dueño?, ¿libre de gravámenes?), la **oponibilidad** (¿está inscrito?, ¿hay garantías previas con prelación?) y cómo se **perfecciona** la transmisión. Al tomar garantías, piensa en **derecho real oponible y con prelación** (no una simple promesa), y en su **registro** (RUG para mobiliarias, Registro Público de la Propiedad para inmuebles). La pregunta clave: **¿este derecho vale contra terceros, o solo entre las partes?**

♦ ERRORES QUE CUESTAN MILLONES

- **Comprar un activo de quien no es su dueño** o que está **gravado** (garantía previa) por no revisar la cadena de titularidad y los registros.
- **Constituir una garantía no oponible** (sin registro/perfeccionamiento) que no da preferencia y deja al acreedor como quirografario.
- **Confundir derecho real y personal**: creer que se tiene un derecho oponible *erga omnes* cuando solo se tiene un derecho de crédito frente a una persona.

♦ NIVEL DE IMPORTANCIA PROFESIONAL

Litigio	★★★★☆
Corporate	★★★★☆
M&A	★★★★☆
Mercado de Valores	★★★☆☆
Venture Capital	★★★☆☆
Private Equity	★★★★☆
Gobierno Corporativo	★★★☆☆
Compliance	★★★☆☆
Derecho Bancario	★★★★★
Empresa Familiar	★★★★☆

Bienes y garantías reales son el corazón de los asset deals y del financiamiento garantizado (banca).

Voz consolidada (Edición Final).* Este capítulo no lleva apéndices al cierre: la doctrina, el análisis económico, el derecho comparado, la jurisprudencia y la mirada del socio internacional viven dentro del razonamiento, en las secciones donde hacen falta. Ver el vacío C-1* y el método en la Auditoría de la Edición Final.

PARTE I

[Nivel I · Libro 7] Tratado de las Obligaciones

☞ **Apóstrofe de vigencia — léela cada vez.** El Derecho cambia sin avisar: un artículo puede mudar de número, de redacción o quedar **derogado** de un día para otro. El símbolo ☞ que aparece tras cada artículo citado en este libro significa una sola cosa: *«¿sigue vigente —y con este mismo número— hoy? No lo cites de memoria ni desde este libro: reitéralo en su código vigente»* (textos oficiales en ../../fuentes-legales/). Caso real: el **art. 390 del CPF** que este proyecto cotejó aparece hoy como **«Derogado»**. Recuerda: un ✓ dice que el dato fue verificado *palabra por palabra a la fecha de su fuente*; la ☞ te avisa que esa fecha ya quedó atrás y que la última palabra la tiene el código, no el libro.

Si los derechos reales son el lado activo y estático del patrimonio (lo que **tengo**), las obligaciones son su lado dinámico (lo que **debo** y lo que **me deben**). La obligación es el vínculo que conecta dos patrimonios y hace circular la riqueza. Es, sin exageración, la **teoría más importante del derecho privado**: todo contrato, todo crédito, toda indemnización y toda operación de M&A se explica con su lenguaje.

Etiquetas: fundamentos · teoría central del derecho privado · vínculo · cumplimiento · responsabilidad **Prerrequisitos:** Derecho Romano, Acto Jurídico, Bienes. **Nivel de tratamiento:** TRATADO (materia nuclear: el corazón técnico de todo contrato y deuda).

Cómo está escrito este libro. Cada figura se define, se explica su lógica, se ilustra con un ejemplo y se conecta con una cláusula de contrato corporativo. El objetivo es que sepas **diagnosticar un incumplimiento y calcular sus consecuencias**, no solo recitar definiciones.

Índice de las 30 secciones

1. ¿Por qué existe? · 2. Historia · 3. Problema que resolvió · 4. Conceptos ·
2. Explicación completa · 6. Comparación doctrinal · 7. Autores · 8. Derecho comparado ·

- 3. Relación con México · 10. Relación con otras materias · 11. Aplicación profesional ·
 - 4. Errores comunes · 13. Cómo lo preguntaría un profesor · 14. En un juicio ·
 - 5. En un contrato · 16. En una empresa · 17. En M&A · 18. Práctica internacional ·
 - 6. Casos · 20. Preguntas abiertas · 21. Preguntas tipo examen · 22. Casos complejos ·
 - 7. Flashcards · 24. Mapas mentales · 25. Cuadros comparativos · 26. Mnemotecnias ·
 - 8. Checklist · 28. Resumen ejecutivo · 29. Bibliografía · 30. Ruta.
-

1. ¿Por qué esta materia existe?

Razonemos desde lo que ya sabes. En Roma viste la definición de *obligatio*; en Acto Jurídico viste que el acto es la **fuentes** principal de obligaciones; en Bienes viste que las garantías **aseguran** obligaciones. Ahora estudiamos la obligación en sí misma: el **vínculo jurídico** por el que una persona (deudor) debe dar, hacer o no hacer algo a favor de otra (acreedor), quien puede exigírselo.

¿Por qué necesita el derecho una teoría tan elaborada de la obligación? Porque la obligación es **el instrumento del intercambio y del crédito**, y sin intercambio y crédito no hay economía. Toda la riqueza circula a través de obligaciones: comprar, vender, prestar, arrendar, trabajar, indemnizar.

Su importancia para el abogado corporativo es **máxima**, y por eso es un tratado extenso:

Primero: es la teoría base de todo contrato. Un contrato es un acuerdo que **crea obligaciones**. Las reglas de cumplimiento, incumplimiento, mora, daños y extinción que estudiarás aquí se aplican —idénticas— a un contrato de compraventa de acciones, a un crédito sindicado o a un contrato de prestación de servicios. Quien no domina obligaciones no puede redactar ni litigar contratos con criterio.

Segundo: explica las consecuencias del incumplimiento. ¿Qué pasa si el deudor no cumple? ¿Se le puede exigir el cum-

plimiento forzoso? ¿Indemnización? ¿De cuánto (daños y perjuicios)? ¿Cuándo se libera por caso fortuito? Esta es la materia que convierte una promesa rota en una **cifra de dinero**, y por tanto la base de toda cláusula de indemnización en un SPA.

Tercero: organiza la transmisión y extinción de los créditos. La cesión de créditos, la subrogación, la asunción de deudas, la novación, la compensación: las operaciones financieras y de reestructuración son, técnicamente, **circulación y extinción de obligaciones**.

Tesis del libro: la obligación es la **molécula del intercambio**. Comprender su estructura (vínculo, sujetos, objeto), sus fuentes, sus modalidades y —sobre todo— el régimen del **incumplimiento y los daños** es comprender la maquinaria que mueve toda la economía contractual y todo el derecho corporativo.

Ejercicio de arranque: una empresa se compromete a entregar maquinaria el 1 de marzo; no entrega. El comprador, que iba a usarla para un contrato propio, pierde ese negocio. ¿Qué puede reclamar: solo el valor de la maquinaria, también la ganancia perdida, los intereses? ¿Desde cuándo? *Piensa tu respuesta* y contrástala en la sección 5.5 (daños, perjuicios y mora).

2. Historia

2.1 LA OBLIGACIÓN ROMANA: DE VÍNCULO PERSONAL A VÍNCULO PATRIMONIAL

Como vimos en el Libro 1, la *obligatio* nació como un vínculo **personal** intenso: en el derecho arcaico, el deudor respondía con su **cuerpo** (el *nexum*, que podía llevar a la esclavitud por deudas). La *Lex Poetelia Papiria* (s. IV a.C.) abolió la prisión por deudas y **patrimonializó** la responsabilidad: el deudor responde con sus **bienes**, no con su persona. Este es uno de los avances civilizatorios más importantes y la base de que hoy respondamos con el patrimonio ("*el patrimonio es la prenda común de los acreedores*").

Roma definió la obligación (*iuris vinculum*), distinguió su objeto (*dare, facere, praestare*), clasificó sus fuentes (contrato,

cuasicontrato, delito, cuasidelito) y construyó el régimen de la responsabilidad (dolo, culpa, mora, caso fortuito).

2.2 LA SISTEMATIZACIÓN MODERNA

El *ius commune* y luego la **codificación** (Code Napoléon, 1804) organizaron la teoría general de las obligaciones que hoy conocemos. El Code colocó al **contrato** en el centro y formuló el principio rey: "*les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites*" (los contratos legalmente formados son ley entre las partes; art. 1134 C, hoy 1103). De ahí el **pacta sunt servanda** como dogma de la fuerza obligatoria del contrato.

2.3 LA TEORÍA ALEMANA Y LA ABSTRACCIÓN

La pandectística alemana (Savigny, Windscheid) refinó la teoría: distinguió con precisión la **deuda** (*Schuld*, el deber de prestación) de la **responsabilidad** (*Haftung*, la sujeción del patrimonio a la ejecución), un par conceptual (*Schuld und Haftung*) iluminador para entender, por ejemplo, las obligaciones naturales (hay deuda sin responsabilidad exigible).

2.4 LA EVOLUCIÓN CONTEMPORÁNEA

El siglo XX y XXI trajeron correctivos al individualismo del Code: la **buena fe** como estándar de conducta, la **teoría de la imprevisión** (*rebus sic stantibus*: revisión del contrato por cambio extraordinario de circunstancias), la protección frente a las **cláusulas abusivas**, y la objetivación de ciertas responsabilidades (riesgo creado). El Code francés fue **reformado en 2016**, incorporando la imprevisión y modernizando el régimen.

2.5 RECEPCIÓN MEXICANA

El Código Civil de 1928 dedica su **Libro Cuarto** ("De las obligaciones") a esta materia. Sigue el modelo francés con sistematización propia: regula las fuentes (contrato, declaración unilateral de voluntad, enriquecimiento ilegítimo, gestión de negocios, hechos ilícitos), las modalidades, la transmisión, el cumplimiento, el incumplimiento (daños y perjuicios, mora) y la extinción de las obligaciones.

3. Problema jurídico que resolvió

1. **¿Cómo se vincula jurídicamente a una persona para que dé, haga o no haga algo?** Define el **vínculo obligatorio** y su exigibilidad.
2. **¿De dónde nacen las obligaciones?** Sistematiza las **fuentes** (contrato, declaración unilateral, enriquecimiento ilegítimo, gestión de negocios, hechos ilícitos).
3. **¿Cómo se cumple y qué pasa si no se cumple?** Regula el **pago** (cumplimiento) y el **incumplimiento**: ejecución forzosa, daños y perjuicios, mora.
4. **¿Hasta dónde responde el deudor?** Gradúa la responsabilidad (dolo, culpa, caso fortuito) y mide la indemnización (daño emergente y lucro cesante).
5. **¿Pueden circular los créditos y las deudas?** Establece la **transmisión** (cesión de créditos, subrogación, asunción de deuda).
6. **¿Cómo se extinguen?** Define los **modos de extinción** (pago, compensación, novación, confusión, remisión, prescripción, etc.).

Para el corporativo, los problemas 3 y 4 son el oro puro: **incumplimiento y daños** es la materia de la que están hechas las cláusulas de indemnización de cualquier contrato serio.

4. Conceptos

- **Obligación**: relación jurídica por la que un sujeto (**deudor**) debe una prestación a otro (**acreedor**), que tiene derecho a exigirla. Elementos: sujetos, objeto y vínculo.
- **Prestación (objeto)**: la conducta debida: **dar** (transmitir cosa o derecho), **hacer** (un servicio/obra) o **no hacer** (abstención).
- **Schuld y Haftung (deuda y responsabilidad)**: el deber de prestación (deuda) y la sujeción del patrimonio del deudor a la ejecución forzada (responsabilidad).
- **Fuentes de las obligaciones: contrato, declaración unilateral de la voluntad** (p. ej., oferta al público, títulos de cré-

dito), **enriquecimiento ilegítimo, gestión de negocios y hechos ilícitos** (responsabilidad civil).

- **Obligaciones de dar, de hacer y de no hacer:** según el objeto de la prestación.
- **Obligaciones de medios y de resultado:** en las de **medios**, el deudor se obliga a actuar con diligencia (el médico, el abogado); en las de **resultado**, a lograr un resultado concreto (el constructor entrega la obra). Decisivo para la responsabilidad.
- **Obligaciones puras y modales:** sin modalidad, o sujetas a **condición, término o modo** (recuerda el Libro 4).
- **Obligaciones conjuntas (mancomunadas) y solidarias:** con pluralidad de sujetos; en las **mancomunadas** cada quien debe/exige su parte; en las **solidarias** cada deudor debe el **todo** (o cada acreedor puede exigir el todo). La **solidaridad** es clave en financiamiento (codeudores, avales).
- **Obligaciones divisibles e indivisibles:** según si la prestación admite cumplimiento parcial.
- **Cumplimiento o pago:** realización de la prestación debida; extingue la obligación.
- **Mora:** retraso jurídicamente relevante en el cumplimiento (del deudor: *mora solvendi*; del acreedor: *mora accipiendi*).
- **Incumplimiento:** falta de realización de la prestación (total, parcial, defectuosa o tardía).
- **Daños y perjuicios:** **daño** (daño emergente: la pérdida sufrida) y **perjuicio** (lucro cesante: la ganancia lícita que se dejó de obtener). Deben ser **consecuencia inmediata y directa** del incumplimiento.
- **Caso fortuito / fuerza mayor:** acontecimiento ajeno, imprevisible o inevitable, que libera de responsabilidad (salvo pacto o mora previa).
- **Cláusula penal:** pacto que fija anticipadamente la indemnización por incumplimiento (pena convencional); evita probar el monto del daño.

- **Cesión de créditos:** transmisión del lado **activo** (el acreedor cede su derecho a cobrar a un tercero).
- **Subrogación:** sustitución del acreedor por un tercero que paga (subrogación) ; transmite el crédito con sus garantías.
- **Asunción de deuda:** transmisión del lado **pasivo** (un tercero asume la deuda, con consentimiento del acreedor).
- **Novación:** extinción de una obligación creando una nueva que la sustituye.
- **Compensación:** extinción simultánea de dos deudas recíprocas hasta el importe menor.
- **Confusión:** se reúnen en una persona las calidades de acreedor y deudor.
- **Remisión:** condonación o perdón de la deuda.
- **Prescripción liberatoria:** extinción de la acción por el transcurso del tiempo.

5. Explicación completa

5.1 LA ESTRUCTURA DE LA OBLIGACIÓN

Toda obligación tiene tres elementos: **sujetos** (acreedor y deudor, que pueden ser plurales), **objeto** (la prestación: dar, hacer, no hacer) y **vínculo** (la relación jurídica que liga y hace exigible). Recuerda la distinción **Schuld/Haftung**: normalmente hay deber de prestación y responsabilidad patrimonial; pero existen **obligaciones naturales** (deuda sin acción para exigirla: lo pagado no se repite, pero no puede reclamarse judicialmente).

El principio que cierra el sistema: *"el deudor responde del cumplimiento de sus obligaciones con todos sus bienes"* — el **patrimonio como prenda común de los acreedores**. De ahí que las garantías reales (Libro 6) sirvan para **salir** de la igualdad de los acreedores comunes.

5.2 LAS FUENTES DE LAS OBLIGACIONES, EN CONCRETO

El CCF reconoce cinco fuentes (frente a las cuatro romanas):

1. **Contrato:** el acuerdo de voluntades que crea obligaciones (la fuente reina; Libro 8).

2. **Declaración unilateral de la voluntad:** una sola voluntad obliga (oferta al público, promesa de recompensa, **estipulación a favor de tercero**, y de modo capital, la suscripción de **títulos de crédito** —Nivel III—).
3. **Enriquecimiento ilegítimo (sin causa):** quien se enriquece sin causa a costa de otro debe restituir (la *condictio* romana; art. 1882 CCF ☺). Base del *unjust enrichment*.
4. **Gestión de negocios:** quien, sin mandato, administra asuntos de otro, genera obligaciones recíprocas (*negotiorum gestio*).
5. **Hechos ilícitos (responsabilidad civil):** quien causa un daño a otro obrando ilícitamente o contra las buenas costumbres debe repararlo (art. 1910 CCF ☺); incluye la **responsabilidad objetiva** por uso de cosas peligrosas (art. 1913 ☺). (La responsabilidad civil se profundiza en el Nivel II.)

5.3 CLASIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES: POR QUÉ CADA CATEGORÍA CAMBIA EL JUEGO

- **Dar / hacer / no hacer:** define cómo se ejecuta forzosamente. Las de **dar** pueden ejecutarse aprehendiendo la cosa; las de **hacer** no admiten coacción sobre la persona (nadie es forzado físicamente a hacer), pero permiten que se haga a costa del deudor o se resuelva en daños; las de **no hacer** se incumplen al ejecutar la conducta prohibida.
- **Medios vs. resultado:** define la **carga de la prueba** y el estándar. En las de resultado, basta probar que el resultado no se logró; en las de medios, hay que probar la **falta de diligencia**. *Ejemplo corporativo:* el asesor financiero suele obligarse "de medios" (best efforts), no a garantizar un resultado.
- **Mancomunadas vs. solidarias:** en la **solidaria**, el acreedor puede cobrar el **todo** a cualquier deudor (luego este repite contra los demás). La solidaridad **no se presume:** debe pactarse o establecerse por ley. *Es vital en financiamiento:* los codeudores y avales responden solidariamente para reforzar el crédito.

- **Puras vs. modales:** la **condición** suspende o resuelve; el **término** fija exigibilidad. Las *conditions precedent* del SPA son obligaciones/efectos sujetos a condición.

5.4 EL CUMPLIMIENTO (PAGO): CÓMO SE EXTINGUE NORMALMENTE LA OBLIGACIÓN

El **pago** es el cumplimiento exacto de la prestación. Para ser liberatorio debe reunir requisitos de **identidad** (lo mismo que se debía), **integridad** (todo) e **indivisibilidad** (de una vez, salvo pacto). Importan: **quién** puede pagar (el deudor o un tercero, con o sin interés), **a quién** (al acreedor legitimado), **dónde** y **cuándo**. El pago por un tercero con interés puede generar **subrogación** (se queda con el crédito y sus garantías). La **imputación de pagos** decide a qué deuda se aplica lo pagado cuando hay varias.

5.5 EL INCUMPLIMIENTO Y SUS CONSECUENCIAS: LA SECCIÓN MÁS RENTABLE

Aquí está el núcleo profesional. Cuando el deudor **no cumple**, el acreedor dispone de remedios:

1. **Cumplimiento forzoso (ejecución específica):** exigir que se cumpla la prestación (entregar la cosa, otorgar la escritura). Cuando es posible, se prefiere.
2. **Resolución del contrato:** en los contratos bilaterales, la **facultad resolutoria tácita** (art. 1949 CCF ☉): ante el incumplimiento de una parte, la otra puede exigir el cumplimiento o la **resolución**, en ambos casos **con daños y perjuicios**. Es la *lex commissoria* romana.
3. **Indemnización de daños y perjuicios.** Esta es la clave. El que incumple debe reparar: - **Daño** (daño emergente): la **pérdida** efectivamente sufrida. - **Perjuicio** (lucro cesante): la **ganancia lícita** que se dejó de obtener. - Requisito esencial (art. 2110 CCF ☉): los daños y perjuicios deben ser **consecuencia inmediata y directa** del incumplimiento, ya causados o que necesariamente deban causarse. *Esto limita la cadena causal:* no se responde de daños remotos o indirectos.

La mora: el reloj de la responsabilidad. El deudor incurre en **mora** cuando no cumple a tiempo, una vez exigible la obligación (en obligaciones a plazo, suele bastar el vencimiento; en otras, la interpelación). La mora produce dos efectos clave: (i) hace correr los **intereses moratorios** / la obligación de indemnizar el retraso, y (ii) **traslada el riesgo** (el deudor moroso responde incluso del caso fortuito: *mora perpetuat obligationem*).

El caso fortuito y la fuerza mayor: la salida. Si la prestación se vuelve imposible por un hecho **ajeno, imprevisible o inevitable**, el deudor **se libera** (salvo que haya pactado responder de él, esté en mora, o el caso fortuito derive de su culpa). Es la base civil de las cláusulas de *force majeure*.

Cómo razona un experto (walkthrough de un incumplimiento): ante un incumplimiento, el abogado recorre: (1) *¿Hay incumplimiento y de qué tipo (total/parcial/defectuoso/tardío)?* → (2) *¿El deudor está en mora (era exigible, hubo interpelación si se requería)?* → (3) *¿Hay caso fortuito que lo libere?* → (4) *Si responde: ¿cuál es el daño emergente y el lucro cesante, y son consecuencia inmediata y directa?* → (5) *¿Hay cláusula penal que fije el monto o tope de responsabilidad?* → (6) *¿Conviene exigir cumplimiento o resolver, en ambos casos con daños?.* Este árbol convierte el conflicto en una **estrategia y una cifra**.

Respuesta al ejercicio de arranque: el comprador puede reclamar (i) el **daño emergente** (mayor costo de conseguir otra maquinaria, gastos) y (ii) el **lucro cesante** (la ganancia del negocio perdido), **siempre que** sea consecuencia **inmediata y directa** del incumplimiento y razonablemente previsible/probada (art. 2110 CCF ☺). Los **intereses** y la indemnización del retraso corren desde que el deudor incurrió en **mora** (vencido el plazo del 1 de marzo, si la obligación era a día cierto). Si las partes pactaron una **cláusula penal**, esta puede fijar o limitar el monto, evitando la prueba del daño. Ver cómo una promesa rota se traduce en una cifra **acotada por causalidad y mora** es la destreza central del abogado de contratos.

5.6 TRANSMISIÓN Y EXTINCIÓN DE LAS OBLIGACIONES

- **Transmisión activa: cesión de créditos.** El acreedor transmite su derecho a cobrar a un tercero (cesionario); debe **no-**

tificarse al deudor para serle oponible. Base de operaciones como el **factoraje** y la venta de cartera.

- **Subrogación:** el tercero que paga se coloca en lugar del acreedor, con el crédito y sus **garantías**. Clave en refinanciamientos.
- **Transmisión pasiva: asunción de deuda.** Un tercero asume la deuda; requiere **consentimiento del acreedor** (a quien le importa la solvencia de su deudor).
- **Modos de extinción** (además del pago): **compensación** (deudas recíprocas que se anulan), **novación** (se sustituye por una nueva obligación), **confusión** (acreedor y deudor se funden), **remisión** (perdón), **imposibilidad** sobrevenida no imputable, y **prescripción liberatoria** (el tiempo extingue la acción). Cada uno tiene enormes aplicaciones en reestructuración de deuda (Nivel IV): una reestructura es, técnicamente, **novación, compensación, cesión y subrogación** orquestadas.

6. Comparación doctrinal

Schuld und Haftung (deuda y responsabilidad). La doctrina alemana separó el **deber de prestación** (Schuld) de la **responsabilidad patrimonial** (Haftung). Casi siempre van juntos, pero su distinción explica fenómenos como la **obligación natural** (Schuld sin Haftung exigible) o la fianza (Haftung de un tercero por deuda ajena). Esta lente es muy útil para entender garantías y avales: el avalista tiene *Haftung* sobre una *Schuld* ajena.

Teoría de la imprevisión (rebus sic stantibus) vs. pacta sunt servanda. El dogma clásico (Code 1804) era la **fuerza obligatoria absoluta**: el contrato es ley, cueste lo que cueste. La doctrina de la imprevisión sostiene que un cambio **extraordinario e imprevisible** de circunstancias que vuelve la prestación excesivamente onerosa permite **revisar o resolver** el contrato. Hay tensión real: la seguridad del tráfico (pacta sunt servanda) vs. la equidad (rebus sic stantibus). México la admite de forma **dispar** según el estado (algunos códigos la incorporan, otros no); el Code francés la adoptó en 2016. *Crucial*

en M&A: las cláusulas **MAC** (*Material Adverse Change*) y de **fuerza mayor** son la versión contractual de este debate —asignan por anticipado quién soporta el riesgo del cambio de circunstancias—.

Concepción subjetiva vs. objetiva de la responsabilidad. La tradición liberal exige **culpa** (responsabilidad subjetiva: solo respondes si obraste con dolo o negligencia). El siglo XX desarrolló la **responsabilidad objetiva** (por riesgo creado: respondes por el daño de tu actividad peligrosa aunque no haya culpa; art. 1913 CCF ☉). El debate define cuánta seguridad y cuánta actividad económica riesgosa tolera el sistema.

Daños: teoría de la causalidad adecuada vs. equivalencia de condiciones. ¿Hasta qué eslabón de la cadena causal responde el deudor? La **equivalencia de condiciones** (todo antecedente es causa) llevaría a responsabilidad infinita; la **causalidad adecuada** (solo responde de las consecuencias que normalmente derivan del hecho) la acota. El art. 2110 CCF ☉ ("consecuencia inmediata y directa") adopta una limitación causal, pariente de la regla anglosajona de *foreseeability* (*Hadley v. Baxendale*).

¿POR QUÉ OBLIGA UNA PROMESA? Y LA PREGUNTA QUE DE AHÍ SE SIGUE

La obligación es la institución que convierte una promesa —que es aire— en un **derecho exigible**, que es un activo. Sin ella no hay crédito, ni contrato a plazo, ni intercambio diferido. Pero *por qué* obliga admite tres respuestas y conviene conocerlas.

Por la voluntad: quien se obligó quiso obligarse. **Por la confianza** —el *reliance* de **Fuller y Perdue**—: se protege a quien **actuó confiando** en la promesa y por eso quedó expuesto. **Por la eficiencia:** un sistema donde las promesas se cumplen permite intercambios que de otro modo no ocurrirían.

Y de ahí el debate que de verdad importa: el de los remedios. ¿Qué se le debe al acreedor cuando el deudor no cumple?

TRADI- CIÓN	LA REGLA	SU LÓGICA
<i>Civil law</i> (México)	Cumplimiento forzoso en especie como regla	La palabra dada se cumple; el acreedor tiene derecho a <i>lo prometido</i>
<i>Common law</i>	Indemnización de daños como regla; el cumplimiento forzoso es excepcional	El acreedor tiene derecho a <i>quedar indemne</i> , no necesariamente a la cosa

Holmes llevó la segunda posición a su formulación más provocadora: el contrato te da a elegir entre **cumplir o pagar daños** —la idea del *incumplimiento eficiente* (*efficient breach*)—. Si el recurso vale más en otro uso, incumplir y compensar puede ser socialmente preferible.

Y la crítica, que es seria: esa doctrina **erosiona la moral del pacto** —convierte la palabra en una opción con precio— y además ignora que litigar el monto del daño tiene costos que la teoría suele suponer inexistentes.

Vista con ojos económicos, toda esta discusión es sobre incentivos. La indemnización por *expectation* —poner al acreedor como si se hubiera cumplido— incentiva el cumplimiento salvo cuando incumplir es genuinamente eficiente. Y la **cláusula penal** y los *liquidated damages* hacen algo muy inteligente: **asignan ex ante el costo del incumplimiento**, ahorrando el litigio sobre cuánto valió el daño.

Por qué esto te importa el día que redactes. Cuando negocies una pena convencional, una indemnidad o una cláusula de cumplimiento específico, estás eligiendo **en qué tradición quieres estar** y, sobre todo, **si quieres darle a la otra parte la opción de arrepentirse pagando**. Esa es exactamente la decisión que resolvió el caso Twitter/X–Musk, tratado en el Libro 4 del Nivel IV.

El caso fundacional del comparado, que sigue vivo en cada cláusula de limitación de responsabilidad: *Hadley v. Baxendale* (Reino Unido, 1854) estableció la regla de la **previsibilidad** del daño contractual —solo se indemniza lo que era previsible al contratar—. Cada vez que un contrato excluye "daños consecuenciales o indirectos", está codificando esa regla.

7. Autores más importantes

Doctrina mexicana (imprescindible):

- **Manuel Borja Soriano**, *Teoría General de las Obligaciones*: el clásico mexicano por excelencia.
- **Rafael Rojina Villegas**, *Derecho Civil Mexicano*, t. III (Obligaciones) y *Compendio*.
- **Ernesto Gutiérrez y González**, *Derecho de las Obligaciones*: profundo, crítico y sistemático (célebre por su tratamiento del patrimonio y la responsabilidad).
- **Ignacio Galindo Garfias y Luis María Aguilar** (doctrina y criterios).

Doctrina comparada y clásica:

- **Robert Joseph Pothier**, *Tratado de las Obligaciones*: inspiró directamente al Code y, por él, al derecho mexicano. Fundamental para entender la causalidad del daño.
- **René Demogue** (obligaciones de medios y de resultado).
- **Planiol y Ripert; los hermanos Mazeaud** (tratadistas franceses).
- **Karl Larenz** (*Derecho de Obligaciones*, doctrina alemana).

8. Derecho comparado

- **Francia (Code reformado 2016)**: modernizó el derecho de obligaciones; codificó la buena fe, la **imprevisión** (*imprévision*), la resolución unilateral por incumplimiento y los remedios del acreedor.
- **Alemania (BGB)**: sistema técnico y preciso; *Leistungsstörungen* (perturbaciones de la prestación), la *Unmöglichkeit* (imposibilidad) y la *Geschäftsgrundlage* (base del negocio, base doctrinal de la imprevisión).
- **Common law**: no habla de "obligaciones" sino de *contract law* y *tort law*. Conceptos funcionalmente equivalentes: *breach of contract*, *damages* (con la regla de **previsibilidad** de *Hadley v. Baxendale* y el **deber de mitigar** —*duty to mitigate*—), *specific performance* (excepcional, no la regla), *liqui-*

dated damages ($\approx$ cláusula penal, pero **no** pueden ser una *penalty* punitiva), *frustration* ($\approx$ imprevisión/imposibilidad).

- **Lección para el corporativo internacional:** el régimen de **daños** difiere sustancialmente. El common law calcula *expectation damages* (poner al acreedor en la posición en que estaría si se hubiera cumplido), impone el **deber de mitigar** y limita por **previsibilidad**; el SPA cross-border suele **pactar** detalladamente el régimen de indemnización (qué daños, topes, mitigación) para no depender del derecho supletorio.

9. Relación con México

Régimen en el **Libro Cuarto del Código Civil Federal** ("De las obligaciones"):

- **Fuentes:** contrato (arts. 1792 $\circ$ y ss.); declaración unilateral (1860 y ss.); enriquecimiento sin causa (1882 y ss.); gestión de negocios (1896 y ss.); hechos ilícitos / responsabilidad civil (1910 y ss.; objetiva 1913).
- **Modalidades:** condicionales y a plazo (1938 y ss.); conjuntivas y alternativas; **mancomunadas y solidarias** (1984 y ss., la solidaridad no se presume: 1988).
- **Cumplimiento (pago):** arts. 2062 $\circ$ y ss. (requisitos, quién/a quién / dónde / cuándo, imputación, ofrecimiento y consignación).
- **Incumplimiento: daños y perjuicios** (2104 y ss.), definición de daño y perjuicio (2108-2109), **consecuencia inmediata y directa** (2110), **mora, cláusula penal** (1840 y ss.), **caso fortuito** (2111).
- **Facultad resolutoria tácita:** art. 1949 (contratos bilaterales).
- **Transmisión:** cesión de créditos (2029 y ss.), subrogación (2058 y ss.), cesión/asunción de deudas (2051 y ss.).
- **Extinción:** compensación (2185 y ss.), confusión (2206), remisión (2209), novación (2213 y ss.), prescripción (1135 y ss.).

- **Materia mercantil:** el **Código de Comercio** tiene reglas propias (p. ej., mora mercantil sin necesidad de interpelación en obligaciones a día cierto; intereses), y supletoriamente aplica el derecho civil.

Advertencia federalista: materia civil = local; verifica el código de la entidad. En obligaciones **mercantiles** rige el Código de Comercio y leyes especiales, con supletoriedad del derecho común.

10. Relación con otras materias

- **Derecho Romano (Libro 1):** la *obligatio* y su régimen (dolo, culpa, mora) nacen allí.
- **Acto Jurídico (Libro 4):** el acto/contrato es la fuente principal de obligaciones.
- **Bienes (Libro 6):** las garantías reales **aseguran** obligaciones; el patrimonio es la prenda común de los acreedores.
- **Contratos (Libro 8):** cada contrato típico genera obligaciones específicas; este libro es su teoría general.
- **Títulos de crédito / LGTOC (Nivel III):** la suscripción de un título es una declaración unilateral que crea una obligación literal y autónoma.
- **Contratos mercantiles y Financiamiento (Niveles III-IV):** mutuo, crédito, factoraje: obligaciones dinerarias, intereses, cesión de cartera.
- **Reestructuración (Nivel IV):** novación, quita, espera, cesión y subrogación son obligaciones en movimiento.
- **M&A (Nivel IV):** la **indemnización** del SPA es responsabilidad por incumplimiento de obligaciones (las *reps* y *covenants*).

11. Aplicación profesional

1. **Redactar y calibrar cláusulas de incumplimiento:** definir qué es incumplimiento, plazos de cura, mora, intereses, **cláusula penal** y tope de responsabilidad.
2. **Estructurar regímenes de indemnización:** delimitar daños indemnizables (¿solo directos?, ¿lucro cesante incluido o excluido?), *caps*, *baskets*, mitigación.

3. **Diseñar la solidaridad y las garantías personales:** codeudores, avales, fianzas para reforzar el crédito.
4. **Operaciones sobre créditos:** ceder cartera (factoraje), subrogar, novar deudas en una reestructura.
5. **Gestionar el incumplimiento:** decidir entre exigir cumplimiento o resolver, interpelar para constituir en mora, cuantificar y probar daños.

12. Errores comunes

- **Confundir daño y perjuicio.** Daño = pérdida sufrida (daño emergente); perjuicio = ganancia dejada de obtener (lucro cesante). Reclamar mal el concepto debilita la pretensión.
- **Olvidar el requisito de "consecuencia inmediata y directa".** Pretender daños remotos o indirectos sin nexo causal adecuado lleva al fracaso (art. 2110 C).
- **No constituir en mora.** Sin mora, no corren intereses ni se traslada el riesgo; muchos juicios se pierden por no interpelar cuando se requería.
- **Presumir la solidaridad.** La solidaridad **no se presume**: si no se pactó o no la impone la ley, cada deudor responde solo de su parte.
- **Confundir obligación de medios con de resultado.** Demandar "resultado" a quien solo se obligó "de medios" (y viceversa) altera la carga de la prueba y el éxito de la acción.
- **Ignorar la prescripción.** El crédito no exigido prescribe; vigilar plazos es deber profesional.
- **No distinguir resolución de rescisión/nulidad.** La resolución (art. 1949 C) opera por incumplimiento; la nulidad, por vicios de origen (Libro 4). Confundirlas arruina la estrategia.

13. Cómo lo preguntaría un profesor

- *"Defina obligación y explique sus elementos y la distinción Schuld/Haftung."*
- *"Enumere las cinco fuentes de las obligaciones en el CCF y dé un ejemplo de cada una."*

- *"Distinga daño y perjuicio, y explique el requisito del art. 2110 C."*
- *"¿Qué es la mora, cómo se constituye y qué efectos produce?"*
- *"Explique la facultad resolutoria tácita del art. 1949 C y compárela con la nulidad."*
- *"¿Qué es la solidaridad y por qué no se presume? ¿Para qué sirve en el financiamiento?"*
- *"Compare cláusula penal mexicana y liquidated damages del common law."*

El sinodal premia el **árbol de diagnóstico del incumplimiento** (incumplimiento → mora → caso fortuito → daños/causalidad → remedio) y la conexión con la cuantificación.

14. Cómo aparece en un juicio

- **Acción de cumplimiento (ejecución específica):** el acreedor exige que el deudor realice la prestación; en obligaciones de dar puede haber ejecución forzada sobre la cosa o el patrimonio.
- **Acción de resolución (art. 1949 C):** ante incumplimiento, el acreedor pide la resolución del contrato bilateral, con restituciones y **daños y perjuicios**.
- **Acción de daños y perjuicios:** se reclama daño emergente y lucro cesante; el actor debe **probar** el incumplimiento, el daño, su **cuantía** y el **nexo causal** (consecuencia inmediata y directa).
- **Constitución en mora e intereses:** la interpelación (judicial o extrajudicial) y el vencimiento del plazo fijan el inicio de la mora y de los intereses moratorios.
- **Excepciones del deudor:** caso fortuito/fuerza mayor, *exceptio non adimpleti contractus* (contrato no cumplido por la contraparte), pago, compensación, prescripción, novación.
- **Vía ejecutiva mercantil:** cuando la obligación consta en un título ejecutivo (título de crédito, contrato con ciertas formalidades), se cobra por vía ejecutiva, más ágil.

15. Cómo aparece en un contrato

Las obligaciones son **el contenido** del contrato. Cláusulas típicas que son obligaciones en estado puro:

- **Obligaciones de las partes (covenants):** describen las prestaciones de dar/hacer/no hacer (pagar el precio, entregar, no competir, mantener seguros).
- **Cláusula de incumplimiento y vencimiento anticipado (*events of default* / *cross default*):** definen qué cuenta como incumplimiento y permiten dar por vencida toda la deuda.
- **Cláusula penal / *liquidated damages*:** fija anticipadamente la indemnización por incumplimiento o retraso.
- **Cláusula de fuerza mayor:** define los eventos que liberan o suspenden la obligación (versión contractual del caso fortuito).
- **Intereses (ordinarios y moratorios):** precio del dinero y sanción del retraso; cuidado con los límites a la usura.
- **Cláusula de indemnización (*indemnity*):** asigna quién responde de ciertos daños; en el SPA es el remedio central por incumplimiento de *reps & warranties*.
- **Solidaridad y garantías personales:** codeudores, avales, fianzas.
- **Cesión y subrogación:** quién puede ceder el contrato o los créditos derivados.

16. Cómo aparece en una empresa

- **La empresa es un nudo de obligaciones:** con clientes (cobrar), proveedores (pagar), empleados, bancos (servicio de la deuda), fisco. Su gestión es la administración del **capital de trabajo** (cuentas por cobrar y por pagar).
- **Cuentas por cobrar como activo financiable:** los créditos de la empresa se **ceden** (factoraje) o se **prendan** para obtener liquidez (conexión con Bienes, Libro 6).
- **Deuda y covenants financieros:** los contratos de crédito imponen obligaciones de hacer y no hacer (mantener ratios

financieros, no endeudarse más, no vender activos) cuyo incumplimiento dispara el *default*.

- **Provisiones por contingencias:** los pasivos contingentes (litigios, garantías otorgadas) son obligaciones potenciales que la contabilidad y la due diligence deben capturar.

17. Cómo aparece en una operación de M&A

El régimen de obligaciones es la **base técnica del SPA**, especialmente de su régimen de indemnización.

- **Reps & warranties + indemnity = obligaciones y responsabilidad por incumplimiento.** Las *representations* son declaraciones; si son falsas, hay un **incumplimiento** que genera **daños** indemnizables. El régimen de indemnización del SPA es, en clave civil, la cuantificación y limitación de la **responsabilidad por incumplimiento de obligaciones**.
- **Caps, baskets, de minimis = calibración de la responsabilidad.** El *cap* (tope máximo) y el *basket/deductible* (umbral mínimo) son la negociación de **hasta dónde** responde el vendedor: la versión contractual de graduar la responsabilidad y limitar daños.
- **Covenants (obligaciones de hacer/no hacer):** entre *signing* y *closing*, el vendedor se obliga a operar el negocio "en el curso ordinario" (*interim covenants*); tras el cierre, pueden subsistir obligaciones (no competencia, transición).
- **Conditions precedent = obligaciones bajo condición** (Libro 4 + modalidades de las obligaciones): el cierre se sujeta al cumplimiento de condiciones.
- **MAC y fuerza mayor = asignación del riesgo de cambio de circunstancias** (debate imprevisión vs. pacta sunt servanda): permiten no cerrar si ocurre un cambio adverso relevante.
- **Earn-out = obligación a plazo/condición con prestación determinable:** parte del precio se paga según resultados futuros; pura obligación condicional sujeta a métrica.

- **Escrow / holdback = garantía del cumplimiento de la obligación indemnizatoria:** se retiene precio para responder de eventuales daños.
- **Mitigación y causalidad:** muchos SPA importan del common law el **deber de mitigar** y la limitación a daños **directos** (excluyendo *consequential/indirect damages*), afinando el art. 2110 ☞.

Cómo razona el socio: "El SPA es un sistema de **obligaciones y remedios**. Las *reps* reparten quién garantiza qué; el *indemnity* convierte su falsedad en dinero; los *caps* y *baskets* limitan ese dinero; el *escrow* lo asegura. Negociar M&A es negociar el régimen de **incumplimiento y daños** del Libro de Obligaciones, con vocabulario inglés."

18. Cómo aparece en la práctica internacional

- **Régimen de daños pactado:** los contratos internacionales **no** dejan los daños al derecho supletorio; los definen (qué se indemniza, exclusión de *consequential damages*, *caps*, deber de mitigar), porque el common law y el civil law calculan distinto.
- **Hadley v. Baxendale y previsibilidad:** la regla anglosajona limita los daños a los **previsibles** al contratar; equivale funcionalmente al art. 2110 ☞ y debe coordinarse en cláusulas cross-border.
- **Liquidated damages vs. penalty:** en el common law, una pena **punitiva** es inejecutable (*penalty rule*); la cláusula debe ser una estimación razonable del daño. Al redactar para un contrato regido por *English/NY law*, se cuida que la cláusula penal no sea una *penalty*.
- **Principios UNIDROIT / CISG:** la Convención de Viena sobre Compraventa Internacional de Mercaderías (CISG) y los Principios UNIDROIT ofrecen un régimen de obligaciones y remedios neutral, muy usado en comercio internacional (incumplimiento esencial, mitigación, resolución).
- **Moneda, intereses y usura:** las obligaciones dinerarias internacionales plantean moneda de pago, conversión, intereses y límites de usura de cada foro.

19. Casos

Caso 1. Incumplimiento y lucro cesante acotado por causalidad. Un proveedor no entrega a tiempo; el comprador reclama, además del mayor costo de reposición, la pérdida de un contrato con un tercero. *Análisis:* el daño emergente (mayor costo) procede; el lucro cesante (contrato perdido) procede **solo si** es consecuencia inmediata y directa y razonablemente previsible (art. 2110 C; *Hadley v. Baxendale* en clave comparada). Lección: la previsibilidad y la causalidad **acotan** la indemnización.

Caso 2. Solidaridad que salva al acreedor. Un banco prestó a una empresa con dos codeudores **solidarios**. La empresa quiebra; el banco cobra el **todo** a uno de los codeudores solventes, que luego repite contra los demás. *Análisis:* la solidaridad permite exigir la totalidad a cualquiera, reforzando el crédito. Lección: pactar solidaridad expresa (no se presume) es clave en financiamiento.

Caso 3. Caso fortuito y mora previa. Una mercancía se pierde por una inundación. Si el deudor **ya estaba en mora** al ocurrir el evento, responde igual (*mora perpetuat obligationem*); si no, el caso fortuito lo libera. Lección: la mora **traslada el riesgo**.

20. Preguntas abiertas

1. ¿Debe México adoptar de forma uniforme la teoría de la imprevisión, o la seguridad del *pacta sunt servanda* debe prevalecer entre empresas sofisticadas?
2. ¿Es justo excluir contractualmente el lucro cesante (*consequential damages*) en relaciones entre partes desiguales?
3. ¿Hasta dónde debe llegar el **deber de mitigar** del acreedor en el derecho mexicano, que no lo regula expresamente como el common law?
4. ¿La responsabilidad objetiva por riesgo creado debería ampliarse a nuevas actividades (datos, IA), o sofoca la innovación?

5. ¿Tiene sentido mantener la exigencia de interpelación para la mora en el comercio electrónico instantáneo?

21. Preguntas tipo examen (con respuesta modelo)

P1. ¿Cuáles son las fuentes de las obligaciones en México?

R. Contrato; declaración unilateral de la voluntad; enriquecimiento sin causa; gestión de negocios; y hechos ilícitos (responsabilidad civil, incluida la objetiva por riesgo creado).

P2. Distinga daño y perjuicio y enuncie el requisito de causalidad. R. Daño = pérdida sufrida (daño emergente); perjuicio = ganancia lícita no obtenida (lucro cesante). Ambos deben ser **consecuencia inmediata y directa** del incumplimiento (art. 2110 CCF ☺).

P3. ¿Qué es la mora y qué efectos produce? R. Retraso jurídicamente relevante en cumplir una obligación exigible. Efectos: hace correr intereses/indemnización del retraso y **traslada el riesgo** (el moroso responde aun del caso fortuito).

P4. Explique la facultad resolutoria tácita. R. Art. 1949 CCF ☺: en obligaciones recíprocas, ante el incumplimiento de una parte, la otra puede exigir el **cumplimiento** o la **resolución**, en ambos casos con daños y perjuicios. Deriva de la *lex commissoria* romana.

P5. ¿Qué es la solidaridad y por qué no se presume? R. Modalidad con pluralidad de sujetos donde cada deudor debe el todo (o cada acreedor puede exigir el todo). No se presume (art. 1988 ☺): debe pactarse o imponerla la ley, porque agrava la posición del deudor.

22. Casos complejos (nivel "socio")

Caso A. Régimen de indemnización de un SPA traducido a obligaciones. En la venta de una empresa, el vendedor declara que "no hay pasivos fiscales no revelados". Tras el cierre, aparece una contingencia fiscal de 50 millones; el comprador, además, alega que por esa contingencia perdió una línea de crédito (daño "indirecto"). El SPA pactó: *cap* del 20% del precio, *basket* del 1%, exclusión de *consequential damages* y deber de mitigar. Analice: (i) la falsedad de la *rep* como **incumplimien-**

to y la indemnización como **responsabilidad por daños**; (ii) qué parte del daño es **directa** (la contingencia) y cuál **indirecta** (la línea perdida) y cómo opera la exclusión pactada y el art. 2110 C; (iii) el efecto del *cap* y el *basket* como **limitación de responsabilidad**; (iv) el **deber de mitigar** y su recepción en México; (v) cómo el **escrow** asegura el cobro. Construya el cálculo de lo efectivamente indemnizable.

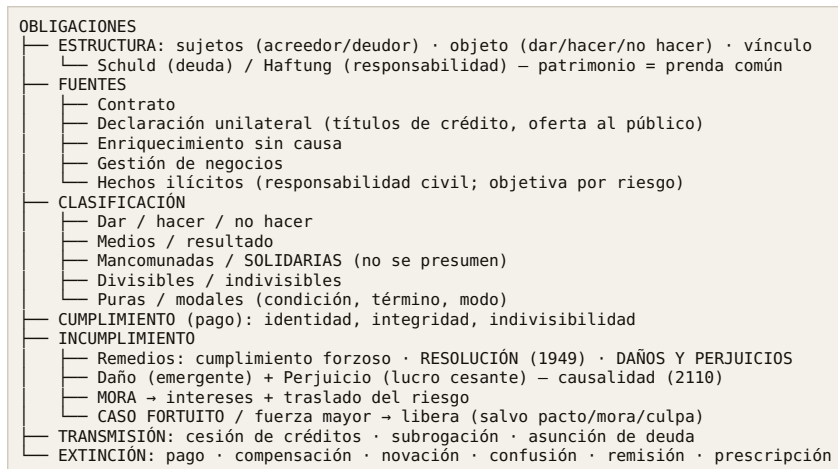
Caso B. Reestructura de deuda como ingeniería de obligaciones. Una empresa sobreendeudada negocia con sus bancos: quita (perdón parcial), espera (ampliación de plazos), conversión de parte de la deuda en capital, sustitución de un deudor por otro y cesión de cartera a un fondo. Identifique cada operación en términos del Libro de Obligaciones: **remisión** (quita), **novación** (modificación o sustitución de la obligación), **dación en pago/conversión**, **asunción de deuda** (cambio de deudor, con consentimiento del acreedor), **cesión de créditos** y **subrogación**. Analice los requisitos y riesgos de cada una (consentimientos, garantías que se conservan o extinguen con la novación, oponibilidad de la cesión) y cómo se articulan en un **convenio concursal** o extrajudicial. ¿Qué pasa con las garantías reales si hay novación?

23. Flashcards

- **¿Definición de obligación?** → Vínculo jurídico por el que el deudor debe una prestación (dar/hacer/no hacer) al acreedor, que puede exigirla.
- **¿Schuld vs. Haftung?** → Deber de prestación (deuda) vs. responsabilidad patrimonial (sujeción a ejecución).
- **¿Cinco fuentes en México?** → Contrato, declaración unilateral, enriquecimiento sin causa, gestión de negocios, hechos ilícitos.
- **¿Daño vs. perjuicio?** → Daño emergente (pérdida sufrida) vs. lucro cesante (ganancia no obtenida).
- **¿Requisito del art. 2110 C?** → Los daños y perjuicios deben ser consecuencia **inmediata y directa** del incumplimiento.

- **¿Qué es la mora?** → Retraso jurídicamente relevante; hace correr intereses y traslada el riesgo.
- **¿Mora perpetuat obligationem?** → El moroso responde aun del caso fortuito.
- **¿Facultad resolutoria tácita?** → Art. 1949 ⚡: cumplir o resolver, con daños, ante incumplimiento recíproco.
- **¿La solidaridad se presume?** → No (art. 1988 ⚡): se pacta o la impone la ley.
- **¿Obligación de medios vs. resultado?** → Medios = diligencia; resultado = lograr el resultado concreto.
- **¿Cesión de créditos vs. asunción de deuda?** → Transmisión del lado activo vs. del pasivo (esta requiere consentimiento del acreedor).
- **¿Modos de extinción (además del pago)?** → Compensación, novación, confusión, remisión, imposibilidad, prescripción.
- **¿Caso fortuito?** → Hecho ajeno, imprevisible o inevitable que libera (salvo pacto, mora o culpa).

24. Mapas mentales



Puente con M&A / financiamiento: reps falsas →
 incumplimiento → indemnización (daños) · cap/basket →
 límite de responsabilidad covenants → obligaciones de
 hacer/no hacer · MAC/force majeure → riesgo de

circunstancias escrow → garantía de la obligación indemnizatoria · reestructura → novación/cesión/remisión.

25. Cuadros comparativos

Daño emergente vs. lucro cesante

	DAÑO (EMERGENTE)	PERJUICIO (LUCRO CESANTE)
Qué es	Pérdida efectivamente sufrida	Ganancia lícita no obtenida
Ejemplo	Costo de reposición, gastos	Negocio o contrato perdido
Límite	Consecuencia inmediata y directa (2110)	Idem + previsibilidad/prueba

Mancomunada vs. solidaria

	MANCOMUNADA (CONJUNTA)	SOLIDARIA
Quién debe qué	Cada quien su parte	Cada deudor el TODO
Se presume	Es la regla	No (1988): debe pactarse
Función	Reparto	Reforzar el crédito

Resolución vs. nulidad vs. rescisión

	RESOLUCIÓN (1949)	NULIDAD (LIBRO 4)	RESCISIÓN POR LE-SIÓN
Causa	Incumplimiento posterior	Vicio de origen	Desproporción (art. 17 ⚡)
Efecto	Deshace por incumplir	Acto inválido	Anula o reduce

Civil law vs. common law (daños)

	MÉXICO (CIVIL)	COMMON LAW
Medida	Daño + perjuicio, causalidad directa	<i>Expectation damages</i>
Límite causal	Consecuencia inmediata y directa (2110)	Previsibilidad (<i>Hadley</i>)
Deber de mitigar	No expreso (discutido)	Sí (<i>duty to mitigate</i>)
Pena	Cláusula penal válida	<i>Liquidated damages</i> sí; <i>penalty</i> no

26. Mnemotecnias

- **Objeto de la obligación:** "DHN" → Dar, Hacer, No hacer.
- **Fuentes (México):** "Co-De-En-Ge-He" → Contrato, Declaración unilateral, Enriquecimiento sin causa, Gestión de negocios, Hechos ilícitos.
- **Efectos de la mora:** "Interés + Riesgo" (corren intereses y se traslada el riesgo).
- **Daños:** "Lo que perdí (daño) + lo que dejé de ganar (perjuicio), si es directo".
- **Solidaridad:** "no se presume; o la pactas o la manda la ley".
- **Extinción (además del pago):** "CoNoCoRePI" → Compensación, Novación, Confusión, Remisión, Prescripción, Imposibilidad.

27. Checklist del jurista (diagnóstico de incumplimiento)

- [] ¿Existe la obligación y es exigible? (fuente, plazo, condición cumplida)
- [] ¿Hubo incumplimiento? Tipo: total / parcial / defectuoso / tardío.
- [] ¿El deudor está en mora? ¿Se requería interpelación? ¿Desde cuándo corren intereses?
- [] ¿Hay caso fortuito/fuerza mayor que libere? ¿Había mora previa o culpa?
- [] **Daños:** ¿daño emergente?, ¿lucro cesante?, ¿son consecuencia inmediata y directa?, ¿previsibles?, ¿probados?
- [] ¿Hay cláusula penal o tope (*cap*) que fije/limite la indemnización?
- [] ¿Deber de mitigar aplicable (contrato/ley)?
- [] **Remedio:** ¿conviene exigir cumplimiento o resolver (1949)? ¿Vía ejecutiva?
- [] **Defensas y plazos:** ¿prescripción?, ¿compensación?, ¿*exceptio non adimpleti contractus*?

28. Resumen ejecutivo

La obligación es el **vínculo jurídico** por el que un deudor debe una prestación (dar, hacer o no hacer) a un acreedor que puede exigirla; es la **molécula del intercambio** y la base técnica de todo contrato y todo crédito. Tras patrimonializarse en Roma (responde el patrimonio, no el cuerpo), se sistematizó en la codificación bajo el principio de **fuerza obligatoria** (*pacta sunt servanda*). Sus **fuentes** en México son cinco: contrato, declaración unilateral, enriquecimiento sin causa, gestión de negocios y hechos ilícitos. Se clasifica según objeto (dar/hacer/no hacer), exigencia (medios/resultado), sujetos (mancomunadas/**solidarias** —que no se presumen—) y modalidad (puras/condicionales/a plazo).

El corazón profesional del libro es el **incumplimiento**: el acreedor puede exigir **cumplimiento forzoso**, **resolver** el contrato (art. 1949 ◊) y, en todo caso, reclamar **daños y perjuicios** —daño emergente y lucro cesante— que deben ser **consecuencia inmediata y directa** (art. 2110 ◊). La **mora** hace correr intereses y traslada el riesgo; el **caso fortuito** libera salvo pacto, mora o culpa; la **cláusula penal** fija o limita la indemnización. Las obligaciones **circulan** (cesión de créditos, subrogación, asunción de deuda) y **se extinguen** (pago, compensación, novación, confusión, remisión, prescripción). Para el abogado corporativo, este es el libro detrás del **régimen de indemnización del SPA** (reps + indemnity + caps + escrow), de los **covenants** del crédito y de toda **reestructuración** de deuda. Dominar obligaciones es saber convertir una promesa rota en una cifra **acotada por causalidad, mora y pacto**: la destreza central del derecho de los negocios.

29. Bibliografía

Doctrina mexicana (prioritaria):

- Borja Soriano, Manuel, *Teoría General de las Obligaciones*, Porrúa.
- Rojina Villegas, Rafael, *Derecho Civil Mexicano*, t. III (Obligaciones), y *Compendio de Derecho Civil*, Porrúa.

- Gutiérrez y González, Ernesto, *Derecho de las Obligaciones*, Porrúa.
- Galindo Garfias, Ignacio, *Teoría de las obligaciones*.

Doctrina comparada y clásica:

- Pothier, Robert Joseph, *Tratado de las Obligaciones*.
- Demogue, René (obligaciones de medios y de resultado).
- Larenz, Karl, *Derecho de Obligaciones*.
- Planiol y Ripert; Mazeaud, *Lecciones de Derecho Civil*.
- *Hadley v. Baxendale* (1854) y CISG / Principios UNIDROIT (régimen comparado de daños).

Legislación:

- Código Civil Federal, Libro Cuarto "De las obligaciones" (arts. 1792 y ss.; daños 2104-2118; resolución 1949; mora; cláusula penal 1840 y ss.; solidaridad 1984-1996; cesión 2029 y ss.; extinción 2185 y ss.). (Verificar el código de la entidad.)
- Código de Comercio (obligaciones y mora mercantiles; supletoriedad del derecho civil).

30. Ruta para continuar

Ya tienes el motor (la obligación). Falta su **fuentes principal y su aplicación práctica**: el contrato, donde la teoría se vuelve cláusula.

- **Siguiente libro:** *Contratos (parte general)* (Nivel I, Libro 8): concepto, clasificación, formación (oferta y aceptación), efectos, interpretación, vicisitudes y la transición a los contratos en particular. Es el puente directo hacia los **contratos mercantiles** (Nivel III) y el **SPA** (Nivel IV).
- **Conexión inmediata:** todo lo aprendido aquí (incumplimiento, daños, mora, extinción) es el **régimen** que el contrato concreta y modula.
- **Conexión de largo alcance:** vuelve a las secciones 5.5 y 17 cuando estudies la documentación de M&A (Nivel IV): el régimen de indemnización es este libro hecho contrato.

"*Pacta sunt servanda*": los pactos se cumplen. Pero el arte del abogado no está en repetir el dogma, sino en saber **qué pasa cuando no se cumplen**: ahí, en el incumplimiento y los daños, se gana o se pierde el caso, y se redacta —con previsión— el contrato que protege a tu cliente.

◆ Secciones transversales V3 (enriquecimiento)

Añadidas para elevar este tratado al **estándar V3**: las cuatro secciones transversales que conectan la materia con la práctica corporativa (Manifiesto Editorial). *Contenido conceptual; verifica toda cita.*

◆ ¿POR QUÉ ESTO IMPORTA PARA UN ABOGADO CORPORATIVO?

Porque la **obligación** es la molécula de todo contrato: un SPA, un crédito, una garantía, un *earn-out*, no son más que **haces de obligaciones** (dar, hacer, no hacer) con sus modalidades, su cumplimiento y su incumplimiento. Este libro te da las **fuentes** de la obligación, sus **efectos**, las formas de **extinción** (pago, compensación, novación, etc.) y —lo más valioso en M&A— la **teoría del incumplimiento**: mora, daños y perjuicios, cláusula penal, y el reparto del **riesgo**. Cuando negocias las declaraciones y garantías, la indemnización y las condiciones de un contrato, estás diseñando **obligaciones y las consecuencias de su incumplimiento**.

◆ CÓMO PIENSA UN SOCIO DE UN DESPACHO INTERNACIONAL

Un socio descompone cualquier operación en **quién debe qué a quién, cuándo, bajo qué condición y qué pasa si no cumple**. Piensa el contrato como un **sistema de obligaciones con asignación de riesgo**: usa condiciones (suspensivas/resolutorias), plazos, cláusulas penales y de indemnización como palancas para **colocar cada riesgo en quien debe soportarlo**. Su dominio de la teoría del incumplimiento (daño emergente, lucro cesante, previsibilidad, mitigación) es lo que le permite **cuantificar y limitar** la exposición de su cliente.

♦ ERRORES QUE CUESTAN MILLONES

- **Redactar obligaciones ambiguas** (¿de medios o de resultado?, ¿qué es "cumplir"?), que generan disputas costosas sobre si hubo incumplimiento.
- **No pactar las consecuencias del incumplimiento** (cláusula penal, indemnización, límites), dejando el cálculo del daño a un litigio incierto.
- **Ignorar la mora y sus efectos** (cuándo empiece a correr, intereses), perdiendo derechos por no constituir en mora correctamente.
- **Descuidar las formas de extinción** (una compensación o novación no advertida que borra un crédito).

♦ NIVEL DE IMPORTANCIA PROFESIONAL

Litigio	*****
Corporate	*****
M&A	*****
Mercado de Valores	***☆☆
Venture Capital	***☆☆
Private Equity	***☆☆
Gobierno Corporativo	***☆☆
Compliance	***☆☆
Derecho Bancario	*****
Empresa Familiar	***☆☆

La teoría de las obligaciones es la base de todo contrato y todo crédito: es de las materias más transversales del corporativo.

Voz consolidada (Edición Final).* Este capítulo no lleva apéndices al cierre: la doctrina, el análisis económico, el derecho comparado, la jurisprudencia y la mirada del socio internacional viven dentro del razonamiento, en las secciones donde hacen falta. Ver el vacío C-1* y el método en la Auditoría de la Edición Final.

PARTE I

[Nivel I · Libro 8] Tratado de Contratos (Parte General)

☞ **Apóstrofe de vigencia — léela cada vez.** El Derecho cambia sin avisar: un artículo puede mudar de número, de redacción o quedar **derogado** de un día para otro. El símbolo ☞ que aparece tras cada artículo citado en este libro significa una sola cosa: *«¿sigue vigente —y con este mismo número— hoy? No lo cites de memoria ni desde este libro: reitéralo en su código vigente»* (textos oficiales en ../../fuentes-legales/). Caso real: el **art. 390 del CPF** que este proyecto cotejó aparece hoy como **«Derogado»**. Recuerda: un ✓ dice que el dato fue verificado *palabra por palabra a la fecha de su fuente*; la ☞ te avisa que esa fecha ya quedó atrás y que la última palabra la tiene el código, no el libro.

El contrato es la **fuerza reina** de las obligaciones y la herramienta de trabajo diaria del abogado corporativo. Si el acto jurídico es el átomo y la obligación el motor, el contrato es la **máquina** con la que las personas construyen sus relaciones económicas. Un SPA, un crédito sindicado, unos estatutos, un *joint venture agreement*: todos son contratos. Este libro enseña a entender, redactar e interpretar cualquiera de ellos.

Etiquetas: fundamentos · teoría general del contrato · autonomía de la voluntad · interpretación · redacción **Prerrequisitos:** Acto Jurídico, Obligaciones. **Nivel de tratamiento:** TRATADO (materia nuclear: el contrato es el instrumento central del derecho de los negocios).

Cómo está escrito este libro. Cada figura se define, se explica su función, se ilustra con un ejemplo y se conecta con la **redacción** de una cláusula real. El objetivo es que sepas **leer, criticar y construir** un contrato, no solo describirlo.

Índice de las 30 secciones

1. ¿Por qué existe? · 2. Historia · 3. Problema que resolvió · 4. Conceptos ·
2. Explicación completa · 6. Comparación doctrinal · 7. Autores · 8. Derecho comparado ·

3. Relación con México · 10. Relación con otras materias · 11. Aplicación profesional ·
4. Errores comunes · 13. Cómo lo preguntaría un profesor · 14. En un juicio ·
5. En un contrato · 16. En una empresa · 17. En M&A · 18. Práctica internacional ·
6. Casos · 20. Preguntas abiertas · 21. Preguntas tipo examen · 22. Casos complejos ·
7. Flashcards · 24. Mapas mentales · 25. Cuadros comparativos · 26. Mnemotecnias ·
8. Checklist · 28. Resumen ejecutivo · 29. Bibliografía · 30. Ruta.
-

1. ¿Por qué esta materia existe?

Razonemos desde lo aprendido. En Acto Jurídico viste que la voluntad crea efectos; en Obligaciones, que el vínculo obliga a dar/hacer/no hacer. El **contrato** une ambas ideas: es el **acto jurídico bilateral** (acuerdo de dos o más voluntades) cuya función específica es **crear y transmitir obligaciones**. Es el instrumento por el que los particulares **autorregulan** sus intereses económicos.

¿Por qué necesita el derecho una teoría general del contrato? Porque el contrato es el **vehículo universal del intercambio**: comprar, vender, prestar, arrendar, asociarse, financiar, fusionar. Y porque, siendo infinitos los contratos posibles, necesitamos reglas **comunes** (cómo se forman, interpretan, cumplen y deshacen) que se apliquen a todos.

Su importancia para el abogado corporativo es **total**, y por eso es un tratado:

Primero: el contrato es tu producto. El abogado transaccional **vive** de redactar, negociar e interpretar contratos. El dominio de la teoría general (formación, efectos, interpretación, vicisitudes) es la diferencia entre quien "llena formatos" y quien **diseña** un contrato que protege a su cliente y resiste el litigio.

Segundo: la autonomía de la voluntad y sus límites definen tu margen creativo. Saber qué puedes pactar libre-

mente (normas dispositivas) y qué no (normas imperativas, orden público) es lo que te permite **innovar** (crear contratos atípicos: *joint ventures*, *earn-outs*, *shareholders agreements*) sin caer en la nulidad.

Tercero: la interpretación contractual es donde se ganan y pierden los casos. La mayoría de los litigios corporativos no discuten los hechos, sino **qué significa** una cláusula. Las reglas de interpretación (intención común, sistemática, *contra proferentem*, buena fe) son herramientas de combate que debes dominar.

Tesis del libro: el contrato es **ley entre las partes** (*pacta sunt servanda*) dentro de los límites del orden público. Comprender su formación, su fuerza obligatoria, su interpretación y sus vicisitudes (rescisión, resolución, nulidad) es comprender la herramienta con la que se construye —literalmente— toda operación corporativa.

Ejercicio de arranque: dos empresas firman un acuerdo donde una "hará sus mejores esfuerzos" para obtener un permiso. No lo obtiene. ¿Incumplió? Depende de qué tipo de obligación pactaron y de cómo se **interpreta** "mejores esfuerzos". *Piensa tu respuesta* y contrástala en la sección 5.5 (interpretación) y 17 (M&A: *best efforts* vs. *reasonable efforts*).

2. Historia

2.1 ROMA: DEL CONTRATO TÍPICO AL CONSENTIMIENTO

Como vimos, Roma no tuvo una teoría general del contrato: tuvo **contratos típicos** (reales, verbales, literales, consensuales), y el **pacto desnudo** no obligaba (*ex nudo pacto non oritur actio*). Pero aportó las piezas: el consentimiento, la *causa*, la buena fe de los contratos consensuales (compraventa, arrendamiento, sociedad, mandato).

2.2 LOS CANONISTAS Y EL TRIUNFO DEL CONSENTIMIENTO

La gran revolución la hicieron los **canonistas** medievales: para ellos, **faltar a la palabra dada era pecado**, de modo que todo pacto, aun el "desnudo", debía cumplirse (*pacta sunt servanda* en sentido moral-jurídico). De ahí, vía los

iusnaturalistas (Grocio: "*pacta sunt servanda*" como principio de derecho natural), se universalizó la **fuerza obligatoria del simple acuerdo**.

2.3 EL CODE Y EL DOGMA DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD

El **Code Napoléon** (1804) consagró el contrato como **ley entre las partes** y el dogma de la **autonomía de la voluntad**: las personas son libres de obligarse como quieran, y lo pactado las vincula como la ley misma. Es el apogeo del **liberalismo contractual**, base del capitalismo.

2.4 LOS CORRECTIVOS DEL SIGLO XX

El dogma se moderó al constatar que la "libertad" contractual entre desiguales puede ser opresiva. Surgen: la regulación de los **contratos de adhesión** y las **cláusulas abusivas** (protección del consumidor), la **buena fe** como límite, la **teoría de la imprevisión** (*rebus sic stantibus*), y la función social del contrato. El contrato deja de ser solo "voluntad pura" y se llena de estándares de **lealtad y equilibrio**.

2.5 LA ERA DEL CONTRATO MODERNO Y LA INFLUENCIA ANGLOSAJONA

La globalización trajo el **contrato anglosajón** —extenso, auto-suficiente (*self-contained*), lleno de definiciones, *representations*, *covenants*, *conditions* e *indemnities*— como estándar de las grandes operaciones. Hoy, el abogado corporativo mexicano trabaja con contratos que mezclan la **técnica anglosajona** (estructura) y el **derecho sustantivo mexicano** (régimen aplicable). Entender ambas tradiciones es la competencia clave.

2.6 RECEPCIÓN MEXICANA

El CCF regula el contrato dentro del Libro Cuarto (arts. 1792 ☉ y ss.): lo define, fija sus elementos y requisitos (remitiendo a la teoría del acto jurídico), su clasificación, formación, interpretación (arts. 1851 ☉ y ss.) y las reglas de los contratos en particular. El **Código de Comercio** y leyes especiales regulan los contratos mercantiles (Nivel III).

3. Problema jurídico que resolvió

1. **¿Cómo pueden los particulares crear reglas vinculantes para sí?** Funda la **autonomía de la voluntad** y la fuerza obligatoria del contrato.
2. **¿Cuándo y cómo nace el contrato?** Regula la **formación** (oferta y aceptación, consentimiento, momento y lugar de perfeccionamiento).
3. **¿A quién y a qué obliga el contrato?** Define sus **efectos** (entre partes —*res inter alios acta*— y frente a terceros) y su contenido (lo pactado + buena fe, uso y ley).
4. **¿Qué significa lo que se pactó?** Establece las reglas de **interpretación e integración**.
5. **¿Cómo se clasifica el universo infinito de contratos?** Crea categorías (bilaterales/unilaterales, onerosos/gratuitos, conmutativos/aleatorios, típicos/atípicos, de adhesión) que disparan reglas distintas.
6. **¿Cómo se deshace un contrato?** Regula sus **vicisitudes**: nulidad, rescisión, resolución, revocación, terminación.

Para el corporativo, los problemas 2, 4 y 6 son operativos a diario: cómo se forma el consentimiento (signing), cómo se interpreta una cláusula y cómo se sale del contrato.

4. Conceptos

- **Contrato:** acuerdo de dos o más voluntades para **crear o transmitir** derechos y obligaciones (art. 1793 CCF ☞). El **convenio** es el género (crea, transmite, modifica o extingue); el contrato, la especie que crea o transmite.
- **Autonomía de la voluntad:** poder de autorregular las relaciones jurídicas; comprende la libertad de **contratar** (o no) y de **configurar** el contenido, dentro de la ley.
- **Pacta sunt servanda:** los contratos legalmente celebrados obligan como ley entre las partes (art. 1796 ☞).
- **Oferta (policitación):** propuesta de contratar, seria, completa y dirigida a otro.

- **Aceptación:** conformidad con la oferta; al coincidir con ella, se forma el **consentimiento**.
- **Consentimiento:** encuentro de oferta y aceptación sobre objeto y causa. Puede ser **expreso** o **tácito**.
- **Contrato bilateral (sinalagmático) y unilateral:** según genere obligaciones para **ambas** partes (compraventa) o para **una sola** (donación, mutuo gratuito).
- **Contrato oneroso y gratuito:** según haya provechos y gravámenes recíprocos (oneroso) o provecho de una sola parte (gratuito).
- **Conmutativo y aleatorio:** en el **conmutativo**, las prestaciones son ciertas y determinadas desde el inicio; en el **aleatorio**, dependen de un acontecimiento incierto (seguro, renta vitalicia, *earn-out* en parte).
- **Principal y accesorio:** el accesorio depende de otro (la fianza/hipoteca dependen del contrato garantizado): *lo accesorio sigue la suerte de lo principal*.
- **Instantáneo y de tracto sucesivo:** se cumple en un solo acto o se prolonga en el tiempo (arrendamiento, suministro).
- **Típico (nominado) y atípico (innominado):** regulado por la ley (compraventa) o creado por las partes (*joint venture*, *franchise*, muchos contratos de M&A).
- **Contrato de adhesión:** una parte fija las cláusulas y la otra solo se adhiere (seguros, bancarios, telecom); sujeto a control de cláusulas abusivas.
- **Contrato preparatorio (promesa de contrato):** obliga a celebrar un contrato futuro (*promesa de compraventa*; antecedente de la *carta de intención* vinculante).
- **Estipulación a favor de tercero:** las partes pactan un beneficio para alguien ajeno al contrato.
- **Cláusula:** unidad de contenido del contrato (declaraciones, obligaciones, condiciones, garantías, etc.).

- **Rescisión:** ineficacia por incumplimiento (en la práctica mexicana se usa a veces como sinónimo de resolución) o por lesión.
- **Resolución:** dejar sin efecto el contrato por incumplimiento (facultad resolutoria, art. 1949 C) o por cumplirse una condición resolutoria.
- **Terminación / revocación:** modos de poner fin al contrato (por mutuo acuerdo, por voluntad unilateral cuando la ley o el contrato lo permiten, por vencimiento del plazo).

5. Explicación completa

5.1 EL CONTRATO COMO ACTO JURÍDICO BILATERAL

El contrato es la especie más importante de acto jurídico. Por tanto, **le aplica toda la teoría del Libro 4:** requiere elementos de **existencia** (consentimiento, objeto y, si la ley lo exige, forma solemne) y requisitos de **validez** (capacidad, ausencia de vicios, licitud, forma); y su falta produce inexistencia o nulidad. No repetimos esa teoría: la **damos por sabida** y construimos sobre ella. El contrato añade lo específico: la **fuerza obligatoria** y las reglas propias de formación, efectos e interpretación.

5.2 LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD Y SUS LÍMITES: TU MARGEN COMO ABOGADO

El art. 1796 CCF C consagra que los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento (salvo los que exigen forma) y **obligan** no solo a lo expresamente pactado, sino a las consecuencias conformes a la **buena fe, al uso o a la ley**. Esto significa dos cosas: (i) los particulares pueden **configurar** el contenido libremente; (ii) ese contenido se **integra** con la buena fe, los usos y la ley supletoria.

Los **límites** (recuerda Libros 2 y 4): las **leyes imperativas / de orden público** (art. 6 CCF C: la voluntad no puede eximir de su observancia), las **buenas costumbres** y los **derechos de terceros**. *Cómo lo usa el abogado:* antes de redactar una cláusula audaz, se pregunta "¿esto choca con una norma imperativa?" (p. ej., no se puede pactar un interés usurario, ni renun-

ciar anticipadamente a derechos irrenunciables, ni violar normas de competencia).

5.3 LA FORMACIÓN DEL CONTRATO: OFERTA Y ACEPTACIÓN

El consentimiento se forma por el encuentro de **oferta** y **aceptación**. Puntos finos que todo abogado debe dominar:

- La **oferta** debe ser seria, completa (contener los elementos esenciales) y mantenerse por el plazo fijado o el razonable.
- La **aceptación** debe ser **lisa y llana**: si modifica la oferta, es una **contraoferta** (no hay contrato hasta que la otra parte la acepte). Esto explica la dinámica de **negociación por rondas** (*mark-ups*) de un contrato corporativo.
- **Momento y lugar de perfeccionamiento**: entre presentes, al aceptarse; entre ausentes, rige (en México) la teoría de la **recepción** (el contrato se forma cuando el oferente **recibe** la aceptación). Importa para fijar cuándo nace el contrato y qué ley/competencia aplica.
- **Tratos preliminares y buena fe precontractual**: negociar no obliga a contratar, pero romper las negociaciones de mala fe (o no informar lo debido) puede generar **responsabilidad precontractual** (*culpa in contrahendo*). De ahí la importancia de las **cartas de intención** y de pactar expresamente qué es vinculante y qué no.

5.4 LOS EFECTOS DEL CONTRATO: FUERZA OBLIGATORIA Y RELATIVIDAD

- **Fuerza obligatoria** (*pacta sunt servanda*): el contrato es **ley entre las partes**; debe cumplirse de buena fe.
- **Relatividad** (*res inter alios acta*): el contrato solo obliga y aprovecha a las **partes**, no a terceros (con excepciones: estipulación a favor de tercero, contratos colectivos). *Por qué importa en M&A*: por eso, para "transmitir" un contrato de la *target* a un tercero, se necesita **cesión** y, a menudo, el **consentimiento del otro contratante** (*change of control / assignment clauses*).
- **El contenido se integra**: además de lo pactado, obligan la buena fe, los usos y la ley supletoria (art. 1796 C). Por eso un contrato "incompleto" no es un vacío: se **integra**.

5.5 LA INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO: EL CAMPO DE BATALLA

Cuando las partes discrepan sobre **qué significa** una cláusula, entran las reglas de interpretación (arts. 1851-1859 CCF ☺). Domínalas como herramientas:

1. **Primacía de la intención común sobre la letra (art. 1851 ☺)**: si los términos son claros y no dejan duda sobre la intención, se está a su **letra**; pero si las palabras parecen contrarias a la intención evidente, **prevalece la intención**.
2. **Interpretación sistemática (art. 1854 ☺)**: las cláusulas se interpretan **unas por otras**, atribuyendo a las dudosas el sentido que resulte del conjunto.
3. **Interpretación útil / conservación (favor negotii)**: se prefiere el sentido que produzca **efecto** sobre el que no produzca ninguno (art. 1853 ☺).
4. **Uso y costumbre (art. 1856 ☺)**: el uso del lugar integra las cláusulas ambiguas.
5. **Contra proferentem (art. 1857 ☺, parte final / principio general)**: la duda en un contrato de adhesión o cuya redacción provino de una parte se interpreta **en contra de quien la redactó** y a favor de la otra.
6. **Buena fe**: estándar transversal de interpretación e integración.

Cómo razona un experto (walkthrough de interpretación): ante una cláusula disputada, el abogado: (1) *lee la letra*; (2) *busca la intención común real (antecedentes, finalidad del contrato)*; (3) *la confronta con el resto del contrato (sistemática) y con las definiciones*; (4) *busca el sentido que dé efecto útil*; (5) *considera usos del sector*; (6) *si subsiste duda, aplica contra proferentem*; (7) *verifica coherencia con la buena fe*. Quien hace esto **construye el argumento ganador** antes de que la contraparte reaccione.

Respuesta al ejercicio de arranque: "hacer sus mejores esfuerzos" es una **obligación de medios** (Libro 7), no de resultado: la parte no garantiza obtener el permiso, sino **desplegar diligencia razonable** para conseguirlo. Si no lo obtiene **pese a haber actuado diligentemente**, no incumple. La clave está en **interpretar** el estándar pactado: en la práctica anglosajona se distinguen grados (*best efforts* —el más exigente—, *reasonable efforts*, *commercially reasonable efforts*), y un buen contrato **define** qué se exige exactamente, para no dejarlo a la interpretación judicial. Redactar con precisión el estándar de esfuerzo es justamente el arte que este libro enseña.

5.6 LAS VICISITUDES: CÓMO SE DESHACE UN CONTRATO

Distingue con precisión (es un error frecuente confundirlas):

- **Nulidad** (Libro 4): por **vicio de origen** (falta de validez); el contrato nunca debió valer.
- **Rescisión por lesión** (art. 17 ☞): por desproporción + explotación al momento de contratar.
- **Resolución** (art. 1949 ☞): por **incumplimiento** posterior de una parte; deshace el contrato hacia atrás (con restituciones) y da derecho a daños.
- **Terminación / revocación / mutuo disenso**: por vencimiento del plazo, por voluntad unilateral cuando se permite, o por acuerdo de ambas partes de extinguirlo (*mutuo disenso*).
- **Imprevisión** (donde se admite): revisión o terminación por cambio extraordinario de circunstancias.

Cada vía tiene **causa, efectos y legitimación** distintos; elegir la correcta es estrategia pura.

6. Comparación doctrinal

Voluntarismo vs. objetivismo en la fuerza del contrato. ¿Por qué obliga el contrato? El **voluntarismo** (dogma clásico) responde: porque las partes **lo quisieron**; la voluntad es la fuente y la medida de la obligación. El **objetivismo** (s. XX) responde: el contrato obliga porque el **ordenamiento** le da fuerza por su utilidad social y la protección de la confianza; de ahí que la buena fe, los usos y la ley **completen** y limiten la volun-

tad. La tendencia moderna combina ambos: voluntad + estándares objetivos (buena fe, equilibrio).

Causalismo y la cuestión de la causa. Como en Acto Jurídico, se debate si el contrato requiere una **causa** (causalismo francés clásico) o basta el objeto y el consentimiento (anticausalismo, Planiol). El Code francés **suprimió la causa** en 2016, exigiendo contenido y fin lícitos. México mantiene la noción de **motivo o fin determinante** lícito. *Relevancia práctica:* la "causa" sirve para anular contratos con fines ilícitos disfrazados (simulación, fraude).

Interpretación subjetiva vs. objetiva. El civil law parte de la **intención común real** (subjetiva, art. 1851 C); el common law tiende a una interpretación más **objetiva y literal** del texto (lo que un destinatario razonable entendería), con la **parol evidence rule** que limita la prueba de negociaciones previas para contradecir el texto. *Por qué importa:* un contrato regido por *NY/English law* se interpreta de forma más literal; por eso esos contratos son tan **detallados** y usan cláusulas de *entire agreement* —para que el texto sea la única fuente—.

Contrato relacional vs. transaccional. La teoría del **contrato relacional** (Macneil) observa que muchos contratos (suministro de largo plazo, *joint ventures*) no son intercambios puntuales sino **relaciones** que exigen cooperación, flexibilidad y buena fe continua, frente al modelo **transaccional** del intercambio discreto. Útil para entender por qué ciertos contratos corporativos privilegian mecanismos de gobernanza y resolución de disputas sobre la mera asignación rígida de prestaciones.

EL DECLIVE DE LA LIBERTAD CONTRACTUAL, Y POR QUÉ NO ES UNA MALA NOTICIA

La libertad contractual y el *pacta sunt servanda* (art. 1796 CCF C) son el núcleo de esta materia, y su fundamento es una premisa razonable: **las partes conocen mejor que nadie qué les conviene.**

El problema aparece cuando la premisa falla. **Atiyah** documentó lo que llamó el *declive de la libertad contractual*: la contratación en masa, los contratos de adhesión y la protección

del consumidor erosionaron la ficción de dos partes iguales que negocian término por término. Nadie negocia los términos de uso de una plataforma.

Postura del Consejo: eso no es una traición al principio, es su **aplicación consecuente**. Si la libertad se justifica porque las partes son las mejores jueces de su interés, entonces **donde no hay capacidad real de negociar, el fundamento no opera** y la regla imperativa recupera su lugar. Lo importante para un abogado corporativo es saber **de qué lado del umbral está su contrato**: entre partes sofisticadas con asesoría, la autonomía es amplísima y hay que aprovecharla; en adhesión o con asimetría informativa, hay reglas que no se pueden pactar en contra — y creer lo contrario produce cláusulas nulas.

LA IMPREVISIÓN: ¿SE PUEDE REVISAR UN CONTRATO CUANDO EL MUNDO CAMBIA?

Es el debate más práctico del libro y volvió a primer plano con la pandemia.

La **santidad del pacto** dice que no: el contrato se firmó con sus riesgos y cada parte asumió los suyos. La doctrina de la **imprevisión** (*rebus sic stantibus*) dice que sí, de forma acotada, cuando un acontecimiento **extraordinario e imprevisible** destruye el equilibrio de las prestaciones.

El *common law* es reacio —su figura de *frustration* es estrecha—; la tradición civil la admite con requisitos exigentes. Y el episodio de **COVID-19** reactivó todo el terreno: fuerza mayor, imposibilidad, *hardship*, y la pregunta de quién soporta un riesgo que nadie asignó.

La lección de oficio, y es de las más rentables de este nivel: no dejes que la imprevisión sea tu plan. Un contrato de largo plazo bien hecho **asigna expresamente** los riesgos extraordinarios —cláusula de fuerza mayor con lista y consecuencias, mecanismo de renegociación, *hardship*, ajuste de precio por índice—. Litigar la imprevisión es lo que se hace cuando la redacción falló.

Y el marco que ordena la materia: el contrato reduce **costos de transacción** de la cooperación y asigna riesgos a quien mejor los soporta. Las **reglas por defecto** (*default rules*) llenan lo no pactado —y por eso importa tanto saber qué dicen, como

se explica en Contratos Civiles en Particular— mientras las **imperativas** protegen frente a las fallas de la premisa. Un contrato es, en el fondo, **derecho privado hecho a la medida** por quienes lo van a cumplir.

7. Autores más importantes

Doctrina mexicana:

- **Ramón Sánchez Medal**, *De los Contratos Civiles*: el manual mexicano de referencia en contratos.
- **Manuel Borja Soriano y Rafael Rojina Villegas** (teoría general, dentro de obligaciones).
- **Ernesto Gutiérrez y González** (contratos y responsabilidad).
- **Bernardo Pérez Fernández del Castillo** (contratos y su técnica notarial).
- **Jorge Alfredo Domínguez Martínez** (acto jurídico y contratos).

Doctrina comparada y clásica:

- **Robert Joseph Pothier**, *Tratado de los Contratos*.
- **Emilio Betti**, *Teoría general del negocio jurídico* (interpretación e integración).
- **Ian Macneil** (teoría del contrato relacional).
- **Atiyah y Treitel** (*The Law of Contract*, derecho inglés de contratos).
- **Farnsworth** (*Contracts*, derecho estadounidense).

8. Derecho comparado

- **Francia (Code reformado 2016)**: codificó la **negociación de buena fe**, el **deber precontractual de información**, la **imprevisión**, los **contratos de adhesión** y el control de **cláusulas que crean desequilibrio significativo**.
- **Alemania (BGB)**: dogmática precisa; *Treu und Glauben* (buena fe, §242) como cláusula general poderosísima; control de condiciones generales de contratación (AGB).
- **Common law (Inglaterra/EE. UU.)**: el contrato exige **consideration** (algo a cambio); interpretación más **literal/objeti-**

va; parol evidence rule; entire agreement clauses; remedios centrados en **damages** (la *specific performance* es excepcional); en EE. UU., el UCC rige la venta de bienes y la **Restatement (Second) of Contracts** sistematiza la doctrina. No existe un deber general de negociar de buena fe tan amplio como en el civil law (aunque hay *good faith* en la ejecución, sobre todo en EE. UU.).

- **Lección para el corporativo internacional:** el **mismo acuerdo** se redacta distinto según la ley aplicable. Bajo derecho mexicano, puedes confiar más en la integración por buena fe y ley supletoria; bajo *NY/English law*, debes **escribirlo todo** (definiciones, *representations*, *covenants*, *boilerplate*) porque el texto manda. Por eso los SPA internacionales son tan extensos.

9. Relación con México

Régimen en el **Código Civil Federal**:

- **Definición y elementos:** arts. 1792-1793 ◊ (convenio y contrato), 1794-1795 (elementos y validez, remite al acto jurídico), 1796 (perfeccionamiento por consentimiento y obligación de buena fe).
- **Clasificación:** arts. 1835-1838 ◊ (uni/bilaterales, onerosos/gratuitos, conmutativos/aleatorios).
- **Formación (consentimiento):** arts. 1803-1811 ◊ (oferta, aceptación, contratos entre ausentes, medios electrónicos).
- **Interpretación:** arts. 1851-1859 ◊.
- **Vicisitudes:** facultad resolutoria (1949); nulidades (2224 y ss.); lesión (17); saneamiento (2119 y ss.).
- **Contratos en particular** (compraventa, arrendamiento, mutuo, mandato, fianza, prenda, hipoteca, sociedad civil, etc.): se estudian en el Nivel II.
- **Materia mercantil: Código de Comercio** (arts. 78-88 ◊: los contratos mercantiles se rigen por la voluntad de las partes y, en su defecto, por el Código; el **art. 78** ◊ consagra que en las convenciones mercantiles cada uno se obliga **en la manera y términos en que quiso obligarse**, sin requisitos sa-

cramentales); **firma electrónica** y contratación electrónica; leyes especiales (consumidor —LFPC—, seguros, etc.).

Advertencia federalista y mercantil: la materia civil es local (verifica el código de la entidad); los contratos **mercantiles** se rigen por el Código de Comercio y leyes especiales, con supletoriedad del derecho civil. La **Ley Federal de Protección al Consumidor** controla los contratos de adhesión y cláusulas abusivas.

10. Relación con otras materias

- **Acto Jurídico (Libro 4):** el contrato es su especie bilateral; existencia, validez y nulidades aplican íntegras.
- **Obligaciones (Libro 7):** el contrato es la fuente reina; cumplimiento, incumplimiento, daños, mora y extinción son su régimen.
- **Bienes (Libro 6):** los contratos traslativos transmiten propiedad; los de garantía crean derechos reales.
- **Personas (Libro 5):** capacidad y representación de las partes contratantes.
- **Contratos civiles en particular (Nivel II) y mercantiles (Nivel III):** desarrollan los contratos típicos sobre esta base general.
- **Títulos de crédito (Nivel III):** muchos nacen de relaciones contractuales subyacentes.
- **M&A y documentación (Nivel IV):** el SPA, APA, SHA, term sheet y joint venture agreement son contratos; esta es su gramática.

11. Aplicación profesional

1. **Redactar contratos:** estructurar definiciones, declaraciones, obligaciones, condiciones, garantías, indemnización, terminación y *boilerplate* con precisión y previsión.
2. **Negociar (mark-ups):** entender la dinámica oferta-contrato, qué es vinculante y qué no (cartas de intención), y proteger a tu cliente en cada ronda.

3. **Interpretar y dictaminar:** emitir opiniones sobre el sentido y alcance de cláusulas disputadas usando las reglas de interpretación.
4. **Diseñar contratos atípicos:** crear figuras nuevas (joint ventures, earn-outs, opciones) dentro de los límites del orden público.
5. **Gestionar vicisitudes:** decidir y ejecutar la salida correcta (resolución, terminación, nulidad) y sus consecuencias.

12. Errores comunes

- **Confundir nulidad, rescisión, resolución y terminación.** Tienen causas, efectos y legitimación distintos; elegir mal arruina la estrategia.
- **Creer que "lo que las partes quieren, vale" sin límite.** El orden público y las normas imperativas mandan; pactar contra ellas = nulidad.
- **Redactar ambiguamente y confiar en "el juez entenderá".** La ambigüedad se interpreta en tu contra (contra proferentem) si tú redactaste. La precisión es protección.
- **Ignorar la relatividad del contrato.** No puedes obligar a terceros ni "ceder" un contrato sin cumplir los requisitos (consentimiento, cláusulas de *assignment*).
- **Olvidar la buena fe precontractual.** Romper negociaciones de mala fe o no informar lo debido puede generar responsabilidad.
- **Subestimar el *boilerplate*** (ley aplicable, jurisdicción/arbitraje, notificaciones, cesión, *entire agreement*, divisibilidad): cláusulas "de relleno" que deciden litigios.
- **No definir los estándares** (mejores esfuerzos, materialidad, conocimiento): dejarlos vagos traslada el poder al intérprete.

13. Cómo lo preguntaría un profesor

- *"Defina contrato y distíngalo del convenio. Fundamente en los arts. 1792-1793 C."*
- *"Explique la autonomía de la voluntad y sus límites."*

- *"¿Cómo se forma el consentimiento entre ausentes en México?" (Teoría de la recepción.)*
- *"Enuncie y explique las reglas de interpretación de los arts. 1851-1859 C."*
- *"Distinga nulidad, rescisión, resolución y terminación de un contrato."*
- *"¿Qué es un contrato de adhesión y cómo se controlan sus cláusulas abusivas?"*
- *"Compare la interpretación contractual del civil law y del common law."*

El sinodal valora el **árbol de interpretación** y la nítida distinción entre las **vicisitudes** del contrato.

14. Cómo aparece en un juicio

- **Acción de cumplimiento o de resolución (art. 1949 C):** el actor elige exigir el cumplimiento o resolver, con daños. La calificación de la acción es decisiva.
- **Acción de nulidad** (vicio de origen) vs. **resolución** (incumplimiento): no confundir; determinan legitimación, prescripción y restituciones.
- **La interpretación como objeto del litigio:** gran parte de los pleitos contractuales discuten **qué significa** una cláusula; el juez aplica los arts. 1851-1859 C. El abogado construye su caso sobre estas reglas.
- **Excepciones contractuales:** *exceptio non adimpleti contractus* (no cumplo porque tú no cumpliste), pago, prescripción, nulidad, falta de personalidad.
- **Contratos como prueba y como título:** ciertos contratos (con firma ratificada, mercantiles con requisitos) son **títulos ejecutivos** que permiten la vía ejecutiva, más rápida.
- **Cláusula de arbitraje:** si se pactó, la disputa va a **arbitraje**, no a tribunales estatales (el juez se declara incompetente ante la excepción de arbitraje).

15. Cómo aparece en un contrato

Esta sección es **meta**: el contrato es el objeto mismo. La **anatomía estándar** de un contrato corporativo bien redactado (que verás ampliada en el SPA del Nivel IV):

1. **Proemio y comparecencia**: identificación de las partes y de sus representantes (Personas, Libro 5).
2. **Declaraciones (*representations & warranties*)**: afirmaciones de hechos (capacidad, facultades, situación del objeto). Su falsedad → incumplimiento/indemnización (Obligaciones, Libro 7).
3. **Definiciones**: glosario que fija el significado de los términos clave (control de la interpretación).
4. **Objeto y obligaciones (*covenants*)**: las prestaciones de dar/hacer/no hacer.
5. **Condiciones (*conditions*)**: suspensivas (para que nazca/ejecute) y resolutorias (modalidades, Libro 4).
6. **Precio y forma de pago** (incluidos ajustes, *earn-outs*, *escrow*).
7. **Garantías** (reales y personales; Libro 6) e **indemnización** (Libro 7).
8. **Vigencia y terminación**: plazo, causas de terminación, efectos.
9. **Boilerplate**: ley aplicable, jurisdicción/arbitraje, notificaciones, cesión, confidencialidad, *entire agreement*, divisibilidad, modificaciones por escrito.

Cada bloque es la aplicación de un libro de la biblioteca.
Redactar bien un contrato es **orquestrar** persona, objeto, obligación, garantía e interpretación.

16. Cómo aparece en una empresa

- **La empresa es una "red de contratos" (*nexus of contracts*)**: con socios (estatutos, convenios), administradores, empleados, proveedores, clientes, financiadores. La teoría económica de la empresa (Coase, Jensen-Meckling) la concibe así.

- **Gestión contractual (*contract management*):** las grandes empresas administran miles de contratos; vigilar vencimientos, renovaciones, cláusulas de *change of control* y obligaciones es función jurídica crítica.
- **Contratos de adhesión y condiciones generales:** las empresas que contratan en masa (banca, telecom, retail) operan con contratos de adhesión sujetos a control de cláusulas abusivas (LFPC) y a la PROFECO.
- **Estatutos y convenios entre accionistas** son contratos que rigen la vida societaria (gobierno corporativo, Niveles III-IV).

17. Cómo aparece en una operación de M&A

El SPA y toda la documentación de M&A son **contratos**: este libro es su gramática. Conexiones precisas:

- **Carta de intención / Term Sheet (Libro: contrato preparatorio):** documenta el acuerdo preliminar. Lo crucial: **qué es vinculante y qué no** (usualmente, solo confidencialidad, exclusividad y ley aplicable obligan; el resto es no vinculante). Es teoría de la formación y de la buena fe precontractual aplicada.
- **Estructura del SPA = anatomía contractual amplificada** (sección 15): declaraciones, definiciones, covenants, conditions precedent, indemnización, terminación, boilerplate.
- **Estándares de esfuerzo y materialidad (interpretación):** *best efforts* vs. *reasonable efforts*; *material* y *material adverse effect*; *to the knowledge of*. Estos estándares —que el contrato debe **definir**— deciden litigios; son interpretación contractual pura.
- **Cláusulas de cesión y *change of control* (relatividad):** como el contrato solo obliga a las partes, transmitir los contratos de la *target* exige consentimientos; las cláusulas de *change of control* permiten a las contrapartes terminar si cambia el dueño: **riesgo de due diligence**.
- **Entire agreement y non-reliance:** importadas del common law, buscan que el **texto** sea la única fuente y excluir res-

ponsabilidad por declaraciones extracontractuales (controla el error/dolo, Libro 4).

- **Ley aplicable y arbitraje:** elegir derecho mexicano/NY/inglés y foro arbitral define cómo se interpretará y resolverá. Decisión estratégica de primer orden.
- **Mutuo disenso y terminación:** las cláusulas de terminación (*drop dead date*, *break-up fee*) regulan cómo y con qué costo se sale del *deal* antes del cierre.

Cómo razona el socio: "Un SPA es un **contrato** que reparte derechos, obligaciones, condiciones y riesgos. Mi trabajo es que el **texto** diga **exactamente** lo que mi cliente quiere, defina cada estándar (esfuerzo, materialidad, conocimiento), anticipe cada vicisitud (qué pasa si no se cumple una condición, si cambia el control, si hay un MAC) y elija el derecho y foro que mejor lo protejan. La teoría general del contrato es el mapa; el SPA, el territorio."

18. Cómo aparece en la práctica internacional

- **Contrato anglosajón como estándar global:** extenso, auto-suficiente, con definiciones, *representations*, *covenants*, *conditions*, *indemnities* y *boilerplate*. El abogado internacional debe **redactar y leer** en este formato y en inglés jurídico.
- **Elección de ley y foro:** *governing law* (NY, inglés, mexicano) y *dispute resolution* (litigio o **arbitraje** CCI/LCIA/ICDR). Determinan interpretación, remedios y ejecución.
- **CISG y Principios UNIDROIT:** régimen neutral para contratos internacionales (formación, cumplimiento, remedios); las partes pueden adoptarlos o excluirllos.
- **Boilerplate con efectos reales:** cláusulas de *entire agreement*, *no oral modification*, *severability*, *waiver*, *assignment*, *notices* tienen efectos jurídicos distintos según la ley; no son relleno.
- **Diferencias civil/common law en interpretación:** la *parol evidence rule* y la interpretación literal anglosajona explican por qué el texto debe ser exhaustivo; bajo derecho mexicano, la buena fe y la intención común dan más juego.

19. Casos

Caso 1. Contraoferta que impide el contrato. A ofrece vender en 100; B "acepta" pero pide pagar a plazos. *Análisis:* la "aceptación" que modifica la oferta es **contraoferta**; no hay contrato hasta que A la acepte. Lección: en negociaciones, cuidar qué constituye aceptación lisa y llana vs. contraoferta (relevante en intercambios de *mark-ups*).

Caso 2. Cláusula ambigua interpretada contra el redactor. Un contrato de adhesión bancario contiene una cláusula oscura sobre comisiones. *Análisis:* la duda se interpreta **contra proferentem** (contra el banco que redactó) y a favor del adherente; además, puede ser **abusiva** bajo la LFPC. Lección: la ambigüedad perjudica a quien redacta.

Caso 3. Ruptura de negociaciones de mala fe. Una parte hace negociar meses a la otra, genera gastos y expectativa, y rompe abruptamente para contratar con un tercero con quien ya negociaba en secreto. *Análisis:* posible **responsabilidad precontractual** (*culpa in contrahendo*) por violar la buena fe, aunque no haya contrato. Lección: la carta de intención debe delimitar deberes y exclusividad.

20. Preguntas abiertas

1. ¿Debe el derecho mexicano codificar un deber general de negociar de buena fe, como el Code francés de 2016?
2. ¿Hasta dónde puede la autonomía de la voluntad excluir remedios legales (p. ej., renunciar a resolver, limitar daños) entre empresas sofisticadas?
3. ¿La interpretación literal anglosajona protege mejor la seguridad que la búsqueda de la intención común del civil law, o sacrifica la justicia del caso?
4. ¿Tiene sentido la teoría del contrato relacional para gobernar joint ventures y alianzas de largo plazo, frente al modelo transaccional?
5. ¿Cómo deben tratarse los **smart contracts** (contratos autoejecutables en blockchain) ante la teoría general del contrato: son contratos, ejecución, o ambas cosas?

21. Preguntas tipo examen (con respuesta modelo)

P1. Defina contrato y distíngalo del convenio. R. El convenio (género) crea, transmite, modifica o extingue obligaciones (art. 1792 ♂); el contrato (especie) las **crea o transmite** (art. 1793 ♂). Todo contrato es convenio, no todo convenio es contrato.

P2. ¿Qué significa que el contrato sea "ley entre las partes"? R. La **fuerza obligatoria** (*pacta sunt servanda*, art. 1796 ♂): lo legalmente pactado vincula a las partes y debe cumplirse de buena fe; el contrato obliga a lo pactado y a las consecuencias conformes a la buena fe, el uso y la ley.

P3. Enuncie las principales reglas de interpretación contractual. R. Primacía de la **intención común** sobre la letra (1851); interpretación **sistemática** (1854); **efecto útil** (1853); **uso y costumbre** (1856); **contra proferentem** (a favor del adherente); y **buena fe**.

P4. Distinga resolución y nulidad. R. La resolución (1949) deshace el contrato por **incumplimiento posterior** de una parte (con daños); la nulidad deriva de un **vicio de origen** (falta de validez). Distinta causa, efectos y legitimación.

P5. ¿Qué es un contrato de adhesión y cómo se controla? R. Aquel cuyas cláusulas fija una parte y la otra solo se adhiere. Se controla con la interpretación **contra proferentem** y con la nulidad de **cláusulas abusivas** (LFPC, normas de protección al consumidor).

22. Casos complejos (nivel "socio")

Caso A. Term Sheet "no vinculante" que genera obligaciones. Comprador y vendedor firman un *term sheet* que dice ser "no vinculante", salvo las cláusulas de confidencialidad, exclusividad (*no-shop* por 90 días) y ley aplicable. Durante la exclusividad, el vendedor negocia y vende a un tercero. Analice: (i) qué partes del *term sheet* **sí** obligan y por qué; (ii) la violación del *no-shop* como **incumplimiento contractual** (no mera ruptura de tratos) y sus daños (incluido el *break-up fee* si se pactó); (iii) el papel de la **buena fe precontractual** respecto de las partes no vinculantes; (iv) cómo redactaría us-

ted el term sheet para proteger al comprador. Distinga con precisión lo vinculante de lo no vinculante.

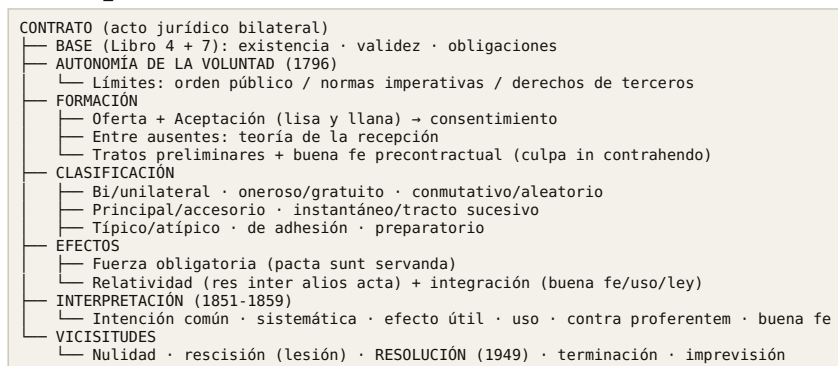
Caso B. Batalla de interpretación sobre "esfuerzos" y "materialidad" en un SPA. El SPA obliga al vendedor a usar "esfuerzos comercialmente razonables" para obtener una autorización regulatoria, y permite al comprador no cerrar si ocurre un "efecto adverso significativo" (MAE). La autorización se retrasa y el negocio de la *target* sufre una caída que el vendedor califica de "temporal y de mercado". Analice, con las reglas de interpretación: (i) qué exige "esfuerzos comercialmente razonables" y cómo se prueba la diligencia (obligación de medios, Libro 7); (ii) si la caída constituye un MAE —interpretación de la definición pactada, sus exclusiones (cambios de mercado generales) y la carga de la prueba—; (iii) cómo la **definición** contractual y la regla de **interpretación sistemática y contra proferentem** inclinan el resultado; (iv) por qué la **redacción precisa** de estos estándares decide el desenlace. Construya el argumento de cada parte.

23. Flashcards

- **¿Contrato vs. convenio?** → Convenio (género): crea/transmite/modifica/extingue; contrato (especie): crea o transmite obligaciones.
- **¿Pacta sunt servanda (art. 1796 ⚖)?** → El contrato es ley entre las partes; obliga de buena fe.
- **¿Cómo se forma el consentimiento?** → Encuentro de oferta y aceptación (lisa y llana).
- **¿Aceptación que modifica la oferta?** → Es contraoferta; no hay contrato.
- **¿Teoría de la formación entre ausentes en México?** → Recepción (al recibir el oferente la aceptación).
- **¿Regla de interpretación principal?** → Intención común sobre la letra (art. 1851 ⚖).
- **¿Contra proferentem?** → La duda se interpreta contra quien redactó (a favor del adherente).

- **¿Relatividad del contrato?** → Solo obliga a las partes (*res inter alios acta*); no a terceros.
- **¿Contrato conmutativo vs. aleatorio?** → Prestaciones ciertas vs. dependientes de un evento incierto.
- **¿Contrato típico vs. atípico?** → Regulado por la ley vs. creado por las partes.
- **¿Resolución vs. nulidad?** → Incumplimiento posterior vs. vicio de origen.
- **¿Qué es un contrato de adhesión?** → Una parte fija las cláusulas; la otra se adhiere (control de abusivas).
- **¿Para qué sirve la cláusula *entire agreement*?** → Que el texto sea la única fuente (excluye lo previo).

24. Mapas mentales



Puente con M&A: term sheet → contrato preparatorio (qué obliga y qué no) · SPA → anatomía contractual estándares (esfuerzo/materialidad/conocimiento) → interpretación · change of control → relatividad entire agreement/non-reliance → control de error/dolo · ley aplicable + arbitraje → estrategia.

25. Cuadros comparativos

Clasificación de contratos

CRITERIO	TIPOS	EJEMPLO
Obligaciones	Bilateral / Unilateral	Compraventa / Donación
Provecho	Oneroso / Gratuito	Arrendamiento / Comodato
Certeza	Conmutativo / Aleatorio	Compraventa / Seguro
Regulación	Típico / Atípico	Mutuo / Joint venture
Formación	Adhesión / Negociado	Bancario / SPA

Vicisitudes del contrato

	CAUSA	EFEECTO	QUIÉN LA INVOCA
Nulidad	Vicio de origen	Inválido (Libro 4)	Según absoluta/relativa
Rescisión (lección)	Desproporción + explotación	Anula o reduce	El lesionado
Resolución (1949)	Incumplimiento posterior	Deshace + daños	La parte cumplidora
Terminación	Plazo / mutuo disenso / ley	Cesa hacia adelante	Las partes

Civil law vs. common law (contrato)

	MÉXICO (CIVIL)	COMMON LAW
Fuerza	Consentimiento + causa/fin lícito	Acuerdo + <i>consideration</i>
Interpretación	Intención común (1851)	Literal/objetiva + <i>parol evidence</i>
Buena fe precontractual	Sí (culpa in contrahendo)	Limitada
Integración	Buena fe, uso, ley supletoria	El texto manda (de ahí su extensión)

26. Mnemotecnias

- **Reglas de interpretación:** "I-S-E-U-C-B" → Intención común, Sistemática, Efecto útil, Uso, Contra proferentem, Buena fe.
- **Vicisitudes:** "NaReReTeI" → Nalidad/Nulidad, Rescisión, Resolución, Terminación, Imprevisión.
- **Efectos del contrato:** "obliga (fuerza) pero solo a las partes (relatividad)".
- **Aceptación:** "lisa y llana, o es contraoferta".

- **Anatomía del contrato:** "De-De-Co-Co-Ga-Te-Bo" → **Declaraciones**, **Definiciones**, **Covenants**, **Condiciones**, **Garantías/indemnización**, **Terminación**, **Boilerplate**.

27. Checklist del jurista (redacción/revisión de un contrato)

- [] **Partes y representación:** ¿bien identificadas?, ¿facultades suficientes? (Libro 5)
- [] **Validez:** ¿objeto y fin lícitos?, ¿forma exigida?, ¿sin vicios? (Libro 4)
- [] **Definiciones:** ¿están definidos los términos clave y los **estándares** (esfuerzo, materialidad, conocimiento)?
- [] **Declaraciones:** ¿completas y veraces?, ¿quién responde de su falsedad?
- [] **Obligaciones (covenants):** ¿claras, medibles, con plazos?
- [] **Condiciones:** ¿suspensivas/resolutorias bien redactadas? (Libro 4)
- [] **Incumplimiento e indemnización:** ¿qué daños?, ¿*cap/basket*?, ¿cláusula penal? (Libro 7)
- [] **Terminación:** ¿causas, efectos, costos (*break-up fee*)?
- [] **Relatividad:** ¿cesión?, ¿*change of control*?, ¿consentimientos de terceros?
- [] **Boilerplate:** ley aplicable, jurisdicción/**arbitraje**, notificaciones, confidencialidad, *entire agreement*, divisibilidad, modificaciones por escrito.
- [] **Coherencia:** ¿las cláusulas no se contradicen (interpretación sistemática)?, ¿orden de prelación de anexos?

28. Resumen ejecutivo

El contrato es el **acto jurídico bilateral** que crea o transmite obligaciones, y la herramienta central del derecho de los negocios. Descansa en la **autonomía de la voluntad** —libertad de contratar y de configurar el contenido— limitada por el **orden público** y las **normas imperativas**, y en la **fuerza obligatoria** (*pacta sunt servanda*, art. 1796 C): el contrato es **ley entre las partes** y obliga de buena fe a lo pactado y a sus consecuencias conformes a la buena fe, el uso y la ley. Se **forma**

por el encuentro de oferta y aceptación (con responsabilidad **precontractual** por mala fe), produce efectos **solo entre las partes** (relatividad) y se **interpreta** buscando la **intención común** (art. 1851 ◊), de modo sistemático, útil, conforme al uso, **contra proferentem** y según la buena fe. Sus **vicisitudes** — nulidad (vicio de origen), rescisión (lesión), **resolución** (incumplimiento, art. 1949 ◊), terminación e imprevisión— deben distinguirse con precisión.

Para el abogado corporativo, este es el libro que convierte la teoría en **producto**: el SPA, el APA, el SHA, el term sheet y el contrato de crédito son contratos cuya **anatomía** (declaraciones, definiciones, covenants, condiciones, garantías, indemnización, terminación, boilerplate) aplica todos los libros previos. La diferencia entre el civil law (intención común, integración por buena fe) y el common law (interpretación literal, el texto manda) explica por qué los contratos internacionales son tan extensos. Dominar la teoría general del contrato —formación, interpretación y vicisitudes— es dominar el arte de **leer, criticar y construir** los instrumentos con los que se realiza toda operación corporativa.

29. Bibliografía

Doctrina mexicana (prioritaria):

- Sánchez Medel, Ramón, *De los Contratos Civiles*, Porrúa.
- Borja Soriano, Manuel, *Teoría General de las Obligaciones* (teoría del contrato), Porrúa.
- Rojina Villegas, Rafael, *Derecho Civil Mexicano*, t. III y *Compendio*, Porrúa.
- Gutiérrez y González, Ernesto, *Derecho de las Obligaciones*, Porrúa.
- Pérez Fernández del Castillo, Bernardo, *Contratos Civiles*, Porrúa.

Doctrina comparada y clásica:

- Pothier, R. J., *Tratado de los Contratos*.
- Betti, Emilio, *Teoría general del negocio jurídico* (interpretación).

- Treitel / Peel, *The Law of Contract* (Inglaterra); Farnsworth, *Contracts* (EE. UU.).
- Macneil, Ian (teoría del contrato relacional).
- CISG y Principios UNIDROIT sobre los Contratos Comerciales Internacionales.

Legislación:

- Código Civil Federal: arts. 1792-1859 ☞ (convenio/contrato, formación, clasificación, interpretación); 1949 (resolución); 2224 y ss. (nulidades). (Verificar el código de la entidad.)
- Código de Comercio, arts. 78-88 ☞ (contratos mercantiles) y normas de contratación electrónica.
- Ley Federal de Protección al Consumidor (contratos de adhesión y cláusulas abusivas).

30. Ruta para continuar

Has terminado el **núcleo civil patrimonial** del Nivel I (acto jurídico, personas, bienes, obligaciones y contratos). Tienes ya las herramientas técnicas para entender cualquier operación. Ahora completaremos los **fundamentos del razonamiento y del contexto económico**.

- **Siguiente libro:** *Historia del Pensamiento Jurídico y Económico* (Nivel I, Libro 9), para entender las grandes ideas que dan forma al derecho y a la economía que el abogado de negocios habita.
- **Conexión inmediata:** los contratos en particular (compraventa, mandato, fianza, mutuo) se estudian a fondo en el **Nivel II** (Derecho Civil Profundo), construyendo sobre esta parte general.
- **Conexión de largo alcance:** vuelve a las secciones 15 y 17 cuando llegues a la documentación de M&A (Nivel IV): el SPA es este libro convertido en operación. Esta parte general es, literalmente, el plano del edificio que construirás como abogado corporativo.

"El contrato es ley entre las partes." Pero la ley la **escribes tú**. El abogado de élite no es el que conoce el contrato típico de memoria, sino el que sabe **diseñar** el contrato que su cliente necesita —previendo el incumplimiento, definiendo cada estándar y eligiendo el derecho que lo protege—. En esa capacidad de **construir con palabras** reside el oficio.

◆ Secciones transversales V3 (enriquecimiento)

Añadidas para elevar este tratado al **estándar V3**: las cuatro secciones transversales que conectan la materia con la práctica corporativa (Manifiesto Editorial). *Contenido conceptual; verifica toda cita.*

◆ ¿POR QUÉ ESTO IMPORTA PARA UN ABOGADO CORPORATIVO?

Porque **el contrato es la herramienta central del abogado corporativo**: el SPA, el APA, el SHA, el crédito, el *joint venture*, la licencia —todo es contrato—. Este libro te da la **teoría general**: formación (oferta y aceptación), elementos, **autonomía de la voluntad** y sus límites, **interpretación**, efectos (fuerza obligatoria, relatividad), y patologías (rescisión, nulidad, lesión, imprevisión). Es la base sobre la que, en el Nivel IV, redactarás y negociarás los documentos que valen millones. Quien domina la teoría del contrato **redacta cláusulas que resisten y detecta las que no**.

◆ CÓMO PIENSA UN SOCIO DE UN DESPACHO INTERNACIONAL

Para un socio, el contrato es una **máquina de asignar derechos, obligaciones y riesgos** hacia el futuro y para el peor escenario. Cuida la **formación** (que haya consentimiento real y facultades), explota la **autonomía de la voluntad** (pactar lo que la ley permite) dentro de sus **límites** (orden público, normas imperativas), y redacta pensando en la **interpretación** (que no queden ambigüedades que un tribunal use en su contra). Piensa siempre en el **incumplimiento**: qué lo dispare, qué remedios hay (rescisión, cumplimiento forzoso, daños) y cómo se resuelven las disputas (jurisdicción/arbitraje).

♦ **ERRORES QUE CUESTAN MILLONES**

- **Cláusulas ambiguas** que se interpretan en contra de tu cliente (recuerda: la interpretación decide el resultado).
- **Ignorar los límites a la autonomía de la voluntad** (pactar algo contra una norma imperativa o el orden público), volviendo nula la cláusula.
- **No prever el incumplimiento y su remedio** (rescisión, penalización, indemnización) ni la **solución de disputas**, dejando a tu cliente sin salida clara.
- **Descuidar la formación** (una oferta/aceptación mal documentada, o firmar sin facultades).

♦ **NIVEL DE IMPORTANCIA PROFESIONAL**

Litigio	*****
Corporate	*****
M&A	*****
Mercado de Valores	*****☆
Venture Capital	*****
Private Equity	*****
Gobierno Corporativo	*****☆
Compliance	***☆☆
Derecho Bancario	*****
Empresa Familiar	*****☆

La teoría del contrato es la herramienta #1 del corporativo: todo lo que hace se documenta en contratos.

Voz consolidada (Edición Final).* Este capítulo no lleva apéndices al cierre: la doctrina, el análisis económico, el derecho comparado, la jurisprudencia y la mirada del socio internacional viven dentro del razonamiento, en las secciones donde hacen falta. Ver el vacío C-1* y el método en la Auditoría de la Edición Final.

PARTE I

[Nivel I · Libro 9] Tratado de Historia del Pensamiento Jurídico y Económico

☞ **Apóstrofe de vigencia — léela cada vez.** El Derecho cambia sin avisar: un artículo puede mudar de número, de redacción o quedar **derogado** de un día para otro. El símbolo ☞ que aparece tras cada artículo citado en este libro significa una sola cosa: *«¿sigue vigente —y con este mismo número— hoy? No lo cites de memoria ni desde este libro: reitéralo en su código vigente»* (textos oficiales en ../../fuentes-legales/). Caso real: el **art. 390 del CPF** que este proyecto cotejó aparece hoy como **«Derogado»**. Recuerda: un ✓ dice que el dato fue verificado *palabra por palabra a la fecha de su fuente*; la ☞ te avisa que esa fecha ya quedó atrás y que la última palabra la tiene el código, no el libro.

El abogado corporativo no opera en el vacío: opera en un **mundo de ideas** sobre la justicia, el poder, el mercado y la riqueza. Este libro traza las grandes corrientes del pensamiento jurídico y económico para que entiendas **por qué** el derecho y la economía son como son, y para que puedas dialogar con economistas, banqueros y empresarios en su propio lenguaje conceptual.

Etiquetas: fundamentos · historia de las ideas · filosofía jurídica · teoría económica · contexto **Prerrequisitos:** IED, Teoría del Estado. **Nivel de tratamiento:** MANUAL ROBUSTO (materia de contexto: da el marco intelectual del derecho de los negocios).

Cómo está escrito este libro. Presenta las corrientes con rigor pero con vocación práctica: cada idea se conecta con una **consecuencia para el derecho de los negocios de hoy**. El objetivo es darte cultura conceptual aplicable, no erudición ornamental.

Índice de las 30 secciones

1. ¿Por qué existe? · 2. Historia · 3. Problema que resolvió · 4. Conceptos ·
2. Explicación completa · 6. Comparación doctrinal · 7. Autores · 8. Derecho comparado ·
3. Relación con México · 10. Relación con otras materias · 11. Aplicación profesional ·

4. Errores comunes · 13. Cómo lo preguntaría un profesor · 14. En un juicio ·
 5. En un contrato · 16. En una empresa · 17. En M&A · 18. Práctica internacional ·
 6. Casos · 20. Preguntas abiertas · 21. Preguntas tipo examen · 22. Casos complejos ·
 7. Flashcards · 24. Mapas mentales · 25. Cuadros comparativos · 26. Mnemotecnias ·
 8. Checklist · 28. Resumen ejecutivo · 29. Bibliografía · 30. Ruta.
-

1. ¿Por qué esta materia existe?

El derecho y la economía son **respuestas históricas** a problemas humanos, no verdades eternas. La propiedad privada, el contrato, la sociedad anónima, el mercado, el dinero, los impuestos: todos fueron **pensados** y **discutidos** por filósofos, juristas y economistas antes de volverse instituciones. Esta materia existe para que el jurista comprenda esa **genealogía intelectual** y no confunda lo contingente con lo necesario.

Para el abogado corporativo, su utilidad es triple:

Primero: entender el mundo en que trabaja. El capitalismo de mercado, la empresa, la inversión, el crédito: el abogado de negocios habita un sistema económico que tiene **supuestos ideológicos** (la eficiencia del mercado, el valor del intercambio voluntario, el papel del Estado). Conocer de dónde vienen esas ideas (Adam Smith, Keynes, la escuela de Chicago) permite asesorar con perspectiva.

Segundo: hablar el idioma del cliente. Un socio de M&A se sienta con directores financieros, banqueros de inversión y fondos. Manejar las nociones de **eficiencia, costos de transacción, incentivos, externalidades, riesgo y valor** —y su historia— es lo que convierte al abogado en un asesor de negocios, no en un mero técnico.

Tercero: el movimiento "Derecho y Economía" (Law & Economics). Buena parte del derecho corporativo moderno (gobierno corporativo, contratos, competencia) se analiza hoy

con herramientas económicas (Coase, Posner). Conocer esta corriente es indispensable para la práctica de élite.

Tesis del libro: el derecho y la economía son **dos lenguajes** para ordenar la convivencia y la riqueza. El abogado corporativo de clase mundial es **bilingüe**: entiende la lógica de la justicia y la lógica de la eficiencia, y sabe cuándo cada una debe ceder.

2. Historia

2.1 PENSAMIENTO JURÍDICO: LAS GRANDES CORRIENTES

- **Antigüedad:** la justicia en **Platón** (la idea de justicia) y **Aristóteles** (justicia distributiva y conmutativa; lo justo natural y lo legal). Roma: el derecho como **ciencia práctica** (Libro 1).
- **Medioevo:** el **iusnaturalismo teológico** (San Agustín, **Tomás de Aquino**: ley eterna, natural, humana). La ley injusta no obliga en conciencia.
- **Modernidad temprana:** el **iusnaturalismo racionalista** (Grocio, Pufendorf, Hobbes, Locke): el derecho se funda en la razón y prepara los derechos humanos y el contrato social.
- **Siglo XIX:** la **Escuela Histórica** (Savigny: el derecho como espíritu del pueblo); la **Exégesis** (el culto a la ley codificada); el **positivismo** (el derecho como mandato: Bentham, Austin) y, en economía, el utilitarismo.
- **Siglo XX:** el **positivismo normativista** (Kelsen), el **analítico** (Hart), el **realismo jurídico** (Holmes, Llewellyn; el derecho es lo que hacen los jueces), las **teorías críticas** (marxismo jurídico, Critical Legal Studies) y el **principialismo** (Dworkin, Alexy). (Detallado en el Libro 2.)

2.2 PENSAMIENTO ECONÓMICO: LAS GRANDES ESCUELAS

- **Mercantilismo (s. XVI-XVIII):** la riqueza es metal precioso; el Estado debe intervenir y proteger el comercio para acumular.
- **Fisiócratas (s. XVIII):** la riqueza viene de la tierra; *laissez faire, laissez passer*.

- **Economía clásica (Adam Smith, David Ricardo, J.S. Mill, s. XVIII-XIX):** el mercado y la "mano invisible"; la división del trabajo; la ventaja comparativa; el valor-trabajo.
- **Marxismo (Karl Marx, s. XIX):** crítica del capitalismo; plusvalía, lucha de clases, conflicto entre capital y trabajo.
- **Neoclásicos / marginalistas (s. XIX-XX):** el valor depende de la **utilidad marginal** y del equilibrio de oferta y demanda (Walras, Marshall, Menger).
- **Keynesianismo (J.M. Keynes, s. XX):** el Estado debe intervenir para sostener la demanda agregada y combatir el desempleo (especialmente tras la Gran Depresión).
- **Monetarismo y escuela de Chicago (Friedman, s. XX):** el mercado libre, la importancia de la política monetaria, la desconfianza de la intervención estatal.
- **Escuela austriaca (Hayek, Mises):** el mercado como proceso de descubrimiento; crítica a la planificación central.
- **Institucionalismo y Nueva Economía Institucional (Coase, North, Williamson, s. XX):** las **instituciones** (reglas, derechos de propiedad, contratos) y los **costos de transacción** determinan el desempeño económico. **Esta es la corriente más relevante para el abogado.**
- **Conductual (Kahneman, Thaler, s. XX-XXI):** los humanos no son perfectamente racionales; sesgos cognitivos que afectan decisiones económicas y jurídicas.

2.3 EL ENCUENTRO: DERECHO Y ECONOMÍA (LAW & ECONOMICS)

A mediados del siglo XX, en la Universidad de Chicago, nace el análisis económico del derecho: **Ronald Coase** ("El problema del costo social", 1960: el teorema de Coase), **Guido Calabresi** (accidentes y responsabilidad), **Richard Posner** (el derecho como herramienta de eficiencia). Su tesis: muchas reglas jurídicas se entienden y se evalúan mejor por sus **efectos económicos** (incentivos, eficiencia). Domina hoy el análisis del derecho de contratos, propiedad, responsabilidad, competencia y corporativo.

3. Problema jurídico que resolvió

Esta materia no resuelve un conflicto concreto; resuelve un **déficit de comprensión**:

1. **¿Por qué existen las instituciones económico-jurídicas (propiedad, contrato, empresa, mercado)?** Las explica como respuestas a problemas de coordinación, escasez e incentivos.
 2. **¿Cuál debe ser el papel del Estado en la economía?** Ordena el debate intervención vs. mercado (mercantilismo → liberalismo → keynesianismo → neoliberalismo).
 3. **¿Cómo se relacionan justicia y eficiencia?** Confronta la lógica del derecho (justicia, equidad) con la de la economía (eficiencia, maximización).
 4. **¿Cómo evaluar si una regla jurídica es "buena"?** El análisis económico ofrece un criterio (los incentivos y efectos), complementario al de justicia.
-

4. Conceptos

- **Iusnaturalismo / iuspositivismo / realismo:** las tres grandes concepciones del derecho (Libro 2).
- **Mano invisible (Adam Smith):** la búsqueda del interés propio en el mercado tiende, sin proponérselo, al bien común.
- **División del trabajo:** especialización que aumenta la productividad.
- **Ventaja comparativa (Ricardo):** conviene especializarse en lo que se produce con menor costo relativo, y comerciar.
- **Utilidad marginal:** el valor de una unidad adicional disminuye conforme se tiene más.
- **Oferta y demanda / equilibrio:** mecanismo de formación de precios en el mercado.
- **Externalidad:** efecto (positivo o negativo) de una actividad sobre terceros no reflejado en el precio (contaminación, p. ej.).
- **Bien público:** bien no excluible y no rival (defensa, alumbrado); el mercado tiende a proveerlo de menos.

- **Fallas de mercado:** situaciones en que el mercado no asigna eficientemente (externalidades, bienes públicos, monopolios, información asimétrica); justifican la **regulación**.
- **Costos de transacción (Coase):** los costos de negociar, contratar y hacer cumplir los acuerdos. Si fueran cero, la asignación inicial de derechos no importaría (teorema de Coase).
- **Teorema de Coase:** con derechos bien definidos y costos de transacción bajos, las partes negocian la solución eficiente sin importar a quién se asignó inicialmente el derecho.
- **Instituciones (North):** las "reglas del juego" (formales e informales) que estructuran la interacción económica y reducen la incertidumbre.
- **Eficiencia (Pareto y Kaldor-Hicks):** Pareto: nadie puede mejorar sin empeorar a otro; Kaldor-Hicks: una situación es eficiente si los ganadores podrían compensar a los perdedores.
- **Información asimétrica:** una parte sabe más que la otra (selección adversa, riesgo moral); central en seguros, crédito y M&A (de ahí la **due diligence** y las **reps & warranties**).
- **Problema de agencia (Jensen-Meckling):** conflicto de intereses entre el **principal** (accionistas) y el **agente** (administradores) que actúa por él; base del **gobierno corporativo**.
- **Análisis económico del derecho (Law & Economics):** estudio de las reglas jurídicas por sus efectos sobre incentivos y eficiencia.

5. Explicación completa

5.1 LAS DOS LÓGICAS: JUSTICIA Y EFICIENCIA

El derecho razona en clave de **justicia** (lo correcto, lo debido, los derechos); la economía, en clave de **eficiencia** (la mejor asignación de recursos escasos). No siempre coinciden: una solución eficiente puede ser injusta y viceversa. El jurista maduro no absolutiza ninguna: sabe que el derecho de los negocios busca **eficiencia dentro de límites de justicia** (orden público, derechos humanos, equidad). El análisis económico del dere-

cho aporta una herramienta poderosa —¿qué incentivos crea esta regla?—, pero no sustituye al juicio de justicia.

5.2 DE LA MANO INVISIBLE A LAS FALLAS DE MERCADO

Adam Smith (1776) mostró cómo el intercambio voluntario en el mercado, guiado por el interés propio, genera orden y riqueza (la "mano invisible") y por qué la **división del trabajo** multiplica la productividad. Esta es la base ideológica del capitalismo y del valor del **intercambio libre** (que el derecho de contratos protege). Pero la economía del siglo XX identificó las **fallas de mercado** (externalidades, bienes públicos, monopolios, información asimétrica) que justifican la **intervención del Estado** y la **regulación**. *Para el corporativo*: la regulación de competencia (antimonopolio), ambiental y de valores se explica como corrección de fallas de mercado.

5.3 EL DEBATE ESTADO-MERCADO A TRAVÉS DE LA HISTORIA

El péndulo entre **mercado** y **Estado** estructura la política económica: del mercantilismo intervencionista al *laissez faire* clásico; del liberalismo a la intervención **keynesiana** tras la Gran Depresión; del Estado de bienestar al **neoliberalismo** de Friedman y Hayek; y hoy, a una búsqueda de equilibrios (regulación inteligente, ESG, capitalismo de *stakeholders*). El abogado de negocios debe leer este péndulo porque determina el **riesgo regulatorio** y el clima de inversión (recuerda el Libro 3).

5.4 LA REVOLUCIÓN INSTITUCIONAL: COASE, NORTH Y WILLIAMSON

Aquí está el corazón del libro para el abogado. La **Nueva Economía Institucional** demostró que el derecho **importa económicamente**:

- **Coase** (teorema y "La naturaleza de la empresa"): los **costos de transacción** explican por qué existen las empresas (internalizar transacciones es más barato que el mercado) y por qué la **asignación de derechos** y su **claridad** son cruciales. *Implicación*: contratos y derechos de propiedad bien definidos **crean valor** al reducir costos de transacción.

- **Douglass North:** las **instituciones** (incluido el Estado de Derecho, la protección de la propiedad y el cumplimiento de contratos) explican por qué unas naciones prosperan y otras no. *Implicación:* el trabajo del abogado —dar certeza jurídica— es **productivo**, no un mero costo.
- **Oliver Williamson:** la **gobernanza** de las transacciones (cuándo conviene mercado, contrato o jerarquía/empresa) según su especificidad y riesgo. Base teórica de las decisiones de integración vertical, *joint ventures* vs. contratos, y M&A.

5.5 INFORMACIÓN ASIMÉTRICA Y PROBLEMA DE AGENCIA: LA TEORÍA DETRÁS DEL M&A Y EL GOBIERNO

corporativo Dos ideas económicas son **directamente** la base de la práctica corporativa:

- **Información asimétrica:** en una compraventa de empresa, el vendedor sabe más que el comprador sobre la *target* (selección adversa). La **due diligence**, las **representations & warranties** y los **escrows** son **mecanismos para corregir** esa asimetría y asignar el riesgo de lo desconocido. Akerlof ("El mercado de los limones") explicó por qué la asimetría destruye mercados si no se corrige.
- **Problema de agencia:** los administradores (agentes) pueden perseguir su interés en vez del de los accionistas (principal). El **gobierno corporativo** (consejos, deberes fiduciarios, auditoría, incentivos) existe para **alinear** intereses y reducir el "costo de agencia". (Jensen-Meckling, 1976.) Todo el Nivel IV de gobierno corporativo descansa en esta idea.

5.6 LA ECONOMÍA CONDUCTUAL: EL FIN DEL HOMO ECONOMICUS PERFECTO

Kahneman, Tversky y Thaler mostraron que los humanos decidimos con **sesgos** (aversión a la pérdida, anclaje, exceso de confianza). Esto refina la negociación (Nivel V), el diseño de contratos y la regulación (*nudges*). El abogado negociador que entiende sesgos negocia mejor.

6. Comparación doctrinal

- **Justicia vs. eficiencia (Rawls vs. Posner).** John Rawls (*Teoría de la Justicia*) funda la justicia en principios de equidad elegidos tras un "velo de ignorancia"; el derecho debe ser justo aunque no sea eficiente. **Posner** y el análisis económico priorizan la **eficiencia** (maximización de la riqueza) como criterio. El debate define si el derecho corporativo debe buscar solo eficiencia o también equidad distributiva.
- **Mercado vs. Estado (Hayek vs. Keynes).** Hayek desconfía de la planificación (el conocimiento está disperso; el mercado lo coordina mejor); Keynes defiende la intervención para estabilizar la economía. Es el gran debate de política económica del siglo XX, vivo hoy.
- **Capitalismo de accionistas vs. de stakeholders (Friedman vs. visión ESG).** Friedman: la única responsabilidad social de la empresa es **maximizar el valor para el accionista** (dentro de la ley). La visión de *stakeholders* (y el ESG actual): la empresa debe atender también a empleados, comunidad y ambiente. **Debate central del gobierno corporativo y el ESG (Nivel IV).**
- **Formalismo vs. realismo jurídico.** El formalismo ve el derecho como sistema lógico autónomo; el realismo, como lo que los jueces hacen de hecho, influido por factores sociales y económicos. Influye en cómo se predice y se litiga.

LOS TRES DUELOS QUE SE REABREN EN CADA CRISIS

Este libro sirve para algo muy concreto: **anticipar**. Las reformas del futuro son variaciones de debates viejos, y quien conoce el arco puede leer una tendencia antes de que se legisle.

Keynes frente a Hayek: ¿el Estado estabiliza o distorsiona? Para **Keynes**, en una contracción la demanda agregada colapsa y el Estado debe sostenerla. Para **Hayek**, el conocimiento relevante está **disperso** entre millones de agentes y ninguna autoridad puede centralizarlo: la planificación falla no por mala fe sino por un problema de información. El duelo no se resolvió y **cada crisis lo reabre** —1929, 2008, 2020— con consecuencias regulatorias inmediatas para las empresas.

Marx frente a la economía clásica: ¿el derecho es neutral? ¿Es el marco imparcial del intercambio, o una superestructura que consolida la posición de quien tiene el capital? No hay que ser marxista para admitir que la pregunta es legítima y que aparece, con otro vocabulario, en cada debate sobre asimetría contractual, protección del consumidor o derecho laboral.

Iusnaturalismo frente a positivismo: ¿hay derecho por encima de la ley? Es el mismo eje del Libro 2 de este nivel, visto históricamente. Después de 1945, la respuesta dejó de ser académica.

Y el capítulo más reciente de esta historia es el que más te va a servir: el análisis económico del derecho (Coase, Posner, Calabresi) aplicó las herramientas de la economía a las instituciones jurídicas y transformó la manera de discutir responsabilidad, contratos, propiedad y regulación. Se desarrolla en el Libro 10, y conviene verlo como lo que es: no una moda, sino **la última estación de un arco de dos siglos**.

Y la lectura que recomendamos para tener el mapa completo en la cabeza: Robert Heilbroner, *Los filósofos terrenales* (*The Worldly Philosophers*) —la historia del pensamiento económico contada como una sucesión de personas que intentaban entender su época—. Es probablemente el libro más útil de esta materia para un abogado, porque se lee como una novela y deja el arco entero ordenado.

7. Autores más importantes

Pensamiento jurídico: Aristóteles, Tomás de Aquino, Grocio, Locke, Savigny, Bentham, Austin, Kelsen, Hart, Dworkin, Rawls, Holmes (realismo).

Pensamiento económico: Adam Smith, David Ricardo, Karl Marx, Alfred Marshall, J.M. Keynes, Milton Friedman, Friedrich Hayek, Joseph Schumpeter (destrucción creativa, innovación).

Derecho y Economía / institucional: Ronald Coase, Douglass North, Oliver Williamson, Guido Calabresi, Richard Posner; George Akerlof (información asimétrica); Michael Jensen y William Meckling (teoría de la agencia); Daniel Kahneman, Amos

Tversky y Richard Thaler (economía conductual); Elinor Ostrom (gobierno de los comunes).

8. Derecho comparado

- **Tradición anglosajona:** cuna del análisis económico del derecho (Chicago, Yale); el derecho corporativo de EE. UU. (Delaware) está profundamente influido por la teoría de la agencia y la eficiencia. El razonamiento de "incentivos" permea jueces y reguladores.
- **Tradición continental:** más apegada a la justicia y a la dogmática; el análisis económico ha penetrado más lento, pero hoy influye en competencia, regulación y contratos.
- **Economías emergentes:** la obra de North y el Banco Mundial vincularon **instituciones y desarrollo:** la calidad del Estado de Derecho explica buena parte de la prosperidad. Clave para entender el **riesgo país** y la inversión en México y Latinoamérica.

9. Relación con México

- **Fundamento económico-constitucional:** los arts. 25, 26, 27 y 28 ☞ de la Constitución diseñan la **rectoría económica del Estado**, la planeación democrática, la propiedad y su función social, y la **prohibición de monopolios** (competencia). Son pensamiento económico positivizado: un equilibrio entre mercado y Estado.
- **Historia económica mexicana:** del proteccionismo y la sustitución de importaciones (mediados del s. XX) a la **apertura** (ingreso al GATT, TLCAN/T-MEC), las privatizaciones y las reformas estructurales. Entender este arco explica el marco regulatorio actual y el clima de inversión.
- **Competencia económica:** la Ley Federal de Competencia Económica y la COFECE encarnan la corrección de fallas de mercado (monopolios) en clave mexicana.
- **Análisis económico en tribunales y reguladores:** cada vez más presente en materia de competencia, telecomunicaciones y energía.

10. Relación con otras materias

- **IED y Teoría del Estado (Libros 2-3):** concepciones del derecho y papel del Estado en la economía.
- **Economía (Libro 10):** desarrolla las herramientas (micro, macro) que aquí se presentan históricamente.
- **Obligaciones y Contratos (Libros 7-8):** el análisis económico ilumina por qué existen ciertas reglas (incumplimiento eficiente, asignación de riesgos).
- **Sociedades y Gobierno Corporativo (Niveles III-IV):** la teoría de la agencia es su fundamento.
- **Competencia y Regulación (Nivel IV):** corrección de fallas de mercado.
- **M&A (Nivel IV):** información asimétrica → due diligence y reps; costos de transacción → por qué se compran empresas.
- **Negociación y Estrategia (Nivel V):** economía conductual y teoría de juegos.

11. Aplicación profesional

1. **Asesorar con perspectiva económica:** entender el racional de negocio de una operación, no solo su forma jurídica.
2. **Aplicar Law & Economics:** evaluar reglas y cláusulas por sus **incentivos** (¿esta cláusula induce el comportamiento deseado?).
3. **Diseñar mecanismos contra la asimetría:** due diligence, reps, escrows, *earn-outs* como soluciones a la información asimétrica.
4. **Estructurar gobierno corporativo** alineando incentivos (resolver el problema de agencia).
5. **Leer el riesgo regulatorio y país** a partir del debate Estado-mercado y la calidad institucional.

12. Errores comunes

- **Absolutizar la eficiencia** e ignorar la justicia y el orden público (o viceversa).

- **Confundir "mercado libre" con ausencia de reglas:** el mercado **necesita** instituciones (propiedad, contratos, su cumplimiento) para funcionar (North).
- **Ignorar las externalidades y fallas de mercado** al evaluar una desregulación.
- **Tratar a los actores como perfectamente racionales** (la economía conductual lo desmiente).
- **Despreciar la materia como "no jurídica":** el análisis económico es hoy herramienta central del derecho corporativo y de competencia.

13. Cómo lo preguntaría un profesor

- *"Explique la 'mano invisible' de Adam Smith y sus límites (fallas de mercado)."*
 - *"¿Qué es el teorema de Coase y qué implica para el derecho de propiedad y contratos?"*
 - *"Exponga el problema de agencia y su relación con el gobierno corporativo."*
 - *"Compare el capitalismo de accionistas (Friedman) y el de stakeholders (ESG)."*
 - *"¿Cómo corrigen la información asimétrica la due diligence y las representations en un M&A?"*
 - *"Relacione los arts. 25-28 ⚡ constitucionales con el debate Estado-mercado."*
-

14. Cómo aparece en un juicio

- **Argumentos de eficiencia e incentivos:** en litigios de competencia, regulatorios y contractuales, las partes y los jueces invocan efectos económicos (¿qué incentivos crea esta interpretación?, ¿daña la competencia?).
- **Peritajes económicos:** en casos de competencia, daños, valuación o regulatorios, los **dictámenes económicos** (mercado relevante, poder de mercado, cuantificación de daños) son decisivos.

- **Análisis de razonabilidad regulatoria:** los tribunales evalúan si una regulación corrige una falla de mercado o impone una carga desproporcionada (proporcionalidad).

15. Cómo aparece en un contrato

- **Asignación eficiente de riesgos:** los contratos bien diseñados asignan cada riesgo a quien mejor puede **controlarlo o asegurarlo** (lógica de Coase): por eso ciertas *reps* las da el vendedor (controla la información) y ciertos riesgos quedan en el comprador.
- **Cláusulas que alinean incentivos:** *earn-outs*, opciones, *vesting*, penas y bonos están diseñados con lógica económica de incentivos.
- **Mecanismos contra la asimetría:** *representations*, *disclosure*, *escrow*, condiciones: soluciones contractuales a la información asimétrica.

16. Cómo aparece en una empresa

- **La empresa como respuesta a los costos de transacción (Coase):** existe porque internalizar ciertas transacciones (jerarquía) es más barato que el mercado. Explica las decisiones de **hacer vs. comprar** y de integración.
- **Gobierno corporativo como solución al problema de agencia:** consejos, comités, deberes fiduciarios e incentivos alinean a administradores con accionistas.
- **Responsabilidad social y ESG:** materializan el debate accionistas vs. *stakeholders* en la estrategia y el reporte corporativo.

17. Cómo aparece en una operación de M&A

El M&A es **economía aplicada**: este libro da su fundamento conceptual.

- **¿Por qué se compran empresas? (costos de transacción, sinergias):** la teoría económica explica las adquisiciones por **sinergias** ($1+1>2$), economías de escala, poder de mercado o internalización (Coase, Williamson). El abogado entiende así el **racional** del *deal*.

- **Información asimétrica → due diligence + reps + escrow:** el comprador sabe menos que el vendedor; toda la arquitectura del SPA (investigación, declaraciones, garantías, retención de precio) es una **solución económica** a esa asimetría (Akerlof).
- **Problema de agencia → fairness y deberes fiduciarios:** en la venta de una empresa pública, los administradores (agentes) podrían no maximizar el valor de los accionistas; de ahí las *fairness opinions*, los procesos competitivos y los estándares de revisión judicial (Delaware: *Revlon, business judgment rule*).
- **Eficiencia vs. competencia:** una fusión puede ser eficiente (sinergias) pero dañina para la competencia (poder de mercado): la autoridad (COFECE) pondera ambas (corrección de falla de mercado).
- **Economía conductual en la negociación:** anclaje en el precio inicial, aversión a la pérdida en las concesiones, exceso de confianza en las proyecciones: el negociador informado las aprovecha (Nivel V).

Cómo razona el socio: "Antes de la cláusula, está el **negocio**. ¿Por qué compra mi cliente?, ¿qué sinergia busca?, ¿dónde está la asimetría de información que debo cubrir con reps y escrow?, ¿qué incentivos crea cada cláusula? El derecho es el vehículo; la economía, el motor."

18. Cómo aparece en la práctica internacional

- **Instituciones y desarrollo (North):** el *country risk* y la decisión de invertir en una jurisdicción dependen de la calidad institucional (Estado de Derecho, cumplimiento de contratos, protección de propiedad).
- **Análisis económico en competencia global:** las autoridades antimonopolio (EE. UU., UE, México) usan teoría económica para evaluar concentraciones cross-border.
- **Debates globales: ESG y capitalismo de stakeholders:** marcan la agenda regulatoria y de inversión internacional (fondos, índices, *disclosure* de sostenibilidad).

- **Comercio internacional:** la ventaja comparativa (Ricardo) fundamenta los tratados de libre comercio (T-MEC) y el diseño de cadenas de valor globales.

19. Casos

Caso 1. Teorema de Coase en una externalidad. Una fábrica contamina y afecta a un agricultor vecino. *Análisis:* si los derechos están claros y los costos de transacción son bajos, ambos pueden **negociar** una solución eficiente (la fábrica paga por contaminar o invierte en filtros) sin importar a quién se asignó inicialmente el derecho. Si los costos de transacción son altos (muchos afectados), se justifica la **regulación**. Lección: definir derechos con claridad **habilita** soluciones de mercado.

Caso 2. "El mercado de los limones" (Akerlof) y la due diligence. En un mercado donde el comprador no distingue empresas buenas de malas, los precios bajan y los buenos vendedores se retiran (selección adversa). *Análisis:* la **due diligence** y las **reps & warranties** restauran la confianza al reducir la asimetría, permitiendo que el mercado de M&A funcione.

Caso 3. Problema de agencia en una venta. Los administradores de una empresa prefieren vender a un postor que les ofrece conservar su empleo, en vez del que paga más a los accionistas. *Análisis:* es un costo de agencia; el gobierno corporativo (consejo independiente, *fairness opinion*, deber de maximizar el valor) lo corrige.

20. Preguntas abiertas

1. ¿Debe el derecho corporativo perseguir solo eficiencia (Posner) o también equidad distributiva (Rawls)?
2. ¿El capitalismo de *stakeholders* y el ESG son una corrección necesaria o una amenaza a la claridad del objetivo empresarial?
3. ¿Hasta dónde debe el Estado corregir fallas de mercado sin crear "fallas de gobierno" (captura regulatoria, ineficiencia)?

4. ¿La economía conductual justifica un Estado "paternalista" (*nudges*) o erosiona la autonomía?
5. ¿La calidad institucional explica realmente la prosperidad, o hay otros factores decisivos?

21. Preguntas tipo examen (con respuesta modelo)

P1. ¿Qué es la "mano invisible" y cuáles son sus límites? R.

La idea de Adam Smith de que el interés propio en el mercado tiende al bien común; sus límites son las **fallas de mercado** (externalidades, bienes públicos, monopolios, información asimétrica) que justifican la regulación.

P2. Enuncie el teorema de Coase. R. Con derechos bien definidos y costos de transacción bajos, las partes negocian la solución eficiente con independencia de la asignación inicial del derecho. Si los costos de transacción son altos, la asignación de derechos y la regulación sí importan.

P3. ¿Qué es el problema de agencia y cómo se resuelve?

R. El conflicto entre el principal (accionistas) y el agente (administradores) que puede perseguir su propio interés; se mitiga con gobierno corporativo: consejos independientes, deberes fiduciarios, auditoría e incentivos alineados.

P4. Relacione información asimétrica y due diligence. R.

En la compraventa de empresa el vendedor tiene más información (selección adversa); la due diligence, las reps & warranties y el escrow reducen la asimetría y asignan el riesgo de lo desconocido, permitiendo cerrar la operación.

22. Casos complejos (nivel "socio")

Caso A. Diseño de un SPA desde la teoría económica. Un fondo compra una empresa familiar cuyo dueño conoce a fondo el negocio (fuerte asimetría de información) y cuyas proyecciones son inciertas. Diseñe, **fundamentando en teoría económica**, los mecanismos del SPA: (i) due diligence intensiva (reducir asimetría); (ii) *representations & warranties* amplias del vendedor (quien controla la información asume su veracidad); (iii) *escrow/holdback* (asegurar indemnización ante lo oculto); (iv) *earn-out* (alinear incentivos y repartir el

riesgo de las proyecciones inciertas, pagando según resultados); (v) cláusulas de no competencia (proteger el valor de la sinergia). Explique cómo cada cláusula corrige una **falla** (asimetría, riesgo moral) y crea **incentivos** correctos.

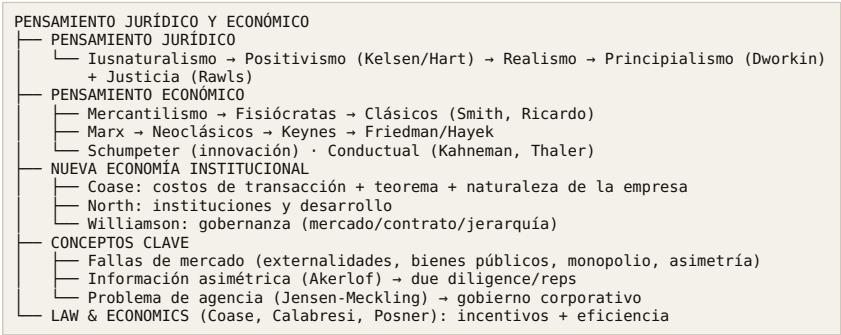
Caso B. Fusión: eficiencia vs. competencia. Dos empresas líderes proponen fusionarse alegando grandes **sinergias** (eficiencia). La autoridad teme que la fusión cree **poder de mercado** (daño a la competencia). Analice el conflicto entre las dos lógicas (eficiencia económica de la fusión vs. corrección de la falla de mercado "monopolio"), cómo la autoridad **pondera** ambas, y qué **remedios** (desinversiones, compromisos de comportamiento) permiten capturar la eficiencia sin el daño competitivo. Conecte con el papel del abogado: traducir el argumento económico de sinergias en una defensa regulatoria.

23. Flashcards

- **¿Mano invisible?** → El interés propio en el mercado tiende al bien común (Smith).
- **¿Fallas de mercado?** → Externalidades, bienes públicos, monopolios, información asimétrica.
- **¿Teorema de Coase?** → Con derechos claros y costos de transacción bajos, las partes negocian la solución eficiente.
- **¿Costos de transacción?** → Costos de negociar, contratar y hacer cumplir acuerdos.
- **¿Instituciones (North)?** → Reglas del juego que reducen incertidumbre y explican el desarrollo.
- **¿Problema de agencia?** → Conflicto principal (accionistas) - agente (administradores).
- **¿Información asimétrica?** → Una parte sabe más que la otra (selección adversa, riesgo moral).
- **¿Akerlof / "limones"?** → La asimetría destruye mercados si no se corrige (due diligence).
- **¿Eficiencia de Pareto?** → Nadie mejora sin empeorar a otro.
- **¿Friedman vs. stakeholders?** → Maximizar valor del accionista vs. atender a todos los grupos de interés.

- **¿Keynes vs. Hayek?** → Intervención estatal vs. mercado libre.
- **¿Law & Economics?** → Analizar reglas jurídicas por sus efectos económicos (incentivos, eficiencia).

24. Mapas mentales



25. Cuadros comparativos

Justicia vs. eficiencia

	LÓGICA DEL DERECHO	LÓGICA DE LA ECONOMÍA
Criterio	Justicia, derechos, equidad	Eficiencia, maximización
Pregunta	¿Es correcto/debido?	¿Asigna mejor los recursos?
Representante	Rawls	Posner / Coase

Escuelas económicas y el papel del Estado

ESCUELA	PAPEL DEL ESTADO	IDEA CENTRAL
Mercantilismo	Fuerte	Acumular metal/comercio
Clásica (Smith)	Mínimo	Mano invisible
Keynesiana	Activo	Sostener la demanda
Chicago (Friedman)	Mínimo	Mercado + política monetaria
Institucional (North)	Garante de reglas	Instituciones y contratos

Conceptos económicos y su aplicación corporativa

CONCEPTO	APLICACIÓN EN DERECHO DE NEGOCIOS
Información asimétrica	Due diligence, reps & warranties, escrow
Problema de agencia	Gobierno corporativo, deberes fiduciarios
Costos de transacción	Por qué existen empresas; hacer vs. comprar
Fallas de mercado	Regulación de competencia, ambiental, valores

26. Mnemotecnias

- **Fallas de mercado:** "EBMA" → Externalidades, Bienes públicos, Monopolios, Asimetría de información.
- **Teorema de Coase:** *"derechos claros + transacción barata = solución eficiente sin importar quién empieza con el derecho"*.
- **Agencia:** *"el agente no siempre cuida al principal"* → gobierno corporativo.
- **Asimetría** → **M&A:** *"el vendedor sabe más; por eso due diligence, reps y escrow"*.
- **Debate eterno:** *"Smith mercado, Keynes Estado, North instituciones"*.

27. Checklist del jurista (mirada económica de una operación)

- [] **Racional de negocio:** ¿por qué se hace? (sinergias, escala, mercado, integración)
- [] **Asimetrías de información:** ¿quién sabe más?, ¿cómo las cubro (due diligence, reps, escrow)?
- [] **Incentivos:** ¿qué comportamiento induce cada cláusula? ¿están alineados los intereses?
- [] **Problema de agencia:** ¿hay conflicto administradores/accionistas? ¿cómo se gobierna?
- [] **Externalidades y regulación:** ¿hay fallas de mercado que activen la regulación (competencia, ambiental)?
- [] **Costos de transacción:** ¿conviene contrato, joint venture o adquisición (hacer vs. comprar)?
- [] **Riesgo institucional/país:** ¿qué tan sólido es el Estado de Derecho del foro?
- [] **Sesgos en la negociación:** ¿anclaje, aversión a la pérdida, exceso de confianza?

28. Resumen ejecutivo

El derecho y la economía son **dos lenguajes** —el de la justicia y el de la eficiencia— para ordenar la convivencia y la riqueza. Este libro traza sus grandes corrientes: en lo jurídico, del ius-

naturalismo al positivismo, el realismo y el principalismo; en lo económico, del mercantilismo a los clásicos (Smith, Ricardo), Marx, los neoclásicos, Keynes, Friedman y Hayek. Su núcleo más útil para el abogado es la **Nueva Economía Institucional** (Coase, North, Williamson): demuestra que el derecho **importa económicamente**, porque los **costos de transacción**, los **derechos de propiedad** y las **instituciones** determinan la creación de valor y el desarrollo. Tres ideas son la base directa de la práctica corporativa: las **fallas de mercado** (que justifican la regulación), la **información asimétrica** (Akerlof: la razón de ser de la due diligence, las reps & warranties y el escrow) y el **problema de agencia** (Jensen-Meckling: el fundamento del gobierno corporativo).

El **análisis económico del derecho** (Coase, Posner) evalúa las reglas por sus **incentivos** y es hoy herramienta central del derecho de contratos, competencia y corporativo. El abogado de clase mundial es **bilingüe**: razona en clave de justicia y de eficiencia, entiende el racional de negocio de cada operación, diseña cláusulas que alinean incentivos y corrigen asimetrías, y lee el riesgo regulatorio y país desde el debate Estado-mercado. Esta cultura conceptual es lo que convierte a un técnico jurídico en un **asesor estratégico de negocios**.

29. Bibliografía

Pensamiento jurídico: Aristóteles, *Ética a Nicómaco* y *Política*; Tomás de Aquino, *Suma Teológica* (tratado de la ley); Rawls, John, *Teoría de la Justicia*; (y los autores del Libro 2: Kelsen, Hart, Dworkin).

Pensamiento económico: Smith, Adam, *La riqueza de las naciones*; Ricardo, David, *Principios de economía política*; Marx, Karl, *El Capital*; Keynes, J. M., *Teoría general del empleo, el interés y el dinero*; Friedman, Milton, *Capitalismo y libertad*; Hayek, F. A., *Camino de servidumbre*; Schumpeter, J., *Capitalismo, socialismo y democracia*.

Derecho y Economía / institucional: Coase, Ronald, "The Nature of the Firm" y "The Problem of Social Cost"; North, Douglass, *Instituciones, cambio institucional y desempeño económi-*

co; Williamson, Oliver, *Las instituciones económicas del capitalismo*; Posner, Richard, *El análisis económico del derecho*; Akerlof, George, "The Market for Lemons"; Jensen, M. y Meckling, W., "Theory of the Firm"; Kahneman, Daniel, *Pensar rápido, pensar despacio*.

México: Constitución, arts. 25-28 ◊ (rectoría económica); literatura sobre historia económica de México y reformas estructurales.

30. Ruta para continuar

Tienes ya el **marco intelectual**: las ideas que dan forma al derecho y a la economía. Ahora profundizaremos en las **herramientas económicas concretas** que usa el abogado de negocios.

- **Siguiente libro:** *Economía para juristas* (Nivel I, Libro 10): microeconomía (oferta-demanda, costos, mercados), macroeconomía (PIB, inflación, tasas, tipo de cambio) y conceptos financieros básicos, todo orientado a la práctica corporativa.
- **Conexión inmediata:** los conceptos que aquí viste históricamente (eficiencia, fallas de mercado, incentivos) se vuelven herramientas operativas en el siguiente libro.
- **Conexión de largo alcance:** vuelve a las secciones 17 y 22 cuando estudies M&A, competencia y valuación (Niveles IV-V): allí la teoría económica se convierte en estrategia y en cifras.

"El abogado que no entiende de economía será siempre el subordinado del que sí entiende." Conviértete en el jurista **bilin-güe** que comprende la justicia y la eficiencia: en esa doble fluidez está la diferencia entre el técnico y el socio que asesora al consejo.

◆ Secciones transversales V3 (enriquecimiento)

Añadidas para elevar este tratado al **estándar V3**: las cuatro secciones transversales que conectan la materia con la práctica corporativa (Manifiesto Editorial). *Contenido conceptual; verifica toda cita.*

♦ ¿POR QUÉ ESTO IMPORTA PARA UN ABOGADO CORPORATIVO?

Porque las leyes que aplicas **no cayeron del cielo**: son el resultado de siglos de ideas jurídicas y económicas (iusnaturalismo, positivismo, liberalismo, análisis económico del derecho). Entender **por qué** existe el derecho de propiedad, el contrato, la sociedad anónima o la regulación de la competencia te da una comprensión de **fondo** que ningún manual de artículos ofrece. En un mundo de reformas constantes (fiscal, laboral, regulatorio), quien entiende las **corrientes de pensamiento** detrás de las normas anticipa hacia dónde se mueven y argumenta desde los principios, no solo desde el texto.

♦ CÓMO PIENSA UN SOCIO DE UN DESPACHO INTERNACIONAL

Un socio con formación sólida **contextualiza**: sabe que una norma responde a una idea (proteger al débil, fomentar la inversión, corregir una falla de mercado) y usa ese "para qué" al interpretarla y al argumentar. Cuando negocia con contrapartes de otras tradiciones (*civil law* vs. *common law*), reconoce que detrás hay **filosofías distintas** del contrato y del riesgo, y traduce entre ellas. Su cultura jurídica y económica es lo que lo hace un **asesor**, no un simple aplicador de artículos.

♦ ERRORES QUE CUESTAN MILLONES

- **Aplicar una norma sin entender su finalidad**, generando un resultado contrario a su propósito que un tribunal corrija.
- **No anticipar el sentido de una reforma** por ignorar las corrientes de pensamiento que la impulsan (p. ej. el giro hacia la sustancia sobre la forma en fiscal).
- **Chocar culturas jurídicas** en operaciones cross-border por no entender las premisas del sistema de la contraparte.

◆ **NIVEL DE IMPORTANCIA PROFESIONAL**

Litigio	★★★☆☆
Corporate	★★★☆☆
M&A	★★★☆☆
Mercado de Valores	★★★☆☆
Venture Capital	★★★☆☆
Private Equity	★★★☆☆
Gobierno Corporativo	★★★☆☆
Compliance	★★★☆☆
Derecho Bancario	★★★☆☆
Empresa Familiar	★★★☆☆

Materia de cultura y fondo: no se aplica directamente, pero forma el criterio del jurista y su capacidad de argumentar desde los principios.

Voz consolidada (Edición Final).* Este capítulo no lleva apéndices al cierre: la doctrina, el análisis económico, el derecho comparado, la jurisprudencia y la mirada del socio internacional viven dentro del razonamiento, en las secciones donde hacen falta. Ver el vacío C-1* y el método en la Auditoría de la Edición Final.

PARTE I

[Nivel I · Libro 10] Tratado de Economía para Juristas

☞ **Apóstrofe de vigencia — léela cada vez.** El Derecho cambia sin avisar: un artículo puede mudar de número, de redacción o quedar **derogado** de un día para otro. El símbolo ☞ que aparece tras cada artículo citado en este libro significa una sola cosa: *«¿sigue vigente —y con este mismo número— hoy? No lo cites de memoria ni desde este libro: reitéralo en su código vigente»* (textos oficiales en ../../fuentes-legales/). Caso real: el **art. 390 del CPF** que este proyecto cotejó aparece hoy como **«Derogado»**. Recuerda: un ✓ dice que el dato fue verificado *palabra por palabra a la fecha de su fuente*; la ☞ te avisa que esa fecha ya quedó atrás y que la última palabra la tiene el código, no el libro.

El abogado corporativo trabaja con dinero, empresas, riesgo y valor. Si no entiende cómo funcionan los precios, los mercados, las tasas de interés, la inflación o un estado financiero, será siempre un técnico al servicio de quien sí entiende. Este libro entrega las **herramientas económicas operativas** —micro, macro y finanzas básicas— que todo jurista de negocios necesita para asesorar, negociar y valorar.

Etiquetas: fundamentos · microeconomía · macroeconomía · finanzas · herramientas para el abogado **Prerrequisitos:** Historia del Pensamiento Jurídico y Económico. **Nivel de tratamiento:** MANUAL ROBUSTO (materia instrumental: prepara el lenguaje financiero del Nivel V).

Cómo está escrito este libro. Cada concepto se define, se explica con un ejemplo numérico sencillo y se conecta con una decisión jurídica concreta. El objetivo es que **leas un estado financiero y entiendas una valuación**, no que memorices teoría.

Índice de las 30 secciones

1. ¿Por qué existe? · 2. Historia · 3. Problema que resolvió · 4. Conceptos ·
2. Explicación completa · 6. Comparación doctrinal · 7. Autores · 8. Derecho comparado ·

3. Relación con México · 10. Relación con otras materias · 11. Aplicación profesional ·
4. Errores comunes · 13. Cómo lo preguntaría un profesor · 14. En un juicio ·
5. En un contrato · 16. En una empresa · 17. En M&A · 18. Práctica internacional ·
6. Casos · 20. Preguntas abiertas · 21. Preguntas tipo examen · 22. Casos complejos ·
7. Flashcards · 24. Mapas mentales · 25. Cuadros comparativos · 26. Mnemotecnias ·
8. Checklist · 28. Resumen ejecutivo · 29. Bibliografía · 30. Ruta.
-

1. ¿Por qué esta materia existe?

El derecho de los negocios es, en el fondo, la **ingeniería jurídica de decisiones económicas**. Cada operación tiene una lógica financiera: se compra una empresa porque vale más de lo que cuesta; se otorga un crédito a una tasa que refleja el riesgo; se estructura una garantía porque hay un peligro de impago. El abogado que no entiende esa lógica **redacta sin comprender** lo que documenta.

Para el futuro socio de M&A, esta materia es la **puerta de entrada al Nivel V** (finanzas, valuación, estrategia). Su utilidad inmediata:

Primero: entender el "porqué" económico de cada operación. ¿Por qué este múltiplo? ¿Por qué esta tasa? ¿Por qué el comprador exige un ajuste por capital de trabajo? Sin economía, estas preguntas son ruido.

Segundo: leer estados financieros. El balance, el estado de resultados y el flujo de efectivo son el "expediente médico" de una empresa. La due diligence financiera y la valuación empiezan aquí.

Tercero: dialogar con los actores del negocio. Banqueros de inversión, directores financieros, fondos: hablan de EBITDA, deuda neta, WACC, TIR, múltiplos. El abogado de élite **entiende y usa** ese vocabulario.

Tesis del libro: la economía es el **sistema de coordenadas** en el que se ubica toda operación corporativa. Quien domina sus conceptos básicos —precios, mercados, tasas, inflación, estados financieros— deja de ser un técnico y empieza a ser un **asesor de negocios**.

Ejercicio de arranque: una empresa genera utilidades crecientes pero se queda sin efectivo y no puede pagar a sus proveedores. ¿Cómo es posible "ganar dinero" y aun así quebrar? *Piensa tu respuesta y contrástala en la sección 5.5 (la diferencia entre **utilidad** y **flujo de efectivo**).*

2. Historia

La economía como ciencia nace con **Adam Smith** (1776). El **marginalismo** (s. XIX: Marshall, Walras, Menger) la dotó de herramientas analíticas (oferta, demanda, utilidad marginal). **Keynes** (1936) fundó la **macroeconomía** moderna al estudiar los agregados (empleo, demanda, dinero). La **teoría financiera** moderna surge en el siglo XX: Markowitz (carteras y diversificación), Modigliani-Miller (estructura de capital), Sharpe (CAPM, costo del capital), Black-Scholes (valuación de opciones). La **economía conductual** (Kahneman, Thaler) y la **econometría** completan el panorama contemporáneo. (El detalle histórico está en el Libro 9; aquí nos enfocamos en las **herramientas**.)

3. Problema jurídico que resolvió

Esta materia no resuelve un conflicto jurídico, sino que provee al jurista las **claves para entender y evaluar** las decisiones económicas que documenta:

1. **¿Cómo se forman los precios y se asignan los recursos?** (microeconomía: oferta y demanda, mercados).
2. **¿Cómo se mide y comporta la economía en su conjunto?** (macroeconomía: PIB, inflación, tasas, tipo de cambio).
3. **¿Cómo se mide el desempeño y la salud de una empresa?** (estados financieros y contabilidad básica).

4. **¿Cómo se valora el dinero en el tiempo y el riesgo?** (valor del dinero, tasas, descuento, prima de riesgo: la base de la valuación).
-

4. Conceptos

Microeconomía:

- **Escasez y costo de oportunidad:** los recursos son limitados; el costo de algo es lo mejor que se renuncia para obtenerlo.
- **Oferta y demanda:** relaciones entre precio y cantidad ofrecida/demandada; su cruce determina el **precio de equilibrio**.
- **Elasticidad:** sensibilidad de la cantidad ante cambios de precio (demanda elástica vs. inelástica).
- **Costos fijos y variables; costo marginal:** los que no cambian con la producción vs. los que sí; el costo de producir una unidad más.
- **Estructuras de mercado:** competencia perfecta, monopolio, oligopolio, competencia monopolística (relevante para competencia económica).
- **Utilidad marginal y maximización:** los agentes deciden comparando beneficios y costos marginales.

Macroeconomía:

- **PIB (Producto Interno Bruto):** valor de los bienes y servicios producidos en un país en un periodo.
- **Inflación:** aumento generalizado y sostenido de los precios; reduce el poder adquisitivo.
- **Tasa de interés:** precio del dinero en el tiempo; la fija (de referencia) el banco central.
- **Política monetaria y fiscal:** del banco central (tasas, dinero) y del gobierno (gasto e impuestos).
- **Tipo de cambio:** precio de una moneda en términos de otra; afecta importaciones, exportaciones y deuda en moneda extranjera.

- **Ciclo económico:** expansión y recesión; afecta el clima de inversión y de M&A.

Finanzas y contabilidad básica (puente al Nivel V):

- **Estados financieros: balance** (situación: activos = pasivos + capital), **estado de resultados** (ingresos - costos = utilidad) y **flujo de efectivo** (entradas y salidas de caja).
- **Activo, pasivo y capital:** lo que se tiene, lo que se debe y lo que pertenece a los dueños.
- **Ingresos, costos, utilidad:** ventas, lo que cuesta producir las, lo que sobra.
- **EBITDA:** utilidad antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización; *proxy* del flujo operativo y base de los **múltiplos** de valuación.
- **Flujo de efectivo (cash flow):** el dinero real que entra y sale; distinto de la utilidad contable.
- **Valor del dinero en el tiempo:** un peso hoy vale más que un peso mañana (puede invertirse).
- **Valor presente (VP) y descuento:** traer a hoy flujos futuros usando una tasa de descuento.
- **Tasa de descuento / costo de capital (WACC):** el rendimiento exigido a una inversión según su riesgo y su mezcla de deuda y capital.
- **TIR (tasa interna de retorno) y VPN (valor presente neto):** criterios para evaluar inversiones (un proyecto crea valor si $VPN > 0$).
- **Riesgo y rendimiento:** a mayor riesgo, mayor rendimiento exigido (prima de riesgo); diversificación reduce el riesgo.
- **Apalancamiento (leverage):** uso de deuda para financiar; amplifica rendimientos y riesgos.
- **Deuda neta:** deuda total menos efectivo; clave en el ajuste de precio de un M&A.
- **Capital de trabajo:** activo circulante menos pasivo circulante; mide la liquidez operativa.

5. Explicación completa

5.1 MICROECONOMÍA: CÓMO EL MERCADO FIJA PRECIOS

La **oferta y la demanda** explican el precio: si sube el precio, los productores ofrecen más y los consumidores demandan menos; el **equilibrio** es donde ambas se cruzan. La **elasticidad** mide cuánto reacciona la cantidad al precio (los bienes de lujo son elásticos; los básicos, inelásticos). *Para el abogado*: la elasticidad y las estructuras de mercado son la base del **análisis de competencia** (¿tiene la empresa poder para subir precios sin perder clientes? eso es poder de mercado). Las **estructuras de mercado** (de la competencia perfecta al monopolio) determinan si una concentración daña a los consumidores.

5.2 MACROECONOMÍA: EL CLIMA EN QUE OPERA LA EMPRESA

- **PIB y ciclo**: la economía crece o se contrae; en expansión hay más M&A e inversión, en recesión hay reestructuras e insolvencias.
- **Inflación**: erosiona el valor del dinero; por eso los contratos de largo plazo se **indexan** y los créditos cobran una tasa que la compensa.
- **Tasas de interés**: son el **precio del dinero**. Cuando el banco central (Banxico) sube la tasa, el crédito se encarece, baja la inversión y caen las valuaciones (los flujos futuros se descuentan a una tasa mayor). *Conexión directa con valuación*: tasas altas = empresas valen menos.
- **Tipo de cambio**: afecta a empresas con ingresos o deuda en moneda extranjera; un riesgo a cubrir (coberturas, cláusulas de moneda).

5.3 LOS ESTADOS FINANCIEROS: EL EXPEDIENTE DE LA EMPRESA

Tres documentos que el abogado debe saber leer:

1. **Balance (estado de situación financiera)**: foto en un momento. **Activos = Pasivos + Capital**. Muestra qué tiene la empresa (activos), qué debe (pasivos) y qué es de los dueños (capital). *En due diligence*: aquí se ven la deuda, las garantías otorgadas y los activos.

2. **Estado de resultados:** película de un periodo. **Ingresos - Costos y gastos = Utilidad.** Muestra si la empresa **gana o pierde**. De aquí sale el **EBITDA**.
3. **Estado de flujo de efectivo:** muestra el **dinero real** que entró y salió (operación, inversión, financiamiento). *Clave:* una empresa puede tener utilidad contable y, aun así, quedarse sin caja.

5.4 EBITDA Y MÚLTIPLOS: EL LENGUAJE DE LA VALUACIÓN

El **EBITDA** (utilidad antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) aproxima la capacidad de la empresa de generar **flujo operativo**, sin el ruido de su estructura de financiamiento y fiscal. Es la base de los **múltiplos**: muchas empresas se valúan como un múltiplo de su EBITDA (p. ej., "se pagó 8x EBITDA"). *Ejemplo:* si una empresa genera 100 de EBITDA y el múltiplo de mercado es 8x, su **valor empresa** (*enterprise value*) ronda 800. El abogado de M&A oye esto a diario; debe entenderlo. (Detalle en Nivel V, Valuación.)

5.5 EL VALOR DEL DINERO EN EL TIEMPO: LA IDEA MÁS IMPORTANTE DE LAS FINANZAS

Un peso hoy vale **más** que un peso dentro de un año, porque hoy puede invertirse y generar rendimiento. De ahí dos herramientas:

- **Valor presente (VP):** para comparar flujos en distintos momentos, los traemos a hoy **descontándolos** con una tasa. *Ejemplo:* 110 dentro de un año, a una tasa del 10%, valen 100 hoy ($110 / 1.10$).
- **VPN y TIR:** un proyecto o inversión **crea valor** si su **valor presente neto (VPN)** es positivo (los flujos futuros descontados superan la inversión). La **TIR** es la tasa que hace el VPN = 0; se compara con el costo de capital.

La **tasa de descuento** refleja el **riesgo**: a mayor riesgo, mayor tasa exigida, menor valor presente. Por eso una empresa riesgosa, o un país con alto *country risk*, valen menos: sus flujos se descuentan más fuerte. **Esta es la lógica detrás del DCF** (flujo de caja descontado), el método de valuación estrella (Nivel V).

Respuesta al ejercicio de arranque: una empresa puede tener **utilidad contable** (ingresos > costos en el estado de resultados) y aun así quedarse **sin efectivo**, porque la utilidad no es lo mismo que la caja: puede haber vendido a crédito (ingreso registrado pero no cobrado), inmovilizado dinero en inventario, o tener que pagar deuda. La **liquidez** (flujo de efectivo) y la **rentabilidad** (utilidad) son cosas distintas; muchas empresas rentables quiebran por falta de caja. Por eso el **estado de flujo de efectivo** y el **capital de trabajo** son tan vigilados en due diligence y en los *covenants* de un crédito.

5.6 RIESGO, APALANCAMIENTO Y ESTRUCTURA DE CAPITAL

- **Riesgo y rendimiento:** los inversionistas exigen más rendimiento a mayor riesgo (prima de riesgo). La **diversificación** (no poner todo en un activo) reduce el riesgo (Markowitz).
- **Apalancamiento (leverage):** financiar con **deuda** amplifica el rendimiento del capital si el negocio va bien, pero también las pérdidas si va mal (y el riesgo de insolvencia). La **adquisición apalancada (LBO)** del private equity se basa en esto (Nivel IV).
- **Estructura de capital (deuda vs. capital):** la mezcla de financiamiento. Modigliani-Miller mostraron que, en mercados perfectos, la estructura no afecta el valor; en la realidad, sí importa (impuestos —los intereses deducen—, costos de quiebra, incentivos). *Para el abogado:* define cómo se financia un *deal* y cómo se reparten riesgo y control.

6. Comparación doctrinal

- **Escuela clásica/neoclásica vs. keynesiana (micro vs. macro intervención).** Ya vista en el Libro 9: el mercado se autorregula (clásicos) vs. el Estado debe estabilizar la demanda (Keynes). Define la política monetaria y fiscal que afecta tasas, inflación y, por tanto, valuaciones.
- **Mercados eficientes vs. finanzas conductuales.** La **hipótesis de mercados eficientes** (Fama) sostiene que los precios reflejan toda la información disponible; las **finanzas conductuales** (Kahneman, Shiller) muestran burbujas, pánicos y sesgos. El debate importa para entender por qué los precios de activos a veces se desvían del "valor fundamental".

- **Modigliani-Miller vs. teorías de la estructura de capital.** ¿Importa cómo se financia una empresa? MM dicen que no (en mercados perfectos); las teorías del *trade-off* y del *pecking order* dicen que sí (impuestos, costos de quiebra, asimetría). Define decisiones de financiamiento.

EL ARTÍCULO QUE FUNDÓ EL ANÁLISIS ECONÓMICO DEL DERECHO

Si esta materia tiene un punto de origen identificable, es **Coase (1960)** y su razonamiento sobre el costo social. Su idea llega en dos movimientos y el segundo es el que importa.

Primer movimiento (el que se cita mal): si los **costos de transacción fueran cero**, la asignación inicial de derechos sería irrelevante para la eficiencia, porque las partes negociarían hasta alcanzar el resultado más eficiente por sí solas.

Segundo movimiento (el verdadero punto): los costos de transacción no son cero. Y por lo tanto la asignación inicial de derechos **sí importa enormemente**, y la tarea del derecho es **minimizar esos costos** —es decir, facilitar que los recursos lleguen a quien más valor les da—.

Mucha gente cita a Coase para decir que el derecho no importa. Coase demostró exactamente lo contrario: **el derecho importa porque el mundo tiene fricción**. Cada registro público, cada regla estándar, cada tipo contractual y cada vía ejecutiva es una reducción de fricción.

Sobre esa base se construyó el resto: **Calabresi** con el *cheapest cost avoider* —asignar el riesgo a quien puede prevenirlo más barato, ver Responsabilidad Civil— y **Posner** con la tesis de que el *common law*, por evolución, tiende a resultados eficientes.

LAS DOS CRÍTICAS QUE HAY QUE CONOCER

La crítica conductual (Kahneman, Thaler, Sunstein): los agentes **no son racionales** en el sentido que el modelo supone —hay sesgos, heurísticas, aversión a la pérdida—. Si eso es cierto, a veces un **empujón** (*nudge*) o un cambio en la regla por defecto logra más que una prohibición. Toda esta línea se

desarrolla en el módulo 01 de la Columna VI, aplicada a tus propias decisiones.

La crítica normativa, que es más de fondo: ¿es la **eficiencia** el fin del derecho, o solo **un valor entre otros**? La distribución, la dignidad y la igualdad no se reducen a eficiencia, y un análisis que solo optimiza puede justificar resultados injustos. *Postura del Consejo:* el AED es una **herramienta de diagnóstico extraordinariamente potente y no un criterio último de justicia**. Sirve para predecir qué hará una norma; no decide qué debe querer una sociedad. Usarlo así —como lente, no como brújula moral— es lo que distingue a un abogado sofisticado de un tecnócrata.

7. Autores más importantes

- **Adam Smith, David Ricardo, Alfred Marshall:** fundamentos de la microeconomía.
- **John Maynard Keynes:** macroeconomía moderna.
- **Milton Friedman, Friedrich Hayek:** monetarismo y mercado.
- **Harry Markowitz:** teoría de carteras y diversificación.
- **Franco Modigliani y Merton Miller:** estructura de capital.
- **William Sharpe:** CAPM (costo del capital y prima de riesgo).
- **Fischer Black, Myron Scholes y Robert Merton:** valuación de opciones.
- **Eugene Fama:** mercados eficientes.
- **Daniel Kahneman, Robert Shiller:** finanzas conductuales.
- **Aswath Damodaran:** referencia contemporánea en valuación (lectura clave para el Nivel V).

8. Derecho comparado

- **EE. UU.:** mercados de capitales profundos; el análisis financiero permea el derecho corporativo y bursátil (SEC, *fairness opinions*, estándares de valuación judicial en Delaware).
- **Europa:** mercados relevantes, fuerte regulación; estándares contables IFRS.
- **México y emergentes:** mercados menos profundos, mayor *country risk* (mayor prima de riesgo → tasas de descuento

más altas → menores valuaciones); el costo de capital incorpora el riesgo soberano. **Implicación práctica:** valorar una empresa mexicana exige ajustar por riesgo país.

- **Estándares contables:** **IFRS** (internacional, adoptado en México para empresas públicas) vs. **US GAAP** (EE. UU.); las diferencias afectan estados financieros y comparabilidad en M&A cross-border.

9. Relación con México

- **Banco de México (Banxico):** órgano autónomo (recuerda el Libro 3) que controla la **inflación** y fija la **tasa de referencia**; sus decisiones mueven el costo del crédito y las valuaciones.
- **Indicadores y fuentes:** INEGI (PIB, inflación —INPC—), Banxico (tasas, tipo de cambio), Hacienda (política fiscal).
- **Mercado financiero:** la Bolsa Mexicana de Valores y BIVA; la CNBV regula; las empresas públicas reportan bajo **IFRS**.
- **Marco económico-constitucional:** arts. 25-28 ☞ (rectoría económica, planeación, competencia), vistos en el Libro 9.
- **Régimen fiscal:** el ISR, el IVA y la deducibilidad de intereses afectan la estructura de capital y la valuación (la fiscalidad es central en el diseño de operaciones).

10. Relación con otras materias

- **Historia del Pensamiento (Libro 9):** da el marco; este libro, las herramientas.
- **Teoría del Estado (Libro 3):** banco central, reguladores, política económica.
- **Sociedades (Nivel III):** capital social, utilidades, dividendos.
- **Concurso Mercantil (Nivel III):** insolvencia = falta de liquidez/solvencia.
- **Mercado de Valores (Nivel III):** valuación, información financiera, *disclosure*.
- **Financiamiento, Private Equity, LBO (Nivel IV):** apalancamiento, estructura de capital.
- **Finanzas y Valuación (Nivel V):** este libro es su antesala directa (EBITDA, WACC, DCF, TIR).

- **Due Diligence (Nivel IV):** lectura de estados financieros.

11. Aplicación profesional

1. **Leer estados financieros** en due diligence: detectar deuda, garantías, contingencias, problemas de liquidez.
2. **Entender la valuación** y el racional del precio (múltiplos, deuda neta, ajustes de capital de trabajo).
3. **Estructurar el financiamiento** de una operación (deuda vs. capital, apalancamiento, garantías).
4. **Anticipar el efecto macro** (tasas, inflación, tipo de cambio) en contratos de largo plazo y en deuda.
5. **Dialogar con banqueros y CFOs** en su lenguaje (EBITDA, TIR, WACC, *enterprise value*).

12. Errores comunes

- **Confundir utilidad con flujo de efectivo.** Una empresa rentable puede quebrar por falta de caja. Son cosas distintas.
- **Confundir valor empresa (*enterprise value*) con valor del capital (*equity value*).** El precio de las acciones (*equity*) = valor empresa - deuda neta. Confundirlos arruina el cálculo del precio.
- **Ignorar el valor del dinero en el tiempo.** Comparar montos en distintos momentos sin descontar es un error de principiante.
- **Olvidar el riesgo en la tasa de descuento.** Descontar flujos riesgosos a una tasa baja **sobrevalúa** el activo.
- **Subestimar el apalancamiento.** La deuda amplifica también las pérdidas y el riesgo de insolvencia.
- **No ajustar por riesgo país** al valuar empresas en mercados emergentes.

13. Cómo lo preguntaría un profesor

- "Explique la diferencia entre utilidad y flujo de efectivo con un ejemplo."
- "¿Qué es el EBITDA y por qué se usa en valuación?"

- "Explique el valor del dinero en el tiempo y el concepto de valor presente."
 - "¿Cómo afecta una subida de tasas del banco central a la valuación de una empresa?"
 - "Distinga valor empresa y valor del capital."
 - "¿Qué es el apalancamiento y qué riesgos implica?"
-

14. Cómo aparece en un juicio

- **Cuantificación de daños:** calcular el lucro cesante (Libro 7) exige proyectar flujos y traerlos a valor presente; los peritajes económico-financieros son decisivos.
- **Valuación en disputas societarias:** en conflictos entre socios, separación o ejercicio de derechos de salida, se valúa la participación (múltiplos, DCF), a menudo con peritos.
- **Materia de competencia:** definir mercado relevante, poder de mercado y daño exige análisis microeconómico (peritos economistas).
- **Intereses, usura y actualización:** litigios sobre tasas de interés, anatocismo y actualización por inflación aplican conceptos de este libro.

15. Cómo aparece en un contrato

- **Fórmulas de precio y ajuste:** *earn-outs*, ajustes por **deuda neta y capital de trabajo**, *locked box* vs. *completion accounts*: cláusulas que son economía aplicada.
- **Intereses y su actualización:** ordinarios y moratorios; cláusulas de indexación a inflación o a una tasa de referencia (TIIE).
- **Coberturas (*hedging*):** cláusulas que asignan o cubren el riesgo de tipo de cambio o de tasa.
- **Covenants financieros:** obligaciones de mantener ratios (deuda/EBITDA, cobertura de intereses) cuyo incumplimiento dispara el *default*.

16. Cómo aparece en una empresa

- **Dirección financiera:** la empresa decide inversiones (VPN, TIR), financiamiento (deuda vs. capital) y reparto (dividendos vs. reinversión); el abogado interactúa con estas decisiones.
- **Reporte financiero:** estados financieros bajo IFRS, auditados; base de la transparencia y del gobierno corporativo.
- **Gestión de liquidez y capital de trabajo:** la salud diaria de la empresa; su deterioro anticipa crisis e insolvencia.

17. Cómo aparece en una operación de M&A

Este libro es la base económica de la valuación y del precio en M&A.

- **Valuación de la *target*:** por **múltiplos** (x EBITDA, x ventas), por **DCF** (flujos descontados al WACC) y por **transacciones comparables**. El abogado no hace la valuación, pero debe **entenderla** para negociar el precio y las *reps* financieras.
- **Del *enterprise value* al precio de las acciones:** *equity value = enterprise value - deuda neta + caja*, con ajustes por **capital de trabajo**. Las cláusulas de ajuste de precio del SPA implementan esta fórmula. **Confundir EV y equity value es un error caro.**
- **Estructura de financiamiento del comprador:** cuánta deuda (apalancamiento) y cuánto capital; en un **LBO** (private equity), la deuda es protagonista (Nivel IV).
- **Mecanismos de precio:** *locked box* (precio fijo a una fecha de referencia) vs. *completion accounts* (ajuste al cierre); *earn-out* (parte del precio según resultados futuros). Cada uno asigna distinto el riesgo del desempeño entre *signing* y *closing*.
- **Sensibilidad a tasas y riesgo país:** el costo de capital (WACC) y la prima de riesgo país determinan el múltiplo y el apetito; un entorno de tasas altas enfría el M&A.

Cómo razona el socio: "El precio no sale de la nada: es una **valuación** (múltiplos o DCF) ajustada por deuda neta y capital de trabajo. Mi trabajo jurídico es traducir esa lógica financiera en **cláusulas de precio y ajuste** que protejan a mi cliente y reflejen exactamente lo acordado. Para eso debo entender la economía detrás del número."

18. Cómo aparece en la práctica internacional

- **Riesgo país y costo de capital:** valorar activos en mercados emergentes exige sumar la **prima de riesgo soberano** al costo de capital; afecta directamente el precio.
- **Tipo de cambio y deuda en divisas:** operaciones cross-border gestionan el riesgo cambiario (coberturas, moneda de pago, cláusulas de conversión).
- **Estándares contables (IFRS vs. US GAAP):** la comparabilidad de estados financieros en M&A internacional exige conciliar criterios.
- **Mercados de capital globales:** el costo y disponibilidad de financiamiento (deuda, bonos, *leveraged loans*) dependen del ciclo global y de las tasas de los bancos centrales (Fed, Banxico, BCE).

19. Casos

Caso 1. Utilidad sin liquidez. Una empresa reporta utilidades crecientes pero no puede pagar nómina. *Análisis:* vendió mucho a crédito (ingresos no cobrados) e inmovilizó caja en inventario; tiene **rentabilidad** pero no **liquidez**. Lección: leer el **flujo de efectivo**, no solo el estado de resultados.

Caso 2. El múltiplo y el precio. Una empresa con EBITDA de 100 se vende a $8x$ = *enterprise value* de 800; tiene deuda neta de 200. *Análisis:* el **equity value** (lo que reciben los accionistas) = $800 - 200 = 600$. Confundir EV (800) con equity (600) sobreestima el precio en 200. Lección: distinguir valor empresa y valor del capital.

Caso 3. Tasas y valuación. El banco central sube fuertemente la tasa. *Análisis:* el costo de capital sube, los flujos futuros se descuentan más fuerte y las valuaciones **caen**; el crédito

se encarece y el M&A se enfría. Lección: la macro mueve el precio de las empresas.

20. Preguntas abiertas

1. ¿Los mercados son realmente eficientes (Fama) o están dominados por sesgos y burbujas (Shiller)?
2. ¿Hasta qué punto debe el abogado dominar finanzas, o basta con "entender lo suficiente para no equivocarse"?
3. ¿El apalancamiento excesivo del private equity crea valor o transfiere riesgo a acreedores y trabajadores?
4. ¿Cómo debe incorporarse el riesgo climático y el ESG en la valuación y el costo de capital?
5. ¿Es legítimo que la fiscalidad (deducción de intereses) incentive el endeudamiento sobre el capital?

21. Preguntas tipo examen (con respuesta modelo)

P1. Diferencie utilidad y flujo de efectivo. *R.* La utilidad es el resultado contable (ingresos - costos), que puede incluir ventas no cobradas y excluir salidas de caja; el flujo de efectivo es el dinero **real** que entra y sale. Una empresa puede ser rentable y aun así quedar sin liquidez.

P2. ¿Qué es el EBITDA y para qué sirve? *R.* Utilidad antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización; aproxima el flujo operativo sin el efecto de la estructura financiera y fiscal, y es base de los **múltiplos** de valuación.

P3. Explique el valor presente. *R.* El valor hoy de flujos futuros, obtenido **descontándolos** con una tasa que refleja el riesgo y el costo de oportunidad: un peso futuro vale menos que uno presente.

P4. Distinga enterprise value y equity value. *R.* El *enterprise value* es el valor del negocio completo; el *equity value* (valor del capital) = EV - deuda neta. Es lo que reciben los accionistas en una venta.

P5. ¿Cómo afectan las tasas de interés a las valuaciones? *R.* Tasas más altas elevan el costo de capital (tasa de descuento), reducen el valor presente de los flujos futuros y, por tanto,

bajan las valuaciones; además encarecen el crédito y enfrían el M&A.

22. Casos complejos (nivel "socio")

Caso A. Negociación de la cláusula de precio de un SPA.

Comprador y vendedor acuerdan un *enterprise value* de 800 (8x EBITDA de 100). Discuten cómo llegar al precio de las acciones. Analice y diseñe: (i) el cálculo del **equity value** (EV - deuda neta ± ajuste de capital de trabajo respecto de un nivel "normalizado"); (ii) la elección entre **locked box** (precio fijo a una fecha pasada, el vendedor se queda con los flujos hasta el cierre) y **completion accounts** (ajuste con cifras al cierre), y cómo cada uno asigna el riesgo entre *signing* y *closing*; (iii) un **earn-out** para cerrar la brecha si discrepan sobre las proyecciones, con su métrica (EBITDA futuro), periodo y protecciones; (iv) los riesgos de manipulación de cada mecanismo y las cláusulas que los mitigan. Traduzca la lógica financiera en cláusulas jurídicas.

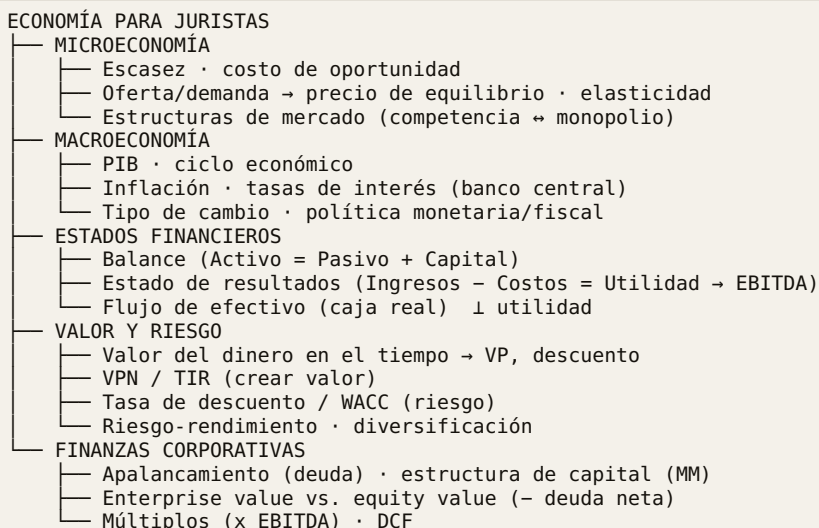
Caso B. Estructura de capital de una adquisición apalancada (LBO). Un fondo compra una empresa por 1,000, aportando 300 de capital y 700 de deuda. Analice: (i) cómo el **apalancamiento** amplifica el rendimiento del fondo si la empresa crece (y el riesgo si cae); (ii) el efecto fiscal de la **deducción de intereses** y sus límites; (iii) los **covenants financieros** (deuda/EBITDA, cobertura) que exigirán los bancos y el riesgo de *default*; (iv) cómo el servicio de la deuda compite con la inversión y los dividendos; (v) qué pasa en un escenario de subida de tasas o caída del EBITDA. Conecte la estructura financiera con las cláusulas del contrato de crédito y el *security package* (Libro 6).

23. Flashcards

- **¿Oferta y demanda?** → Relación precio-cantidad; su cruce fija el precio de equilibrio.
- **¿Inflación?** → Aumento generalizado y sostenido de precios; reduce el poder adquisitivo.

- **¿Tasa de interés?** → Precio del dinero en el tiempo; la fija el banco central.
- **¿Balance?** → $\text{Activos} = \text{Pasivos} + \text{Capital}$ (foto de la situación financiera).
- **¿Estado de resultados?** → $\text{Ingresos} - \text{costos} = \text{utilidad}$ (de un periodo).
- **¿EBITDA?** → Utilidad antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización.
- **¿Utilidad vs. flujo de efectivo?** → Resultado contable vs. dinero real; pueden divergir.
- **¿Valor presente?** → Valor hoy de flujos futuros descontados por una tasa.
- **¿VPN > 0?** → La inversión crea valor.
- **¿Enterprise value vs. equity value?** → Valor del negocio vs. EV - deuda neta (de los accionistas).
- **¿WACC?** → Costo promedio ponderado del capital (tasa de descuento según riesgo y estructura).
- **¿Apalancamiento?** → Uso de deuda; amplifica rendimientos y riesgos.
- **¿Deuda neta?** → Deuda total - efectivo.
- **¿Capital de trabajo?** → Activo circulante - pasivo circulante (liquidez operativa).

24. Mapas mentales



25. Cuadros comparativos

Los tres estados financieros

ESTADO	QUÉ MUESTRA	PREGUNTA QUE RESPONDE
Balance	Activos, pasivos, capital (foto)	¿Qué tiene y qué debe?
Resultados	Ingresos, costos, utilidad (periodo)	¿Gana o pierde?
Flujo de efectivo	Entradas/salidas de caja	¿Tiene liquidez?

Utilidad vs. flujo de efectivo

	UTILIDAD	FLUJO DE EFECTIVO
Naturaleza	Contable	Caja real
Incluye	Ventas a crédito, devengado	Solo lo cobrado/pagado
Riesgo	Puede ocultar falta de liquidez	Refleja la liquidez real

Enterprise value vs. equity value

	ENTERPRISE VALUE	EQUITY VALUE
Qué es	Valor del negocio completo	Valor para los accionistas
Fórmula	Base (p. ej. múltiplo × EBITDA)	EV - deuda neta
Uso en M&A	Punto de partida	Precio de las acciones

26. Mnemotecnias

- **Ecuación contable:** "*Activo = Pasivo + Capital*" (lo que tengo = lo que debo + lo mío).
- **EBITDA:** "*ganancia antes de Intereses, Impuestos, Depreciación y Amortización*".
- **Valor del dinero:** "*un peso hoy > un peso mañana*".
- **Crear valor:** "*VPN positivo = sí; negativo = no*".
- **Precio de acciones:** "*equity = enterprise value - deuda neta*".
- **Tasas y valor:** "*suben tasas, baja el valor*".

27. Checklist del jurista (mirada financiera de una operación)

- [] **Estados financieros:** ¿los leí (balance, resultados, flujo de efectivo)?
- [] **Liquidez vs. rentabilidad:** ¿hay utilidad pero problemas de caja?
- [] **Deuda neta y capital de trabajo:** ¿cómo afectan el precio?
- [] **EV vs. equity value:** ¿el precio de las acciones está bien calculado?
- [] **Valuación:** ¿entiendo el método (múltiplos/DCF) y los supuestos (tasa, riesgo país)?
- [] **Estructura de financiamiento:** ¿deuda vs. capital?, ¿apalancamiento y sus riesgos?
- [] **Covenants financieros:** ¿qué ratios deben mantenerse?
- [] **Macro:** ¿efecto de tasas, inflación y tipo de cambio en el contrato/deuda?

28. Resumen ejecutivo

Este libro entrega al jurista las **herramientas económicas operativas** para asesorar en el mundo de los negocios. La **microeconomía** explica cómo el mercado fija precios (oferta, demanda, elasticidad) y clasifica las estructuras de mercado (base del análisis de competencia). La **macroeconomía** describe el entorno (PIB, **inflación**, **tasas de interés** del banco central, tipo de cambio, ciclo) que determina el costo del crédito y el clima de inversión. Los **estados financieros** —balance, re-

sultados y **flujo de efectivo**— son el expediente de la empresa; saber leerlos es la base de la due diligence, y entender que **utilidad $\neq$ liquidez** evita errores graves. El **EBITDA** y los **múltiplos** son el lenguaje de la valuación.

La idea más poderosa es el **valor del dinero en el tiempo**: los flujos futuros se traen a hoy **descontándolos** por una tasa que refleja el **riesgo** (a mayor riesgo, mayor tasa, menor valor), lógica que sustenta el VPN, la TIR y el DCF. De ahí derivan el **costo de capital (WACC)**, el **apalancamiento** (la deuda amplifica rendimientos y riesgos) y la distinción clave entre **enterprise value** y **equity value** (= EV - deuda neta), que está detrás del precio de toda operación. El abogado que domina estos conceptos deja de ser un técnico que documenta y se convierte en un **asesor de negocios** que entiende el porqué económico de cada cláusula y dialoga de igual a igual con banqueros y directores financieros. Es la antesala directa del Nivel V (Finanzas y Valuación).

29. Bibliografía

Microeconomía y macroeconomía:

- Mankiw, N. Gregory, *Principios de Economía*.
- Samuelson, Paul y Nordhaus, William, *Economía*.
- Krugman, Paul y Wells, Robin, *Economía*.

Finanzas corporativas y valuación:

- Brealey, Myers y Allen, *Principios de Finanzas Corporativas*.
- Ross, Westerfield y Jaffe, *Finanzas Corporativas*.
- Damodaran, Aswath, *Investment Valuation* y *Damodaran on Valuation* (lectura clave para el Nivel V).

Contabilidad:

- Horngren / Warren, *Contabilidad financiera* (lectura de estados financieros).
- Normas IFRS (estándares internacionales de información financiera).

Fuentes mexicanas:

- Banco de México, INEGI y SHCP (indicadores: tasas, inflación —INPC—, PIB, tipo de cambio).

30. Ruta para continuar

Tienes el marco intelectual (Libro 9) y las herramientas económicas (este libro). Ahora completaremos los **fundamentos del razonamiento jurídico**, que te permitirán construir argumentos sólidos y escribir opiniones jurídicas.

- **Siguiente libro:** *Argumentación Jurídica* (Nivel I, Libro 11): cómo construir, justificar y refutar argumentos jurídicos; la lógica de la persuasión y la motivación de las decisiones.
- **Conexión inmediata:** los argumentos de **eficiencia e incentivos** que aprendiste aquí se integrarán a la argumentación jurídica (análisis económico del derecho como tipo de argumento).
- **Conexión de largo alcance:** vuelve a las secciones 17 y 22 cuando estudies Valuación y Estrategia (Nivel V): allí estas herramientas se convierten en el centro del trabajo del socio.

"El precio es lo que pagas; el valor es lo que recibes" (Warren Buffett). El abogado que entiende esa diferencia —y la economía que la sustenta— puede sentarse en la mesa donde se deciden las operaciones, no solo en la que las redacta.

◆ Secciones transversales V3 (enriquecimiento)

Añadidas para elevar este tratado al **estándar V3**: las cuatro secciones transversales que conectan la materia con la práctica corporativa (Manifiesto Editorial). *Contenido conceptual; verifica toda cita.*

◆ ¿POR QUÉ ESTO IMPORTA PARA UN ABOGADO CORPORATIVO?

Porque el corporativo **habla el idioma del negocio, no solo el del derecho**. Este libro te da los conceptos que usarás todos los días: oferta y demanda, **incentivos**, costos de transacción, valor del dinero en el tiempo, riesgo y rendimiento, **fallas de mercado** (por qué existe la regulación de competencia, la protección al consumidor, la de datos). En M&A, valuación, financiamiento y estrategia, el abogado que **piensa económicamente** entiende **por qué** se hace la operación y **qué crea va-**

lor —y por eso se sienta en la mesa como asesor, no como tramitador—. La economía es el puente entre el derecho y la decisión de negocio.

♦ **CÓMO PIENSA UN SOCIO DE UN DESPACHO INTERNACIONAL**

Un socio de M&A **piensa como el cliente**: en términos de **valor, riesgo, retorno e incentivos**. Cuando estructura, se pregunta no solo "¿es legal?" sino "¿crea o destruye valor?, ¿cómo se reparten el riesgo y el upside?, ¿qué incentiva esta cláusula?". Entiende el **valor del dinero en el tiempo** (por eso importan los plazos, los *earn-outs*, los intereses) y la lógica de las **fallas de mercado** que justifican la regulación. Su fluidez económica es lo que le permite dialogar de igual a igual con banqueros, financieros y directivos.

♦ **ERRORES QUE CUESTAN MILLONES**

- **Redactar cláusulas que ignoran los incentivos** que crean (p. ej. un *earn-out* mal diseñado que incentiva al vendedor a sabotear el negocio).
- **No entender el valor del dinero en el tiempo** al negociar pagos diferidos, plazos o intereses, regalando valor.
- **Ver solo lo jurídico y no lo económico**, proponiendo estructuras "legales" que **destruyen valor** en la caja o en impuestos.

♦ **NIVEL DE IMPORTANCIA PROFESIONAL**

Litigio	★★★☆☆
Corporate	★★★★★
M&A	★★★★★
Mercado de Valores	★★★★☆
Venture Capital	★★★★★
Private Equity	★★★★★
Gobierno Corporativo	★★★☆☆
Compliance	★★★☆☆
Derecho Bancario	★★★★★
Empresa Familiar	★★★★☆

La economía es el segundo idioma del corporativo de élite: sin ella, no se entiende el negocio detrás del derecho.

Voz consolidada (Edición Final).* Este capítulo no lleva apéndices al cierre: la doctrina, el análisis económico, el derecho comparado, la jurisprudencia y la mirada del socio internacional viven dentro del razonamiento, en las secciones donde hacen falta. Ver el vacío C-1* y el método en la Auditoría de la Edición Final.

PARTE I

[Nivel I · Libro 11] Tratado de Argumentación Jurídica

☞ **Apóstrofe de vigencia — léela cada vez.** El Derecho cambia sin avisar: un artículo puede mudar de número, de redacción o quedar **derogado** de un día para otro. El símbolo ☞ que aparece tras cada artículo citado en este libro significa una sola cosa: *«¿sigue vigente —y con este mismo número— hoy? No lo cites de memoria ni desde este libro: reitéralo en su código vigente»* (textos oficiales en ../../fuentes-legales/). Caso real: el **art. 390 del CPF** que este proyecto cotejó aparece hoy como **«Derogado»**. Recuerda: un ✓ dice que el dato fue verificado *palabra por palabra a la fecha de su fuente*; la ☞ te avisa que esa fecha ya quedó atrás y que la última palabra la tiene el código, no el libro.

El derecho no se "aplica" como una fórmula: se **argumenta**. Toda demanda, sentencia, dictamen, opinión jurídica y negociación es un ejercicio de **persuasión razonada**. El abogado que no sabe construir, justificar y refutar argumentos no convence a un juez, no gana una negociación ni escribe una opinión jurídica sólida. Este libro enseña el arte y la técnica de **razonar y persuadir** con el derecho.

Etiquetas: fundamentos · razonamiento jurídico · persuasión · interpretación · escritura jurídica **Prerrequisitos:** IED. **Nivel de tratamiento:** TRATADO (materia central: la argumentación es la habilidad transversal del jurista).

Cómo está escrito este libro. Cada técnica se define, se explica, se ilustra con un ejemplo argumentativo concreto y se conecta con un escrito o una negociación real. El objetivo es que sepas **construir un argumento ganador y desmontar el contrario**, no solo nombrar las teorías.

Índice de las 30 secciones

1. ¿Por qué existe? · 2. Historia · 3. Problema que resolvió · 4. Conceptos ·
2. Explicación completa · 6. Comparación doctrinal · 7. Autores · 8. Derecho comparado ·

- 3. Relación con México · 10. Relación con otras materias · 11. Aplicación profesional ·
 - 4. Errores comunes · 13. Cómo lo preguntaría un profesor · 14. En un juicio ·
 - 5. En un contrato · 16. En una empresa · 17. En M&A · 18. Práctica internacional ·
 - 6. Casos · 20. Preguntas abiertas · 21. Preguntas tipo examen · 22. Casos complejos ·
 - 7. Flashcards · 24. Mapas mentales · 25. Cuadros comparativos · 26. Mnemotecnias ·
 - 8. Checklist · 28. Resumen ejecutivo · 29. Bibliografía · 30. Ruta.
-

1. ¿Por qué esta materia existe?

Razonemos. En la IED viste que el derecho se **interpreta** y se **integra**, y que en los casos difíciles dos juristas competentes pueden llegar a conclusiones opuestas. ¿Cómo se decide entonces cuál tiene razón? No por una demostración matemática, sino por la **calidad de los argumentos**: el derecho es una **práctica argumentativa**. La argumentación jurídica existe para enseñar a construir razonamientos que **justifiquen** una conclusión jurídica de forma racional y persuasiva.

Para el abogado corporativo, esta es quizá la habilidad **más transversal y mejor pagada**:

Primero: escribir opiniones jurídicas (legal opinions). El cliente paga por una respuesta **fundamentada**: "esta operación es válida y exigible **porque...**". La opinión jurídica es argumentación pura: tesis, fundamentos, contraargumentos, conclusión.

Segundo: negociar. Negociar es persuadir. Sostener una posición ("esta cláusula debe quedar así **porque** te protege de X riesgo") y refutar la del otro es argumentación aplicada a la mesa.

Tercero: litigar y resolver disputas. Demandas, contestaciones, alegatos y laudos arbitrales se ganan con argumentos sólidos: subsumir hechos en normas, interpretar cláusulas,

ponderar principios, anticipar y desmontar la posición contraria.

Tesis del libro: el derecho es **razón práctica**: una disciplina que decide qué hacer en casos concretos mediante **argumentos** que pueden ser buenos o malos, fuertes o débiles. La argumentación es la técnica de producir los buenos y detectar los falaces. Es la competencia que distingue al jurista brillante del mediocre.

Ejercicio de arranque: un cliente te dice "tengo razón porque es lo justo". ¿Es eso un argumento jurídico suficiente? *Piensa qué le falta* y contrástalo en la sección 5.2 (la estructura del argumento: premisas, inferencia, conclusión).

2. Historia

2.1 LA RETÓRICA CLÁSICA

La argumentación nace con la **retórica** griega y romana. **Aristóteles** (*Retórica*) distinguió tres medios de persuasión: **ethos** (la credibilidad del orador), **pathos** (la emoción del auditorio) y **logos** (el razonamiento), y estudió los **tópicos** (lugares comunes de los que se extraen argumentos). **Cicerón** y **Quintiliano** desarrollaron la retórica forense romana: el arte de persuadir al juez.

2.2 LA LÓGICA FORMAL Y EL SILOGISMO

La tradición lógica (de Aristóteles a la lógica moderna) aportó el **silogismo** como modelo de inferencia válida. El **silogismo jurídico** (premisa mayor = norma; premisa menor = hechos; conclusión = consecuencia jurídica) se volvió el modelo del "razonamiento subsuntivo": aplicar la norma a los hechos. Pero pronto se vio insuficiente para los **casos difíciles**.

2.3 LA REHABILITACIÓN DE LA RETÓRICA (SIGLO XX)

Tras el dominio del formalismo, a mediados del siglo XX hubo un **giro argumentativo**:

- **Theodor Viehweg** (*Tópica y Jurisprudencia*, 1953): recuperó la **tópica** —pensar desde el problema y los lugares comunes— frente al sistema deductivo.

- **Chaïm Perelman** (*Tratado de la argumentación. La nueva retórica*, 1958): el derecho no es lógica formal sino **razonamiento práctico** dirigido a persuadir a un **auditorio**; la noción de **auditorio universal**.
- **Stephen Toulmin** (*Los usos de la argumentación*, 1958): propuso un **modelo de argumento** (datos, pretensión, garantía, respaldo, refutación, cualificador) más realista que el silogismo.

2.4 LAS TEORÍAS ESTÁNDAR CONTEMPORÁNEAS

- **Robert Alexy** (*Teoría de la argumentación jurídica*, 1978): la argumentación jurídica es un **caso especial del discurso práctico racional**, sujeta a reglas de racionalidad; sistematizó la **ponderación** de principios y el principio de **proporcionalidad**.
- **Neil MacCormick**: la justificación de las decisiones judiciales (universalidad, consistencia, coherencia, consecuencias).
- **Manuel Atienza** (referencia en español): teoría general de la argumentación; distingue las dimensiones formal, material y pragmática (retórica/dialéctica) del argumento.

3. Problema jurídico que resolvió

1. **¿Cómo se justifica racionalmente una decisión jurídica** cuando la sola lógica no basta (casos difíciles, lagunas, principios en conflicto)?
2. **¿Cómo distinguir un buen argumento de uno malo o falaz?** Provee criterios de corrección y un catálogo de falacias.
3. **¿Cómo se construye y se refuta un argumento jurídico?** Da una **estructura** y un repertorio de **tipos de argumento** (analogía, *a contrario*, *a fortiori*, teleológico, etc.).
4. **¿Cómo se resuelven los conflictos entre principios?** Desarrolla la **ponderación** y la **proporcionalidad**.
5. **¿Cómo se motiva una decisión** para que sea legítima y controlable (no arbitraria)?

4. Conceptos

- **Argumento:** conjunto de **premisas** que apoyan una **conclusión** mediante una **inferencia**.
- **Silogismo jurídico:** razonamiento subsuntivo: premisa mayor (norma) + premisa menor (hechos probados) → conclusión (consecuencia jurídica).
- **Justificación interna y externa (Wróblewski):** la **interna** verifica que la conclusión se siga lógicamente de las premisas; la **externa** justifica las **premisas** mismas (por qué esa interpretación de la norma, por qué esos hechos). Los casos difíciles se ganan en la justificación **externa**.
- **Casos fáciles y difíciles:** en los fáciles, la subsunción basta; en los **difíciles** (la norma es ambigua, hay laguna, antinomia o conflicto de principios) se requiere argumentación sustantiva.
- **Tipos de argumento interpretativo:** **gramatical/literal**, **sistemático**, **histórico**, **teleológico** (por la finalidad), **analógico** (*a pari*), **a contrario**, **a fortiori** (con mayor razón), **ad absurdum** (reducción al absurdo), **de autoridad** (doctrina, jurisprudencia), **a coherencia/principios**, y **consecuencialista** (por los efectos, incluido el económico).
- **Principios vs. reglas (Dworkin/Alexy):** las reglas se aplican "todo o nada"; los principios son **mandatos de optimización** que se cumplen en distinta medida y se **ponderan**.
- **Ponderación:** método para resolver conflictos entre principios, sopesando su peso en el caso concreto.
- **Proporcionalidad (Alexy):** test con tres subprincipios: **idoneidad** (la medida sirve al fin), **necesidad** (no hay medio menos lesivo) y **proporcionalidad en sentido estricto** (el beneficio justifica el sacrificio). Herramienta central del derecho constitucional y de derechos humanos.
- **Ethos, pathos, logos:** los tres medios de persuasión (credibilidad, emoción, razón).
- **Falacia:** argumento que parece válido pero no lo es (*ad hominem*, *ad verecundiam* —apelación indebida a la autoridad

—, falsa analogía, petición de principio, pendiente resbaladiza, hombre de paja, falso dilema, etc.).

- **Carga de la argumentación:** quién debe argumentar/probar (vinculada a la carga de la prueba).
- **Motivación:** la exposición de las razones que justifican una decisión (deber constitucional, art. 16 ☞).

5. Explicación completa

5.1 EL DERECHO COMO PRÁCTICA ARGUMENTATIVA

Frente a la imagen ingenua del juez que "aplica la ley" mecánicamente, la teoría moderna entiende el derecho como una **práctica argumentativa**: en los casos relevantes hay que **justificar** la elección de la norma, su interpretación, la determinación de los hechos y la consecuencia. Quien argumenta mejor —de forma más racional, coherente y persuasiva— tiene ventaja. Esto **no** significa que "todo vale": hay argumentos mejores y peores, y reglas de racionalidad que los distinguen.

5.2 LA ESTRUCTURA DEL ARGUMENTO: DEL SILOGISMO A TOULMIN

El modelo básico es el **silogismo jurídico**:

- *Premisa mayor (norma):* "Quien causa un daño por su culpa debe repararlo" (art. 1910 CCF ☞).
- *Premisa menor (hechos):* "Pedro causó un daño a Juan por su negligencia."
- *Conclusión:* "Pedro debe reparar el daño a Juan."

Pero esto solo resuelve la **justificación interna** (la conclusión se sigue de las premisas). El trabajo real está en **justificar las premisas** (justificación externa): ¿por qué esa norma aplica?, ¿por qué interpretarla así?, ¿están probados los hechos?, ¿hubo "culpa"? El **modelo de Toulmin** captura mejor esa complejidad: a partir de unos **datos** se llega a una **pretensión** gracias a una **garantía** (regla de inferencia) que se apoya en un **respaldo**, todo sujeto a posibles **refutaciones** y a un **cualificador** (probablemente, presumiblemente). *Para el abogado*: construir un escrito es completar este esquema y **blindar** cada eslabón contra la refutación contraria.

5.3 EL REPERTORIO DE ARGUMENTOS: LAS HERRAMIENTAS DE COMBATE

El jurista dispone de un **arsenal** de tipos de argumento. Domínalos como un esgrimista sus golpes:

- **Literal/gramatical:** "la ley dice X". Fuerte cuando el texto es claro; débil si lleva al absurdo.
- **Sistemático:** "interpretada junto con los arts. Y y Z, significa...". Coherencia del ordenamiento.
- **Teleológico:** "la finalidad de la norma es proteger A, luego debe interpretarse así". Muy poderoso.
- **Analógico (*a pari*):** "donde hay la misma razón, debe haber la misma solución" (integra lagunas).
- **A contrario:** "si la ley regula solo X, lo no incluido queda fuera".
- **A fortiori:** "si se prohíbe lo menos, con mayor razón lo más" (*a maiori ad minus / a minori ad maius*).
- **Ad absurdum:** "interpretarlo así llevaría a un resultado absurdo, luego es incorrecto".
- **De autoridad:** "la doctrina dominante y la jurisprudencia sostienen...".
- **De principios/coherencia:** invoca principios (buena fe, igualdad) y la mejor reconstrucción del sistema (Dworkin).
- **Consecuencialista:** "esta interpretación produce mejores/peores consecuencias" (incluye el **argumento económico**: incentivos, eficiencia —Libro 9—).

Cómo razona un experto (walkthrough de construcción de un argumento): (1) *identifica la cuestión jurídica precisa*; (2) *localiza la norma/cláusula y los hechos relevantes*; (3) *construye la justificación interna (silogismo)*; (4) *refuerza la justificación externa con varios tipos de argumento que apunten a la misma conclusión (literal + teleológico + sistemático + jurisprudencia: la convergencia persuade)*; (5) *anticipa el mejor contraargumento y lo refuta*; (6) *ordena todo en una estructura clara (tesis → fundamentos → refutación → conclusión)*. Un buen

escrito **acumula** argumentos convergentes y **desactiva** los contrarios antes de que se formulen.

5.4 PRINCIPIOS, PONDERACIÓN Y PROPORCIONALIDAD

En el Estado constitucional, muchos conflictos enfrentan **principios** (libertad de empresa vs. protección del consumidor; libertad de información vs. privacidad). No se resuelven por subsunción (todo o nada), sino por **ponderación**: se sopesa el peso de cada principio en el caso. La herramienta es el **test de proporcionalidad** (Alexy): (i) **idoneidad** —¿la medida sirve al fin legítimo?—, (ii) **necesidad** —¿no hay un medio igualmente eficaz y menos lesivo?—, (iii) **proporcionalidad estricta** —¿el beneficio para un principio justifica el sacrificio del otro?—. *Para el corporativo*: este test aparece en amparo, en regulación económica y en conflictos entre derechos (p. ej., libertad contractual vs. orden público).

5.5 LAS FALACIAS: CÓMO DETECTAR Y DESMONTAR ARGUMENTOS TRAMPOSOS

Un abogado de élite reconoce las **falacias** para no caer en ellas y para desmontarlas:

- **Ad hominem**: atacar a la persona en vez del argumento.
- **Ad verecundiam**: apelar a una autoridad no pertinente o sin sustento.
- **Petición de principio (*petitio principii*)**: dar por probado lo que se quiere demostrar.
- **Falsa analogía**: comparar casos que no comparten la razón relevante.
- **Falso dilema**: presentar solo dos opciones cuando hay más.
- **Hombre de paja**: refutar una versión deformada del argumento contrario.
- **Pendiente resbaladiza**: sostener que A llevará inevitablemente a un extremo Z sin justificar los pasos. *Técnica*: ante un argumento contrario, pregúntate "¿la inferencia es válida o hay una falacia?".

5.6 LA ESCRITURA JURÍDICA PERSUASIVA

Argumentar bien exige **escribir bien**: claridad, orden, concisión y estructura. Una opinión o un escrito persuasivo: (i)

plantea la **cuestión**; (ii) da la **respuesta/tesis** por adelantado (el lector ocupado lo agradece); (iii) desarrolla los **fundamentos** ordenados de más a menos fuerte; (iv) **anticipa y refuta** los contraargumentos; (v) **concluye**. El estilo es **funcional**: cada palabra sirve a la persuasión.

Respuesta al ejercicio de arranque: "tengo razón porque es lo justo" **no** es un argumento jurídico suficiente: le falta **estructura** (premisas → conclusión) y **fundamento** (una norma, un principio, una interpretación, hechos probados). "Lo justo" es, a lo sumo, una apelación a un principio que debe **justificarse** (¿conforme a qué norma o principio?, ¿ponderado contra qué?, ¿apoyado en qué hechos?). El paso del "siento que tengo razón" al "tengo razón **porque** la norma X, interpretada conforme a su fin Y, aplicada a los hechos probados Z, conduce a esta conclusión" es, exactamente, lo que enseña este libro.

6. Comparación doctrinal

- **Formalismo (silogismo) vs. antiformalismo (tópica/retórica).** El **formalismo** ve la decisión como deducción lógica a partir de la ley; el **antiformalismo** (Viehweg, Perelman) sostiene que el derecho razona desde **problemas** y persuade a un **auditorio**, no deduce. La síntesis moderna (Alexy, MacCormick): hay un núcleo lógico (justificación interna) y una argumentación sustantiva (justificación externa).
- **Lógica formal vs. razón práctica.** ¿Es el razonamiento jurídico **demostrativo** (como las matemáticas) o **práctico-persuasivo** (sobre lo que debe hacerse)? La respuesta dominante: ambas cosas; tiene estructura lógica pero opera en el campo de la **razón práctica** (decidir qué hacer), donde caben buenos y malos argumentos pero no demostraciones absolutas.
- **Subsunción vs. ponderación.** Para reglas, **subsunción** (encajar el hecho en el supuesto); para principios, **ponderación** (sopesar). Debate sobre los límites y la objetividad de la ponderación (¿es racional o encubre decisionismo?).
- **Single right answer (Dworkin) vs. discrecionalidad (Hart).** ¿Existe una respuesta correcta para cada caso difícil

(Dworkin) o el juez tiene discrecionalidad (Hart)? Define cuánto margen reconoce el sistema al argumento.

¿DEMOSTRAR O JUSTIFICAR? LA DISTINCIÓN QUE ORDENA ESTA MATERIA

El formalismo veía la decisión jurídica como **subsunción lógica**: se aplica la norma al hecho y la conclusión se sigue. El realismo respondió que eso es una fachada —el juez **decide** y luego razona—.

La síntesis moderna (**Wróblewski, MacCormick**) resolvió el falso dilema distinguiendo **dos niveles de justificación**, y esta distinción es la herramienta más útil del libro:

- **Justificación interna**: que la conclusión **se siga** de las premisas. Es un asunto de lógica y se controla con las técnicas del Libro 12.
- **Justificación externa**: **por qué esas premisas** y no otras. Por qué esa interpretación de la norma, por qué esa valoración de la prueba, por qué ese precedente. Aquí es donde se gana o se pierde un caso difícil.

Aplicación inmediata a tu trabajo. Cuando revises tu propio dictamen o el escrito de la contraparte, hazlo en dos pasadas separadas. Primera: ¿la conclusión se sigue? Segunda —y es la que casi nadie hace—: **¿están justificadas las premisas?** La mayoría de los argumentos jurídicos débiles son internamente impecables y externamente indefendibles: el silogismo funciona, pero la premisa mayor era una interpretación elegida sin argumentar.

Alexy sostuvo que el discurso jurídico es un caso especial del discurso práctico racional, con reglas propias; y **Perelman** aportó una idea que a los abogados les resulta incómoda y es cierta: argumentar es **persuadir a un auditorio** concreto. La lógica formal no agota el razonamiento práctico —y el auditorio de un juez, de un árbitro, de un consejo de administración y de un regulador **no son el mismo**, ni se les persuade con los mismos argumentos—.

Y el debate abierto: la **ponderación** de principios, ¿es un método racional y controlable (Alexy) o decisionismo con lenguaje técnico (crítica de Habermas y de otros)? Un abogado

que argumenta con ponderación debería poder responder esa objeción.

7. Autores más importantes

- **Aristóteles** (*Retórica, Tópicos*): ethos/pathos/logos, tópicos.
- **Theodor Viehweg** (*Tópica y Jurisprudencia*).
- **Chaïm Perelman** (*La nueva retórica*): auditorio, razonamiento práctico.
- **Stephen Toulmin** (*Los usos de la argumentación*): modelo del argumento.
- **Robert Alexy** (*Teoría de la argumentación jurídica*; proporcionalidad y ponderación).
- **Neil MacCormick** (justificación de las decisiones judiciales).
- **Ronald Dworkin** (principios, integridad, respuesta correcta).
- **Manuel Atienza** (*Las razones del derecho, Curso de argumentación jurídica*): referencia imprescindible en español.
- **Jerzy Wróblewski** (justificación interna y externa).

8. Derecho comparado

- **Common law**: la argumentación gira en torno al **precedente** (*stare decisis*) y a las técnicas de **distinguishing** (distinguir el caso) y **overruling** (revocar el precedente); el razonamiento es marcadamente **analógico** (de caso a caso). La escritura judicial es extensa y argumentativa.
- **Civil law**: parte de la **ley** y la subsunción, con creciente peso de la argumentación por principios y proporcionalidad (influencia del constitucionalismo alemán).
- **Constitucionalismo global**: el **test de proporcionalidad** (de origen alemán) se ha difundido mundialmente como método estándar para conflictos de derechos (Canadá, Sudáfrica, Corte IDH, México).
- **Arbitraje internacional**: los laudos son piezas argumentativas que deben **persuadir** y resistir la anulación; la calidad argumentativa es decisiva.

9. Relación con México

- **Deber de fundamentación y motivación (art. 16 º constitucional):** toda autoridad debe **fundar** (citar la norma) y **motivar** (explicar por qué aplica) sus actos. La motivación es argumentación obligatoria y su ausencia o deficiencia es causa de nulidad/amparo.
- **Interpretación conforme y pro persona (art. 1º º):** imponen argumentar conforme a la Constitución y los derechos humanos, eligiendo la interpretación más favorable a la persona.
- **Proporcionalidad en la SCJN:** la Suprema Corte usa habitualmente el **test de proporcionalidad** y la **ponderación** en materia de derechos fundamentales.
- **Jurisprudencia y precedente:** tras la reforma de 2021, las razones de las sentencias de la SCJN tienen fuerza de **precedente**, lo que aumenta el peso del argumento analógico y de la *ratio decidendi*.
- **Cultura del amparo:** el juicio de amparo es un ejercicio argumentativo por excelencia (conceptos de violación, agravios).

10. Relación con otras materias

- **IED (Libro 2):** la interpretación e integración se ejecutan argumentando.
- **Lógica Jurídica (Libro 12):** aporta la estructura lógica (validez, inferencia) que la argumentación usa y trasciende.
- **Metodología Jurídica (Libro 13):** la investigación jurídica alimenta los argumentos con fuentes.
- **Historia del Pensamiento (Libro 9):** el argumento económico (eficiencia, incentivos) es un tipo de argumento consecuencialista.
- **Todo el derecho sustantivo:** cada materia se litiga, dictamina y negocia argumentando.
- **Negociación (Nivel V):** la argumentación es la base de la persuasión en la mesa.

11. Aplicación profesional

1. **Escribir opiniones jurídicas (legal opinions):** estructurar tesis, fundamentos, contraargumentos y conclusión con rigor.
2. **Redactar escritos persuasivos:** demandas, contestaciones, alegatos, amparos, recursos.
3. **Negociar:** sostener posiciones con argumentos y refutar las del otro lado.
4. **Dictaminar riesgos:** argumentar la probabilidad de éxito de una posición jurídica (*reasoned opinion*).
5. **Detectar falacias** en los argumentos contrarios y desmontarlos.

12. Errores comunes

- **Confundir afirmar con argumentar.** Afirmar una conclusión no es justificarla; falta el "porque".
- **Quedarse en la justificación interna.** El silogismo no basta en casos difíciles; hay que justificar las **premisas** (justificación externa).
- **Usar un solo tipo de argumento.** La persuasión viene de la **convergencia** de varios (literal + teleológico + jurisprudencia).
- **No anticipar el contraargumento.** Un buen escrito **refuta** la mejor objeción antes de que se formule.
- **Caer en falacias** (ad hominem, falso dilema, hombre de paja) o no detectarlas en el contrario.
- **Confundir persuadir con manipular.** El *pathos* sin *logos* es retórica vacía; la fuerza duradera está en las razones.
- **Escribir oscuro.** La claridad es persuasión; el barroquismo esconde la debilidad del argumento.

13. Cómo lo preguntaría un profesor

- "Explique la estructura del silogismo jurídico y sus límites en los casos difíciles."
- "Distinga justificación interna y externa."

- *"Enumere y ejemplifique cinco tipos de argumento interpretativo."*
 - *"Explique el test de proporcionalidad de Alexy con sus tres subprincipios."*
 - *"¿Qué es una falacia? Dé tres ejemplos y explique cómo se refutan."*
 - *"¿Cómo se argumenta la interpretación conforme y el principio pro persona?"*
-

14. Cómo aparece en un juicio

- **El proceso entero es un duelo argumentativo:** demanda (pretensión + fundamentos), contestación (defensas + refutación), alegatos (síntesis persuasiva), sentencia (motivación).
- **Subsunción y prueba de los hechos:** el actor debe argumentar que los hechos probados encajan en el supuesto de la norma; el demandado, lo contrario.
- **Interpretación de la norma/cláusula controvertida:** cada parte propone el tipo de argumento que le favorece (literal vs. teleológico).
- **Ponderación en amparo:** en conflictos de derechos, el tribunal aplica proporcionalidad.
- **Control de la motivación:** una sentencia mal motivada (sin razones suficientes) es recurrible; la argumentación es **garantía** contra la arbitrariedad.

15. Cómo aparece en un contrato

- **Considerandos y "recitals":** argumentan el **propósito** del contrato, lo que guía su interpretación teleológica.
- **Definiciones y cláusulas de interpretación:** controlan anticipadamente cómo se argumentará el sentido (reducen el margen de disputa).
- **Cláusulas de motivación de decisiones:** en contratos que otorgan discrecionalidad (p. ej., un *waiver*), exigir que se **funde** la decisión limita la arbitrariedad.

- **Memorandos de posición:** en disputas contractuales, las partes intercambian escritos argumentativos antes de litigar o arbitrar.

16. Cómo aparece en una empresa

- **Opiniones jurídicas internas:** el área legal argumenta la viabilidad y los riesgos de decisiones de negocio.
- **Defensa regulatoria:** ante COFECE, CNBV o el SAT, la empresa argumenta el cumplimiento o la improcedencia de una sanción.
- **Actas y resoluciones del consejo:** las decisiones relevantes se **motivan** para sustentar el cumplimiento del deber de diligencia (gobierno corporativo).
- **Comunicación persuasiva al consejo:** convencer al órgano de administración exige argumentos claros (riesgo, beneficio, alternativas).

17. Cómo aparece en una operación de M&A

La argumentación es transversal a todo el *deal*:

- **Legal opinions del cierre:** los abogados emiten opiniones **argumentadas** de validez, *due authorization* y *enforceability* del SPA y los contratos accesorios. Es argumentación formal de alto nivel (con sus *assumptions* y *qualifications*).
- **Memorandos de due diligence:** se **argumenta** el nivel de riesgo de cada hallazgo (alto, medio, bajo) y su impacto; el cliente decide con base en ese razonamiento.
- **Negociación del SPA:** cada cláusula se sostiene con un argumento ("este *cap* es de mercado **porque...**"; "esta *rep* debe limitarse a *knowledge* **porque** el vendedor no puede garantizar lo que no controla"). Ganar puntos de negociación es argumentar mejor.
- **Posiciones en disputas post-closing:** los *claims* de indemnización se ganan con argumentos sobre interpretación de *reps*, materialidad y daños (Libros 7 y 8 + argumentación).
- **Fairness y proceso (deberes fiduciarios):** los administradores **motivan** su recomendación de aceptar/rechazar una

oferta para cumplir su deber de diligencia (sustento argumentativo).

Cómo razona el socio: "Toda mi labor es **argumentar**: por qué la operación es válida (opinion), por qué este riesgo es asumible (due diligence memo), por qué esta cláusula protege a mi cliente (negociación), por qué tenemos razón en el *claim* (disputa). El abogado que argumenta con claridad, convergencia de razones y anticipación del contrario, gana."

18. Cómo aparece en la práctica internacional

- **Legal opinions internacionales:** estructura estandarizada (*assumptions, opinions, qualifications*); piezas argumentativas que asignan responsabilidad profesional.
- **Memoriales de arbitraje internacional:** escritos extensos y sofisticados; la **calidad argumentativa** decide laudos millonarios.
- **Diálogo civil law / common law:** el abogado debe argumentar tanto por **principios y fines** (civil) como por **precedente y analogía de casos** (common law), según el foro.
- **Proporcionalidad como lenguaje global:** en derechos humanos e inversión, el test de proporcionalidad es lengua franca argumentativa ante tribunales internacionales.

19. Casos

Caso 1. Convergencia de argumentos vence a la literalidad aislada. Una cláusula, leída literalmente, favorece a la parte A; pero su finalidad, el contexto del contrato (sistemática) y la conducta de las partes apuntan al sentido que favorece a B. *Análisis:* B **acumula** argumentos (teleológico + sistemático + conducta + buena fe) que superan la lectura literal aislada de A. *Lección:* la convergencia persuade más que un solo argumento fuerte.

Caso 2. Detección de una falacia en el contrario. La contraparte argumenta: "aceptar tu interpretación abriría la puerta a fraudes masivos" (pendiente resbaladiza) y "además, tu abogado siempre pierde estos casos" (ad hominem). *Análisis:* ambos son **falaces**; se desmonta mostrando que no hay

nexo necesario hacia el "fraude masivo" y que la calidad del abogado es irrelevante para la validez del argumento. Lección: nombrar la falacia la neutraliza.

Caso 3. Ponderación de principios. Una regulación limita la libertad de empresa para proteger a los consumidores. *Análisis:* se aplica proporcionalidad: ¿la medida es **idónea** para proteger al consumidor?, ¿es **necesaria** (no hay medio menos lesivo)?, ¿es **proporcional** en sentido estricto? El resultado depende del peso de cada principio en el caso.

20. Preguntas abiertas

1. ¿La ponderación es un método racional o encubre decisiones subjetivas del juez?
2. ¿Existe una "única respuesta correcta" (Dworkin) o el juez siempre tiene discrecionalidad (Hart)?
3. ¿Hasta dónde es legítimo el uso del *pathos* (emoción) en la argumentación jurídica?
4. ¿El argumento económico (eficiencia) debe tener el mismo peso que los argumentos de justicia?
5. ¿La IA generativa cambiará la argumentación jurídica, y cómo se controla su corrección?

21. Preguntas tipo examen (con respuesta modelo)

P1. Distinga justificación interna y externa. *R.* La interna verifica que la conclusión se **siga lógicamente** de las premisas (validez deductiva); la externa justifica las **premisas mismas** (por qué esa norma, esa interpretación, esos hechos). Los casos difíciles se deciden en la externa.

P2. ¿Qué es el silogismo jurídico y por qué es insuficiente? *R.* Razonamiento subsuntivo (norma + hechos → consecuencia). Es insuficiente en casos difíciles porque no justifica la elección e interpretación de las premisas (ambigüedad, lagunas, principios en conflicto).

P3. Explique el test de proporcionalidad. *R.* Tres subprincipios: **idoneidad** (la medida sirve al fin legítimo), **necesidad** (no hay medio igualmente eficaz menos lesivo) y **proporcio-**

nalidad en sentido estricto (el beneficio justifica el sacrificio del otro principio).

P4. Dé tres tipos de argumento interpretativo. *R.* Por ejemplo: **teleológico** (por la finalidad de la norma), **a fortiori** (si se prohíbe lo menos, con mayor razón lo más) y **ad absurdum** (rechazar la interpretación que lleva al absurdo).

P5. ¿Qué es una falacia ad hominem? *R.* Atacar a la persona que argumenta en lugar de refutar su argumento; es irrelevante para la validez de este y, por tanto, falaz.

22. Casos complejos (nivel "socio")

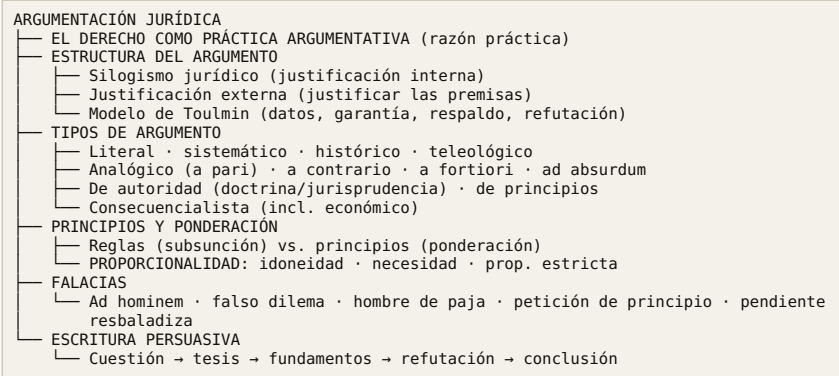
Caso A. Construcción de una legal opinion sobre la validez y exigibilidad de un SPA. Debes emitir una opinión jurídica de que el SPA es "válido, vinculante y exigible" conforme a derecho mexicano. Estructura el documento argumentativamente: (i) **assumptions** (lo que das por cierto sin verificar: autenticidad de firmas, capacidad de la otra parte); (ii) los **fundamentos** de cada conclusión (existencia y validez del acto —Libro 4—, facultades —Libro 5—, licitud del objeto, cumplimiento de autorizaciones); (iii) las **qualifications** (excepciones: concurso, orden público, discrecionalidad judicial en *specific performance*); (iv) la **conclusión** cualificada. Explica por qué cada eslabón debe argumentarse y blindarse, y cómo la opinión asigna **responsabilidad profesional**.

Caso B. Batalla argumentativa en un claim de indemnización post-closing. El comprador reclama indemnización por una *rep* supuestamente falsa ("no hay litigios materiales"). El vendedor responde que (i) el litigio fue **revelado** en la *disclosure schedule*; (ii) no es "material" según la definición pactada; (iii) el daño no es consecuencia directa (Libro 7). Construye el argumento de **cada parte** usando: interpretación de la *rep* y de "material" (literal, sistemática con definiciones, contra proferentem), el efecto de la *disclosure* (¿excluye el dolo/error?), la causalidad del daño (art. 2110 C) y la carga de la prueba. Anticipa y refuta el mejor contraargumento de cada lado. Determina qué posición es **más fuerte** y por qué.

23. Flashcards

- **¿Qué es un argumento?** → Premisas que apoyan una conclusión mediante una inferencia.
- **¿Silogismo jurídico?** → Norma (mayor) + hechos (menor) → consecuencia (conclusión).
- **¿Justificación interna vs. externa?** → La conclusión se sigue de las premisas vs. justificar las premisas.
- **¿Caso difícil?** → Norma ambigua, laguna, antinomia o conflicto de principios.
- **¿Tres medios de persuasión (Aristóteles)?** → Ethos, pathos, logos.
- **¿Argumento a fortiori?** → Si vale para lo menos, con mayor razón para lo más.
- **¿Argumento ad absurdum?** → Rechazar la interpretación que lleva a un resultado absurdo.
- **¿Principios vs. reglas?** → Reglas: todo o nada; principios: se ponderan (mandatos de optimización).
- **¿Subprincipios de proporcionalidad?** → Idoneidad, necesidad, proporcionalidad en sentido estricto.
- **¿Falacia ad hominem?** → Atacar a la persona, no al argumento.
- **¿Hombre de paja?** → Refutar una versión deformada del argumento contrario.
- **¿Deber del art. 16 CE?** → Fundamentación (norma) y motivación (razones) de los actos de autoridad.

24. Mapas mentales



25. Cuadros comparativos

Justificación interna vs. externa

	INTERNA	EXTERNA
Qué verifica	Validez lógica (conclusión ← premisas)	Corrección de las premisas
Herramienta	Silogismo	Tipos de argumento, ponderación
Importa en	Casos fáciles	Casos difíciles

Reglas vs. principios

	REGLAS	PRINCIPIOS
Aplicación	Subsunción (todo o nada)	Ponderación (gradual)
Conflicto	Se excluyen / antinomia	Se sopesan (peso en el caso)
Método	Silogismo	Proporcionalidad

Tipos de argumento (selección)

ARGUMENTO	IDEA	FUERZA
Literal	"la ley dice X"	Alta si el texto es claro
Teleológico	"la finalidad es Y"	Muy persuasivo
A fortiori	"con mayor razón"	Sólido
Ad absurdum	"lleva al absurdo"	Defensivo potente
Económico	"mejores incentivos/efectos"	Creciente en lo corporativo

26. Mnemotecnias

• **Persuasión (Aristóteles): "EPL" → Ethos, Pathos, Logos.**

- **Proporcionalidad:** "I-N-P" → Idoneidad, Necesidad, Proporcionalidad estricta.
- **Estructura del escrito:** "C-T-F-R-C" → Cuestión, Tesis, Fundamentos, Refutación, Conclusión.
- **Argumentar, no afirmar:** *"toda conclusión necesita su 'porque'"*.
- **Convergencia:** *"un argumento convence; tres, ganan"*.

27. Checklist del jurista (construcción de un argumento/escrito)

- [] **Cuestión:** ¿está identificada con precisión la pregunta jurídica?
- [] **Tesis:** ¿la respuesta/posición está clara y al frente?
- [] **Justificación interna:** ¿la conclusión se sigue de las premisas (norma + hechos)?
- [] **Justificación externa:** ¿están justificadas la interpretación de la norma y los hechos?
- [] **Convergencia:** ¿uso varios tipos de argumento que apuntan a lo mismo?
- [] **Contraargumento:** ¿anticipo y **refuto** la mejor objeción?
- [] **Falacias:** ¿evito falacias y detecto las del contrario?
- [] **Principios:** si hay conflicto, ¿aplico ponderación/proporcionalidad?
- [] **Claridad:** ¿el escrito es claro, ordenado y conciso?
- [] **Cierre:** ¿la conclusión responde la cuestión y es proporcional a lo argumentado?

28. Resumen ejecutivo

El derecho es una **práctica argumentativa**: las decisiones jurídicas no se "calculan", se **justifican** y se **persuade** de ellas. Este libro enseña la técnica de razonar y convencer. El modelo básico es el **silogismo jurídico** (norma + hechos → consecuencia), que solo cubre la **justificación interna**; el trabajo real está en la **justificación externa** —justificar la elección e interpretación de la norma y la determinación de los hechos—, que se realiza con un **arsenal de argumentos** (literal, sistemático, teleológico, analógico, a contrario, a fortiori, ad absurdum, de

autoridad, de principios y consecuencialista/económico). En el Estado constitucional, los conflictos de **principios** se resuelven por **ponderación** y el **test de proporcionalidad** (idoneidad, necesidad, proporcionalidad estricta). El jurista de élite acumula argumentos **convergentes**, **anticipa y refuta** el contrario, detecta y desmonta **falacias**, y escribe con **claridad persuasiva**.

Para el abogado corporativo, esta es la habilidad transversal por excelencia: sustenta las **legal opinions**, los **memorandos de due diligence**, la **negociación** del SPA cláusula por cláusula y los **claims** post-closing, además del deber constitucional de **fundar y motivar** (art. 16 C) y los estándares de **interpretación conforme y pro persona** (art. 1º C). Quien argumenta mejor —con estructura, convergencia de razones, anticipación del contrario y claridad— gana negociaciones, convence a consejos y prevalece en disputas. La argumentación es, literalmente, el oficio del jurista en acción.

29. Bibliografía

Doctrina (prioritaria en español):

- Atienza, Manuel, *Las razones del derecho y Curso de argumentación jurídica*.
- Perelman, Chaïm, *Tratado de la argumentación. La nueva retórica*.
- Alexy, Robert, *Teoría de la argumentación jurídica y Teoría de los derechos fundamentales* (proporcionalidad).

Doctrina comparada y clásica:

- Aristóteles, *Retórica y Tópicos*.
- Viehweg, Theodor, *Tópica y Jurisprudencia*.
- Toulmin, Stephen, *Los usos de la argumentación*.
- McCormick, Neil, *Razonamiento jurídico y teoría del derecho*.
- Dworkin, Ronald, *Los derechos en serio* (principios).

Práctica:

- Manuales de escritura jurídica y de redacción de opiniones (legal writing).

Legislación:

- Constitución, arts. 1º & (interpretación conforme, pro persona) y 16 (fundamentación y motivación).

30. Ruta para continuar

Ya sabes **argumentar**. Ahora afinaremos la herramienta que da rigor al argumento: la lógica.

- **Siguiente libro:** *Lógica Jurídica* (Nivel I, Libro 12): inferencia, validez, lógica deóntica (del deber ser), la estructura lógica de las normas y los razonamientos, y los errores formales.
- **Conexión inmediata:** la **justificación interna** (validez deductiva) que viste aquí es, precisamente, el objeto de la lógica jurídica.
- **Conexión de largo alcance:** vuelve a las secciones 17 y 22 cuando redactes legal opinions y negocies un SPA (Nivel IV): allí la argumentación es tu instrumento diario.

"El que solo sabe derecho, ni derecho sabe." Y el que sabe derecho pero no sabe **argumentarlo**, no puede defenderlo. La diferencia entre tener razón y **hacer valer** tu razón es la argumentación: domínala y serás escuchado en cualquier mesa.

◆ Secciones transversales V3 (enriquecimiento)

Añadidas para elevar este tratado al **estándar V3**: las cuatro secciones transversales que conectan la materia con la práctica corporativa (Manifiesto Editorial). *Contenido conceptual; verifica toda cita.*

◆ ¿POR QUÉ ESTO IMPORTA PARA UN ABOGADO CORPORATIVO?

Porque **el derecho se gana o se pierde argumentando**: en un escrito, en una opinión legal, en una negociación, ante un juez o ante el consejo de administración. Este libro te da la **teoría de la argumentación jurídica** —la interpretación, la ponderación de principios, la justificación de las decisiones, las falacias— que convierte una posición en un argumento **persuasivo y sólido**. El corporativo la usa al redactar una **opinión legal** (que da confianza a bancos e inversionistas), al **negociar** una

cláusula, al **defender** una postura fiscal o regulatoria, y al **convencer** a un cliente o a un consejo. Argumentar bien es, literalmente, el oficio.

♦ **CÓMO PIENSA UN SOCIO DE UN DESPACHO INTERNACIONAL**

Un socio construye argumentos como un **arquitecto**: identifica la premisa (norma, hecho, principio), la conecta con la conclusión de forma **justificada**, anticipa el contraargumento y lo neutraliza. Sabe que un buen argumento no es el que "suena bien" sino el que **resiste el escrutinio** del adversario, del juez y del tiempo. En una **opinión legal**, cuida la argumentación porque terceros confiarán en ella; en una **negociación**, usa la argumentación para mover a la contraparte sin ceder valor. Y detecta al instante las **falacias** del otro lado.

♦ **ERRORES QUE CUESTAN MILLONES**

- **Argumentos que no resisten** (premisas débiles, saltos lógicos, falacias) que el adversario o el juez desmontan, perdiendo el caso o la cláusula.
- **Opiniones legales mal fundadas** que exponen al despacho a responsabilidad (terceros confiaron en un argumento que no se sostiene).
- **No anticipar el contraargumento** en una negociación o litigio, quedando sin respuesta en el momento clave.

♦ **NIVEL DE IMPORTANCIA PROFESIONAL**

Litigio	★★★★★
Corporate	★★★★☆
M&A	★★★★☆
Mercado de Valores	★★★☆☆
Venture Capital	★★★☆☆
Private Equity	★★★☆☆
Gobierno Corporativo	★★★★☆
Compliance	★★★★☆
Derecho Bancario	★★★☆☆
Empresa Familiar	★★★☆☆

La argumentación es la destreza central del abogado: se usa en cada escrito, opinión y negociación.

Voz consolidada (Edición Final).* Este capítulo no lleva apéndices al cierre: la doctrina, el análisis económico, el derecho comparado, la jurisprudencia y la mirada del socio internacional viven dentro del razonamiento, en las secciones donde hacen falta. Ver el vacío C-1* y el método en la Auditoría de la Edición Final.

PARTE I

[Nivel I · Libro 12] Tratado de Lógica Jurídica

☞ **Apóstrofe de vigencia — léela cada vez.** El Derecho cambia sin avisar: un artículo puede mudar de número, de redacción o quedar **derogado** de un día para otro. El símbolo ☞ que aparece tras cada artículo citado en este libro significa una sola cosa: *«¿sigue vigente —y con este mismo número— hoy? No lo cites de memoria ni desde este libro: reitéralo en su código vigente»* (textos oficiales en ../../fuentes-legales/). Caso real: el **art. 390 del CPF** que este proyecto cotejó aparece hoy como **«Derogado»**. Recuerda: un ✓ dice que el dato fue verificado *palabra por palabra a la fecha de su fuente*; la ☞ te avisa que esa fecha ya quedó atrás y que la última palabra la tiene el código, no el libro.

Si la argumentación es el arte de persuadir, la lógica es la **estructura** que hace que un razonamiento sea **válido** y no una trampa. La lógica jurídica enseña a razonar **con rigor**: a distinguir lo que se sigue de lo que no, a detectar contradicciones e inconsistencias, y a entender la estructura del "deber ser" que caracteriza a las normas. Es el esqueleto invisible de toda opinión, sentencia y contrato bien construido.

Etiquetas: fundamentos · razonamiento · validez · lógica deóntica · estructura de la norma **Prerrequisitos:** IED, Argumentación. **Nivel de tratamiento:** MANUAL ROBUSTO (materia instrumental: da rigor al razonamiento jurídico).

Cómo está escrito este libro. Cada concepto lógico se define, se ilustra con un ejemplo jurídico y se conecta con un error real que se debe evitar. El objetivo es que **razones sin contradecirte** y detectes los errores formales del contrario.

Índice de las 30 secciones

1. ¿Por qué existe? · 2. Historia · 3. Problema que resolvió · 4. Conceptos ·
2. Explicación completa · 6. Comparación doctrinal · 7. Autores · 8. Derecho comparado ·
3. Relación con México · 10. Relación con otras materias · 11. Aplicación profesional ·

4. Errores comunes · 13. Cómo lo preguntaría un profesor · 14. En un juicio ·
5. En un contrato · 16. En una empresa · 17. En M&A · 18. Práctica internacional ·
6. Casos · 20. Preguntas abiertas · 21. Preguntas tipo examen · 22. Casos complejos ·
7. Flashcards · 24. Mapas mentales · 25. Cuadros comparativos · 26. Mnemotecnias ·
8. Checklist · 28. Resumen ejecutivo · 29. Bibliografía · 30. Ruta.
-

1. ¿Por qué esta materia existe?

La argumentación (Libro 11) enseñó a construir y persuadir; la lógica enseña a hacerlo **sin errores formales**. Un argumento puede ser persuasivo y, sin embargo, **inválido** (no se sigue de sus premisas) o **inconsistente** (se contradice). La lógica jurídica existe para dotar al razonamiento del jurista de **rigor**: que las conclusiones se sigan realmente de las premisas, que las normas y cláusulas no se contradigan, y que la estructura del "deber ser" se maneje correctamente.

Para el abogado corporativo, su utilidad es concreta:

Primero: coherencia de los contratos. Un contrato es un sistema de cláusulas; si dos se contradicen (antinomia interna) o una conclusión "no se sigue" de las definiciones, hay un defecto lógico que genera litigio. La lógica entrena a detectarlo y evitarlo.

Segundo: solidez de las opiniones jurídicas. Una *legal opinion* mal construida —donde la conclusión no se sigue de los fundamentos— es vulnerable. La lógica garantiza la **validez interna** del razonamiento (recuerda la "justificación interna" del Libro 11).

Tercero: detectar errores y falacias del contrario. Muchas falacias (Libro 11) son, en el fondo, **errores lógicos** (afirmación del consecuente, negación del antecedente). Reconocer la estructura permite desmontarlos.

Tesis del libro: la lógica no decide el **contenido** del derecho (eso es argumentación y justicia), pero garantiza su **forma**: que el razonamiento sea **válido** y **consistente**. Es condición necesaria —aunque no suficiente— de un buen argumento jurídico.

Ejercicio de arranque: "Si hay incumplimiento, hay derecho a indemnización. Hay derecho a indemnización. Luego, hubo incumplimiento." ¿Es válido este razonamiento? *Piensa tu respuesta* y contrástala en la sección 5.4 (la falacia de **afirmación del consecuente**).

2. Historia

2.1 LA LÓGICA CLÁSICA

Aristóteles fundó la lógica formal con el **silogismo** y los principios lógicos básicos (identidad, no contradicción, tercero excluido). Durante siglos, la lógica aristotélica fue la herramienta del razonamiento, incluido el jurídico.

2.2 LA LÓGICA MODERNA

En los siglos XIX-XX, la **lógica simbólica o matemática** (Frege, Russell, Whitehead) formalizó el razonamiento con un lenguaje preciso (lógica proposicional y de predicados), superando los límites del silogismo.

2.3 EL NACIMIENTO DE LA LÓGICA JURÍDICA Y DEONTICA

A mediados del siglo XX surge la **lógica deóntica** (del *deber*), de la mano de **Georg Henrik von Wright** (*Deontic Logic*, 1951), que formaliza los operadores normativos: **obligatorio**, **prohibido**, **permitido**. Paralelamente, autores como **Ulrich Klug** (*Lógica jurídica*) y **Kalinowski** estudiaron la aplicación de la lógica al derecho. El debate clave: ¿pueden las **normas** (que no son verdaderas ni falsas, sino válidas o inválidas) ser objeto de lógica? (el "dilema de Jørgensen").

2.4 LÓGICA Y ARGUMENTACIÓN: LA SÍNTESIS

La teoría contemporánea (Alexy, Atienza) integró la lógica en una visión más amplia: la lógica asegura la **corrección formal** (justificación interna), pero la decisión jurídica requiere ade-

más argumentación material y pragmática (justificación externa). La lógica es **necesaria pero no suficiente**.

3. Problema jurídico que resolvió

1. **¿Cuándo una conclusión jurídica se sigue válidamente de sus premisas?** Provee el criterio de **validez deductiva**.
 2. **¿Cómo se estructuran lógicamente las normas?** Mediante la **lógica deóntica** (obligatorio, prohibido, permitido) y la forma condicional (supuesto → consecuencia).
 3. **¿Cómo se detectan contradicciones e inconsistencias** en un sistema normativo o contractual? Con los principios de **no contradicción y consistencia**.
 4. **¿Cómo se reconocen los errores formales (falacias lógicas)?** Catálogo de inferencias inválidas.
 5. **¿Cómo se manejan las lagunas y la indeterminación** desde una perspectiva lógica (completitud del sistema)?
-

4. Conceptos

- **Lógica:** ciencia de la **inferencia válida**: estudia cuándo una conclusión se sigue necesariamente de las premisas.
- **Proposición:** enunciado que afirma o niega algo y puede ser **verdadero o falso**.
- **Norma:** enunciado que prescribe (no describe); no es verdadera ni falsa, sino **válida o inválida**, eficaz o ineficaz (de ahí el problema de aplicarle lógica).
- **Inferencia:** paso de unas premisas a una conclusión.
- **Validez (formal):** una inferencia es válida si **es imposible** que las premisas sean verdaderas y la conclusión falsa (la conclusión se sigue de la forma, no del contenido).
- **Verdad vs. validez:** la **verdad** se predica de las premisas/conclusión (su contenido); la **validez**, de la inferencia (su forma). Un argumento puede ser válido con premisas falsas, e inválido con premisas verdaderas.
- **Solidez (cogencia):** un argumento es **sólido** si es válido y sus premisas son verdaderas.

- **Razonamiento deductivo:** de lo general a lo particular; si las premisas son verdaderas y la forma válida, la conclusión es **necesariamente** verdadera (el silogismo jurídico).
- **Razonamiento inductivo:** de casos particulares a una generalización; la conclusión es **probable**, no necesaria (relevante en la valoración de la prueba).
- **Razonamiento analógico:** de lo particular a lo particular semejante (clave en la integración de lagunas y en el precedente).
- **Abducción:** inferencia a la mejor explicación (hipótesis sobre los hechos a partir de indicios).
- **Lógica deóntica:** lógica de las normas; operadores: **O** (obligatorio), **Ph** (prohibido), **P** (permitido), **F** (facultativo). Relaciones: lo obligatorio está permitido; lo prohibido no está permitido.
- **Modus ponens:** "Si A, entonces B; A; luego B" (inferencia válida).
- **Modus tollens:** "Si A, entonces B; no B; luego no A" (inferencia válida).
- **Falacia de afirmación del consecuente:** "Si A, entonces B; B; luego A" (**inválida**).
- **Falacia de negación del antecedente:** "Si A, entonces B; no A; luego no B" (**inválida**).
- **Principios lógicos:** **identidad** (A es A), **no contradicción** (A no puede ser y no ser a la vez), **tercero excluido** (A es o no es; no hay tercera opción).
- **Antinomia:** contradicción normativa (dos normas incompatibles; Libro 2).
- **Laguna:** ausencia de norma para un caso (problema de **completitud** del sistema).
- **Consistencia y completitud:** un sistema es **consistente** si no contiene contradicciones, y **completo** si tiene solución para todo caso.

5. Explicación completa

5.1 VERDAD, VALIDEZ Y SOLIDEZ: LA DISTINCIÓN QUE EVITA EL 90% DE LOS ERRORES

El error más frecuente del jurista no formado en lógica es **confundir verdad con validez**:

- La **validez** es una propiedad de la **forma** de la inferencia: ¿la conclusión se sigue de las premisas?
- La **verdad** es una propiedad del **contenido** de las premisas: ¿son ciertas?
- La **solidez** combina ambas: argumento válido **con** premisas verdaderas.

Ejemplo: "Todos los contratos son nulos; este es un contrato; luego es nulo." Es **válido** (la forma es correcta) pero **no sólido** (la premisa mayor es falsa). A la inversa, puedo tener premisas verdaderas y una inferencia inválida. **Para ganar un caso necesitas solidez**: premisas verdaderas y forma válida. La argumentación (Libro 11) trabaja las premisas; la lógica, la forma.

5.2 EL SILOGISMO JURÍDICO DESDE LA LÓGICA

El silogismo jurídico (norma + hechos → consecuencia) es una aplicación del **modus ponens**:

- Premisa mayor (condicional): "Si alguien causa un daño culposo (A), debe repararlo (B)."
- Premisa menor: "Pedro causó un daño culposo (A)."
- Conclusión: "Pedro debe repararlo (B)." La inferencia es **válida** (modus ponens). El trabajo argumentativo está en **probar** la premisa menor (que hubo "daño culposo") y **justificar** la mayor (que esa norma aplica e interpretarla): la lógica da la forma; la argumentación, el contenido.

5.3 LA LÓGICA DEÓNTICA: LA LÓGICA DEL "DEBER SER"

Las normas no describen, **prescriben**: dicen lo que **debe, puede o no debe** ser. La **lógica deóntica** (von Wright) formaliza estos operadores:

- **Obligatorio (O)**: debe hacerse.
- **Prohibido (Ph)**: no debe hacerse (= obligatorio no hacerlo).

- **Permitido (P):** puede hacerse (no está prohibido).
- **Facultativo:** permitido hacerlo y permitido no hacerlo.

Relaciones lógicas: lo **obligatorio** implica lo **permitido**; lo **prohibido** es lo no permitido; en el ámbito **privado**, rige el principio "lo no prohibido está permitido" (autonomía de la voluntad); en el ámbito **público**, "solo lo expresamente permitido" (principio de legalidad, Libro 3). *Este par* —autonomía privada vs. legalidad pública— es lógica deóntica con enormes consecuencias prácticas.

5.4 INFERENCIAS VÁLIDAS E INVÁLIDAS: EL CATÁLOGO QUE DEBES DOMINAR

- **Modus ponens (válido):** Si $A \rightarrow B$; A; luego B. (*"Si incumple, indemniza; incumplió; luego indemniza."*)
- **Modus tollens (válido):** Si $A \rightarrow B$; no B; luego no A. (*"Si fuera válido, estaría inscrito; no está inscrito; luego no es válido/oponible."*)
- **Afirmación del consecuente (INVÁLIDO):** Si $A \rightarrow B$; B; luego A. (*"Si incumple, indemniza; debe indemnizar; luego incumplió" — ¡falacia! Puede deber indemnizar por otra causa.*)
- **Negación del antecedente (INVÁLIDO):** Si $A \rightarrow B$; no A; luego no B. (*"Si incumple, indemniza; no incumplió; luego no indemniza" — ¡falacia! Podría deber por otra razón.*)

Cómo razona un experto: ante cualquier "luego..." del contrario, identifica la **forma** de la inferencia. Si es afirmación del consecuente o negación del antecedente, es **inválida** y lo señalas. Este simple chequeo desmonta muchos argumentos aparentemente sólidos.

5.5 CONSISTENCIA Y COMPLETITUD: LA LÓGICA DEL SISTEMA JURÍDICO Y DEL CONTRATO

Un buen sistema normativo (y un buen contrato) debe ser:

- **Consistente:** sin **contradicciones** (no puede una cláusula obligar a X y otra prohibir X). Las antinomias se resuelven con los criterios jerárquico, cronológico y de especialidad (Libro 2); en un contrato, con la cláusula de **orden de prelación** y la interpretación sistemática (Libro 8).

- **Completo:** con **solución para todo caso**. Las **lagunas** se integran (analogía, principios). En un contrato, lo no previsto se integra con la ley supletoria y la buena fe.

Para el abogado: revisar un contrato es, en parte, una **auditoría lógica**: ¿hay cláusulas contradictorias?, ¿hay vacíos?, ¿las definiciones se usan consistentemente?, ¿las remisiones internas son correctas? Un defecto lógico es una **bomba de tiempo** litigiosa.

5.6 LOS LÍMITES DE LA LÓGICA EN EL DERECHO

La lógica es **necesaria pero no suficiente**. No decide el **contenido** (qué norma es justa, cómo interpretarla, qué hechos son ciertos): eso es argumentación, prueba y valoración. El **dilema de Jørgensen** señala que las normas no son verdaderas ni falsas, por lo que la lógica proposicional clásica no se les aplica sin ajustes (de ahí la lógica deóntica). El jurista maduro usa la lógica para garantizar el **rigor formal**, sin pretender que el derecho se reduzca a cálculo: la decisión jurídica combina lógica, argumentación y valoración.

Respuesta al ejercicio de arranque: el razonamiento "Si hay incumplimiento, hay derecho a indemnización; hay derecho a indemnización; luego hubo incumplimiento" es **inválido**: comete la falacia de **afirmación del consecuente**. Del hecho de que exista derecho a indemnización **no** se sigue que hubo incumplimiento, porque la indemnización puede tener **otras fuentes** (responsabilidad objetiva, hecho ilícito, cláusula penal por otra causa). La forma válida sería *modus ponens* (afirmar el antecedente: "hubo incumplimiento, luego hay indemnización") o *modus tollens*. Detectar esta diferencia formal es exactamente el rigor que aporta la lógica.

6. Comparación doctrinal

- **¿Es posible una lógica de las normas? (dilema de Jørgensen).** Como las normas no son verdaderas ni falsas, una postura niega que se les aplique la lógica clásica; otra (von Wright, con la **lógica deóntica**) construye una lógica específica para ellas. Es el gran debate fundacional de la lógica jurídica.

- **Formalismo lógico vs. antiformalismo.** El **formalismo** (en su versión extrema) creyó que la decisión judicial era pura deducción lógica de la ley ("jurisprudencia mecánica"). El **antiformalismo** (realismo, tópica, Perelman) mostró que la lógica no basta: hay valoración y argumentación. Síntesis actual: la lógica da la **forma**, la argumentación el **contenido**.
- **Lógica deductiva vs. razonamiento derrotable (defeasible).** La lógica clásica es monótona (añadir premisas no invalida conclusiones); pero el razonamiento jurídico es **derrotable**: una conclusión puede caer ante una excepción nueva (una norma especial, una causa de justificación). La **lógica no monótona/derrotable** modela mejor el razonamiento jurídico real.

¿EL FALLO ES DEDUCCIÓN O DECISIÓN?

El formalismo —la *jurisprudencia de conceptos*— veía la sentencia como un silogismo: premisa mayor la norma, premisa menor el hecho, conclusión el fallo. El realismo estadounidense respondió con dureza. **Holmes** lo dijo en la frase más citada de la materia: *la vida del derecho no ha sido lógica, sino experiencia*. Y **Llewellyn** mostró que los cánones de interpretación vienen en pares opuestos, de modo que casi siempre hay uno disponible para justificar cualquiera de las dos soluciones.

La síntesis razonable: **la lógica disciplina la decisión, no la sustituye**. En los casos fáciles el silogismo describe bien lo que ocurre; en los difíciles, la elección de premisas es el trabajo real —y eso es justificación externa, del Libro 11—.

Y una precisión técnica que vale la pena tener: la **lógica deóntica** (von Wright) mostró que el razonamiento con normas tiene reglas **propias**, distintas de la lógica de proposiciones. Las proposiciones son verdaderas o falsas; las normas son **obligatorias, prohibidas o permitidas**, y de una norma no se sigue un hecho ni de un hecho se sigue una norma. Confundir los dos planos —deducir el deber ser del ser— es una de las falacias más frecuentes en los escritos jurídicos.

Por qué el rigor lógico se paga solo, en términos muy prácticos: reduce el costo del error. Un dictamen con un salto lógico no se cae por elegancia: se cae en la audiencia, o peor, se descubre cuando el cliente ya actuó. Y detectar la falacia del adversario es, con frecuencia, más rentable que construir un argumento nuevo — porque desmontar una premisa deja sin sustento todo lo que colgaba de ella.

7. Autores más importantes

- **Aristóteles:** lógica formal, silogismo, principios lógicos.
- **Gottlob Frege, Bertrand Russell:** lógica simbólica moderna.
- **Georg Henrik von Wright:** fundador de la **lógica deóntica**.
- **Ulrich Klug:** *Lógica jurídica*.
- **Georges Kalinowski:** *Introducción a la lógica jurídica*.
- **Carlos Alchourrón y Eugenio Bulygin** (*Normative Systems / Sistemas normativos*): referencia mundial sobre lógica, consistencia, completitud y lagunas en el derecho.
- **Eduardo García Máynez** (México): *Introducción a la lógica jurídica*, *Lógica del juicio jurídico*.
- **Manuel Atienza** (relación lógica-argumentación).

8. Derecho comparado

- **Tradición continental:** mayor desarrollo teórico de la lógica deóntica y de la lógica de los sistemas normativos (Alchourrón-Bulygin, escuela argentina y europea).
- **Common law:** menor formalización, pero fuerte uso del **razonamiento analógico** (de caso a caso) y de la **distinción/distinguishing** del precedente, que tiene su propia lógica.
- **Inteligencia artificial y derecho:** la lógica jurídica es la base de los **sistemas expertos** y del razonamiento jurídico automatizado; la lógica **derrotable** es central para modelar excepciones. Campo en expansión con la IA.

9. Relación con México

- **García Máynez:** la doctrina mexicana clásica de lógica jurídica; sus principios (ontológico y lógico-jurídicos) sobre lo prohibido, lo permitido y lo obligatorio.

- **Estructura de la norma en el derecho mexicano:** supuesto de hecho → consecuencia jurídica (estructura condicional), base del silogismo de aplicación.
- **Fundamentación y motivación (art. 16 C):** exige coherencia lógica entre la norma invocada, los hechos y la conclusión; la falta de esa conexión lógica vicia el acto.
- **Antinomias y lagunas:** resueltas con los criterios y técnicas vistos en el Libro 2 (jerárquico, cronológico, especialidad; analogía y principios), que son operaciones lógico-jurídicas.

10. Relación con otras materias

- **Argumentación (Libro 11):** la lógica aporta la **justificación interna**; la argumentación, la externa.
- **IED (Libro 2):** estructura de la norma, antinomias, lagunas, interpretación.
- **Metodología (Libro 13):** el rigor lógico ordena la investigación y la exposición.
- **Todo el derecho:** la coherencia de leyes, contratos y sentencias es una exigencia lógica.
- **Contratos (Libro 8):** la consistencia interna del contrato es lógica aplicada.

11. Aplicación profesional

1. **Auditar la consistencia de contratos:** detectar cláusulas contradictorias, vacíos y remisiones internas erróneas.
2. **Verificar la validez de los razonamientos** en opiniones y escritos (que la conclusión se siga de los fundamentos).
3. **Detectar falacias formales** (afirmación del consecuente, negación del antecedente) en los argumentos contrarios.
4. **Estructurar normas y cláusulas** con forma condicional clara (supuesto → consecuencia).
5. **Modelar excepciones (razonamiento derrotable):** prever que la regla general cede ante supuestos especiales bien definidos.

12. Errores comunes

- **Confundir verdad con validez.** Un argumento válido puede tener premisas falsas; uno inválido, premisas verdaderas. Para ganar necesitas **solidez** (ambas).
- **Afirmación del consecuente / negación del antecedente:** las dos falacias formales más frecuentes en los escritos.
- **Contradicciones internas en contratos:** cláusulas que se anulan entre sí por falta de auditoría lógica.
- **Tratar las normas como proposiciones verdaderas/falsas** (son válidas/inválidas): error conceptual que confunde el análisis.
- **Pretender que la lógica resuelve todo:** la lógica da la forma, no el contenido (la justicia y la interpretación requieren argumentación).
- **Olvidar el carácter derrotable** del razonamiento jurídico: aplicar una regla general ignorando la excepción aplicable.

13. Cómo lo preguntaría un profesor

- *"Distinga verdad, validez y solidez de un argumento."*
 - *"Explique el modus ponens y el modus tollens, y dé un ejemplo jurídico de cada uno."*
 - *"¿Qué es la falacia de afirmación del consecuente? Dé un ejemplo del foro."*
 - *"Explique la lógica deóntica y sus operadores."*
 - *"¿Qué significan que un sistema sea consistente y completo, y cómo se corrigen las antinomias y lagunas?"*
 - *"¿Por qué el razonamiento jurídico es 'derrotable' y qué implica?"*
-

14. Cómo aparece en un juicio

- **Coherencia de la sentencia:** la sentencia debe ser lógicamente coherente (la conclusión se sigue de los considerandos); su incongruencia o contradicción interna es causa de recurso.

- **Congruencia procesal:** la sentencia debe resolver **lo pedido** (ni más —*ultra petita*—, ni menos —*citra petita*—, ni cosa distinta —*extra petita*—): exigencia lógica del proceso.
- **Valoración de la prueba:** combina inducción (de indicios a hechos) y abducción (hipótesis explicativa); la prueba indiciaria exige inferencias lógicamente sólidas.
- **Detección de falacias del contrario:** señalar la afirmación del consecuente o la contradicción en los agravios de la contraparte.

15. Cómo aparece en un contrato

- **Consistencia interna:** las cláusulas no deben contradecirse; cuando hay tensión, la **cláusula de prelación** y la interpretación sistemática resuelven (lógica de antinomias).
- **Definiciones usadas de forma consistente:** un término definido debe significar **lo mismo** en todo el contrato; el uso inconsistente es un defecto lógico explotable.
- **Estructura condicional clara:** las obligaciones y condiciones se redactan como "si... (supuesto), entonces... (consecuencia)"; la ambigüedad lógica genera disputa.
- **Remisiones internas correctas:** "conforme a la Cláusula X" debe apuntar a la cláusula correcta; los errores de remisión son frecuentes y dañinos.
- **Completitud:** prever los escenarios relevantes; los vacíos se integran, pero es mejor preverlos.

16. Cómo aparece en una empresa

- **Coherencia del marco normativo interno:** estatutos, reglamentos y políticas no deben contradecirse; su jerarquía y consistencia son lógica aplicada.
- **Sistemas de compliance:** las reglas internas deben ser consistentes y completas para ser aplicables y auditables.
- **Automatización y legal tech:** la digitalización de procesos jurídicos (contratos inteligentes, sistemas de decisión) descansa en estructuras lógicas formalizadas.

17. Cómo aparece en una operación de M&A

- **Auditoría lógica del SPA:** revisar que las definiciones sean consistentes, que las condiciones (CP) y obligaciones encajen sin contradicción, que las remisiones internas (a anexos, a *disclosure schedules*) sean correctas y que el **orden de prelación** entre documentos esté claro. Un error lógico aquí cuesta millones.
- **Estructura condicional del cierre:** el closing es un gran condicional: "si se cumplen las condiciones C1...Cn, entonces se cierra". La lógica asegura que las condiciones estén bien definidas y no se solapen ni contradigan.
- **Razonamiento derrotable en las reps:** una *representation* general ("no hay litigios") cede ante lo **revelado** en la *disclosure schedule* (excepción): es lógica derrotable. Manejar bien la relación regla-excepción evita disputas.
- **Coherencia entre documentos del deal:** SPA, contrato de crédito, garantías y *escrow* deben ser mutuamente consistentes; las contradicciones entre documentos generan litigio.
- **Legal opinions:** su validez **interna** (la conclusión se sigue de las *assumptions* y los fundamentos) es pura lógica; sus *qualifications* son las excepciones (derrotabilidad).

Cómo razona el socio: "Antes de firmar, hago una **auditoría lógica**: ¿las definiciones son consistentes en todos los documentos?, ¿alguna cláusula contradice a otra?, ¿las condiciones de cierre se solapan o chocan?, ¿las remisiones apuntan bien? Un *deal* es un sistema; si el sistema es inconsistente, explota en litigio."

18. Cómo aparece en la práctica internacional

- **Coherencia entre contratos regidos por distintas leyes:** en operaciones cross-border, el SPA (una ley), las garantías (otra) y los acuerdos accesorios deben ser **mutuamente consistentes** pese a las distintas leyes aplicables.
- **Legal opinions internacionales:** su estructura lógica (*assumptions* → *opinions* → *qualifications*) es estándar global;

cada *qualification* es una excepción que delimita la conclusión.

- **Legal tech y IA jurídica:** la formalización lógica del derecho es la base de herramientas globales de revisión de contratos y *due diligence* asistida.

19. Casos

Caso 1. Falacia formal en un agravio. La contraparte sostiene: "Si el contrato fuera simulado, las partes no lo habrían inscrito; lo inscribieron; luego no es simulado." *Análisis:* es una **negación del antecedente / afirmación del consecuente** mal construida; la inscripción **no** descarta la simulación (puede simularse e inscribirse). Se desmonta señalando la falacia formal. Lección: identificar la forma desactiva el argumento.

Caso 2. Contradicción interna en un contrato. La Cláusula 5 obliga a "mantener confidencialidad absoluta"; la Cláusula 12 obliga a "divulgar la operación al regulador". *Análisis:* hay tensión; se resuelve con interpretación sistemática y, si existe, la cláusula de prelación, o restringiendo la confidencialidad ("salvo divulgaciones exigidas por ley"). Lección: la auditoría lógica previa lo habría evitado.

Caso 3. Razonamiento derrotable en las reps. Una *rep* dice "no hay pasivos no revelados"; en la *disclosure schedule* se reveló un pasivo. *Análisis:* la regla general (no hay pasivos) es **derrotada** por la excepción (lo revelado); no hay incumplimiento respecto de lo divulgado. Lección: la relación regla-excepción debe redactarse con claridad lógica.

20. Preguntas abiertas

1. ¿Puede realmente existir una "lógica de las normas" o las normas escapan a la lógica clásica (dilema de Jørgensen)?
2. ¿La lógica derrotable describe mejor el razonamiento jurídico que la lógica deductiva clásica?
3. ¿Hasta dónde puede automatizarse el razonamiento jurídico sin perder la valoración que la lógica no captura?
4. ¿La exigencia de consistencia y completitud es realista para sistemas jurídicos y contratos complejos?

5. ¿La IA generativa, que no razona lógicamente sino estadísticamente, puede producir razonamiento jurídico válido?

21. Preguntas tipo examen (con respuesta modelo)

P1. Distinga verdad, validez y solidez. R. La **verdad** es propiedad del contenido de las premisas/conclusión; la **validez**, de la forma de la inferencia (la conclusión se sigue de las premisas); la **solidez**, de un argumento válido con premisas verdaderas.

P2. Explique modus ponens y modus tollens. R. Modus ponens: "Si $A \rightarrow B$; A; luego B" (válido). Modus tollens: "Si $A \rightarrow B$; no B; luego no A" (válido). Ambos son formas deductivas correctas.

P3. ¿Qué es la falacia de afirmación del consecuente? R. Inferir "Si $A \rightarrow B$; B; luego A". Es **inválida**: de que B ocurra no se sigue que A sea su causa, pues B puede tener otras causas.

P4. ¿Qué son los operadores de la lógica deóntica? R. Obligatorio (O), prohibido (Ph), permitido (P) y facultativo. Relaciones: lo obligatorio está permitido; lo prohibido no está permitido; en lo privado, lo no prohibido está permitido.

P5. ¿Qué significan consistencia y completitud de un sistema normativo? R. Consistencia = ausencia de contradicciones (antinomias); completitud = existencia de solución para todo caso (ausencia de lagunas). Las antinomias se resuelven con criterios; las lagunas se integran.

22. Casos complejos (nivel "socio")

Caso A. Auditoría lógica de un paquete de documentos de un deal. Te entregan un SPA, un contrato de crédito, contratos de garantía y un *escrow agreement*, todos interrelacionados. Realiza una **auditoría lógica**: (i) verifica que los **términos definidos** (p. ej., "deuda", "materialidad", "cambio de control") signifiquen lo mismo en todos los documentos; (ii) detecta posibles **contradicciones** (p. ej., el SPA permite distribuir dividendos pero el crédito lo prohíbe); (iii) revisa que las **condiciones de cierre** del SPA y del crédito sean consistentes y no circulares (el SPA condiciona al crédito y viceversa: ¿hay

dependencia circular?); (iv) verifica las **remisiones internas** y el **orden de prelación**. Propón cómo resolver cada inconsistencia. Explica por qué un defecto lógico es un riesgo litigioso latente.

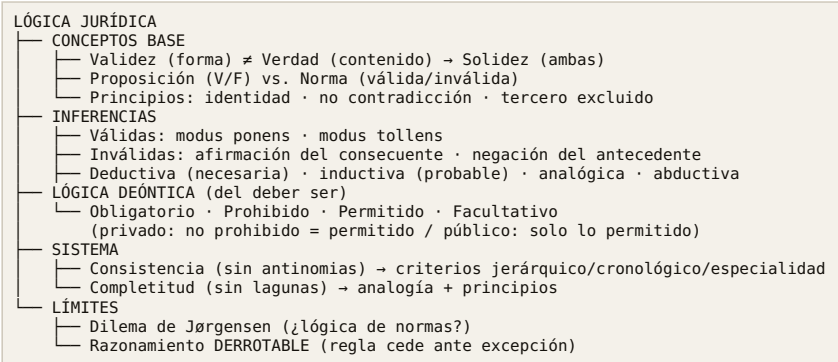
Caso B. Regla, excepción y derrotabilidad en un sistema de reps & disclosure. Diseña la relación lógica entre las *representations* (reglas generales: "no hay X"), las *disclosure schedules* (excepciones que derrotan la regla) y las *indemnities* (consecuencia del incumplimiento de la regla no derrotada). Analiza: (i) cómo la divulgación **derrota** la afirmación general sin generar responsabilidad; (ii) qué pasa si una divulgación es **ambigua o incompleta** (¿derrota la regla o no?); (iii) cómo redactar para que la relación regla-excepción sea lógicamente clara (estándares de divulgación "fair disclosure"); (iv) el riesgo de **inconsistencia** entre una *rep* y otra. Modela el sistema como razonamiento derrotable y explica sus implicaciones prácticas en un *claim* post-closing.

23. Flashcards

- **¿Validez vs. verdad?** → Validez = forma de la inferencia; verdad = contenido de las premisas.
- **¿Solidez?** → Argumento válido + premisas verdaderas.
- **¿Modus ponens?** → Si $A \rightarrow B$; A; luego B (válido).
- **¿Modus tollens?** → Si $A \rightarrow B$; no B; luego no A (válido).
- **¿Afirmación del consecuente?** → Si $A \rightarrow B$; B; luego A (INVÁLIDO).
- **¿Negación del antecedente?** → Si $A \rightarrow B$; no A; luego no B (INVÁLIDO).
- **¿Operadores deónticos?** → Obligatorio, prohibido, permitido, facultativo.
- **¿Principio de no contradicción?** → A no puede ser y no ser a la vez.
- **¿Consistencia?** → Sistema sin contradicciones (antinomias).
- **¿Compleitud?** → Sistema con solución para todo caso (sin lagunas).

- **¿Razonamiento derrotable?** → La conclusión puede caer ante una excepción nueva.
- **¿Las normas son verdaderas o falsas?** → No: son válidas/inválidas (de ahí la lógica deóntica).

24. Mapas mentales



25. Cuadros comparativos

Verdad / validez / solidez

	VERDAD	VALIDEZ	SOLIDEZ
Se predica de	Premisas/conclusión	Inferencia (forma)	Argumento completo
Pregunta	¿Es cierto?	¿Se sigue?	¿Válido y verdadero?

Inferencias condicionales (Si A → B)

FORMA	ESTRUCTURA	¿VÁLIDA?
Modus ponens	A; luego B	Sí
Modus tollens	no B; luego no A	Sí
Afirmación del consecuente	B; luego A	No (falacia)
Negación del antecedente	no A; luego no B	No (falacia)

Tipos de razonamiento

TIPO	DE → A	CONCLUSIÓN	USO JURÍDICO
Deductivo	General → particular	Necesaria	Silogismo de aplicación
Inductivo	Particular → general	Probable	Valoración de prueba
Analógico	Particular → particular	Probable	Integración, precedente
Abductivo	Indicios → hipótesis	Explicativa	Hechos por indicios

26. Mnemotecnias

- **Verdad vs. validez:** *"verdad es el qué; validez es el cómo se conecta"*.
- **Falacias condicionales:** *"afirmar B o negar A: trampa"* (afirmación del consecuente / negación del antecedente).
- **Inferencias válidas:** *"Ponens afirma, Tollens niega"* (modus ponens afirma A; modus tollens niega B).
- **Deóntica:** "OPPF" → **O**bligatorio, **P**rohibido, **P**ermitido, **F**acultativo.
- **Sistema sano:** *"sin contradicciones (consistente) y sin huecos (completo)"*.

27. Checklist del jurista (rigor lógico)

- [] **¿La conclusión se sigue de las premisas?** (validez de la inferencia)
- [] **¿Las premisas son verdaderas?** (para tener solidez, no solo validez)
- [] **¿Hay falacias formales** (afirmación del consecuente, negación del antecedente)?
- [] **Contrato/sistema: ¿consistente?** ¿hay cláusulas o normas contradictorias?
- [] **¿Completo?** ¿hay lagunas/escenarios no previstos?
- [] **¿Definiciones usadas de forma consistente** en todo el documento?
- [] **¿Remisiones internas correctas?**
- [] **¿Relación regla-excepción** (derrotabilidad) clara (reps vs. disclosure)?

- [] ¿Operadores deónticos bien empleados (obligatorio/prohibido/permitido)?

28. Resumen ejecutivo

La lógica jurídica aporta el **rigor formal** del razonamiento: garantiza que las conclusiones se **sigan válidamente** de las premisas y que las normas y cláusulas no se **contradigan**. Su distinción fundamental es entre **verdad** (contenido de las premisas), **validez** (forma de la inferencia) y **solidez** (validez + premisas verdaderas): para prevalecer, el jurista necesita solidez, no solo persuasión. El silogismo jurídico es una aplicación del **modus ponens**; las falacias formales más frecuentes —**afirmación del consecuente** y **negación del antecedente**— deben detectarse y desmontarse. Como las normas no son verdaderas ni falsas sino **válidas o inválidas**, su tratamiento exige la **lógica deóntica** (obligatorio, prohibido, permitido), que fundamenta el contraste entre la autonomía privada ("lo no prohibido está permitido") y la legalidad pública ("solo lo permitido"). Un buen sistema —y un buen contrato— debe ser **consistente** (sin antinomias) y **completo** (sin lagunas), y el razonamiento jurídico real es **derrotable** (la regla general cede ante la excepción).

Para el abogado corporativo, la lógica es la base de la **auditoría de consistencia** de contratos y paquetes de documentos (definiciones, condiciones, remisiones, prelación), de la **validez interna** de las legal opinions y de la **detección de falacias** del contrario. No decide el contenido del derecho —eso es argumentación y valoración—, pero es su **condición necesaria**: un argumento ilógico o un contrato inconsistente son bombas de tiempo litigiosas. La lógica da la forma; la argumentación, el contenido; juntas, producen el razonamiento jurídico de excelencia.

29. Bibliografía

Doctrina (prioritaria en español):

- García Máynez, Eduardo, *Introducción a la lógica jurídica y Lógica del juicio jurídico*.

- Alchourrón, Carlos y Bulygin, Eugenio, *Introducción a la metodología de las ciencias jurídicas y sociales (Normative Systems)*.
- Klug, Ulrich, *Lógica jurídica*.
- Kalinowski, Georges, *Introducción a la lógica jurídica*.

Lógica general y deóntica:

- Von Wright, Georg Henrik, *Deontic Logic* y *Norma y acción*.
- Copi, Irving, *Introducción a la lógica*.

Relación con la argumentación:

- Atienza, Manuel, *El derecho como argumentación* (capítulos sobre lógica).

Legislación:

- Constitución, art. 16 ☉ (coherencia lógica de la fundamentación y motivación).

30. Ruta para continuar

Tienes el rigor (lógica) y la persuasión (argumentación). Falta el **método** para investigar, sistematizar y exponer el derecho con orden profesional.

- **Siguiente libro:** *Metodología Jurídica* (Nivel I, Libro 13): técnicas de investigación, uso de fuentes, sistematización, redacción de trabajos y dictámenes, y método del caso. Cierra el Nivel I (Fundamentos).
- **Conexión inmediata:** la lógica y la argumentación se **aplican** mediante un método ordenado de trabajo jurídico.
- **Conexión de largo alcance:** vuelve a las secciones 15 y 17 cuando audites contratos complejos y paquetes de documentos en M&A (Nivel IV): la consistencia lógica es tu primera línea de defensa.

"La lógica es la higiene del pensamiento." Mantén tu razonamiento limpio de contradicciones y falacias: un solo defecto lógico en un contrato o en una opinión puede costarle a tu cliente más que cualquier error de fondo.

◆ Secciones transversales V3 (enriquecimiento)

Añadidas para elevar este tratado al **estándar V3**: las cuatro secciones transversales que conectan la materia con la práctica corporativa (Manifiesto Editorial). *Contenido conceptual; verifica toda cita.*

◆ ¿POR QUÉ ESTO IMPORTA PARA UN ABOGADO CORPORATIVO?

Porque el razonamiento jurídico es, en el fondo, **lógica aplicada**: el **silogismo jurídico** (norma + hecho → conclusión), la subsunción, la coherencia y la detección de **contradicciones y falacias**. Un contrato es un sistema de reglas que debe ser **lógicamente coherente** (sin cláusulas que se contradigan); una opinión legal es una **cadena de inferencias válidas**; un argumento se sostiene o cae por su **estructura lógica**. El corporativo usa la lógica para **redactar sin contradicciones**, para detectar el error en el razonamiento del adversario y para construir argumentos **válidos**, no solo persuasivos.

◆ CÓMO PIENSA UN SOCIO DE UN DESPACHO INTERNACIONAL

Un socio revisa un contrato o un dictamen como un **verificador de consistencia**: ¿las definiciones son coherentes?, ¿las cláusulas se contradicen?, ¿la conclusión se sigue de las premisas? Detecta la **falacia** o el **salto lógico** en el argumento del otro lado y lo explota. Piensa en las cláusulas como **condicionales** ("si A, entonces B") y verifica que el sistema completo no genere resultados absurdos o contradictorios. Su rigor lógico es lo que hace sus documentos **a prueba de balas**.

◆ ERRORES QUE CUESTAN MILLONES

- **Contradicciones internas en un contrato** (dos cláusulas incompatibles) que generan disputa sobre cuál prevalece.
- **Falacias en la argumentación** (petición de principio, falsa causa) que el adversario desmonta.
- **Definiciones incoherentes** que hacen que una cláusula signifique algo distinto de lo pretendido.
- **Razonamientos con conclusiones que no se siguen** de las premisas, minando una opinión legal.

◆ **NIVEL DE IMPORTANCIA PROFESIONAL**

Litigio	★★★★☆
Corporate	★★★★☆
M&A	★★★★☆
Mercado de Valores	★★★★☆
Venture Capital	★★★★☆
Private Equity	★★★★☆
Gobierno Corporativo	★★★★☆
Compliance	★★★★☆
Derecho Bancario	★★★★☆
Empresa Familiar	★★★☆☆

La lógica jurídica es el esqueleto invisible de todo documento y argumento coherente: garantiza que el razonamiento sea válido.

Voz consolidada (Edición Final).* Este capítulo no lleva apéndices al cierre: la doctrina, el análisis económico, el derecho comparado, la jurisprudencia y la mirada del socio internacional viven dentro del razonamiento, en las secciones donde hacen falta. Ver el vacío C-1* y el método en la Auditoría de la Edición Final.

PARTE I

[Nivel I · Libro 13] Tratado de Metodología Jurídica

☞ **Apóstrofe de vigencia — léela cada vez.** El Derecho cambia sin avisar: un artículo puede mudar de número, de redacción o quedar **derogado** de un día para otro. El símbolo ☞ que aparece tras cada artículo citado en este libro significa una sola cosa: *«¿sigue vigente —y con este mismo número— hoy? No lo cites de memoria ni desde este libro: reitéralo en su código vigente»* (textos oficiales en ../../fuentes-legales/). Caso real: el **art. 390 del CPF** que este proyecto cotejó aparece hoy como **«Derogado»**. Recuerda: un ✓ dice que el dato fue verificado *palabra por palabra a la fecha de su fuente*; la ☞ te avisa que esa fecha ya quedó atrás y que la última palabra la tiene el código, no el libro.

Tienes las piezas (Roma), el sistema (IED), el poder (Estado), el acto, la persona, los bienes, las obligaciones y los contratos; sabes argumentar y razonar con lógica. Falta el **método**: cómo investigar una cuestión jurídica, encontrar y jerarquizar las fuentes, sistematizar la información y producir un trabajo profesional —un dictamen, una opinión, un memorando— con orden y rigor. La metodología es el **oficio** que convierte el conocimiento en producto. Cierra el Nivel I.

Etiquetas: fundamentos · método jurídico · investigación · fuentes · dictamen · método del caso **Prerrequisitos:** IED, Argumentación, Lógica. **Nivel de tratamiento:** MANUAL ROBUSTO (materia instrumental: el método de trabajo del jurista profesional).

Cómo está escrito este libro. Cada técnica se define, se explica con un ejemplo de trabajo real y se conecta con un producto jurídico concreto (dictamen, memo de due diligence, opinión). El objetivo es que sepas **producir trabajo jurídico de calidad de despacho**, no solo conocer el derecho.

Índice de las 30 secciones

1. ¿Por qué existe? · 2. Historia · 3. Problema que resolvió · 4. Conceptos ·

- 2. Explicación completa · 6. Comparación doctrinal · 7. Autores · 8. Derecho comparado ·
 - 3. Relación con México · 10. Relación con otras materias · 11. Aplicación profesional ·
 - 4. Errores comunes · 13. Cómo lo preguntaría un profesor · 14. En un juicio ·
 - 5. En un contrato · 16. En una empresa · 17. En M&A · 18. Práctica internacional ·
 - 6. Casos · 20. Preguntas abiertas · 21. Preguntas tipo examen · 22. Casos complejos ·
 - 7. Flashcards · 24. Mapas mentales · 25. Cuadros comparativos · 26. Mnemotecnias ·
 - 8. Checklist · 28. Resumen ejecutivo · 29. Bibliografía · 30. Ruta.
-

1. ¿Por qué esta materia existe?

Saber derecho no es lo mismo que **producir trabajo jurídico**. Ante una consulta del cliente —"¿puedo hacer esta operación?, ¿qué riesgos tiene?"—, el jurista debe **investigar** (identificar la cuestión, hallar las fuentes aplicables, jerarquizarlas), **analizar** (interpretar, argumentar, razonar con lógica) y **comunicar** (redactar un dictamen claro y accionable). La metodología jurídica enseña ese proceso completo: el **método de trabajo** del profesional.

Para el abogado corporativo, esta materia es la que separa al estudiante del **asociado de despacho**:

Primero: el dictamen y la opinión jurídica son el producto. El cliente paga por análisis **bien hechos**: con la fuente correcta, actualizada, jerarquizada, e interpretada con rigor. Un dictamen mal investigado (norma derogada, jurisprudencia superada, fuente equivocada) es malpráctica.

Segundo: la investigación eficiente es una ventaja competitiva. Saber **dónde** y **cómo** buscar (legislación vigente, jurisprudencia, doctrina, derecho comparado) y hacerlo **rápido** y **bien** es oro en un despacho que factura por hora y compite por calidad.

Tercero: el método del caso es el corazón de la práctica.

Analizar un caso —identificar hechos relevantes, cuestiones jurídicas, normas aplicables y solución— es lo que se hace todos los días en due diligence, litigio y *deals*.

Tesis del libro: la metodología es el **puente entre saber y hacer**. Convierte el conocimiento jurídico (de los libros anteriores) en **productos profesionales** —dictámenes, opiniones, memorandos, contratos— mediante un proceso ordenado de investigación, análisis y comunicación. Es el oficio del jurista.

Ejercicio de arranque: un cliente te pregunta si una cláusula de no competencia de 5 años en un contrato es válida. ¿Por dónde empiezas: por la ley, la jurisprudencia, la doctrina, o por los hechos? *Piensa tu método* y contrástalo en la sección 5.3 (el proceso de investigación jurídica).

2. Historia

La reflexión sobre el **método** jurídico acompaña a la ciencia del derecho desde Roma (el método casuístico de los juristas). Hitos:

- **La escuela del *mos italicus* y el *mos gallicus*** (s. XV-XVI): dos métodos de estudiar el derecho romano (práctico-aplicado vs. histórico-humanista).
 - **La codificación y la exégesis** (s. XIX): el método de "comentar artículo por artículo".
 - **La Escuela Histórica y la jurisprudencia de conceptos** (Savigny, Puchta): método sistemático-dogmático.
 - **La jurisprudencia de intereses y el método teleológico** (Jhering, Heck): el método que atiende a los fines.
 - **El método del caso (case method)** (Langdell, Harvard, fines del s. XIX): aprender derecho analizando **casos** reales, base de la educación jurídica anglosajona y, cada vez más, de la enseñanza moderna.
 - **La metodología contemporánea:** integra investigación documental y empírica, derecho comparado, análisis económico, y herramientas digitales (bases de datos, *legal tech*, IA).
-

3. Problema jurídico que resolvió

1. **¿Cómo se investiga una cuestión jurídica** de forma ordenada, completa y eficiente?
 2. **¿Cómo se identifican, validan y jerarquizan las fuentes** aplicables (vigencia, jerarquía, especialidad)?
 3. **¿Cómo se analiza un caso** (hechos relevantes, cuestiones, normas, solución)?
 4. **¿Cómo se sistematiza y se comunica** el resultado en un producto profesional (dictamen, opinión, memo, trabajo académico)?
 5. **¿Cómo se garantiza la calidad y la honestidad intelectual** (fuentes correctas, citas, ausencia de plagio)?
-

4. Conceptos

- **Método:** procedimiento ordenado para alcanzar un fin (aquí, resolver o exponer una cuestión jurídica).
- **Metodología jurídica:** estudio de los métodos de investigación, análisis y exposición del derecho.
- **Dogmática jurídica:** método que sistematiza e interpreta el derecho vigente como un sistema coherente de conceptos e instituciones.
- **Fuentes del derecho (recordatorio, Libro 2):** legislación, jurisprudencia, costumbre, doctrina, principios; cada una con su valor y forma de localización.
- **Fuentes primarias y secundarias:** primarias = el derecho mismo (leyes, jurisprudencia); secundarias = lo que lo comenta (doctrina, manuales).
- **Vigencia y validez de la norma localizada:** verificar que la norma esté **en vigor** (no derogada/reformada) y sea **aplicable** (jerarquía, materia, territorio).
- **Jurisprudencia y precedente:** criterios obligatorios o orientadores de los tribunales; verificar que **no estén superados** (jurisprudencia interrumpida o sustituida).

- **Método del caso (case method):** análisis de casos concretos para extraer reglas y razonamientos (IRAC: *Issue, Rule, Application, Conclusion*).
- **IRAC / CREAC:** estructuras de análisis y redacción jurídica: *Issue* (cuestión), *Rule* (norma), *Application* (aplicación a los hechos), *Conclusion* (conclusión); CREAC añade *Explanation* de la regla.
- **Dictamen / opinión jurídica:** documento que responde una consulta con análisis fundado y conclusión.
- **Memorando jurídico:** análisis interno de una cuestión (frecuente en despachos).
- **Estado del arte:** revisión de lo ya escrito sobre un tema (en investigación académica).
- **Hipótesis:** respuesta tentativa que la investigación busca confirmar o refutar.
- **Cita y aparato crítico:** referencia de fuentes conforme a un sistema (notas, bibliografía); garantía de honestidad intelectual y verificabilidad.
- **Plagio:** uso de ideas o textos ajenos sin atribución; falta ética grave.

5. Explicación completa

5.1 LOS MÉTODOS DEL DERECHO: CÓMO SE ESTUDIA Y SE APLICA

Distintos métodos sirven a distintos fines:

- **Dogmático/sistemático:** ordena e interpreta el derecho vigente como sistema (es el método del manual y del dictamen). Pregunta: *¿qué dice y cómo se articula el derecho vigente?*
- **Exegético:** analiza la norma en su texto y génesis (artículo por artículo).
- **Histórico:** estudia la evolución de la institución (como hicimos con Roma).
- **Comparado:** contrasta soluciones de distintos sistemas (Libro 8).

- **Sociológico/empírico:** estudia el derecho "en acción" (cómo opera realmente).
- **Análisis económico (Libro 9):** evalúa reglas por sus efectos/incentivos.
- **Del caso (case method):** extrae reglas y razonamientos de casos concretos. El jurista competente **combina** métodos según el problema: para un dictamen, predomina el dogmático apoyado en jurisprudencia; para diseñar una reforma, el comparado y el económico.

5.2 EL MÉTODO DEL CASO E IRAC: LA HERRAMIENTA DIARIA

La forma estándar de analizar (y redactar) un problema jurídico es **IRAC**:

1. **Issue (cuestión):** ¿cuál es la pregunta jurídica precisa? (No "¿qué pasa con este contrato?", sino "¿es válida una cláusula de no competencia de 5 años conforme al derecho mexicano?").
2. **Rule (norma):** ¿qué normas, jurisprudencia y principios aplican?
3. **Application (aplicación):** subsumir los **hechos** en la norma, argumentando (Libros 11-12) y considerando contraargumentos.
4. **Conclusion (conclusión):** responder la cuestión de forma clara y, en la práctica, **accionable** (qué debe hacer el cliente).

Esta estructura ordena el pensamiento y el escrito; es el ADN del dictamen, del memo de due diligence y de la respuesta de examen.

5.3 EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN JURÍDICA, PASO A PASO

Cómo razona un experto (walkthrough de una consulta real):

1. **Comprender los hechos:** sin hechos precisos no hay análisis. Pregunta, aclara, ordena cronológicamente. (*Los hechos primero:* a menudo el cliente omite lo decisivo.)
2. **Identificar la(s) cuestión(es) jurídica(s):** traducir el problema de negocio a preguntas jurídicas precisas.

3. **Localizar las fuentes primarias:** legislación aplicable (¿federal o local?, ¿qué ley, qué artículos?), jurisprudencia y precedentes.
4. **Validar las fuentes:** ¿la norma está **vigente** (no derogada/reformada)?, ¿la jurisprudencia **sigue vigente** (no interrumpida/superada)? **Este paso evita la malpráctica.**
5. **Jerarquizar e interpretar:** aplicar jerarquía, especialidad y temporalidad (Libro 2); interpretar (Libro 8) y argumentar (Libro 11).
6. **Consultar doctrina y derecho comparado** si la cuestión es dudosa.
7. **Construir la respuesta** con IRAC y razonamiento lógico (Libro 12).
8. **Comunicar:** redactar un dictamen claro, con conclusión accionable y advertencias (*qualifications*).

Respuesta al ejercicio de arranque (anticipo): se empieza por los **hechos** (qué cláusula, en qué contrato, entre quiénes, en qué sector), luego se identifica la **cuestión** (validez y límites de la no competencia), se localizan y validan las **fuentes** (CCF, normas de competencia económica, jurisprudencia sobre límites razonables de tiempo, objeto y territorio), se **interpreta y argumenta**, y se concluye. *Nunca* se empieza opinando sin hechos ni fuentes validadas.

5.4 FUENTES: DÓNDE BUSCAR Y CÓMO VALIDAR (MÉXICO)

- **Legislación vigente:** portales oficiales (Diario Oficial de la Federación, Cámara de Diputados —leyes federales—, periódicos oficiales estatales). **Verificar la última reforma.**
- **Jurisprudencia y precedentes:** el **Semanario Judicial de la Federación** y los sistemas de la SCJN; verificar si la tesis es **jurisprudencia** (obligatoria) o **tesis aislada**, y si está **vigente** (no interrumpida).
- **Doctrina:** tratados y manuales (los que cita esta biblioteca), revistas jurídicas (Boletín Mexicano de Derecho Comparado del IIJ-UNAM, etc.).
- **Derecho comparado y soft law:** fuentes internacionales (UNIDROIT, OCDE), bases de datos.

- **Bases de datos profesionales y *legal tech*:** herramientas de búsqueda y, con cautela, IA (siempre **verificando** lo que devuelve: la IA puede "alucinar" fuentes; el jurista responde por la exactitud).

5.5 LA COMUNICACIÓN: REDACTAR EL PRODUCTO JURÍDICO

El análisis solo vale si se **comunica** bien. Características del buen producto:

- **Claridad y estructura:** IRAC/CREAC; conclusión al frente para el lector ejecutivo.
- **Precisión en las fuentes:** citar artículo, ley, tesis (con datos de localización), de forma verificable.
- **Conclusión accionable:** el cliente necesita saber **qué hacer**, no solo "depende".
- **Advertencias y supuestos (*qualifications*):** delimitar el alcance, los supuestos y los riesgos (como en una *legal opinion*).
- **Tono profesional y honestidad intelectual:** sin exagerar certezas; distinguir lo claro de lo dudoso.

5.6 ÉTICA METODOLÓGICA: HONESTIDAD INTELECTUAL Y CITACIÓN

El jurista debe **citar** sus fuentes (verificabilidad y respeto a la autoría) y **no plagiar**. En la era de la IA, esto incluye **verificar** toda fuente que una herramienta sugiera (no citar jurisprudencia o doctrina sin confirmar su existencia y vigencia) y atribuir correctamente. La honestidad metodológica es parte de la ética profesional y de la responsabilidad frente al cliente y al tribunal.

Respuesta al ejercicio de arranque (completa): el método correcto es **hechos → cuestión → fuentes (localizadas y validadas) → interpretación/argumentación → conclusión accionable**. Empezar por la ley o la doctrina sin conocer los hechos, o opinar sin validar la vigencia de la norma y de la jurisprudencia, es el error que la metodología viene a corregir. El "por dónde empiezo" es: **por los hechos**, siempre.

6. Comparación doctrinal

- **Método dogmático vs. método del caso.** La tradición **continental** privilegia la **dogmática** (sistematizar el derecho vigente desde la ley y los conceptos); la tradición **anglosajona** privilegia el **case method** (extraer reglas de los casos). Hoy convergen: la educación y la práctica modernas combinan sistema y caso.
- **Formalismo vs. realismo metodológico.** El formalismo confía en que el método deductivo da la respuesta; el realismo subraya que los hechos, el contexto y las consecuencias importan tanto como las normas. El método maduro integra ambos.
- **Investigación dogmática vs. empírica/interdisciplinaria.** La investigación jurídica clásica es documental (fuentes); la contemporánea incorpora datos empíricos, economía, sociología y tecnología. Debate sobre cuánto debe el derecho abrirse a otras disciplinas.

EL DEBATE QUE DIVIDE A LAS CORTES SUPREMAS

Originalismo y textualismo frente a interpretación evolutiva. ¿Debe interpretarse una norma conforme a la **voluntad histórica** de quien la dictó y al **texto** tal como se entendía entonces —posición que **Scalia** defendió con más rigor que nadie— o debe **actualizarse** su sentido a las necesidades del presente?

Es el eje que divide a la Suprema Corte estadounidense y resuena en México cada vez que se discute si un derecho constitucional cubre una situación que sus redactores no imaginaron. Los dos lados tienen un argumento fuerte y conviene poder formularlos: el originalismo defiende la **previsibilidad** y la legitimidad democrática —quien no fue electo no debería reescribir—; la interpretación evolutiva defiende que un texto rígido aplicado a una realidad nueva produce resultados que **nadie** habría querido.

Los métodos: ¿jerarquía o caja de herramientas? Savigny sistematizó los clásicos —gramatical, lógico, histórico y sistemático— a los que se añadieron el **teleológico** (el fin de la

norma) y la **interpretación conforme a la Constitución**. La pregunta práctica es si existe un orden de prelación entre ellos o si son instrumentos que se eligen según el caso.

Postura del Consejo: funcionan como **caja de herramientas con un límite de honestidad**. Elegir el método que favorece a tu cliente es legítimo —es lo que hace un abogado—; **ocultar que los otros métodos apuntan en otra dirección no lo es**, y además es mala técnica: el que argumenta un solo método regala la réplica. Un dictamen sólido aplica varios y explica por qué uno debe prevalecer.

Y la excepción que hay que conocer siempre: en materia **fiscal y penal** rige la **interpretación estricta** de los elementos esenciales (*nullum tributum sine lege, nulla poena sine lege*). No se pueden crear tributos ni delitos por analogía ni por vía interpretativa extensiva. Es el límite que un abogado corporativo debe tener presente cuando un asesor propone una lectura "creativa" de una norma fiscal — ver Derecho Fiscal y Fiscal Corporativo.

7. Autores más importantes

- **Christopher Columbus Langdell:** creador del *case method* (Harvard).
- **Karl Larenz:** *Metodología de la ciencia del derecho* (referencia continental).
- **Savigny, Jhering, Heck:** métodos sistemático, finalista y de intereses.
- **Doctrina mexicana de metodología e investigación jurídica:** Héctor Fix-Zamudio (*Metodología, docencia e investigación jurídicas*), Jorge Witker (*Metodología jurídica, Cómo elaborar una tesis en derecho*), Miguel Villoro Toranzo, Bartolo Pablo Rodríguez Cepeda (*Metodología Jurídica*).

8. Derecho comparado

- **EE. UU. / common law:** el *case method* y el *legal writing* son el núcleo de la formación; fuerte cultura de **legal research** (Westlaw, Lexis), citación estandarizada (*Bluebook*) y redacción de *memos* y *briefs*.

- **Continental / civil law:** énfasis en la **dogmática**, los tratados y la sistematización; citación por sistemas como APA o normas locales.
- **Tendencia global:** convergencia hacia métodos mixtos, investigación interdisciplinaria, bases de datos digitales y, recientemente, IA jurídica (con la advertencia de verificación).

9. Relación con México

- **Fuentes mexicanas y su localización:** DOF y periódicos oficiales (legislación), Semanario Judicial de la Federación (jurisprudencia), IJJ-UNAM y editoriales jurídicas (doctrina).
- **Sistema de jurisprudencia (Ley de Amparo):** distinguir jurisprudencia (obligatoria) de tesis aislada; verificar vigencia (interrupción/sustitución); tras 2021, el **precedente** de la SCJN.
- **Verificación de vigencia normativa:** las reformas constantes (fiscal, mercantil, laboral) exigen confirmar siempre la **última versión** de la norma.
- **Formación universitaria:** la metodología jurídica y la elaboración de tesis son materias formativas en las facultades (UNAM y otras).

10. Relación con otras materias

- **IED (Libro 2):** fuentes, jerarquía e interpretación, que la metodología aplica.
- **Argumentación y Lógica (Libros 11-12):** el análisis (paso "Application" de IRAC) se hace argumentando con rigor lógico.
- **Historia del Pensamiento y Economía (Libros 9-10):** aportan métodos (histórico, económico) y enfoque interdisciplinario.
- **Todo el derecho sustantivo:** la metodología es transversal; se aplica para investigar y dictaminar en cualquier materia.
- **Due Diligence (Nivel IV):** es metodología jurídica aplicada a escala (investigación, validación, reporte).

11. Aplicación profesional

1. **Elaborar dictámenes y opiniones jurídicas** con método (hechos → cuestión → fuentes validadas → análisis → conclusión accionable).
2. **Conducir investigación jurídica eficiente:** localizar y validar fuentes rápido y bien.
3. **Analizar casos (IRAC)** en litigio, due diligence y *deals*.
4. **Redactar memorandos y reportes** claros, estructurados y verificables.
5. **Garantizar calidad y ética:** vigencia de fuentes, citación correcta, ausencia de plagio, verificación de lo generado por IA.

12. Errores comunes

- **Opinar sin conocer los hechos.** El análisis jurídico empieza por los **hechos**; opinar en abstracto es inútil o peligroso.
- **Usar normas o jurisprudencia no vigentes.** Citar una ley derogada o una tesis superada es **malpráctica**. Validar la vigencia es obligatorio.
- **Confundir tesis aislada con jurisprudencia obligatoria.** Tienen distinto valor; tratarlas igual debilita el dictamen.
- **No jerarquizar las fuentes.** Mezclar doctrina con ley como si tuvieran el mismo valor.
- **Conclusiones no accionables ("depende") sin recomendación.** El cliente necesita una guía, con sus supuestos y riesgos.
- **Plagio o citación deficiente.** Falta ética y resta credibilidad.
- **Confiar ciegamente en la IA:** puede inventar fuentes; el jurista responde por la exactitud y debe **verificar todo**.

13. Cómo lo preguntaría un profesor

- *"Describe el proceso de investigación jurídica paso a paso."*
- *"¿Qué es el método IRAC y para qué sirve?"*
- *"¿Cómo se valida la vigencia de una norma y de una tesis jurisprudencial en México?"*
- *"Distinga jurisprudencia obligatoria y tesis aislada."*

- *"Compare el método dogmático y el método del caso."*
 - *"¿Qué características debe tener un buen dictamen jurídico?"*
-

14. Cómo aparece en un juicio

- **Preparación del caso:** identificar hechos relevantes, cuestiones jurídicas, fuentes y estrategia es metodología aplicada (IRAC a escala procesal).
- **Investigación de precedentes:** localizar y validar la jurisprudencia favorable y anticipar la contraria; verificar su vigencia.
- **Construcción de la teoría del caso:** una narrativa coherente de hechos + derecho, sostenida metodológicamente.
- **Escritos bien estructurados:** demandas y alegatos con método (cuestión, fundamentos validados, aplicación, conclusión) persuaden y resisten.

15. Cómo aparece en un contrato

- **Investigación previa a redactar:** verificar el marco legal aplicable (normas imperativas, límites), precedentes sobre cláusulas similares y prácticas de mercado.
- **Uso de precedentes y *templates*:** los despachos parten de modelos, pero el método exige **adaptarlos** al caso y **validar** que reflejen la ley vigente (no copiar ciegamente).
- **Verificación de fuentes citadas en el contrato:** que los artículos y leyes referidos estén vigentes y bien citados.

16. Cómo aparece en una empresa

- **Memorandos internos y notas de riesgo:** el área legal produce análisis metódicos para la toma de decisiones de negocio.
- **Sistemas de gestión del conocimiento:** los despachos y áreas legales organizan precedentes, modelos y *know-how* (gestión metodológica del conocimiento).
- **Actualización normativa:** monitorear reformas que afectan a la empresa es metodología de vigilancia jurídica.

17. Cómo aparece en una operación de M&A

La **due diligence** es metodología jurídica aplicada a escala industrial; este libro es su fundamento.

- **El proceso de due diligence = método de investigación estructurado:** se define el **alcance** (qué revisar), se solicita información (*request list*), se analiza el *data room*, se **validan** títulos, contratos, permisos y litigios, y se reporta. Es investigación jurídica sistemática.
- **El reporte de due diligence = producto metodológico:** se organiza por áreas (corporativo, contratos, laboral, fiscal, litigios, regulatorio), se **jerarquizan los hallazgos** por riesgo (alto/medio/bajo) y se proponen **acciones** (condición de cierre, indemnidad, ajuste de precio): IRAC aplicado a cada hallazgo.
- **Legal opinions:** producto metodológico riguroso con estructura fija (*assumptions* → *opinions* → *qualifications*); exige investigación y validación impecables.
- **Memorandos de posición y de estructura:** análisis metódicos sobre cómo estructurar la operación (fiscal, societaria, regulatoria) con sus fuentes validadas.
- **Verificación de vigencia y de autorizaciones:** confirmar que normas, permisos y poderes estén **vigentes** es metodología que evita desastres en el cierre.

Cómo razona el socio: "Una due diligence es una **investigación**: alcance claro, fuentes validadas, hallazgos jerarquizados por riesgo y un reporte **accionable**. El asociado que domina el método entrega trabajo confiable; el que no, expone al cliente y al despacho. El método **es** la calidad."

18. Cómo aparece en la práctica internacional

- **Legal research multijurisdiccional:** coordinar la investigación del derecho de varias jurisdicciones (con abogados locales) y consolidar los hallazgos.
- **Estándares de legal writing y citación:** dominar el inglés jurídico, el formato de *memos*, *briefs* y *opinions*, y sistemas de citación (*Bluebook*).

- **Due diligence cross-border:** coordinar equipos en distintos países, con metodología homogénea de alcance, validación y reporte.
- **Verificación y uso responsable de *legal tech* e IA:** herramientas globales de investigación y revisión, siempre con **verificación humana** de las fuentes.

19. Casos

Caso 1. Dictamen sobre una norma derogada. Un abogado dictamina la validez de una operación citando un artículo **derogado** por una reforma reciente. *Análisis:* el dictamen es erróneo y puede constituir **malpráctica**; el cliente, confiando en él, asume un riesgo no detectado. Lección: **validar la vigencia** de toda norma citada es ineludible.

Caso 2. Tesis aislada presentada como jurisprudencia obligatoria. En un litigio, una parte invoca una **tesis aislada** como si fuera jurisprudencia obligatoria. *Análisis:* el tribunal no está obligado por una tesis aislada; el error debilita la posición. Lección: distinguir el **valor** de cada criterio.

Caso 3. Hallazgo de due diligence bien jerarquizado. En un *data room* se detecta que un permiso ambiental clave está **por vencer**. *Análisis:* el método exige reportarlo como riesgo **alto** y proponer una acción (renovación como condición de cierre o indemnidad específica). Lección: el valor del reporte está en la **jerarquización y la acción**, no en la mera lista.

20. Preguntas abiertas

1. ¿La IA jurídica transformará el método de investigación o solo lo acelerará, manteniendo la responsabilidad humana de verificar?
2. ¿Debe la investigación jurídica abrirse decididamente a métodos empíricos e interdisciplinarios, o perdería su identidad dogmática?
3. ¿El *case method* anglosajón forma mejores juristas que el método dogmático continental, o son complementarios?
4. ¿Cómo se garantiza la calidad y la ética metodológica frente a la presión de facturación y velocidad de los despachos?

5. ¿La estandarización de *templates* mejora la calidad o fomenta el "copiar y pegar" sin análisis?

21. Preguntas tipo examen (con respuesta modelo)

P1. Describa el proceso de investigación jurídica. *R.* Comprender los **hechos** → identificar la **cuestión** jurídica → localizar las **fuentes** (legislación, jurisprudencia, doctrina) → **validar** su vigencia y jerarquía → interpretar y argumentar → **comunicar** una conclusión accionable.

P2. ¿Qué es IRAC? *R.* Estructura de análisis y redacción: Issue (cuestión), Rule (norma), Application (aplicación a los hechos) y Conclusion (conclusión). Ordena el pensamiento y el escrito jurídico.

P3. ¿Cómo se valida una fuente en México? *R.* Confirmando que la **norma** esté vigente (no derogada/reformada; consultar la última versión) y que la **tesis** sea jurisprudencia obligatoria y esté vigente (no interrumpida/sustituida), distinguiéndola de la tesis aislada.

P4. Distinga método dogmático y método del caso. *R.* El dogmático sistematiza e interpreta el derecho vigente desde la ley y los conceptos; el del caso (*case method*) extrae reglas y razonamientos del análisis de casos concretos. Hoy se combinan.

P5. ¿Qué características tiene un buen dictamen? *R.* Parte de los hechos, identifica la cuestión, cita fuentes **vigentes y verificables**, analiza con rigor (argumentación y lógica), concluye de forma **accionable** y delimita supuestos y riesgos (*qualifications*).

22. Casos complejos (nivel "socio")

Caso A. Diseño y conducción de una due diligence legal completa. Tu cliente quiere adquirir una empresa manufacturera. Diseña la **metodología** de la due diligence: (i) define el **alcance** (áreas: corporativo, contratos, laboral, fiscal, ambiental, litigios, regulatorio, propiedad/garantías) y el **request list**; (ii) establece el método de **revisión del data room** y de **validación** (títulos inscritos, poderes vigentes, permisos al corriente, litigios); (iii) define cómo **jerarquizar hallazgos**

por riesgo y cómo traducirlos en acciones (condición de cierre, indemnidad específica, ajuste de precio, *walk-right*); (iv) estructura el **reporte** (resumen ejecutivo + hallazgos por área con IRAC). Explica cómo el método garantiza que **nada crítico** se escape y que el cliente reciba un producto **accionable**.

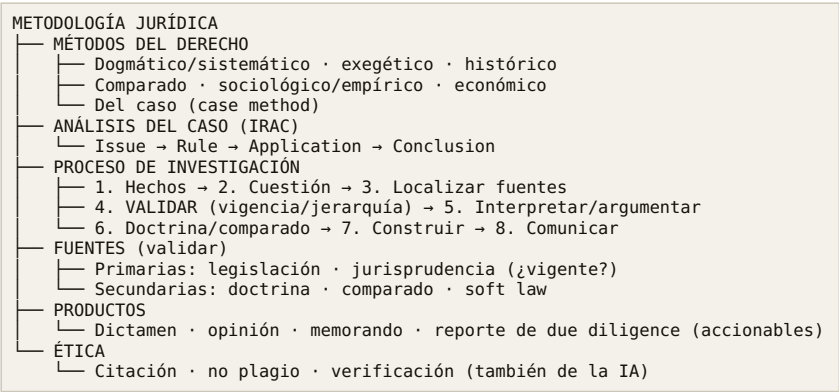
Caso B. Investigación jurídica de una cuestión novedosa y dictamen. El cliente pregunta si puede instrumentar una garantía sobre un activo digital (criptoactivo) conforme al derecho mexicano —cuestión con regulación incipiente—. Diseña la **investigación**: (i) hechos (qué activo, cómo se custodia, quién es titular); (ii) cuestión (¿es un bien?, ¿qué garantía cabe?, ¿es oponible?); (iii) fuentes primarias (normas de bienes y garantías —Libro 6—, regulación fintech aplicable) validadas en su vigencia; (iv) doctrina y **derecho comparado** ante el vacío; (v) construcción de la respuesta con IRAC, distinguiendo lo claro de lo dudoso; (vi) redacción de un dictamen con conclusión accionable, supuestos y **advertencias** sobre el riesgo regulatorio. Justifica cada paso metodológico y la honestidad intelectual frente a la incertidumbre.

23. Flashcards

- **¿Por dónde empieza el análisis jurídico?** → Por los **hechos**.
- **¿IRAC?** → Issue, Rule, Application, Conclusion.
- **¿Primer deber al citar una norma?** → Verificar su **vigencia** (no derogada/reformada).
- **¿Jurisprudencia vs. tesis aislada?** → Obligatoria vs. orientadora.
- **¿Método dogmático?** → Sistematizar e interpretar el derecho vigente como sistema.
- **¿Case method?** → Aprender/analizar derecho a partir de casos concretos.
- **¿Fuentes primarias vs. secundarias?** → El derecho mismo (ley, jurisprudencia) vs. lo que lo comenta (doctrina).
- **¿Qué es un dictamen accionable?** → El que dice al cliente **qué hacer**, con supuestos y riesgos.

- **¿Riesgo de la IA jurídica?** → Inventar fuentes; hay que **verificar todo**.
- **¿Plagio?** → Usar ideas/textos ajenos sin atribución (falta ética).
- **¿Estructura de una legal opinion?** → Assumptions → opinions → qualifications.
- **¿Due diligence?** → Investigación jurídica estructurada con hallazgos jerarquizados por riesgo.

24. Mapas mentales



25. Cuadros comparativos

Método dogmático vs. método del caso

	DOGMÁTICO (CONTINENTAL)	CASE METHOD (ANGLOSAJÓN)
Punto de partida	La ley y los conceptos	Los casos concretos
Objetivo	Sistematizar el derecho vigente	Extraer reglas y razonamientos
Producto típico	Tratado, dictamen	Análisis de casos, <i>briefs</i>

Fuentes primarias vs. secundarias

	PRIMARIAS	SECUNDARIAS
Qué son	El derecho mismo	Lo que lo comenta
Ejemplos	Ley, jurisprudencia	Doctrina, manuales
Valor	Vinculante (según jerarquía)	Persuasivo

Jurisprudencia vs. tesis aislada (México)

	JURISPRUDENCIA	TESIS AISLADA
Valor	Obligatoria (según reglas)	Orientadora
Origen	Reiteración/contradicción/precedente	Criterio individual
Uso	Fundamento fuerte	Apoyo persuasivo

26. Mnemotecnias

- **Análisis de casos: "IRAC"** → Issue, Rule, Application, Conclusion.
- **Orden de la investigación:** *"Hechos primero, fuentes validadas después, conclusión accionable al final"*.
- **Validar siempre:** *"¿está vigente la norma?, ¿está vigente la tesis?"*.
- **Producto útil:** *"el cliente quiere saber qué hacer, no solo 'depende'"*.
- **IA:** *"confía pero verifica" (la IA alucina fuentes)*.

27. Checklist del jurista (producir un dictamen / due diligence)

- [] **Hechos:** ¿los entendí completos y precisos?
- [] **Cuestión:** ¿está formulada con precisión la pregunta jurídica?
- [] **Fuentes localizadas:** ¿legislación, jurisprudencia y doctrina aplicables?
- [] **Vigencia validada:** ¿la norma está vigente?, ¿la tesis no fue superada?
- [] **Jerarquía:** ¿jerarquicé correctamente (federal/local, especial/general)?
- [] **Análisis (IRAC):** ¿apliqué la norma a los hechos argumentando y con lógica?
- [] **Conclusión accionable:** ¿digo qué hacer, con supuestos y riesgos?
- [] **Jerarquización de riesgos** (due diligence): ¿alto/medio/bajo y acción propuesta?
- [] **Citación y ética:** ¿fuentes citadas correctamente?, ¿sin plagio?, ¿verifiqué lo de la IA?

- [] **Claridad:** ¿el documento es claro, estructurado y profesional?

28. Resumen ejecutivo

La metodología jurídica es el **oficio** que convierte el conocimiento del derecho en **productos profesionales** —dictámenes, opiniones, memorandos, reportes de due diligence, contratos—. Enseña el **proceso completo**: investigar (comprender los **hechos**, identificar la **cuestión**, localizar y **validar** las fuentes en su vigencia y jerarquía), analizar (interpretar y argumentar con rigor lógico, estructurando con **IRAC**) y comunicar (un producto claro, con fuentes verificables y conclusión **accionable**, delimitando supuestos y riesgos). Distingue y combina los **métodos** del derecho (dogmático, del caso, histórico, comparado, económico, empírico) según el problema, y exige **honestidad intelectual** (citación, no plagio, verificación —incluida la de las herramientas de IA, que pueden inventar fuentes—).

Para el abogado corporativo, este es el método de trabajo diario: la **due diligence** es investigación jurídica estructurada con hallazgos jerarquizados por riesgo y acciones propuestas; la **legal opinion** es un producto metodológico riguroso; el **dictamen** debe partir de los hechos, citar fuentes vigentes y concluir de forma accionable. El error metodológico —opinar sin hechos, citar normas derogadas, confundir tesis aislada con jurisprudencia— es malpráctica. Dominar el método es lo que separa al estudiante que "sabe derecho" del **profesional que produce trabajo confiable**. Con este libro cierra el Nivel I: tienes ya las piezas, el sistema, el poder, el acto, la persona, los bienes, las obligaciones, los contratos, el contexto económico, la argumentación, la lógica y el método. **Estás listo para profundizar.**

29. Bibliografía

Doctrina mexicana (prioritaria):

- Witker, Jorge, *Metodología Jurídica y Cómo elaborar una tesis en derecho*.

- Fix-Zamudio, Héctor, *Metodología, docencia e investigación jurídicas*.
- Rodríguez Cepeda, Bartolo Pablo, *Metodología Jurídica*.
- Villoro Toranzo, Miguel, *Metodología del trabajo jurídico*.

Doctrina comparada:

- Larenz, Karl, *Metodología de la ciencia del derecho*.
- Manuales de *legal research* y *legal writing* (tradición anglosajona); *The Bluebook* (sistema de citación).

Fuentes para la práctica (México):

- Diario Oficial de la Federación; portales legislativos federales y estatales.
- Semanario Judicial de la Federación y sistemas de jurisprudencia de la SCJN.
- Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM (doctrina y revistas).

30. Ruta para continuar

Has terminado el Nivel I (Fundamentos). Tienes la **arquitectura mental** completa del derecho: comprendes *por qué* existen las instituciones, cómo opera el sistema, quién ejerce el poder, cómo se crean y deshacen los actos y contratos, cómo circula la riqueza y las obligaciones, y cómo razonar, argumentar e investigar con método. Esta base es lo que sostendrá todo lo demás.

- **Siguiente nivel:** *Nivel II · Derecho Civil Profundo*, donde **expandiremos** (sin repetir) las obligaciones, los contratos en particular, la responsabilidad civil y las garantías, conectándolos con criterios jurisprudenciales y casos.
- **Conexión inmediata:** el método y la argumentación que cierran este nivel serán tu herramienta en cada caso del Nivel II.
- **Conexión de largo alcance:** vuelve a las secciones 17 y 22 cuando llegues a Due Diligence (Nivel IV): la metodología es su esqueleto.

"El método no sustituye al talento, pero el talento sin método se desperdicia." Has forjado los cimientos de un jurista. Ahora, sobre esta base sólida, empezaremos a construir al **abogado corporativo de élite** que te propusiste ser.

◆ Secciones transversales V3 (enriquecimiento)

Añadidas para elevar este tratado al **estándar V3**: las cuatro secciones transversales que conectan la materia con la práctica corporativa (Manifiesto Editorial). *Contenido conceptual; verifica toda cita.*

◆ ¿POR QUÉ ESTO IMPORTA PARA UN ABOGADO CORPORATIVO?

Porque el corporativo de élite **investiga y produce conocimiento jurídico** constantemente: una opinión legal, un memo de due diligence, un análisis de riesgo regulatorio, exigen **método** —saber localizar la fuente vigente, verificarla, sistematizarla y citarla correctamente—. Este libro te da precisamente eso: la **metodología de investigación jurídica**, el uso de fuentes, la verificación y la redacción rigurosa. Es, además, la materialización del **Principio Supremo del proyecto**: nunca afirmar un dato (artículo, tesis, cifra) sin verificarlo en la fuente vigente. El abogado con método **no inventa**: comprueba.

◆ CÓMO PIENSA UN SOCIO DE UN DESPACHO INTERNACIONAL

Un socio exige a sus asociados **rigor metodológico absoluto**: que cada afirmación en un memo o una opinión esté **respaldada por la fuente vigente** (ley en el DOF, tesis en el SJF), citada correctamente y verificada —porque el despacho **responde** por lo que firma—. Desprecia el trabajo "de memoria" o copiado sin comprobar. Su reflejo: **ir a la fuente**, siempre. Sabe que una sola cita falsa o desactualizada puede costar un caso, un cliente y la reputación de la firma.

◆ ERRORES QUE CUESTAN MILLONES

- **Citar un artículo, una tesis o una cifra sin verificarlos** (o desactualizados): el error más grave y frecuente, que destru-

ye la credibilidad de un dictamen (¡el riesgo que este proyecto combate con su Protocolo de Verificación!).

- **Investigación incompleta** que omite una norma o criterio vigente decisivo.
- **Mala sistematización** de la información en un memo de due diligence, que hace que un riesgo clave pase desapercibido.

♦ NIVEL DE IMPORTANCIA PROFESIONAL

Litigio	★★★★☆
Corporate	★★★★☆
M&A	★★★★☆
Mercado de Valores	★★★★☆
Venture Capital	★★★☆☆
Private Equity	★★★☆☆
Gobierno Corporativo	★★★★☆
Compliance	★★★★★
Derecho Bancario	★★★☆☆
Empresa Familiar	★★★☆☆

La metodología —y la disciplina de verificar en la fuente— es lo que separa al abogado confiable del peligroso. Es el Principio Supremo del proyecto hecho hábito.

Voz consolidada (Edición Final).* Este capítulo no lleva apéndices al cierre: la doctrina, el análisis económico, el derecho comparado, la jurisprudencia y la mirada del socio internacional viven dentro del razonamiento, en las secciones donde hacen falta. Ver el vacío C-1* y el método en la Auditoría de la Edición Final.



PARTE II

Derecho Civil Profundo

PARTE II

[Nivel II · Libro 1] Teoría General de las Obligaciones — Profundización

☞ **Apóstrofe de vigencia** — **léela cada vez**. El Derecho cambia sin avisar: un artículo puede mudar de número, de redacción o quedar **derogado** de un día para otro. El símbolo ☞ que aparece tras cada artículo citado en este libro significa una sola cosa: *«¿sigue vigente —y con este mismo número— hoy? No lo cites de memoria ni desde este libro: reitéralo en su código vigente»* (textos oficiales en ../../fuentes-legales/). Caso real: el **art. 390 del CPF** que este proyecto cotejó aparece hoy como **«Derogado»**. Recuerda: un ✓ dice que el dato fue verificado *palabra por palabra a la fecha de su fuente*; la ☞ te avisa que esa fecha ya quedó atrás y que la última palabra la tiene el código, no el libro.

El Nivel I te dio el **mapa** de las obligaciones. Este libro te da el **terreno a escala**: las clasificaciones que deciden litigios, las modalidades que estructuran operaciones, la transmisión que mueve la cartera de los bancos, la extinción que reestructura deudas millonarias, todo con jurisprudencia mexicana y aplicación corporativa. No repetiremos el Nivel I; lo **profundizaremos hasta el detalle que un socio necesita**.

Etiquetas: derecho civil profundo · obligaciones · clasificación · transmisión · extinción · jurisprudencia **Prerrequisitos**: Obligaciones (Nivel I), Acto Jurídico. **Estándar**: V3 (43 secciones + secciones transversales). ⌚ **Tiempo estimado de dominio**: 3–4 semanas (≈ 35–45 h de estudio activo: lectura profunda + resolución de casos + flashcards con repaso espaciado). Lectura de reconocimiento: 6–8 h.

Aviso de método. Tratado, no repaso. Cada figura se profundiza con dogmática, ejemplo trabajado, criterio jurisprudencial, "cómo razona un socio" y ejercicio. Damos por sabido el Nivel I y construimos hacia arriba.

NIVEL DE IMPORTANCIA PROFESIONAL (VISTA RÁPIDA)

Litigio	★★★★★
Corporate	★★★★★
M&A	★★★★★
Mercado de Valores	★★★★☆
Venture Capital	★★★★☆
Private Equity	★★★★★
Gobierno Corporativo	★★★☆☆
Compliance	★★★☆☆
Derecho Bancario	★★★★★
Empresa Familiar	★★★★☆

La teoría de las obligaciones es el sustrato de todo crédito, contrato y reestructura: su dominio profundo es indispensable en financiamiento, M&A y banca.

1. Introducción

En el Nivel I aprendiste que la obligación es el vínculo jurídico por el que un deudor debe una prestación a un acreedor que puede exigirla, y recorriste sus fuentes, su incumplimiento y su extinción. Aquello fue la **arquitectura**. Ahora entramos al **detalle de ingeniería**: las distinciones finas que, en la práctica, deciden quién paga, cuánto, cuándo y con qué garantías.

Un ejemplo para fijar el tono. Dos contratos dicen, ambos, que "los deudores responderán del crédito". En uno la responsabilidad es **mancomunada**; en el otro, **solidaria**. La diferencia —una palabra— puede significar que el banco cobre el 100% a un solo deudor solvente o que se quede con una fracción incobrable. Ese tipo de precisión es lo que este libro persigue: no saber "qué es una obligación", sino **manejar la obligación como un bisturí**.

2. Objetivos del libro

Al terminar, el lector será capaz de:

- **Clasificar** cualquier obligación (de dar/hacer/no hacer, de medios/resultado, mancomunada/solidaria, divisible/indivisible, principal/accesoria, líquida/ilíquida, civil/ natural) y extraer las **consecuencias prácticas** de cada categoría.

- **Estructurar y litigar** las modalidades (condición, término, modo) con precisión, incluida su traducción a *conditions precedent* y plazos de un contrato corporativo.
- **Diseñar operaciones de transmisión** de obligaciones (cesión de créditos, subrogación, cesión y asunción de deuda) como se hace en factoraje, venta de cartera y reestructuras.
- **Operar todos los modos de extinción** (pago con sus reglas finas, compensación, novación, confusión, remisión, dación en pago, prescripción) y entender qué ocurre con las **garantías** en cada uno.
- **Invocar y distinguir la jurisprudencia** mexicana relevante en obligaciones.
- **Conectar** cada figura con su uso en M&A, financiamiento y banca.

3. Importancia profesional

La teoría de las obligaciones es el **idioma operativo** del abogado de negocios. Tres razones:

1. **Todo el dinero del derecho privado se mueve en obligaciones.** Un crédito sindicado, un bono, una venta de cartera, una reestructura: técnicamente son obligaciones que nacen, circulan, se garantizan y se extinguen. Quien no domina la profundidad —no el esquema— comete errores caros.
2. **La precisión clasificatoria es dinero.** Solidaridad vs. mancomunada, obligación de medios vs. de resultado, líquida vs. ilíquida (para los intereses): cada distinción tiene consecuencias patrimoniales directas.
3. **Las reestructuras son ingeniería de obligaciones.** Quita (remisión), espera (modificación de plazo), conversión de deuda en capital, sustitución de deudor (asunción), cesión a un fondo de *distressed debt*: dominar la extinción y la transmisión es dominar el *restructuring*.

4. Historia de la institución

La obligación (recordando el Nivel I y el Libro de Roma) nació como **vínculo personal** —el deudor respondía con su cuerpo (*nexum*)— y se **patrimonializó** con la *Lex Poetelia Papiria*: des-

de entonces responde el **patrimonio**, no la persona. Roma fijó la definición (*iuris vinculum*), el objeto (*dare, facere, praestare*) y el régimen de responsabilidad (dolo, culpa, mora, caso fortuito).

Lo que aquí profundizamos es la **dogmática clasificatoria** y la **teoría de la transmisión y extinción**, que no fueron obra de Roma de golpe, sino de siglos de elaboración: los juristas romanos distinguieron ya obligaciones solidarias y la *novatio*; el *ius commune* y la pandectística alemana sistematizaron las modalidades y la cesión de créditos; y la codificación (Code 1804, BGB 1900) y la doctrina latina (Pothier como puente) cristalizaron el sistema que el **Código Civil mexicano de 1928** recogió en su Libro Cuarto.

5. Evolución histórica

- **Roma:** vínculo personal → patrimonial; *novatio*, solidaridad, *cessio* incipiente (vía *procuratio in rem suam*, pues el crédito se consideraba intransmisible y se sorteaba con representación procesal).
- **Ius commune:** se admite y perfecciona la **cesión de créditos** como transmisión real del derecho; se desarrollan las modalidades.
- **Codificación francesa (1804):** sistematiza obligaciones y contratos; consagra la cesión y la subrogación; *pacta sunt servanda*.
- **Pandectística alemana (BGB 1900):** distingue **deuda y responsabilidad** (Schuld/Haftung), precisa la **asunción de deuda** (*Schuldübernahme*) y la cesión (*Abtretung*).
- **Siglo XX-XXI:** correctivos a la rigidez —buena fe, imprevisión, deber de mitigar—; auge de la **circulación del crédito** (titulización/securitización, factoraje, mercados de deuda) y del *distressed debt*. El crédito deja de ser un vínculo "íntimo" entre dos para volverse un **activo financiero negociable**.

Idea de evolución clave: la historia de las obligaciones es la historia de cómo el crédito pasó de ser un **vínculo personal intransmisible** a un **activo que circula** en los mercados. Esa transformación es la base del sistema financiero moderno.

6. Contexto económico

La obligación es la **forma jurídica del crédito**, y el crédito es el motor de la economía: sin la posibilidad de obligarse a pagar en el futuro, no habría inversión, financiamiento ni comercio a plazo. La economía institucional (Libro 9, Nivel I) lo explica: las obligaciones **reducen los costos de transacción** del intercambio diferido y permiten asignar el **riesgo** en el tiempo. La **transmisibilidad** del crédito (cesión, titulización) añade **liquidez**: convierte un derecho a cobrar en el futuro en dinero hoy. El **interés** es el precio de ese diferimiento y de ese riesgo. Toda la materia, vista en clave económica, es la **tecnología jurídica del tiempo y el riesgo** aplicada al dinero.

LA OBLIGACIÓN COMO ACTIVO QUE CIRCULA (Y EL PUNTO EXACTO EN QUE "SALE" DEL PATRIMONIO)

Hay un cambio de mirada que separa al civilista de manual del abogado de financiamiento, y conviene hacerlo explícito: **la obligación no es estática, es un activo**. Se compra, se cede, se garantiza y se empaqueta. Toda la técnica fina de este libro —cesión, subrogación, novación, solidaridad, transmisión de deudas— es la gramática de esa circulación.

Y la pregunta que gobierna las operaciones reales es una sola: **¿en qué momento exacto el crédito deja de pertenecer al cedente?** De la respuesta dependen tres cosas que valen millones:

LA PREGUNTA TÉCNICA	LO QUE DECIDE
¿Cesión, subrogación o novación ?	Si sobreviven las garantías accesorias o se extinguen con la obligación original
¿Cuándo se perfecciona frente a terceros?	Si el cesionario prevalece contra otros cesionarios y contra los acreedores del cedente
¿Salió del patrimonio del cedente (<i>true sale</i>)?	Si el crédito queda aislado de la quiebra del cedente

Por qué esta distinción es la más costosa de equivocarse en una reestructura. Si al reestructurar una deuda el instrumento se **nova** en lugar de modificarse, la obligación original se extingue y con ella pueden extinguirse las garantías. El acreedor cree estar mejorando su posición y en realidad la pierde. De ahí la regla de oficio del §28: **reserva expresa de garantías y ratificación de los garantes** en toda novación. No es una fórmula de estilo: es la diferencia entre estar garantizado y no estarlo.

El comparado que hay que conocer. La **cesión de créditos** (*assignment*) es la pieza central de la titulización estadounidense, y su perfección frente a terceros se logra por vías distintas según el sistema: **notificación al deudor** en la tradición civil, **inscripción** (*filing*) bajo el UCC. Quien estructura un factoraje o un fideicomiso emisor debe saber en qué momento el crédito queda fuera del alcance de los acreedores del cedente — el llamado **true sale**, que es el concepto sobre el que descansa el aislamiento del riesgo de quiebra.

Y el caso que enseñó al mundo el precio de hacerlo mal: la crisis de 2008. Las hipotecas se cedieron y se empaquetaron en cadenas tan largas que, al llegar la ejecución, en muchos casos **no era posible acreditar quién era el titular del crédito ni si la cesión se había perfeccionado**. La lección no es sobre finanzas: es que **la titulización solo funciona si la cadena documental de cesiones es impecable**, y que un defecto de perfección multiplicado por un millón de créditos se convierte en un problema sistémico. Es la razón por la que un abogado de estructurados dedica tanto tiempo a algo que parece burocrático.

7. Contexto político

El Estado (Libro 3, Nivel I) garantiza el cumplimiento de las obligaciones —sin coacción estatal el crédito sería frágil— y, a la vez, las **limita** por razones de política pública: topes a la **usura** (un límite político-moral al interés, hoy con sustento convencional —*caso Banco Ahorro Famsa* y la doctrina de la SCJN sobre usura, arts. 21 y 33 CADH—), normas imperativas de protección al deudor (consumidor), y reglas concursales que alteran la prelación de los acreedores en aras del interés

general. La tensión **libertad contractual** ↔ **protección del deudor** es una decisión política que recorre toda la materia.

8. Contexto social

El crédito es un fenómeno social de **confianza** (del latín *credere*, creer). La obligación juridifica esa confianza y la hace exigible. Socialmente, el derecho de obligaciones equilibra dos valores: la **seguridad del tráfico** (que las promesas se cumplan, que el crédito circule) y la **protección del débil** (que el deudor no quede esclavizado por sus deudas —el eco de la abolición del *nexum*—). Las crisis (sobreendeudamiento, insolvencias masivas) reavivan ese equilibrio: hasta dónde exigir, cuándo perdonar (remisión), cómo reestructurar sin destruir.

9. Contexto empresarial

Para la empresa, las obligaciones son su **capital de trabajo** y su **estructura de financiamiento**:

- **Cuentas por cobrar** (créditos a favor): activo que puede **cederse** (factoraje) o **prenderse** para obtener liquidez.
- **Cuentas por pagar y deuda** (obligaciones a cargo): el pasivo cuya gestión —plazos, intereses, garantías, *covenants*— define la salud financiera.
- **Obligaciones solidarias y avales**: refuerzan el crédito de grupo (la matriz garantiza a la filial; los socios avalan a la empresa).
- **Reestructura**: cuando la empresa no puede pagar, negocia con sus acreedores modificaciones, quitas, esperas y conversiones: pura ingeniería de obligaciones.

El director jurídico y el abogado externo viven, en buena medida, **administrando obligaciones**: creándolas con precisión, garantizándolas, haciéndolas circular y extinguiéndolas con la menor fricción posible.

10. Definiciones doctrinales

- **Borja Soriano** (recogiendo a la doctrina francesa): la obligación es "la necesidad jurídica en que se encuentra una persona de dar, hacer o no hacer alguna cosa" en favor de otra.

Subraya la **necesidad jurídica** (coercibilidad) como nota esencial.

- **Rojina Villegas:** relación jurídica entre dos personas, en virtud de la cual una (acreedor) puede exigir de la otra (deudor) una prestación o abstención de carácter patrimonial. Destaca el carácter **patrimonial** del objeto.
- **Gutiérrez y González:** celebre por su concepción del **patrimonio** y por separar con rigor la deuda (débito) de la responsabilidad; define la obligación destacando el binomio débito/responsabilidad (Schuld/Haftung).
- **Doctrina alemana (von Tuhr, Larenz):** relación de **deber** (Schuld) acompañada de **responsabilidad** patrimonial (Haftung); el acreedor tiene una pretensión (*Anspruch*).
- **Pothier** (puente hacia el Code y México): centra la obligación en el **vínculo de derecho** que sujeta a dar, hacer o no hacer, y desarrolla con finura la teoría de los **daños** (consecuencia directa y previsible), que México hereda en el art. 2110 ☞.

Lectura del Consejo: las definiciones coinciden en tres notas — vínculo, prestación patrimonial y coercibilidad— pero difieren en el **acento:** la latina subraya la *necesidad jurídica*; la alemana, la dualidad *deuda/responsabilidad*. Para el abogado de financiamiento, la lente alemana (Schuld/Haftung) es la más útil: explica avales, fianzas y garantías como *responsabilidad* por deuda propia o ajena.

11. Definiciones legales

El **Código Civil Federal** no define la "obligación" en una sola fórmula; la construye a través de su régimen (Libro Cuarto). Disposiciones nucleares:

- **Art. 1792-1793 ☞:** convenio y contrato (fuente principal de obligaciones).
- **Art. 1796 ☞:** los contratos se perfeccionan por el consentimiento y **obligan** a lo pactado y a las consecuencias conformes a la **buena fe**, al uso y a la ley.

- **Art. 2011 c:** las obligaciones de **dar** consisten en la traslación de dominio, la enajenación temporal del uso o goce, la restitución de cosa ajena o el pago de cosa debida.
- **Art. 2027 c:** la obligación de **hacer**; **art. 2028 c:** la de **no hacer**.
- **Art. 1984 c y ss.:** obligaciones **mancomunadas y solidarias**; **art. 1988 c:** la solidaridad **no se presume**, resulta de la ley o de la voluntad de las partes.
- **Art. 2104 c y ss.:** responsabilidad por incumplimiento (daños y perjuicios); **art. 2110 c:** daños y perjuicios deben ser **consecuencia inmediata y directa**.

Recuerda la **advertencia federalista**: la materia civil es local; el CCF rige en lo federal y como modelo. Verifica el código de la entidad y, en obligaciones **mercantiles**, el Código de Comercio. Y verifica siempre la **versión vigente** de cada artículo.

12. Definición sencilla

Una obligación es una **promesa que la ley puede hacer cumplir**: alguien (el deudor) queda "atado" a dar algo, hacer algo o no hacer algo a favor de otro (el acreedor), y si no cumple, responde **con su patrimonio**. Piénsalo como un **hilo jurídico** que conecta dos bolsillos: lo que sale de uno entra en el otro, y el Estado vigila que el hilo se respete.

13. Conceptos fundamentales (profundización)

Estos amplían el glosario del Nivel I con las distinciones que la práctica exige.

- **Débito y responsabilidad (Schuld/Haftung):** el *deber* de cumplir y la *sujeción* del patrimonio a la ejecución. Permiten explicar la **fianza** (responsabilidad por deuda ajena) y la **obligación natural** (débito sin responsabilidad exigible).
- **Obligación de medios vs. de resultado:** en las de **medios**, se debe **diligencia** (el abogado, el médico, el asesor financiero con *best efforts*); en las de **resultado**, se debe el **resultado** (entregar la obra, transmitir la propiedad). **Decisivo para la carga de la prueba:** en las de resultado basta

probar que no se obtuvo; en las de medios hay que probar la **negligencia**.

- **Obligación mancomunada (simple) vs. solidaria:** con pluralidad de sujetos. **Mancomunada:** cada deudor debe **su parte** (la deuda se divide). **Solidaria:** cada deudor debe el **todo** (y luego repite contra los codeudores). **No se presume** (art. 1988 c).
- **Solidaridad activa y pasiva:** activa, varios **acreedores** pueden exigir el todo; pasiva, varios **deudores** deben el todo (la relevante en financiamiento).
- **Obligación divisible vs. indivisible:** según la prestación admita o no cumplimiento parcial (entregar dinero es divisible; entregar un caballo, indivisible).
- **Obligación principal vs. accesoria:** la accesoria sigue la suerte de la principal (*la fianza, la prenda, la hipoteca dependen del crédito garantizado*). **Clave para garantías:** si se extingue lo principal, cae lo accesorio; si hay **novación**, las garantías pueden extinguirse salvo reserva.
- **Obligación líquida e ilíquida:** **líquida** = su monto está determinado o es fácilmente determinable. Importa porque **los intereses moratorios** suelen correr sobre cantidad líquida y la **compensación** legal exige liquidez.
- **Obligación civil vs. natural:** la **civil** es exigible (tiene acción); la **natural** carece de acción pero, si se paga, **no se repite** lo pagado (*soluti retentio*).
- **Obligaciones específicas y genéricas:** recae sobre cosa determinada (este inmueble) o sobre género (1,000 toneladas de acero). En las **genéricas**, "el género nunca perece" (*genus nunquam perit*): el deudor no se libera por pérdida si puede conseguir otra del género.
- **Obligaciones alternativas y facultativas:** **alternativa**, se deben varias prestaciones pero se cumple con una (con derecho de elección); **facultativa**, se debe una pero el deudor puede liberarse con otra prevista.

- **Obligaciones puras y modales:** sin modalidad, o sujetas a **condición** (hecho futuro e incierto), **término/plazo** (futuro y cierto) o **modo/carga**.
- **Pretensión (Anspruch):** la facultad de exigir; lo que el acreedor "acciona".
- **Cesión de créditos / subrogación / asunción de deuda / novación / compensación / dación en pago / confusión / remisión / prescripción:** los modos de transmisión y extinción que desarrollaremos en la sección 14.

14. Desarrollo absoluto

Este es el núcleo del libro. Lo organizamos en cuatro grandes bloques: (A) las clasificaciones que importan en la práctica; (B) las modalidades; (C) la transmisión; (D) la extinción. En cada uno, no solo "qué es", sino **qué consecuencia patrimonial dispara y cómo se usa en una operación**.

14.A · CLASIFICACIONES DE LAS OBLIGACIONES (CON CONSECUENCIAS PRÁCTICAS)

1) Por el objeto: dar, hacer, no hacer.

- *Dar* (art. 2011 CCF ☺): transmitir dominio, conceder uso/goce, restituir o pagar. Su incumplimiento permite, según el caso, **ejecución forzada** sobre la cosa o el patrimonio.
- *Hacer* (art. 2027 ☺): un servicio u obra. **No se puede coaccionar físicamente** a la persona (nadie es obligado a actuar con violencia); ante incumplimiento, se ejecuta **a costa del deudor** (que un tercero lo haga) o se resuelve en **daños**. Por eso, en contratos de servicios clave, se refuerza con **cláusula penal** y garantías.
- *No hacer* (art. 2028 ☺): abstención. Se incumple al **ejecutar** la conducta prohibida; permite exigir la **destrucción** de lo hecho en contravención y daños. Base de las cláusulas de **no competencia** y de **exclusividad**.

2) De medios vs. de resultado (la clasificación que decide la prueba). La obligación de **resultado** se incumple por el solo hecho de no obtenerse el resultado (carga de la prueba ligera para el acreedor: basta mostrar que no se logró). La de **medios**

exige probar la **falta de diligencia** del deudor. *Aplicación corporativa directa*: en M&A se pacta si una parte debe "**best efforts**" (cercano a resultado, muy exigente), "**reasonable efforts**" o "**commercially reasonable efforts**" (de medios, gradación de diligencia) para obtener una autorización. La calificación define **quién prueba qué** y cuándo hay incumplimiento. *Cómo razona el socio*: nunca dejar "esfuerzos" sin **definir el estándar** en el contrato, porque de su naturaleza (medios/resultado) depende el litigio.

3) Mancomunadas vs. solidarias (la palabra que vale millones).

- *Mancomunada (simple)*: la deuda **se divide**; cada deudor debe su parte y cada acreedor cobra la suya (art. 1984-1987 ◊). Si un deudor es insolvente, su parte la pierde el acreedor.
- *Solidaria*: cada deudor debe el **todo**; el acreedor elige a quién cobrarle el 100% y este repite (acción de regreso) contra los codeudores por la parte de cada uno (art. 1987 ◊ y ss.). **No se presume** (art. 1988 ◊): debe pactarse expresamente o imponerla la ley. *Aplicación bancaria/M&A*: el financiamiento exige **solidaridad pasiva** de codeudores y **avales** para concentrar el riesgo de cobro; los grupos otorgan **garantías solidarias** cruzadas (matriz garantiza a filiales). *Errores que cuestan millones (anticipo)*: redactar "los deudores responderán" sin decir "**solidariamente**" puede dejar al acreedor con una deuda dividida e incobrable frente al insolvente.

4) **Divisibles vs. indivisibles**. Determina si cabe **cumplimiento parcial** y cómo opera la pluralidad de sujetos respecto de una prestación indivisible (todos responden por el todo de hecho, por la naturaleza de la cosa).

5) **Principales vs. accesorias (la suerte de las garantías)**. *Accessorium sequitur principale*. La fianza, la prenda y la hipoteca son **accesorias** del crédito garantizado: si el crédito se extingue (pago, prescripción), **caen** las garantías; si se **nova** la obligación principal, las garantías se extinguen **salvo reserva expresa** (art. 2220 CCF ◊). *Trampa de reestructura*: al

novar un crédito sin reservar las garantías, el banco puede **perder** sus prendas e hipotecas. (Lo retomamos en 14.D.)

6) Líquidas vs. ilíquidas. La **liquidez** (monto cierto o fácilmente determinable) es requisito para que opere la **compensación legal** (art. 2188 ♂: deudas líquidas y exigibles) y suele condicionar los **intereses moratorios**. *Práctica:* convertir un crédito en "líquido y exigible" (p. ej., mediante reconocimiento o estado de cuenta certificado) es un paso clave para ejecutar y compensar.

7) Civiles vs. naturales. La natural no es exigible, pero lo pagado **no se repite**. Sirve para entender deudas prescritas pagadas voluntariamente y ciertos compromisos morales juridificados parcialmente.

8) Específicas vs. genéricas. En las **genéricas**, *genus nunquam perit*: la pérdida de unas unidades no libera (el deudor consigue otras del género). Importa en suministro y en obligaciones dinerarias (el dinero es el género por excelencia: nunca "perece").

9) Alternativas y facultativas. En la **alternativa** se deben varias prestaciones y se cumple con una (con derecho de elección, por regla del deudor —art. 1962 ♂); en la **facultativa** se debe una pero puede sustituirse por otra prevista. *Uso:* cláusulas de pago "en efectivo o en especie", opciones de cumplimiento.

14.B · LAS MODALIDADES DE LA OBLIGACIÓN

Las modalidades (recuerda el Libro 4) **modulan** la existencia o exigibilidad de la obligación.

- **Condición** (art. 1938 ♂ y ss.): acontecimiento **futuro e incierto**. **Suspensiva:** la obligación no nace/no es exigible hasta que se cumpla (germen de las *conditions precedent*). **Resolutoria:** la obligación existe pero se extingue si la condición se cumple. Reglas finas: la condición **imposible** o **ilícita** vicia (art. 1943 ♂); cumplida la condición, sus efectos se **retrotraen** al nacimiento del acto (art. 1941 ♂), salvo pacto. *Cómo razona el socio:* el *closing* de un M&A es un **haz de condiciones suspensivas** (autorización COFEC, *no* MAC,

veracidad de *reps* a la fecha de cierre); su redacción precisa —qué condición, a cargo de quién, plazo, consecuencia si no se cumple (*walk-right*)— es ingeniería de modalidades.

- **Término o plazo** (art. 1953 ♂ y ss.): acontecimiento **futuro y cierto**; fija la **exigibilidad** (suspensivo) o la **extinción** (resolutorio). El plazo se presume en beneficio del **deudor** (art. 1958 ♂), salvo pacto. La **pérdida del beneficio del plazo** (art. 1959 ♂: insolvencia, no otorgar garantías prometidas, su disminución) es la base civil de las cláusulas de **vencimiento anticipado** (*acceleration*) de los créditos.
- **Modo o carga**: obligación accesoria impuesta al beneficiario de una liberalidad (dono este inmueble "con la carga" de mantener una beca). Su incumplimiento puede revocar la liberalidad.

Puente con M&A (transversal — ¿por qué importa?): las modalidades son el esqueleto temporal de toda operación. *Signing* y *closing* se separan precisamente por **condiciones** (suspensivas) y **plazos**; el *earn-out* es una obligación a **plazo/condición** con prestación determinable; las cláusulas de *acceleration* son la pérdida del **beneficio del plazo**. Sin dominar modalidades, no se redacta un calendario transaccional.

14.C · LA TRANSMISIÓN DE LAS OBLIGACIONES (EL CRÉDITO COMO ACTIVO QUE CIRCULA)

Aquí está una de las ideas más potentes para el abogado de negocios: la obligación **no es un vínculo congelado entre dos personas**, sino un **activo que puede circular**. Tres mecanismos:

1) Cesión de créditos (transmisión del lado activo). El acreedor (cedente) transmite a un tercero (cesionario) su derecho a cobrar (art. 2029 ♂ y ss. CCF).

- *Requisitos y efectos*: la cesión transmite el crédito **con sus accesorios y garantías** (art. 2032 ♂). Es **oponible al deudor** desde que se le **notifica** (art. 2036 ♂): mientras no se le notifique, el deudor se libera pagando al cedente original. El cedente responde de la **existencia y legitimidad** del crédito, no de la **solventía** del deudor, salvo pacto (art. 2042-2043 ♂) —distinción clave en la venta de cartera—.

- **Aplicación corporativa:** el **factoraje** (cesión de cuentas por cobrar para obtener liquidez), la **venta de cartera** de bancos, la **titulización/securitización** (ceder un paquete de créditos a un vehículo que emite valores respaldados por ellos) son **cesión de créditos a escala industrial**. La cláusula "pro soluto" (sin responsabilidad por solvencia) vs. "pro solvendo" (con ella) decide quién carga el riesgo de impago.

2) Subrogación (cambio de acreedor por pago de un tercero). Quien paga una deuda ajena, teniendo interés jurídico (o por pacto/ley), se **subroga** en los derechos del acreedor (art. 2058 º y ss.): se queda con el crédito **y sus garantías**. *Aplicación:* el **refinanciamiento** —un nuevo banco paga al anterior y se subroga en sus garantías— y el pago por el fiador que se subroga contra el deudor principal.

3) Asunción de deuda (transmisión del lado pasivo). Un tercero **asume** la deuda en lugar del deudor original. Como al acreedor le importa la **solvencia** de su deudor, requiere el **consentimiento del acreedor** (art. 2051 º y ss.). *Aplicación:* en M&A, cuando el comprador asume pasivos de la *target*; en reestructuras, cuando una entidad del grupo asume la deuda de otra. **Efecto sobre garantías:** las otorgadas por terceros pueden extinguirse si no consienten la asunción.

Cómo piensa un socio de un despacho internacional (transversal). "El crédito es **inventario negociable**. En una venta de cartera reviso: ¿la cesión transmite las garantías (art. 2032 º)?, ¿está bien la **notificación** al deudor para que me sea oponible?, ¿es *pro soluto* o *pro solvendo* (quién carga la insolvencia)?, ¿hay prohibiciones de cesión en los contratos subyacentes? En un refinanciamiento, exijo **subrogación** para no perder el rango de las garantías existentes. En una asunción de deuda, **consentimiento del acreedor y ratificación de garantes**, o la garantía se cae."

14.D · LA EXTINCIÓN DE LAS OBLIGACIONES (CON LA SUERTE DE LAS GARANTÍAS)

El **pago** es el modo natural; los demás son modos **anormales** o sustitutivos. En cada uno, la pregunta del experto es: *¿qué pasa con las garantías?*

1) Pago (cumplimiento). Reglas finas (art. 2062 º y ss.): debe ser **idéntico** (lo mismo debido), **íntegro** (todo) e **indivisible** (de una vez, salvo pacto). Importan **quién** paga (deudor o tercero, con o sin interés —el tercero con interés se subroga—), **a quién** (al acreedor o a su representante legitimado; el pago al acreedor aparente de buena fe puede liberar), **dónde**, **cuándo** e **imputación** (a qué deuda se aplica si hay varias —arts. 2092-2094 º). El **ofrecimiento de pago y la consignación** (art. 2097 º y ss.) permiten al deudor liberarse si el acreedor se niega a recibir (*mora accipiendi*).

2) Dación en pago (*datio in solutum*). El acreedor acepta recibir una prestación **distinta** de la debida (p. ej., un inmueble en vez de dinero). Extingue la obligación. *Uso en reestructura:* entregar activos para saldar deuda; cuidado con el saneamiento por evicción de lo dado.

3) Compensación (art. 2185 º y ss.). Cuando dos personas son **recíprocamente** deudoras y acreedoras, las deudas se extinguen hasta el importe menor. La **compensación legal** exige que ambas sean **líquidas y exigibles** (art. 2188 º). *Aplicación:* las cláusulas de *set-off* en contratos financieros y de M&A (compensar la indemnización contra el precio diferido o el *earn-out*); el **netting** en mercados financieros es compensación a gran escala (vital en ISDA/derivados).

4) Novación (art. 2213 º y ss.). Se **extingue** una obligación creando una **nueva** que la sustituye (cambiando objeto, deudor o acreedor). **Punto crítico para garantías (art. 2220 º):** la novación **extingue las obligaciones accesorias** (prendas, hipotecas, fianzas) **salvo reserva expresa**, y las de terceros solo subsisten si **consienten**. *Errores que cuestan millones (anticipo):* reestructurar un crédito mediante novación **sin reservar** las garantías = el banco pierde sus prendas e hipotecas y queda como acreedor **quirografario**. La novación **no se presume** (art. 2215 º): debe constar la voluntad inequívoca de novar (de lo contrario, hay mera **modificación** que conserva las garantías).

5) Confusión (art. 2206 º). Se reúnen en una sola persona las calidades de acreedor y deudor (p. ej., por **fusión** de socie-

dades o por herencia): la obligación se extingue. *Aplicación en M&A*: al **fusionar** acreedora y deudora, los créditos intercompañía se **confunden** y extinguen —hay que anticipar el efecto contable y fiscal—.

6) Remisión o condonación (art. 2209 c y ss.). El acreedor **perdona** la deuda (total o parcial). *Uso en reestructura*: la **quita** es una remisión parcial; su tratamiento **fiscal** (ingreso por condonación de deuda) debe preverse.

7) Imposibilidad sobrevenida no imputable. Si la prestación se vuelve imposible por caso fortuito/fuerza mayor sin culpa ni mora del deudor, la obligación se extingue (en las de cuerpo cierto; recuerda *genus nunquam perit* en las genéricas).

8) Prescripción liberatoria (art. 1135 c y ss.). El transcurso del tiempo **extingue la acción** (no necesariamente el débito: lo pagado tras prescribir no se repite —obligación natural—). Debe **oponerse** como excepción; el juez no la declara de oficio. Vigilar los plazos es deber profesional.

Síntesis operativa de 14.D: ante cualquier "salida" de una obligación, el experto pregunta tres cosas: (i) *¿se extingue de verdad o solo se modifica?* (novación vs. modificación); (ii) *¿qué pasa con las garantías?* (¿se reservaron?, ¿consintieron los terceros?); (iii) *¿qué efectos fiscales y contables dispara?* (quita = ingreso; confusión = baja de cuentas intercompañía). Estas tres preguntas separan al abogado que "sabe los modos de extinción" del que **estructura una reestructura sin destruir valor**.

15. Explicación intuitiva

Imagina la obligación como un **contrato de plomería del dinero**: hay tuberías (vínculos) que conectan bolsillos. Las **clasificaciones** son los tipos de tubería (una sola dirección o varias; una que se divide o una que aguanta todo el flujo en un punto —solidaridad—). Las **modalidades** son las **válvulas**: la **condición** es una válvula que no abre hasta que pase algo incierto; el **plazo**, un temporizador. La **transmisión** es **reconectar la tubería a otro bolsillo** (cesión: cambio el extremo que cobra; asunción: cambio el extremo que paga). La **extinción** es **cerrar la tubería**: por pago (fluyó lo debido), por compensación (dos tuberías opuestas se anulan), por novación (se

reemplaza la tubería por una nueva —¡y se caen las llaves de paso/garantías si no las reinstalas!—), por remisión (se tapa por decisión del acreedor) o por prescripción (se oxida por falta de uso).

Quédate con esta imagen: en finanzas, **los créditos son tuberías negociables**; el abogado de negocios es el **ingeniero hidráulico** que las diseña, las reconecta y las cierra sin que se inunde el patrimonio de su cliente.

16. Ejemplos simples

1. **Solidaridad.** Tres amigos piden juntos \$300,000 a un banco "solidariamente". El banco puede exigir los \$300,000 **completos** a cualquiera de los tres; quien pague repite contra los otros dos por \$100,000 cada uno. Si fuera mancomunada, el banco solo podría exigir \$100,000 a cada uno y absorbería la insolvencia de uno.
2. **Medios vs. resultado.** Un abogado se obliga a "defender el caso con diligencia" (medios): no incumple por perder, solo si fue negligente. Un constructor se obliga a "entregar la casa" (resultado): incumple si no la entrega, aunque haya sido diligente.
3. **Condición suspensiva.** "Te compro el terreno **si** se aprueba el cambio de uso de suelo." No hay obligación de comprar hasta que la condición se cumpla.
4. **Cesión de crédito.** Una empresa que tiene \$1,000,000 por cobrar a 90 días lo **cede** hoy a una factorera por \$950,000: obtiene liquidez inmediata; la factorera cobrará al deudor (a quien se le **notifica** la cesión).
5. **Compensación.** A le debe \$50,000 a B, y B le debe \$30,000 a A; siendo deudas líquidas y exigibles, se **compensan** hasta \$30,000: A solo debe \$20,000.

17. Ejemplos complejos

1. **Novación que destruye garantías.** Un banco tiene un crédito de \$10M garantizado con **hipoteca**. En una reestructura, firma un "nuevo contrato de crédito" que sustituye al anterior (cambio de objeto: nuevo monto, plazo, tasa), **sin reservar** la hipoteca. Resultado: por el art. 2220 ♂, la nova-

ción **extinguió** la garantía accesoria; el banco quedó **quirografario**. *Solución correcta:* o bien **modificar** (no novar) conservando el crédito original, o novar **reservando expresamente** la hipoteca y reinscribiéndola.

2. **Cadena de cesiones y oponibilidad.** Un crédito se cede de A a B y luego de B a C, pero **no se notifica** al deudor, que paga de buena fe a A. El pago **libera** al deudor (art. 2036 ♂); C debe reclamar a B, y B a A. *Lección:* la **notificación** es el acto que hace oponible la cesión; sin ella, la cadena se rompe.
3. **Solidaridad y acción de regreso con insolvencia.** Tres codeudores solidarios de \$900,000; el banco cobra el total a X. Y es insolvente. ¿Cuánto recupera X de Z? La cuota del insolvente (Y) se **distribuye** entre los solventes (art. 1999 ♂): X y Z absorben \$150,000 cada uno además de su parte; X recupera de Z \$450,000 (su parte \$300,000 + la mitad de la de Y, \$150,000).
4. **Compensación en M&A (set-off contra earn-out).** El comprador descubre, tras el cierre, una contingencia indemnizable de \$5M; debe aún \$8M de *earn-out*. Si el SPA pactó **compensación**, el comprador **retiene** (set-off) los \$5M del *earn-out*. *Sin* cláusula de set-off y sin liquidez/exigibilidad de la indemnización, la compensación legal podría no operar y tendría que demandar.

18. Casos reales (jurisprudencia y operaciones estilizadas)

- **Usura e intereses (criterio SCJN).** La Primera Sala de la SCJN estableció que los jueces deben analizar **de oficio** la posible usura en intereses (a la luz del art. 21 ♂.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), pudiendo **reducir** prudencialmente la tasa si resulta notoriamente excesiva (jurisprudencia derivada de la contradicción de tesis 350/2013). *Implicación:* las tasas moratorias de un contrato pueden ser **moderadas judicialmente**; redactar tasas "de mercado" y documentadas es prudente.
- **Cesión y notificación.** La jurisprudencia mexicana reitera que la cesión es **oponible al deudor desde su notificación**;

antes de ella, el pago al cedente libera. (Criterios de tribunales colegiados en materia civil/mercantil.)

- **Operación estilizada de titulización.** Una arrendadora cede un paquete de cuentas por cobrar a un **fideicomiso** que emite certificados bursátiles respaldados por esos flujos: la cesión de créditos a escala convierte cartera ilíquida en valores colocables en el mercado (conexión con LMV, Nivel III).

Nota de método (Manifiesto, sección XI.5): los criterios jurisprudenciales citados deben verificarse en su **vigencia** en el Seminario Judicial de la Federación antes de invocarlos en un escrito; aquí se exponen por su valor formativo y de criterio.

19. Casos empresariales

- **Capital de trabajo.** Una empresa con problemas de liquidez **cede** (factoraje) sus cuentas por cobrar para financiarse sin endeudarse formalmente. Decisión: *¿pro soluto* (transfiere el riesgo de impago, menor precio) o *pro solvendo* (conserva el riesgo, mejor precio)?
- **Garantías intragrupo.** La matriz se obliga **solidariamente** (o avala) la deuda de una filial para que esta obtenga mejor tasa; el banco concentra el cobro en el patrimonio del grupo.
- **Set-off operativo.** Proveedor y cliente que son recíprocamente acreedores pactan **compensación** periódica de saldos para reducir transferencias y riesgo de crédito.

20. Casos corporativos (en transacciones)

- **Asunción de deuda en una adquisición.** En un *asset deal*, el comprador **asume** ciertos pasivos del vendedor; se requiere **consentimiento de los acreedores** y **ratificación de garantes**, o las garantías se extinguen.
- **Earn-out como obligación condicional.** Parte del precio se paga **si** la *target* alcanza cierto EBITDA (condición) **en** un plazo (término): obligación modal con prestación determinable; su redacción (métrica, protecciones contra manipulación) es crítica.

- **Reestructura como ingeniería de obligaciones.** Quita (remisión) + espera (modificación de plazo) + conversión de deuda en capital + cesión de tramos a un fondo de *distressed debt*: todo el toolkit del Libro, orquestado, **cuidando no no-var** sin reservar garantías.

21. Casos internacionales

- **Netting bajo ISDA.** En derivados financieros internacionales, el *close-out netting* del contrato marco ISDA **compensa** todas las posiciones recíprocas a una sola cifra neta ante un *default*: compensación contractual a gran escala, cuya eficacia frente a la insolvencia se examina bajo la ley aplicable y la ley concursal del deudor.
- **Cesión transfronteriza de cartera.** Un banco cede cartera a un fondo extranjero; se analiza la **ley aplicable a la cesión** (a menudo la del crédito cedido), la **notificación** a deudores en distintas jurisdicciones y la transmisión de **garantías** locales (*lex rei sitae*).
- **CISG y obligaciones del vendedor.** En compraventa internacional de mercaderías regida por la **CISG**, el régimen de incumplimiento (incumplimiento esencial, derecho a resolver, deber de **mitigar**) modula las obligaciones de las partes de forma distinta al derecho mexicano puro.

22. Derecho comparado

SISTEMA	RASGOS EN MATERIA DE OBLIGACIONES (TRANSMISIÓN/EXTINCIÓN)
México	Sistema romano-germánico (CCF, Libro Cuarto). Cesión oponible por notificación ; novación extingue accesorios salvo reserva (2220); compensación legal exige liquidez y exigibilidad.
España	Código Civil afín; cesión de créditos (arts. 1526 $\circ$ y ss.); el cedente responde de la existencia, no de la solvencia, salvo pacto; novación con reglas paralelas.
Estados Unidos	<i>Contract law</i> estatal + UCC Art. 9 $\circ$ para <i>assignment</i> de cuentas (cesión) y garantías mobiliarias; fuerte desarrollo de la securitization ; <i>set-off</i> y <i>netting</i> muy elaborados.
Delaware	Referente societario; las obligaciones contractuales se rigen por <i>contract law</i> estatal; libertad contractual amplia; eficacia robusta de cláusulas de <i>set-off</i> y <i>waiver</i> .
Unión Europea	Diversidad de códigos (BGB alemán con Schuldübernahme y Abtretung ; Code francés reformado 2016 con imprevisión); esfuerzos de armonización (PECL, DCFR).
UNIDROIT	<i>Principios sobre los Contratos Comerciales Internacionales</i> : regulan cesión de créditos, transferencia de obligaciones y de contratos; régimen neutral muy usado en arbitraje.
UNCITRAL	Convención de la ONU sobre la Cesión de Créditos en el comercio internacional (favorece la financiación mediante cesión, p. ej. factoraje transfronterizo).
CISG	Compraventa internacional: régimen de incumplimiento (esencial), resolución y deber de mitigar ; no regula cesión, pero modela las obligaciones de comprador y vendedor.
Common Law	Razona por <i>contract/tort</i> ; <i>assignment</i> de derechos con notice; <i>novation</i> requiere acuerdo trilateral; <i>set-off</i> legal y en equidad; remedios centrados en <i>damages</i> .
Civil Law	Sistematiza obligaciones en códigos; teoría de la causa (o su supresión, Francia 2016); cesión, subrogación, novación y compensación como categorías dogmáticas.

Convergencia práctica: en operaciones cross-border, la **cesión de créditos** y el **netting/set-off** son el terreno donde más chocan los sistemas; los Principios UNIDROIT y la Convención UNCITRAL sobre cesión buscan un lenguaje común para la **financiación** internacional.

23. Derecho mexicano

Mapa positivo (CCF, Libro Cuarto; verificar versión vigente y código local aplicable):

- **Fuentes:** contrato (1792 y ss.); declaración unilateral (1860 y ss.); enriquecimiento sin causa (1882 y ss.); gestión de negocios (1896 y ss.); hechos ilícitos (1910 y ss.).
- **Modalidades:** condicionales (1938-1952); a plazo (1953-1962); pérdida del beneficio del plazo (1959).
- **Clasificación por sujetos:** mancomunadas y solidarias (1984-2010); la solidaridad no se presume (1988).
- **Transmisión:** cesión de créditos (2029-2050); subrogación (2058-2061); cesión de deudas / asunción (2051-2057).
- **Extinción:** pago (2062-2096); ofrecimiento y consignación (2097-2103); dación en pago (2095); compensación (2185-2205); confusión (2206-2208); remisión (2209-2212); novación (2213-2223, con el art. 2220 sobre accesorios); prescripción (1135-1180).
- **Incumplimiento:** daños y perjuicios (2104-2118); consecuencia inmediata y directa (2110); cláusula penal (1840-1850); caso fortuito (2111).
- **Mercantil:** Código de Comercio (mora mercantil, intereses, supletoriedad del derecho civil); LGTOC para operaciones de crédito específicas (Nivel III).

24. Jurisprudencia relevante

Exponemos líneas jurisprudenciales por su valor de criterio; **verificar vigencia** antes de citarlas en un escrito.

- **Usura (intereses):** los juzgadores deben analizarla **de oficio** y reducir tasas notoriamente excesivas, conforme al art. 21 ○.3 CADH (línea de la Primera Sala de la SCJN, contradicción de tesis 350/2013 y posteriores).
- **Cesión de créditos:** la **notificación** al deudor determina la oponibilidad; el pago hecho al acreedor original antes de la notificación libera (tribunales colegiados).

- **Pena convencional:** los tribunales han admitido la **reducción** de la cláusula penal cuando resulta desproporcionada o cuando hubo cumplimiento parcial (art. 1844 CCF ◊ y criterios).
- **Novación:** debe constar la **voluntad inequívoca** de novar (no se presume, art. 2215 ◊); la mera modificación de condiciones (plazo, tasa) no nova ni extingue garantías si no hay *animus novandi*.
- **Compensación:** requiere deudas **líquidas y exigibles** (art. 2188 ◊); criterios sobre su operatividad en juicio.

25. Criterios de la Suprema Corte

La SCJN ha sido especialmente activa en:

- **Control de usura** (Primera Sala): incorporó el estándar convencional (CADH) al derecho privado, facultando al juez para moderar intereses; hito que **constitucionaliza** el derecho de obligaciones.
- **Interés legal y moratorio:** criterios sobre su procedencia, base de cálculo y límites.
- **Protección al deudor en contratos de adhesión** y control de cláusulas abusivas (en conexión con la LFPC y el derecho del consumidor).
- **Buena fe** como principio integrador y límite del ejercicio de los derechos de crédito.

Lección de criterio: el derecho de obligaciones mexicano ya no es solo el CCF: está **permeado por los derechos humanos** (usura, proporcionalidad, buena fe). El abogado moderno argumenta obligaciones también en clave **constitucional y convencional**.

26. Doctrina nacional

- **Manuel Borja Soriano**, *Teoría General de las Obligaciones* — la obra clásica y sistemática.
- **Rafael Rojina Villegas**, *Derecho Civil Mexicano*, t. III, y *Compendio* — la exposición más difundida.
- **Ernesto Gutiérrez y González**, *Derecho de las Obligaciones* — vigoroso y crítico; célebre por su tratamiento del patrimo-

nio, la responsabilidad y la distinción débito/responsabilidad.

- **Ignacio Galindo Garfias** — claridad conceptual.
- **Manuel Bejarano Sánchez**, *Obligaciones Civiles* — manual moderno muy usado en facultades.

27. Doctrina internacional

- **Robert J. Pothier**, *Tratado de las Obligaciones* — puente hacia el Code y México; teoría de los daños (consecuencia directa y previsible).
- **Karl Larenz**, *Derecho de Obligaciones* — cumbre de la dogmática alemana.
- **René Demogue** — obligaciones de medios y de resultado.
- **Planiol y Ripert; los hermanos Mazeaud** — tratadística francesa.
- **Reinhard Zimmermann**, *The Law of Obligations* — historia y derecho comparado de las obligaciones (romano → moderno); referencia mundial.

28. Opiniones críticas (postura del Consejo)

1. **La solidaridad debería pactarse siempre de forma expresa y destacada.** Dado que "no se presume", la práctica de enterrarla en el clausulado genera litigios; el Consejo recomienda cláusulas de solidaridad **visibles y específicas**, con renuncia expresa a los beneficios de orden y excusión cuando proceda.
2. **El art. 2220 ⚡ (extinción de accesorios por novación) es una trampa subestimada.** Demasiadas reestructuras se documentan como "novación" sin advertir el efecto sobre garantías. El Consejo sostiene que **modificar** (no novar) suele ser preferible, y que toda novación debe llevar **reserva expresa y reinscripción** de garantías.
3. **La judicialización de la usura aporta justicia pero introduce incertidumbre.** Moderar tasas *ex post* protege al deudor, pero erosiona la previsibilidad del crédito; el Consejo aboga por tasas documentadas y de mercado para reducir el riesgo de moderación judicial.

29. Debate doctrinal

- **¿La obligación es relación entre personas o sujeción de patrimonios?** La tesis personalista (vínculo entre sujetos) frente a la patrimonialista (Schuld/Haftung; lo relevante es la responsabilidad del patrimonio). El debate ilumina avals, fianzas y la circulación del crédito.
- **Naturaleza de la cesión: ¿transmisión del mismo crédito o creación de uno nuevo?** La doctrina dominante: se transmite el **mismo** crédito con sus accesorios (de ahí que las garantías pasen). Implica que las **excepciones** del deudor contra el cedente sean oponibles al cesionario.
- **¿Cabe la imprevisión (rebus sic stantibus) en México?** Discusión por la dispersión estatal: algunos códigos la admiten, el CCF tradicionalmente fue reacio; el debate se reaviva con crisis económicas y con la influencia del Code francés reformado (2016).
- **Autonomía de la voluntad vs. protección del deudor:** hasta dónde puede el contrato excluir remedios (renunciar a resolver, limitar daños, pactar set-off amplio) sin chocar con normas imperativas y la buena fe.

30. Errores comunes

- **Presumir la solidaridad.** No se presume (art. 1988 ♂). Si no se pactó expresamente, la deuda es **mancomunada** y se divide.
- **Confundir modificación con novación.** Cambiar plazo o tasa **no** nova si no hay *animus novandi*; creer que se "novó" puede llevar a creer (erróneamente) que se extinguieron garantías... o a perderlas si efectivamente se novó sin reserva.
- **Olvidar notificar la cesión.** Sin notificación al deudor, la cesión **no le es oponible** y el pago al cedente lo libera.
- **No verificar liquidez para compensar.** La compensación legal exige deudas **líquidas y exigibles**; intentar compensar una indemnización ilíquida fracasa.
- **Confundir prescripción con caducidad y no oponerla** como excepción (el juez no la declara de oficio).

- **Tratar "esfuerzos" como obligación de resultado** (o viceversa), alterando la carga de la prueba.

31. Mitos frecuentes

- *"Si pago una deuda ajena, no recupero nada."* **Falso:** si tienes interés jurídico, te **subrogas** y conservas el crédito y sus garantías.
- *"La cesión necesita el consentimiento del deudor."* **Falso** (regla general): la cesión de **crédito** solo requiere **notificarle**; el consentimiento se exige para la **asunción de deuda** (cambia el deudor, importa al acreedor).
- *"Reestructurar siempre conviene como 'nuevo crédito'."* **Peligroso:** novar sin reservar garantías las extingue (art. 2220 ☞).
- *"El dinero puede 'perecer' por caso fortuito."* **Falso:** las obligaciones genéricas (y el dinero es género) no se extinguen por pérdida —*genus nunquam perit*—.
- *"La cláusula penal siempre se cobra íntegra."* **No necesariamente:** puede **moderarse** por desproporción o cumplimiento parcial (art. 1844 ☞).

32. Preguntas difíciles

1. Si un crédito se cede con sus garantías pero la hipoteca no se **reinscribe** a nombre del cesionario, ¿es oponible la garantía frente a terceros? (Pista: distinguir transmisión del derecho vs. publicidad registral.)
2. ¿Puede pactarse válidamente la **solidaridad** y, a la vez, limitar la acción de regreso entre codeudores? ¿Hasta dónde?
3. En una reestructura, ¿conviene **novar** (para "limpiar" la relación) o **modificar** (para conservar garantías)? ¿Qué factores deciden?
4. ¿La **compensación** opera en un concurso mercantil, o la masa lo impide? ¿Y el *netting* de un ISDA?
5. ¿Una cláusula de **set-off** amplia en un SPA puede chocar con normas imperativas o con la buena fe si se usa para retener pagos por reclamaciones dudosas?

33. Casos de examen (con respuesta modelo)

P1. *Tres deudores firman "obligándose conjunta y solidariamente" por \$1,200,000. Uno es insolvente. ¿Cuánto puede el acreedor cobrar a cada solvente y cómo opera el regreso?* **R.** El acreedor puede cobrar **el total** a cualquiera de los solventes (solidaridad pasiva). Internamente, la cuota del insolvente se **reparte** entre los solventes (art. 1999 ◊): si eran tres por partes iguales (\$400,000 c/u), los dos solventes absorben los \$400,000 del insolvente (\$200,000 c/u), quedando cada uno con \$600,000 en la relación interna.

P2. *Un banco "novó" un crédito hipotecario sin mención de la hipoteca. ¿Subsiste la garantía?* **R.** No, salvo reserva expresa: la novación extingue las obligaciones accesorias (art. 2220 ◊). Para conservarla debió **reservarse** la hipoteca (y reinscribirse) o haber **modificado** sin novar.

P3. *¿Desde cuándo es oponible al deudor una cesión de crédito?* **R.** Desde que se le **notifica** (art. 2036 ◊); antes, el pago al cedente lo libera.

P4. *¿Cuándo opera la compensación legal?* **R.** Cuando dos personas son recíprocamente deudoras y acreedoras de deudas **líquidas y exigibles**, fungibles y homogéneas (art. 2185-2188 ◊); se extinguen hasta el importe menor.

P5. *Diferencia entre obligación de medios y de resultado y su efecto en la prueba.* **R.** En la de resultado basta acreditar que el resultado no se obtuvo; en la de medios, el acreedor debe probar la **falta de diligencia** del deudor.

34. Simulador (ejercicio tipo despacho)

Rol: eres asociado del equipo de *banking & finance* de un despacho. **Ciente:** un banco acreedor de "Industrias del Norte, S.A." por \$80M, garantizado con hipoteca sobre la planta y prenda sin transmisión sobre maquinaria. La empresa está en *distress* y propone una reestructura: reducir el principal a \$60M (quita), ampliar el plazo 3 años (espera), capitalizar \$10M (conversión a acciones) y que una filial **asuma** \$20M.

Tarea: redacta una **nota de estructura** que responda: (1) ¿documentamos como **modificación o novación**, y por qué, a la luz del art. 2220 ◊ y las garantías?; (2) si hay novación parcial, ¿cómo **reservamos y reinscribimos** la hipoteca y la prenda?; (3) la **asunción** por la filial, ¿qué consentimientos y ratificaciones de garantes exige?; (4) la **quita**, ¿qué efecto fiscal tiene para el deudor (ingreso por condonación)?; (5) la **capitalización**, ¿cómo afecta el gobierno corporativo y la prelación?; (6) propon un **set-off**/compensación para futuros saldos. Cierra con una recomendación: ¿modificar conservando garantías o novar con reserva? Justifica.

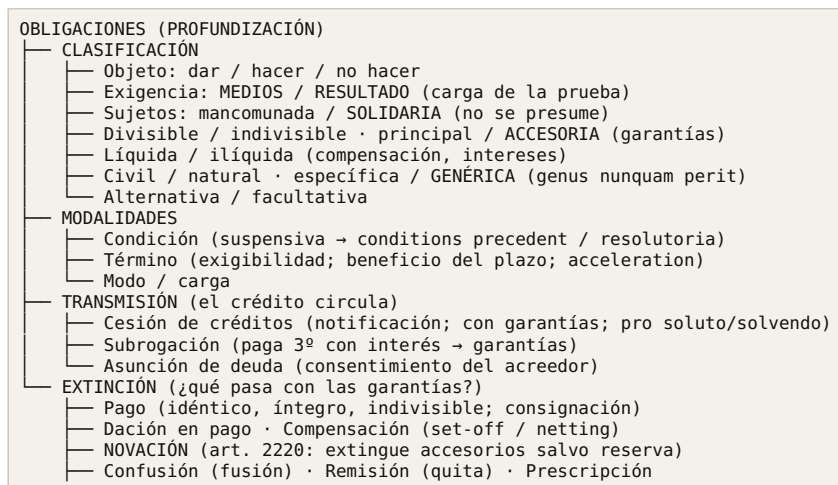
(Pista de evaluación: la mejor respuesta privilegia modificar o, si se nova, reservar y reinscribir garantías; documenta consentimientos de garantes en la asunción; prevé el ingreso fiscal de la quita; y blinda la compensación con cláusula expresa de set-off.)

35. Flashcards

- ¿La solidaridad se presume? → No (art. 1988 ◊).
- ¿Qué transmite la cesión de crédito? → El crédito con sus accesorios y garantías (art. 2032 ◊).
- ¿Desde cuándo es oponible la cesión al deudor? → Desde la notificación (art. 2036 ◊).
- ¿Responde el cedente de la solvencia del deudor? → No, salvo pacto (responde de la existencia/legitimidad).
- ¿Qué requiere la asunción de deuda? → Consentimiento del acreedor.
- ¿Efecto de la novación sobre garantías? → Las extingue, salvo reserva expresa (art. 2220 ◊).

- **¿La novación se presume?** → No (art. 2215 ◊): exige *animus novandi*.
- **¿Requisitos de la compensación legal?** → Deudas recíprocas, **líquidas y exigibles**, fungibles (art. 2185-2188 ◊).
- **¿Genus nunquam perit?** → El género (y el dinero) nunca perece: no libera la pérdida.
- **¿Subrogación?** → El tercero que paga con interés ocupa el lugar del acreedor, con garantías.
- **¿Medios vs. resultado?** → Diligencia vs. resultado concreto (cambia la carga de la prueba).
- **¿Pérdida del beneficio del plazo?** → Insolvencia o falta/disminución de garantías (art. 1959 ◊) → base del vencimiento anticipado.

36. Mapas mentales



37. Cuadros comparativos

Mancomunada vs. solidaria

	MANCOMUNADA	SOLIDARIA
¿Cuánto debe cada uno?	Su parte	El todo
Insolvencia de un deudor	La pierde el acreedor	La absorben los solventes (regreso)
¿Se presume?	Sí (regla)	No (art. 1988 ◊)

Cesión de crédito vs. asunción de deuda

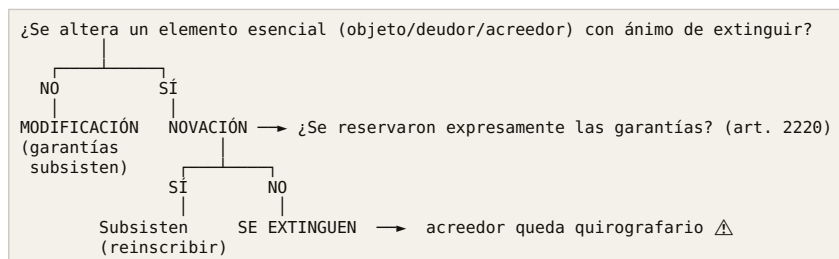
	CESIÓN DE CRÉ- DITO	ASUNCIÓN DE DEUDA
Qué cambia	El acreedor	El deudor
Requisito frente al deudor/acreedor	Notificar al deudor	Consentimiento del acreedor
Garantías	Pasan con el crédito	Las de terceros caen si no consienten

Modificación vs. novación

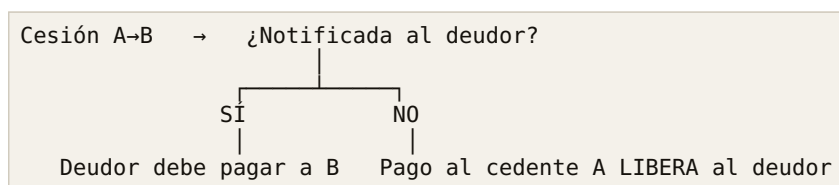
	MODIFICACIÓN	NOVACIÓN
Efecto	Conserva la obligación	La extingue y crea una nueva
Garantías	Subsisten	Se extinguen salvo reserva (2220)
¿Se presume?	—	No (animus novandi, 2215)

38. Diagramas

Flujo de decisión en una reestructura (modificar vs. novar):



Oponibilidad de la cesión:



39. Mnemotecnias

- **Solidaridad:** "no se presume; pacta la palabra o pierde el todo".
- **Novación y garantías:** "novar sin reservar = garantías al basurero (2220)".
- **Cesión:** "sin notificación, no hay oponibilidad".

- **Compensación:** *"líquidas y exigibles, o no se compensan"*.
- **Género:** *genus nunquam perit* — "el dinero nunca se pierde por caso fortuito".
- **Subrogación:** *"el que paga con interés, se queda con las llaves (garantías)"*.
- **Transmisión:** *"cedo el crédito notificando; asumo la deuda con permiso del acreedor"*.

40. Resumen ejecutivo

La teoría profunda de las obligaciones es el **idioma operativo del crédito**. Sobre la base del Nivel I, este libro afina las distinciones que tienen **consecuencias patrimoniales directas**: *medios vs. resultado* (decide la carga de la prueba y el sentido de "esfuerzos" en un contrato), *mancomunada vs. solidaria* (decide si el acreedor cobra el todo o una fracción —y **no se presume**, art. 1988 ◊), *principal vs. accesorio* (decide la suerte de las garantías), *líquida vs. ilíquida* (decide la compensación y los intereses). Las **modalidades** (condición, plazo, modo) son el esqueleto temporal de toda operación: las *conditions precedent* y el *acceleration* son modalidades disfrazadas de inglés.

El corazón práctico es la **circulación y extinción** del crédito. La **cesión** (oponible por notificación, transmite garantías), la **subrogación** (el que paga con interés conserva las garantías) y la **asunción de deuda** (requiere consentimiento del acreedor) convierten al crédito en un **activo negociable** —base del factoraje, la venta de cartera y la titulización—. En la **extinción**, la regla de oro es preguntar siempre *¿qué pasa con las garantías?*: la **novación** las **extingue salvo reserva expresa** (art. 2220 ◊) y **no se presume** (art. 2215 ◊), por lo que en reestructuras suele ser preferible **modificar** que novar. La **compensación/netting**, la **confusión** (en fusiones), la **remisión** (quita, con su costo fiscal) y la **prescripción** completan el toolkit. Todo, hoy, leído también en clave **constitucional** (control de usura por la SCJN). Dominar esto es manejar el crédito como un activo y estructurar reestructuras sin destruir valor: una de las destrezas mejor pagadas del derecho de los negocios.

41. Checklist

Al crear obligaciones (contrato/crédito):

- [] ¿Pacté **expresamente** la solidaridad (si la quiero) y la renuncia a orden y excusión?
- [] ¿Definé los **estándares** (medios/resultado; "esfuerzos") para no dejarlos al juez?
- [] ¿Las **garantías** están bien constituidas, perfeccionadas e inscritas (Libro 6, Nivel I)?
- [] ¿Incluí **pérdida del beneficio del plazo** / *acceleration* y *set-off*?

Al transmitir un crédito (factoraje/venta de cartera):

- [] ¿La cesión transmite **garantías** (art. 2032 C)? ¿*Pro soluto* o *pro solvendo*?
- [] ¿**Notifiqué** al deudor para hacerla oponible? ¿Hay prohibición de cesión en el contrato?
- [] ¿Reinscribí las garantías a nombre del cesionario?

Al reestructurar:

- [] ¿Documento como **modificación** (conserva garantías) o **novación**?
- [] Si novo: ¿**reservé expresamente** las garantías y obtuve el **consentimiento de los garantes** (art. 2220 C)?
- [] ¿La **asunción** de deuda cuenta con el **consentimiento del acreedor**?
- [] ¿Previne los efectos **fiscales** (quita = ingreso) y **contables** (confusión)?

42. Bibliografía comentada

- Borja Soriano, M., *Teoría General de las Obligaciones (Porrúa)*. La obra fundacional en México; imprescindible para la dogmática de fuentes, incumplimiento y daños.
- Rojina Villegas, R., *Derecho Civil Mexicano*, t. III (Porrúa). La exposición más completa y didáctica; ideal para sistematizar clasificaciones y extinción.

- **Gutiérrez y González, E., *Derecho de las Obligaciones (Porrúa)*.** Crítico y profundo; insuperable en débito/responsabilidad y en el análisis del patrimonio. Leer para **criterio**.
- **Bejarano Sánchez, M., *Obligaciones Civiles (Oxford)*.** Manual moderno, claro y actualizado; excelente para el primer recorrido sistemático.
- **Pothier, R. J., *Tratado de las Obligaciones*.** Para entender el **origen** del régimen mexicano de daños (consecuencia directa y previsible). Lectura de raíces.
- **Larenz, K., *Derecho de Obligaciones*.** Para profundizar la dogmática alemana (Schuld/Haftung) que ilumina garantías y circulación del crédito.
- **Zimmermann, R., *The Law of Obligations*.** Historia y derecho comparado; perspectiva global indispensable para el abogado transnacional.

43. Ruta hacia el siguiente libro

Lo que acabas de aprender —cómo nacen, se clasifican, circulan y se extinguen las obligaciones— será **indispensable para comprender los contratos civiles en particular**, donde cada figura típica (compraventa, mutuo, mandato, fianza, prenda, hipoteca, arrendamiento) es una **fábrica de obligaciones** con su propio régimen.

- **Siguiente libro:** [*Nivel II · Libro 2*] *Contratos civiles en particular* — la compraventa como matriz del **SPA**, el mutuo como base del **crédito**, el mandato como raíz de la **representación** y los poderes, la fianza/prenda/hipoteca como **garantías** del financiamiento.
- **Conexión de largo alcance:** la **transmisión y extinción** que dominaste aquí son la espina dorsal del **financiamiento corporativo** y la **reestructuración** (Nivel IV). Vuelve a las secciones 14.C, 14.D y 34 cuando estructures un crédito sindicado o una reestructura.

◆ ¿Por qué esto importa para un abogado corporativo?

Porque **el crédito es la materia prima de las finanzas corporativas**, y el crédito es, en derecho, una **obligación**. Cada financiamiento (sindicado, bonos, *project finance*), cada venta de cartera o titulización, cada reestructura, cada cláusula de *set-off*, *acceleration* o *earn-out* es teoría de las obligaciones aplicada. El abogado que distingue solidaridad de mancomunidad, que sabe que una novación mal hecha **destruye garantías**, y que entiende la cesión como **transmisión de un activo con sus accesorios**, es el que estructura operaciones que **resisten** y protege el patrimonio del cliente. Sin esta profundidad, se redactan créditos frágiles y se destruye valor en las reestructuras.

◆ Cómo piensa un socio de un despacho internacional

"Cuando reviso un financiamiento o una reestructura, mis reflejos son tres. Primero, garantías: ¿están bien tomadas, perfeccionadas, inscritas, y se conservan si modificamos o novamos? El art. 2220 ◊ me obsesiona: una novación descuidada deja a mi cliente quirografario. Segundo, solidaridad y avales: concentro el riesgo de cobro: solidaridad expresa, renuncia a beneficios de orden y excusión, garantes que ratifican toda modificación. Tercero, circulación: si voy a vender o ceder el crédito, cuido la notificación, la transmisión de garantías y si es pro soluto o pro solvendo. En un deal cross-border, además pienso en el netting (ISDA), la ley aplicable a la cesión y la eficacia de la compensación en concurso. El crédito, para mí, es inventario: lo creo sólido, lo nuevo limpio y lo cierro sin perder las llaves."

◆ Errores que cuestan millones

1. **Novar sin reservar garantías (art. 2220 ◊)**. El error clásico de la reestructura: documentar un "nuevo crédito" que sustituye al anterior, sin reservar la hipoteca/prenda. La garantía se **extingue** y el acreedor pasa de privilegiado a **quirografario**. Pérdida potencial: el 100% del colateral. **Prevención**: modificar en vez de novar, o novar con **reserva expresa y reinscripción**, y consentimiento de garantes.

2. **Omitir "solidariamente"**. Un crédito a varios deudores sin pacto expreso de solidaridad es **mancomunado**: si uno es insolvente, el acreedor **pierde** esa fracción. *Prevención*: cláusula de solidaridad visible y específica.
3. **No notificar la cesión**. El cesionario que no notifica al deudor descubre que este pagó válidamente al cedente: el activo "comprado" se evapora. *Prevención*: notificación fehaciente inmediata.
4. **Asumir deuda sin consentimiento de garantes**. En un *asset deal*, asumir pasivos sin que los fiadores/garantes ratifiquen extingue esas garantías; el comprador hereda deuda **sin colateral**. *Prevención*: obtener consentimientos y ratificaciones como condición de cierre.
5. **Tasas que detonan el control de usura**. Pactar intereses moratorios excesivos puede llevar a su **moderación judicial** de oficio (SCJN), reduciendo la recuperación esperada. *Prevención*: tasas documentadas, de mercado y proporcionales.

Cierre del Libro. Has convertido la obligación de un concepto en una **herramienta de ingeniería financiera**. En el siguiente libro veremos esas obligaciones **encarnadas** en los contratos civiles típicos —empezando por la compraventa, madre del *Share Purchase Agreement*—. El camino al M&A pasa por aquí.

Voz consolidada (Edición Final).* Este capítulo no lleva apéndices al cierre: la doctrina, el análisis económico, el derecho comparado, la jurisprudencia y la mirada del socio internacional viven dentro del razonamiento, en las secciones donde hacen falta. Ver el vacío C-1* y el método en la Auditoría de la Edición Final.

PARTE II

[Nivel II · Libro 2] Contratos Civiles en Particular

☞ **Apóstrofe de vigencia — léela cada vez.** El Derecho cambia sin avisar: un artículo puede mudar de número, de redacción o quedar **derogado** de un día para otro. El símbolo ☞ que aparece tras cada artículo citado en este libro significa una sola cosa: *«¿sigue vigente —y con este mismo número— hoy? No lo cites de memoria ni desde este libro: reitéralo en su código vigente»* (textos oficiales en ../../fuentes-legales/). Caso real: el **art. 390 del CPF** que este proyecto cotejó aparece hoy como **«Derogado»**. Recuerda: un ✓ dice que el dato fue verificado *palabra por palabra a la fecha de su fuente*; la ☞ te avisa que esa fecha ya quedó atrás y que la última palabra la tiene el código, no el libro.

La parte general del contrato (Nivel I) te dio la **gramática**; aquí aprendes el **vocabulario vivo**: los contratos típicos que son la materia prima de toda operación. La **compraventa** es la matriz del *Share Purchase Agreement*; el **mutuo**, la base del crédito; el **mandato**, la raíz de los poderes y la representación; la **fianza**, **la prenda y la hipoteca**, el corazón de las garantías. Dominar estos contratos es dominar las piezas con las que se arma un *deal*.

Etiquetas: derecho civil profundo · contratos típicos · compraventa · mutuo · mandato · garantías · M&A **Prerrequisitos:** Contratos parte general (Nivel I), Obligaciones — Profundización, Bienes. **Estándar:** V3 (43 secciones + secciones transversales). ⌚ **Tiempo estimado de dominio:** 5–6 semanas (≈ 55–70 h de estudio activo). Lectura de reconocimiento: 10–12 h. *Es un libro extenso: agrupa varios contratos; conviene estudiarlo por familias (traslativos / de crédito / de gestión / de garantía).*

Aviso de método. Tratado, no repaso. No agotamos cada contrato del Código Civil; nos concentramos en los **contratos clave para el abogado corporativo**, explicados con profundidad, ejemplos trabajados, "cómo razona un socio" y conexión con M&A y financiamiento.

NIVEL DE IMPORTANCIA PROFESIONAL (VISTA RÁPIDA)

Litigio	★★★★★
Corporate	★★★★★
M&A	★★★★★
Mercado de Valores	★★★★☆
Venture Capital	★★★★☆
Private Equity	★★★★★
Gobierno Corporativo	★★★☆☆
Compliance	★★★☆☆
Derecho Bancario	★★★★★
Empresa Familiar	★★★★★

La compraventa, el mutuo, el mandato y las garantías son los contratos que más usa, día con día, un abogado de negocios.

1. Introducción

En el Nivel I aprendiste **cómo funciona cualquier contrato**: su formación, sus efectos, su interpretación, sus vicisitudes. Pero los contratos no se celebran "en abstracto": se celebran **compraventas, préstamos, mandatos, fianzas**. Cada uno de estos **tipos** tiene un régimen propio —un conjunto de reglas que la ley ya previó— que se activa por el solo hecho de encajar en la figura. Conocer ese régimen es lo que permite **redactar rápido y bien**, y anticipar qué dice la ley cuando el contrato calla.

La idea central de este libro: los contratos típicos son **plantillas de obligaciones** prediseñadas por el legislador. La compraventa "viene de fábrica" con la obligación de transmitir, el saneamiento por evicción y por vicios ocultos. El mutuo, con la obligación de restituir y pagar intereses. El mandato, con deberes de lealtad y rendición de cuentas. Quien domina estas plantillas reconoce, bajo el ropaje sofisticado de un SPA o un contrato de crédito, la **figura civil madre** y todo su régimen supletorio.

2. Objetivos del libro

Al terminar, el lector será capaz de:

- **Dominar la compraventa** en todos sus elementos (cosa, precio, consentimiento), modalidades y el régimen de sa-

neamiento (evicción y vicios ocultos), y verla como **matriz del SPA**.

- **Manejar el mutuo** (simple y con interés), los límites a la usura, y su relación con el contrato de crédito bancario.
- **Operar el mandato y la representación:** poderes, sus tipos y límites, la rendición de cuentas y la responsabilidad del mandatario; base de los **poderes corporativos**.
- **Estructurar garantías personales y reales:** la **fianza** (con sus beneficios de orden y excusión), la **prenda** y la **hipoteca**, conectándolas con el *security package* del financiamiento.
- **Distinguir y aplicar** otros contratos relevantes (permuta, donación, arrendamiento, depósito, comodato, transacción) en clave corporativa.
- **Conectar cada contrato civil con su descendiente mercantil/corporativo** (compraventa → SPA; mutuo → crédito; mandato → comisión y poderes; fianza → garantías).

3. Importancia profesional

Los contratos típicos son **el inventario de herramientas** del abogado transaccional:

1. **La compraventa es la operación más importante del derecho privado**, y su régimen de saneamiento es el ancestro directo de las **representations & warranties** y la **indemnización** de un SPA. Quien entiende la evicción y los vicios ocultos entiende *por qué* existen las *reps*.
2. **El mutuo es la base del crédito**, y el crédito es el motor del financiamiento corporativo. Los límites de usura y las reglas de intereses se aplican a todo préstamo.
3. **El mandato es la raíz de la representación:** los poderes que facultan a quien firma por una sociedad (Libro 5, Nivel I) son mandatos con representación. Auditar facultades es auditar mandatos.
4. **Las garantías** (fianza, prenda, hipoteca) son lo que hace **co-brable** un crédito; sin ellas no hay financiamiento serio.

4. Historia de la institución

Los contratos típicos vienen, en su mayoría, de **Roma** (Libro 1, Nivel I): la *emptio venditio* (compraventa), el *mutuum* (préstamo de consumo), el *mandatum*, el *depositum*, el *commodatum*, la *fiducia/pignus* (garantías) y la *locatio conductio* (arrendamiento/servicios/obra). Roma los configuró como **contratos nominados**, cada uno con su acción y su régimen. La compraventa consensual y de buena fe fue su joya: generaba obligaciones (entregar, garantizar) sin transmitir de inmediato la propiedad (sistema de **título y modo**).

El *ius commune* y la codificación (Code 1804) sistematizaron estos contratos en "la parte especial" del derecho de obligaciones. El **Código Civil mexicano de 1928** los regula en su Libro Cuarto, Segunda Parte ("De las diversas especies de contratos"), heredando la estructura francesa con sello propio.

5. Evolución histórica

- **Roma:** contratos nominados consensuales (compraventa, arrendamiento, sociedad, mandato), reales (mutuo, comodato, depósito, prenda) y la *stipulatio* como molde universal.
- **Edad Media / ius commune:** se perfeccionan el saneamiento, las garantías y la representación; los canonistas universalizan la fuerza del consentimiento.
- **Codificación (1804 → 1928):** los contratos típicos se vuelven "modelos legales" con régimen supletorio; la autonomía de la voluntad permite **modificarlos** y crear **atípicos**.
- **Modernidad mercantil y corporativa:** los contratos civiles **se especializan** en versiones mercantiles (compraventa mercantil, comisión, crédito bancario, fianza de empresa) y, en M&A, se sofistican hasta el **SPA** anglosajón —que sigue siendo, en su núcleo, una compraventa—.
- **Tendencia contemporánea:** estandarización internacional (CISG para compraventa; UNIDROIT), contratos atípicos complejos (leasing, factoraje, franquicia) y la **desmaterialización** (firma electrónica, contratos digitales).

Idea de evolución clave: el derecho no inventó el SPA de la nada; lo **destiló** de la compraventa romana, añadiéndole, capa por capa, técnica anglosajona. Ver esa genealogía te da control conceptual sobre el contrato más complejo.

6. Contexto económico

Cada contrato típico responde a una **función económica**: la compraventa permite el **intercambio** de bienes por dinero (la transacción básica de la economía); el mutuo, la **asignación de capital en el tiempo** (crédito); el arrendamiento, el **uso sin propiedad** (eficiencia en el uso de activos); el mandato, la **división del trabajo** (actuar por medio de otros); las garantías, la **reducción del riesgo de crédito** (y por tanto del costo del financiamiento). Vistos así, los contratos típicos son **tecnologías de intercambio y de gestión del riesgo** afinadas por siglos. La economía institucional (Libro 9, Nivel I) lo confirma: contratos típicos bien definidos **reducen costos de transacción** porque las partes no tienen que renegociar todo desde cero.

LOS LADRILLOS: POR QUÉ ESTE LIBRO ES LA BASE DEL NIVEL IV

Conviene decir de entrada para qué sirve, de verdad, dominar los contratos típicos. **Los contratos corporativos complejos no son figuras nuevas: son combinaciones cualificadas de estos ladrillos.**

EL CONTRATO CORPORATIVO	LOS LADRILLOS QUE LO COMPONEN
Un SPA	Una compraventa cualificada (art. 2248 CCF ☺) con reparto convencional de riesgo
Un contrato de crédito	Un mutuo con garantías accesorias
Un <i>escrow</i>	Depósito más mandato
Un fideicomiso de garantía	Afectación con mandato de ejecución
Un contrato de administración	Mandato con obligaciones de medio

La consecuencia práctica es la que da valor a este libro: identificar el **tipo base** te dice cuál es el **régimen supletorio** que se aplicará a todo lo que el contrato **no** diga. Y como ningún contrato lo dice todo, ese régimen supletorio siempre acaba operando.

Dicho de otro modo: **saber qué gana tu cliente por callar** es tan importante como saber qué redactar. Un abogado que no reconoce el tipo base está negociando sin saber cuál es su punto de partida legal.

Y la conexión que cierra el círculo con el Nivel IV: la obligación de **sanear por vicios ocultos y por evicción** que la compraventa impone al vendedor es el **antecedente civil directo** de las *representations & warranties* del SPA. Las *reps* anglosajonas no inventaron la idea de que el vendedor responde por lo que entrega: la **contractualizaron y la calibraron** — con topes, plazos y umbrales—. Por eso el Libro 4 del Nivel IV insiste en que el saneamiento legal opera como **piso** debajo de las *reps* pactadas, y en que renunciar a él por descuido al redactar las limitaciones de responsabilidad es un error caro.

El comparado, en una línea: el *civil law* regula minuciosamente cada tipo contractual; el *common law* deja más al acuerdo y a los *implied terms*. Y en compraventa internacional de mercancías, la **CISG** desplaza al derecho local salvo pacto en contrario — un detalle que decide **qué régimen de saneamiento aplica** en una operación transfronteriza, y que se pasa por alto con una frecuencia notable.

La crítica que el Consejo comparte: la tipificación excesiva puede volverse una **camisa de fuerza** cuando el negocio real no encaja en ningún tipo, y de ahí la importancia de los contratos **atípicos y mixtos** y de la técnica de integración de lagunas por analogía con el tipo más cercano (Libro 4 del Nivel III).

7. Contexto político

El Estado regula estos contratos cuando hay **asimetría de poder** o **interés público**: límites a la **usura** en el mutuo (protección del deudor), normas imperativas en arrendamiento de vivienda (protección del arrendatario), control de **cláusulas abusivas** en contratos de adhesión, y requisitos de **forma y re-**

gistro en compraventas de inmuebles y en garantías (seguridad del tráfico y publicidad). La tensión política recurrente: **libertad contractual** (dejar que las partes pacten) frente a **protección del débil** y del **tráfico**. El abogado debe saber qué es **disponible** (puede pactarse distinto) y qué es **imperativo** (no).

8. Contexto social

Los contratos típicos estructuran la vida social cotidiana: comprar una casa, rentar, pedir prestado, encargar una gestión, garantizar a un familiar. La **fianza** y el **aval** entre parientes y conocidos son fenómenos sociales de **confianza y solidaridad** que, mal entendidos, arruinan patrimonios (quien "firma de favor" sin entender la solidaridad). La **compraventa de vivienda** es, para la mayoría, la operación económica más importante de su vida. El derecho de los contratos típicos equilibra la **autonomía** (que cada quien pacte lo suyo) con la **protección** de quien contrata sin asesoría.

9. Contexto empresarial

Para la empresa, los contratos típicos son su **operación diaria** y su **estructura de capital**:

- **Compraventa** (de insumos, de activos, de la empresa misma vía acciones o activos).
- **Mutuo / crédito** (financiamiento; cuentas por pagar).
- **Arrendamiento** (de inmuebles, equipo; el *leasing* es su evolución mercantil).
- **Mandato / comisión** (actuar por medio de apoderados, agentes, distribuidores).
- **Fianza, prenda, hipoteca** (garantizar y obtener crédito en mejores condiciones).
- **Transacción** (resolver disputas evitando litigio — vital en la práctica).

El director jurídico **vive** negociando y administrando estos contratos. Y en M&A, el contrato estrella —el SPA— es una **compraventa** elevada a su máxima sofisticación. Por eso este libro es el puente: del contrato civil típico al contrato corporativo.

10. Definiciones doctrinales

- **Compraventa (Sánchez Medal, Rojina Villegas):** contrato por el que uno de los contratantes (vendedor) se obliga a **transferir la propiedad** de una cosa o de un derecho, y el otro (comprador) a **pagar por ellos un precio cierto y en dinero**. Es bilateral, oneroso, conmutativo (por regla) y **consensual** para bienes muebles, **formal** para inmuebles.
- **Mutuo (doctrina civil):** contrato por el que el mutuante **transfiere la propiedad** de una suma de dinero u otras cosas **fungibles** al mutuuario, quien se obliga a **devolver otro tanto** de la misma especie y calidad. Si hay interés, es **mutuo con interés**.
- **Mandato (Borja Soriano):** contrato por el que el mandatario se obliga a **ejecutar por cuenta del mandante** los actos jurídicos que este le encarga. Puede ser **con representación** (el mandatario actúa en nombre del mandante) o **sin representación** (actúa en nombre propio).
- **Fianza:** contrato por el que un tercero (fiador) se obliga a **pagar por el deudor** si este no lo hace; es una **garantía personal y accesoría**.
- **Arrendamiento:** contrato por el que una parte concede a otra el **uso o goce temporal** de una cosa, a cambio de un precio cierto (renta).

Lectura del Consejo: observa el patrón. En cada definición late una **plantilla de obligaciones** del Libro 1: la compraventa genera obligaciones de **dar** (transmitir, pagar) + garantía (saneamiento); el mutuo, de **dar** (restituir) + accesoría (intereses); el mandato, de **hacer** (gestionar) + deberes de lealtad; la fianza, de **dar** subsidiaria (responsabilidad por deuda ajena — Schuld/Haftung del Libro 1).

11. Definiciones legales (CCF — verificar versión vigente y código local)

- **Compraventa — art. 2248 c:** "Habrá compraventa cuando uno de los contratantes se obliga a transferir la propiedad de una cosa o de un derecho, y el otro a su vez se obliga a pagar por ellos un precio cierto y en dinero."

- **Transmisión de propiedad** — **art. 2014** ☞: la propiedad de cosa **cierta y determinada** se transmite por **mero efecto del contrato** (consensualismo), sin dependencia de la entrega (salvo pacto o casos especiales). **Oponibilidad** frente a terceros: inscripción (inmuebles).
- **Saneamiento por evicción** — **arts. 2119** ☞ **y ss.** y **por vicios ocultos** — **arts. 2142** ☞ **y ss.**
- **Mutuo** — **art. 2384** ☞: "El mutuo es un contrato por el cual el mutuante se obliga a transferir la propiedad de una suma de dinero o de otras cosas fungibles al mutuuario, quien se obliga a devolver otro tanto de la misma especie y calidad." **Interés** — **arts. 2393-2397** ☞.
- **Mandato** — **art. 2546** ☞: "El mandato es un contrato por el que el mandatario se obliga a ejecutar por cuenta del mandante los actos jurídicos que éste le encarga." **Poderes y representación** — **arts. 2554** ☞ **y ss.** (la célebre redacción de los poderes para **pleitos y cobranzas, actos de administración y actos de dominio**).
- **Fianza** — **art. 2794** ☞: "La fianza es un contrato por el cual una persona se compromete con el acreedor a pagar por el deudor, si éste no lo hace." **Beneficios de orden y excusión** — **arts. 2814** ☞ **y ss.**
- **Arrendamiento** — **art. 2398** ☞; **prenda** — **art. 2856** ☞; **hipoteca** — **art. 2893** ☞ (vistos en Bienes, Libro 6).

12. Definición sencilla

- **Compraventa**: "te doy la propiedad de algo, tú me das dinero." Y si lo que vendí sale defectuoso o no era mío, **respondo** (saneamiento).
- **Mutuo**: "te presto dinero (o cosas que se consumen); me devuelves otro tanto, quizá con intereses."
- **Mandato**: "te encargo que hagas algo jurídico por mí; tú lo haces con lealtad y me rindes cuentas."
- **Fianza**: "si el deudor no paga, **yo pago por él.**"
- **Arrendamiento**: "te dejo usar mi cosa por un tiempo; tú me pagas renta."

13. Conceptos fundamentales

- **Cosa y precio (compraventa):** el **precio** debe ser **cierto** (determinado o determinable) y **en dinero** (si es en especie, es permuta; si es mixto, prevalece lo que predomine). La **cosa** debe existir o poder existir, estar en el comercio y ser determinada.
- **Saneamiento por evicción:** obligación del vendedor de responder si el comprador es **privado** de la cosa por sentencia firme que reconoce un mejor derecho de un tercero (la cosa "no era del todo del vendedor"). Antecedente de las *title warranties*.
- **Saneamiento por vicios ocultos:** responsabilidad del vendedor por **defectos ocultos** que hacen la cosa impropia para su uso o disminuyen su valor; el comprador tiene la **acción redhibitoria** (rescindir) o la **estimatoria/ quanti minoris** (reducción del precio). Antecedente de las *reps* sobre el estado del negocio + indemnización.
- **Mutuo simple vs. con interés:** con interés se paga un **rédito**; el **interés legal** y el **convencional** tienen límites (usura). **Interés ordinario** (precio del dinero) vs. **moratorio** (sanción del retraso).
- **Usura:** interés **excesivo**; sujeto a moderación judicial de oficio (SCJN, art. 21 C.3 CADH — visto en el Libro 1).
- **Mandato con/sin representación:** **con** representación, los efectos recaen **directamente** en el mandante (actúa "en su nombre"); **sin** representación, el mandatario se obliga frente al tercero y luego traslada los efectos al mandante. Crucial para entender la **comisión mercantil** y los vehículos de adquisición.
- **Poder (apoderamiento):** acto unilateral que **faculta** a otro para representar; el art. 2554 CCF C. gradúa los **tres grandes poderes**: (i) **pleitos y cobranzas** (litigio), (ii) **actos de administración** (operar) y (iii) **actos de dominio** (disponer/gravar). **Auditar facultades** = **verificar qué poder tiene quien firma**.

- **Beneficios de orden y excusión (fianza):** el **orden** exige al acreedor demandar primero al deudor; la **excusión** exige perseguir primero los bienes del deudor antes que los del fiador. Suelen **renunciarse** en las fianzas comerciales, convirtiendo al fiador en obligado casi solidario.
- **Accesoriedad de la fianza:** sigue la suerte del crédito principal (si se extingue o nova el principal, la fianza se afecta —conexión con el art. 2220 ◊ del Libro 1).
- **Contrato de transacción:** acuerdo por el que las partes, **haciéndose concesiones recíprocas**, evitan o terminan un litigio (art. 2944 CCF ◊). Tiene fuerza de **cosa juzgada** entre las partes; herramienta clave para cerrar disputas (y *claims* post-closing en M&A).
- **Permuta, donación, depósito, comodato:** intercambio de cosa por cosa; transmisión gratuita; guarda de cosa ajena; préstamo de uso gratuito, respectivamente.

14. Desarrollo absoluto

Estudiamos los contratos por **familias funcionales**: (A) traslativos de dominio —compraventa—; (B) de crédito —mutuo—; (C) de gestión —mandato y representación—; (D) de garantía —fianza, prenda, hipoteca—; y (E) otros relevantes. En cada uno: régimen, puntos finos y **conexión con M&A**.

14.A · LA COMPRAVENTA (LA MATRIZ DEL SPA)

Naturaleza y elementos. Es bilateral, oneroso, conmutativo y **traslativo de dominio**. Tres elementos esenciales: (i) **consentimiento** sobre cosa y precio; (ii) **cosa** (existente o futura, en el comercio, determinada o determinable); (iii) **precio** (cierto y **en dinero**; si es en especie, es permuta). En México rige el **consensualismo** (art. 2014 ◊): la propiedad de cosa cierta se transmite **por el solo consentimiento**, aunque no se haya entregado ni pagado (salvo pacto en contrario). La **oponibilidad** a terceros, en inmuebles, requiere **escritura pública e inscripción** en el Registro Público de la Propiedad.

Obligaciones del vendedor: (1) **transmitir la propiedad**; (2) **entregar** la cosa (material, jurídica o virtualmente); (3) **garantizar** —el **saneamiento**, que es el corazón corporativo—.

Obligaciones del comprador: (1) **pagar el precio** en el tiempo y lugar pactados; (2) recibir la cosa; (3) pagar intereses si se pactó precio a plazo.

El saneamiento (la raíz de las *reps & warranties*).

- **Por evicción (arts. 2119 c y ss.):** si el comprador es **privado** de la cosa (total o parcialmente) por sentencia firme que reconoce el mejor derecho de un tercero, el vendedor responde: debe devolver el precio, gastos, e incluso daños si hubo mala fe. *Traducción corporativa:* la **title warranty** del SPA (el vendedor declara que **es dueño** de las acciones y que están **libres de gravámenes**) es saneamiento por evicción contractualizado.
- **Por vicios ocultos (arts. 2142 c y ss.):** defectos **ocultos** que hacen la cosa impropia para su uso o disminuyen su valor. El comprador puede: **rescindir** (acción redhibitoria) o pedir **reducción del precio** (acción quanti minoris). *Traducción corporativa:* las **reps** sobre el **estado del negocio** (pasivos, contingencias, cumplimiento) + la **indemnización** son saneamiento por vicios ocultos elevado a la enésima potencia. La **disclosure** sirve, como en el saneamiento, para **excluir** la responsabilidad de lo revelado.

Modalidades y pactos típicos de la compraventa: venta **con reserva de dominio** (la propiedad se transmite hasta el pago total — garantía para el vendedor); venta **a plazos**; **derecho del tanto y por el tanto** (preferencia para adquirir); **pacto de preferencia**; venta de **cosa futura** (*emptio rei speratae*) y de **esperanza** (*emptio spei*, aleatoria); arras.

Cómo razona un socio (compraventa → SPA). "Cuando leo un *Share Purchase Agreement*, lo descompongo en su esqueleto civil: ¿qué se vende (acciones/activos = la 'cosa')?, ¿a qué precio (fijo, ajustable, *earn-out*)?, ¿cómo se transmite (*signing/closing* = título/modo)?, y sobre todo, ¿qué garantiza el vendedor (las *reps* = saneamiento)? El régimen de indemnización es la versión contractual del saneamiento por vicios; los *caps* y *baskets* son el límite negociado de esa responsabilidad. Negociar un SPA es negociar un saneamiento sofisticado."

14.B · EL MUTUO (LA BASE DEL CRÉDITO)

Naturaleza. Préstamo de **consumo**: el mutuante **transfiere la propiedad** de dinero o cosas **fungibles**, y el mutuuario debe **devolver otro tanto** de la misma especie y calidad (art. 2384 c). Por ser fungibles, el mutuuario se hace **dueño** (puede consumirlas) — a diferencia del **comodato**, préstamo de **uso** de cosa no fungible que debe devolverse **idéntica**.

Mutuo simple vs. con interés. El **interés** es el precio del dinero en el tiempo (Libro 10, Nivel I). Distingue:

- **Interés ordinario:** rédito por el uso del capital durante el plazo.
- **Interés moratorio:** sanción por el retraso (corre desde la mora — Libro 1, Nivel II).
- **Interés legal vs. convencional** (arts. 2393-2395 c): el legal suple cuando no se pacta; el convencional lo fijan las partes, **con límite en la usura**.

El control de la usura (decisivo). El interés convencional **no puede ser excesivo**. La SCJN (Primera Sala, a la luz del art. 21 c.3 CADH) facultó a los jueces para **analizar de oficio y reducir** prudencialmente los intereses notoriamente usurarios. *Práctica:* pactar tasas documentadas, de mercado y proporcionales; en lo mercantil/bancario, observar las reglas específicas (LGTOC, leyes financieras).

Del mutuo civil al crédito bancario. El **contrato de apertura de crédito** (LGTOC, Nivel III) y los **créditos bancarios** son la evolución mercantil del mutuo: el banco pone a disposición una suma, el acreditado dispone y restituye con intereses y comisiones, casi siempre **garantizado** (prenda, hipoteca, fideicomiso — Libro 6 y 14.D de este libro). *Conexión M&A:* el **financiamiento de adquisición** (acquisition finance, LBO) es, en su núcleo, un mutuo/crédito masivo y garantizado.

¿Por qué importa para un abogado corporativo? (mutuo). Porque **todo financiamiento es, en el fondo, un mutuo**: una entrega de capital a cambio de su devolución con interés y garantías. Entender el régimen civil del mutuo —propiedad de lo prestado, intereses, usura, mora— es la base para leer y negociar un contrato de crédito de cientos de millones.

14.C · EL MANDATO Y LA REPRESENTACIÓN (LA RAÍZ DE LOS PODERES CORPORATIVOS)

Mandato vs. poder vs. representación. Tres nociones que conviene separar:

- **Mandato:** el **contrato** por el que el mandatario se obliga a ejecutar actos jurídicos por cuenta del mandante (relación interna, art. 2546 C).
- **Poder (apoderamiento):** el **acto unilateral** por el que se **faculta** a otro para representar (la cara externa, frente a terceros).
- **Representación:** el **efecto** de que lo actuado por el representante recaiga en la esfera del representado (Libro 4 y 5, Nivel I).

Mandato con y sin representación. **Con** representación: el mandatario actúa **en nombre** del mandante; los efectos recaen **directamente** en este. **Sin** representación: el mandatario actúa en **nombre propio**; se obliga frente al tercero y luego traslada los efectos al mandante (base de la **comisión mercantil** y de ciertos vehículos de adquisición donde se actúa por cuenta de otro sin revelarlo).

Los tres grandes poderes (art. 2554 CCF C). La redacción de los poderes en México se estructura en tres niveles, de menor a mayor amplitud:

1. **Pleitos y cobranzas:** para litigar y cobrar (representación procesal).
2. **Actos de administración:** para **operar** el patrimonio (contratar en el giro ordinario, arrendar, contratar empleados).
3. **Actos de dominio:** para **disponer y gravar** (vender, hipotecar, preñar) — el poder más amplio. Además, se otorgan **poderes especiales** (para suscribir títulos de crédito —art. 9 LGTOC C—, para actos específicos). *Regla de oro:* un apoderado **solo puede lo que su poder le faculta**; un poder de administración **no** alcanza para vender o gravar.

Obligaciones y deberes del mandatario: ejecutar el encargo con **diligencia** (obligación de medios, Libro 1), **ceñirse a las instrucciones**, **no exceder** sus facultades, **rendir cuentas**

y **lealtad** (no anteponer su interés). El exceso o la falta de poder hace el acto **ineficaz** frente al mandante salvo **ratificación** (Libro 4 y 5).

Cómo razona un socio (mandato → auditoría de facultades). *"En todo deal, lo primero que verifico es quién firma y con qué poder. Reviso la escritura del poder: ¿es de dominio (necesario para vender acciones/activos)?, ¿incluye suscribir títulos de crédito si va a firmar pagarés?, ¿está vigente (no revocado)?, ¿lo otorgó el órgano facultado? Un SPA firmado por un apoderado con poder solo de administración puede ser ineficaz frente a la sociedad. La cadena de facultades es donde más errores —y más caros— he visto."*

14.D · LOS CONTRATOS DE GARANTÍA (EL CORAZÓN DEL SECURITY PACKAGE)

Garantías personales vs. reales (recordatorio del Libro 6).

Las **personales** (fianza, aval) añaden **patrimonios** que responden (más deudores/garantes); las **reales** (prenda, hipoteca, fideicomiso) afectan **bienes concretos** con persecución y preferencia. El financiamiento serio combina ambas.

La fianza (garantía personal). Contrato por el que el fiador se obliga a **pagar por el deudor** si este no lo hace (art. 2794 C). Notas clave:

- **Accesoriedad:** sigue la suerte del crédito principal (si se extingue o se nova sin reserva, la fianza se afecta — art. 2220 C, Libro 1).
- **Beneficios de orden y excusión (arts. 2814 C y ss.):** el fiador puede exigir que se demande y se persigan **primero** los bienes del deudor. **En la práctica comercial se renuncian**, convirtiendo al fiador en obligado **casi solidario** (de cobro inmediato).
- **Fianza de empresa (afianzadora):** versión mercantil/financiera, regulada y onerosa (Nivel III).
- **Conexión M&A:** las **garantías corporativas** (la matriz garantiza a la filial; *parent guarantees*) son fianzas/garantías personales que refuerzan el crédito de grupo.

La prenda (garantía real mobiliaria). Sobre bienes **muebles** —incluidas las **acciones**—. Clásica con desplazamiento de posesión; moderna **sin transmisión de posesión** (LGTOC, registro en el RUG). *Conexión M&A*: la **prenda sobre las acciones** de la *target* es la garantía estrella del *acquisition finance* (si el comprador no paga el crédito, el banco se queda con las acciones).

La hipoteca (garantía real inmobiliaria). Sobre **inmuebles** (y ciertos derechos), sin desplazamiento de posesión, en escritura pública e inscrita. *Conexión M&A*: hipoteca sobre la planta/inmuebles de la *target* dentro del paquete de garantías.

El fideicomiso de garantía (LGTOC, Libro 6): transmisión fiduciaria con **ejecución ágil**; el preferido en financiamientos estructurados.

¿Por qué importa? (garantías). Sin garantías no hay crédito —o es carísimo—. El abogado que sabe **constituir, perfeccionar, inscribir y ejecutar** fianzas, prendas e hipotecas, y que conoce su **accesoriedad** (cuidado con la novación), es el que arma financiamientos cobrables.

14.E · OTROS CONTRATOS RELEVANTES (EN CLAVE CORPORATIVA)

- **Arrendamiento (arts. 2398 ◊ y ss.):** uso/goce temporal por renta. Evoluciona al **arrendamiento financiero (leasing)** mercantil. Cláusulas clave: plazo, renta, mejoras, terminación, *change of control*.
- **Permuta (art. 2327 ◊):** cosa por cosa; se rige por reglas de la compraventa. Base de las operaciones de **canje de acciones** (*stock-for-stock*).
- **Donación (arts. 2332 ◊ y ss.):** transmisión **gratuita**; relevante en **planeación patrimonial** y empresa familiar (donación de acciones, anticipos de herencia).
- **Depósito y comodato:** guarda de cosa ajena / préstamo de uso gratuito; el depósito mercantil y el de valores tienen reglas propias.
- **Transacción (arts. 2944 ◊ y ss.):** concesiones recíprocas para evitar/terminar un litigio; tiene fuerza de **cosa juzga-**

da. Conexión: los *settlement agreements* y la resolución de *claims* post-closing son transacciones.

15. Explicación intuitiva

Piensa en los contratos típicos como las **herramientas de una caja**, cada una con su función:

- La **compraventa** es el **martillo**: la herramienta básica del intercambio; con ella se arma desde comprar un lápiz hasta adquirir una empresa (SPA = martillo de precisión con saneamiento-garantía incorporado).
- El **mutuo** es la **batería**: inyecta capital (energía) que debe devolverse con un costo (interés).
- El **mandato/poder** es el **control remoto**: te permite actuar **a distancia**, por medio de otro; pero el control remoto solo hace lo que sus **botones** (facultades) permiten.
- Las **garantías** son los **seguros y candados**: la fianza añade otra persona que responde; la prenda/hipoteca ponen un candado sobre un bien para que el acreedor cobre seguro.

El abogado corporativo es quien **combina** estas herramientas: una adquisición es una **compraventa** (de acciones) financiada con un **mutuo/crédito**, firmada mediante **poderes** de dominio, y **garantizada** con prenda sobre las acciones e hipoteca sobre los inmuebles. Todo el *deal*, desarmado, son **contratos típicos** ensamblados con maestría.

16. Ejemplos simples

1. **Compraventa con consensualismo.** A vende a B su automóvil; acuerdan cosa y precio. Aunque B no haya pagado ni recibido el coche, **la propiedad ya es de B** (art. 2014 C), salvo pacto en contrario. Si un tercero choca el coche, el riesgo lo corre B (es dueño).
2. **Saneamiento por vicios ocultos.** B compra una maquinaria que, semanas después, resulta tener un defecto de fábrica oculto que la inutiliza. B puede **rescindir** (devolver y recuperar el precio) o pedir **reducción** del precio.
3. **Mutuo con interés.** Banco presta \$100,000 a 12% anual; el cliente devuelve el capital más los intereses. Si la tasa fuera,

por ejemplo, del 200% anual, un juez podría **reducirla** por usura.

4. **Poder insuficiente.** Un apoderado con poder solo para **administración** firma la **venta** de un inmueble de la empresa. El acto es **ineficaz** frente a la sociedad (faltó poder de **dominio**), salvo ratificación.
5. **Fianza.** El padre **afianza** el crédito de su hijo. Si el hijo no paga y el padre renunció a los beneficios de orden y excusión, el acreedor puede cobrarle **directamente** al padre.

17. Ejemplos complejos

1. **Reserva de dominio en venta a plazos.** Una distribuidora vende maquinaria "con **reserva de dominio** hasta el pago total". El comprador la usa pero no es dueño aún; si no paga, la vendedora **recupera** el bien (la reserva funciona como garantía). Pero si el comprador, antes de pagar, la revende a un tercero de buena fe... surge un conflicto entre la reserva inscrita y la protección del tercero (importancia del **registro** de la reserva).
2. **Mandato sin representación como vehículo.** Un inversionista quiere adquirir un inmueble estratégico sin revelar su identidad (para no inflar el precio). Usa un **mandatario sin representación** que compra **en nombre propio** y luego le traslada la propiedad. Hay que cuidar el **doble traslado** (costos fiscales) y la **fiducia** entre mandante y mandatario.
3. **Saneamiento y reps en un share deal.** El vendedor declara que las acciones están **libres de gravámenes** (title warranty = saneamiento por evicción). Tras el cierre aparece una **prenda** previa sobre esas acciones. El comprador activa la **indemnización** (versión contractual del saneamiento). Si el SPA limita con un *cap*, la recuperación se topa ahí.
4. **Fianza y novación que la libera.** Un fiador garantizó un crédito de \$5M. El acreedor y el deudor **novan** el crédito (nuevo monto y plazo) **sin** que el fiador consienta. La fianza, por accesoria, se **extingue** (art. 2220 ⚡ + 2220-2221): el fiador queda liberado. *Lección:* todo garante debe **ratificar** cualquier novación.

18. Casos reales (jurisprudencia y operaciones estilizadas)

- **Saneamiento por evicción (criterios civiles):** los tribunales reiteran que, declarada la evicción, el vendedor de buena fe responde del precio y gastos, y el de mala fe, además, de daños y perjuicios; el comprador debe **denunciar el pleito** al vendedor (llamarlo a juicio) para conservar la acción.
- **Usura en mutuos (SCJN):** análisis oficioso y reducción de intereses excesivos (línea de la Primera Sala, art. 21 C.3 CADH) — aplica a mutuos civiles y, con sus reglas, a operaciones de crédito.
- **Poderes y suscripción de títulos:** la jurisprudencia exige **poder especial** (o cláusula expresa, art. 9 LGTOC C) para suscribir títulos de crédito a nombre de otro; un poder general de administración **no** basta.

Nota de método (Manifiesto XI.5): verificar la vigencia de los criterios en el Semanario Judicial antes de invocarlos; se exponen por su valor formativo.

19. Casos empresariales

- **Compraventa de activos operativos:** una empresa vende una línea de producción (activos); se pactan saneamiento, entrega y, a veces, **reserva de dominio** o garantías por el precio diferido.
- **Crédito garantizado para capital de trabajo:** mutuo/crédito bancario con **prenda** sobre inventario y cuentas, e **hipoteca** sobre la planta.
- **Poderes corporativos:** la empresa otorga poderes graduados (pleitos y cobranzas a sus abogados; administración a directivos; dominio, solo al consejo o a apoderados específicos), con registro de su otorgamiento y **revocación**.

20. Casos corporativos (en transacciones)

- **SPA como compraventa de acciones:** cosa = acciones; precio = fijo + ajustes + earn-out; saneamiento = reps & wa-

rranties + indemnización; transmisión = endoso/inscripción en el libro de registro (título y modo).

- **Acquisition finance:** mutuo/crédito sindicado para pagar el precio, garantizado con **prenda sobre las acciones** adquiridas, hipoteca sobre inmuebles y fideicomiso sobre flujos.
- **Garantía corporativa (parent guarantee):** la matriz **afianza/garantiza** las obligaciones de la filial adquirente frente a los bancos.
- **Stock-for-stock (permuta de acciones):** en ciertas fusiones, los accionistas reciben acciones de la adquirente en vez de efectivo (permuta), con reglas de la compraventa aplicables.

21. Casos internacionales

- **CISG vs. compraventa civil mexicana:** en compraventa internacional de mercaderías, la CISG regula formación, obligaciones del vendedor/comprador, conformidad ($\approx$ vicios) y remedios (incumplimiento esencial, resolución, deber de mitigar), desplazando el CCF salvo exclusión pactada.
- **Garantías cross-border:** una prenda sobre acciones de una *holding* extranjera se rige por su *lex rei sitae*/ley societaria; la hipoteca del inmueble mexicano, por ley mexicana — el paquete de garantías se coordina entre jurisdicciones.
- **Mandato y agencia internacional:** los contratos de agencia/distribución cross-border combinan mandato/comisión con normas imperativas locales de protección al agente (indemnización por clientela en varias jurisdicciones).
- **Reserva de dominio internacional (Romalpa clauses):** las cláusulas de reserva de dominio en ventas internacionales (*retention of title*) tienen eficacia variable según la ley del lugar de los bienes y del concurso del comprador.

22. Derecho comparado

SISTEMA	RASGOS EN LOS CONTRATOS TÍPICOS CLAVE
México	Consensualismo en compraventa (art. 2014 ◊); saneamiento por evicción y vicios; mutuo con control de usura; poderes graduados (art. 2554 ◊); fianza con beneficios renunciables.
España	Compraventa con teoría del título y el modo (contrato + entrega/ <i>traditio</i> para transmitir); saneamiento similar; mandato y fianza afines.
Estados Unidos	Venta de bienes muebles regida por el UCC Art. 2 ◊ (<i>warranties</i> expresas e implícitas — <i>merchantability, fitness</i> —, base directa de las <i>reps & warranties</i>); <i>agency law</i> para mandato; <i>secured transactions</i> (UCC Art. 9 ◊) para garantías.
Delaware	<i>Contract law</i> estatal con amplia libertad; en M&A, las <i>reps & warranties</i> y la indemnización se rigen por el acuerdo y la jurisprudencia de la Court of Chancery.
Unión Europea	Diversidad: el BGB alemán mantiene título/modo y <i>abstracción</i> ; Francia (Code reformado 2016) modernizó compraventa y garantías; directivas de protección al consumidor armonizan ventas B2C.
UNI-DROIT	Principios sobre contratos comerciales internacionales: reglas supletorias de cumplimiento, conformidad y remedios; muy usados en compraventa y suministro internacionales.
UNCITRAL	CISG (compraventa internacional de mercaderías) y convención sobre cesión de créditos; marco neutral para el comercio global.
CISG	Régimen propio de compraventa internacional: conformidad de las mercaderías (≈ vicios), incumplimiento esencial, resolución, deber de mitigar ; aplica salvo exclusión.
Common Law	<i>Sale of goods</i> con <i>warranties</i> (expresas/implícitas); <i>consideration</i> como requisito; <i>agency</i> ; <i>guarantee</i> (fianza) e <i>indemnity</i> distinguidas con precisión.
Civil Law	Contratos nominados con régimen supletorio codificado; saneamiento, mandato y fianza como categorías dogmáticas; consensualismo o título-modo según el país.

Convergencia para M&A: la **compraventa** es universal, pero su **garantía** difiere: el *warranty* del UCC/common law y el *saneamiento* civil convergen funcionalmente en las **reps & warranties** del SPA. Por eso un SPA cross-border es legible en ambos mundos: todos reconocen "el vendedor garantiza X".

23. Derecho mexicano

Régimen en el CCF, Libro Cuarto, 2ª parte (verificar versión vigente y código local):

- **Compraventa:** arts. 2248-2326 ◊ (elementos, modalidades, obligaciones); transmisión: 2014; saneamiento por evicción 2119-2141; por vicios ocultos 2142-2162; reserva de dominio 2310-2312.
- **Permuta:** 2327-2331. **Donación:** 2332-2383.
- **Mutuo:** 2384-2397 (interés 2393-2397). **Comodato:** 2497-2515. **Depósito:** 2516-2545.
- **Mandato:** 2546-2604 (poderes 2554). **Prestación de servicios y obra:** 2606 y ss.
- **Arrendamiento:** 2398-2496.
- **Fianza:** 2794-2855 (beneficios de orden/excusión 2814 y ss.). **Prenda:** 2856-2892. **Hipoteca:** 2893-2943. **Transacción:** 2944-2963.
- **Mercantil:** compraventa mercantil (Código de Comercio); comisión; crédito y operaciones (LGTOC); fianza de empresa (Nivel III).

24. Jurisprudencia relevante

Verificar vigencia antes de citar. - **Saneamiento por evicción:** necesidad de **denunciar el pleito** al vendedor; alcance de la responsabilidad según buena/mala fe.

- **Vicios ocultos:** plazos para ejercer las acciones redhibitoria y quanti minoris; carga de probar el carácter **oculto** y **anterior** del vicio.
- **Usura en mutuo:** análisis oficioso y reducción (SCJN, Primera Sala).
- **Poderes:** insuficiencia del poder de administración para actos de **dominio** y para **suscribir títulos** (se requiere poder/cláusula especial, art. 9 LGTOC ◊).
- **Fianza:** efecto liberatorio para el fiador de la **novación** o **prórroga** concedida al deudor sin su consentimiento.

25. Criterios de la Suprema Corte

- **Usura (Primera Sala):** constitucionalización del control de intereses; aplicable a mutuos y operaciones de crédito.
- **Cláusulas abusivas y contratos de adhesión:** protección reforzada del adherente/consumidor (en conexión con la LFPC).
- **Buena fe e interpretación contractual:** criterios sobre la prevalencia de la intención común y la integración por buena fe.
- **Lesión:** estándar subjetivo-objetivo (art. 17 CCF ☞) aplicado a compraventas notoriamente desproporcionadas con explotación.

26. Doctrina nacional

- **Ramón Sánchez Medal, *De los Contratos Civiles* (Porrúa)** — el tratado mexicano de referencia en contratos en particular; imprescindible.
- **Rafael Rojina Villegas, *Derecho Civil Mexicano*, t. IV-VI (contratos)** — exposición completa.
- **Bernardo Pérez Fernández del Castillo, *Contratos Civiles* (Porrúa)** — enfoque práctico y notarial, excelente para la redacción y los poderes.
- **Miguel Ángel Zamora y Valencia, *Contratos Civiles*** — claro y sistemático.

27. Doctrina internacional

- **Pothier, *Tratados* (compraventa, mandato, fianza)** — raíz del régimen mexicano.
- **Schlechtriem & Schwenzer, *Commentary on the CISG*** — referencia mundial en compraventa internacional.
- **Treitel / Peel, *The Law of Contract*** — *warranties, guarantee vs. indemnity* en el common law.
- **Farnsworth, *Contracts*; UCC (Art. 2 y 9 ☞)** — venta de bienes y garantías en EE. UU.

28. Opiniones críticas (postura del Consejo)

1. **El consensualismo mexicano (art. 2014 ♂) genera riesgos de "doble venta".** Que la propiedad pase sin entrega ni registro facilita el tráfico pero crea inseguridad frente a terceros; el Consejo subraya la importancia del **registro** (inmuebles) y de pactar entrega y reserva de dominio para proteger al vendedor a plazo.
2. **Los poderes deben otorgarse con la mínima amplitud necesaria.** Otorgar poderes de **dominio** amplios "por comodidad" es una bomba: el Consejo recomienda poderes **específicos y graduados**, con límites y vigencias, y un registro interno riguroso de su otorgamiento y revocación.
3. **La fianza "de favor" sin asesoría es una de las mayores fuentes de ruina patrimonial.** Renunciar a los beneficios de orden y excusión sin entender que se vuelve obligado casi solidario es un error social y jurídico que el Consejo denuncia.

29. Debate doctrinal

- **Consensualismo vs. título y modo:** ¿debe la propiedad transmitirse por el solo consentimiento (Francia/México) o exigir entrega/registro (España/Alemania)? Afecta la seguridad del tráfico y el riesgo de doble venta.
- **¿La causa sigue siendo elemento de la compraventa?** Tras la supresión de la causa en el Code francés (2016), se debate su utilidad; en México persiste el "motivo o fin determinante" lícito.
- **Garantía como *warranty* vs. saneamiento:** ¿son lo mismo? Funcionalmente convergen, pero el *warranty* anglosajón es una **promesa contractual** (su falsedad = breach), mientras el saneamiento civil es una **garantía legal** que opera aunque no se pacte. Debate clave al traducir un SPA al derecho mexicano.
- **Fianza vs. garantía autónoma (a primera demanda):** ¿hasta dónde puede pactarse una garantía **independiente**

del crédito principal (no accesoria), como las *first demand guarantees* internacionales, sin desnaturalizar la fianza?

30. Errores comunes

- **Confundir el poder que tiene quien firma.** Un poder de **administración** no sirve para **vender o gravar** (eso exige **dominio**); firmar un SPA o una hipoteca con poder insuficiente produce un acto **ineficaz**.
- **Olvidar que la propiedad ya pasó (consensualismo).** Creer que sin entrega/pago no hay transmisión: en cosa cierta, la propiedad —y el **riesgo**— pasan por el solo contrato (art. 2014 ◊), salvo pacto.
- **Novar el crédito sin que el fiador/garante consienta.** Libera al garante (accesoriedad + art. 2220 ◊).
- **No denunciar el pleito al vendedor** en un caso de evicción: puede perderse la acción de saneamiento.
- **Pactar intereses sin atender la usura:** riesgo de moderación judicial.
- **Renunciar a orden y excusión sin entenderlo:** el fiador queda como obligado casi solidario.
- **Confundir mutuo (consumo, devuelve "otro tanto") con comodato (uso, devuelve lo mismo),** o arrendamiento con usufructo.

31. Mitos frecuentes

- *"Sin escritura no hay compraventa."* **Falso** para muebles (es consensual); la escritura pública se exige para **inmuebles** y su **oponibilidad/registro**, no para la existencia entre partes en muebles.
- *"El fiador solo paga si ya embargaron al deudor."* **Depende:** si renunció a orden y excusión, paga **de inmediato**.
- *"Un poder general sirve para todo."* **Falso:** los actos de **dominio** y la **suscripción de títulos** requieren facultad expresa.
- *"La reserva de dominio no sirve si el comprador revende."* **Matiz:** protege mejor si está **inscrita**; frente a terceros de buena fe sin registro, puede ceder.

- "El saneamiento se puede ignorar si el contrato no lo menciona." **Falso:** es una **garantía legal** que opera aunque no se pacte (puede ampliarse, limitarse o renunciarse dentro de la ley).

32. Preguntas difíciles

1. Si la propiedad pasa por el solo consentimiento (art. 2014 ⚡), ¿quién soporta el riesgo de pérdida de la cosa entre el contrato y la entrega? ¿Cómo se reparte contractualmente en un SPA (signing/closing)?
2. ¿Puede una **garantía a primera demanda** (autónoma) sobrevivir en derecho mexicano sin volverse fianza accesoria? ¿Cómo se redacta?
3. ¿Hasta dónde puede **limitarse o excluirse** el saneamiento en una venta entre empresas sofisticadas (cláusula *as is*)? ¿Y frente a dolo del vendedor?
4. ¿El mandatario sin representación que compra "en nombre propio" transmite bien al mandante sin doble tributación? ¿Qué estructura lo optimiza?
5. ¿La cláusula de **interés** de un crédito corporativo entre partes sofisticadas debería estar sujeta al mismo control de usura que un préstamo de consumo?

33. Casos de examen (con respuesta modelo)

P1. *¿Qué transmite la compraventa en México y desde cuándo?*

R. La **propiedad** de cosa cierta y determinada, **desde el solo consentimiento** (art. 2014 ⚡), sin necesidad de entrega o pago, salvo pacto; frente a terceros, la oponibilidad de inmuebles requiere inscripción.

P2. *Explique el saneamiento por evicción y por vicios ocultos.*

R. Evicción: el vendedor responde si el comprador es privado de la cosa por el mejor derecho de un tercero. Vicios ocultos: responde por defectos ocultos que la hacen impropia o disminuyen su valor; el comprador tiene la acción **redhibitoria** (rescindir) o **quanti minoris** (reducir el precio).

P3. *¿Qué facultad necesita un apoderado para vender un inmueble de la sociedad?* **R.** Poder para **actos de dominio** (art. 2554 C); el de administración no basta.

P4. *¿Qué efecto tiene sobre la fianza la novación del crédito principal sin consentimiento del fiador?* **R.** La **extingue** (accesoriedad; arts. 2220-2221 C); el fiador queda liberado salvo que consienta.

P5. *Diferencie mutuo y comodato.* **R.** Mutuo: préstamo de **consumo** de cosas fungibles; se transmite la propiedad y se devuelve **otro tanto** (puede haber interés). Comodato: préstamo de **uso** gratuito de cosa no fungible; se devuelve **la misma** cosa.

34. Simulador (ejercicio tipo despacho)

Rol: asociado de M&A. **Cliente:** comprador de "Alimentos del Bajío, S.A." (share deal, precio \$500M). **Hechos:** el vendedor es una persona física casada por **sociedad conyugal**; firmará por la sociedad un apoderado; el comprador financiará \$300M con crédito bancario.

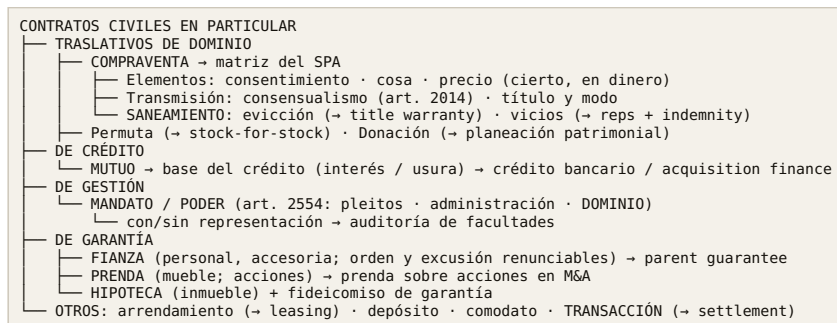
Tarea: redacta una **nota de estructura contractual** que: (1) identifique la operación como **compraventa de acciones** y mapee sus elementos (cosa/precio/transmisión); (2) defina las **reps & warranties** clave como **saneamiento** (title warranty = evicción; estado del negocio = vicios) y proponga **cap/basket** e indemnización; (3) verifique las **facultades** del apoderado (¿poder de **dominio**? ¿suscribir títulos por el financiamiento?); (4) atienda el **régimen conyugal** del vendedor persona física (¿consentimiento del cónyuge sobre las acciones?); (5) estructure el **financiamiento** (mutuo/crédito) y su **garantía** (prenda sobre las acciones adquiridas + parent guarantee/fianza); (6) prevea una **transacción** para eventuales claims post-closing. Concluye con los **3 riesgos** principales y cómo mitigarlos.

(Pista de evaluación: la mejor respuesta conecta cada cláusula del SPA con su figura civil madre, verifica poderes de dominio, atiende la sociedad conyugal, y estructura prenda sobre acciones + garantía corporativa.)

35. Flashcards

- **¿Elementos de la compraventa?** → Consentimiento, cosa, precio cierto y en dinero.
- **¿Desde cuándo se transmite la propiedad (cosa cierta)?** → Desde el consentimiento (art. 2014 C).
- **¿Saneamiento por evicción?** → Responder si un tercero priva de la cosa por mejor derecho.
- **¿Acciones por vicios ocultos?** → Redhibitoria (rescindir) y quanti minoris (reducir precio).
- **¿Mutuo vs. comodato?** → Consumo (devuelve otro tanto) vs. uso (devuelve la misma cosa).
- **¿Límite del interés?** → La usura (moderación judicial, SCJN/CADH).
- **¿Tres poderes del art. 2554 C?** → Pleitos y cobranzas, administración, dominio.
- **¿Mandato con vs. sin representación?** → Efectos directos en el mandante vs. el mandatario se obliga y luego traslada.
- **¿Beneficios de la fianza?** → Orden y excusión (renunciables).
- **¿La fianza es accesoria?** → Sí: sigue la suerte del crédito principal.
- **¿Permuta?** → Cosa por cosa (reglas de la compraventa).
- **¿Transacción?** → Concesiones recíprocas para evitar/terminar litigio (cosa juzgada).

36. Mapas mentales



37. Cuadros comparativos

Mutuo vs. comodato vs. arrendamiento

	MUTUO	COMODATO	ARRENDAMIENTO
Objeto	Cosas fungibles (dinero)	Cosa no fungible	Cosa (uso/goce)
¿Transmite propiedad?	Sí	No (solo uso)	No (solo uso/goce)
Devolución	Otro tanto igual	La misma cosa	La misma cosa
Onerosidad	Con o sin interés	Gratuito	Renta

Saneamiento civil vs. reps & warranties (SPA)

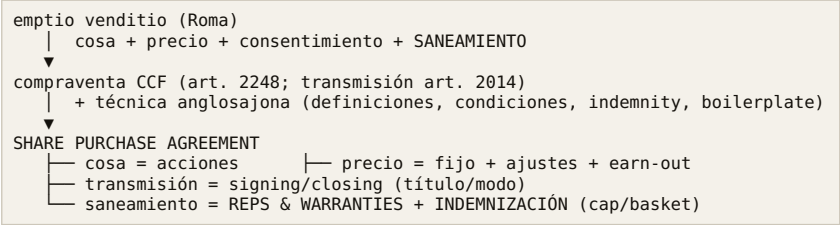
	SANEAMIENTO (CIVIL)	REPS & WARRANTIES (SPA)
Naturalaleza	Garantía legal (opera sin pacto)	Promesa contractual
Evicción	Privación por mejor derecho	Title warranty (propiedad, libre de gravámenes)
Vicios	Defectos ocultos	Reps sobre estado del negocio
Remedio	Rescindir / reducir precio / daños	Indemnización (con cap/basket)

Los tres poderes (art. 2554 ⚡)

PODER	ALCANCE	EJEMPLO
Pleitos y cobranzas	Litigar, cobrar	Demandar, contestar
Administración	Operar el patrimonio	Contratar, arrendar
Dominio	Disponer y gravar	Vender, hipotecar, preñar

38. Diagramas

Compraventa → SPA (genealogía):



Verificación de facultades (poder):

¿Qué acto se firma? → ¿Qué poder exige?
 Demanda/contestación → pleitos y cobranzas
 Contrato de giro/arrendamiento → administración
 Venta/hipoteca/prenda/SPA → DOMINIO
 Pagaré/aval → poder/cláusula especial (art. 9 LGT0C)



¿El firmante tiene ese poder y está vigente? → si no: acto INEFICAZ (salvo ratificación)

39. Mnemotecnias

- **Compraventa:** *"Cosa + Precio (cierto y en dinero) + Consentimiento = CV".*
- **Saneamiento:** *"Evicción = no era tuyo del todo; Vicios = estaba dañado por dentro".*
- **Poderes (2554):** *"PA-D" → Pleitos, Administración, Dominio (de menor a mayor).*
- **Mutuo vs. comodato:** *"Mutuo se consume y se paga otro tanto; comodato se usa y se devuelve igualito".*
- **Fianza:** *"orden y excusión... salvo que renuncies (y entonces pagas tú, ya)".*
- **Consensualismo:** *"en cosa cierta, el 'sí' ya transmite (art. 2014 ☺)".*

40. Resumen ejecutivo

Los contratos civiles típicos son las **plantillas de obligaciones** con las que se arma toda operación. La **compraventa** —cosa, precio cierto y en dinero, consentimiento— es la más importante: en México transmite la propiedad por **consensualismo** (art. 2014 ☺) y trae de fábrica el **saneamiento** (por **evicción** y por **vicios ocultos**), que es el ancestro directo de las **representations & warranties** y de la **indemnización** de un SPA. El **mutuo** es la base del **crédito**: entrega de capital a devolver con interés, limitado por la **usura**; evoluciona al crédito bancario y al *acquisition finance*. El **mandato** y los **poderes** (art. 2554 ☺: pleitos y cobranzas, administración y **dominio**) son la raíz de la **representación** corporativa: auditar facultades —que quien firma tenga poder de **dominio** y, en su caso, para suscribir títulos— es de las verificaciones más críticas de la práctica. Las **garantías** —**fianza** (personal, accesoria, con beneficios de orden y excusión usualmente renunciados), **prenda** (mobiliaria, incluida la **prenda sobre acciones**) e **hi-**

poteca— hacen cobrable el crédito y forman el *security package*.

La idea rectora del libro: **el SPA y el contrato de crédito no son figuras nuevas; son contratos civiles típicos elevados a su máxima sofisticación**. Quien domina la compraventa y su saneamiento, el mutuo y la usura, el mandato y los poderes, y las garantías y su accesoriedad, posee el **vocabulario vivo** del derecho de los negocios y puede leer cualquier contrato corporativo reconociendo, bajo su ropaje, la institución civil madre y todo su régimen. Este es el puente directo al Derecho Mercantil (Nivel III) y al Corporate Law (Nivel IV).

41. Checklist

Compraventa / SPA:

- [] ¿Cosa, **precio cierto y en dinero**, consentimiento bien definidos?
- [] ¿Momento de transmisión de propiedad y **riesgo** (consensualismo / signing-closing)?
- [] ¿**Saneamiento**/reps: title warranty (evicción) y estado del negocio (vicios)? ¿Cap/basket?
- [] ¿Forma y **registro** (inmuebles; libro de acciones)?

Mutuo / crédito:

- [] ¿Interés ordinario y moratorio documentados, de mercado (riesgo de **usura**)?
- [] ¿Garantías constituidas, perfeccionadas e inscritas?

Mandato / poderes:

- [] ¿Quien firma tiene poder de **dominio** (si dispone/grava) y para **suscribir títulos**?
- [] ¿El poder está **vigente** (no revocado) y lo otorgó el órgano facultado?

Garantías:

- [] ¿Fianza/garantía: beneficios de orden y excusión (¿renunciados?)? ¿Garantes **ratifican** novaciones?
- [] ¿Prenda sobre acciones / hipoteca / fideicomiso bien tomados y registrados?

42. Bibliografía comentada

- **Sánchez Medal, R., *De los Contratos Civiles* (Porrúa).** El tratado mexicano de cabecera en contratos en particular; claridad y rigor. **Empieza aquí.**
- **Pérez Fernández del Castillo, B., *Contratos Civiles* (Porrúa).** Imprescindible para la **redacción** y la técnica de poderes; mirada notarial muy práctica.
- **Rojina Villegas, R., *Derecho Civil Mexicano* (contratos).** Exposición sistemática y completa.
- **Zamora y Valencia, M. Á., *Contratos Civiles*.** Claro y bien estructurado para repasar.
- **Schlechtriem & Schwenzer, *Commentary on the CISG*.** Para la compraventa internacional; clave para M&A cross-border y comercio exterior.
- **Treitel/Peel, *The Law of Contract*; Farnsworth, *Contracts* (UCC).** Para entender *warranties*, *guarantee* vs. *indemnity* y conectar con el SPA anglosajón.

43. Ruta hacia el siguiente libro

Lo que acabas de aprender —los contratos típicos y su régimen— será **indispensable para comprender la responsabilidad civil**: qué pasa cuando se incumple un contrato o se causa un daño, cómo se cuantifica y cómo se asigna, materia que está detrás de toda **indemnización** y de toda cláusula de *liability* en un contrato corporativo.

- **Siguiente libro:** [*Nivel II · Libro 3*] *Responsabilidad civil* (contractual y extracontractual; objetiva; daño moral; cuantificación) — la base de las cláusulas de indemnización y limitación de responsabilidad del SPA.
- **Conexión de largo alcance:** la **compraventa y su saneamiento** se reencuentran, ya con plena potencia, en el **Nivel IV** (Documentación de M&A: SPA, reps & warranties, indemnity). Vuelve a las secciones 14.A y 20 cuando llegues allí: reconocerás que el SPA es esta compraventa, perfecta.

◆ ¿Por qué esto importa para un abogado corporativo?

Porque **estos contratos son las piezas con las que se construye cada operación**. Una adquisición es una **compraventa** (de acciones o activos) con su **saneamiento** (reps & warranties); financiada con un **mutuo/crédito** sujeto a límites de interés; firmada mediante **poderes** de dominio que hay que verificar; y **garantizada** con fianza corporativa, prenda sobre acciones e hipoteca. El abogado que reconoce, bajo el SPA de 200 páginas, la compraventa civil y su régimen de saneamiento, **entiende lo que firma**; el que no, solo copia formatos. Y el que sabe que un poder de administración no alcanza para vender, o que una novación libera al fiador, **evita los errores que cuestan millones**.

◆ Cómo piensa un socio de un despacho internacional

"Para mí, un SPA es una compraventa con esteroides. Lo descompongo siempre igual: cosa (¿acciones o activos?), precio (¿fijo, ajustable, earn-out?), transmisión (¿cuándo pasa la propiedad y el riesgo: signing o closing?) y, sobre todo, garantía (las reps son saneamiento; el indemnity, el remedio; el cap/basket, su límite). Antes de discutir cláusulas, verifico tres cosas civiles: que el vendedor sea dueño (title), que quien firma pueda (poder de dominio) y que las garantías del financiamiento estén bien tomadas y no se caigan con una novación. El derecho civil de contratos es el acero bajo el concreto del deal: si está bien puesto, el edificio aguanta."

◆ Errores que cuestan millones

1. **Firmar con poder insuficiente.** Un SPA o una hipoteca firmados por un apoderado sin poder de **dominio** son ineficaces frente a la sociedad: el *deal* puede caerse o quedar impugnado. *Prevención:* revisar la escritura del poder (tipo, vigencia, órgano otorgante) **antes** de firmar.
2. **Novar un crédito y perder a los garantes.** Modificar un crédito como "novación" sin que los **fiadores/garantes consientan** los libera (accesoriedad): el banco se queda sin las garantías personales. *Prevención:* ratificación de garantes en toda modificación.

3. **Descuidar el saneamiento / as is mal entendido.** Comprar "as is" sin reps adecuadas, o no denunciar el pleito al vendedor en una evicción, deja al comprador sin remedio ante pasivos ocultos o defectos de titularidad. *Prevención:* reps & warranties robustas + indemnización + due diligence.
4. **Tasas usurarias en el financiamiento.** Intereses excesivos pueden ser **moderados judicialmente**, reduciendo la recuperación. *Prevención:* tasas de mercado, documentadas.
5. **Ignorar el régimen conyugal del vendedor persona física.** Vender acciones de un casado por **sociedad conyugal** sin el consentimiento del cónyuge puede viciar la operación. *Prevención:* verificar el régimen y obtener consentimientos.

Cierre del Libro. Tienes ya el **vocabulario vivo** de los contratos. En el siguiente libro veremos qué ocurre cuando algo sale mal —la **responsabilidad civil**—, la materia que da contenido y límite a toda **indemnización**. Seguimos construyendo al abogado de M&A, contrato a contrato.

Voz consolidada (Edición Final).* Este capítulo no lleva apéndices al cierre: la doctrina, el análisis económico, el derecho comparado, la jurisprudencia y la mirada del socio internacional viven dentro del razonamiento, en las secciones donde hacen falta. Ver el vacío C-1* y el método en la Auditoría de la Edición Final.

PARTE II

[Nivel II · Libro 3] Responsabilidad Civil

☞ **Apóstrofe de vigencia — léela cada vez.** El Derecho cambia sin avisar: un artículo puede mudar de número, de redacción o quedar **derogado** de un día para otro. El símbolo ☞ que aparece tras cada artículo citado en este libro significa una sola cosa: *«¿sigue vigente —y con este mismo número— hoy? No lo cites de memoria ni desde este libro: reitéralo en su código vigente»* (textos oficiales en ../../fuentes-legales/). Caso real: el **art. 390 del CPF** que este proyecto cotejó aparece hoy como **«Derogado»**. Recuerda: un ✓ dice que el dato fue verificado *palabra por palabra a la fecha de su fuente*; la ☞ te avisa que esa fecha ya quedó atrás y que la última palabra la tiene el código, no el libro.

Todo contrato puede romperse y todo acto puede dañar. La responsabilidad civil es la materia que responde **qué pasa cuando algo sale mal**: quién responde, por qué, hasta dónde y cuánto. Es la base de **toda indemnización**, de las cláusulas de *liability* y *cap* de un SPA, de la responsabilidad de administradores y de la gestión de riesgos de una empresa. Si las obligaciones son el motor y los contratos las piezas, la responsabilidad es el **sistema de frenos y la póliza de seguro** del derecho privado.

Etiquetas: derecho civil profundo · responsabilidad contractual y extracontractual · daños · cuantificación · indemnización

Prerrequisitos: Obligaciones — Profundización, Contratos civiles, Acto Jurídico. **Estándar:** V3 (43 secciones + secciones transversales). ⌚ **Tiempo estimado de dominio:** 3–4 semanas

(≈ 35–45 h de estudio activo). Lectura de reconocimiento: 7–9 h.

Aviso de método. Tratado, no repaso. Profundizamos los **elementos** de la responsabilidad, su **cuantificación** y su **asignación contractual**, con ejemplos trabajados, criterios de la SCJN y conexión directa con la **indemnización** de un SPA.

NIVEL DE IMPORTANCIA PROFESIONAL (VISTA RÁPIDA)

Litigio	★★★★★
Corporate	★★★★★
M&A	★★★★★
Mercado de Valores	★★★★☆
Venture Capital	★★★★☆
Private Equity	★★★★☆
Gobierno Corporativo	★★★★★
Compliance	★★★★★
Derecho Bancario	★★★★☆
Empresa Familiar	★★★☆☆

La responsabilidad civil es el fundamento de las indemnizaciones, de la responsabilidad de administradores (gobierno corporativo) y de la gestión de riesgos y seguros de la empresa.

1. Introducción

En el Libro 1 (Obligaciones) viste que el incumplimiento genera **daños y perjuicios**; en el Libro 2, que la compraventa trae **saneamiento**. La responsabilidad civil es la **teoría general** que está detrás de todo eso: el conjunto de reglas que determinan **cuándo una persona debe reparar un daño** causado a otra, ya sea por incumplir un contrato (responsabilidad **contractual**) o por un hecho ilícito sin contrato previo (responsabilidad **extracontractual**).

La idea central: el derecho parte de un principio elemental —*neminem laedere*, no dañar a otro— y, cuando el daño ocurre, lo traduce en una **obligación de reparar**. La responsabilidad civil es la **máquina que convierte un daño en una cifra de dinero** (o en una reparación en especie). Para el abogado corporativo, esa máquina es la que late bajo cada cláusula de **indemnización**, cada *cap* de responsabilidad y cada póliza de seguro de una empresa.

2. Objetivos del libro

Al terminar, el lector será capaz de:

- **Distincuir y aplicar** la responsabilidad **contractual** y la **extracontractual**, y saber cuándo concurren o se eligen.

- **Identificar los elementos** de la responsabilidad (conducta/hecho, antijuridicidad, **culpa o riesgo, daño y nexo causal**) y construir o desmontar una reclamación.
- **Manejar la responsabilidad objetiva** (por riesgo creado) y saber cuándo se responde **sin culpa**.
- **Cuantificar** el daño: daño emergente, lucro cesante, **daño moral**, con sus límites (causalidad inmediata y directa, previsibilidad, deber de mitigar).
- **Asignar contractualmente** la responsabilidad: cláusulas de indemnización, **limitación** (*cap*), exclusión de daños indirectos, cláusula penal y seguros.
- **Conectar** la materia con la responsabilidad de **administradores** (gobierno corporativo) y con la **indemnización** del SPA.

3. Importancia profesional

La responsabilidad civil es transversal y de altísimo valor:

1. **Es la base de toda indemnización.** El régimen de *indemnity* de un SPA —qué daños se reparan, con qué límites, por cuánto tiempo— es responsabilidad civil **contractualizada**. Negociar un *cap* o excluir *consequential damages* es modular la responsabilidad.
2. **Funda la responsabilidad de los administradores.** Los deberes de diligencia y lealtad (gobierno corporativo, Nivel IV) se hacen valer vía responsabilidad civil: el administrador que daña a la sociedad **responde**.
3. **Es la gestión de riesgos de la empresa.** Responsabilidad de producto, ambiental, por accidentes, frente a terceros: la empresa la gestiona con prevención, cláusulas y **seguros**.
4. **Domina el litigio civil y mercantil.** Buena parte de los pleitos buscan **reparar un daño**; saber probar (o refutar) los elementos y cuantificar es decisivo.

4. Historia de la institución

La responsabilidad civil hunde sus raíces en Roma (Libro 1, Nivel I): la distinción entre **dolo** y **culpa**, el estándar del *bonus pater familias*, y sobre todo la **Lex Aquilia** (s. III a.C.), que

reguló el *damnum iniuria datum* (daño causado injustamente a cosas ajenas) y es el origen remoto de la responsabilidad **extracontractual** (de ahí "responsabilidad aquiliana"). Roma trató los daños de forma **casuística**; la idea de un **principio general** de reparación ("todo el que causa un daño a otro debe repararlo") es obra de la modernidad.

El **Code Napoléon** (1804) consagró el principio general en su célebre art. 1382 ◊ (hoy 1240): "*Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer*" — todo hecho del hombre que causa daño a otro obliga a repararlo a aquel por cuya culpa sucedió. El **Código Civil mexicano de 1928** recogió este principio (art. 1910 ◊) y, de forma pionera, incorporó la **responsabilidad objetiva** por uso de cosas peligrosas (art. 1913 ◊).

5. Evolución histórica

- **Roma:** dolo, culpa, *Lex Aquilia* (daño aquiliano); responsabilidad casuística.
- **Code 1804:** principio general de responsabilidad por **culpa** (faute); apogeo del modelo **subjetivo** (solo se responde si hubo culpa).
- **Revolución industrial (s. XIX-XX):** las máquinas, los ferrocarriles y las fábricas causan daños **masivos** sin culpa fácilmente atribuible. Surge la **responsabilidad objetiva** (por **riesgo creado**): quien crea un riesgo y se beneficia de él responde del daño aunque no haya culpa. México la adopta tempranamente (art. 1913, 1928 ◊).
- **Siglo XX-XXI:** expansión del **daño moral** y de los daños extrapatrimoniales; responsabilidad de **producto**, **ambiental**, del **Estado**; auge del **seguro** como mecanismo de distribución del riesgo; y los **daños punitivos** (de origen anglosajón), debatidos e incipientes en México vía jurisprudencia sobre indemnización "justa e integral".
- **Tendencia:** del castigo de la culpa a la **distribución del riesgo** y la **reparación integral** del daño (incluido el proyecto de vida y el daño moral), con fuerte influencia constitucional y de derechos humanos.

Idea de evolución clave: la responsabilidad civil migró del "**¿quién tuvo la culpa?**" al "**¿quién debe soportar el riesgo y cómo se repara integralmente el daño?**". Esa migración es la base de la responsabilidad de producto, ambiental y del rol central del **seguro**.

6. Contexto económico

La responsabilidad civil es, en clave económica (Libro 9 y 10, Nivel I), un **sistema de incentivos** y de **asignación de riesgos**. El análisis económico del derecho (Calabresi, Posner) la estudia así: la regla de responsabilidad debe inducir el **nivel óptimo de cuidado** (que la gente prevenga los daños que vale la pena prevenir) y asignar el riesgo a quien mejor puede **evitarlo o asegurarlo** (*cheapest cost avoider*). La responsabilidad **objetiva** traslada el costo del daño a quien crea el riesgo y se beneficia de la actividad (internaliza la **externalidad**). El **seguro** distribuye el riesgo entre muchos. Para la empresa, la responsabilidad es un **costo esperado** que se gestiona con prevención (compliance), contratos (indemnización, *caps*) y seguros.

QUIÉN DEBE PAGAR EL ACCIDENTE: LA PREGUNTA DE CALABRESI

El análisis económico de la responsabilidad civil aportó una reformulación que cambia la manera de redactar cláusulas. La pregunta clásica del derecho es *¿quién tuvo la culpa?*. **Guido Calabresi** propuso una distinta y complementaria: **¿quién podía evitar el daño más barato?** —el *cheapest cost avoider*—.

La idea es que la responsabilidad, además de reparar, **crea incentivos hacia el futuro**: asignar el costo a quien estaba en mejor posición de prevenirlo es lo que reduce el número total de accidentes. Y esa es exactamente la lógica que explica el desplazamiento histórico de la culpa hacia la **responsabilidad objetiva** por actividades peligrosas (art. 1913 CCF ☺): no porque el operador de una actividad riesgosa sea más reprochable, sino porque **es quien puede prevenir, asegurar y precificar el riesgo a menor costo**.

Cómo se traduce esto a tu trabajo, y es directo. Cuando negocies una asignación de responsabilidad en un contrato, la pregunta útil no es quién parece más responsable en abstracto, sino **quién controla el riesgo y quién puede asegurarlo más barato**. Casi siempre esa parte debería soportarlo, y casi siempre lo aceptará si se le explica así — porque le cuesta menos a él que a la otra. Es la versión civil de la regla del tratado V-05: el riesgo se asigna a quien mejor lo soporta o mejor lo conoce.

DAÑOS PUNITIVOS: LA DIFERENCIA QUE PUEDE MULTIPLICAR UNA CONDENA

La tradición continental indemniza el **daño efectivamente causado**: la función es reparar. El *tort law* estadounidense admite además **punitive damages**, cuya función es **castigar y disuadir**, y que pueden exceder por múltiplos el daño real.

En México la SCJN ha desarrollado el **daño moral** y la idea de una indemnización con función ejemplar [△ verificar criterios vigentes antes de invocarlos](#), sin adoptar la figura anglosajona. El debate sigue abierto: los punitivos disuaden conductas que la reparación no alcanza a disuadir, y a la vez introducen montos difíciles de predecir.

Y por qué esto es crítico en la práctica corporativa, no solo en el litigio. La diferencia decide el tamaño de tu exposición según **qué ley aplica**. Un mismo hecho puede generar una indemnización reparatoria en México y una condena de otro orden de magnitud bajo ley extranjera. Por eso, en un contrato con cláusula de ley y foro extranjeros, la **cláusula de límite de responsabilidad** y la definición de **daños indemnizables** —¿solo directos? ¿se excluyen consecuenciales y punitivos?— dejan de ser rutina y se vuelven la cláusula económica principal.

El caso de estudio: Volkswagen y el Dieseldgate (2015). El fraude en la certificación de emisiones derivó en un pasivo agregado de decenas de miles de millones de dólares [△ verificar](#) entre sanciones, acuerdos, recompras e indemnizaciones en múltiples jurisdicciones. Es el ejemplo más claro de tres cosas a la vez: que la responsabilidad civil puede exceder cualquier previsión contractual, que el riesgo **regulatorio, penal y civil se activan juntos**, y que el origen fue una decisión

de ingeniería que alguien, en algún nivel, aprobó sabiendo. Ver el patrón 3 de Reconocer el desastre antes.

7. Contexto político

El Estado define **cuánto riesgo** tolera y **cómo lo distribuye**: amplía la responsabilidad objetiva (proteger a víctimas de actividades peligrosas, daño ambiental, productos), regula los **seguros obligatorios**, y fija (o no) límites a las indemnizaciones. Es una decisión política de equilibrio entre **proteger a las víctimas** (reparación amplia) y **no asfixiar la actividad económica** (responsabilidad previsible y asegurable). La constitucionalización (derecho a la **reparación integral** del daño, art. 1º C y criterios de la SCJN/Corte IDH) ha **expandido** la reparación, especialmente del daño moral y del proyecto de vida.

8. Contexto social

El daño es una experiencia social universal: accidentes, negligencias, incumplimientos, ofensas. La responsabilidad civil cumple funciones sociales: **reparar** a la víctima (justicia correctiva), **prevenir** (disuadir conductas dañinas) y, en cierta medida, **distribuir** el costo de los accidentes (vía seguros). El **daño moral** —el sufrimiento, la afectación a la dignidad, al honor, a los sentimientos— refleja que el derecho protege también bienes **no patrimoniales**. La tensión social: una reparación demasiado generosa puede fomentar la litigiosidad; una demasiado pobre, dejar a las víctimas desamparadas.

9. Contexto empresarial

Para la empresa, la responsabilidad civil es **gestión de riesgo** en estado puro:

- **Responsabilidad de producto:** daños causados por productos defectuosos a consumidores.
- **Responsabilidad ambiental:** daños al entorno (creciente, con regímenes objetivos y reparación del daño ambiental).
- **Responsabilidad laboral y por accidentes:** frente a empleados y terceros.
- **Responsabilidad de administradores y consejeros:** frente a la sociedad y a los accionistas por violar sus deberes

(gobierno corporativo) — cubierta con seguros **D&O** (*Directors & Officers*).

- **Responsabilidad contractual:** por incumplir contratos, gestionada con cláusulas de indemnización, *caps* y exclusiones. La empresa la administra con un triángulo: **prevención** (compliance, control de calidad), **transferencia contractual** (indemnización, *caps*, *hold harmless*) y **seguros**. El abogado corporativo diseña ese triángulo.

10. Definiciones doctrinales

- **Responsabilidad civil (Bejarano Sánchez):** la obligación de **reparar el daño** causado a otro, sea por incumplimiento de un deber contractual (contractual) o por la violación del deber general de no dañar (extracontractual).
- **Gutiérrez y González:** distingue con rigor el **hecho ilícito** y la **responsabilidad objetiva**; subraya que la reparación tiende a **restituir** a la víctima al estado anterior al daño (*restitutio in integrum*).
- **Doctrina francesa (Mazeaud, Viney):** la responsabilidad civil descansa en tres pilares — **un daño, un hecho generador (culpa o riesgo) y un nexo causal**— y cumple funciones de reparación y prevención.
- **Doctrina del *Law & Economics* (Calabresi):** la responsabilidad es un mecanismo para **minimizar el costo social de los accidentes** (costo de los daños + costo de prevenirlos), asignando el riesgo al *cheapest cost avoider*.

Lectura del Consejo: todas convergen en los **tres pilares** — daño, hecho generador (culpa/riesgo), nexo causal— a los que se suma, en la contractual, el **incumplimiento de una obligación previa**. Memoriza esos pilares: son la **lista de cotejo** de toda reclamación.

11. Definiciones legales (CCF — verificar versión vigente y código local)

- **Principio general (hecho ilícito) — art. 1910 ⚡:** "El que obrando ilícitamente o contra las buenas costumbres cause daño a otro, está obligado a repararlo, a menos que demues-

tre que el daño se produjo como consecuencia de culpa o negligencia inexcusable de la víctima."

- **Responsabilidad objetiva (riesgo creado) — art. 1913 ⚡:** quien usa **mecanismos, instrumentos, aparatos o sustancias peligrosas** por sí mismos, responde del daño que causen, **aunque no obre ilícitamente**, a no ser que demuestre que el daño se produjo por culpa o negligencia inexcusable de la víctima.
- **Daño y perjuicio — arts. 2108-2109 ⚡:** **daño** = pérdida o menoscabo en el patrimonio; **perjuicio** = privación de cualquier ganancia lícita que debiera haberse obtenido.
- **Reparación — art. 1915 ⚡:** la reparación debe consistir, a elección del ofendido, en el **restablecimiento** de la situación anterior (cuando sea posible) o en el **pago de daños y perjuicios**.
- **Daño moral — art. 1916 ⚡:** afectación que una persona sufre en sus **sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, aspecto físico, o en la consideración que de sí misma tienen los demás**; se repara con una **indemnización** en dinero, con independencia del daño material.
- **Responsabilidad contractual — arts. 2104-2118 ⚡:** daños y perjuicios por incumplimiento; consecuencia **inmediata y directa** (art. 2110 ⚡); responsabilidad por dolo y por culpa.
- **Responsabilidad por hechos de terceros y de cosas — arts. 1919-1932 ⚡:** de los padres, tutores, patrones (por sus dependientes), dueños de animales, propietarios de edificios, etc.

12. Definición sencilla

La responsabilidad civil es la **regla de "quien rompe, paga"**. Si dañas a alguien —rompiendo un contrato o cometiendo un acto ilícito (o incluso, en ciertos casos peligrosos, **sin culpa**)—, debes **reparar** ese daño: devolver las cosas a como estaban o, si no se puede, **pagar** lo que valga el daño (lo que perdió + lo que dejó de ganar + el sufrimiento, si aplica).

13. Conceptos fundamentales

- **Responsabilidad contractual:** surge del **incumplimiento de un contrato** (una obligación preexistente entre las partes). Régimen: arts. 2104 ◊ y ss.
- **Responsabilidad extracontractual (aquiliana):** surge de un **hecho ilícito** sin contrato previo (atropellar a un peatón, difamar). Régimen: arts. 1910 ◊ y ss.
- **Los tres pilares (+ uno):** (1) **hecho generador** (conducta antijurídica con culpa, o actividad riesgosa); (2) **daño**; (3) **nexo causal** entre ambos; (+ **en la contractual**) un **incumplimiento** de obligación previa.
- **Culpa (responsabilidad subjetiva):** negligencia, imprudencia o impericia; se responde porque se obró mal (sin la diligencia debida). Incluye el **dolo** (intención de dañar).
- **Riesgo creado (responsabilidad objetiva):** se responde **sin culpa**, por crear y aprovecharse de una actividad o cosa peligrosa (art. 1913 ◊).
- **Antijuridicidad:** que la conducta sea contraria a derecho; se excluye por **causas de justificación** (legítima defensa, estado de necesidad, ejercicio de un derecho, consentimiento del ofendido).
- **Daño emergente:** la **pérdida** efectivamente sufrida (lo que salió del patrimonio o se destruyó).
- **Lucro cesante (perjuicio):** la **ganancia lícita** que se dejó de obtener.
- **Daño moral:** afectación a bienes **extrapatrimoniales** (sentimientos, honor, dignidad, proyecto de vida); art. 1916 ◊.
- **Nexo causal:** relación de causa-efecto entre el hecho y el daño. Límite: **consecuencia inmediata y directa** (art. 2110 ◊); teorías de la causalidad **adecuada** (solo se responde de las consecuencias normales/previsibles).
- **Reparación integral (*restitutio in integrum*):** devolver a la víctima, en lo posible, al estado anterior al daño; principio reforzado por la jurisprudencia constitucional.

- **Eximentes / causas de exclusión: caso fortuito o fuerza mayor, culpa de la víctima, hecho de un tercero;** reducen o excluyen la responsabilidad.
- **Concurrencia de culpas:** si la víctima también fue negligente, la indemnización se **reduce** proporcionalmente.
- **Daños punitivos:** suma adicional para **castigar y disuadir** (propia del common law); en México no existen como tales, pero la SCJN ha admitido que la indemnización del daño moral puede tener una **función disuasiva** (caso *Mayan Palace*).
- **Responsabilidad solidaria por daño:** si varios causan el daño, responden **solidariamente** frente a la víctima (art. 1917 ◉).

14. Desarrollo absoluto

Lo organizamos en: (A) los elementos comunes; (B) responsabilidad **contractual**; (C) **extracontractual** y **objetiva**; (D) el **daño** y su **cuantificación**; (E) las eximentes; (F) la **asignación contractual** de la responsabilidad (el puente con el SPA).

14.A · LOS ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD (LA LISTA DE COTEJO)

Toda reclamación se construye —y se desmonta— verificando estos elementos:

1. **Hecho generador:** una **conducta** (acción u omisión) antijurídica con **culpa o dolo** (responsabilidad subjetiva), o una **actividad/cosa peligrosa** (responsabilidad objetiva, sin culpa). En la **contractual**, el hecho generador es el **incumplimiento** de una obligación.
2. **Daño:** debe ser **cierto** (real, no hipotético), **personal** (lo sufre quien reclama) y, por regla, **directo**. Puede ser patrimonial (daño emergente, lucro cesante) o moral.
3. **Nexo causal:** que el daño sea **consecuencia** del hecho (causalidad **adecuada**; consecuencia **inmediata y directa**, art. 2110 ◉).
4. **Antijuridicidad / ausencia de causa de justificación:** que no exista legítima defensa, estado de necesidad, ejercicio de un derecho o consentimiento que justifique el daño.

Cómo razona un experto: ante cualquier reclamación de daños, recorre la lista: *¿hay hecho generador imputable (culpa/riesgo/incumplimiento)?* → *¿hay daño cierto y probado?* → *¿hay nexo causal directo?* → *¿alguna eximente?*. Si falla un eslabón, la reclamación **cae**. El abogado del demandado ataca el eslabón más débil (casi siempre **causalidad** o **cuantía del daño**).

14.B · RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL

Surge del **incumplimiento** de un contrato (obligación previa entre las partes). Régimen (arts. 2104 ⚡ y ss.):

- **Presupuesto:** existencia de obligación válida + incumplimiento (total, parcial, defectuoso o tardío) + **mora** (Libro 1) cuando se requiere.
- **Graduación:** se responde por **dolo** (siempre, no se puede condonar anticipadamente) y por **culpa** (negligencia). El caso fortuito libera (salvo pacto, mora o culpa).
- **Daños indemnizables:** daño emergente + lucro cesante, **consecuencia inmediata y directa** (art. 2110 ⚡). La doctrina (Pothier) y el common law (*Hadley v. Baxendale*) limitan, además, a lo **previsible** al contratar.
- **Remedios (recuerda Libro 1):** cumplimiento forzoso, **resolución** (art. 1949 ⚡) y/o **daños; cláusula penal** (1840) que fija o limita la indemnización.

14.C · RESPONSABILIDAD EXTRA CONTRACTUAL Y OBJETIVA

Extracontractual subjetiva (por culpa, art. 1910 ⚡): el que obrando **ilícitamente** o contra las buenas costumbres causa un daño debe repararlo. Requiere **culpa o dolo** del agente. Ejemplo: un conductor distraído atropella a un peatón.

Objetiva (por riesgo creado, art. 1913 ⚡): quien usa cosas o realiza actividades **peligrosas por su naturaleza** (vehículos, maquinaria, sustancias, energía) responde del daño **aunque no haya culpa**, salvo que pruebe **culpa o negligencia inexcusable de la víctima**. La razón: quien crea el riesgo y se beneficia de él debe soportar sus costos (internalización de la externalidad). Ejemplos modernos: responsabilidad de **producto, ambiental**, por actividades industriales.

Responsabilidad por hecho ajeno y por cosas (arts. 1919-1932 ◊): los **patrones** responden de los daños causados por sus **trabajadores** en el ejercicio de sus funciones (clave para la empresa); los padres por los hijos; los dueños de animales y edificios. Es responsabilidad **indirecta** o **refleja**.

Contractual vs. extracontractual: por qué importa la distinción. Cambian: (i) la **carga de la prueba** (en la contractual, probado el incumplimiento, se presume cierta responsabilidad; en la extracontractual subjetiva, hay que probar la **culpa**, salvo objetiva); (ii) la **prescripción** (plazos distintos); (iii) la **extensión** de los daños (la previsibilidad limita más la contractual); (iv) la posibilidad de **pactar** límites (más amplia en la contractual). La **opción** o **conurrencia** (cuando un mismo hecho es incumplimiento y ilícito) es un debate clásico.

14.D · EL DAÑO Y SU CUANTIFICACIÓN (LA PARTE MÁS RENTABLE)

Aquí se decide **cuánto** se paga. Categorías:

- **Daño emergente:** la pérdida concreta (reparaciones, gastos, valor de lo destruido). Se prueba con facturas, peritajes.
- **Lucro cesante:** la ganancia dejada de obtener. Difícil de probar; exige acreditar que la ganancia era **razonablemente cierta** (no meramente hipotética) y **directa** (art. 2110 ◊).
- **Daño moral (art. 1916 ◊):** afectación extrapatrimonial. Su cuantificación es **prudencial**: el juez pondera el tipo de derecho lesionado, el grado de responsabilidad, la situación económica del responsable y de la víctima, y las circunstancias. La SCJN ha desarrollado parámetros para evitar la arbitrariedad y ha reconocido su **función disuasiva**.
- **Reparación integral:** la jurisprudencia constitucional (influida por la Corte IDH) exige que la reparación sea **justa e integral**, comprendiendo el daño material, el moral y, en su caso, el **proyecto de vida**.

Límites a la cuantía: (i) **causalidad inmediata y directa** (art. 2110 ◊) —no se responde de daños remotos—; (ii) **previsibilidad** (lo previsible al contratar, en la contractual); (iii) **deber de mitigar** (la víctima no puede agravar el daño y debe tomar medidas razonables para reducirlo —principio creciente,

expreso en CISG y en cláusulas contractuales—); (iv) **concu-
rrencia de culpas** (se reduce por la culpa de la víctima).

Cómo razona un socio (cuantificación e indemnización en M&A): *"En un claim post-closing, la pelea casi nunca es '¿hubo incumplimiento?', sino '¿de cuánto es el daño y es indemnizable?'. Ataco tres frentes: causalidad (¿el daño viene directamente del breach o de otra causa?), categoría (¿es daño directo o consecuencial/indirecto —excluido por el SPA—?) y mitigación (¿el comprador hizo lo razonable para reducirlo?). Y siempre aplico el cap y el basket: el límite contractual de la responsabilidad. Cuantificar es donde se gana o se pierde el dinero."*

14.E · LAS EXIMENTES Y ATENUANTES

- **Caso fortuito / fuerza mayor:** hecho ajeno, imprevisible o inevitable; libera (salvo pacto de asunción, mora previa o culpa).
- **Culpa de la víctima:** excluye (si es la causa exclusiva) o reduce (conurrencia) la responsabilidad.
- **Hecho de un tercero:** rompe el nexo causal respecto del demandado.
- **Causas de justificación:** legítima defensa, estado de necesidad, ejercicio de un derecho, consentimiento del ofendido (con límites: no para daños a derechos indisponibles).

14.F · LA ASIGNACIÓN CONTRACTUAL DE LA RESPONSABILIDAD (EL PUENTE CON EL SPA)

Las partes pueden **modular** la responsabilidad por contrato, dentro de los límites del orden público (no se puede condonar anticipadamente el **dolo**, art. 2106 C). Herramientas:

- **Cláusula de indemnización (*indemnity*):** define **qué daños** se reparan y por **qué supuestos** (incumplimiento de reps, contingencias específicas).
- **Limitación de responsabilidad (*cap*):** **tope máximo** de lo que se responde (p. ej., un % del precio).
- **Umbral (*basket / de minimis*):** mínimo a partir del cual se responde (filtra reclamaciones pequeñas).

- **Exclusión de daños indirectos / consecuenciales (*consequential damages*):** se limita a daños **directos**.
- **Supervivencia (*survival*):** plazo durante el cual subsisten las reps y la posibilidad de reclamar (la prescripción pactada).
- **Cláusula penal (art. 1840 ◊):** fija anticipadamente la indemnización o una pena (moderable por desproporción).
- **Hold harmless / defensa:** una parte se obliga a **defender e indemnizar** a la otra frente a terceros.
- **Seguros:** transferencia del riesgo a una aseguradora (D&O, responsabilidad de producto, R&W insurance en M&A).

Límite imperativo: no se puede **renunciar anticipadamente** a la responsabilidad por **dolo** (art. 2106 ◊), ni excluir la responsabilidad por daños a la **vida o integridad** o que contraría el orden público. El *cap* y las exclusiones operan para la culpa y el riesgo, no para el fraude.

15. Explicación intuitiva

Piensa en la responsabilidad civil como el **sistema de seguros y frenos** de la vida jurídica. Cuando ocurre un "choque" (un daño), el derecho hace tres preguntas, como un perito de seguros: (1) *¿De dónde vino el golpe?* (hecho generador: ¿culpa, riesgo, incumplimiento?). (2) *¿Cuánto se dañó?* (daño: lo roto + lo que se dejó de ganar + el sufrimiento). (3) *¿El golpe causó realmente ese daño?* (nexo causal). Si las tres respuestas existen y no hay una excusa válida (eximente), **alguien paga**.

La gran distinción —**contractual vs. extracontractual**— es como tener o no tener una **póliza previa**: si había un **contrato** (la "póliza"), las reglas son las pactadas + el régimen contractual; si **no** había relación previa (un extraño te daña), aplican las reglas generales del "no dañar a nadie". Y la **responsabilidad objetiva** es el reconocimiento de que **algunas actividades son tan peligrosas** que quien las realiza paga los daños **aunque maneje con cuidado**: el precio de jugar con fuego.

Para el abogado de negocios, el truco es que **gran parte de la responsabilidad se puede** repartir por contrato (**indemni-**

ty, caps, exclusiones, seguros): negociar un SPA es, en buena medida, decidir por anticipado quién paga si algo sale mal**.

16. Ejemplos simples

1. **Extracontractual subjetiva.** Un conductor distraído choca tu auto. Hay **culpa** (negligencia), **daño** (la reparación) y **nexo causal**: debe indemnizarte el daño emergente (reparación) y, en su caso, el lucro cesante (si usabas el auto para trabajar).
2. **Objetiva (riesgo creado).** Una fábrica de explosivos sufre una detonación que daña casas vecinas. Aunque haya operado con todo cuidado, responde **sin culpa** (art. 1913 C): la actividad es peligrosa por sí misma.
3. **Contractual.** Un proveedor no entrega a tiempo y el cliente pierde una venta. El proveedor responde del daño emergente y del lucro cesante **previsible y directo** (art. 2110 C).
4. **Daño moral.** Un medio difunde una nota falsa que daña la reputación de una persona; procede indemnización por **daño moral** (art. 1916 C), aunque no haya daño patrimonial.
5. **Responsabilidad del patrón.** Un repartidor de una empresa atropella a alguien durante su jornada: el **patrón** responde por el hecho de su dependiente (art. 1924 C).

17. Ejemplos complejos

1. **Concurrencia de culpas.** Un peatón cruza con el semáforo en rojo y un coche que iba a exceso de velocidad lo atropella. Hay **culpa de ambos**: la indemnización se **reduce** proporcionalmente a la culpa de la víctima.
2. **Daño indirecto y causalidad.** Una empresa incumple entregar un componente; el cliente alega que, por ello, perdió un **contrato futuro con un tercero** y, además, su acción bursátil cayó. ¿Hasta dónde responde? El daño **directo** (mayor costo de reposición) sí; los **remotos** (caída bursátil) probablemente no (art. 2110 C, falta de causalidad inmediata/

directa). En un contrato bien hecho, los **consequential damages** estarían **excluidos**.

3. **Responsabilidad de producto y seguro.** Un electrodoméstico defectuoso provoca un incendio. El fabricante responde (objetiva/producto); pero tiene un **seguro de responsabilidad de producto** que cubre la indemnización. Se litiga entre víctima, fabricante, distribuidor y aseguradora; la **cadena de indemnización** y los *hold harmless* entre ellos deciden quién soporta el costo final.
4. **Responsabilidad de administradores (D&O).** Un consejero aprueba una operación con conflicto de interés que daña a la sociedad. Responde por violar su deber de **lealtad** (responsabilidad civil del administrador); el seguro **D&O** puede cubrir la defensa y ciertos daños, pero **no** el dolo/fraude. Conexión directa con gobierno corporativo (Nivel IV).

18. Casos reales (jurisprudencia y operaciones estilizadas)

- **Daño moral con función disuasiva (SCJN, caso *Mayan Palace* / "valor de la dignidad"):** la Primera Sala reconoció que la indemnización del daño moral, además de reparar, puede tener una **función disuasiva**, y desarrolló parámetros para su cuantificación (derecho lesionado, grado de responsabilidad, capacidad económica). Es lo más cercano a los daños punitivos en México.
- **Reparación integral (Corte IDH / SCJN):** el derecho a una **reparación justa e integral** comprende daño material, moral y proyecto de vida; ha **expandido** la cuantía de las indemnizaciones, especialmente frente a violaciones graves.
- **Responsabilidad objetiva por actividades peligrosas:** criterios que aplican el art. 1913 ◊ a vehículos, energía eléctrica, sustancias y maquinaria, invirtiendo la carga (la víctima no prueba culpa; el demandado debe probar la eximente).

Nota de método (Manifiesto XI.5): verificar la vigencia y los datos de localización de estos criterios antes de citarlos; se exponen por su valor formativo y de criterio.

19. Casos empresariales

- **Responsabilidad de producto:** una embotelladora enfrenta reclamaciones por un lote contaminado; gestiona prevención (control de calidad), **seguro** y, frente a proveedores, cláusulas de **indemnización/hold harmless**.
- **Responsabilidad ambiental:** una industria contamina un río; responde por el **daño ambiental** (régimen objetivo) y debe **remediar**; el costo se gestiona con provisiones, seguros y, en M&A, con *reps* ambientales e indemnidades específicas.
- **Responsabilidad laboral refleja:** la empresa responde por daños causados por sus trabajadores a terceros en el ejercicio de sus funciones; capacita y asegura para mitigar.

20. Casos corporativos (en transacciones)

- **Indemnización del SPA = responsabilidad contractualizada.** El régimen de *indemnity* (qué daños, caps, baskets, survival, exclusión de consecuencias) es responsabilidad civil **diseñada por contrato**. El abogado la negocia para asignar el riesgo de lo desconocido.
- **R&W Insurance (seguro de manifestaciones y garantías):** en M&A modernos, una **aseguradora** cubre el incumplimiento de las *reps*, permitiendo al vendedor un *clean exit* y dando al comprador un deudor solvente. Es transferencia del riesgo de responsabilidad a un tercero.
- **Indemnidades específicas (*special indemnities*):** para contingencias **conocidas** (un litigio, una contingencia fiscal o ambiental identificada en due diligence), el vendedor indemniza **sin cap ni basket**, fuera del régimen general.
- **Responsabilidad de administradores y D&O:** los deberes fiduciarios se hacen valer por responsabilidad civil; el seguro D&O y las cláusulas de indemnización estatutaria protegen a los consejeros (dentro de límites: no el dolo).

21. Casos internacionales

- **Daños punitivos (common law) vs. orden público mexicano:** una sentencia extranjera que condena a **punitive damages** puede chocar con el **orden público** mexicano al pedir su reconocimiento (se discute si la parte punitiva, no compensatoria, es ejecutable en México).
- **Cláusulas de limitación de responsabilidad cross-border:** los *caps*, las exclusiones de *consequential/indirect damages* y los *hold harmless* se redactan conforme a la ley aplicable (NY, inglés) y deben respetar las normas imperativas del foro de ejecución.
- **Deber de mitigar (CISG / common law):** en contratos internacionales, la víctima tiene un **deber de mitigar** el daño claramente exigible; su omisión **reduce** la indemnización.
- **Responsabilidad de producto internacional:** las cadenas globales de suministro distribuyen la responsabilidad de producto entre fabricante, importador y distribuidor mediante **indemnidades** y seguros, con foros y leyes pactados.

22. Derecho comparado

SISTEMA	RASGOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL
México	Principio general por culpa (art. 1910 ♂) + responsabilidad objetiva temprana (art. 1913 ♂); daño moral amplio (1916); reparación integral (influencia Corte IDH).
España	Art. 1902 ♂ CC (culpa aquiliana) y 1101 (contractual); objetivación jurisprudencial en actividades de riesgo; baremos para daños corporales.
Estados Unidos	<i>Tort law</i> desarrollado: <i>negligence</i> , <i>strict liability</i> (responsabilidad de producto), punitive damages ; <i>duty to mitigate</i> ; <i>contributory/comparative negligence</i> .
Delaware	Relevante en responsabilidad de administradores : <i>business judgment rule</i> , <i>duty of care</i> y <i>duty of loyalty</i> ; estándares de revisión (Revlon, Unocal) y <i>exculpation</i> (§102(b)(7)).
Unión Europea	Directiva de responsabilidad por productos defectuosos (objetiva); directiva de daño ambiental ; tendencias de armonización (PETL — Principles of European Tort Law).
UNI-DROIT	Principios sobre contratos internacionales: daños por incumplimiento, previsibilidad , deber de mitigar , certeza del daño.
UNCITRAL / CISG	CISG: daños por incumplimiento limitados a lo previsible ; deber de mitigar expreso (art. 77 ♂); no cubre daño a la persona.
Common Law	Distingue <i>contract</i> (expectation damages, previsibilidad de <i>Hadley</i> , mitigación) y <i>tort</i> (<i>negligence</i> , <i>strict liability</i> , <i>punitive damages</i>).
Civil Law	Responsabilidad por culpa como regla, objetiva como excepción creciente; reparación integral; daño moral reconocido.

Convergencia/divergencia clave para M&A: la mayor diferencia es el **daño punitivo** (existe en EE. UU., no en México/civil law) y la amplitud del **lucro cesante/consequential damages**. Por eso los SPA cross-border **definen y limitan** expresamente los daños indemnizables, sin dejarlos a la ley supletoria.

23. Derecho mexicano

Régimen en el CCF (verificar versión vigente y código local):

- **Extracontractual:** arts. 1910 ♂ (hecho ilícito), 1913 (objetiva), 1915 (formas de reparación), 1916 (daño moral), 1917 (solidaridad de coautores), 1919-1932 (responsabilidad por hecho ajeno y por cosas/animales/edificios).

- **Contractual:** arts. 2104-2118 ◊ (daños y perjuicios), 2106 (no se condona anticipadamente el dolo), 2110 (consecuencia inmediata y directa); cláusula penal 1840-1850; resolución 1949.
- **Sectorial:** responsabilidad ambiental (Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, régimen de reparación del daño ambiental); responsabilidad de administradores (LGSM, LMV — Nivel III/IV); protección al consumidor (LFPC); responsabilidad patrimonial del Estado (art. 113 ◊ const. y ley reglamentaria).

24. Jurisprudencia relevante

Verificar vigencia antes de citar. - **Daño moral:** parámetros de cuantificación y **función disuasiva** (Primera Sala, SCJN). - **Reparación integral:** estándar de reparación justa e integral (material + moral + proyecto de vida), de raíz convencional (Corte IDH) recibido por la SCJN.

- **Responsabilidad objetiva (art. 1913 ◊):** inversión de la carga; el demandado debe probar la eximente (culpa inexcusable de la víctima, caso fortuito).
- **Concurrencia de responsabilidad contractual y extracontractual:** criterios sobre la opción o acumulación de acciones cuando un hecho es a la vez incumplimiento e ilícito.
- **Cláusula penal:** posibilidad de **moderación** judicial por desproporción o cumplimiento parcial (art. 1844 ◊).

25. Criterios de la Suprema Corte

- **Constitucionalización de la reparación:** la SCJN ha vinculado la responsabilidad civil con el **derecho a la reparación integral** (art. 1º ◊), elevando su rango y ampliando su contenido.
- **Daño moral y libertad de expresión:** ponderación entre la reparación del honor/vida privada y la libertad de expresión e información (estándares de "real malicia" para figuras públicas).

- **Función disuasiva del daño moral:** aproximación funcional a los daños punitivos, manteniendo la naturaleza compensatoria.
- **Responsabilidad patrimonial del Estado:** régimen **objetivo y directo** por la actividad administrativa irregular (art. 113 C const.).

26. Doctrina nacional

- **Manuel Bejarano Sánchez, *Obligaciones Civiles* (Oxford)** — excelente tratamiento de la responsabilidad civil contractual y extracontractual; claro y actualizado.
- **Ernesto Gutiérrez y González, *Derecho de las Obligaciones* (Porrúa)** — profundo en hecho ilícito, responsabilidad objetiva y reparación.
- **Rafael Rojina Villegas, *Derecho Civil Mexicano*** — sistemático en daños y responsabilidad.
- Doctrina contemporánea sobre **daño moral, reparación integral y responsabilidad del Estado** (artículos del IJ-UNAM y de la SCJN).

27. Doctrina internacional

- **Mazeaud / Tunc, *Tratado de la responsabilidad civil*** — referencia clásica francesa.
- **Geneviève Viney, *Les obligations. La responsabilité*** — doctrina francesa contemporánea.
- **Guido Calabresi, *The Costs of Accidents*** — análisis económico de la responsabilidad.
- **Christian von Bar, *The Common European Law of Torts*; PETL** — comparado europeo.
- **Prosser & Keeton, *On Torts*; Restatement (Third) of Torts (EE. UU.)** — *tort law* estadounidense.

28. Opiniones críticas (postura del Consejo)

1. **La expansión del daño moral y la "función disuasiva" introduce incertidumbre cuantificadora.** Reparar la dignidad es justo, pero la falta de baremos claros genera indemnizaciones impredecibles; el Consejo aboga por **pará-**

metros transparentes que equilibren reparación, disuasión y previsibilidad (clave para asegurar y para valorar contingencias en M&A).

2. **La asignación contractual de la responsabilidad debe respetar el límite del dolo.** Los *caps* y exclusiones son legítimos para la culpa y el riesgo, pero **no** pueden blindar el **fraude** (art. 2106 ◊). El Consejo advierte contra cláusulas que pretendan excluir la responsabilidad por dolo: son nulas.
3. **México hace bien en no adoptar los daños punitivos puros**, pero la "función disuasiva" del daño moral debe usarse con **mesura** para no convertir la reparación en lotería ni en instrumento de presión.

29. Debate doctrinal

- **¿Culpa o riesgo como fundamento?** El paso del modelo **subjetivo** (culpa) al **objetivo** (riesgo) sigue en tensión: ¿hasta dónde extender la responsabilidad sin culpa (IA, datos, nuevas tecnologías)?
- **Unidad o dualidad de la responsabilidad:** ¿debe mantenerse la distinción contractual/extracontractual o unificarse el régimen de daños? Tendencia doctrinal hacia la **unificación** de la reparación.
- **Opción o acumulación de acciones:** cuando un hecho es a la vez incumplimiento e ilícito, ¿puede la víctima **elegir** el régimen más favorable o acumular? Debate clásico con consecuencias prácticas (prueba, prescripción, extensión del daño).
- **Daños punitivos:** ¿debe México adoptarlos para disuadir conductas graves, o la "función disuasiva" del daño moral es suficiente y más respetuosa de la naturaleza compensatoria?
- **Límites a la autonomía contractual:** ¿hasta dónde pueden las partes limitar/excluir la responsabilidad sin vulnerar el orden público y la protección del débil?

30. Errores comunes

- **Confundir responsabilidad contractual y extracontractual** (y elegir mal la acción): cambian la prueba, la prescripción y la extensión del daño.
- **No probar el nexo causal.** El error más frecuente: hay daño y hay hecho, pero no se demuestra que **uno causó el otro** (consecuencia inmediata y directa, art. 2110 C).
- **Reclamar daños remotos o hipotéticos.** El lucro cesante debe ser **razonablemente cierto**; los daños indirectos suelen estar **excluidos** por contrato.
- **Olvidar el deber de mitigar.** No tomar medidas razonables para reducir el daño puede recortar la indemnización.
- **Pretender excluir el dolo por contrato.** Nulo (art. 2106 C): los *caps* y exclusiones no cubren el fraude.
- **Ignorar la responsabilidad objetiva (art. 1913 C).** Creer que sin culpa no se responde, cuando la actividad es peligrosa por su naturaleza.
- **Confundir daño moral con daño patrimonial** y no fundamentar su cuantificación.

31. Mitos frecuentes

- "*Si no hubo culpa, no hay responsabilidad.*" **Falso:** existe la responsabilidad **objetiva** por riesgo creado (art. 1913 C).
- "*El daño moral no se paga en México.*" **Falso:** se indemniza (art. 1916 C), con función incluso disuasiva.
- "*Con un cap me blindo de todo.*" **Falso:** el *cap* no cubre el **dolo/fraude** ni daños a la vida/integridad.
- "*En México existen los daños punitivos.*" **Inexacto:** no como tales; existe la **función disuasiva** del daño moral.
- "*La empresa no responde por lo que haga su empleado.*" **Falso:** responde por hechos de sus **dependientes** en funciones (art. 1924 C).

32. Preguntas difíciles

1. ¿Debe responder el desarrollador de una **IA** por los daños que esta cause: bajo culpa, bajo riesgo creado (art. 1913 C), o se necesita un régimen nuevo?
2. ¿Hasta dónde puede un SPA excluir el **lucro cesante** y los **consequential damages** sin dejar al comprador sin remedio efectivo?
3. ¿La "función disuasiva" del daño moral encubre, de facto, daños punitivos prohibidos? ¿Es legítima?
4. Cuando un hecho es **incumplimiento e ilícito** a la vez, ¿puede la víctima elegir el régimen que más le conviene (opción) o acumular ambos?
5. ¿Debería el deber de **mitigar** estar expresamente regulado en el CCF, como en la CISG?

33. Casos de examen (con respuesta modelo)

P1. Distinga responsabilidad contractual y extracontractual. R.

La contractual surge del **incumplimiento** de una obligación previa entre las partes (arts. 2104 C y ss.); la extracontractual, de un **hecho ilícito** sin relación previa (arts. 1910 C y ss.). Difieren en carga de la prueba, prescripción, extensión del daño y posibilidad de pactar límites.

P2. ¿Qué es la responsabilidad objetiva y en qué artículo se funda? R. La obligación de reparar **sin culpa**, por el uso de cosas o actividades **peligrosas por su naturaleza**; art. 1913 CCF C. El demandado solo se libera probando culpa/negligencia inexcusable de la víctima o caso fortuito.

P3. Enumere los elementos de la responsabilidad civil. R. Hecho generador (culpa/dolo o riesgo; en la contractual, incumplimiento), daño (cierto, personal, directo), nexo causal y anti-juridicidad (ausencia de causa de justificación).

P4. ¿Hasta dónde se responde de los daños (límites de cuantía)? R. Consecuencia **inmediata y directa** (art. 2110 C), **previsibilidad** (en la contractual), **deber de mitigar** y **concurencia de culpas** (reducción). No se responde de daños remotos.

P5. *¿Puede excluirse por contrato la responsabilidad por dolo?* **R.** No: el art. 2106 ◊ prohíbe la renuncia anticipada a la responsabilidad por **dolo**; sería nula.

34. Simulador (ejercicio tipo despacho)

Rol: asociado de litigio/transaccional. **Cliente:** comprador de una empresa química. **Hechos:** 14 meses después del cierre, una planta de la *target* sufre un derrame que daña a vecinos y al ambiente. La autoridad ambiental impone remediación; los vecinos demandan daños (materiales y morales). El SPA tenía: *reps* ambientales, una **indemnidad específica** por pasivos ambientales (sin cap), *survival* de 3 años, y exclusión de *consequential damages*.

Tarea: elabora una **estrategia integral** que cubra: (1) la **responsabilidad frente a terceros** (vecinos): ¿objetiva por actividad peligrosa (art. 1913 ◊)?, ¿daño material y moral?, ¿defensa y mitigación?; (2) la **responsabilidad ambiental** (remediación) y su régimen; (3) el **recobro contra el vendedor** vía la **indemnidad específica** del SPA (¿aplica?, ¿dentro del *survival*?, ¿se excluye por *consequential*?); (4) el papel del **seguro** (responsabilidad ambiental / de producto); (5) la cuantificación (daño emergente, lucro cesante, daño moral, límites de causalidad). Concluye con la **asignación final del costo**: quién paga qué y por qué.

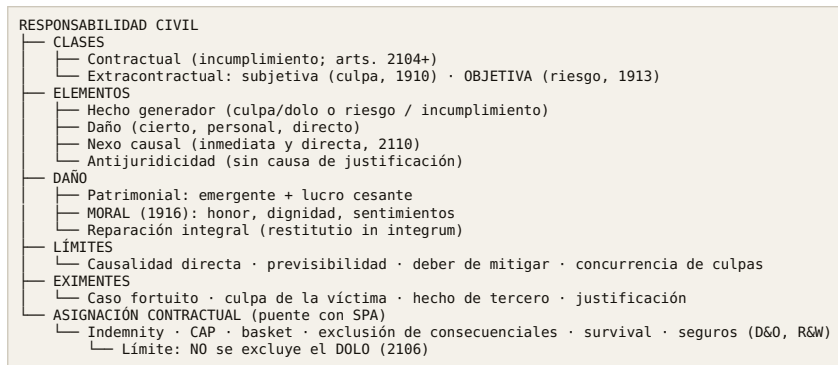
(Pista de evaluación: la mejor respuesta distingue la responsabilidad frente a terceros —objetiva, no limitable por el SPA, que no obliga a los vecinos— del recobro contractual contra el vendedor —regido por el SPA: indemnidad específica, survival, exclusiones—, y articula el seguro como tercera capa.)

35. Flashcards

- **¿Tres pilares de la responsabilidad?** → Hecho generador, daño, nexo causal (+ incumplimiento en la contractual).
- **¿Responsabilidad objetiva (art. 1913 ◊)?** → Reparar sin culpa por actividad/cosa peligrosa.
- **¿Principio general (art. 1910 ◊)?** → Quien obra ilícitamente y causa daño debe repararlo.
- **¿Daño emergente vs. lucro cesante?** → Pérdida sufrida vs. ganancia dejada de obtener.

- **¿Daño moral (art. 1916 C)?** → Afectación a bienes extrapatrimoniales (honor, sentimientos, dignidad).
- **¿Límite causal?** → Consecuencia inmediata y directa (art. 2110 C).
- **¿Se puede excluir el dolo por contrato?** → No (art. 2106 C).
- **¿Quién responde por los empleados?** → El patrón, por hechos en funciones (art. 1924 C).
- **¿Eximientes?** → Caso fortuito, culpa de la víctima, hecho de tercero.
- **¿Daños punitivos en México?** → No como tales; sí "función disuasiva" del daño moral.
- **¿Reparación integral?** → Material + moral + proyecto de vida (restitutio in integrum).
- **¿Cap / basket / survival?** → Tope / umbral / plazo de la indemnización contractual.

36. Mapas mentales



37. Cuadros comparativos

Contractual vs. extracontractual

	CONTRACTUAL	EXTRAContractUAL
Origen	Incumplimiento de contrato	Hecho ilícito (sin contrato)
Culpa	Se presume tras el incumplimiento	Debe probarse (salvo objetiva)
Extensión del daño	Limitada por previsibilidad	Más amplia (daño directo)
Pactar límites	Amplio (caps, exclusiones)	Restringido

Subjetiva vs. objetiva

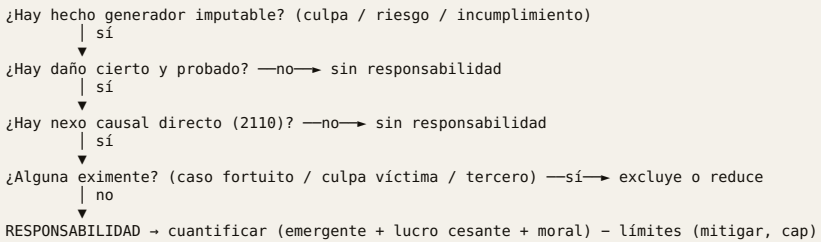
	SUBJETIVA (CULPA)	OBJETIVA (RIESGO)
Fundamento	Culpa/dolo	Crear y aprovechar un riesgo
Prueba	Víctima prueba la culpa	Se presume; demandado prueba eximente
Ejemplos	Negligencia común	Producto, ambiental, actividades peligrosas

Tipos de daño

DAÑO	QUÉ REPARA	EJEMPLO
Emergente	Pérdida sufrida	Reparación de un bien
Lucro cesante	Ganancia no obtenida	Negocio perdido
Moral	Afectación extrapatrimonial	Honor, sufrimiento

38. Diagramas

Árbol de la reclamación de daños:



Tres capas de gestión del riesgo en la empresa:

PREVENCIÓN (compliance, calidad) → TRANSFERENCIA CONTRACTUAL (indemnity, cap, hold harmless)
→ SEGURO (D&O, producto, ambiental, R&W)

39. Mnemotecnias

- **Elementos:** "*Hecho + Daño + Causa*" (HDC), y en contractual, "+ incumplimiento".
- **Objetiva:** "*juegas con fuego, pagas el incendio (1913), aunque seas cuidadoso*".
- **Límite del dolo:** "*el cap frena la culpa, no el fraude (2106)*".
- **Cuantía:** "*directo, previsible, mitigado*" (los tres filtros del daño).
- **Daño:** "*lo que perdí (emergente) + lo que no gané (cesante) + lo que sufrí (moral)*".
- **Gestión del riesgo:** "*Prevén, Transfiere, Asegura*" (PTA).

40. Resumen ejecutivo

La responsabilidad civil es la materia que **convierte un daño en una obligación de reparar**. Se construye sobre tres pilares —**hecho generador** (culpa/dolo o riesgo; o, en la contractual, el **incumplimiento**), **daño** y **nexo causal**— más la **antijuridicidad**. Distingue dos grandes clases: la **contractual** (por incumplir un contrato; arts. 2104 ☞ y ss.) y la **extracontractual** (por hecho ilícito; arts. 1910 ☞ y ss.), esta última con su variante **objetiva** por **riesgo creado** (art. 1913 ☞), que obliga a reparar **sin culpa** cuando se realiza una actividad peligrosa. El **daño** se cuantifica como daño emergente + lucro cesante + **daño moral** (art. 1916 ☞), con **límites** decisivos: causalidad **inmediata** y **directa** (art. 2110 ☞), **previsibilidad**, **deber de mitigar** y **conurrencia de culpas**. La tendencia contemporánea —constitucionalizada— es la **reparación integral**.

Para el abogado corporativo, esta es la teoría que late bajo **toda indemnización**: el régimen de *indemnity* del SPA (qué daños, **cap**, **basket**, **survival**, exclusión de **consequential damages**) es responsabilidad civil **diseñada por contrato**, con el límite imperativo de que **no se puede excluir el dolo** (art. 2106 ☞). También funda la **responsabilidad de administradores** (gobierno corporativo, cubierta con seguros **D&O**) y la **gestión de riesgos** de la empresa, articulada en tres capas: **prevención**, **transferencia contractual** y **seguro**. Dominar la responsabilidad civil es saber **quién paga cuando algo sale mal**,

cuánto y hasta dónde —y diseñar, por anticipado, esa asignación—. Es el sistema de frenos y la póliza del derecho de los negocios.

41. Checklist

Para evaluar una reclamación de daños:

- [] **Hecho generador:** ¿culpa/dolo, riesgo (1913) o incumplimiento contractual?
- [] **Daño:** ¿cierto, personal, probado? ¿emergente, lucro cesante, moral?
- [] **Nexo causal:** ¿consecuencia **inmediata y directa** (2110)?
- [] **Eximentes:** ¿caso fortuito, culpa de la víctima, hecho de tercero?
- [] **Cuantía:** ¿previsible?, ¿se mitigó?, ¿hay concurrencia de culpas?

Para asignar la responsabilidad por contrato (SPA/crédito):

- [] **Indemnity:** ¿qué supuestos y qué daños cubre?
- [] **Cap / basket / de minimis:** ¿tope, umbral y franquicia razonables?
- [] **Exclusión de consecuencias / indirectos:** ¿definida con precisión?
- [] **Survival:** ¿plazo de supervivencia de reps e indemnidad?
- [] **Indemnidades específicas:** ¿para contingencias conocidas (sin cap)?
- [] **Límite del dolo:** ¿el clausulado **no** pretende excluir el fraude (nulo, 2106)?
- [] **Seguros:** ¿D&O, responsabilidad de producto/ambiental, R&W insurance?

42. Bibliografía comentada

- **Bejarano Sánchez, M., *Obligaciones Civiles* (Oxford).** El mejor punto de partida en español para responsabilidad contractual y extracontractual; claro y bien estructurado.
- **Gutiérrez y González, E., *Derecho de las Obligaciones* (Porrúa).** Profundo en hecho ilícito, responsabilidad objetiva y reparación; para **criterio**.

- **Mazeaud y Tunc, *Tratado teórico y práctico de la responsabilidad civil*.** Clásico francés insuperable en los fundamentos.
- **Viney, G., *Les obligations. La responsabilité*.** Doctrina francesa contemporánea; visión moderna de la reparación.
- **Calabresi, G., *The Costs of Accidents*.** Indispensable para entender la responsabilidad como **asignación de riesgo** e incentivos (clave para M&A y seguros).
- **Prosser & Keeton / Restatement (Third) of Torts.** Para el *tort law* estadounidense y los *punitive damages* (contraste con México).

43. Ruta hacia el siguiente libro

Lo que acabas de aprender —cómo se repara el daño y cómo se asigna la responsabilidad— será **indispensable para comprender** las **garantías y los derechos reales de garantía**, porque la forma más segura de **asegurar el cumplimiento** (y, por tanto, de prevenir el daño del impago) es **garantizar** la obligación con bienes concretos.

- **Siguiente libro:** [Nivel II · Libro 4] *Garantías y derechos reales de garantía* — fianza, prenda, hipoteca y fideicomiso de garantía en profundidad, como cierre del Nivel II y antecámara del financiamiento corporativo (Nivel IV).
- **Conexión de largo alcance:** la **indemnización** que dominaste aquí reaparece, con plena potencia, en el **Nivel IV** (Documentación de M&A): el régimen de *indemnity*, *caps* y *baskets* del SPA es este libro convertido en cláusula. Vuelve a las secciones 14.D, 14.F y 20 cuando llegues allí.

♦ ¿Por qué esto importa para un abogado corporativo?

Porque **el dinero de los conflictos se mueve por responsabilidad civil**. El régimen de indemnización de un SPA —el corazón económico del riesgo post-closing— es responsabilidad contractual diseñada a medida: define qué daños se pagan, con qué tope (*cap*), a partir de qué umbral (*basket*) y por cuánto tiempo (*survival*). La responsabilidad de los **admi-**

nistradores (que firma el gobierno corporativo) y la **gestión de riesgos** de la empresa (producto, ambiental, laboral) son responsabilidad civil aplicada. El abogado que sabe cuantificar un daño, distinguir el directo del indirecto, invocar el deber de mitigar y respetar el límite del dolo, **gana los claims y diseña contratos que asignan bien el riesgo**. Sin esto, se firman indemnizaciones ruinosas o inservibles.

♦ **Cómo piensa un socio de un despacho internacional**

"En un claim de indemnización, mi pelea casi nunca es '¿hubo breach?', sino '¿de cuánto es el daño indemnizable?'. Ataco por tres flancos: causalidad (¿el daño viene directo del breach o de otra causa?), categoría (¿es directo o consequential —excluido por el contrato—?) y mitigación (¿la otra parte hizo lo razonable para reducirlo?). Luego aplico el cap y el basket. Y al estructurar el deal, pienso en capas: reps + indemnity para el riesgo desconocido; indemnidad específica (sin cap) para lo conocido en due diligence; y R&W insurance para transferir el riesgo a una aseguradora y dar a mi cliente un clean exit. La responsabilidad civil es el lenguaje en que se negocia 'quién paga si algo sale mal'."

♦ **Errores que cuestan millones**

1. **Excluir mal los consequential damages (o no excluirlos).** Una definición ambigua de "daños indirectos" puede dejar al vendedor expuesto a reclamaciones gigantescas (lucro cesante, pérdida de oportunidades) o, al revés, dejar al comprador sin reparación de daños reales. *Prevención:* definir con precisión qué daños se indemnizan y cuáles se excluyen.
2. **Pretender blindar el dolo con un cap.** Toda cláusula que excluya o limite la responsabilidad por **fraude** es nula (art. 2106 C): el vendedor que mintió responde **sin límite**. *Prevención:* aceptar que el **cap** solo protege frente a la culpa, no al dolo.
3. **No tomar indemnidad específica para contingencias conocidas.** Si la due diligence reveló un litigio o pasivo ambiental y no se pactó **indemnidad específica** (sin cap ni basket), ese riesgo conocido queda absorbido por el compra-

dor o filtrado por el basket. Pérdida: el monto de la contingencia.

4. **Ignorar la responsabilidad objetiva.** Asumir que "sin culpa no hay responsabilidad" en actividades peligrosas (química, energía, transporte) expone a la empresa a indemnizaciones que creía no le correspondían (art. 1913 ◊).
5. **Subestimar el daño moral / reparación integral.** En litigios con personas físicas, ignorar la creciente cuantía del daño moral y de la reparación integral lleva a provisiones insuficientes.

Cierre del Libro. Has aprendido **quién paga cuando algo sale mal** y cómo diseñar esa asignación por contrato. El siguiente y último libro del Nivel II —**Garantías**— enseña la otra cara: cómo **asegurar el cumplimiento** antes de que el daño ocurra, blindando el crédito con bienes concretos. Con él cerramos el derecho civil profundo y quedamos listos para el Derecho Mercantil.

Voz consolidada (Edición Final).* Este capítulo no lleva apéndices al cierre: la doctrina, el análisis económico, el derecho comparado, la jurisprudencia y la mirada del socio internacional viven dentro del razonamiento, en las secciones donde hacen falta. Ver el vacío C-1* y el método en la Auditoría de la Edición Final.

PARTE II

[Nivel II · Libro 4] Garantías y Derechos Reales de Garantía

☞ **Apóstrofe de vigencia** — **léela cada vez**. El Derecho cambia sin avisar: un artículo puede mudar de número, de redacción o quedar **derogado** de un día para otro. El símbolo ☞ que aparece tras cada artículo citado en este libro significa una sola cosa: *«¿sigue vigente —y con este mismo número— hoy? No lo cites de memoria ni desde este libro: reitéralo en su código vigente»* (textos oficiales en ../../fuentes-legales/). Caso real: el **art. 390 del CPF** que este proyecto cotejó aparece hoy como **«Derogado»**. Recuerda: un ✓ dice que el dato fue verificado *palabra por palabra a la fecha de su fuente*; la ☞ te avisa que esa fecha ya quedó atrás y que la última palabra la tiene el código, no el libro.

El crédito vive del riesgo de que no le paguen; la **garantía** es la respuesta del derecho a ese riesgo. Si la responsabilidad civil (Libro 3) repara el daño **después** de que ocurre, la garantía lo **previene**: asegura el cumplimiento con un patrimonio adicional (garantía personal) o con un bien concreto (garantía real). Este libro cierra el derecho civil profundo ensamblando el **security package** —el paquete de garantías— que sostiene todo financiamiento corporativo y toda adquisición apalancada.

Etiquetas: derecho civil profundo · garantías · fianza · prenda · hipoteca · fideicomiso de garantía · financiamiento **Prerrequisitos:** Bienes y Derechos Reales (Nivel I), Contratos civiles, Obligaciones — Profundización. **Estándar:** V3 (43 secciones + secciones transversales). ⌚ **Tiempo estimado de dominio:** 3–4 semanas (≈ 35–45 h de estudio activo). Lectura de reconocimiento: 7–9 h.

Aviso de método. Tratado, no repaso. Profundizamos cada garantía en su **ciclo de vida**: constitución → perfeccionamiento → prioridad → ejecución, con ejemplos trabajados, "cómo razona un socio" y conexión directa con el *acquisition finance* y el *security package*.

NIVEL DE IMPORTANCIA PROFESIONAL (VISTA RÁPIDA)

Litigio	★★★★☆
Corporate	★★★★★
M&A	★★★★★
Mercado de Valores	★★★★☆
Venture Capital	★★★★☆
Private Equity	★★★★★
Gobierno Corporativo	★★★★☆
Compliance	★★★★☆
Derecho Bancario	★★★★★
Empresa Familiar	★★★★☆

Sin garantías no hay financiamiento (o es carísimo). Dominar su constitución, perfeccionamiento, prioridad y ejecución es una de las destrezas mejor pagadas en banca, M&A y private equity.

1. Introducción

Un acreedor común (quirografario) es un acreedor **débil**: si el deudor no paga, debe demandar y **competir en igualdad** con todos los demás acreedores sobre el patrimonio del deudor (regla *par condicio creditorum*). La **garantía** rompe esa igualdad y fortalece al acreedor de dos maneras:

- **Garantía personal** (fianza, aval): añade **otro patrimonio** que responde (un fiador, un avalista, la matriz que garantiza a la filial).
- **Garantía real** (prenda, hipoteca, fideicomiso de garantía): afecta **un bien concreto** que confiere **persecución** (perseguir el bien aunque se venda) y **preferencia** (cobrar antes que los demás sobre ese bien).

Este libro profundiza —sin repetir el Nivel I— el **ciclo de vida** de cada garantía y su ensamblaje en el **paquete de garantías** de una operación. La idea rectora: una garantía solo vale si está **bien constituida, perfeccionada, registrada y es ejecutable**; una garantía mal tomada es papel mojado el día que el deudor no paga.

2. Objetivos del libro

Al terminar, el lector será capaz de:

- **Distincuir y combinar** garantías **personales** (fianza, aval, garantía corporativa) y **reales** (prenda, prenda sin transmisión, hipoteca, fideicomiso de garantía).
- **Recorrer el ciclo de vida** de cada garantía: **constitución** (forma, validez), **perfeccionamiento** (entrega/registro), **prioridad** (prelación) y **ejecución** (cómo cobrar).
- **Diseñar un *security package*** idóneo para cada activo del deudor y coordinar su **inscripción simultánea** al cierre.
- **Manejar la accesoriedad** y sus trampas (novación, art. 2220 C) y las garantías **autónomas** (a primera demanda).
- **Anticipar la prelación** en **concurso mercantil** y entre acreedores (*intercreditor agreements*, subordinación).
- **Conectar** todo con el **acquisition finance**, el LBO y la práctica de banca y M&A.

3. Importancia profesional

Las garantías son el **andamiaje del crédito** y, por tanto, del financiamiento corporativo:

1. **Determinan la tasa y la viabilidad del crédito.** A mejor garantía, menor riesgo, mejor tasa. Sin garantía, muchos créditos simplemente no se otorgan.
2. **Son el corazón del *acquisition finance* y del LBO.** La adquisición apalancada se financia con deuda **garantizada** con las acciones y activos de la propia *target* (prenda sobre acciones, hipoteca, fideicomiso de flujos).
3. **Definen quién cobra en la insolvencia.** En un concurso, el acreedor con garantía real cobra **antes**; el quirografario, al final. La calidad de la garantía decide la **recuperación**.
4. **Su perfeccionamiento es pura técnica de alto valor.** Saber **perfeccionar e inscribir** una garantía para ganar **prioridad** es una habilidad escasa y bien remunerada.

4. Historia de la institución

Las garantías vienen de Roma (Libros 1 y 6, Nivel I): la **fianza** (*fideiussio*), la **prenda** (*pignus*, con desplazamiento de posesión) y la **hipoteca** (*hypotheca*, sin desplazamiento) son creaciones romanas. La *fiducia cum creditore* —transmitir la propiedad de un bien al acreedor en garantía, con pacto de devolverlo al pagar— es el ancestro directo del moderno **fideicomiso de garantía**. Roma fijó la **accesoriedad** (la garantía sigue al crédito) y los poderes de **persecución y preferencia** de las garantías reales.

El *ius commune* y la codificación sistematizaron estas figuras. El **Código Civil mexicano de 1928** reguló fianza, prenda e hipoteca; y la **LGTOC** (con reformas de 2000 y 2003) modernizó el sistema introduciendo la **prenda sin transmisión de posesión** y el **fideicomiso de garantía**, y creando, vía el **Código de Comercio**, el **Registro Único de Garantías Mobiliarias (RUG)**, inspirado en el **Article 9 del UCC** estadounidense.

5. Evolución histórica

- **Roma:** *fideiussio* (fianza), *pignus* (prenda), *hypotheca* (hipoteca), *fiducia cum creditore* (antecedente del fideicomiso de garantía); accesoriedad, persecución, preferencia.
- **Codificación (1928):** fianza, prenda (con desplazamiento) e hipoteca como garantías típicas del Código Civil.
- **Modernización mercantil (2000-2003):** la **prenda sin transmisión de posesión** (el deudor conserva y usa el bien —inventario, maquinaria— mientras lo tiene en garantía) y el **fideicomiso de garantía** (ejecución ágil) en la LGTOC; el RUG como registro electrónico de garantías mobiliarias.
- **Reforma de garantías mobiliarias (influencia Article 9 / Ley Modelo OEA):** unificación y publicidad de garantías sobre muebles; facilita el crédito a PyMEs (financiar con inventario y cuentas).
- **Tendencia:** **garantías autónomas** (a primera demanda, *first demand guarantees*), **garantías financieras** (sobre valo-

res y efectivo, con ejecución expedita), y la creciente importancia del **fideicomiso** y de los *intercreditor agreements* en financiamientos estructurados.

Idea de evolución clave: la garantía evolucionó para hacer el crédito **más barato y más accesible**: de exigir entregar la cosa (prenda clásica) a permitir que el deudor **siga operando** con el bien gravado (prenda sin transmisión, hipoteca) y a mecanismos de **ejecución rápida** (fideicomiso). Cada innovación buscó **liberar valor** sin desproteger al acreedor.

6. Contexto económico

La garantía es, en clave económica (Libros 9 y 10, Nivel I), un mecanismo para **reducir el costo del crédito** atacando dos problemas: la **información asimétrica** (el acreedor no sabe si el deudor pagará) y el **riesgo de incumplimiento**. Al dar al acreedor **persecución y preferencia** sobre un bien, la garantía **reduce su pérdida esperada** en caso de impago, y por tanto le permite prestar **más y más barato**. Es la base del crédito garantizado, del *acquisition finance* y del *project finance* (donde los **flujos futuros** del proyecto se afectan en garantía). La **prenda sin transmisión** desbloqueó el crédito sobre **activos productivos** (inventario, maquinaria) sin paralizar la operación: una innovación que **liberó capital** para las empresas.

LAS TRES PREGUNTAS DEL ACREEDOR, Y POR QUÉ LA PERFECCIÓN LO ES TODO

Toda esta materia se ordena con tres preguntas que un banco hace siempre, en este orden: **si el deudor no paga, ¿de qué me cobro, con qué rapidez y antes que quién?**

- *¿De qué?* → el **objeto** de la garantía y su valor realizable.
- *¿Con qué rapidez?* → la **vía de ejecución**, que es la variable más subestimada.
- *¿Antes que quién?* → la **prelación**, que depende casi enteramente de la **perfección**.

Y de ahí la frase que resume el libro: una garantía solo vale si está perfeccionada. Un contrato de prenda impecable, no inscrito, puede valer cero frente a un tercero que sí inscribió. La perfección no es el trámite posterior al trabajo jurídico: **es el trabajo jurídico.** Es también la razón por la que en un concurso —como se ve en el Libro 6 del Nivel III— el acreedor con garantía real perfeccionada cobra y el quirografario espera.

El modelo que reorganizó esta materia en el mundo: el artículo 9 del UCC. Estados Unidos unificó todas las garantías mobiliarias bajo un concepto único —el *security interest*—, con un registro central (*perfection by filing*) y una regla de prelación simple y predecible (*first to file*). Su virtud no es la elegancia dogmática: es que **un acreedor puede saber en minutos si el activo está libre.** La **Ley Modelo de la OEA** y la reforma mexicana que creó el **RUG** siguen esa lógica; en materia inmobiliaria, la prelación sigue dependiendo de la inscripción registral (*prior tempore, potior iure*).

El debate vivo: formalidad contra agilidad. La prohibición del pacto comisorio —el acreedor no puede apropiarse de la cosa sin proceso— protege al deudor de un abuso real: la desproporción entre una deuda pequeña y un bien valioso. Su costo es la lentitud, que destruye valor para todos. De ahí el auge de las figuras que buscan **ejecución ágil sin desamparar al deudor**: el fideicomiso de garantía, los llamados pactos marcanos —donde la apropiación se admite con valuación objetiva y devolución del excedente— y los procedimientos extrajudiciales.

Postura del Consejo: el criterio correcto no es elegir entre proteger al deudor y agilizar al acreedor, sino **separar las dos cosas que la prohibición mezcla.** Lo que hay que impedir es la **apropiación desproporcionada**, no la ejecución rápida. Un mecanismo con **valuación independiente y devolución del excedente** logra las dos cosas — y es la dirección en la que se mueve el derecho comparado.

La otra tensión, que aparece en toda reestructura: la accesoriedad. La garantía sigue a lo principal, de modo que si la obligación garantizada se **nova**, la garantía puede extinguirse. Es el mismo punto del Libro 1 de este nivel, y la razón por la

que en las "batallas de garantías" de los grandes concursos mexicanos —Vtro es el caso de referencia $\triangle$ — la discusión decisiva fue **qué garantías intragrupo sobrevivían y con qué prelación**. Quien no cuidó la reserva expresa y la ratificación de los garantes, perdió.

7. Contexto político

El Estado regula las garantías equilibrando dos intereses: **facilitar el crédito** (garantías fuertes, perfeccionamiento sencillo, ejecución rápida → más financiamiento) y **proteger al deudor** (evitar ejecuciones abusivas, prohibir el **pacto comisorio** —que el acreedor se quede sin más con el bien—, y dar reglas justas en el concurso). La política de **registros públicos** (Propiedad, RUG, Comercio) es decisión estatal clave: la **publicidad** da seguridad y prioridad. La reforma de garantías mobiliarias fue una **política de fomento al crédito** (especialmente a PYMEs). En el concurso, el Estado fija la **prelación** (qué acreedores cobran primero), alterando incluso las garantías por razones de interés general (créditos laborales, fiscales).

8. Contexto social

Las garantías tienen una cara social intensa: la **hipoteca** sobre la vivienda familiar, el **aval** o **fianza** "de favor" entre parientes, la **prenda** del pequeño comerciante sobre su inventario. Mal entendidas, arruinan patrimonios (quien hipoteca su casa para avalar un negocio ajeno, o quien firma como fiador renunciando a los beneficios de orden y excusión). El derecho protege con límites (prohibición del pacto comisorio, requisitos de forma, información). La **educación financiera** sobre lo que significa garantizar es una necesidad social: una garantía es **poner un bien —o el patrimonio— en la línea de fuego** del crédito ajeno.

9. Contexto empresarial

Para la empresa, las garantías son **la llave del financiamiento** y un activo estratégico:

- **Lo que puede gravar:** inmuebles (hipoteca), maquinaria e inventario (prenda sin transmisión), acciones (prenda),

cuentas por cobrar y flujos (prenda/fideicomiso), propiedad intelectual.

- **El balance entre liquidez y gravámenes:** cada activo gravado respalda crédito, pero reduce la capacidad de gravar de nuevo y puede activar *negative pledge* (compromiso de no gravar) de otros acreedores.
- **Garantías intragrupo:** la matriz **garantiza** (fianza/garantía corporativa) o **prenda** las acciones de las filiales; las filiales garantizan la deuda de la matriz (*upstream/downstream guarantees*), con límites por interés social y fraude de acreedores.
- **El director jurídico** gestiona el **portafolio de garantías** otorgadas y recibidas, su vigencia, su prioridad y su liberación (*release*) al pagar.

El abogado corporativo **diseña y ejecuta** el *security package*: elige la garantía idónea para cada activo, la perfecciona, asegura su prioridad y prevé su ejecución. Es el cierre natural del derecho civil profundo y la antesala directa del Nivel IV (financiamiento y M&A).

10. Definiciones doctrinales

- **Garantía (concepto general):** todo medio que **refuerza** el derecho del acreedor a cobrar, aumentando la probabilidad de cumplimiento o asegurando la satisfacción del crédito con un bien o un patrimonio adicional.
- **Fianza (doctrina civil):** garantía **personal** y **accesoria** por la que un tercero (fiador) se obliga a pagar por el deudor si este no lo hace; añade un patrimonio responsable.
- **Prenda (doctrina):** derecho real de **garantía sobre bienes muebles** que faculta al acreedor a venderlos y cobrarse con preferencia si el deudor incumple.
- **Hipoteca (doctrina):** derecho real de garantía que recae sobre **bienes inmuebles** (o ciertos derechos), **sin desplazamiento** de la posesión, y confiere persecución y preferencia.
- **Fideicomiso de garantía:** negocio por el que el deudor (fideicomitente) **transmite** bienes a una fiduciaria para garan-

tizar una obligación; ante incumplimiento, los bienes se realizan conforme al contrato para pagar al acreedor (fideicomisario).

- **Garantía autónoma / a primera demanda:** garantía **independiente** del crédito principal (no accesoria), pagadera al simple requerimiento, sin discutir el contrato subyacente.

Lectura del Consejo: la gran summa divisio es **personal vs. real**. La personal multiplica los **patrimonios** que responden (más deudores/garantes); la real concentra el cobro en un **bien** (con persecución y preferencia). El financiamiento serio **combina ambas**: garantía corporativa (personal) + prenda/hipoteca/fideicomiso (real) sobre los activos clave.

11. Definiciones legales (verificar versión vigente)

- **Fianza** — **art. 2794 CCF ☿**: contrato por el cual una persona se compromete con el acreedor a **pagar por el deudor** si éste no lo hace. **Beneficios de orden y excusión**: arts. 2814 ☿ y ss. (renunciables).
- **Prenda (con desplazamiento)** — **art. 2856 CCF ☿**: derecho real constituido sobre un bien mueble enajenable para **garantizar** el cumplimiento de una obligación y su preferencia en el pago.
- **Hipoteca** — **art. 2893 CCF ☿**: garantía real constituida sobre bienes **que no se entregan** al acreedor, y que da derecho, en caso de incumplimiento, a ser pagado con el valor de los bienes, con la preferencia que la ley establece.
- **Prohibición del pacto comisorio** — **art. 2887 CCF ☿ (prenda) y reglas análogas en hipoteca**: es **nulo** el pacto que autorice al acreedor a **apropiarse** de la cosa dada en garantía sin las formalidades de venta/remate (protege al deudor).
- **Prenda sin transmisión de posesión** — **arts. 346 ☿ y ss. LGTOC**: el deudor **conserva la posesión** y el uso del bien (inventario, maquinaria, materias primas) que queda gravado; se inscribe en el **RUG**.

- **Fideicomiso de garantía** — arts. 395 ◊ y ss. LGTOC: afectación de bienes en fideicomiso para garantizar obligaciones, con reglas de ejecución (incluso extrajudicial pactada).
- **Registro Único de Garantías Mobiliarias (RUG) — Código de Comercio**: publicidad electrónica de las garantías sobre bienes muebles; fija **prelación** por la fecha de inscripción.

12. Definición sencilla

Una garantía es un "**seguro de cobro**" para el acreedor. Hay dos tipos:

- **Personal** (fianza/aval): "si el deudor no paga, **otra persona** paga por él." Más bolsillos que persiguen.
- **Real** (prenda/hipoteca/fideicomiso): "si no pagan, **me cobro con este bien**, antes que nadie, aunque el deudor lo haya vendido." Un bien marcado para responder.

La clave práctica: una garantía solo sirve si está **bien puesta** (constituida con la forma correcta), **bien anotada** (perfeccionada/registrada para que valga frente a todos y tenga prioridad) y **se puede cobrar rápido** (ejecutable).

13. Conceptos fundamentales

- **Garantía personal vs. real**: patrimonio(s) adicional(es) que responde(n) vs. bien concreto afectado con persecución y preferencia.
- **Accesoriedad**: la garantía **sigue la suerte del crédito** que garantiza (si se extingue o se **nova** sin reserva, la garantía cae — art. 2220 ◊, Libro 1). Excepción: las garantías **autónomas**.
- **Persecución (*ius persecuendi*)**: el acreedor con garantía real persigue el bien **aunque pase a un tercero**.
- **Preferencia (*ius praelationis*)**: cobra **antes** que los acreedores comunes sobre el bien gravado.
- **Constitución**: el acto que **crea** la garantía (contrato de fianza, prenda, hipoteca, fideicomiso), con sus requisitos de **forma** (escritura pública en hipoteca; contrato en prenda; etc.).

- **Perfeccionamiento:** los actos que hacen la garantía **oponible a terceros** (entrega de la cosa en prenda clásica; **inscripción** en el Registro Público de la Propiedad —hipoteca— o en el RUG —prenda sin transmisión—).
- **Prelación / prioridad:** el **orden** de cobro entre garantías sobre el mismo bien; rige *prior in tempore, potior in iure* (quien **inscribe primero**, gana).
- **Pacto comisorio (prohibido):** acuerdo por el que el acreedor se **apropia** del bien sin remate; **nulo**, para evitar abusos. La garantía se ejecuta por **venta/remate** (o conforme al fideicomiso).
- **Ejecución:** el procedimiento para **realizar** la garantía y cobrar (juicio hipotecario, ejecución de prenda, realización del fideicomiso —a veces extrajudicial—).
- **Prenda sin transmisión de posesión:** el deudor **conserva y usa** el bien gravado (RUG); permite financiar con activos productivos sin paralizarlos.
- **Fideicomiso de garantía:** transmisión fiduciaria con **ejecución ágil**; preferido en financiamientos estructurados.
- **Garantía corporativa / aval / fianza solidaria:** garantías personales que refuerzan el crédito de grupo (matriz garantiza a filial, *parent guarantee*).
- **Negative pledge:** compromiso del deudor de **no otorgar** garantías sobre sus activos a otros acreedores (protege al acreedor que no tiene garantía real, manteniendo su posición relativa).
- **Cross-collateralization:** un mismo paquete de garantías respalda **varios** créditos.
- **Intercreditor agreement:** acuerdo entre varios acreedores que regula la **prelación** y la **subordinación** de sus garantías y créditos (deuda *senior* vs. *mezzanine*).

14. Desarrollo absoluto

Estudiamos cada garantía por su **ciclo de vida: constitución**
→ **perfeccionamiento** → **prioridad** → **ejecución**, más la **acce-**

soriedad transversal. Cerramos con el ensamblaje del **security package** y la prelación en concurso.

14.A · LAS GARANTÍAS PERSONALES (FIANZA, AVAL, GARANTÍA CORPORATIVA)

Fianza. Contrato accesorio por el que el fiador **paga por el deudor** si este no lo hace (art. 2794 ⚡). Ciclo de vida:

- **Constitución:** por contrato; debe ser **expresa** y no se presume; no puede exceder ni ser más onerosa que la obligación principal (accesoriedad).
- **Beneficios de orden y excusión (arts. 2814 ⚡ y ss.):** el fiador puede exigir que se demande y se persigan **primero** los bienes del deudor. **En la práctica comercial se renuncian**, volviendo al fiador un obligado de **cobro inmediato** (casi solidario).
- **Extinción:** se extingue con el crédito principal; la **novación** o la **prórroga** concedida al deudor sin consentimiento del fiador lo **liberan** (arts. 2220-2222 ⚡). *Trampa:* todo garante debe **ratificar** cualquier modificación/novación.

Aval (título de crédito, LGTOC — se profundiza en Nivel III): garantía **autónoma y solidaria** del pago de un título; a diferencia de la fianza, el avalista responde **aunque la obligación garantizada sea nula por vicio de forma** (autonomía cambiaria).

Garantía corporativa (parent/affiliate guarantee): una sociedad del grupo garantiza la deuda de otra. Límites: el **interés social** (la filial que garantiza a la matriz sin beneficio propio puede incurrir en fraude de acreedores o violar deberes de sus administradores) y la **fianza mercantil** de afianzadoras (regulada).

14.B · LA PRENDA (GARANTÍA REAL SOBRE MUEBLES)

Prenda con desplazamiento (clásica, CCF). El deudor **entrega** la cosa mueble al acreedor (o a un tercero). Ciclo:

- **Constitución:** contrato; la **entrega** (desplazamiento de la posesión) es esencial para su perfeccionamiento frente a terceros.

- **Prioridad:** la posesión del acreedor publicita la prenda.
- **Ejecución:** ante incumplimiento, **venta/remate** (no apropiación: pacto comisorio **prohibido**, art. 2887 ⅈ); el acreedor cobra con **preferencia** sobre el producto.

Prenda sin transmisión de posesión (LGTOC, la moderna y más usada en empresa). El deudor **conserva y usa** el bien (inventario, maquinaria, materias primas, equipo). Ciclo:

- **Constitución:** contrato con requisitos de la LGTOC; puede recaer sobre bienes **presentes y futuros** y sobre **universalidades** (todo el inventario rotativo).
- **Perfeccionamiento:** **inscripción en el RUG** (Registro Único de Garantías Mobiliarias).
- **Prioridad:** la **fecha de inscripción** en el RUG fija la prelación (*prior in tempore*).
- **Ejecución:** procedimiento previsto en la LGTOC; posibilidad de ejecución ágil.

Prenda sobre acciones (clave en M&A). Las acciones son **muebles** (Libro 6): se dan en **prenda**, no en hipoteca. Se constituye por **endoso en garantía** del título accionario y **anotación en el libro de registro de accionistas** de la sociedad (y, según el caso, inscripción). Es la **garantía estrella del *acquisition finance***: si el comprador no paga el crédito que financió la compra, el banco se queda con (o realiza) **las acciones de la target**.

14.C · LA HIPOTECA (GARANTÍA REAL SOBRE INMUEBLES)

Ciclo de vida:

- **Constitución:** sobre bienes **inmuebles** (y ciertos derechos, p. ej. una concesión); requiere **escritura pública** (art. 2917 ⅈ). El deudor **conserva la posesión y el uso** (sigue operando la planta hipotecada).
- **Perfeccionamiento:** **inscripción en el Registro Público de la Propiedad**; sin inscripción, no es oponible a terceros.
- **Prioridad:** por **fecha de inscripción**; pueden existir **varias hipotecas** sobre el mismo inmueble en distinto grado (primera, segunda hipoteca).

- **Ejecución: juicio hipotecario** (vía especial), con **remate** del inmueble; pago preferente con el producto. Pacto comisorio **prohibido**.

14.D · EL FIDEICOMISO DE GARANTÍA (LA GARANTÍA MÁS VERSÁTIL Y DE EJECUCIÓN ÁGIL)

El deudor (fideicomitente) **transmite** bienes (inmuebles, muebles, **flujos**, cuentas, acciones) a una **fiduciaria** (institución financiera) que los mantiene afectos a garantizar la obligación en favor del acreedor (fideicomisario). Ventajas:

- **Ejecución ágil:** el contrato puede prever la **realización extrajudicial** de los bienes, evitando el largo juicio hipotecario — su gran atractivo.
- **Versatilidad:** afecta **cualquier** tipo de bien y **flujos futuros** (peajes, rentas, cuentas por cobrar) — base del **project finance**.
- **Patrimonio autónomo:** los bienes salen del patrimonio del deudor y quedan "blindados" en el fideicomiso (con límites frente al fraude de acreedores y el concurso). *Conexión M&A/financiamiento:* fideicomisos de **acciones**, de **flujos** y de **administración y fuente de pago** son piezas centrales de los financiamientos estructurados.

14.E · LA ACCESORIEDAD Y SUS TRAMPAS (TRANSVERSAL)

Las garantías (salvo las autónomas) son **accesorias**: siguen al crédito. Consecuencias críticas:

- Si el crédito **se extingue** (pago, prescripción), la garantía **se extingue**.
- Si el crédito **se nova** sin **reserva expresa**, las garantías accesorias **se extinguen** (art. 2220 ⅈ) y los garantes terceros solo subsisten si **consienten**. *El error más caro de las reestructuras* (visto en el Libro 1).
- Si el crédito **se cede**, la garantía **se transmite con él** (art. 2032 ⅈ) — pero conviene **reinscribir** a nombre del cesionario para su oponibilidad.

Frente a ello, las **garantías autónomas / a primera demanda** (independientes del crédito principal, pagaderas al requeri-

miento) ofrecen al acreedor una protección **desvinculada** de las vicisitudes del contrato subyacente; muy usadas internacionalmente (*standby letters of credit, first demand guarantees*).

14.F · ENSAMBLAJE: EL *SECURITY PACKAGE* Y LA PRELACIÓN

Diseño del paquete (cómo razona un socio). *"Frente a un crédito corporativo, mapeo los activos del deudor y a cada uno le asigno su garantía idónea: inmuebles → hipoteca; maquinaria e inventario → prenda sin transmisión (RUG); acciones de la target → prenda; cuentas y flujos → prenda o fideicomiso; y, encima, garantías corporativas del grupo (personales). Luego me obsesiono con tres cosas: perfeccionar e inscribir cada garantía para ganar prioridad, coordinar la inscripción simultánea el día del cierre, y blindar con negative pledge para que el deudor no grave a otros. Finalmente, si hay varios acreedores (senior/mezzanine), regulo la prelación con un intercreditor agreement."*

Prelación en el concurso mercantil (anticipo del Nivel III). Cuando el deudor cae en concurso, las garantías reales dan a sus titulares la categoría de **acreedores con garantía real**, que cobran con **preferencia** sobre el bien gravado, **después** de ciertos créditos **singularmente privilegiados** (laborales por salarios y ciertos gastos) y con reglas especiales para los **fiscales**. El concurso puede **suspender** las ejecuciones individuales e integrar los bienes a la masa con reglas propias. *Lección:* la garantía real es lo que **separa al acreedor que recupera del que mira cómo otros cobran**; pero su eficacia depende de haber sido **bien perfeccionada antes** del concurso (las constituidas en el "periodo de retroacción" pueden ser impugnadas).

15. Explicación intuitiva

Piensa en las garantías como las **medidas de seguridad de un préstamo**, en capas:

- La **garantía personal** (fianza/aval/garantía corporativa) es como pedir un **codeudor**: si el principal no paga, **tocas la**

puerta de otro bolsillo. Cuantos más avalistas solventes, más seguro el cobro.

- La **garantía real** (prenda/hipoteca/fideicomiso) es poner un **candado sobre un bien específico**: ese bien queda "marcado" para pagarte a ti **primero** (preferencia) y te sigue aunque cambie de dueño (persecución).
- El **registro** (Registro Público / RUG) es la **placa visible** del candado: hace que **todos** sepan que el bien ya está comprometido y fija **quién llegó primero** (prioridad). Un candado sin placa (garantía sin registrar) puede no valer frente a terceros.
- La **ejecución** es **abrir el candado y cobrarte con el bien** cuando no te pagan; el derecho exige hacerlo por **remate** (no quedártelo sin más: pacto comisorio prohibido), salvo los mecanismos ágiles del **fideicomiso**.

El abogado de financiamiento es el **cerrajero experto**: elige el candado adecuado para cada bien, lo instala bien (perfecciona), pone la placa (registra) para llegar **primero**, y se asegura de que se pueda **abrir rápido** el día del impago. Un *deal* de crédito, desarmado, es un **conjunto de candados** bien puestos sobre el patrimonio del deudor.

16. Ejemplos simples

1. **Hipoteca.** Un banco presta \$5M para comprar una nave industrial; constituye **hipoteca** en escritura pública y la **inscribe**. El deudor sigue usando la nave; si no paga, el banco ejecuta por **juicio hipotecario**, remata la nave y cobra con **preferencia**.
2. **Prenda sin transmisión.** Una fábrica obtiene crédito dando en **prenda sin transmisión** su maquinaria e inventario, **inscritos en el RUG**. Sigue produciendo con esos bienes; el banco tiene garantía y prioridad por la fecha de inscripción.
3. **Prenda sobre acciones.** Un fondo financia la compra de una empresa; **prenda las acciones** adquiridas (endoso en garantía + anotación en el libro de accionistas). Si no paga el crédito, el banco realiza las acciones.

4. **Fianza con renuncia.** Un proveedor exige que el socio **afiance** a su empresa, renunciando a los beneficios de orden y excusión: si la empresa no paga, el proveedor cobra **directamente** al socio.
5. **Fideicomiso de flujos.** Una concesionaria de carretera afecta los **peajes** futuros a un **fideicomiso de garantía y fuente de pago**: los flujos pagan el crédito antes de llegar a la empresa.

17. Ejemplos complejos

1. **Prioridad y negative pledge.** Un banco otorga crédito quirografario con cláusula de **negative pledge** (el deudor no gravará sus activos). Después, el deudor **hipoteca** un inmueble a favor de otro banco. El primer banco no tiene garantía real (solo un derecho personal por incumplir el negative pledge): el segundo banco, que **inscribió**, tiene prioridad sobre el inmueble. *Lección*: el negative pledge **no** crea garantía real; solo da acción por incumplimiento. Para tener prioridad, **hay que tomar y registrar** garantía real.
2. **Novación que extingue la garantía corporativa.** Una matriz **afianza** el crédito de su filial. El banco y la filial **novan** el crédito (nuevo monto y plazo) **sin** que la matriz consienta. La fianza corporativa se **extingue** (accesoriedad + arts. 2220-2222 C): el banco pierde la garantía del grupo. *Solución*: ratificación de la matriz en toda novación.
3. **Garantía constituida en periodo de retroacción.** Un deudor en dificultades constituye una hipoteca a favor de un acreedor preexistente poco antes de caer en concurso. El conciliador o los acreedores pueden **impugnar** ese acto (operación en fraude de la masa, dentro del periodo de retroacción), dejando sin efecto la garantía. *Lección*: garantías tomadas tarde, cerca de la insolvencia, son **vulnerables**.
4. **Intercreditor en deuda senior y mezzanine.** Una adquisición se financia con deuda **senior** (banco) y **mezzanine** (fondo). Ambos quieren garantía sobre las acciones y activos. Se firma un **intercreditor agreement**: el senior tiene **primera prelación** sobre las garantías; el mezzanine, **segunda** (subordinado), con reglas sobre ejecución, *standstill*

y reparto del producto. *Lección:* cuando varios acreedores comparten colateral, la prelación se **pacta** y se refleja en el registro.

18. Casos reales (jurisprudencia y operaciones estilizadas)

- **Prohibición del pacto comisorio:** los tribunales reiteran la **nulidad** del pacto que permite al acreedor **apropiarse** del bien dado en garantía sin remate (arts. 2887 c y análogos); la garantía se ejecuta por **venta/remate** o conforme al fideicomiso. Protege al deudor frente a ejecuciones abusivas.
- **Fianza: liberación por prórroga/novación sin consentimiento del fiador** (arts. 2846-2849 y 2220 c): criterios que liberan al fiador cuando el acreedor altera la obligación principal sin su anuencia.
- **Prelación registral:** criterios que aplican *prior in tempore, potior in iure* a hipotecas y a garantías inscritas en el RUG; la **fecha de inscripción** decide.
- **Operación estilizada de *project finance*:** un parque eólico afecta sus **flujos** (contratos de venta de energía) y activos a un **fideicomiso de garantía y fuente de pago**; los bancos cobran de los flujos antes de que lleguen al desarrollador.

Nota de método (Manifiesto XI.5): verificar la vigencia de los criterios antes de invocarlos; se exponen por su valor formativo.

19. Casos empresariales

- **Financiamiento de capital de trabajo:** la empresa da en **prenda sin transmisión** su inventario rotativo y cuentas por cobrar (universalidad, presente y futuro) para una línea de crédito revolviente.
- **Gestión del portafolio de garantías:** el director jurídico controla qué activos están gravados, su prioridad y las **liberaciones (*releases*)** al pagar; evita gravar dos veces o violar *negative pledges*.
- **Garantías intragrupo (*upstream/downstream*):** la matriz garantiza a la filial y viceversa, cuidando el **interés social** y el riesgo de **fraude de acreedores**.

20. Casos corporativos (en transacciones)

- **Acquisition finance / LBO:** la compra se financia con deuda garantizada con **prenda sobre las acciones** de la *target*, **hipoteca** sobre sus inmuebles y **fideicomiso** sobre flujos; las garantías se **perfeccionan e inscriben el día del cierre** (cierre coordinado).
- **Payoff & release al cierre:** si la *target* tenía deuda garantizada, se **paga y liberan** esas garantías simultáneamente para que el comprador reciba los activos/acciones *free and clear*.
- **Garantía corporativa del comprador:** la matriz del vehículo de adquisición (NewCo) **garantiza** la deuda frente a los bancos (*parent guarantee*).
- **Intercreditor agreement:** regula la prelación entre senior y mezzanine sobre el colateral compartido.

21. Casos internacionales

- **Garantías a primera demanda / standby letters of credit:** en operaciones internacionales se usan **garantías autónomas** (reguladas por las reglas URDG de la CCI o el UCP 600 para cartas de crédito) que pagan al **simple requerimiento**, independientes del contrato subyacente.
- **Toma de garantías multijurisdiccional:** la hipoteca del inmueble mexicano (ley mexicana), la prenda sobre acciones de la *holding* extranjera (su ley), el *security interest* bajo **Article 9 UCC** sobre activos en EE. UU.: el *security package* cross-border se coordina con opiniones legales locales sobre **validez, perfeccionamiento y ejecución**.
- **Floating charge (common law):** garantía flotante sobre un conjunto cambiante de activos (inventario, cuentas), análoga funcional a la prenda sin transmisión sobre universalidades; se "cristaliza" ante el incumplimiento.
- **Insolvencia transfronteriza:** la ejecución de una garantía puede chocar con un concurso en otra jurisdicción (Ley Modelo UNCITRAL sobre insolvencia transfronteriza); la prela-

ción se decide conforme a la ley aplicable y al reconocimiento del procedimiento extranjero.

22. Derecho comparado

SISTEMA	RASGOS EN MATERIA DE GARANTÍAS
México	Fianza, prenda e hipoteca (CCF); prenda sin transmisión y fideicomiso de garantía (LGTOC); RUG para muebles; prohibición del pacto comisorio .
España	Hipoteca y prenda (CC); hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento (ley especial); fuerte sistema registral; prohibición del pacto comisorio.
Estados Unidos	Article 9 UCC : sistema unificado de <i>security interests</i> sobre muebles (constitución= <i>attachment</i> , perfeccionamiento= <i>perfection</i> por <i>filing</i> , prioridad por orden de <i>filing</i>); <i>mortgage</i> para inmuebles. Modelo mundial .
Delaware	<i>Secured transactions</i> bajo UCC; eficacia robusta de garantías y <i>intercreditor agreements</i> ; relevante en <i>acquisition finance</i> y <i>leveraged finance</i> .
Unión Europea	Diversidad nacional (hipoteca alemana <i>Grundschild</i> abstracta y muy flexible; <i>floating charge</i> en Reino Unido —pre-Brexit influyente—); Directiva de garantías financieras (colateral sobre efectivo y valores con ejecución expedita).
UNI-DROIT	Convenio de Ciudad del Cabo (garantías internacionales sobre bienes de equipo móvil: aeronaves, ferrocarril, satélites) —registro internacional y ejecución uniforme.
UNCITRAL	Ley Modelo sobre Garantías Mobiliarias y guía legislativa; promueve sistemas unificados de garantías sobre muebles (México y la región se inspiran en ella vía la Ley Modelo OEA).
CISG	No regula garantías (es compraventa); pero la reserva de dominio funciona como garantía del vendedor internacional.
Common Law	<i>Mortgage, charge</i> (fixed/floating), <i>pledge, lien</i> ; <i>floating charge</i> sobre activos cambiantes; <i>security trustee</i> (paralelo del fiduciario).
Civil Law	Garantías típicas codificadas (prenda, hipoteca, fianza) con accesoriedad; modernización hacia garantías mobiliarias unificadas y registros electrónicos.

Convergencia clave: todos los sistemas buscan lo mismo —dar al acreedor **prioridad** sobre un bien con **publicidad**—. La gran tendencia global (Article 9, Ley Modelo UNCITRAL/OEA) es **unificar** las garantías mobiliarias en un registro electrónico (en México, el **RUG**). El abogado de financiamiento internacional debe dominar tanto el RUG como el Article 9.

23. Derecho mexicano

- **Fianza:** arts. 2794-2855 CCF ☞ (beneficios de orden y excusión 2814 y ss.; liberación del fiador 2846-2849). Fianza de empresa: regulada (afianzadoras).
- **Prenda (con desplazamiento):** arts. 2856-2892 CCF ☞; **pacto comisorio prohibido** (2887).
- **Hipoteca:** arts. 2893-2943 CCF ☞; escritura pública (2917); inscripción en el Registro Público de la Propiedad; grados hipotecarios.
- **Prenda sin transmisión de posesión:** arts. 346-380 LGTOC ☞; RUG (Código de Comercio).
- **Fideicomiso de garantía:** arts. 395-414 LGTOC ☞; reglas de ejecución.
- **Aval:** arts. 109-116 LGTOC ☞ (garantía cambiaria autónoma — Nivel III).
- **Prelación en concurso:** Ley de Concursos Mercantiles (acreedores con garantía real, singularmente privilegiados, con privilegio especial, comunes; periodo de retroacción).
- **Ejecución:** juicio hipotecario y vía ejecutiva mercantil (Código de Comercio); ejecución de prenda y fideicomiso (LGTOC).

24. Jurisprudencia relevante

Verificar vigencia antes de citar. - **Pacto comisorio:** nulidad del pacto de apropiación sin remate (prenda e hipoteca). - **Prelación registral:** prioridad por **fecha de inscripción** (hipotecas y RUG). - **Liberación del fiador:** por prórroga o novación sin su consentimiento. - **Fideicomiso de garantía:** validez de la ejecución conforme a lo pactado; límites frente al fraude y al concurso.

- **Acciones en prenda:** requisitos de constitución (endoso en garantía y anotación en el libro de registro) para su oponibilidad.

25. Criterios de la Suprema Corte

- **Protección del deudor frente a ejecuciones abusivas:** confirmación de la prohibición del pacto comisorio y exigencia de **remate** con formalidades.
- **Garantías y debido proceso en la ejecución:** estándares del juicio hipotecario y ejecutivo.
- **Fideicomiso de garantía:** reconocimiento de su validez y de la ejecución pactada, con respeto a los derechos del fideicomitente y de terceros.
- **Prelación en concurso:** interpretación de la categoría de **acreedor con garantía real** y su preferencia frente a otros acreedores (con las excepciones de laborales y fiscales).

26. Doctrina nacional

- **Joaquín Rodríguez Rodríguez / Roberto Mantilla Molina, *Derecho Mercantil*** — garantías mercantiles, aval, prenda mercantil.
- **Jorge Barrera Graf, *Instituciones de Derecho Mercantil*** — operaciones de crédito y garantías.
- **Ernesto Gutiérrez y González / Rafael Rojina Villegas** — fianza, prenda e hipoteca civiles.
- Doctrina especializada sobre **fideicomiso** y sobre la **reforma de garantías mobiliarias** (RUG, prenda sin transmisión) — clave por su novedad y uso práctico.

27. Doctrina internacional

- **Article 9 UCC y sus comentarios (Gilmore, *Security Interests in Personal Property*)** — la obra de referencia sobre garantías mobiliarias modernas.
- **Goode, *Legal Problems of Credit and Security*** — garantías en el derecho inglés (fixed/floating charge), referencia mundial.
- **Convenio de Ciudad del Cabo (UNIDROIT) y Ley Modelo UNCITRAL** — garantías internacionales y mobiliarias.

- Doctrina comparada sobre **security trustee, intercreditor agreements** y **leveraged finance**.

28. Opiniones críticas (postura del Consejo)

1. **El perfeccionamiento y el registro no son "trámite": son la garantía misma.** El Consejo insiste en que una garantía no inscrita (o mal inscrita) puede ser **inoponible** y perder prioridad; el día del impago, la diferencia entre cobrar y no cobrar suele estar en la **fecha de inscripción**.
2. **El fideicomiso de garantía es, hoy, superior a la hipoteca para muchos casos** por su **ejecución ágil**; pero su uso debe cuidar el **fraude de acreedores** y el **concurso** (los bienes "blindados" pueden ser atacados si la afectación fue tardía o fraudulenta).
3. **La accesoriedad es una virtud y una trampa.** Protege al garante (si el crédito se extingue, se libera), pero **destruye garantías** en novaciones descuidadas (art. 2220 ⚡). El Consejo recomienda **garantías autónomas** cuando el acreedor necesite blindaje frente a las vicisitudes del crédito, y **reserva expresa + ratificación de garantes** en toda novación.

29. Debate doctrinal

- **Accesoriedad vs. autonomía:** ¿hasta dónde puede pactarse una garantía **independiente** del crédito (a primera demanda) sin desnaturalizar la fianza/garantía y sin abrir la puerta a abusos contra el deudor?
- **Pacto comisorio: ¿prohibición absoluta o flexibilización?** La prohibición protege al deudor; pero encarece y ralentiza la ejecución; el debate moderno (y el éxito del **fideicomiso de garantía**, que permite realización ágil) cuestiona la rigidez del modelo clásico.
- **Unificación de las garantías mobiliarias:** ¿debe México completar la migración hacia un sistema único estilo Article 9/UNCITRAL, superando la dispersión entre prenda civil, prenda sin transmisión y fideicomiso?

- **Garantías sobre activos nuevos:** ¿cómo constituir y perfeccionar garantías sobre **criptoactivos, datos, créditos de carbono** y otros activos intangibles emergentes?
- **Límites de las garantías intragrupo:** ¿cuándo una garantía *upstream* (filial garantiza a la matriz) sin beneficio propio viola el interés social o constituye fraude de acreedores?

30. Errores comunes

- **No perfeccionar/inscribir la garantía.** Una garantía no registrada puede ser **inoponible** a terceros y perder prioridad. El error más caro del financiamiento.
- **Confundir el bien con su garantía.** Inmueble → **hipoteca**; mueble (incluidas acciones) → **prenda**. Querer "hipotecar" acciones o "prender" un edificio es un error de base.
- **Novar el crédito sin reservar garantías ni que los garantes consientan** (art. 2220 ⚡): se **extinguen** (visto en Libros 1 y 3).
- **Pactar pacto comisorio.** Nulo: la garantía se ejecuta por **remate**, no por apropiación.
- **Confiar en el *negative pledge* como si fuera garantía real.** Solo da acción por incumplimiento; **no** confiere prioridad sobre el bien.
- **Tomar garantías tarde (cerca de la insolvencia).** Pueden ser **impugnadas** en el concurso (periodo de retroacción).
- **Olvidar la liberación (*release*)** de garantías al pagar: deja gravámenes "fantasma" que estorban futuras operaciones.

31. Mitos frecuentes

- *"Con la garantía firmada ya estoy protegido."* **Falso:** falta **perfeccionar e inscribir**; sin eso, no hay oponibilidad ni prioridad.
- *"El acreedor con prenda puede quedarse con el bien si no le pagan."* **Falso:** pacto comisorio **prohibido**; debe **rematar**.
- *"El fideicomiso de garantía 'blinda' los bienes pase lo que pase."* **Matiz:** puede ser atacado por **fraude de acreedores** o en el concurso si se constituyó tardíamente.

- "*La fianza es lo mismo que el aval.*" **No:** la fianza es **accesoria**; el aval es **autónomo** (cambiario) y subsiste aunque la obligación garantizada sea nula por vicio de forma.
- "*Quien presta primero cobra primero.*" **Inexacto:** cobra primero quien **inscribió** primero su garantía real (*prior in tempore* **registral**), no quien prestó antes.

32. Preguntas difíciles

1. ¿Conviene **hipoteca** o **fideicomiso de garantía** sobre un inmueble industrial? (Pista: compara costo de constitución vs. **rapidez de ejecución.**)
2. ¿Una garantía **a primera demanda** sobre obligaciones de un consumidor sería válida, o el orden público la limitaría?
3. ¿Cómo se perfecciona y prioriza una garantía sobre **cuentas por cobrar futuras** o sobre un **inventario rotativo** (universalidad)?
4. En un LBO, ¿puede la **target** garantizar (con sus activos) la deuda que se usó para **comprarla a ella misma**? ¿Hay *financial assistance* prohibida o fraude de acreedores?
5. ¿Qué pasa con la prioridad de una garantía **inscrita en México** sobre acciones de una sociedad **extranjera**? ¿Qué ley rige?

33. Casos de examen (con respuesta modelo)

P1. *Distinga garantía personal y real.* **R.** La **personal** (fianza, aval) añade un patrimonio responsable; la **real** (prenda, hipoteca, fideicomiso) afecta un bien concreto y confiere **persecución y preferencia**.

P2. *¿Qué es el perfeccionamiento y por qué importa?* **R.** Los actos que hacen la garantía **oponible a terceros** (entrega en la prenda clásica; **inscripción** en el Registro Público — hipoteca — o en el **RUG** —prenda sin transmisión—). Sin él, la garantía puede no valer frente a terceros ni dar prioridad.

P3. *¿Por qué las acciones se dan en prenda y no en hipoteca?* **R.** Porque las acciones son **bienes muebles**; la hipoteca recae sobre inmuebles. La garantía sobre acciones es la **prenda** (endoso en garantía + anotación en el libro de registro).

P4. ¿Qué es el pacto comisorio y cuál es su régimen? R. El pacto que permite al acreedor **apropiarse** del bien dado en garantía sin remate; es **nulo** (art. 2887 C). La garantía se ejecuta por **venta/remate**.

P5. ¿Qué ventaja tiene el fideicomiso de garantía frente a la hipoteca? R. Permite una **ejecución más ágil** (incluso extrajudicial pactada), evitando el largo juicio hipotecario; además afecta cualquier tipo de bien y flujos futuros.

34. Simulador (ejercicio tipo despacho)

Rol: asociado de *banking & finance*. **Cliente:** banco que financiará con \$400M la adquisición (LBO) de "Manufacturas del Centro, S.A." por un fondo de PE. **Activos de la target:** una planta (inmueble), maquinaria, inventario rotativo, cuentas por cobrar, marcas y cuentas bancarias; el fondo adquiere **las acciones** vía una NewCo que se fusionará con la target. Hay también deuda **mezzanine** por \$100M de otro acreedor.

Tarea: diseña el **security package**: (1) qué garantía sobre cada activo (planta→hipoteca o **fideicomiso**; maquinaria/inventario→**prenda sin transmisión**/RUG; acciones→prenda; cuentas/flujos→prenda o **fideicomiso de fuente de pago**; marcas→prenda/IP); (2) cómo **perfeccionar e inscribir** cada una y dónde (Registro Público / RUG / libro de accionistas); (3) cómo coordinar la **inscripción simultánea** al cierre y el **payoff & release** de garantías previas; (4) cómo regular la prelación senior vs. mezzanine con un **intercreditor agreement**; (5) riesgos de **fraude de acreedores** / **financial assistance** por garantizar con la target la deuda que la compró; (6) cláusula de **negative pledge** y garantía corporativa (parent guarantee) del fondo/NewCo. Concluye con los **3 riesgos** principales y su mitigación.

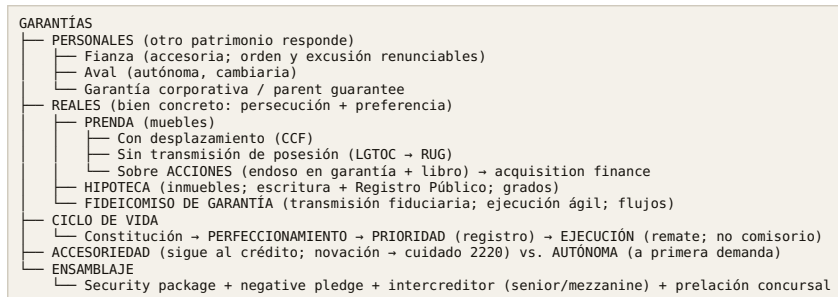
(Pista de evaluación: la mejor respuesta asigna a cada activo su garantía idónea, prioriza el perfeccionamiento/registro y el cierre coordinado, usa fideicomiso para flujos y ejecución ágil, regula la prelación con intercreditor, y aborda el riesgo de la fusión apalancada.)

35. Flashcards

- **¿Personal vs. real?** → Patrimonio adicional vs. bien con persecución y preferencia.

- **¿Perfeccionamiento de la hipoteca?** → Escritura pública + inscripción en el Registro Público de la Propiedad.
- **¿Dónde se inscribe la prenda sin transmisión?** → En el RUG.
- **¿Garantía sobre acciones?** → **Prenda** (endoso en garantía + anotación en el libro de accionistas).
- **¿Pacto comisorio?** → Nulo (apropiarse sin remate); se ejecuta por venta/remate.
- **¿Prioridad?** → *Prior in tempore, potior in iure*: quien **inscribe** primero, gana.
- **¿Accesoriedad?** → La garantía sigue al crédito (novación sin reserva la extingue, 2220).
- **¿Ventaja del fideicomiso de garantía?** → Ejecución ágil; afecta cualquier bien y flujos.
- **¿Fianza vs. aval?** → Accesorio vs. autónoma (cambiaria).
- **¿Negative pledge?** → Compromiso de no gravar; **no** crea garantía real.
- **¿Persecución / preferencia?** → Perseguir el bien aunque se venda / cobrar antes que los comunes.
- **¿Periodo de retroacción?** → Lapso previo al concurso en que las garantías tardías pueden impugnarse.

36. Mapas mentales



37. Cuadros comparativos

Prenda vs. hipoteca vs. fideicomiso de garantía

	PRENDA	HIPOTECA	FIDEICOMISO DE GARANTÍA
Bien	Muebles (incl. acciones)	Inmuebles (y ciertos derechos)	Cualquier bien y flujos
Posesión	Con o sin transmisión	Sin desplazamiento	Transmitida a fiduciaria
Perfeccionamiento	Entrega / RUG	Escritura + Registro Público	Contrato de fideicomiso
Ejecución	Remate	Juicio hipotecario	A menudo extrajudicial (ágil)

Personal vs. real

	PERSONAL (FIANZA/ AVAL)	REAL (PRENDA/HIPOTECA/FIDEICOMISO)
Qué añade	Otro patrimonio responsable	Un bien afectado
Poderes	Acción contra el garante	Persecución + preferencia
Frente a terceros	Personal (inter partes)	Oponible (con registro)

Fianza vs. aval

	FIANZA	AVAL
Naturaleza	Accesoria (sigue al crédito)	Autónoma (cambiaria)
Si la obligación es nula por forma	Se afecta	El aval subsiste
Beneficios de orden/excusión	Sí (renunciables)	No

38. Diagramas

Ciclo de vida de una garantía real:

CONSTITUCIÓN (forma correcta) → PERFECCIONAMIENTO (entrega/inscripción)
→ PRIORIDAD (fecha de registro: prior in tempore) → EJECUCIÓN (remate / fideicomiso)
|
pacto comisorio = NULO ⚠ (no apropiación)

Diseño del security package (por activo):

Inmuebles	→ Hipoteca / Fideicomiso	(Registro Público)
Maquinaria	→ Prenda sin transmisión	(RUG)
Inventario	→ Prenda sin transmisión (univ.)	(RUG)
Acciones target	→ Prenda	(endoso + libro de accionistas)
Cuentas/flujos	→ Prenda / Fideicomiso de fuente de pago	
+ Garantía corporativa (parent guarantee) + Negative pledge + Intercreditor (senior/mezz)		

39. Mnemotecnias

- **Poderes de la garantía real:** "PP" → Persecución y Preferencia.
- **Bien y garantía:** "mueble→prenda; inmueble→hipoteca; lo complejo y los flujos→fideicomiso".
- **Ciclo de vida:** "Constituye, Perfecciona, Prioriza, Ejecuta" (CPPE).
- **Prioridad:** *prior in tempore, potior in iure* — "el que inscribe primero, cobra primero".
- **Pacto comisorio:** "no te quedas con la cosa; la rematas".
- **Accesoriedad:** "si nova sin reservar, la garantía a volar (2220)".
- **Acciones:** "la acción es mueble: se PRENDA".

40. Resumen ejecutivo

Las garantías son la respuesta del derecho al **riesgo de impago**: convierten a un acreedor débil (quirografario) en un acreedor fuerte. Se dividen en **personales** —fianza, aval, garantía corporativa, que añaden **otro patrimonio** responsable — y **reales** —prenda, hipoteca, fideicomiso de garantía, que afectan **un bien concreto** y confieren **persecución** (perseguir el bien aunque se venda) y **preferencia** (cobrar antes que los demás)—. Lo decisivo es el **ciclo de vida**: **constitución** (forma correcta), **perfeccionamiento** (entrega o **inscripción** en el Registro Público o el RUG), **prioridad** (*prior in tempore* registral: quien inscribe primero, gana) y **ejecución** (por **remate**, nunca por apropiación —pacto comisorio nulo—; o por la vía **ágil** del fideicomiso). La **accesoriedad** protege al garante pero esconde la trampa de la **novación sin reserva** (art. 2220 ◯), frente a la cual existen las **garantías autónomas** (a primera demanda).

Para el abogado corporativo, este libro es el plano del **security package**: a cada activo, su garantía idónea (inmueble→hipoteca; maquinaria/inventario→prenda sin transmisión/RUG; **acciones→prenda**; flujos→fideicomiso), perfeccionada e inscrita para ganar prioridad, coordinada en una **inscripción simultánea** al cierre, blindada con **negative ple-**

dge y ordenada entre acreedores con un **intercreditor agreement**. Es el corazón del *acquisition finance*, del LBO y del *project finance*, y lo que define la **recuperación** en el concurso. Con este libro cierra el **Nivel II (Derecho Civil Profundo)**: dominas obligaciones, contratos, responsabilidad y garantías —el sistema operativo completo del derecho privado patrimonial— y quedas listo para el **Derecho Mercantil** (Nivel III).

41. Checklist

Diseño del security package:

- [] ¿Identifiqué **todos** los activos del deudor y asigné a cada uno su **garantía idónea**?
- [] ¿Combiné garantías **reales** (sobre bienes) con **personales** (garantía corporativa)?

Constitución y perfeccionamiento:

- [] ¿**Forma** correcta (escritura pública en hipoteca)?
- [] ¿**Perfeccionamiento**: entrega / inscripción en **Registro Público** o **RUG** / endoso y anotación en libro de accionistas (prenda de acciones)?

Prioridad y blindaje:

- [] ¿Aseguré la **prioridad** (fecha de inscripción)? ¿Hay garantías previas?
- [] ¿**Negative pledge** y, si hay varios acreedores, **intercreditor agreement**?
- [] ¿Coordiné la **inscripción simultánea** al cierre y el **payoff & release** de garantías previas?

Riesgos:

- [] ¿La garantía resiste una **novación** (reserva expresa + ratificación de garantes)?
- [] ¿Riesgo de **fraude de acreedores** / **periodo de retroacción** (garantía tardía)?
- [] ¿Mecanismo de **ejecución** claro y ágil (¿fideicomiso?)?

42. Bibliografía comentada

- **LGTOC y su doctrina (prenda sin transmisión, fideicomiso de garantía)**. Lectura **esencial**: es el derecho

vigente y más usado en financiamiento; estudia los arts. 346 C y ss. y 395 y ss.

- **Barrera Graf, J., *Instituciones de Derecho Mercantil*.** Operaciones de crédito y garantías con visión sistemática.
- **Rojina Villegas / Gutiérrez y González** (fianza, prenda e hipoteca civiles). Para los fundamentos del CCF.
- **Gilmore, *Security Interests in Personal Property*; Goode, *Legal Problems of Credit and Security*.** Para dominar las garantías mobiliarias modernas (Article 9) y el modelo inglés (fixed/floating charge): indispensables para el financiamiento internacional.
- **Ley Modelo UNCITRAL sobre Garantías Mobiliarias / Convenio de Ciudad del Cabo.** Para el marco internacional y la tendencia unificadora.

43. Ruta hacia el siguiente libro

Lo que acabas de aprender —cómo asegurar el cumplimiento con garantías— será **indispensable para comprender el Derecho Mercantil**, donde la empresa, las sociedades, los títulos de crédito y las operaciones de financiamiento son el escenario natural de las garantías que aquí dominaste.

- **Siguiente nivel:** *Nivel III · Derecho Mercantil*, empezando por la **Teoría general del Derecho Mercantil y del comerciante** (acto de comercio, empresa), para luego entrar a **Sociedades (LGSM), Títulos y operaciones de crédito (LGTOC), Contratos mercantiles, Mercado de valores (LMV), Concurso mercantil y Gobierno corporativo**.
- **Conexión de largo alcance:** el *security package* que dominaste aquí es el **corazón del financiamiento de adquisiciones** del Nivel IV. Vuelve a las secciones 14.F y 34 cuando estructures un LBO o un *project finance*.

◆ ¿Por qué esto importa para un abogado corporativo?

Porque **sin garantías no hay financiamiento** —o es prohibitivamente caro—, y el financiamiento es el combustible de toda operación. El *acquisition finance* que paga una compra, el LBO

de un fondo de PE, el *project finance* de una infraestructura: todos descansan en un **security package** bien diseñado. El abogado que sabe **qué garantía tomar sobre cada activo**, cómo **perfeccionarla e inscribirla** para ganar **prioridad**, cómo coordinarla al cierre y cómo **ejecutarla** rápido, es el que hace que el dinero fluya y se recupere. Y el que entiende la **accesoriedad** (y la trampa de la novación) y la **prelación concursal** es el que protege al acreedor cuando todo sale mal. Es una de las especialidades mejor pagadas del mercado.

♦ Cómo piensa un socio de un despacho internacional

"Un financiamiento, para mí, es un mapa de candados. Recorro el balance del deudor y a cada activo valioso le pongo su garantía: hipoteca al inmueble, prenda sin transmisión a la maquinaria e inventario, prenda a las acciones, fideicomiso a los flujos. Luego me obsesiono con tres cosas: perfeccionar e inscribir todo para tener prioridad, coordinar la inscripción simultánea el día del cierre (un closing checklist milimétrico), y blindar con negative pledge. Si hay varios acreedores, negocio el intercreditor: quién es senior, quién mezzanine, quién ejecuta y cómo se reparte. Y siempre pienso en el peor día —el concurso—: ¿mi garantía resiste?, ¿se constituyó a tiempo?, ¿es ejecutable rápido? La diferencia entre cobrar 100 y cobrar 10 está en esos detalles."

♦ Errores que cuestan millones

1. **Garantía no inscrita / mal perfeccionada.** El día del impago, una hipoteca no inscrita o una prenda no registrada en el RUG puede ser **inoponible** y perder prioridad frente a otro acreedor que sí inscribió. Pérdida potencial: **toda** la recuperación esperada.
2. **Novar el crédito y perder las garantías (art. 2220 c).** Reestructurar como "novación" sin reservar las garantías ni obtener la ratificación de los garantes las **extingue**. El acreedor pasa de privilegiado a quirografario.
3. **Confiar en el negative pledge como garantía.** El acreedor que solo tiene un *negative pledge* (y no garantía real) descubre que otro acreedor **inscribió** una hipoteca y tiene prioridad sobre el bien; al primero solo le queda una acción por incumplimiento.

4. **Tomar garantías cerca de la insolvencia.** Las constituidas en el **periodo de retroacción** pueden ser **impugnadas** en el concurso (fraude a la masa) y anuladas.
5. **Pacto comisorio.** Pactar que el acreedor se quede con el bien sin remate es **nulo**: la garantía queda sin la vía de ejecución pretendida y hay que rematar (o usar fideicomiso).

Cierre del Libro y del Nivel II. Has completado el **Derecho Civil Profundo**: obligaciones, contratos en particular, responsabilidad y garantías. Tienes ya el **sistema operativo completo del derecho privado patrimonial** —el que corre por debajo de toda operación mercantil y corporativa—. Ahora ese sistema se "vestirá de empresa": entramos al **Nivel III · Derecho Mercantil**, donde la sociedad anónima, el título de crédito y la emisora bursátil te convertirán en especialista. El M&A está cada vez más cerca.

Voz consolidada (Edición Final).* Este capítulo no lleva apéndices al cierre: la doctrina, el análisis económico, el derecho comparado, la jurisprudencia y la mirada del socio internacional viven dentro del razonamiento, en las secciones donde hacen falta. Ver el vacío C-1* y el método en la Auditoría de la Edición Final.



PARTE III

Derecho Mercantil

PARTE III

[Nivel III · Libro 1] Teoría General del Derecho Mercantil y del Comerciante

☞ **Apóstrofe de vigencia** — **léela cada vez**. El Derecho cambia sin avisar: un artículo puede mudar de número, de redacción o quedar **derogado** de un día para otro. El símbolo ☞ que aparece tras cada artículo citado en este libro significa una sola cosa: *«¿sigue vigente —y con este mismo número— hoy? No lo cites de memoria ni desde este libro: reitéralo en su código vigente»* (textos oficiales en ../../fuentes-legales/). Caso real: el **art. 390 del CPF** que este proyecto cotejó aparece hoy como **«Derogado»**. Recuerda: un ✓ dice que el dato fue verificado *palabra por palabra a la fecha de su fuente*; la ☞ te avisa que esa fecha ya quedó atrás y que la última palabra la tiene el código, no el libro.

Aquí el derecho privado "se viste de empresa". El Derecho Mercantil es el derecho de los **comerciantes, los actos de comercio y la empresa**: un derecho más rápido, más flexible y más internacional que el civil, hecho a la medida de los negocios. Este primer libro del Nivel III establece el **marco**: qué es la materia mercantil, quién es comerciante, qué es un acto de comercio y qué es la empresa. Sobre él se montarán las sociedades, los títulos de crédito y el mercado de valores.

Etiquetas: derecho mercantil · acto de comercio · comerciante · empresa · fuentes mercantiles **Prerrequisitos:** Nivel I completo y Nivel II · Derecho Civil Profundo (el mercantil es derecho privado **especial** que se apoya en el civil). **Estándar:** V3 (43 secciones + secciones transversales). ⌚ **Tiempo estimado de dominio:** 2–3 semanas (≈ 25–35 h de estudio activo). Lectura de reconocimiento: 5–6 h. *Es la puerta de entrada al Nivel III: relativamente breve pero conceptualmente decisivo.*

Aviso de método. Tratado, no repaso. Construimos el **andamiaje conceptual** del Derecho Mercantil con la profundidad necesaria para que el resto del Nivel III (sociedades, títulos, valores) se entienda como un **sistema**, no como leyes sueltas.

NIVEL DE IMPORTANCIA PROFESIONAL (VISTA RÁPIDA)

Litigio	★★★★☆
Corporate	★★★★★
M&A	★★★★☆
Mercado de Valores	★★★★☆
Venture Capital	★★★★☆
Private Equity	★★★★☆
Gobierno Corporativo	★★★★☆
Compliance	★★★★☆
Derecho Bancario	★★★★☆
Empresa Familiar	★★★★☆

Es materia fundacional: define el "campo de juego" (mercantilidad, empresa, comerciante) sobre el que operan todas las especialidades corporativas.

1. Introducción

¿Por qué existe un derecho **mercantil** separado del **civil**, si ambos regulan contratos, obligaciones y bienes? Porque el comercio tiene **exigencias propias**: necesita **rapidez** (las operaciones se cierran en minutos, no con la solemnidad del derecho civil), **seguridad y circulación** (el crédito y los títulos deben moverse con fluidez), **buena fe profesional** (entre comerciantes que se presumen expertos) y **dimensión internacional** (el comercio cruza fronteras desde siempre). El Derecho Mercantil nació para responder a esas exigencias con reglas más ágiles que las del derecho común.

La idea central de este libro: el Derecho Mercantil es **derecho privado especial** —se apoya en el civil (que es su derecho **supletorio**) pero lo **especializa** para el tráfico profesional—. Definir **qué es "mercantil"** (la *materia de comercio*) es decisivo, porque determina **qué ley aplica, qué tribunal conoce, qué reglas de prueba y prescripción rigen y qué grado de formalismo** se exige. Y la figura central que organiza la materia moderna ya no es solo el "acto de comercio" aislado, sino la **empresa**: la organización profesional de capital y trabajo para producir e intercambiar bienes y servicios.

2. Objetivos del libro

Al terminar, el lector será capaz de:

- **Distinguir la materia mercantil de la civil** y saber por qué importa (ley aplicable, tribunal, prescripción, formalismo, supletoriedad).
- **Identificar los actos de comercio** (art. 75 ⚡ del Código de Comercio) y aplicar los criterios para calificar un acto como mercantil.
- **Definir al comerciante** (persona física y moral) y conocer sus **obligaciones profesionales** (inscripción, contabilidad, correspondencia).
- **Comprender la empresa** como categoría jurídico-económica central del derecho mercantil moderno y su relación con el "fondo de comercio" / negociación mercantil.
- **Manejar las fuentes** del Derecho Mercantil (legislación, usos y prácticas, supletoriedad del derecho civil) y su jerarquía.
- **Ubicar el sistema** del Nivel III: cómo este libro conecta con sociedades, títulos de crédito, contratos mercantiles, mercado de valores y concurso.

3. Importancia profesional

El marco mercantil es el **terreno** sobre el que se juega toda la práctica corporativa:

1. **Define qué reglas aplican.** Saber si una operación es mercantil decide el **régimen** (Código de Comercio y leyes especiales vs. derecho civil), la **competencia** (jurisdicción mercantil), la **prescripción** (plazos mercantiles, a menudo más cortos) y la **prueba**.
2. **La empresa es el cliente.** El abogado corporativo asesora **empresas**; entender la empresa como organización (no como un mero contrato) es la base de todo lo demás.
3. **Las obligaciones del comerciante son materia de compliance y due diligence.** La inscripción en el Registro Público de Comercio, la **contabilidad** y la conservación de

documentos son verificaciones rutinarias en una adquisición.

4. **Las fuentes mercantiles incluyen los usos.** A diferencia del civil, en el comercio los **usos y prácticas** son fuente relevante (Incoterms, prácticas bancarias): clave en contratos internacionales.

4. Historia de la institución

El Derecho Mercantil nació del **comercio mismo**, no de los códigos:

- **Antigüedad:** los fenicios, griegos y romanos comerciaban; Roma tenía el *ius gentium* (derecho común a todos los pueblos) que regía el comercio con extranjeros, más flexible que el *ius civile*. Pero Roma no tuvo un "derecho mercantil" autónomo.
- **Edad Media (el origen real):** en las ciudades comerciales italianas (Génova, Venecia, Florencia) y en las ferias europeas, los **propios comerciantes** crearon su derecho: la **lex mercatoria**, un conjunto de **usos y costumbres** del comercio, aplicado por **tribunales consulares** (de los gremios de mercaderes), rápido y profesional. Aquí nacen la letra de cambio, la sociedad, la quiebra, el seguro y la contabilidad por partida doble.
- **Edad Moderna:** los Estados **nacionalizan** y **codifican** la *lex mercatoria*. Las Ordenanzas francesas (Colbert, s. XVII) y, sobre todo, el **Código de Comercio francés de 1807** (Napoleón) consagran un derecho mercantil **estatal**, basado en el **acto de comercio** (sistema objetivo).
- **México:** tras los Códigos de Comercio de 1854 (Código Lares) y 1884, rige el **Código de Comercio de 1889**, aún vigente (muy reformado), de inspiración francesa. Con el tiempo, la materia se ha ido **descodificando**: las grandes instituciones salieron a **leyes especiales** (LGSM, LGTOC, LMV, Ley de Concursos Mercantiles), quedando el Código de Comercio como tronco general.

5. Evolución histórica

- **De subjetivo a objetivo y de vuelta a la empresa.** El derecho mercantil medieval era **subjetivo** (derecho de los **comerciantes**, de los gremios). El Código francés de 1807 lo volvió **objetivo** (derecho de los **actos de comercio**, los aplique quien los aplique). El derecho moderno (influencia italiana y alemana) gira hacia la **empresa** como categoría central (derecho de la empresa / *Unternehmensrecht*): lo relevante es la **organización profesional**, no el acto aislado ni el estatus personal.
- **Descodificación y especialización:** del Código único a un **archipiélago de leyes especiales** (sociedades, títulos, valores, competencia, concursos, protección al consumidor).
- **Internacionalización y nueva lex mercatoria:** el comercio global recupera la idea de un derecho transnacional de los negocios: **Incoterms**, reglas de la CCI, **CISG**, principios UNIDROIT, arbitraje comercial internacional. La lex mercatoria "renace" en clave global.
- **Digitalización:** comercio electrónico, firma electrónica, títulos y registros digitales, fintech: el derecho mercantil se adapta de nuevo a una revolución tecnológica, como hizo con la letra de cambio hace siglos.

Idea de evolución clave: el Derecho Mercantil es el derecho que **sigue al comercio**. Nació de los usos de los mercaderes, se estatalizó y codificó, se especializó en leyes y hoy se reinternacionaliza y digitaliza. Entender esa plasticidad explica por qué es la rama más **viva** y pegada a la realidad económica.

6. Contexto económico

El Derecho Mercantil es la **infraestructura jurídica de la economía de mercado**. Provee las herramientas que el comercio necesita: la **empresa** (organización eficiente de la producción — Coase, Libro 9 Nivel I), la **sociedad** (para reunir capital con responsabilidad limitada), los **títulos de crédito** (para movilizar el crédito y el pago), el **mercado de valores** (para financiar a gran escala) y el **concurso** (para reasignar los recursos de las empresas inviables). Sin estas instituciones,

la economía moderna —de gran escala, capital intensivo y crédito— sería imposible. El derecho mercantil **reduce los costos de transacción** del comercio profesional con reglas estandarizadas, ágiles y predecibles.

Visto en clave económica, el derecho mercantil es una máquina de reducir costos de transacción, y cada una de sus instituciones características es un atajo con una función identificable:

LA INSTITUCIÓN MERCANTIL	EL COSTO QUE REDUCE
Los títulos de crédito y las sociedades estandarizados	El costo de negociar y verificar cada operación desde cero
La presunción de solidaridad y de onerosidad	El costo de pactar expresamente lo que el comercio da por supuesto
Las vías ejecutivas y los plazos breves	El costo de cobrar, que es el que determina si vale la pena dar crédito
Los usos y prácticas como fuente	El costo de que la ley persiga a un comercio que cambia más rápido que ella

Esa es la respuesta profunda a la pregunta de por qué existe una rama separada: no por tradición histórica, sino porque **el intercambio profesional y repetido necesita reglas más rápidas y más predecibles que las del acto civil aislado**.

Y la crítica que hay que conocer, porque es real: la distinción civil/mercantil genera **inseguridad**. Buena parte de la litigiosidad cotidiana en cobranza empresarial no es sobre el fondo, sino sobre la **calificación del acto** —si es mercantil o civil— porque de ella dependen la vía procesal y la prescripción (art. 75 CCom ☺). Un mismo hecho, dos regímenes. Y hay una segunda objeción de fondo: al presumir profesionalidad en ambas partes, el derecho mercantil puede **desproteger al pequeño comerciante** frente al grande, que es exactamente lo contrario de lo que el legislador supuso.

Consecuencia de oficio: en la práctica, el abogado **elige y fundamenta** la mercantilidad del acto para acelerar la recuperación. No es un tecnicismo: es la diferencia entre cobrar en meses y cobrar en años.

7. Contexto político

La materia mercantil es **competencia federal** en México (art. 73, fr. X ◊ constitucional: el Congreso de la Unión legisla en materia de comercio), a diferencia de la civil (local). Esto es una decisión política de **unidad del mercado nacional**: un solo derecho mercantil para todo el país, para que el comercio fluya entre estados. El Estado regula el comercio para proteger intereses públicos: **competencia** (antimonopolio), **consumidor**, **estabilidad financiera** (banca, valores), **transparencia** (registros). La tensión política clásica: **libertad de empresa y de comercio** (art. 5 y 28 ◊ constitucionales) frente a la **regulación** que corrige fallas de mercado y protege a terceros.

8. Contexto social

El comercio es una actividad social que genera **riqueza, empleo y desarrollo**, pero también **riesgos** (fraudes, abusos, crisis). El Derecho Mercantil equilibra la **agilidad** que el comercio exige con la **protección** de quienes contratan con comerciantes (consumidores, acreedores, inversionistas). La **empresa familiar** —columna vertebral del tejido económico mexicano— vive en este derecho: su constitución, gobierno, sucesión y profesionalización son problemas jurídico-mercantiles con honda dimensión social y humana.

9. Contexto empresarial

Este libro define **qué es la empresa** y **quién es comerciante**, las dos nociones que estructuran la vida del cliente corporativo:

- **La empresa** como organización (capital + trabajo + organización) que el derecho reconoce y regula; su "envoltura" jurídica habitual es la **sociedad mercantil** (persona moral, Libro 5 Nivel I), pero la empresa es un fenómeno **económico** que el derecho captura de varias formas.
- **El comerciante** y sus **deberes profesionales**: inscribirse en el Registro Público de Comercio, llevar **contabilidad** ordenada, conservar correspondencia y documentación. Estos

deberes son la base de la **transparencia** y, por tanto, de la **due diligence** y el **compliance**.

- El "**fondo de comercio**" / **negociación mercantil**: el conjunto organizado de elementos (clientela, nombre comercial, marcas, instalaciones, mercancías) que constituye la empresa en marcha y que puede transmitirse como **unidad** (clave en *asset deals*).

El abogado corporativo necesita este marco para todo lo demás: no se asesora "un contrato", se asesora **una empresa** que opera en el tráfico mercantil.

10. Definiciones doctrinales

- **Derecho Mercantil (Mantilla Molina)**: el conjunto de normas jurídicas que regulan los **actos de comercio** y, modernamente, la **empresa** y la actividad de los **comerciantes**. Es derecho privado **especial**.
- **Barrera Graf**: subraya el tránsito hacia un **derecho de la empresa**: la materia mercantil moderna gravita en torno a la organización empresarial, no al acto aislado.
- **Joaquín Rodríguez Rodríguez**: derecho mercantil como derecho profesional de los comerciantes y de los actos de comercio, con fuerte componente de **usos**.
- **Doctrina italiana (Asquini)**: la célebre teoría de los "**perfiles**" de la **empresa**: la empresa puede verse como **perfil subjetivo** (el empresario), **funcional** (la actividad), **objetivo/patrimonial** (el establecimiento o fondo de comercio) y **corporativo** (la organización de personas). Una de las construcciones más influyentes para entender la empresa.

Lectura del Consejo: la doctrina muestra una **evolución**: del derecho de los *actos de comercio* (objetivo, francés) al derecho de la *empresa* (italiano-alemán). Para el abogado corporativo moderno, **la empresa es el centro**: lo que asesora es una organización que produce e intercambia, no un acto suelto.

11. Definiciones legales (Código de Comercio — verificar versión vigente)

- **Comerciantes — art. 3 º C. Com.:** se reputan comerciantes (i) las personas que, teniendo capacidad legal para ejercer el comercio, **hacen de él su ocupación ordinaria**; (ii) las **sociedades** constituidas con arreglo a las leyes mercantiles; (iii) las sociedades extranjeras o sus agencias que ejerzan actos de comercio en territorio nacional.
- **Actos de comercio — art. 75 º C. Com.:** enumeración (no taxativa, "enunciativa") de los actos reputados de comercio (adquisiciones para reventa, operaciones de bancos, empresas de diversas clases, títulos de crédito, etc.). La **fracción XXIV** abre la lista: son actos de comercio "cualesquiera otros de naturaleza análoga".
- **Aplicación supletoria del derecho civil — art. 2 º C. Com.:** a falta de disposiciones del Código de Comercio y demás leyes mercantiles, se aplicará el **derecho común** (civil) contenido en el Código Civil Federal.
- **Libertad de forma — art. 78 º C. Com.:** en las convenciones mercantiles, cada uno se obliga **en la manera y términos en que quiso obligarse**, sin que la validez dependa de formalidades determinadas (consensualismo mercantil reforzado).
- **Obligaciones del comerciante — arts. 16 º y ss.:** inscripción en el **Registro Público de Comercio**, llevar **contabilidad** adecuada, conservar la **correspondencia** y la documentación.

12. Definición sencilla

El **Derecho Mercantil** es el "derecho de los negocios": las reglas especiales —más rápidas y flexibles que las civiles— que rigen a quienes **se dedican al comercio** (los comerciantes y las empresas) y a los **actos de comercio** que realizan. Si el derecho civil es el de la vida privada ordinaria, el mercantil es el de la **actividad económica profesional**. Y cuando el derecho

mercantil no tiene una regla, **se llena con el derecho civil** (supletoriedad).

13. Conceptos fundamentales

- **Materia mercantil / mercantilidad:** la cualidad de un acto, sujeto o relación de quedar regido por el Derecho Mercantil (y no por el civil). Decide ley aplicable, jurisdicción, prescripción y formalismo.
- **Acto de comercio:** el acto jurídico (o hecho) que la ley reputa mercantil (art. 75 ⚡ C. Com.), por su **naturaleza** (intermediación con ánimo de lucro), por la **persona** que lo realiza (comerciante en su giro) o por su **forma/objeto** (títulos de crédito, operaciones bancarias).
- **Acto absolutamente mercantil:** mercantil siempre, lo realice quien lo realice (p. ej., los actos sobre **títulos de crédito**, las operaciones de las **sociedades** mercantiles).
- **Acto de comercio por conexión (accesorio):** civil en sí, pero mercantil porque accede a la actividad del comerciante (lo accesorio sigue a lo principal).
- **Acto mixto o unilateralmente mercantil:** mercantil para una parte y civil para la otra (p. ej., el consumidor que compra a un comerciante); rige el régimen mercantil con protecciones al no comerciante.
- **Comerciante:** quien hace del comercio su **ocupación ordinaria** (persona física) o toda **sociedad mercantil** (persona moral, comerciante por su forma).
- **Empresa:** organización profesional de **capital, trabajo y dirección** para producir o intercambiar bienes o servicios en el mercado. Categoría central del derecho mercantil moderno.
- **Empresario:** el titular (persona física o moral) que organiza y dirige la empresa, asumiendo el riesgo.
- **Establecimiento mercantil / fondo de comercio / negociación mercantil:** el conjunto organizado de bienes y derechos (instalaciones, mercancías, **clientela**, nombre comercial, marcas, derechos de arrendamiento) que

constituye la empresa **en marcha** y puede transmitirse como **unidad**.

- **Hacienda mercantil / aviamiento:** el valor que añade la **organización** (el negocio en marcha vale más que la suma de sus activos); es el germen del **goodwill** y de las **sinergias** del M&A.
- **Fuentes del Derecho Mercantil:** (1) la **legislación mercantil** (Código de Comercio + leyes especiales: LGSM, LGTOC, LMV, etc.); (2) los **usos y prácticas** mercantiles; (3) el **derecho civil** como **supletorio** (art. 2 ⚡ C. Com.).
- **Usos mercantiles:** prácticas reiteradas del comercio con valor normativo (mucho más relevantes que en el derecho civil); base de los Incoterms y de las prácticas bancarias y bursátiles.
- **Registro Público de Comercio:** registro (operado a través del **SIGER** y vinculado al RUG) donde se inscriben comerciantes, sociedades y ciertos actos, dándoles **publicidad** y oponibilidad.
- **Jurisdicción mercantil:** la competencia para conocer de las controversias mercantiles (juicios mercantiles del Código de Comercio: ordinario, ejecutivo, oral), con reglas propias de prueba y plazos.

14. Desarrollo absoluto

Lo organizamos en: (A) la autonomía del Derecho Mercantil y su relación con el civil; (B) los sistemas para delimitar la materia (subjeto, objetivo, de la empresa); (C) el **acto de comercio** (art. 75 ⚡); (D) el **comerciante** y sus obligaciones; (E) la **empresa** y el fondo de comercio; (F) las **fuentes** y su jerarquía.

14.A · LA AUTONOMÍA DEL DERECHO MERCANTIL Y LA SUPLETORIEDAD DEL CIVIL

El Derecho Mercantil es **autónomo** (tiene principios, fuentes y jurisdicción propios) pero **no autosuficiente**: descansa sobre el derecho civil, que lo **suple** (art. 2 ⚡ C. Com.). La relación es de **especialidad**: el mercantil es la regla **especial** que prevalece

ce en su ámbito; donde calla, rige el **común** (civil). Ejemplo: la compraventa **mercantil** (Código de Comercio) tiene reglas propias (mora sin interpelación en obligaciones a día cierto, intereses, prescripción más corta), pero en lo no previsto se aplica la compraventa **civil** (saneamiento, etc., Libro 2 Nivel II). *Por qué importa:* el abogado debe saber **cuándo** se sale del Código de Comercio hacia el Civil, porque cambian plazos, prueba y soluciones.

Principios propios del Derecho Mercantil:

- **Celeridad y simplicidad de formas** (art. 78 ♂: libertad de forma; consensualismo reforzado).
- **Onerosidad presunta** (en el comercio se presume el ánimo de lucro; los servicios y préstamos no se presumen gratuitos).
- **Buena fe profesional y diligencia del "buen comerciante"** (estándar más exigente que el del *bonus pater familias* civil).
- **Protección de la apariencia y de la circulación** (clave en títulos de crédito y representación).
- **Relevancia de los usos** (fuente normativa real).

14.B · LOS SISTEMAS PARA DELIMITAR LA MATERIA MERCANTIL

¿Cómo se decide qué es "mercantil"? Tres sistemas históricos:

- **Sistema subjetivo (medieval):** es mercantil lo que hace un **comerciante** (derecho de una clase profesional).
- **Sistema objetivo (Código francés 1807, seguido por México):** es mercantil el **acto de comercio**, lo realice quien lo realice (art. 75 ♂ C. Com.). El estatus de comerciante se **deriva** de realizar actos de comercio de forma habitual.
- **Sistema de la empresa (italiano-alemán, tendencia moderna):** la categoría central es la **empresa**; lo mercantil es la actividad **organizada y profesional**.

México combina los tres: tiene una lista **objetiva** de actos de comercio (art. 75 ♂), define al **comerciante** (art. 3 ♂) y, en la

práctica y leyes especiales, gira cada vez más hacia la **empresa**. El resultado es un sistema **mixto**.

14.C · EL ACTO DE COMERCIO (ART. 75 ◊ C. COM.)

El art. 75 ◊ enumera de forma **enunciativa** (no taxativa) los actos de comercio. Categorías útiles:

- **Por su naturaleza intrínseca (intermediación lucrativa):** adquisiciones y enajenaciones de bienes con **propósito de especulación comercial** (comprar para revender con lucro).
- **Por la persona/empresa que los realiza:** las operaciones de **empresas** de manufactura, transporte, comisiones, depósitos, espectáculos públicos, etc. (la "empresa" como criterio de mercantilidad).
- **Por su forma u objeto (absolutamente mercantiles):** los actos sobre **títulos de crédito** (cheques, pagarés, letras), las operaciones de **bancos** y las de las **sociedades mercantiles**: son mercantiles **siempre**.
- **Cláusula de cierre (fr. XXIV):** "cualesquiera otros actos de naturaleza análoga": permite **integrar** la lista con actos nuevos (apertura propia del derecho mercantil, frente al *numerus clausus* de los derechos reales).

Cómo razona un experto (calificación de la mercantilidad). *Ante un acto, pregúntate: (1) ¿está en la lista del art. 75 ◊ o es análogo (fr. XXIV)? (2) ¿lo realiza una empresa/comerciante en su giro? (3) ¿recae sobre un título de crédito o es operación bancaria/societaria (absolutamente mercantil)? (4) ¿es accesorio a una actividad mercantil (lo accesorio sigue a lo principal)?* Si la respuesta a cualquiera es sí, es **mercantil**, con todas las consecuencias (ley, jurisdicción, prescripción, prueba).

14.D · EL COMERCIANTE Y SUS OBLIGACIONES PROFESIONALES

Quién es comerciante (art. 3 ◊): la persona física que hace del comercio su **ocupación ordinaria** (capacidad + habitualidad + nombre propio + ánimo de lucro) y **toda sociedad mercantil** (comerciante por su **forma**, aunque no realice actos de comercio: la S.A. es siempre comerciante).

Capacidad e incompatibilidades: se requiere capacidad de ejercicio (Libro 5 Nivel I); hay prohibiciones (quebrados no rehabilitados, ciertos funcionarios).

Obligaciones del comerciante (la base de la transparencia):

1. **Inscripción en el Registro Público de Comercio:** publicidad de su calidad y de ciertos actos.
2. **Contabilidad** (arts. 33-46 $\oslash$ C. Com.): llevar un sistema contable adecuado, con libros y registros que reflejen la situación financiera; conservarla por el plazo legal. Base de la **due diligence financiera** y del control fiscal.
3. **Conservación de la correspondencia y documentación mercantil.** *Por qué importan en M&A:* la primera due diligence corporativa verifica que la *target* esté **inscrita**, lleve **contabilidad** confiable y conserve su documentación; su ausencia es una **bandera roja**.

14.E · LA EMPRESA Y EL FONDO DE COMERCIO

La **empresa** es organización (capital + trabajo + dirección) orientada al mercado. El derecho la captura por varios "perfiles" (Asquini): el **empresario** (sujeto), la **actividad** (función), el **establecimiento/fondo de comercio** (objeto) y la **organización de personas** (corporativo).

El **fondo de comercio (negociación mercantil)** es el conjunto **organizado** de elementos — instalaciones, mercancías, **clientela**, nombre comercial, marcas, patentes, derechos de arrendamiento, contratos— que forman la empresa **en marcha**. Tiene un valor superior a la suma de sus partes: el **aviamiento** o **goodwill**, que nace de la organización y la clientela. *Conexión M&A directa:* en un **asset deal** se transmite el fondo de comercio como **unidad** (no activo por activo), y el **goodwill** es precisamente lo que explica que una empresa se venda por mucho más que el valor contable de sus activos —es el germen de los **múltiplos** y las **sinergias** del Nivel IV/V—.

14.F · LAS FUENTES DEL DERECHO MERCANTIL Y SU JERARQUÍA

Orden de aplicación ante una cuestión mercantil:

1. **Legislación mercantil especial** (LGSM, LGTOC, LMV, Ley de Concursos, etc.) — prevalece por especialidad.
2. **Código de Comercio** — tronco general de la materia.
3. **Usos y prácticas mercantiles** — cuando la ley remite a ellos o para integrar (mucho más relevantes que en el civil).
4. **Derecho civil supletorio** (CCF) — a falta de norma mercantil (art. 2 $\hookrightarrow$ C. Com.).

En el plano **internacional**, se suman las fuentes transnacionales: **Incoterms**, reglas de la **CCI** (UCP 600, URDG), **CISG**, principios **UNIDROIT** y los **usos del comercio internacional** (nueva lex mercatoria), que las partes incorporan a sus contratos.

15. Explicación intuitiva

Piensa en el derecho privado como una ciudad. El **derecho civil** es el **reglamento general** que rige a todos los habitantes en su vida cotidiana. El **derecho mercantil** es el **reglamento especial del distrito de negocios**: las mismas calles, pero con reglas más rápidas para que el comercio fluya (semáforos más ágiles, trámites simplificados, horarios extendidos). Cuando el reglamento del distrito de negocios **no dice nada**, se aplica el reglamento general de la ciudad (supletoriedad del civil).

¿Quién vive en ese distrito? Los **comerciantes** y, sobre todo, las **empresas**: organizaciones que producen e intercambian. ¿Qué se hace allí? **Actos de comercio**: comprar para revender, operar bancos, mover títulos de crédito, financiar. Y hay reglas especiales porque allí la gente es **profesional** (se le exige más diligencia), las operaciones son **masivas y rápidas** (se simplifican las formas) y el **crédito y los títulos** deben circular como dinero.

La pieza que el derecho moderno pone en el centro de ese distrito es la **empresa**: no un acto suelto ni un comerciante aislado, sino la **organización en marcha**, cuyo valor extra —el

goodwill— es justo lo que, años después, hará que un fondo pague millones por comprarla. Todo el Nivel III consiste en estudiar las **instituciones de ese distrito de negocios**: sus organizaciones (sociedades), su dinero circulante (títulos de crédito), su gran mercado de capital (valores) y qué pasa cuando una empresa cae (concurso).

16. Ejemplos simples

1. **Acto de comercio por su naturaleza.** Una persona compra 100 televisores para **revenderlos** con ganancia: es acto de comercio (adquisición con propósito de especulación, art. 75-I ☺). Si los compra para su casa, es acto **civil**.
2. **Comerciante por su forma.** Una **S.A.** es comerciante **siempre**, aunque su objeto sea, por ejemplo, tenencia de inmuebles: la sociedad mercantil es comerciante por su tipo (art. 3-II ☺).
3. **Acto absolutamente mercantil.** Suscribir un **pagaré** es mercantil **siempre**, lo firme un comerciante o un particular (es un título de crédito).
4. **Supletoriedad.** Una compraventa mercantil no regula un detalle del saneamiento: se aplica el **Código Civil** (art. 2 ☺ C. Com.).
5. **Usos mercantiles.** En una compraventa internacional se pacta "FOB Veracruz" (**Incoterm**): el uso comercial define quién asume el riesgo y los costos del transporte.

17. Ejemplos complejos

1. **Acto mixto (mercantil para uno, civil para otro).** Un consumidor compra un refrigerador a una tienda. Para la tienda es **acto de comercio**; para el consumidor, **civil**. Rige el régimen mercantil, pero con las **protecciones** del consumidor (LFPC). ¿Qué prescripción y qué tribunal aplican? La calificación mixta y las normas de protección deciden.
2. **Mercantilidad por conexión.** Una empresa de transporte arrienda una bodega para guardar mercancía. El arrendamiento es civil en sí, pero al ser **accesorio** a la actividad mercantil de la empresa, se "mercantiliza" por conexión. Importa para la prescripción y la jurisdicción.

3. **Transmisión del fondo de comercio (asset deal).** Un comprador adquiere "el negocio" de una cadena de restaurantes: instalaciones, marcas, **clientela**, contratos de arrendamiento, personal. Se transmite el **fondo de comercio como unidad**, y buena parte del precio es **goodwill** (aviamiento). Hay que ceder cada contrato (con consentimientos), transmitir marcas (registro IMPI), y manejar la sustitución patronal (laboral). Pura ingeniería de transmisión de empresa.
4. **Comerciante de hecho y obligaciones.** Una persona realiza actos de comercio de forma habitual pero **no se inscribió** ni lleva contabilidad. ¿Es comerciante? Sí (el estatus deriva de la actividad, no del registro), pero **incumple** sus obligaciones profesionales, con consecuencias (fiscales, probatorias, concursales). En due diligence, una *target* "informal" es una bandera roja.

18. Casos reales (jurisprudencia y operaciones estilizadas)

- **Naturaleza enunciativa del art. 75 ⚡:** los tribunales reiteran que la lista de actos de comercio es **enunciativa, no taxativa**, y que la fracción XXIV permite calificar como mercantiles actos análogos no listados.
- **Mercantilidad y vía ejecutiva:** criterios sobre cuándo una operación es mercantil para efectos de la **vía ejecutiva mercantil** y de la **prescripción** (plazos mercantiles, a menudo más cortos que los civiles).
- **Sociedad mercantil como comerciante:** confirmación de que la sociedad mercantil es comerciante por su forma, con las obligaciones inherentes (contabilidad, registro).
- **Usos mercantiles (Incoterms):** reconocimiento de la fuerza de los usos del comercio internacional incorporados a los contratos.

Nota de método (Manifiesto XI.5): verificar la vigencia y localización de los criterios antes de invocarlos; se exponen por su valor formativo.

19. Casos empresariales

- **Constitución de la empresa:** elegir la **forma** (S.A., S. de R.L., S.A.P.I.), inscribirse, montar la contabilidad y el cumplimiento: el "nacimiento" del comerciante persona moral.
- **Empresa familiar:** el reto de **profesionalizar** una empresa familiar (separar familia, propiedad y gestión), con protocolo familiar, gobierno corporativo y planeación de la sucesión — todo dentro del marco mercantil.
- **Informalidad y formalización:** muchas PyMEs operan informalmente; formalizarlas (registro, contabilidad, estructura societaria) es un servicio jurídico de alto valor y la base para acceder a financiamiento.

20. Casos corporativos (en transacciones)

- **Asset deal = transmisión del fondo de comercio.** Comprar "el negocio" (no las acciones) implica transmitir el fondo de comercio como unidad: activos, contratos (con cesión y consentimientos), marcas, clientela y goodwill. La **mercantilidad** del conjunto y la **sustitución** en contratos y relaciones laborales son centrales.
- **Due diligence del comerciante:** verificar inscripción en el RPC, **contabilidad** confiable, cumplimiento de obligaciones del comerciante, y la **regularidad** de la empresa como base de la operación.
- **Valuación y goodwill:** el **aviamiento/goodwill** (valor de la organización y la clientela) es lo que explica que el precio supere el valor contable: la teoría de la empresa de este libro es el sustrato de la valuación del Nivel V.

21. Casos internacionales

- **Nueva lex mercatoria:** los contratos internacionales incorporan **Incoterms**, **UCP 600** (créditos documentarios), **URDG** (garantías a demanda) y principios **UNIDROIT**: un derecho de los negocios **transnacional** que recupera la idea medieval de la lex mercatoria.

- **CISG:** la compraventa internacional de mercaderías se rige por un régimen uniforme, desplazando los derechos nacionales salvo exclusión.
- **Arbitraje comercial internacional:** la jurisdicción mercantil "natural" del comercio global; los comerciantes prefieren árbitros especializados a tribunales estatales, recuperando el espíritu de los antiguos **tribunales consulares**.
- **Sociedades y sucursales extranjeras:** las sociedades extranjeras que realizan actos de comercio en México son comerciantes (art. 3-III ◊) y deben cumplir requisitos de establecimiento y registro.

22. Derecho comparado

SISTEMA	CÓMO DELIMITA LA MATERIA MERCANTIL / LA EMPRESA
México	Sistema mixto : lista objetiva de actos de comercio (art. 75 ♂ C. Com.) + comerciante (art. 3 ♂) + giro hacia la empresa; materia federal .
España	Código de Comercio (1885) con sistema objetivo; fuerte desarrollo del derecho de la empresa y del empresario; reformas societarias y concursales modernas.
Estados Unidos	No hay "derecho mercantil" autónomo formal; el UCC (Uniform Commercial Code) regula las transacciones comerciales (venta de bienes, títulos, garantías) de forma uniforme entre estados; <i>corporate law</i> estatal (Delaware).
Delaware	Centro mundial del derecho societario ; lo "mercantil" se canaliza por <i>contract law</i> y <i>corporation law</i> estatales; máxima libertad y previsibilidad.
Unión Europea	Diversidad: Alemania (HGB , <i>Handelsgesetzbuch</i> , con fuerte noción de comerciante y empresa); Francia (Code de commerce); armonización europea en sociedades, insolvencia y mercados.
UNI-DROIT	Principios sobre contratos comerciales internacionales: régimen neutral del comercio transnacional.
UNCITRAL	Leyes modelo (comercio electrónico, arbitraje, insolvencia, garantías mobiliarias) que armonizan el derecho mercantil global.
CISG	Régimen uniforme de la compraventa internacional de mercancías (núcleo del comercio internacional de bienes).
Common Law	Tradición del <i>law merchant</i> (lex mercatoria) absorbida en el <i>common law</i> ; <i>commercial law</i> basado en precedente y en el UCC (EE. UU.).
Civil Law	Codificación mercantil (Códigos de Comercio) con tendencia a la descodificación en leyes especiales y al derecho de la empresa .

Convergencia clave: pese a las diferencias de técnica (código vs. UCC vs. common law), todos los sistemas convergen en regular lo mismo —la **empresa**, las **sociedades**, los **títulos**, las **garantías** y la **insolvencia**— y en un **derecho transnacional** del comercio (lex mercatoria moderna). Por eso el abogado de M&A puede operar globalmente: las **instituciones** son reconocibles en todas partes.

23. Derecho mexicano

- **Fundamento constitucional:** art. 73, fr. X ◊ (el comercio es **materia federal**); arts. 5 y 28 ◊ (libertad de comercio y de empresa, prohibición de monopolios).
- **Código de Comercio (1889, muy reformado):** comerciantes (art. 3 ◊), actos de comercio (art. 75 ◊), supletoriedad del civil (art. 2 ◊), libertad de forma (art. 78 ◊), obligaciones del comerciante (arts. 16-46 ◊), Registro Público de Comercio, juicios mercantiles (ordinario, ejecutivo, oral).
- **Leyes mercantiles especiales (el archipiélago):** LGSM (sociedades), LGTOC (títulos y operaciones de crédito), LMV (mercado de valores), **Ley de Concursos Mercantiles**, Ley de Instituciones de Crédito, Ley de Competencia Económica, LFPC (consumidor), entre otras.
- **Registro y publicidad:** Registro Público de Comercio (vía **SIGER**) y **RUG** (garantías mobiliarias).

24. Jurisprudencia relevante

Verificar vigencia antes de citar: - **Carácter enunciativo del art. 75 ◊** y la integración por la fracción XXIV. - **Mercantilidad para efectos procesales:** criterios para determinar la **vía** (ejecutiva mercantil) y la **prescripción** mercantil.

- **Actos mixtos:** tratamiento del acto mercantil para una parte y civil para la otra, y la protección al no comerciante (consumidor).
- **Sociedad mercantil como comerciante** y sus obligaciones (contabilidad, registro).

25. Criterios de la Suprema Corte

- **Libertad de comercio (art. 5 ◊):** la SCJN ha delimitado su alcance y los límites legítimos (regulación de interés público, competencia económica).
- **Materia federal del comercio:** confirmación de la competencia federal y de la unidad del derecho mercantil.
- **Protección al consumidor:** ponderación entre la agilidad mercantil y la tutela del no comerciante en actos mixtos.

26. Doctrina nacional

- **Roberto Mantilla Molina**, *Derecho Mercantil*: el manual clásico mexicano; base conceptual de generaciones.
- **Joaquín Rodríguez Rodríguez**, *Curso de Derecho Mercantil*: profundo y sistemático.
- **Jorge Barrera Graf**, *Instituciones de Derecho Mercantil*: visión moderna orientada a la **empresa**; imprescindible.
- **Óscar Vásquez del Mercado**, *Contratos Mercantiles* y doctrina contemporánea (para conectar con los libros siguientes del Nivel III).

27. Doctrina internacional

- **Alberto Asquini** (teoría de los **perfiles de la empresa**): lectura fundacional para entender la empresa.
- **Joaquín Garrigues**, *Curso de Derecho Mercantil* (España): referencia mayor del derecho mercantil hispano.
- **Karsten Schmidt**, *Derecho Comercial* (Alemania): el derecho de la empresa (*Unternehmensrecht*).
- **Doctrina del UCC y del *commercial law*** anglosajón (Gilmore, White & Summers).

28. Opiniones críticas (postura del Consejo)

1. **El sistema "objetivo" del acto de comercio está superado por la realidad de la empresa.** La lista del art. 75 $\odot$ es útil pero anacrónica; el Consejo sostiene que el eje moderno es la **empresa** y que el estudio debe centrarse en ella (organización, gobierno, financiamiento), como hacen los derechos italiano y alemán.
2. **La descodificación exige una visión de sistema.** El "archipiélago" de leyes especiales (LGSM, LGTOC, LMV...) puede estudiarse como piezas sueltas o como un **sistema** coherente; el Consejo insiste en lo segundo: todas regulan facetas de la **empresa** y su financiamiento.
3. **Los usos y la *lex mercatoria* recobran centralidad.** En el comercio internacional, los usos (Incoterms, UCP) y el arbi-

traje son, de facto, el derecho aplicable; subestimarlos es no entender cómo opera el comercio global.

29. Debate doctrinal

- **¿Derecho de los actos de comercio o derecho de la empresa?** El gran debate del derecho mercantil moderno: ¿mantener el eje en el acto (art. 75 ♂) o trasladarlo a la empresa? La tendencia doctrinal es clara hacia la **empresa**, aunque el Código de Comercio mexicano conserve el modelo objetivo.
- **¿Unificación del derecho privado (civil + mercantil) o autonomía?** Algunos países (Italia 1942, Suiza) **unificaron** las obligaciones civiles y mercantiles en un solo código; otros mantienen la dualidad. ¿Tiene sentido hoy un derecho mercantil **separado** del civil?
- **¿Existe una verdadera lex mercatoria transnacional?** Debate sobre si los usos, principios UNIDROIT y prácticas internacionales constituyen un **ordenamiento autónomo** o son solo cláusulas contractuales que dependen de un derecho estatal.
- **La empresa como objeto de derechos:** ¿es la empresa un "bien" transmisible como unidad (relevante para el asset deal y el goodwill) o solo un conjunto de elementos? Debate con consecuencias prácticas en la transmisión y la valoración.

30. Errores comunes

- **Aplicar derecho civil a una operación mercantil** (o viceversa): cambian prescripción, mora, prueba y jurisdicción. Calificar mal la **mercantilidad** es un error de base.
- **Olvidar la supletoriedad.** Creer que el Código de Comercio "lo dice todo": donde calla, rige el **civil** (art. 2 ♂ C. Com.).
- **Ignorar los usos mercantiles**, especialmente en comercio internacional (Incoterms, UCP).
- **Tratar el art. 75 ♂ como lista cerrada.** Es **enunciativa**; la fr. XXIV integra actos análogos.

- **Confundir empresa con sociedad.** La empresa es un fenómeno **económico** (organización); la sociedad es una de sus **envolturas jurídicas**. No toda empresa es sociedad ni toda sociedad "empresa" en sentido económico.
- **Subestimar las obligaciones del comerciante** (registro, contabilidad): su incumplimiento es una bandera roja en due diligence y tiene consecuencias fiscales y concursales.
- **Olvidar el goodwill** al valorar o transmitir una empresa: el valor de la organización y la clientela suele ser el grueso del precio.

31. Mitos frecuentes

- *"El derecho mercantil es solo el Código de Comercio."* **Falso:** es un **archipiélago** (LGSM, LGTOC, LMV, concursos...) + usos + civil supletorio.
- *"Solo los comerciantes hacen actos de comercio."* **Falso:** hay actos **absolutamente mercantiles** (títulos de crédito) que cualquiera puede realizar.
- *"Una sociedad civil y una mercantil son lo mismo."* **No:** la mercantil es **comerciante** por su forma, con obligaciones (contabilidad, registro) propias.
- *"La empresa es un sujeto de derecho."* **Inexacto:** el sujeto es el **empresario** (persona física o moral); la empresa es la **organización/actividad**.
- *"Los usos no son derecho."* **Falso en lo mercantil:** los usos son **fuentes** relevantes.

32. Preguntas difíciles

1. ¿Tiene sentido, hoy, mantener un derecho mercantil **separado** del civil, o convendría **unificar** las obligaciones (como Italia 1942)?
2. ¿La **empresa** debería poder ser objeto de derechos como **unidad** (un "bien" transmisible), facilitando el asset deal y la valuación del goodwill?
3. ¿La **lex mercatoria** internacional (UNIDROIT, usos) es un verdadero ordenamiento autónomo o depende siempre de un derecho estatal que la reconozca?

4. ¿Cómo califica la mercantilidad de actos puramente **digitales** (smart contracts, activos tokenizados, plataformas)?
¿Basta la fr. XXIV?
5. ¿Debe el derecho proteger más al **no comerciante** (consumidor) en actos mixtos, aun a costa de la agilidad mercantil?

33. Casos de examen (con respuesta modelo)

P1. *¿Qué relación hay entre el derecho mercantil y el civil?* **R.** El mercantil es derecho privado **especial** y **autónomo** (principios, fuentes y jurisdicción propios), pero el civil es su derecho **supletorio** (art. 2 º C. Com.): rige donde el mercantil calla.

P2. *Defina acto de comercio y explique los criterios de mercantilidad.* **R.** Acto que la ley reputa mercantil (art. 75 º C. Com.), por su **naturaleza** (intermediación lucrativa), por la **persona/empresa** que lo realiza, o por su **forma/objeto** (títulos, banca, sociedades — absolutamente mercantiles). La lista es **enunciativa** (fr. XXIV).

P3. *¿Quién es comerciante?* **R.** La persona física que hace del comercio su **ocupación ordinaria** y **toda sociedad mercantil** (comerciante por su forma). Obligaciones: registro, contabilidad, conservación de documentación.

P4. *¿Qué es el fondo de comercio y por qué importa en M&A?* **R.** El conjunto **organizado** de elementos (instalaciones, clientela, marcas, contratos) que forma la empresa en marcha; incluye el **goodwill** (aviamiento). En un **asset deal** se transmite como unidad y explica que el precio supere el valor contable.

P5. *Enuncie las fuentes del derecho mercantil y su jerarquía.* **R.** (1) Leyes mercantiles especiales; (2) Código de Comercio; (3) usos y prácticas; (4) derecho civil supletorio (art. 2 º C. Com.). En lo internacional, además, la *lex mercatoria* (Incoterms, UNIDROIT, CISG).

34. Simulador (ejercicio tipo despacho)

Rol: asociado corporativo. **Ciente:** un empresario que opera, **sin estructura formal**, una cadena de 6 cafeterías muy rentables (marca conocida, clientela fiel, contratos de arrendamiento, 80 empleados). Quiere (a) **formalizar** el negocio y (b) en 2 años, **venderlo** a un fondo.

Tarea: elabora una **nota estratégica** que cubra: (1) por qué hoy ya es **comerciante** y qué **obligaciones** incumple (registro, contabilidad) y sus riesgos; (2) cómo **formalizar**: elección de **forma societaria** (S.A. / S. de R.L. / S.A.P.I. — adelanto del Libro 2), inscripción, contabilidad, protección de la **marca** (IMPI); (3) cómo se compone su **fondo de comercio** y dónde está el **goodwill** (clientela, marca, ubicaciones); (4) si la futura venta convendría como **asset deal** (transmitir el fondo de comercio) o **share deal** (vender acciones), anticipando consecuencias; (5) qué **due diligence** haría un fondo sobre un negocio que hoy es informal. Concluye con una hoja de ruta a 24 meses para maximizar el valor de venta.

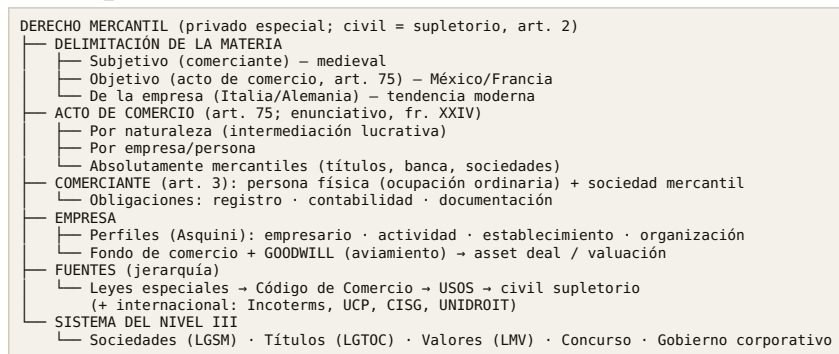
(Pista de evaluación: la mejor respuesta conecta la formalización del comerciante con la creación de valor para la venta — contabilidad confiable, marca registrada, contratos en orden, estructura societaria— y razona el asset vs. share deal en función del goodwill y los pasivos.)

35. Flashcards

- **¿Qué es el derecho mercantil?** → Derecho privado **especial** del comercio, la empresa y los comerciantes; autónomo, con el civil como **supletorio**.
- **¿Art. 75 ⚡ C. Com.?** → Lista **enunciativa** de actos de comercio (fr. XXIV: actos análogos).
- **¿Quién es comerciante (art. 3 ⚡)?** → Persona física con ocupación ordinaria de comercio + toda **sociedad mercantil**.
- **¿Supletoriedad (art. 2 ⚡ C. Com.)?** → A falta de norma mercantil, rige el **derecho civil**.
- **¿Libertad de forma (art. 78 ⚡)?** → En lo mercantil, cada quien se obliga como quiso, sin formalidades sacramentales.

- **¿Acto absolutamente mercantil?** → Mercantil siempre (títulos de crédito, banca, sociedades).
- **¿Empresa vs. empresario?** → Organización/actividad vs. el titular (sujeto de derecho).
- **¿Fondo de comercio?** → Conjunto organizado (clientela, marca, instalaciones) = empresa en marcha.
- **¿Goodwill / aviamiento?** → Valor de la organización y la clientela (por encima de los activos).
- **¿Fuente distintiva del mercantil?** → Los **usos** (Incoterms, prácticas).
- **¿Materia federal o local?** → **Federal** (art. 73-X ☉ constitucional).
- **¿Obligaciones del comerciante?** → Registro, contabilidad, conservación de documentación.

36. Mapas mentales



37. Cuadros comparativos

Derecho civil vs. mercantil

CRITERIO	CIVIL	MERCANTIL
Ámbito	Vida privada ordinaria	Actividad económica profesional
Competencia	Local (estatal)	Federal
Formas	Más formalista	Libertad de forma (art. 78 ☉)
Usos	Marginales	Fuente relevante
Prescripción	Plazos generales	A menudo más cortos
Relación	Derecho común	Especial (civil = supletorio)

Sistemas de delimitación de la materia

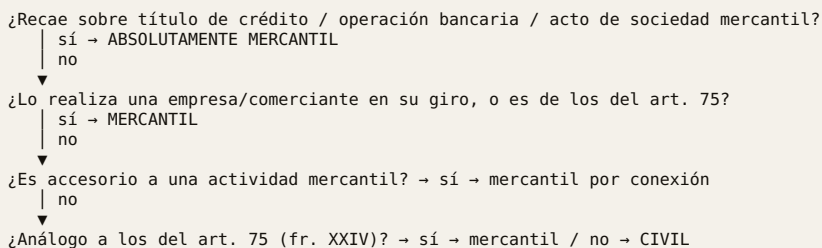
SISTEMA	EJE	EJEMPLO
Subjetivo	El comerciante	Lex mercatoria medieval
Objetivo	El acto de comercio	Código francés 1807 / México (art. 75 C)
De la empresa	La organización	HGB alemán / doctrina italiana

Empresa vs. sociedad vs. fondo de comercio

CONCEPTO	QUÉ ES
Empresa	Organización económica (capital + trabajo + dirección)
Empresario	El sujeto titular (persona física o moral)
Sociedad	Envoltura jurídica habitual de la empresa (persona moral)
Fondo de comercio	Conjunto organizado de bienes/derechos (empresa en marcha) + goodwill

38. Diagramas

¿Es mercantil este acto? (árbol de calificación):



De la empresa al precio (genealogía del goodwill):

EMPRESA (organización en marcha) → fondo de comercio (clientela, marca, contratos)
 → AVIAMIENTO / GOODWILL (valor de la organización)
 → precio > valor contable → MÚLTIPLOS y SINERGIAS (Nivel IV/V)

39. Mnemotecnias

- **Materia mercantil:** *"especial pero no solo: el civil la completa (art. 2 C)"*.
- **Calificar el acto:** *"Título/Banca/Sociedad = siempre mercantil"* (absolutamente mercantiles).
- **Fuentes:** **"LEC-CO-U-CI"** → Leyes Especiales, **CO**digo de Comercio, Usos, **CI**vil supletorio.

- **Empresa:** *"empresa es la cosa; empresario es quien la mueve"*.
- **Goodwill:** *"el negocio en marcha vale más que sus fierros"*.
- **Comerciante:** *"persona habitual + toda sociedad mercantil"*.

40. Resumen ejecutivo

El Derecho Mercantil es **derecho privado especial**: nació de los usos de los comerciantes (la **lex mercatoria** medieval), se estatalizó y codificó (Código de Comercio), se especializó en un **archipiélago de leyes** (LGSM, LGTOC, LMV, concursos) y hoy se reinternacionaliza y digitaliza. Es **autónomo** —principios propios (celeridad, libertad de forma, onerosidad, buena fe profesional, relevancia de los **usos**), fuentes y jurisdicción propias— pero se apoya en el **civil como supletorio** (art. 2 º C. Com.). La materia se delimita por el **acto de comercio** (art. 75 º, lista **enunciativa**), por el **comerciante** (art. 3 º: persona física habitual + toda **sociedad mercantil**, con obligaciones de registro, contabilidad y documentación) y, modernamente, por la **empresa** (organización profesional de capital, trabajo y dirección), categoría central del derecho mercantil contemporáneo.

Para el abogado corporativo, este libro fija el **campo de juego**: saber qué es mercantil decide ley, jurisdicción, prescripción y formalismo; entender la **empresa** y el **fondo de comercio** (con su **goodwill**/aviamiento) es la base de la valuación y del *asset deal*; y dominar las **fuentes** (incluidos los usos y la *lex mercatoria* internacional) es esencial en contratos cross-border. Sobre este marco se montan las cuatro grandes instituciones del Nivel III —**sociedades, títulos de crédito, mercado de valores y concurso**—, todas facetas de la **empresa** y su financiamiento. Aquí empieza la formación del **especialista**.

41. Checklist

Para calificar una operación:

- [] ¿Es **mercantil** (art. 75 º / comerciante / absolutamente mercantil / conexión)?

- [] ¿Qué **ley** aplica (especial → Código de Comercio → usos → civil supletorio)?
- [] ¿Qué **jurisdicción, prescripción y prueba** rigen?
- [] ¿Hay **usos** relevantes (Incoterms, prácticas bancarias)?

Para el comerciante/empresa (due diligence):

- [] ¿Está **inscrito** en el Registro Público de Comercio?
- [] ¿Lleva **contabilidad** adecuada y conserva documentación?
- [] ¿Cuál es su **forma** (S.A., S. de R.L., S.A.P.I.) y está regular?
- [] ¿Cómo se compone su **fondo de comercio** y dónde está el **goodwill** (marca, clientela)?

42. Bibliografía comentada

- **Mantilla Molina, R., *Derecho Mercantil (Porrúa)*.** El clásico mexicano; base conceptual imprescindible para todo el Nivel III. **Empieza aquí.**
- **Barrera Graf, J., *Instituciones de Derecho Mercantil*.** Visión moderna centrada en la **empresa**; el complemento indispensable para pensar como abogado corporativo.
- **Rodríguez Rodríguez, J., *Curso de Derecho Mercantil*.** Profundo y sistemático; útil para títulos y sociedades.
- **Garrigues, J., *Curso de Derecho Mercantil (España)*.** Referencia hispana mayor; gran claridad.
- **Asquini, A., "Perfiles de la empresa".** Lectura fundacional para entender la empresa como categoría jurídica.
- **Código de Comercio (arts. 1-75 ☺) y Constitución (arts. 5, 28, 73-X ☺).** El derecho positivo base.
- **Alfredo Rocco, *Principios de derecho mercantil*.** El clásico italiano sobre la naturaleza y los límites de la materia; sigue siendo la mejor exposición de por qué existe una rama separada.
- **Broseta Pont, *Manual de derecho mercantil*.** La referencia española moderna, cercana a nuestra tradición y útil para el estudio sistemático.

- **Roy Goode, *Commercial Law*.** El equivalente del *common law*: cómo un sistema sin código de comercio resuelve los mismos problemas. Leerlo junto a Rocco es la mejor formación comparada disponible.
- **El *Uniform Commercial Code* estadounidense**, como modelo de **codificación privada uniforme** adoptada por los estados: flexible, actualizable y orientada a los usos del comercio. Es el contraste que explica la propuesta del §28 — México conserva un Código de Comercio de 1889 parchado y ganaría con una recodificación moderna, orientada a la empresa y armonizada con estándares internacionales—.
- **Principios UNIDROIT sobre los contratos comerciales internacionales**, para el *soft law* que hoy funciona como lengua común del comercio transfronterizo.

43. Ruta hacia el siguiente libro

Lo que acabas de aprender —el marco mercantil, el comerciante y, sobre todo, la **empresa**— será **indispensable para comprender** la institución que da forma jurídica a la empresa: la **sociedad mercantil**.

- **Siguiente libro:** [Nivel III · Libro 2] *Sociedades Mercantiles (LGSM)* — la S.A., la S. de R.L., la **S.A.P.I.**, su constitución, capital, órganos (asamblea, consejo, vigilancia), accionistas y responsabilidad. Es el corazón del derecho corporativo y la base directa del M&A.
- **Conexión de largo alcance:** la **empresa** y el **goodwill** de este libro reaparecen en Valuación (Nivel V) y en la decisión **asset vs. share deal** (Nivel IV). Vuelve a las secciones 14.E y 20 cuando llegues allí.

♦ ¿Por qué esto importa para un abogado corporativo?

Porque define **qué es y cómo se piensa el cliente**: una **empresa** que opera en el tráfico mercantil. Saber calificar la **mercantilidad** decide la ley, el tribunal y los plazos de cada operación; entender la **empresa** y el **fondo de comercio** es la base de la valuación (el **goodwill** es lo que explica que una

empresa valga más que sus activos) y de la decisión estratégica **asset vs. share deal**; y dominar las **obligaciones del comerciante** (registro, contabilidad) es el primer capítulo de toda due diligence. Sin este marco, el abogado ve "contratos sueltos"; con él, ve **empresas y sistemas**, que es como piensa un asesor corporativo.

◆ **Cómo piensa un socio de un despacho internacional**

"Para mí, lo primero no es la cláusula, es la empresa: qué hace, cómo está organizada, dónde está su valor (marca, clientela, contratos, equipo). Pienso en términos de fondo de comercio y goodwill, porque ahí está el precio. Luego califico la mercantilidad (qué ley y foro aplican) y verifico lo básico del comerciante: que esté bien constituido, inscrito, con contabilidad confiable. Un negocio rentable pero informal vale menos y es más riesgoso de comprar, porque su valor no es defendible ni transmisible con limpieza. Y en lo internacional, nunca olvido los usos (Incoterms, UCP) y el arbitraje: ese es el verdadero derecho del comercio global."

◆ **Errores que cuestan millones**

1. **Comprar un negocio informal sin estructurarlo.** Adquirir una empresa sin inscripción ni contabilidad confiable expone a contingencias fiscales, laborales y de titularidad ocultas, y destruye el **goodwill** (un negocio cuya operación no es transmisible con limpieza vale mucho menos). *Prevención:* formalizar y ordenar **antes** de vender/comprar.
2. **No proteger la marca y la clientela (el goodwill).** Vender o comprar un negocio sin tener la **marca registrada** (IMPI) ni los contratos clave **cedibles** es pagar por un goodwill que se puede evaporar. *Prevención:* asegurar la propiedad intelectual y la transmisibilidad de los contratos.
3. **Calificar mal la mercantilidad.** Litigar por la vía o el plazo equivocados (civil vs. mercantil) puede hacer **prescribir** una acción o perder la **vía ejecutiva**. *Prevención:* determinar la mercantilidad y sus consecuencias procesales desde el inicio.
4. **Ignorar los usos en contratos internacionales.** No entender un Incoterm o una regla UCP puede asignar mal el **ries-**

go y los costos del transporte o del pago en una operación de comercio exterior.

Cierre del Libro. Has fijado el **campo de juego** del derecho de los negocios: la materia mercantil, el comerciante y la empresa. Ahora estudiaremos la **forma jurídica por excelencia de la empresa** —la sociedad mercantil—, donde nacen la S.A., los accionistas, el consejo y todo lo que hará posible, más adelante, comprar y vender empresas. Entramos al corazón del Derecho Corporativo.

Voz consolidada (Edición Final).* Este capítulo no lleva apéndices al cierre: la doctrina, el análisis económico, el derecho comparado, la jurisprudencia y la mirada del socio internacional viven dentro del razonamiento, en las secciones donde hacen falta. Ver el vacío C-1* y el método en la Auditoría de la Edición Final.

PARTE III

[Nivel III · Libro 2] Sociedades Mercantiles (LGSM)

☞ **Apóstrofe de vigencia — léela cada vez.** El Derecho cambia sin avisar: un artículo puede mudar de número, de redacción o quedar **derogado** de un día para otro. El símbolo ☞ que aparece tras cada artículo citado en este libro significa una sola cosa: «*¿sigue vigente —y con este mismo número— hoy? No lo cites de memoria ni desde este libro: reitéralo en su código vigente*» (textos oficiales en ../../fuentes-legales/). Caso real: el **art. 390 del CPF** que este proyecto cotejó aparece hoy como «**Derogado**». Recuerda: un ✓ dice que el dato fue verificado *palabra por palabra a la fecha de su fuente*; la ☞ te avisa que esa fecha ya quedó atrás y que la última palabra la tiene el código, no el libro.

Si la empresa es el cliente, la **sociedad mercantil** es su cuerpo jurídico. La sociedad anónima es, probablemente, la institución jurídica más importante del capitalismo: permite **reunir capital de muchos, limitar el riesgo** de cada inversor y **organizar el poder** dentro de la empresa. Este es el corazón del derecho corporativo: aquí nacen el accionista, la acción, el consejo de administración, la asamblea, el capital social y la responsabilidad limitada —las piezas que, más adelante, se comprarán y venderán en una operación de M&A—.

Etiquetas: derecho mercantil · sociedades · S.A. · S. de R.L. · S.A.P.I. · capital · órganos · accionistas **Prerrequisitos:** Personas (Nivel I), Teoría general del Derecho Mercantil, Nivel II completo. **Estándar:** V3 (43 secciones + secciones transversales). ⌚ **Tiempo estimado de dominio:** 5–6 semanas (≈ 55–70 h de estudio activo). Lectura de reconocimiento: 10–12 h. *Tratado extenso y central: estúdialo por bloques (tipos societarios → S.A.: capital y acciones → órganos → accionistas → vicisitudes).*

Aviso de método. Tratado, no repaso. Es la materia más importante del Nivel III para el futuro abogado de M&A: la trabajamos con máxima profundidad, ejemplos trabajados, "cómo razona un socio" y conexión constante con la práctica corporativa.

NIVEL DE IMPORTANCIA PROFESIONAL (VISTA RÁPIDA)

Litigio	★★★★☆
Corporate	★★★★★
M&A	★★★★★
Mercado de Valores	★★★★★
Venture Capital	★★★★★
Private Equity	★★★★★
Gobierno Corporativo	★★★★★
Compliance	★★★★☆
Derecho Bancario	★★★★☆
Empresa Familiar	★★★★★

Es, junto con M&A, la materia más relevante de toda la biblioteca para el objetivo. Dominarla es indispensable para Corporate, M&A, VC, PE y Gobierno Corporativo.

1. Introducción

Imagina que quieres construir una fábrica que cueste mil millones de pesos. No tienes esa suma, y nadie la arriesgaría completa en un solo proyecto. ¿Cómo se reúne ese capital? La respuesta —una de las grandes invenciones de la humanidad— es la **sociedad anónima**: un mecanismo para que **miles de personas aporten** una fracción del capital, **limiten su riesgo** a lo que aportaron, reciban **acciones** que representan su participación (y que pueden **vender** libremente), y deleguen la **administración** en órganos profesionales. La sociedad anónima hizo posibles los ferrocarriles, las grandes industrias y, hoy, las multinacionales.

Este libro estudia las **sociedades mercantiles**: las personas morales (Libro 5, Nivel I) que el derecho crea para organizar la empresa. La idea central: la sociedad es a la vez un **contrato** (entre los socios) y una **institución/persona jurídica** (un sujeto distinto con patrimonio, órganos y vida propia). Dominar la sociedad —su constitución, su capital, sus acciones, sus órganos y los derechos de los accionistas— es dominar el **objeto mismo** del derecho corporativo: lo que se compra y se vende en un M&A es, casi siempre, **una sociedad** (sus acciones) o **su empresa** (sus activos).

2. Objetivos del libro

Al terminar, el lector será capaz de:

- **Distinguir y elegir** los tipos de sociedad mercantil (S.A., S. de R.L., S.A.P.I., S. en N.C., S. en C., cooperativa) según las necesidades del negocio.
- **Dominar la sociedad anónima:** constitución, **capital social** (fijo y variable), **acciones** (tipos, transmisión, derechos), y la **responsabilidad limitada**.
- **Operar los órganos sociales:** la **asamblea** de accionistas (ordinaria, extraordinaria, quórum y mayorías), el **consejo de administración** (o administrador único) y la **vigilancia** (comisario / auditoría).
- **Manejar los derechos del accionista:** patrimoniales (dividendos, cuota de liquidación) y corporativos (voto, información, derecho de tanto, **derechos de minoría**).
- **Entender la S.A.P.I.** como vehículo flexible para inversión, VC/PE y M&A.
- **Aplicar las vicisitudes:** aumentos y reducciones de capital, fusión, escisión, transformación, disolución y liquidación.
- **Conectar** todo con la práctica: due diligence societaria, convenios entre accionistas, gobierno corporativo y M&A.

3. Importancia profesional

Las sociedades son **el objeto y el vehículo** de la práctica corporativa:

1. **Es lo que se compra y se vende.** En un *share deal*, se adquieren **acciones** de una sociedad; en un *asset deal*, los **activos** de la empresa que la sociedad opera. Sin dominar la sociedad, no se puede hacer M&A.
2. **Es la estructura de toda operación.** Los vehículos de adquisición (NewCo), los *holdings*, las *joint ventures*, los fondos: todos son sociedades. Estructurar es **diseñar sociedades**.
3. **Es el terreno del gobierno corporativo.** El consejo, las asambleas, los deberes de los administradores, los derechos

de minorías: el gobierno corporativo (Nivel IV) es derecho societario en acción.

4. **Es el campo del VC y el PE.** Las rondas de inversión, las series de acciones, los derechos preferentes, las cláusulas de *drag/tag along*: todo se construye sobre el derecho societario (especialmente la **S.A.P.I.**).

4. Historia de la institución

- **Antecedentes:** la *societas* romana (Libro 1, Nivel I) era un contrato **sin personalidad distinta** de los socios. La Edad Media aportó las *commenda* (antecedente de la comandita: unos aportan capital, otros gestión) y las *compagnie*.
- **El nacimiento de la sociedad anónima:** las **grandes compañías coloniales** del siglo XVII —la **Compañía Holandesa de las Indias Orientales (VOC, 1602)**, considerada la primera S.A. moderna, y la Compañía de las Indias inglesa— fueron las primeras en emitir **acciones negociables** al público, con capital dividido y responsabilidad limitada. Nació también la primera **bolsa** (para negociar esas acciones).
- **Codificación y generalización (s. XIX):** el Código de Comercio francés (1807) reguló las sociedades; durante el siglo XIX se generalizó la **responsabilidad limitada** y la **constitución libre** (sin necesidad de concesión real), detonando la Revolución Industrial.
- **México:** la **Ley General de Sociedades Mercantiles (LGSM) de 1934** (vigente, reformada) regula los tipos societarios. En **2016** se creó la **S.A.S.** (Sociedad por Acciones Simplificada) para microempresas (reforma a la LGSM publicada en el DOF el 14 de marzo de 2016, en vigor seis meses después; *verificar contra el texto vigente*); y la **S.A.P.I.** (Sociedad Anónima Promotora de Inversión), introducida por la **Ley del Mercado de Valores de 2005**, se volvió el vehículo predilecto del capital privado (VC/PE) por su **flexibilidad**.

5. Evolución histórica

- **De la *societas* (contrato) a la persona moral:** el gran salto fue dotar a la sociedad de **personalidad jurídica distinta y patrimonio propio**, separando el riesgo del socio (Libro 5, Nivel I).
- **De la concesión a la libre constitución:** antes, crear una S.A. requería autorización del Estado (concesión); el liberalismo del s. XIX la volvió un **derecho** (basta cumplir la ley).
- **De la rigidez a la flexibilidad contractual:** la S.A. clásica era rígida (un voto por acción, estructura legal imperativa). La tendencia moderna —y la **S.A.P.I.** mexicana, inspirada en Delaware— permite **pactar** en estatutos y convenios mucho de lo que antes era imperativo: acciones de voto limitado, derechos preferentes, restricciones a la transmisión, *drag/tag along*, opciones. La sociedad se vuelve un **traje a la medida**.
- **De lo nacional a lo global:** holdings multinacionales, sociedades en jurisdicciones específicas (Delaware, Luxemburgo) por motivos fiscales, regulatorios y de protección, y la armonización del gobierno corporativo (códigos de mejores prácticas).

Idea de evolución clave: la historia de la sociedad es la historia de **reunir capital limitando el riesgo** y, después, de **flexibilizar** la organización para adaptarla a cada negocio. La S.A.P.I. es, en México, el punto culminante de esa flexibilización: la sociedad como contrato negociable, base del VC y el PE.

6. Contexto económico

La sociedad anónima resuelve tres problemas económicos fundamentales (Libros 9 y 10, Nivel I):

1. **Reunir capital a gran escala:** divide el capital en **acciones** pequeñas y negociables, que muchos pueden adquirir.
2. **Limitar y diversificar el riesgo:** la **responsabilidad limitada** permite invertir sin arriesgar todo el patrimonio; el inversor diversifica entre muchas sociedades.

3. **Separar propiedad y control:** los **accionistas** (propietarios) delegan en **administradores** (gestores) —lo que genera el **problema de agencia** (Jensen-Meckling) que el gobierno corporativo busca resolver—. La **liquidez** de las acciones (poder venderlas) y la **negociabilidad** son lo que hace atractiva la inversión. Sin la S.A., no existirían los grandes mercados de capital ni las multinacionales.

LA VERDADERA MAGIA NO ES LA RESPONSABILIDAD LIMITADA

Aquí hay una precisión que casi nadie hace y que cambia la forma de entender esta materia. Todo el mundo dice que el gran invento fue la **responsabilidad limitada**. Hansmann y Kraakman mostraron que el invento es más profundo y tiene un nombre mejor: la **partición de activos** (*asset partitioning*), y opera en **dos direcciones**:

1. **Los acreedores de la sociedad no alcanzan el patrimonio del socio.** Esto es la responsabilidad limitada, que es la dirección conocida.
2. **Los acreedores personales del socio no alcanzan el patrimonio de la sociedad.** Esta es la dirección que se olvida, y sin ella la primera valdría poco: si los problemas personales de un accionista pudieran arrastrar los activos de la empresa, **nadie invertiría junto a un desconocido**, porque estaría asumiendo el riesgo de la vida privada de gente que no controla.

Por qué esto importa en la práctica y no solo en la teoría. La segunda dirección es la que hace que las acciones sean **fungibles y líquidas** —que valgan lo mismo en manos de cualquiera — y por tanto la que hace posible un mercado de capitales. Es también el argumento que le explicas a un empresario que se pregunta para qué formalizar: la sociedad no solo lo protege de la empresa; **protege a la empresa de él**.

Y su costo, que hay que decir con la misma claridad. La responsabilidad limitada traslada riesgo a los acreedores, y de forma especialmente discutible a los **acreedores involuntarios** —la víctima de un daño no eligió contratar con una filial infracapitalizada—. El derecho lo mitiga por tres vías: el capital mínimo (hoy en desuso, ver §29), el levantamiento del velo

corporativo y la responsabilidad personal de los administradores. Ninguna de las tres es completa, y por eso el debate sigue abierto.

Y LA PREGUNTA DE FONDO: ¿QUÉ ES UNA SOCIEDAD?

No es una discusión escolástica: de la respuesta depende **cuánto puedes pactar en los estatutos**.

- **Teoría de la ficción** (Savigny): la persona moral es una creación del Estado, que la concede. Si eso es cierto, sus reglas son **imperativas** y hay poco margen.
- **Teoría de la realidad** (Gierke): el grupo tiene una existencia social propia que el derecho reconoce, no inventa.
- **La sociedad como *nexo de contratos*** (Jensen y Meckling; Easterbrook y Fischel), que es la visión dominante hoy: la sociedad no es una "cosa", es una **red de contratos** entre quienes aportan capital, trabajo y gestión.

La consecuencia práctica de la tercera visión es enorme y muy concreta: si la sociedad es una red de contratos, entonces buena parte del derecho societario es **dispositivo** —reglas por defecto que las partes pueden modificar— y no imperativo. Eso es lo que legitima que un acuerdo de accionistas altere mayorías, cree derechos de veto, condicione transmisiones y diseñe salidas.

Tu trabajo, entonces, consiste en saber **dónde termina lo dispositivo y empieza lo imperativo** en el derecho mexicano. Ahí está la frontera real de tu creatividad, y equivocarse en ella produce cláusulas nulas — que es peor que no haberlas redactado, porque el cliente creía estar protegido.

Y la crítica que conviene conocer: al *nexus of contracts* se le reprocha **naturalizar la primacía del accionista**, tratando como contrato lo que también es una institución con efectos sobre trabajadores, acreedores y comunidad. Es la misma discusión *shareholder/stakeholder* del Libro 7 de este nivel y del Libro 8 del Nivel IV.

7. Contexto político

La regulación societaria equilibra **libertad** (de asociarse, de pactar la organización) y **protección** (de los accionistas mino-

ritarios, de los acreedores y de terceros). El Estado fija normas **imperativas** (capital mínimo en ciertos casos, publicidad registral, protección de minorías, responsabilidad de administradores) y deja un amplio margen **dispositivo** (estatutos, convenios). La **competencia regulatoria entre jurisdicciones** (Delaware, Reino Unido, etc.) por atraer la constitución de sociedades es un fenómeno político-económico global. En México, la tendencia ha sido **flexibilizar** (S.A.P.I., S.A.S.) para fomentar la inversión, manteniendo protecciones.

8. Contexto social

La sociedad anónima democratizó la inversión: permite que millones de personas sean **copropietarias** de las grandes empresas (directamente o vía fondos de pensiones). Pero también concentró **poder económico** en grandes corporaciones, planteando debates sobre su **responsabilidad social** (stakeholders, ESG — Libro 9, Nivel I). En México, la **empresa familiar** —que suele organizarse como S.A. o S. de R.L.— es columna del tejido social y económico; su **gobierno** y **sucesión** son retos jurídicos con honda dimensión humana. La sociedad es, socialmente, el instrumento que **organiza el trabajo y el capital** de la mayor parte de la actividad productiva.

9. Contexto empresarial

La sociedad es **la forma en que vive la empresa**:

- **Constitución y elección del tipo**: la primera decisión empresarial relevante (S.A., S. de R.L., S.A.P.I.), con consecuencias fiscales, de gobierno y de captación de inversión.
- **Estructura de capital**: capital social, aportaciones, acciones; cómo se reparten propiedad y control.
- **Gobierno**: quién decide qué (asamblea vs. consejo vs. director general), cómo se toman las decisiones (quóruns, mayorías) y cómo se protege a las minorías.
- **Financiamiento**: la sociedad capta capital (emitiendo acciones) y deuda (créditos, bonos), combinando equity y debt (Libro 10, Nivel I).

- **Vida societaria:** aumentos de capital (rondas de inversión), reparto de dividendos, reestructuras (fusión, escisión), conflictos entre socios, salida de inversionistas.

El abogado corporativo **diseña, opera y transforma** sociedades durante toda su carrera: constituir el vehículo idóneo, redactar estatutos y convenios, gobernar las asambleas y el consejo, estructurar rondas de inversión y, finalmente, comprar y vender la sociedad. Este libro es, por eso, el más cercano al corazón del objetivo.

10. Definiciones doctrinales

- **Sociedad mercantil (Mantilla Molina):** persona moral, creada por contrato, mediante la cual dos o más personas aportan bienes o servicios para la realización de un fin común de carácter económico, con ánimo de lucro, adoptando uno de los tipos previstos por la LGSM.
- **Doble naturaleza (contrato e institución):** la sociedad es a la vez un **contrato** (plurilateral, de organización, entre los socios) y una **persona jurídica/institución** (un sujeto con vida propia, distinta de los socios). Esta dualidad —contrato vs. institución— es el gran debate doctrinal (sección 29).
- **Sociedad anónima (Garrigues):** sociedad de **capitales** (no de personas) cuyo capital está dividido en **acciones** y en la que los socios **no responden** personalmente de las deudas sociales (responsabilidad limitada a su aportación).
- **Acción (doctrina):** triple noción —(i) **parte del capital** social; (ii) **conjunto de derechos** del accionista (el *status* de socio); (iii) **título o valor** que documenta y permite circular esa participación—.

Lectura del Consejo: retén la **doble naturaleza** (contrato + institución) y la **triple noción de acción** (capital + derechos + título). De ahí se deduce casi todo: por ser *institución* tiene órganos y personalidad; por ser *contrato* los socios pueden **pactar** (más en la S.A.P.I.); y por ser la acción un *título de derechos negociable*, la empresa se puede **comprar y vender** transfiriendo acciones (el M&A como *share deal*).

11. Definiciones legales (LGSM y LMV — verificar versión vigente)

- **Tipos de sociedad — art. 1 LGSM ☿:** la ley reconoce: (I) Sociedad en Nombre Colectivo; (II) Sociedad en Comandita Simple; (III) Sociedad de Responsabilidad Limitada (**S. de R.L.**); (IV) **Sociedad Anónima (S.A.)**; (V) Sociedad en Comandita por Acciones; (VI) Sociedad Cooperativa. Cualquiera (salvo la cooperativa) puede ser de **capital variable**.
- **Sociedad Anónima — art. 87 LGSM ☿:** "Sociedad anónima es la que existe bajo una denominación y se compone exclusivamente de socios cuya **obligación se limita al pago de sus acciones**."
- **Requisitos de constitución de la S.A. — art. 89 LGSM ☿:** dos o más socios (cada uno suscriba al menos una acción); capital suscrito íntegramente; exhibición mínima del 20% en aportaciones en efectivo; íntegra en aportaciones en especie.
- **S. de R.L. — art. 58 LGSM ☿:** capital dividido en **partes sociales** (no acciones), socios de responsabilidad limitada; número máximo de socios (50).
- **S.A.P.I. — Ley del Mercado de Valores (arts. 12 ☿ y ss.):** modalidad de S.A. con **mayor flexibilidad** estatutaria (acciones de voto limitado/restringido, restricciones a la transmisión, exclusión de socios, derechos de minoría reforzados, *drag/tag along* estatutarios), pensada para recibir inversión (VC/PE) y transitar eventualmente al mercado de valores.
- **Asambleas — arts. 178 ☿ y ss. LGSM:** la asamblea de accionistas es el **órgano supremo**; ordinarias y extraordinarias, con quórum y mayorías distintos. **Administración — arts. 142 ☿ y ss.** (consejo o administrador único). **Vigilancia — arts. 164 ☿ y ss.** (comisario).

12. Definición sencilla

Una **sociedad mercantil** es una "persona artificial" que crean dos o más personas (los socios) juntando dinero o bienes para

hacer negocios y repartirse las ganancias. La estrella es la **sociedad anónima (S.A.)**: su capital se divide en **acciones** (como rebanadas de un pastel) que los socios poseen y pueden **vender**; los socios solo arriesgan lo que pusieron (**responsabilidad limitada**); y la sociedad se gobierna por una **asamblea** (los dueños deciden lo importante) y un **consejo de administración** (los administradores dirigen el día a día). Comprar una empresa suele ser, simplemente, **comprar sus acciones**.

13. Conceptos fundamentales

- **Sociedad de personas vs. de capitales**: en las **de personas** (S. en N.C., comandita simple) importa **quién** es el socio (responsabilidad ilimitada de algunos, intuitu personae); en las **de capitales** (S.A.) importa el **capital aportado**, no la identidad del socio (responsabilidad limitada, acciones libremente transmisibles). La **S. de R.L.** es mixta (de capitales pero con rasgos personales).
- **Affectio societatis**: la voluntad de los socios de **colaborar** en un fin común (elemento del contrato de sociedad).
- **Capital social**: cifra estatutaria que representa la suma de las aportaciones; es **garantía** de los acreedores y base de los derechos de los socios. Distinto del **patrimonio** (activos reales, que varían — Libro 5, Nivel I).
- **Capital fijo y variable**: el **fijo** requiere reforma estatutaria para modificarse; el **variable** permite aumentar/disminuir dentro de un mínimo y máximo **sin** reforma (de ahí "S.A. de C.V."); da flexibilidad para rondas de inversión.
- **Acción**: parte alícuota del capital + conjunto de derechos del socio + título negociable.
- **Tipos de acciones**: **ordinarias** (plenos derechos) y **preferentes/de voto limitado** (privilegios económicos a cambio de menos voto); **series** (A, B...) con distintos derechos; de **goce**, de **tesorería**, etc.
- **Aportación**: lo que el socio aporta (dinero, bienes en especie —con avalúo—, o, en sociedades de personas, trabajo/industria). En la S.A., no se admite aportación de **industria**.

- **Suscripción y exhibición:** **suscribir** = comprometerse a aportar (tomar acciones); **exhibir** = pagar efectivamente la aportación. Las acciones no pagadas son **acciones pagadoras**.
- **Órganos sociales:** **Asamblea** (órgano supremo: forma la voluntad social), **Administración** (consejo de administración o administrador único: gestión y representación), **Vigilancia** (comisario / auditoría: fiscaliza).
- **Asamblea ordinaria vs. extraordinaria:** la **ordinaria** trata asuntos del giro normal (aprobar estados financieros, nombrar consejo, decretar dividendos); la **extraordinaria**, los asuntos graves que modifican la estructura (reforma de estatutos, aumento/reducción de capital, fusión, escisión, disolución) —con quórum y mayorías **más altos**—.
- **Quórum de instalación vs. de votación:** el primero, asistencia mínima para sesionar; el segundo, votos mínimos para aprobar.
- **Derechos del accionista — patrimoniales:** **dividendo** (participación en las utilidades), **cuota de liquidación**, **derecho de preferencia** (suscribir nuevas acciones en aumentos para no diluirse).
- **Derechos del accionista — corporativos:** **voto**, **información**, impugnación de acuerdos, y los **derechos de minoría** (convocar asamblea, nombrar consejero, aplazar votación, ejercer la acción de responsabilidad) que protegen a quien no controla.
- **Responsabilidad limitada:** el socio de la S.A./S. de R.L. solo arriesga su aportación; el patrimonio social responde de las deudas sociales (con la excepción del **levantamiento del velo** — Libro 5, Nivel I).
- **Administradores y deberes fiduciarios:** los consejeros deben actuar con **diligencia** (deber de cuidado) y **lealtad** (anteponer el interés social); su incumplimiento genera responsabilidad (base del gobierno corporativo, Nivel IV).
- **Convenio entre accionistas (*shareholders agreement*):** acuerdo (a veces parasocial) que regula las relaciones entre

socios (voto, transmisión, *drag/tag along*, *deadlock*); en la S.A.P.I. muchos de sus pactos pueden llevarse a **estatutos** y ser oponibles.

- **S.A.P.I.:** S.A. flexible (LMV) que permite pactar lo que la S.A. tradicional prohibía; vehículo predilecto de VC/PE y antesala del mercado de valores (S.A.B.).

14. Desarrollo absoluto

Lo organizamos en cinco bloques: (A) los **tipos** societarios y cómo elegir; (B) la **S.A.:** constitución, **capital** y **acciones**; (C) los **órganos** sociales; (D) los **derechos del accionista** (mayorías y minorías); (E) la **S.A.P.I.** y las **vicisitudes** (aumentos, reducciones, fusión, escisión, disolución).

14.A · LOS TIPOS DE SOCIEDAD Y CÓMO ELEGIR

La LGSM ofrece seis tipos; en la práctica corporativa importan, sobre todo, tres:

- **Sociedad Anónima (S.A.):** sociedad de **capitales**; capital en **acciones**; responsabilidad **limitada**; acciones **libremente transmisibles** (salvo pacto). El vehículo por excelencia de la empresa mediana y grande y de la que cotiza en bolsa (S.A.B.).
- **Sociedad de Responsabilidad Limitada (S. de R.L.):** capital en **partes sociales** (no acciones); máximo **50 socios**; responsabilidad limitada; transmisión de partes **restringida** (requiere consentimiento de la mayoría/socios). Más "cerrada" y personal; muy usada por su **tratamiento fiscal** en estructuras con inversión de EE. UU. (puede ser *check-the-box* como entidad transparente).
- **S.A.P.I. (Sociedad Anónima Promotora de Inversión, LMV):** una S.A. **flexibilizada**; permite pactar restricciones a la transmisión, acciones de voto limitado, derechos de minoría reforzados, *drag/tag along*, exclusión de socios. El **vehículo predilecto de VC y PE** y antesala del mercado (puede ser S.A.P.I.B. y luego S.A.B.).
- **Tipos menores: S. en Nombre Colectivo y Comandita** (responsabilidad ilimitada de algunos socios; casi en desuso);

Cooperativa (régimen especial); **S.A.S.** (Sociedad por Acciones Simplificada, para microempresas, constitución en línea, un solo accionista).

Cómo razona un socio (elección del tipo). *"Elegir el tipo es la primera decisión de estructura. Pregunto: ¿cuántos socios y qué tan 'cerrada' es la sociedad? ¿se busca inversión de fondos (VC/PE)? ¿hay inversionistas de EE. UU. (tema fiscal)? ¿se planea salir a bolsa? Para una empresa con planes de levantar capital y M&A, casi siempre recomiendo S.A.P.I.: tiene la flexibilidad de Delaware dentro del derecho mexicano. Para estructuras con inversión estadounidense, evalúo la S. de R.L. por su tratamiento fiscal."*

14.B · LA SOCIEDAD ANÓNIMA: CONSTITUCIÓN, CAPITAL Y ACCIONES

Constitución. Por **contrato social** (acta constitutiva) ante **fedatario público** (notario o corredor), con los requisitos del art. 89 ◊ (dos o más socios, capital suscrito, exhibición mínima del 20% en efectivo, íntegra en especie) y los estatutos del art. 6 ◊ (denominación, objeto, duración, capital, domicilio, órganos, reglas de reparto). Se **inscribe** en el Registro Público de Comercio para que la sociedad tenga personalidad **plena** frente a terceros (antes, sociedad irregular).

El capital social. Cifra que representa la suma de las aportaciones; cumple tres funciones: (i) **garantía** de los acreedores (cifra de retención: no se reparte como dividendo lo que erosione el capital); (ii) **medida** de los derechos del socio (proporción de voto y dividendo); (iii) **base de productividad** (fondo para operar). Se distingue:

- **Capital suscrito** (comprometido) vs. **exhibido** (efectivamente pagado).
- **Capital fijo** (mínimo, requiere reforma para variar) vs. **variable** (parte que sube/baja sin reforma estatutaria, entre un mínimo y un máximo: "S.A. de C.V."). El **capital variable** es clave para **rondas de inversión** ágiles.
- **Principios de integridad y realidad del capital:** el capital debe ser real (aportaciones efectivas, avalúo de las en espe-

cie) y mantenerse (prohibición de repartir dividendos ficticios).

Las acciones. Representan el capital y el *status* de socio. Clasificaciones clave:

- **Por sus derechos:** **ordinarias** (plenos derechos de voto y dividendo) y **preferentes / de voto limitado** (privilegio económico —dividendo preferente— a cambio de voto restringido; art. 113 LGSM ☺). En **series** (A, B, C...) con derechos distintos.
- **Por su exhibición:** **liberadas** (pagadas) y **pagadoras** (pendientes de pago).
- **Por su circulación:** la regla en la S.A. es la **libre transmisibilidad**; los estatutos pueden establecer que la transmisión requiera **autorización del consejo** (art. 130 LGSM ☺) —y la S.A.P.I. permite restricciones más amplias (derechos de preferencia, *lock-up*, *tag/drag*)—.
- **Documentación y registro:** las acciones se documentan en **títulos** (o se mantienen de forma desmaterializada) y la titularidad se acredita por la inscripción en el **libro de registro de acciones** (art. 128 LGSM ☺): *quien aparece en el libro es el accionista frente a la sociedad*. **Punto crítico de due diligence y de la prenda de acciones.**

Transmisión de acciones. Por **endoso** del título + **inscripción en el libro de registro**. La sociedad reconoce como accionista a quien está inscrito en el libro. *Conexión M&A:* la transmisión de acciones (con endoso y registro) es, técnicamente, el **cierre de un share deal**; verificar el libro de registro es esencial para confirmar quién es dueño de qué.

14.C · LOS ÓRGANOS SOCIALES

La S.A. actúa por sus órganos (teoría del órgano — Libro 5, Nivel I):

1) La Asamblea de Accionistas (órgano supremo). Forma la voluntad social. Tipos:

- **Ordinaria (art. 181 ☺):** se reúne al menos una vez al año; aprueba el **informe** y los **estados financieros**, decreta **divi-**

dendos, nombra y remueve al **consejo** y al **comisario**, fija sus emolumentos. *Quórum*: instalación, mayoría de las acciones (50%+); votación, mayoría de los presentes. En **segunda convocatoria**, se resuelve con cualquier número de acciones.

- **Extraordinaria (art. 182 c):** para los asuntos **graves** que modifican la estructura: reforma de estatutos, **aumento o reducción de capital** (en la parte fija), **cambio de objeto o de nacionalidad, transformación, fusión, escisión, disolución**, emisión de acciones privilegiadas. *Quórum*: instalación, 75% de las acciones (en primera convocatoria); votación, voto de acciones que representen el **50%** del capital (mínimos legales; los estatutos pueden exigir **más**, no menos).
- **Convocatoria, orden del día y formalidades:** vicios en la convocatoria o el quórum pueden **anular** los acuerdos (impugnación, art. 188 c y ss.).

2) La Administración (consejo de administración o administrador único, arts. 142 c y ss.). Órgano de **gestión y representación**. Puede ser **unipersonal** (administrador único) o **colegiado** (consejo de administración). Funciones: dirigir el negocio, ejecutar los acuerdos de la asamblea, representar a la sociedad (otorgar poderes — Libro 2, Nivel II). **Deberes fiduciarios** (deber de **diligencia/cuidado** y de **lealtad**), cuya violación genera **responsabilidad** (acción social de responsabilidad, art. 161 c; reforzada en LMV para sociedades bursátiles — Nivel IV). El consejo suele apoyarse en **comités** (auditoría, prácticas societarias) y en un **director general**.

3) La Vigilancia (comisario, arts. 164 c y ss.). Órgano fiscalizador, designado por la asamblea; vigila la gestión, revisa los estados financieros y rinde dictamen. En sociedades bursátiles, esta función se moderniza con el **comité de auditoría** y el **auditor externo** (LMV). *Tendencia*: el modelo del comisario único evoluciona hacia órganos de vigilancia más robustos y profesionales (gobierno corporativo).

Cómo razona un socio (gobierno y poder). *"En toda sociedad pregunto: ¿quién decide qué? La asamblea decide lo estructural (estatutos, capital, fusión); el consejo, la gestión; el director general, el día a día. Y ¿con qué mayorías? Ahí está el poder real: quien controla el 75% domina hasta lo extraordinario; quien tiene 50%+ controla lo ordinario; y las minorías tienen herramientas defensivas. Cuando estructuro una inversión, diseño el gobierno: qué decisiones requieren mayoría calificada o veto del inversionista (reserved matters), cómo se integra el consejo, qué protege a la minoría. El control no es solo tener acciones: es diseñar las reglas de decisión."*

14.D · LOS DERECHOS DEL ACCIONISTA (MAYORÍAS Y MINORÍAS)

El *status* de accionista confiere dos clases de derechos:

Derechos patrimoniales (económicos):

- **Dividendo:** participación en las utilidades, cuando la asamblea lo decreta y hay utilidades **reales** (no se reparten dividendos ficticios; primero se constituye la **reserva legal** —5% de las utilidades hasta alcanzar el 20% del capital, art. 20 C—).
- **Cuota de liquidación:** lo que corresponde al socio al disolverse y liquidarse la sociedad, tras pagar a los acreedores.
- **Derecho de preferencia (suscripción preferente, art. 132 C):** en los **aumentos de capital**, el accionista tiene preferencia para suscribir las nuevas acciones **en proporción** a las que posee, para **no diluirse**. Es el derecho que protege contra la **dilución** —tema central en las rondas de inversión de VC—.

Derechos corporativos (de consecución / políticos):

- **Voto:** participar y votar en las asambleas (regla: un voto por acción ordinaria; las de voto limitado, restringido).
- **Información:** acceder a la información social (estados financieros, informe del consejo; art. 186-187 C).
- **Impugnación:** demandar la **nulidad** de acuerdos de asamblea contrarios a la ley o los estatutos (art. 188 C y ss.).

- **Derechos de minoría (protección del que no controla):** la LGSM otorga a minorías que reúnan ciertos porcentajes herramientas defensivas:
- **Convocar asamblea** (titulares del **33%**, o 25% en ciertos casos; en S.A.P.I./bursátil, porcentajes menores).
- **Nombrar un consejero** (minoría del **25%**, art. 144 ◊; en bursátil, 10%).
- **Aplazar la votación** de un asunto no suficientemente informado (33%, art. 199 ◊).
- **Oponerse judicialmente** a las resoluciones y ejercer la **acción de responsabilidad** contra administradores (minoría del 25%, art. 163 ◊).
- **Derecho de retiro/separación** en ciertos supuestos (cambio de objeto, nacionalidad, transformación).

Mayorías y minorías = el reparto del poder. Quien tiene >50% controla la asamblea ordinaria (gestión, consejo, dividendos); quien tiene ≥75% controla incluso la extraordinaria (reformular estatutos, fusionar). Por eso, en una inversión, el porcentaje no lo es todo: importan los **derechos pactados** (vetos, *reserved matters*, asientos en el consejo). La **S.A.P.I.** permite blindar a la minoría mucho más que la S.A. tradicional.

14.E · LA S.A.P.I. Y LAS VICISITUDES SOCIETARIAS

La S.A.P.I. (Sociedad Anónima Promotora de Inversión). Es una S.A. regida por la LGSM **más** un régimen especial de la **LMV** que **flexibiliza** su organización para recibir inversión. Permite, en estatutos (lo que la S.A. tradicional limita):

- **Restricciones a la transmisión** de acciones (derechos de preferencia, *lock-up*, autorización).
- **Acciones de voto limitado, restringido o sin voto**, y acciones con **derechos especiales** (veto, dividendos preferentes).
- **Cláusulas de *drag along*** (arrastre: el mayoritario obliga a la minoría a vender en un cambio de control) y ***tag along*** (acompañamiento: la minoría tiene derecho a vender en las mismas condiciones que el mayoritario).
- **Exclusión** de accionistas y mecanismos de **separación** y de **resolución de conflictos** (deadlock).

- **Derechos de minoría reforzados** y limitación de responsabilidad de consejeros. Por todo ello, es el **vehículo predilecto de VC y PE** (donde estos pactos son esenciales) y la **antesala del mercado de valores** (S.A.P.I.B. → S.A.B.). *El derecho societario "a la Delaware", dentro de México.*

Las vicisitudes (modificaciones estructurales). Requieren **asamblea extraordinaria**:

- **Aumento de capital:** por nuevas aportaciones (rondas de inversión), por capitalización de utilidades/pasivos, o por revaluación. Activa el **derecho de preferencia** (anti-dilución).
- **Reducción de capital:** por reembolso a socios o por absorción de pérdidas; protege a acreedores (derecho de oposición, publicidad).
- **Transformación:** cambiar de tipo social (p. ej., S. de R.L. → S.A. o S.A.P.I.) conservando la personalidad.
- **Fusión (arts. 222 ◻ y ss.):** dos o más sociedades se **unen** — por incorporación (una absorbe a otra) o por integración (nace una nueva)—; transmisión universal de patrimonio; protección de acreedores (derecho de oposición; efectos a los 3 meses salvo pago/garantía). *Base del M&A por fusión (Nivel IV).*
- **Escisión (art. 228 bis ◻):** una sociedad **divide** su patrimonio, transmitiéndolo a una o varias sociedades nuevas o existentes. *Clave en reestructuras y carve-outs (Nivel IV).*
- **Disolución y liquidación (arts. 229 ◻ y ss.):** causas de disolución (vencimiento del plazo, imposibilidad del objeto, acuerdo, pérdida de 2/3 del capital, reducción de socios); seguida de la **liquidación** (realizar activos, pagar pasivos, repartir el remanente) por los liquidadores.

Cómo razona un socio (S.A.P.I. y rondas). *"Cuando un fondo de VC invierte en una startup, exige convertirla en S.A.P.I. y montar una arquitectura de series de acciones: la serie del fondo lleva dividendo/liquidación preferente, anti-dilución, veto sobre reserved matters, asiento en el consejo, tag y drag along, y derechos de información. Todo eso vive en los estatutos (oponibles) y en el convenio entre accionistas. El derecho societario es el lienzo; la S.A.P.I., los pinceles que permiten pintar el deal de inversión."*

15. Explicación intuitiva

Piensa en una **sociedad anónima** como un **edificio de departamentos** que varias personas construyen juntas:

- El **capital social** es el dinero que pusieron para construirlo; las **acciones** son las **escrituras** de cada departamento (cada quien tiene tantos departamentos como dinero puso), y se pueden **vender** a otros.
- La **responsabilidad limitada** significa que, si el edificio se endeuda y quiebra, cada dueño solo pierde **su departamento** (su aportación), no el resto de su patrimonio.
- La **asamblea** es la **junta de condóminos**: los dueños se reúnen para decidir lo importante (cambiar el reglamento del edificio = reformar estatutos, ampliar el edificio = aumentar capital). Las decisiones se toman por **mayoría** (de departamentos/acciones): quien tiene más, manda más.
- El **consejo de administración** es el **comité que administra** el edificio día a día (contrata al conserje, paga los servicios); el **comisario** es el **auditor** que revisa las cuentas.
- Las **minorías** (los dueños de pocos departamentos) tienen **derechos defensivos** para que la mayoría no abuse (pedir información, convocar junta, impugnar acuerdos ilegales).
- La **S.A.P.I.** es un edificio con un **reglamento a la medida**: permite pactar reglas especiales (quién puede vender y a quién, vetos para ciertas decisiones, que si la mayoría vende todos vendan), ideal cuando entran **inversionistas** que exigen protecciones.

Y el **M&A** es, en el fondo, **comprar el edificio**: o comprando **todas las escrituras** (acciones = *share deal*) o comprando el

inmueble y su operación (activos = *asset deal*). Todo lo que estudiamos aquí es lo que se negocia y se transfiere ese día.

16. Ejemplos simples

1. **Responsabilidad limitada.** Tres socios constituyen una S.A. con \$300,000 de capital (\$100,000 cada uno). La sociedad quiebra debiendo \$2M. Los acreedores cobran del patrimonio social; los socios **solo pierden su aportación** (\$100,000 c/u), no su patrimonio personal (salvo levantamiento del velo).
2. **Mayoría y control.** Un accionista con 51% controla la **asamblea ordinaria** (nombra al consejo, decide dividendos), pero con solo 51% **no** puede, por sí solo, reformar estatutos o fusionar (requiere el quórum/mayoría de la **extraordinaria**: 75%/50%).
3. **Derecho de preferencia (anti-dilución).** Una S.A. aumenta capital emitiendo nuevas acciones. Un accionista con 20% tiene **preferencia** para suscribir el 20% de las nuevas y **no diluirse**. Si no las suscribe, su participación baja.
4. **Acciones preferentes.** Un inversionista recibe acciones de **voto limitado** pero con **dividendo preferente**: gana primero en utilidades a cambio de menos voto.
5. **Libro de registro.** Quien aparece inscrito en el **libro de registro de acciones** es el accionista frente a la sociedad; sin esa inscripción, el endoso del título no basta para ejercer derechos sociales.

17. Ejemplos complejos

1. **Diseño de control sin mayoría (S.A.P.I. y reserved matters).** Un fondo de PE adquiere el 40% de una S.A.P.I. No tiene mayoría, pero pacta en estatutos un **veto** sobre *reserved matters* (endeudarse por encima de X, vender activos clave, cambiar al CEO, nuevas emisiones) y dos asientos en el consejo. *Resultado*: sin controlar la asamblea, **controla las decisiones estratégicas**. Lección: el poder se diseña, no solo se compra con porcentaje.
2. **Dilución y ronda "down".** Una startup levanta una ronda a una valuación **menor** que la anterior (*down round*). Los in-

versionistas previos, con cláusula **anti-dilución** (*full ratchet* o *weighted average*), ajustan su conversión para no perder valor; los fundadores se **diluyen** fuertemente. Lección: la anti-dilución es una cláusula que reparte el dolor de una mala ronda.

3. **Conflicto entre socios (deadlock 50/50).** Dos socios al 50% bloquean toda decisión. Sin mecanismo de desempate, la sociedad se paraliza. Soluciones pactadas: voto de calidad, mediación, cláusulas de **buy-sell** (*shotgun*: uno ofrece comprar/vender a un precio, el otro elige), o disolución. Lección: prever el *deadlock* es esencial en sociedades paritarias.
4. **Impugnación de acuerdos.** Una asamblea extraordinaria aprueba una fusión sin alcanzar el quórum del 75% o sin convocatoria debida. Un accionista impugna la **nulidad** del acuerdo (art. 188 ☞). Lección: los **vicios formales** (convocatoria, quórum, orden del día) pueden tumbar decisiones estructurales —y, en M&A, una fusión—.

18. Casos reales (jurisprudencia y operaciones estilizadas)

- **Impugnación de acuerdos de asamblea:** criterios sobre la nulidad por vicios de convocatoria, quórum o materia, y sobre la legitimación y plazos para impugnar (arts. 188-191 ☞).
- **Responsabilidad de administradores:** criterios sobre la acción social de responsabilidad (art. 161-163 ☞) por actos contrarios al interés social o a la ley.
- **Derechos de minoría:** aplicación de los porcentajes para convocar asamblea, designar consejero y ejercer la acción de responsabilidad; en sociedades **bursátiles**, los porcentajes se **reducen** (LMV) para proteger más al inversionista.
- **Operación estilizada (conversión a S.A.P.I. para una ronda de VC):** una startup S.A. se **transforma** en S.A.P.I., crea series de acciones y reforma estatutos para alojar las protecciones del fondo (preferente, anti-dilución, veto, tag/drag): la práctica habitual del venture capital mexicano.

Los dos casos fundacionales del common law, que explican la personalidad separada y su límite.

Salomon v. Salomon & Co. (Reino Unido, 1897) es la piedra angular de toda esta materia. Un comerciante transformó su negocio en sociedad, se quedó con casi todas las acciones y además con una garantía como acreedor. Cuando la sociedad quebró, los demás acreedores alegaron que la sociedad era él mismo. La Cámara de los Lores resolvió que **no**: la sociedad es una **persona distinta**, aunque su dueño sea uno solo y aunque se haya creado precisamente para limitar el riesgo. Ese es el fundamento de que un empresario pueda estructurar su patrimonio en sociedades sin que eso sea, por sí mismo, un fraude.

Walkovszky v. Carlton (Nueva York, 1966) marcó el límite. Un dueño de taxis había repartido su flota entre múltiples sociedades, cada una con dos vehículos y el seguro mínimo, de modo que la víctima de un atropellamiento solo podía cobrar contra una cáscara. El caso —y su célebre voto disidente— instaló la discusión sobre el **levantamiento del velo por infracapitalización deliberada** frente a acreedores involuntarios.

Léelos juntos, porque juntos dicen la regla completa: estructurar en sociedades para limitar riesgo es legítimo (*Salomon*); **vaciar de sustancia una sociedad para dejar sin remedio a quien no eligió contratar contigo, no** (*Walkovszky*). Esa es exactamente la misma frontera que el art. 2163 CCF ☞ traza para los actos en perjuicio de acreedores —tratada en Protección y estructura— y la que el módulo 06 de la Columna VI plantea como problema de criterio profesional.

Nota de método (Manifiesto XI.5): verificar la vigencia de los criterios antes de invocarlos.

19. Casos empresariales

- **Empresa familiar:** organizar la propiedad (acciones por rama familiar), el **gobierno** (consejo con independientes, protocolo familiar) y la **sucesión** (transmisión de acciones, fideicomiso de control), evitando el conflicto que destruye a muchas empresas familiares en la segunda/tercera generación.

- **Estructura de grupo:** una sociedad **holding** controla varias **subsidiarias** (cada una S.A. o S. de R.L.), separando riesgos por unidad de negocio y facilitando ventas parciales.
- **Capital variable para crecer:** una empresa adopta la modalidad de **C.V.** para aumentar capital ágilmente al recibir nuevos socios, sin reformar estatutos cada vez.

20. Casos corporativos (en transacciones)

- **Share deal:** se adquieren las **acciones** de la sociedad (con endoso y registro en el libro); el comprador "hereda" la sociedad con sus activos **y pasivos**. Por eso la due diligence societaria y las *reps* son críticas.
- **Asset deal:** se adquieren los **activos**/el negocio (la sociedad sigue existiendo en manos del vendedor); aísla mejor los pasivos pero exige transmitir y ceder cada activo y contrato.
- **Vehículo de adquisición (NewCo) y fusión:** el comprador crea una **NewCo** que se endeuda, adquiere y luego **se fusiona** con la *target* (estructura de LBO — Nivel IV).
- **Convenio entre accionistas:** en *joint ventures* y co-inversiones, regula gobierno, transmisión, *tag/drag*, *deadlock* y salida; en S.A.P.I., gran parte se lleva a estatutos (oponibles).
- **Due diligence societaria:** verificar acta constitutiva, reformas, libro de registro de acciones, libro de actas (asambleas y consejo), poderes vigentes, capital y su exhibición, gravámenes sobre acciones, derechos de terceros.

21. Casos internacionales

- **Delaware como referente:** la mayoría de las grandes corporaciones de EE. UU. se constituyen en **Delaware** por su derecho societario flexible, su tribunal especializado (Court of Chancery) y su jurisprudencia predecible. La **S.A.P.I.** mexicana se inspira en esa flexibilidad.
- **Holdings internacionales:** estructuras con sociedades en jurisdicciones específicas (Luxemburgo, Países Bajos, Delaware) por motivos fiscales, de tratados de inversión y de neutralidad; el abogado diseña la "cadena de sociedades" óptima.

- **Tipos equivalentes:** S.A. $\approx$ *corporation* / *Aktiengesellschaft* (AG) / *société anonyme* (SA); S. de R.L. $\approx$ *LLC* / *GmbH* / *Sàrl*. La LLC estadounidense y la **S. de R.L.** mexicana comparten flexibilidad y tratamiento fiscal transparente (relevante en estructuras cross-border).
- **Gobierno corporativo global:** códigos de mejores prácticas (OCDE, Código de Principios de Gobierno Corporativo en México) que elevan estándares de consejos, comités e independientes, especialmente en sociedades bursátiles.

22. Derecho comparado

SISTEMA	RASGOS DEL DERECHO SOCIETARIO
México	LGSM (tipos: S.A., S. de R.L., etc.) + LMV (S.A.P.I. , S.A.B.); responsabilidad limitada; tendencia a la flexibilización (S.A.P.I., S.A.S.).
España	Ley de Sociedades de Capital (SA y SL); régimen detallado de capital, órganos y minorías; fuerte protección de socios.
Estados Unidos	<i>Corporation</i> (regida por <i>corporate law</i> estatal) y LLC (híbrido flexible y fiscalmente transparente); <i>shareholders agreements</i> muy desarrollados.
Delaware	El referente mundial: máxima flexibilidad estatutaria, <i>business judgment rule</i> , Court of Chancery, jurisprudencia predecible; sede de la mayoría de las grandes corporaciones y de los vehículos de PE/VC.
Unión Europea	Armonización por directivas (capital, fusiones, OPAs); AG y GmbH (Alemania), SA y SARL (Francia); Sociedad Anónima Europea (SE).
UNI-DROIT	No regula sociedades directamente, pero sus principios influyen en contratos parasociales internacionales.
UNCITRAL	Trabajos sobre empresas (MSME — micro, pequeña y mediana empresa) y formas societarias simplificadas.
CISG	No aplica (es compraventa de mercaderías), pero la compraventa de activos societarios se relaciona.
Common Law	<i>Corporation</i> con <i>board of directors</i> , <i>fiduciary duties</i> (<i>duty of care</i> y <i>duty of loyalty</i>), <i>business judgment rule</i> ; fuerte rol del precedente.
Civil Law	Tipos societarios codificados; órganos (asamblea, administración, vigilancia); responsabilidad de administradores; tendencia a flexibilizar.

Convergencia clave para M&A: todas las jurisdicciones reconocen la **sociedad de capitales con responsabilidad limitada** y un **órgano de administración con deberes fiduciarios**. Las diferencias están en la **flexibilidad** (Delaware/S.A.P.I. al máximo) y en la **protección de minorías**. El abogado de M&A cross-border "traduce" estructuras: una S.A.P.I. mexicana es funcionalmente cercana a una *Delaware corporation* con *shareholders agreement*.

Por qué ganó Delaware, y por qué la respuesta habitual es equivocada. Más de la mitad de las sociedades listadas en Estados Unidos están constituidas en Delaware, un estado pequeño. La explicación popular es que ganó por ser **laxo** —una "carrera hacia el fondo"—. La evidencia apunta a otra cosa: ganó por **previsibilidad**. Tiene un cuerpo jurisprudencial denso construido durante un siglo, un tribunal especializado en materia societaria (la Court of Chancery) que resuelve rápido y con jueces que dominan la materia, y una legislatura que actualiza la ley con seriedad técnica.

La lección para México, y es la misma que aparece en el Libro 1 del Nivel IV: la competencia entre jurisdicciones societarias premia la **certeza**, no la permisividad. Un inversionista no elige la jurisdicción donde puede hacer lo que quiera; elige la que le permite **saber qué va a pasar** si hay un conflicto. Lo que a México le falta no es flexibilidad legal —la S.A.P.I. y la S.A.S. la dieron—: le falta **acervo jurisprudencial y un foro especializado y ágil**.

Y de ahí una consecuencia directa para tu práctica: cuando un cliente extranjero pregunta por qué su vehículo debería estar en México, la respuesta honesta no es sobre trámites. Es sobre **dónde quiere litigar** si algo sale mal. Muchas estructuras que parecen fiscales son, en realidad, elecciones de tribunal.

23. Derecho mexicano

- **LGSM (1934, reformada):** tipos (art. 1 ☺), constitución y estatutos (arts. 5-6, 89 ☺), capital y acciones (arts. 87, 111-141 ☺), asambleas (arts. 178-206 ☺), administración (arts. 142-163 ☺), vigilancia (arts. 164-171 ☺), derechos de minoría (arts. 144, 163, 199, 201 ☺), reserva legal (art. 20 ☺), fusión

(222-226), escisión (228 bis), disolución y liquidación (229-249), capital variable (213-221).

- **Ley del Mercado de Valores (LMV): S.A.P.I.** (arts. 12-37 ☞) y **S.A.B.** (sociedad anónima bursátil), con gobierno corporativo reforzado (consejo, comités de auditoría y de prácticas societarias, consejeros independientes, deberes de diligencia y lealtad).
- **Código de Comercio:** Registro Público de Comercio; supletoriedad.
- **S.A.S.:** régimen simplificado para microempresas (constitución en línea).
- **Normas conexas:** inversión extranjera (límites por sector — Libro 3 y 5, Nivel I), competencia (concentraciones), fiscal (régimen de la sociedad y de los socios).

24. Jurisprudencia relevante

Verificar vigencia antes de citar. - **Nulidad de acuerdos de asamblea:** por vicios de convocatoria, quórum o materia (arts. 188-191 ☞). - **Acción de responsabilidad contra administradores:** procedencia y legitimación (mayoría y minoría del 25%, arts. 161-163 ☞).

- **Derechos de minoría:** alcance de las facultades para convocar, designar consejero y aplazar.
- **Libro de registro de acciones:** valor probatorio de la inscripción para acreditar la calidad de accionista frente a la sociedad (art. 128-129 ☞).
- **Capital variable:** efectos de los aumentos y reducciones en la parte variable sin reforma estatutaria.

25. Criterios de la Suprema Corte

- **Protección de minorías y derecho de información:** la SCJN ha reforzado el acceso de los accionistas a la información y el control de los acuerdos sociales.
- **Levantamiento del velo corporativo:** criterios que admiten desestimar la personalidad en casos de fraude/abuso (Libro 5, Nivel I), con cautela para no erosionar la responsabilidad limitada.

- **Responsabilidad de administradores y deberes fiduciarios:** desarrollo del deber de diligencia y lealtad, especialmente robusto en sociedades **bursátiles** (LMV).
- **Validez de pactos estatutarios en S.A.P.I.:** reconocimiento de la flexibilidad para pactar restricciones a la transmisión, vetos y derechos especiales.

26. Doctrina nacional

- **Roberto Mantilla Molina, *Derecho Mercantil*** — base clásica de sociedades.
- **Joaquín Rodríguez Rodríguez, *Tratado de Sociedades Mercantiles*** — la obra mexicana de referencia, exhaustiva.
- **Jorge Barrera Graf, *Instituciones de Derecho Mercantil*** — visión moderna, empresa y sociedades.
- **Walter Frisch Philipp, *Sociedad Anónima Mexicana*** — monografía especializada en la S.A.
- Doctrina contemporánea sobre **S.A.P.I.**, gobierno corporativo y LMV (clave por su actualidad y uso práctico).

27. Doctrina internacional

- **Garrigues / Uría, *Curso de Derecho Mercantil* (España)** — sociedades de capital.
- **Reinier Kraakman et al., *The Anatomy of Corporate Law*** — análisis funcional y comparado del derecho societario; **lectura imprescindible** para pensar las sociedades como sistema global.
- **Robert Clark, *Corporate Law*; Stephen Bainbridge** (EE. UU.) — *corporate law* y gobierno.
- **Jurisprudencia de Delaware (Court of Chancery)** — *business judgment rule*, deberes fiduciarios, estándares de revisión (Revlon, Unocal — se profundizan en Nivel IV).

28. Opiniones críticas (postura del Consejo)

1. **La S.A. tradicional de la LGSM se quedó rígida; la S.A.P.I. es el futuro.** El Consejo recomienda, para casi cualquier empresa con planes de crecer, levantar capital o vender,

adoptar la **S.A.P.I.**: ofrece la flexibilidad que el VC, el PE y el M&A exigen, dentro del derecho mexicano.

2. **El verdadero poder está en el diseño del gobierno, no solo en el porcentaje.** El Consejo insiste: estructurar **reserved matters**, vetos, integración del consejo y derechos de minoría es tan importante como el porcentaje accionario. Un 40% bien diseñado puede controlar más que un 60% mal estructurado.
3. **El libro de registro de acciones es el documento más subestimado y más crítico.** Es la prueba de quién es dueño; su descuido (no actualizarlo, perderlo) genera litigios y arruina due diligences. El Consejo lo eleva a prioridad absoluta de la higiene corporativa.

29. Debate doctrinal

- **¿Contrato o institución?** El gran debate sobre la naturaleza de la sociedad: la teoría **contractualista** (la sociedad es un contrato entre socios; permite flexibilidad y pactos) vs. la **institucionalista** (la sociedad es una institución con interés propio —el "interés social"— por encima de los socios). La tendencia moderna (y la S.A.P.I.) se inclina al contractualismo, pero el "interés social" sigue siendo el faro de los deberes de los administradores.
- **¿Shareholder vs. stakeholder primacy?** ¿La sociedad debe maximizar el valor del **accionista** (Friedman) o atender a todos los **grupos de interés** (empleados, comunidad, ambiente — ESG)? Debate central del gobierno corporativo moderno (Nivel IV).
- **Límites de la flexibilidad (S.A.P.I.):** ¿hasta dónde puede pactarse en estatutos sin vulnerar normas imperativas o desproteger a terceros y minorías? La libertad "a la Delaware" tiene límites de orden público.
- **Capital social: ¿garantía real o ficción?** Se debate si el capital social cumple de verdad su función de garantía de acreedores o es una cifra formal; algunas jurisdicciones han **eliminado** el capital mínimo, confiando más en tests de solvencia.

30. Errores comunes

- **Confundir capital con patrimonio.** El capital es una cifra estatutaria; el patrimonio son los activos/pasivos reales (que varían). Una sociedad con gran capital social puede estar en quiebra.
- **Confundir suscripción con exhibición.** Suscribir es comprometerse; exhibir es pagar. Hay acciones suscritas no pagadas (pagadoras).
- **No actualizar el libro de registro de acciones.** El descuido más caro: sin registro, el endoso no surte efectos frente a la sociedad y la titularidad queda en duda.
- **Equivocar el quórum/mayoría (ordinaria vs. extraordinaria).** Aprobar una fusión o reforma con el quórum de la ordinaria genera **nulidad** del acuerdo.
- **Ignorar el derecho de preferencia** en aumentos: diluir a un socio sin respetarlo vicia el aumento.
- **Creer que el porcentaje lo es todo.** Sin diseñar el gobierno (vetos, reserved matters, consejo), un mayoritario puede quedar atado o un minoritario desprotegido.
- **Usar la S.A. tradicional cuando se necesita S.A.P.I.** Querer meter pactos de VC/PE en una S.A. rígida produce cláusulas inoponibles o nulas.

31. Mitos frecuentes

- *"El socio mayoritario puede hacer lo que quiera."* **Falso:** la extraordinaria exige 75%/50%; las minorías tienen derechos defensivos; y los administradores deben servir al **interés social**.
- *"Las acciones se transmiten solo con entregar el título."* **Incompleto:** se requiere **endoso + inscripción en el libro de registro** para surtir efectos frente a la sociedad.
- *"La responsabilidad limitada es absoluta."* **Falso:** cabe el **levantamiento del velo** por fraude/abuso.

- "*S.A. y S. de R.L. son intercambiables.*" **No:** difieren en transmisión (acciones libres vs. partes restringidas), número de socios y tratamiento fiscal.
- "*La S.A.P.I. es para empresas que cotizan.*" **Inexacto:** es para sociedades **privadas** que quieren flexibilidad e inversión; la **S.A.B.** es la bursátil.

32. Preguntas difíciles

1. ¿Puede un accionista del 40% controlar efectivamente una sociedad? ¿Cómo se diseña (S.A.P.I., reserved matters, consejo)?
2. ¿Hasta dónde pueden los estatutos de una S.A.P.I. restringir la **libre transmisión** de acciones sin desnaturalizar la condición de socio?
3. ¿La cláusula de **drag along** (forzar a la minoría a vender) es compatible con la protección de minorías? ¿Qué salvaguardas la legitiman?
4. En un *deadlock* 50/50 sin cláusula de desempate, ¿qué soluciones existen y cuál protege mejor el valor de la empresa?
5. ¿Debe primar el **interés social** (institución) o la **voluntad de los socios** (contrato) cuando chocan? ¿Y frente al ESG/stakeholders?

33. Casos de examen (con respuesta modelo)

P1. *¿Qué caracteriza a la sociedad anónima?* **R.** Sociedad de **capitales** bajo denominación, con capital dividido en **acciones** y socios cuya **responsabilidad se limita** al pago de sus acciones (art. 87 LGSM ☺); acciones, en principio, libremente transmisibles.

P2. *Distinga asamblea ordinaria y extraordinaria.* **R.** La **ordinaria** trata asuntos del giro (estados financieros, dividendos, nombrar consejo); quórum/mayoría simples. La **extraordinaria** trata asuntos estructurales (reforma de estatutos, aumento/reducción de capital, fusión, escisión, disolución); quórum del 75% y votación del 50% (mínimos legales).

P3. *¿Qué es el derecho de preferencia y para qué sirve?* **R.** El derecho del accionista a suscribir, en proporción, las acciones

de un **aumento de capital** (art. 132 ☞), para **no diluirse**. Es la protección anti-dilución básica.

P4. Mencione tres derechos de minoría. R. Convocar asamblea (33%), designar un consejero (25%, art. 144 ☞) y ejercer la acción de responsabilidad contra administradores (25%, art. 163 ☞); en bursátiles, los porcentajes se reducen.

P5. ¿Por qué la S.A.P.I. es el vehículo predilecto de VC/PE? R. Porque flexibiliza la S.A.: permite restricciones a la transmisión, acciones de voto limitado y derechos especiales, *drag/tag along*, exclusión de socios y minorías reforzadas —los pactos que la inversión de capital exige—, oponibles vía estatutos.

34. Simulador (ejercicio tipo despacho)

Rol: asociado corporativo. **Cliente:** dos fundadores (60%) de una startup de tecnología que recibirá una inversión Serie A de un fondo de VC por el 25% (post-money), y planean futuras rondas y, en 5-7 años, una venta a un estratégico o una salida a bolsa.

Tarea: diseña la **estructura societaria y de gobierno**: (1) ¿qué **tipo** social (S.A./S.A.P.I.) y por qué?; (2) la **arquitectura de capital**: series de acciones (fundadores vs. Serie A), capital variable, *option pool* para empleados; (3) los **derechos del fondo**: dividiendo/liquidación **preferente**, **anti-dilución**, **derecho de preferencia**, **veto** sobre *reserved matters*, asiento(s) en el **consejo**, derechos de información; (4) **transmisión**: *lock-up* de fundadores, *tag along* (minoría), *drag along* (para facilitar una venta futura), derecho de primera oferta; (5) **gobierno**: composición del consejo, quórums y mayorías reforzadas, *deadlock*; (6) qué va a **estatutos** (oponible) y qué a **convenio entre accionistas**. Concluye con un esquema de la *cap table* post-Serie A y cómo protege a cada parte.

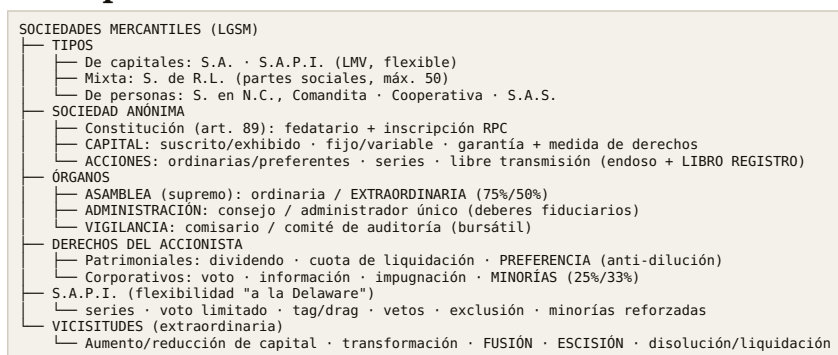
(Pista de evaluación: la mejor respuesta usa S.A.P.I., separa lo estatutario (oponible) de lo parasocial, equilibra el control de los fundadores con las protecciones del fondo, y prevé las futuras rondas y la salida con *tag/drag* y preferencias.)

35. Flashcards

- **¿S.A. (art. 87 ☞)?** → Sociedad de capitales, capital en acciones, responsabilidad limitada.

- **¿Capital vs. patrimonio?** → Cifra estatutaria vs. activos/pasivos reales.
- **¿Suscribir vs. exhibir?** → Comprometerse vs. pagar la aportación.
- **¿Cómo se transmiten las acciones?** → Endoso + inscripción en el **libro de registro**.
- **¿Quórum extraordinaria?** → 75% instalación / 50% votación (mínimos legales).
- **¿Triple noción de acción?** → Parte del capital + conjunto de derechos + título negociable.
- **¿Derecho de preferencia?** → Suscribir nuevas acciones en proporción (anti-dilución, art. 132 ○).
- **¿Tres órganos?** → Asamblea, administración (consejo), vigilancia (comisario).
- **¿Derechos de minoría?** → Convocar (33%), designar consejero (25%), acción de responsabilidad (25%).
- **¿Reserva legal?** → 5% de utilidades hasta el 20% del capital (art. 20 ○).
- **¿S.A.P.I.?** → S.A. flexible (LMV) para VC/PE: restricciones, series, tag/drag, vetos.
- **¿Fusión vs. escisión?** → Unir sociedades vs. dividir el patrimonio.

36. Mapas mentales



37. Cuadros comparativos

S.A. vs. S. de R.L. vs. S.A.P.I.

	S.A.	S. DE R.L.	S.A.P.I.
Capital en	Acciones	Partes sociales	Acciones
Socios	Sin límite	Máx. 50	Sin límite
Transmisión	Libre (salvo pacto)	Restringida (consentimiento)	Restringible ampliamente
Flexibilidad de pactos	Media	Media	Alta (LMV)
Uso típico	Empresa general/bursátil	Cerrada / fiscal (LLC)	VC/PE, M&A

Asamblea ordinaria vs. extraordinaria

	ORDINARIA	EXTRAORDINARIA
Asuntos	Giro normal (dividendos, consejo)	Estructurales (estatutos, fusión, capital)
Quórum instalación	50%+	75%
Votación	Mayoría de presentes	50% del capital

Derechos patrimoniales vs. corporativos

PATRIMONIALES	CORPORATIVOS
Dividendo	Voto
Cuota de liquidación	Información
Preferencia (anti-dilución)	Impugnación / minorías

38. Diagramas

Estructura de poder por porcentaje:

≥75% → controla TODO (ordinaria + extraordinaria: reforma estatutos, fusión)
 50%+ → controla la ordinaria (consejo, dividendos, gestión)
 33% → puede convocar asamblea / aplazar votación
 25% → designar 1 consejero / acción de responsabilidad / oposición
 < 25% → derechos individuales (voto, info, preferencia, impugnación)
 (en S.A.P.I./bursátil: porcentajes menores + derechos PACTADOS = más poder)

Share deal vs. asset deal (qué se transfiere):

SHARE DEAL → se transmiten ACCIONES (endoso + libro) → comprador hereda activos Y pasivos
 ASSET DEAL → se transmiten ACTIVOS/negocio → la sociedad queda con el vendedor (aisla pasivos)

39. Mnemotecnias

- **S.A.:** *"capital en acciones, responsabilidad limitada, los dueños pueden vender su rebanada".*

- **Órganos:** "A-A-V" → Asamblea (decide), Administración (dirige), Vigilancia (revisa).
- **Extraordinaria:** "75 para instalar, 50 para aprobar" (cosas graves).
- **Transmisión de acciones:** "endoso + LIBRO, o no eres socio frente a la sociedad".
- **Minorías:** "33 convoca, 25 nombra y demanda".
- **S.A.P.I.:** "la S.A. con traje a la medida: series, vetos, tag y drag".
- **Preferencia:** "aumentan capital, suscribo mi parte o me diluyo".

40. Resumen ejecutivo

La sociedad mercantil es el **cuerpo jurídico de la empresa** y el corazón del derecho corporativo. Es a la vez **contrato** (entre socios) e **institución/persona jurídica** (sujeto con patrimonio, órganos y vida propia). La **sociedad anónima** —sociedad de **capitales**, con capital dividido en **acciones** y **responsabilidad limitada** a la aportación— resolvió el problema histórico de **reunir gran capital limitando el riesgo**, haciendo posible el capitalismo de inversión. Sus piezas clave: el **capital social** (garantía de acreedores y medida de derechos; fijo o variable), las **acciones** (parte del capital + conjunto de derechos + título negociable; ordinarias o preferentes; transmisibles por endoso + **libro de registro**), y los **órganos** —**asamblea** (suprema; ordinaria y extraordinaria, esta con quórum del 75%/50%), **administración** (consejo, con deberes fiduciarios) y **vigilancia** (comisario)—. El accionista tiene derechos **patrimoniales** (dividendo, cuota de liquidación, **preferencia** anti-dilución) y **corporativos** (voto, información, impugnación, **derechos de minoría**).

Para el abogado corporativo, este libro es el más cercano al objetivo: lo que se **compra y vende** en un M&A es una sociedad (sus **acciones**, *share deal*) o su empresa (sus **activos**, *asset deal*); las estructuras (NewCo, holdings, joint ventures) son sociedades; y el VC/PE se construye sobre la **S.A.P.I.** —la S.A. flexibilizada (LMV) que permite series de acciones, preferen-

cias, anti-dilución, vetos sobre *reserved matters*, *tag/drag along* y minorías reforzadas—. La lección estratégica: **el poder se diseña** (gobierno, mayorías, vetos), no solo se compra con porcentaje; y el **libro de registro de acciones** es el documento más crítico de la higiene corporativa. Con esto, el lector empieza a dominar el objeto mismo del derecho corporativo.

41. Checklist

Constitución / elección de estructura:

- [] ¿Tipo idóneo (S.A. / S. de R.L. / **S.A.P.I.**) según socios, inversión y planes de salida?
- [] ¿Capital fijo o **variable** (para rondas ágiles)?
- [] ¿Estatutos completos (objeto, capital, órganos, transmisión, gobierno)?

Capital y acciones:

- [] ¿Capital suscrito y **exhibido** correctamente? ¿Avalúo de aportaciones en especie?
- [] ¿**Series** y tipos de acciones (ordinarias, preferentes) bien definidos?
- [] ¿**Libro de registro de acciones** actualizado? ¿Gravámenes (prenda) anotados?

Gobierno y derechos:

- [] ¿Quóruns y mayorías (ordinaria/extraordinaria; reforzadas)? ¿**Reserved matters** y vetos?
- [] ¿Composición del consejo y comités? ¿Consejeros independientes?
- [] ¿Derechos de minoría / del inversionista (preferencia, anti-dilución, *tag/drag*, información)?
- [] ¿Qué va a **estatutos** (oponible) y qué a **convenio entre accionistas**?

Vicisitudes / M&A:

- [] ¿Aumentos/reducciones con derecho de preferencia respetado?
- [] ¿Fusión/escisión con quórum correcto y derecho de oposición de acreedores?

- [] ¿La operación es **share** o **asset deal**? ¿Qué pasivos se heredan?

42. Bibliografía comentada

- **Rodríguez Rodríguez, J., *Tratado de Sociedades Mercantiles* (Porrúa).** La obra mexicana exhaustiva; consulta obligada para profundizar cualquier punto de la LGSM.
- **Mantilla Molina, R., *Derecho Mercantil*.** Base conceptual clara y ordenada.
- **Barrera Graf, J., *Instituciones de Derecho Mercantil*.** Visión moderna de la empresa y las sociedades; conecta con el gobierno corporativo.
- **Frisch Philipp, W., *La Sociedad Anónima Mexicana*.** Monografía especializada en la S.A.
- **Kraakman, Hansmann et al., *The Anatomy of Corporate Law*.** Lectura imprescindible: análisis funcional y comparado del derecho societario; enseña a pensar las sociedades como sistema global (agencia, protección de inversores, control).
- **Ley del Mercado de Valores (S.A.P.I. y S.A.B.) y LGSM.** El derecho positivo; estúdialo con el texto vigente a la mano.
- **Hansmann & Kraakman, *The Essential Role of Organizational Law* (Yale Law Journal, 2000).** El artículo que reformuló la pregunta: no es la responsabilidad limitada, es la **partición de activos** (§6). Corto y transforma cómo ves esta materia.
- **Easterbrook & Fischel, *The Economic Structure of Corporate Law*.** La exposición canónica del análisis económico del derecho societario y del *nexus of contracts*. Es la obra a la que hay que responder si se quiere sostener la posición contraria.
- **Kraakman et al., *The Anatomy of Corporate Law*.** El estudio funcional comparado: cómo distintos sistemas resuelven los mismos tres problemas de agencia. Es el mejor mapa disponible para un abogado que opera entre jurisdicciones.

- **Jensen & Meckling (1976)** para el origen de la teoría de agencia aplicada a la sociedad; y, del lado clásico continental, la discusión **Savigny–Gierke** sobre la naturaleza de la persona moral (§6).
- **Jurisprudencia fundacional:** *Salomon v. Salomon & Co.* (RU, 1897) y *Walkovszky v. Carlton* (NY, 1966). Las dos se leen en una tarde y contienen la regla completa sobre personalidad separada y su límite.

43. Ruta hacia el siguiente libro

Lo que acabas de aprender —la sociedad, sus acciones, sus órganos y los derechos de los socios— será **indispensable para comprender los títulos y operaciones de crédito**: la acción es, ella misma, un título, y la empresa se financia y opera emitiendo y usando títulos de crédito (pagarés, cheques) y celebrando operaciones de crédito.

- **Siguiente libro:** [Nivel III · Libro 3] *Títulos y Operaciones de Crédito (LGTOC)* — letra de cambio, pagaré, cheque, su autonomía y circulación; y las operaciones de crédito (apertura de crédito, descuento, fideicomiso, crédito refaccionario y de habilitación).
- **Conexión de largo alcance:** todo lo de este libro reaparece, con plena potencia, en el **Nivel IV** (M&A, VC y PE): las **series de acciones**, las **preferencias**, el **tag/drag**, los **reserved matters** y el gobierno son el lenguaje diario del *deal*. Vuelve a las secciones 14.D, 14.E y 34 cuando llegues allí.

♦ ¿Por qué esto importa para un abogado corporativo?

Porque **la sociedad es el objeto y el vehículo de todo lo que hace un abogado de negocios**. Lo que se compra y se vende en un M&A es una sociedad (acciones) o su empresa (activos); las estructuras de adquisición, los holdings y las joint ventures son sociedades; el VC y el PE se construyen sobre la S.A.P.I.; y el gobierno corporativo es derecho societario en acción. Dominar el capital, las acciones, los órganos, las mayorías y los derechos de minoría es dominar el **tablero** sobre el que se juega toda la práctica corporativa. El abogado que entiende que **el poder se**

diseña (vetos, reserved matters, consejo) y no solo se compra, y que cuida el **libro de registro de acciones**, es el que estructura operaciones sólidas y protege a su cliente.

♦ **Cómo piensa un socio de un despacho internacional**

*"Cuando estructuro una inversión o una compra, no pienso primero en el porcentaje, sino en el gobierno: ¿quién decide qué, con qué mayorías, con qué vetos? Convierto la empresa en S.A.P.I. para tener la flexibilidad de Delaware, diseño series de acciones con sus preferencias y anti-dilución, defino los **reserved matters** que requieren el voto del inversionista, integro el consejo y blindo la salida con tag y drag along. Separo lo que va a estatutos (oponible erga omnes) de lo que va al convenio entre accionistas. Y antes de firmar nada, reviso el libro de registro de acciones: si no está limpio, no sé de verdad quién es dueño de qué. El derecho societario es el lienzo; mi trabajo es pintar en él un deal que proteja a mi cliente y resista el peor escenario."*

♦ **Errores que cuestan millones**

1. **Libro de registro de acciones desordenado o inexistente.** Sin él, no se puede acreditar quién es dueño; arruina una due diligence, retrasa o tumba un cierre y genera litigios de propiedad. *Prevención:* mantenerlo impecable y actualizado, con anotación de gravámenes.
2. **Usar una S.A. rígida para un deal de VC/PE.** Meter preferencias, anti-dilución y *drag along* en una S.A. tradicional produce pactos **inoponibles** o **nulos**; cuando llega el conflicto, el inversionista descubre que sus protecciones no valían. *Prevención:* **S.A.P.I.** y pactos estatutarios.
3. **Aprobar una operación estructural con el quórum equivocado.** Una fusión o reforma de estatutos aprobada con el quórum de la ordinaria (en vez de la extraordinaria 75%/50%) es **nula** y puede echar abajo todo un M&A. *Prevención:* verificar quórums y convocatoria.
4. **Diluir a un inversionista ignorando su derecho de preferencia o anti-dilución.** Genera impugnaciones y responsabilidad. *Prevención:* respetar el art. 132 $\&$ y las cláusulas pactadas.

5. **No prever el *deadlock* en una sociedad 50/50.** La parálisis destruye valor; *prevención*: cláusulas de desempate, *buy-sell* o salida.

Cierre del Libro. Has llegado al **corazón del derecho corporativo**: la sociedad, sus acciones, sus órganos y el reparto del poder entre mayorías y minorías. Tienes ya lo que se **compra, vende y gobierna** en una empresa. En el siguiente libro estudiaremos cómo esa empresa **mueve el crédito y el pago** —los títulos y operaciones de crédito—, y más adelante, en el Nivel IV, juntaremos todo para comprar y vender empresas. El M&A está a la vuelta.

Voz consolidada (Edición Final).* Este capítulo no lleva apéndices al cierre: la doctrina, el análisis económico, el derecho comparado, la jurisprudencia y la mirada del socio internacional viven dentro del razonamiento, en las secciones donde hacen falta. Ver el vacío C-1* y el método en la Auditoría de la Edición Final.

PARTE III

[Nivel III · Libro 3] Títulos y Operaciones de Crédito (LGTOC)

☞ **Apóstrofe de vigencia** — **léela cada vez**. El Derecho cambia sin avisar: un artículo puede mudar de número, de redacción o quedar **derogado** de un día para otro. El símbolo ☞ que aparece tras cada artículo citado en este libro significa una sola cosa: *«¿sigue vigente —y con este mismo número— hoy? No lo cites de memoria ni desde este libro: reitéralo en su código vigente»* (textos oficiales en ../../fuentes-legales/). Caso real: el **art. 390 del CPF** que este proyecto cotejó aparece hoy como **«Derogado»**. Recuerda: un ✓ dice que el dato fue verificado *palabra por palabra a la fecha de su fuente*; la ☞ te avisa que esa fecha ya quedó atrás y que la última palabra la tiene el código, no el libro.

El crédito necesita **circular** con la misma seguridad que el dinero. El genio del derecho mercantil fue inventar un documento que **incorpora** un derecho de crédito y lo hace viajar de mano en mano con certeza: el **título de crédito**. La letra de cambio, el pagaré y el cheque movieron el comercio durante siglos; hoy, además, las **operaciones de crédito** (apertura de crédito, descuento, **fideicomiso**, crédito refaccionario) son la maquinaria del financiamiento bancario y empresarial. Este libro enseña cómo el derecho convierte el crédito en algo tan circulante y seguro como el efectivo.

Etiquetas: derecho mercantil · títulos de crédito · letra · pagaré · cheque · operaciones de crédito · fideicomiso **Prerrequisitos:** Obligaciones — Profundización, Teoría general del Derecho Mercantil. **Estándar:** V3 (43 secciones + secciones transversales). ⌚ **Tiempo estimado de dominio:** 4–5 semanas (≈ 45–55 h de estudio activo). Lectura de reconocimiento: 8–10 h. *Estúdialo en dos bloques: (1) teoría general del título y títulos en particular; (2) operaciones de crédito.*

Aviso de método. Tratado, no repaso. Profundizamos la **teoría general del título de crédito** (la parte conceptualmente más fina y poderosa) y las **operaciones de crédito** clave para el financiamiento, con ejemplos trabajados, "cómo razona un socio" y conexión con banca y M&A.

NIVEL DE IMPORTANCIA PROFESIONAL (VISTA RÁPIDA)

Litigio	★★★★★
Corporate	★★★★☆
M&A	★★★★☆
Mercado de Valores	★★★★★
Venture Capital	★★★★☆
Private Equity	★★★★☆
Gobierno Corporativo	★★★☆☆
Compliance	★★★★☆
Derecho Bancario	★★★★★
Empresa Familiar	★★★★☆

Los títulos de crédito dominan el litigio mercantil (vía ejecutiva) y son la base del derecho bancario; las operaciones de crédito son el corazón del financiamiento.

1. Introducción

Imagina que te deben \$100,000 y necesitas el dinero **hoy**. Si solo tienes un contrato, debes demandar, probar y esperar años. Pero si tienes un **pagaré**, tienes algo casi tan bueno como dinero: un documento que **incorpora** ese derecho, que puedes **transmitir** a otro con un simple endoso (cobrando hoy, con descuento), y que, si no te pagan, te abre la **vía ejecutiva** —rápida, sin discutir el negocio de fondo—. Esa es la magia del **título de crédito**: convertir un derecho abstracto en un documento **circulante, seguro y de cobro expedito**.

La idea central de este libro: el título de crédito es un documento que **incorpora** un derecho literal y autónomo, cuyo ejercicio y transmisión están condicionados a la posesión del documento. De ahí derivan sus tres grandes principios —**incorporación, literalidad y autonomía**— que lo hacen distinto de cualquier otro derecho de crédito (Libro 1, Nivel II) y que explican por qué el comercio confía en él. En la segunda parte, las **operaciones de crédito** muestran cómo los bancos y las empresas usan el crédito como herramienta: prestarlo, descontarlo, garantizarlo y estructurarlo (fideicomiso). Es el "torrente sanguíneo" financiero de la empresa.

2. Objetivos del libro

Al terminar, el lector será capaz de:

- **Dominar la teoría general del título de crédito:** los principios de **incorporación, literalidad y autonomía** (y la abstracción), y la clasificación de los títulos.
- **Manejar los títulos en particular: letra de cambio, pagaré y cheque** (requisitos, aceptación, endoso, aval, protesto, acciones cambiarias y vía ejecutiva).
- **Entender la circulación cambiaria:** endoso (sus tipos), aval (garantía autónoma) y las excepciones oponibles (y las que **no** se pueden oponer al tercero de buena fe).
- **Aplicar las operaciones de crédito:** apertura de crédito, descuento, reporto, cuenta corriente, carta de crédito, **crédito refaccionario y de habilitación**, y el **fideicomiso** (incluido el de garantía, Libro 4 Nivel II).
- **Conectar** con el derecho bancario, el financiamiento corporativo y el mercado de valores (los valores bursátiles son, técnicamente, títulos de crédito o "valores").

3. Importancia profesional

Los títulos y las operaciones de crédito son **el motor del financiamiento y del litigio mercantil**:

1. **Dominan el litigio mercantil.** El **juicio ejecutivo mercantil** —rápido, con el título como prueba preconstituida— es de los más frecuentes. Saber atacar y defender un título (excepciones cambiarias) es una destreza litigiosa esencial.
2. **Son la base del derecho bancario.** Cheques, pagarés, apertura de crédito, descuento, cartas de crédito: el banco opera con estos instrumentos. Quien aspira al derecho bancario debe dominarlos.
3. **Estructuran el financiamiento corporativo.** El **fideicomiso** (de garantía, de fuente de pago) y los créditos estructurados (refaccionario, de habilitación) son la maquinaria de los financiamientos (Libro 4 Nivel II y Nivel IV).
4. **Conectan con el mercado de valores.** Los **valores** bursátiles (acciones, obligaciones, certificados bursátiles) compar-

ten naturaleza con los títulos de crédito; entender estos es la antesala de la LMV (Libro 5).

4. Historia de la institución

- **La letra de cambio (origen medieval):** nació en las ferias y ciudades comerciales italianas (s. XII-XIII) como instrumento de **cambio de moneda a distancia** y para **evitar transportar oro** (peligroso). Un comerciante entregaba dinero en una plaza y obtenía una "letra" para cobrarlo en otra, en otra moneda. Así la letra resolvió el problema del **pago internacional** y del **crédito** comercial.
- **Evolución:** la letra incorporó el **endoso** (s. XVII), que la volvió **circulante** (podía pasar de mano en mano), y la **aceptación** y el **aval**. Surgieron el **pagaré** (promesa de pago) y el **cheque** (orden de pago contra un banco, s. XIX, con el auge de la banca).
- **Teoría general:** la ciencia jurídica alemana (s. XIX) construyó la **teoría general del título de crédito** (Brunner, Vivante en Italia), con los principios de incorporación, literalidad y autonomía. **Cesare Vivante** dio la definición clásica.
- **México:** la **Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito (LGTOC) de 1932** (vigente, reformada), de gran influencia italiana (Vivante) y obra en buena parte de juristas como Roberto Esteva Ruiz, regula tanto los **títulos** como las **operaciones de crédito**. Las reformas de 2000/2003 modernizaron el **fideicomiso de garantía** y la **prenda sin transmisión** (Libro 4 Nivel II).

5. Evolución histórica

- **Del transporte de oro al papel:** la letra sustituyó el peligroso traslado de metálico por un **documento**; el crédito se "desmaterializó" en papel.
- **Del documento a la circulación:** el **endoso** convirtió el título en un **bien circulante**, casi dinero; la **autonomía** protegió a cada nuevo tenedor de los problemas entre los anteriores.

- **De la circulación a la masificación:** el **cheque** y, después, los **valores** bursátiles (acciones, bonos) masificaron el uso de títulos.
- **De la masificación a la desmaterialización:** hoy los títulos tienden a **desmaterializarse** (anotaciones en cuenta en el mercado de valores; títulos electrónicos; el **CESD/Indeval**), y surgen instrumentos digitales (pagarés electrónicos, finte-ch). El principio de "incorporación en un papel" se transforma en **registro electrónico**, pero la lógica (literalidad, autonomía, circulación segura) **persiste**.

Idea de evolución clave: la historia del título de crédito es la historia de **hacer que el crédito circule con la seguridad del dinero**. Del papel medieval al registro electrónico, la meta es la misma: que quien recibe el título pueda **confiar** en él sin investigar su origen. Esa confianza es lo que mueve el comercio y el crédito.

6. Contexto económico

El título de crédito cumple funciones económicas decisivas (Libros 9 y 10, Nivel I):

- **Movilización del crédito:** convierte un crédito a plazo (ilíquido) en un instrumento **negociable** que puede venderse hoy (descuento, factoraje): da **liquidez**.
- **Función de pago y de garantía:** sustituye al efectivo (cheque) y garantiza obligaciones (aval, pagaré en garantía).
- **Reducción del costo del crédito:** la **autonomía** y la **literalidad** reducen el riesgo y el costo de información del tenedor (no necesita investigar el negocio subyacente), bajando el costo de transacción. Las **operaciones de crédito** (apertura, descuento, reporto, fideicomiso) son las **tecnologías financieras** con que bancos y empresas asignan capital y riesgo en el tiempo. Sin ellas, no habría sistema financiero moderno.

Y el paralelo que ilumina toda esta materia. La autonomía cambiaría —que el tercero de buena fe adquiriera el título libre de las excepciones que existían entre los anteriores— cumple **exactamente la misma función económica** que la

partición de activos en las sociedades (Libro 2): hace que el instrumento sea **fungible y líquido**, porque nadie tiene que investigar la historia de las relaciones previas para saber qué está comprando.

Es el mismo principio en dos institutos distintos: **reducir la necesidad de que cada participante investigue a los demás**. Cuando entiendes eso, la rigidez formal de los títulos deja de parecer un capricho decimonónico y se ve como lo que es —el precio que se paga por la liquidez—.

El **gemelo anglosajón**, útil para operaciones transfronterizas: el **artículo 3 del UCC** estadounidense regula los *negotiable instruments* y su figura del **holder in due course** es funcionalmente equivalente a nuestra autonomía. Y la **desmaterialización** —los títulos que ya no son papel, custodiados en depósitos centrales como Indeval en México o Euroclear en Europa— es un fenómeno global que la LGTOC de 1932 ☞ ha tenido que absorber por reformas sucesivas.

Y la tensión viva de la materia: rigor formal contra equidad. El rigor cambiario puede ser **desproporcionado**: perder la acción por un defecto de forma (art. 14 LGTOC ☞) castiga al suscriptor no sofisticado que firmó sin entender. Ese es el terreno donde la SCJN reintrodujo equidad por otra vía —el control de oficio de la **usura**, en las jurisprudencias *1a./J. 46/2014* y *47/2014* ☞ (*verificar en el SJF; ver el Banco de Jurisprudencia*)—, que transformó la práctica de la cobranza en México.

La lección de método: cuando un sistema es rígido por buenas razones económicas, la equidad no entra por la puerta principal —entra por una institución lateral—. Aquí entró por la usura. Reconocer ese patrón te sirve en muchas otras materias.

7. Contexto político

El Estado regula intensamente esta materia por su impacto en la **estabilidad financiera** y la **confianza**: la CNBV y el **Banco de México** supervisan a la banca y los sistemas de pago; hay normas penales contra el **fraude** con cheques y títulos; y se protege al **tenedor de buena fe** (eje de la confianza en la cir-

culación). La política monetaria (tasas, Libro 10 Nivel I) opera, en buena parte, a través del crédito bancario. La tensión política: **agilidad y seguridad de la circulación** (proteger al tercero de buena fe, vía ejecutiva expedita) frente a la **protección del deudor** (control de usura, defensa frente a títulos firmados sin entender su alcance).

8. Contexto social

El crédito documentado es parte de la vida económica de todos: el **cheque** y el **pagaré** son instrumentos cotidianos; firmar un pagaré "en blanco" o avalar a un familiar sin entender la **autonomía** y la **vía ejecutiva** ha arruinado a muchas personas. El derecho protege al tenedor de buena fe (para que el crédito circule), pero también debe educar y proteger al firmante. La **inclusión financiera** —dar acceso al crédito a más personas y PyMEs— pasa por estos instrumentos y por las operaciones de crédito (la prenda sin transmisión y el fideicomiso permiten financiar a quien antes no podía).

9. Contexto empresarial

Para la empresa, los títulos y operaciones de crédito son el **torrente sanguíneo financiero**:

- **Pagarés y letras:** documentan deudas y ventas a crédito; soportan la vía ejecutiva.
- **Cheques y medios de pago:** la operación diaria de cobros y pagos.
- **Descuento y factoraje:** convertir cuentas por cobrar y pagarés en **liquidez** inmediata.
- **Apertura de crédito (líneas de crédito):** el financiamiento revolviente del capital de trabajo.
- **Cartas de crédito:** garantizan y financian el **comercio exterior** (importaciones/ exportaciones).
- **Fideicomiso:** vehículo versátil de **garantía, administración y fuente de pago** en financiamientos estructurados.
- **Crédito refaccionario y de habilitación:** créditos con destino específico (activos fijos / insumos) y garantía sobre lo financiado.

El abogado corporativo y bancario **estructura, documenta y litiga** estos instrumentos: redacta pagarés y contratos de crédito, diseña fideicomisos, ejecuta garantías y defiende o ataca títulos en juicio. Es una de las áreas más técnicas y mejor pagadas, especialmente en **banca y financiamiento**.

10. Definiciones doctrinales

- **Título de crédito (Cesare Vivante, definición clásica):** "el documento **necesario** para ejercer el derecho **literal** y **autónomo** que en él se menciona". Cada palabra cuenta: *necesario* (incorporación: sin el documento no se ejerce el derecho), *literal* (el derecho es el que dice el texto, ni más ni menos), *autónomo* (cada adquirente tiene un derecho propio, independiente del de los anteriores).
- **Tena / Cervantes Ahumada (doctrina mexicana):** desarrollan la teoría sobre la LGTOC, destacando la **incorporación**, la **literalidad**, la **autonomía** y la **legitimación** (quien posee el título conforme a su ley de circulación está legitimado para ejercer el derecho).
- **Garrigues (España):** subraya la función económica de **circulación** y la protección del **tráfico** (seguridad del tercer adquirente de buena fe).
- **Operación de crédito (doctrina):** negocio por el que una parte concede a otra el uso de un capital (o de crédito) por un tiempo, a cambio de su restitución y, normalmente, de un interés; incluye operaciones **activas** (el banco presta), **pasivas** (el banco capta) y **neutras** (servicios).

Lectura del Consejo: memoriza la definición de **Vivante** como un mantra; de ella se deducen todos los efectos prácticos. *Necesario* → hay que tener el papel para cobrar y para la vía ejecutiva. *Literal* → vale lo escrito (cuidado con lo que se firma). *Autónomo* → el tenedor de buena fe cobra **limpio**, sin que le opongan los líos entre los anteriores. Esa autonomía es **toda** la magia del título.

11. Definiciones legales (LGTOC — verificar versión vigente)

- **Título de crédito — art. 5 LGTOC ☞:** "Son títulos de crédito los **documentos necesarios** para ejercitar el derecho **literal** que en ellos se consigna." (La autonomía se desarrolla en otros artículos.)
- **Autonomía — art. 8 ☞ (excepciones):** enumera las **excepciones** que se pueden oponer contra la acción derivada de un título de crédito; las **no** enumeradas no son oponibles (protección del tenedor). Eje de la autonomía.
- **Literalidad — art. 5 ☞ y concordantes:** el derecho se mide por el **texto** del documento.
- **Letra de cambio — arts. 76 ☞ y ss.; pagaré — arts. 170 ☞ y ss.; cheque — arts. 175 ☞ y ss.**
- **Endoso — arts. 26 ☞ y ss.:** forma de transmisión de los títulos "a la orden"; tipos: en **propiedad**, en **procuración** (para cobro) y en **garantía** (prenda).
- **Aval — arts. 109-116 ☞:** garantía del pago del título; el avalista se obliga **autónomamente** (su obligación es válida aun si la garantizada es nula por vicio de forma; art. 114 ☞).
- **Protesto — arts. 139 ☞ y ss.; acciones cambiarias** (directa y de regreso) — **arts. 150 ☞ y ss.**
- **Operaciones de crédito:** reporto (arts. 259-261 ☞), depósito (267 y ss.), descuento de créditos en libros (288 y ss.), apertura de crédito (291 y ss.), cuenta corriente (302 y ss.), créditos **refaccionario y de habilitación o avío** (321 y ss.), carta de crédito (311 y ss.), **fideicomiso** (381 y ss.), prenda sin transmisión de posesión (346 y ss.).

12. Definición sencilla

Un **título de crédito** es un "papel que vale por sí mismo": un documento que **contiene** un derecho a cobrar dinero, de modo que **quien tiene el papel tiene el derecho**, puede **pasárselo a otro** (endoso) como si fuera dinero, y si no le pagan, lo cobra **rápido** en un juicio especial (vía ejecutiva). El pagaré, el cheque y la letra de cambio son los más comunes. Las **ope-**

raciones de crédito son las distintas formas en que los bancos y las empresas **prestan, descuentan, garantizan y estructuran** el crédito (líneas de crédito, descuento de facturas, cartas de crédito, fideicomisos).

13. Conceptos fundamentales

Principios del título de crédito (los cuatro pilares):

- **Incorporación:** el derecho está "metido" en el documento; sin el documento no se ejerce ni se transmite el derecho. (*Tener el papel = tener el derecho.*)
- **Literalidad:** el derecho es **exactamente** el que dice el texto del título (su contenido, monto, plazo, condiciones). No vale lo que no está escrito ni se puede contradecir con pactos externos frente al tenedor de buena fe.
- **Autonomía:** cada nuevo adquirente del título adquiere un derecho **propio y originario**, no derivado del anterior; por eso **no** se le pueden oponer las excepciones personales que existían contra los tenedores previos (protección del tercero de buena fe).
- **Legitimación:** quien posee el título conforme a su **ley de circulación** (endoso para los "a la orden") está legitimado para ejercer el derecho **sin probar** que es el verdadero titular (legitimación activa) y el deudor que paga a quien aparece legitimado se libera (legitimación pasiva).

Abstracción: muchos títulos son **abstractos** (se desligan de la **causa** o negocio subyacente): el deudor debe pagar el título aunque el negocio que lo originó haya fallado, frente al tenedor de buena fe (con el límite del enriquecimiento injusto y de las excepciones del art. 8 ☺).

Clasificación de los títulos:

- **Por la ley de circulación: nominativos** (a nombre de persona determinada, se transmiten por endoso + registro), **a la orden** (por **endoso** + entrega) y **al portador** (por simple **entrega**).
- **Por el derecho incorporado:** de **pago** (letra, pagaré, cheque), de **participación** (acciones), **representativos de mer-**

cancías (conocimiento de embarque, certificado de depósito).

- **Por su causa: causales** (ligados a su causa, como la acción) vs. **abstractos** (desligados, como el pagaré).

Figuras cambiarias:

- **Girador, girado/aceptante, beneficiario, tenedor, endosante, endosatario, avalista.**
- **Aceptación:** acto por el que el girado (en la letra) se obliga a pagar.
- **Endoso:** transmisión del título "a la orden"; en **propiedad** (transmite todos los derechos), en **procuración** (solo para cobrar/gestionar) o en **garantía** (constituye prenda).
- **Aval:** garantía **autónoma** del pago del título (distinta de la fianza: el aval subsiste aunque la obligación avalada sea nula por vicio de forma, art. 114 C).
- **Protesto:** acto formal que acredita la falta de aceptación o de pago (a veces dispensado por la cláusula "sin protesto").
- **Acción cambiaria:** la acción para cobrar el título; **directa** (contra el aceptante/suscriptor y su avalista) y **de regreso** (contra endosantes y sus avalistas). Da acceso a la **vía ejecutiva mercantil**.

Operaciones de crédito clave:

- **Apertura de crédito (línea de crédito):** el acreditante pone a disposición del acreditado una suma o crédito que este dispone y restituye con intereses (revolvente o simple).
- **Descuento:** el banco adquiere un crédito (pagaré, factura) **antes de su vencimiento**, pagando su valor menos un descuento (da liquidez al titular).
- **Reporto:** transferencia temporal de títulos con pacto de recompra (instrumento de liquidez y de mercado de dinero).
- **Carta de crédito:** instrumento (muy usado en comercio exterior) por el que un banco se obliga a pagar al beneficiario contra la presentación de documentos (UCP 600).

- **Crédito refaccionario:** crédito destinado a adquirir **activos fijos** (maquinaria, inmuebles productivos), garantizado con lo adquirido.
- **Crédito de habilitación o avío:** crédito destinado a **insu-
mos y capital de trabajo** (materias primas, salarios), garantizado con lo producido.
- **Fideicomiso:** negocio por el que el fideicomitente transmite bienes a una **fiduciaria** para un fin lícito determinado, en beneficio de un fideicomisario; versátil (garantía, administración, fuente de pago, inversión) — Libro 4 Nivel II.

14. Desarrollo absoluto

Lo organizamos en: (A) la teoría general (los principios en acción); (B) los títulos en particular (letra, pagaré, cheque); (C) la circulación y las garantías cambiarias (endoso, aval); (D) el cobro (protesto, acciones cambiarias, vía ejecutiva) y las excepciones; (E) las operaciones de crédito; (F) el fideicomiso.

14.A · LA TEORÍA GENERAL: LOS PRINCIPIOS EN ACCIÓN

Los cuatro pilares no son teoría abstracta; **resuelven problemas concretos:**

- **Incorporación** → para cobrar y para iniciar la vía ejecutiva, hay que **presentar el documento**. Perder el título es perder (casi) el derecho (existe la cancelación y reposición, pero es engorrosa). *Práctica:* custodiar los títulos como si fueran dinero.
- **Literalidad** → el deudor responde de lo que **dice** el título; el tenedor no puede exigir más, ni el deudor oponer pactos no incorporados frente al tercero de buena fe. *Práctica:* redactar el título con precisión (monto, fecha, lugar, beneficiario).
- **Autonomía** → el tenedor de buena fe adquiere un derecho **limpio**; no se le oponen las excepciones personales contra anteriores tenedores (art. 8 ☺). *Práctica:* por eso el descuento y la circulación funcionan: quien compra un pagaré no hereda los líos del negocio original.
- **Legitimación** → quien posee el título según su ley de circulación cobra **sin probar** la propiedad; el deudor que

paga a quien aparece legitimado **se libera**. *Práctica:* verificar la cadena de endosos.

14.B · LOS TÍTULOS EN PARTICULAR

Letra de cambio (arts. 76 ◊ y ss.). Documento por el que el **girador** ordena al **girado** pagar una suma a un **beneficiario**. Tres partes. El girado, al **aceptar**, se vuelve **aceptante** y obligado principal. Requisitos esenciales (art. 76 ◊): mención de ser letra, orden incondicional de pagar suma determinada, nombre del girado, lugar y época de pago, beneficiario, fecha y lugar de suscripción, firma del girador. Es el título cambiario "completo" y la base teórica de los demás.

Pagaré (arts. 170 ◊ y ss.). Promesa incondicional del suscriptor de pagar una suma a un beneficiario. Dos partes (suscriptor y beneficiario). Es el título **más usado** en la práctica mexicana (documenta créditos, ventas a plazo, garantías). Requisitos: mención de ser pagaré, promesa incondicional de pagar suma determinada, beneficiario, época y lugar de pago, fecha y lugar de suscripción, firma. *Conexión bancaria:* casi todo crédito se documenta con un **pagaré** que da la vía ejecutiva.

Cheque (arts. 175 ◊ y ss.). Orden incondicional de pago contra un **banco** (librado), en el que el librador tiene fondos disponibles. Es un instrumento de **pago** (no de crédito): pagadero **a la vista**. Tipos: nominativo/al portador, cruzado, para abono en cuenta, certificado, de caja, de viajero. El libramiento **sin fondos** puede tener consecuencias civiles y penales (fraude).

14.C · LA CIRCULACIÓN Y LAS GARANTÍAS CAMBIARIAS

Endoso (arts. 26 ◊ y ss.). Es la forma de transmitir los títulos "a la orden". Debe constar en el título, ser **puro y simple** (no condicionado) y por el **importe total**. Tipos:

- **En propiedad:** transmite **todos** los derechos del título (la forma normal de circular).
- **En procuración (al cobro):** solo faculta para **cobrar/gestionar** (mandato), no transmite la propiedad.

- **En garantía (en prenda):** constituye **prenda** sobre el título (garantía — Libro 4 Nivel II). El **endoso en blanco** (solo firma) convierte el título, de hecho, en transmisible por entrega.

Aval (arts. 109-116 ◊). Garantía del pago del título. Notas clave (¡examen!):

- Es una garantía **autónoma**: el avalista se obliga **igual que** aquel por quien avala, pero su obligación es **válida aun si la del avalado es nula por un vicio de forma** (art. 114 ◊) —a diferencia de la **fianza**, que es **accesoria** (Libro 2 Nivel II)—.
- Si no se indica por quién se avala, se entiende que avala al **acceptante** (o al suscriptor en el pagaré).
- El avalista que paga se **subroga** en los derechos cambiarios contra el avalado y los obligados anteriores.

14.D · EL COBRO: PROTESTO, ACCIONES CAMBIARIAS, VÍA EJECUTIVA Y EXCEPCIONES

Protesto (arts. 139 ◊ y ss.). Acto **formal** (ante notario/corredor) que acredita la **falta de aceptación** o de **pago** del título; es presupuesto de la acción de regreso, salvo cláusula "**sin protesto**" (que lo dispensa, muy común).

Acciones cambiarias. La acción para cobrar el título:

- **Directa:** contra el **acceptante** (letra) / **suscriptor** (pagaré) y sus **avalistas** (no requiere protesto).
- **De regreso:** contra los **endosantes**, el **girador** y sus avalistas (requiere protesto, salvo dispensa). Prescriben en plazos cortos (la directa, 3 años; la de regreso, plazos menores).

Vía ejecutiva mercantil. El título de crédito es un **título ejecutivo** (trae aparejada ejecución): permite demandar por la **vía ejecutiva mercantil**, embargando bienes desde el inicio y con un debate **limitado**. Esta es la gran ventaja práctica del título.

Excepciones (art. 8 LGTOC ◊). Frente a la acción cambiaria, el demandado **solo** puede oponer las excepciones **enumeradas** en el art. 8 ◊ (incompetencia, falta de personalidad, fal-

ta de requisitos del título, alteración, falta de legitimación, **excepciones personales** que el demandado tenga contra el actor —no contra anteriores tenedores—, prescripción, pago, etc.). No puede oponer al tenedor de buena fe las excepciones derivadas del **negocio subyacente** con tenedores anteriores (autonomía). *Cómo razona un litigante*: atacar el título por sus **requisitos formales** (art. 76 C/ 170/175), por **alteración**, por **prescripción**, por **falta de legitimación** (cadena de endosos rota) o por **excepción personal directa** contra el actor; difícilmente por el negocio de fondo si el actor es tercero de buena fe.

14.E · LAS OPERACIONES DE CRÉDITO

- **Apertura de crédito (arts. 291 C y ss.):** el banco (acreditante) pone a disposición del acreditado una suma o su crédito; el acreditado **dispone** (en una o varias veces, revolvente o simple) y **restituye** con intereses y comisiones. Es la **línea de crédito**: el financiamiento revolvente del capital de trabajo. Suele documentarse y garantizarse (pagaré, prenda, hipoteca, fideicomiso).
- **Descuento (arts. 288 C y ss. / práctica bancaria):** el banco adquiere un crédito **no vencido** (pagaré, factura) pagando su valor menos el **descuento** (interés anticipado). Da **liquidez** al cedente. El **factoraje** es su versión sobre cuentas por cobrar (Libro 1 Nivel II: cesión).
- **Reporto (arts. 259 C y ss.):** el reportador adquiere títulos del reportado, pagando un precio, con pacto de **devolverlos** contra el reembolso del precio más un premio. Instrumento de **liquidez** y de mercado de dinero.
- **Cuenta corriente (arts. 302 C y ss.):** las partes se conceden crédito recíproco, anotando sus remesas y liquidando el **saldo** periódicamente (compensación — Libro 1 Nivel II).
- **Carta de crédito (arts. 311 C y ss. + UCP 600):** instrumento de **comercio exterior**: un banco se obliga a pagar al beneficiario (exportador) contra la **presentación de documentos** conformes (embarque, factura). Sustituye la confianza entre partes lejanas por la del banco.

- **Crédito refaccionario y de habilitación o avío (arts. 321 º y ss.):** créditos con **destino específico** y **garantía** sobre lo financiado: el **refaccionario** para activos fijos (con garantía sobre fincas, construcciones, maquinaria) y el de **avío** para insumos/capital de trabajo (con garantía sobre materias primas y productos). Muy usados en financiamiento productivo y agroindustrial.

14.F · EL FIDEICOMISO (ARTS. 381 º Y SS.): EL VEHÍCULO VERSÁTIL

Negocio por el que el **fideicomitente** transmite bienes o derechos a una **fiduciaria** (institución financiera autorizada) para destinarlos a un **fin lícito y determinado**, en beneficio del **fideicomisario**. Crea un **patrimonio autónomo** (afecto al fin, separado del de las partes). Modalidades clave para el corporativo:

- **Fideicomiso de garantía** (Libro 4 Nivel II): garantiza obligaciones con **ejecución ágil**.
- **Fideicomiso de fuente de pago / administración:** afecta **flujos** (peajes, rentas, cuentas) al pago de un crédito —base del **project finance**—.
- **Fideicomiso de inversión:** vehículo para canalizar inversión (los **FIBRAS** y **CKDs** del mercado de valores son fideicomisos — Libro 5).
- **Fideicomiso testamentario / de control:** planeación patrimonial y de control accionario en empresas familiares. *Por qué es tan poderoso:* combina **separación patrimonial**, **flexibilidad** del fin y, según el caso, **ejecución/administración ágil**. Es una de las herramientas más usadas en el financiamiento estructurado mexicano.

Cómo razona un socio (títulos y financiamiento). *"En litigio, el título es mi mejor amigo: me da la vía ejecutiva y limita las excepciones del deudor a la lista del art. 8 ☹ —difícilmente me oponen el negocio de fondo si mi cliente es tenedor de buena fe—. Por eso documento todo crédito con un pagaré bien redactado (literalidad). En financiamiento, pienso en capas: la apertura de crédito (la línea), el pagaré que la documenta (la vía ejecutiva), las garantías (prenda, hipoteca) y, sobre todo, el fideicomiso —de garantía o de fuente de pago— que me da ejecución ágil y blinda los flujos. El título y el fideicomiso son mis dos herramientas favoritas: uno para cobrar rápido, otro para estructurar y garantizar."*

15. Explicación intuitiva

Piensa en un **título de crédito** como un **billete personalizado**. Un billete de banco vale por sí mismo: quien lo tiene, puede gastarlo, y nadie le pregunta de dónde lo sacó. El título de crédito hace algo parecido con un crédito privado: **mete el derecho a cobrar dentro de un papel** (incorporación), de modo que:

- **quien tiene el papel, tiene el derecho** (por eso hay que cuidarlo como dinero);
- vale **lo que dice** (literalidad: cuidado con lo que firmas);
- y, lo más mágico, **el que lo recibe de buena fe lo cobra limpio**, sin heredar los problemas entre los dueños anteriores (autonomía) —igual que tú no heredas los pleitos de quien tuvo antes el billete de \$500 que hoy traes en la cartera—.

Por eso el título **circula** (endoso = pasarlo a otro) y se puede **vender hoy con descuento** (si te deben \$100 a 90 días, un banco te da \$97 hoy y él cobra los \$100 después). Y si no te pagan, no necesitas un juicio largo: tienes la **vía ejecutiva**, rápida, donde el deudor casi no puede alegar el negocio de fondo (solo la lista corta del art. 8 ☹).

Las **operaciones de crédito** son las distintas "máquinas" con que los bancos usan el crédito: la **línea de crédito** (te abren un grifo de dinero que abres y cierras), el **descuento** (te adelantan lo que te deben), la **carta de crédito** (el banco paga por ti al exportador lejano contra documentos) y el **fideicomiso** (pones bienes o flujos "en una caja fuerte" manejada por un

banco, para garantizar o pagar). Todo este libro es el **sistema circulatorio del dinero y el crédito** en la economía.

16. Ejemplos simples

1. **Autonomía.** A le vende mercancía defectuosa a B, quien firma un pagaré. A endosa el pagaré a C (tercero de buena fe). B **no puede oponer a C** el defecto de la mercancía (excepción personal contra A): debe pagarle a C y luego reclamar a A. Esa es la **autonomía** (art. 8 ☞).
2. **Literalidad.** Un pagaré dice "\$50,000". El beneficiario alega que "en realidad se acordaron \$80,000". Frente al título, vale **lo escrito**: \$50,000.
3. **Vía ejecutiva.** El deudor no paga un pagaré vencido. El tenedor demanda por la **vía ejecutiva mercantil**: embarga bienes desde el inicio, sin discutir el negocio de fondo.
4. **Aval autónomo.** Un avalista garantiza un pagaré que resulta nulo porque el suscriptor era incapaz (vicio de fondo del avalado). El avalista **igual responde** (art. 114 ☞: el aval vale aun si la obligación avalada es nula —salvo vicio de **forma** del propio título—).
5. **Endoso en procuración.** Una empresa endosa "en procuración al cobro" sus pagarés a un despacho: el despacho puede **cobrar** pero no es dueño de los títulos.

17. Ejemplos complejos

1. **Pagaré en garantía y abstracción.** Un crédito bancario se documenta con un **pagaré** y se garantiza con **hipoteca**. El banco endosa el pagaré (lo descuenta) a un tercero. El deudor, al ser demandado por el tercero, intenta oponer que "el banco no le entregó todo el crédito" (excepción del negocio subyacente). Frente al tercero de buena fe, esa excepción **no procede** (autonomía/abstracción, art. 8 ☞); el deudor paga y reclama al banco. Lección: el pagaré **desconecta** el cobro del negocio de fondo.
2. **Cadena de endosos rota (legitimación).** Un pagaré llega al actor con una cadena de endosos **interrumpida** (falta un eslabón). El demandado opone **falta de legitimación** (art. 8 ☞): el actor no está legitimado porque la cadena no es regu-

lar. Lección: verificar la cadena de endosos es esencial antes de demandar.

3. **Cheque sin fondos.** Un proveedor recibe un cheque que rebota por falta de fondos. Tiene la **acción cambiaria** (vía ejecutiva) más, eventualmente, responsabilidad **penal** del librador (fraude). Lección: el cheque es pago, no crédito; librarlo sin fondos tiene consecuencias graves.
4. **Estructura de project finance con fideicomiso.** Una carretera de cuota se financia: los **peajes** futuros se afectan a un **fideicomiso de fuente de pago**; el fideicomiso recibe los flujos, paga primero a los bancos (servicio de la deuda) y entrega el remanente al concesionario. Si hay incumplimiento, el fideicomiso ejecuta ágilmente. Lección: el fideicomiso permite **blindar flujos** y dar ejecución rápida —el corazón del financiamiento de infraestructura—.

18. Casos reales (jurisprudencia y operaciones estilizadas)

- **Excepciones oponibles (art. 8 C):** los tribunales reiteran que frente a la acción cambiaria **solo** proceden las excepciones del art. 8 C, protegiendo al tenedor de buena fe; no se opone el negocio causal a terceros.
- **Requisitos del pagaré (art. 170 C):** la falta de un requisito esencial (p. ej., la promesa incondicional, el lugar, la firma) puede hacer que el documento **no valga** como título de crédito (aunque pueda valer como prueba de un crédito ordinario).
- **Usura en títulos (intereses):** la SCJN extendió el **control de usura** (Primera Sala, art. 21 C.3 CADH) a los intereses pactados en **pagarés**: el juez puede analizarlos de oficio y **reducirlos** si son notoriamente excesivos, aun en la vía ejecutiva.
- **Pagaré en blanco:** validez de su llenado conforme a lo convenido; riesgos del abuso en su integración (criterios sobre la carga de la prueba).

Nota de método (Manifiesto XI.5): verificar la vigencia y localización de los criterios; se exponen por su valor formativo.

19. Casos empresariales

- **Documentar ventas a crédito:** la empresa hace firmar **pagarés** a sus clientes para tener vía ejecutiva si no pagan.
- **Liquidez vía descuento/factoraje:** la empresa **descuenta** sus pagarés o cuentas por cobrar para obtener efectivo inmediato.
- **Líneas de crédito (apertura de crédito):** financiamiento revolvente del capital de trabajo, documentado con pagarés y, a veces, garantizado.
- **Comercio exterior:** uso de **cartas de crédito** para importar/exportar con seguridad de pago.

20. Casos corporativos (en transacciones)

- **Financiamiento de adquisición (acquisition finance):** el crédito que paga la compra se documenta con **pagarés** (vía ejecutiva) y se garantiza con prenda, hipoteca y **fideicomiso**; el fideicomiso de fuente de pago capta los flujos de la *target* para el servicio de la deuda.
- **Pagarés en el SPA:** parte del precio diferido o el *earn-out* puede documentarse con pagarés (dando al vendedor vía ejecutiva); el **escrow** puede instrumentarse vía fideicomiso.
- **Due diligence de pasivos:** revisar los **títulos** suscritos por la *target* (pagarés, avales otorgados) —obligaciones potencialmente ejecutivas— es parte de la due diligence financiera.
- **Garantías cambiarias intragrupo:** avales y pagarés entre sociedades del grupo que refuerzan el crédito (con cuidado del interés social y el fraude de acreedores — Libro 4 Nivel II).

21. Casos internacionales

- **Cartas de crédito y UCP 600:** las cartas de crédito documentarias se rigen por las **Reglas y Usos Uniformes (UCP 600)** de la CCI: estándar global del comercio exterior; el banco paga contra **documentos conformes**, con indepen-

dencia del contrato subyacente (principio de **autonomía** de la carta de crédito).

- **Garantías a primera demanda (URDG 758):** garantías bancarias autónomas internacionales.
- **Ley uniforme de Ginebra (letra de cambio y pagaré):** base de la armonización del derecho cambiario en muchos países (México siguió esa influencia vía la doctrina italiana).
- **Convención UNCITRAL sobre letras internacionales y pagarés:** intento de uniformar los títulos en el comercio internacional.
- **Desmaterialización y mercado de valores:** los valores internacionales se manejan desmaterializados (anotaciones en cuenta, depositarios centrales como Indeval/DTC): la lógica del título de crédito aplicada a escala masiva y electrónica (antesala de la LMV, Libro 5).

22. Derecho comparado

SISTEMA	RASGOS DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO
México	LGTOC (1932, influencia italiana/Vivante): letra, pagaré, cheque; principios de incorporación, literalidad, autonomía; fideicomiso y operaciones de crédito; vía ejecutiva.
España	Ley Cambiaria y del Cheque (1985, sobre la Ley Uniforme de Ginebra); régimen cambiario afín; juicio cambiario.
Estados Unidos	UCC Article 3 (<i>Negotiable Instruments</i>): <i>notes y drafts</i> ; figura del <i>holder in due course</i> (tenedor de buena fe que cobra limpio = autonomía); Article 4 (bank deposits/cheques); Article 5 (cartas de crédito).
Delaware/EE. UU.	Operaciones de crédito y <i>secured lending</i> (UCC Art. 9 ☺); fideicomisos (<i>trusts</i>) muy desarrollados; <i>security trustee</i> .
Unión Europea	Derecho cambiario nacional (Ley Uniforme de Ginebra en la mayoría); regulación armonizada de pagos y servicios financieros.
UNIDROIT	Principios y trabajos sobre instrumentos financieros y garantías.
UNCITRAL	Convención sobre letras de cambio y pagarés internacionales ; ley modelo sobre comercio electrónico (títulos electrónicos transferibles).
CISG	No regula títulos (es compraventa de mercaderías), pero el pago internacional suele instrumentarse con cartas de crédito.
Common Law	<i>Negotiable instruments</i> con el <i>holder in due course</i> (equivalente funcional de la autonomía); <i>bills of exchange</i> (Bills of Exchange Act 1882, Reino Unido).
Civil Law	Ley Uniforme de Ginebra como base; principios cambiarios (incorporación, literalidad, autonomía) compartidos.

Convergencia clave: el principio de **autonomía / *holder in due course*** existe en todos los sistemas: el adquirente de buena fe cobra **limpio**. Las **cartas de crédito** (UCP 600) y las **garantías a demanda** (URDG) son verdaderamente **globales**. El abogado de comercio exterior y de banca opera con estos estándares internacionales a diario.

23. Derecho mexicano

- **LGTOC (1932, reformada):** teoría general (arts. 1-22 ☺), endoso (26 y ss.), aval (109-116), letra (76 y ss.), pagaré (170 y ss.), cheque (175 y ss.), protesto (139 y ss.), acciones cambia-

rias (150 y ss.); operaciones: reporto (259), descuento (288), apertura de crédito (291), cuenta corriente (302), carta de crédito (311), créditos refaccionario y de avío (321), **fideicomiso** (381), prenda sin transmisión (346).

- **Código de Comercio:** vía **ejecutiva mercantil** (arts. 1391 y ss.) y juicios mercantiles.
- **Ley de Instituciones de Crédito y normas de la CNBV/Banxico:** regulación bancaria de las operaciones de crédito y sistemas de pago.
- **Control de usura:** criterios de la SCJN (art. 21 y 3 CADH) aplicables a intereses en títulos.

24. Jurisprudencia relevante

Verificar vigencia antes de citar. - **Excepciones del art. 8** y: carácter **taxativo**; no se opone el negocio causal al tenedor de buena fe.

- **Usura en pagarés (SCJN, Primera Sala):** análisis oficioso y reducción de intereses notoriamente excesivos, incluso en la vía ejecutiva.
- **Requisitos esenciales del título:** consecuencias de su falta (el documento puede no valer como título de crédito).
- **Pagaré en blanco:** validez del llenado conforme a lo pactado; límites al abuso.
- **Aval vs. fianza:** autonomía del aval (art. 114 y) frente a la accesoriedad de la fianza.

25. Criterios de la Suprema Corte

- **Usura como cuestión de orden público:** la SCJN constitucionalizó el control de intereses en títulos de crédito (deber del juez de analizarla de oficio y moderar tasas excesivas).
- **Protección del tenedor de buena fe:** confirmación del régimen de autonomía y de la limitación de excepciones.
- **Debido proceso en la vía ejecutiva:** estándares sobre la oposición de excepciones y la prueba.

- **Fideicomiso de garantía:** validez de la ejecución conforme a lo pactado, con protección de los derechos del fideicomitente y terceros.

26. Doctrina nacional

- **Raúl Cervantes Ahumada, *Títulos y Operaciones de Crédito (Porrúa)*:** la obra mexicana de referencia; clara y completa. **Empieza aquí.**
- **Felipe de Jesús Tena, *Derecho Mercantil Mexicano*:** clásico, gran rigor en la teoría cambiaria.
- **Roberto Mantilla Molina, *Títulos de Crédito*:** base conceptual sólida.
- **Joaquín Rodríguez Rodríguez:** operaciones de crédito y banca.
- Doctrina contemporánea sobre **fideicomiso** y financiamiento estructurado.

27. Doctrina internacional

- **Cesare Vivante, *Trattato di diritto commerciale*:** el origen de la teoría general del título de crédito (incorporación, literalidad, autonomía); influencia directa en la LGTOC.
- **Tullio Ascarelli, *Teoría general de los títulos de crédito*:** profundización italiana imprescindible.
- **Joaquín Garrigues (España):** derecho cambiario y bancario.
- **UCC Article 3, 4 y 5 + comentarios (White & Summers):** para el derecho estadounidense de instrumentos negociables y cartas de crédito.
- **Reglas de la CCI (UCP 600, URDG 758):** estándar global de cartas de crédito y garantías a demanda.

28. Opiniones críticas (postura del Consejo)

1. **El pagaré bien documentado es la mejor herramienta del acreedor**, por la vía ejecutiva y la autonomía. El Consejo recomienda documentar **todo** crédito relevante con un pagaré redactado con precisión (literalidad), cuidando los re-

quisitos del art. 170 ◊ para que no degenera en simple prueba de un crédito ordinario.

2. **El control de usura, siendo justo, exige redactar tasas defendibles.** Tras la jurisprudencia de la SCJN, una tasa excesiva en un pagaré puede ser **moderada de oficio**; el Consejo recomienda tasas de mercado, documentadas y proporcionales.
3. **El fideicomiso es la herramienta de estructuración más poderosa del derecho mexicano.** Para garantía, fuente de pago y administración de flujos, supera muchas veces a la hipoteca y la prenda por su **ejecución ágil** y su **patrimonio autónomo**; el Consejo lo considera de estudio prioritario para el financiamiento.

29. Debate doctrinal

- **¿Causalidad o abstracción?** Grado en que los títulos se desligan de su causa: el pagaré tiende a la **abstracción** (protege la circulación) pero con límites (enriquecimiento injusto, excepciones personales entre partes directas). ¿Hasta dónde debe llegar la abstracción frente al deudor que firma sin entender?
- **Desmaterialización:** ¿sigue teniendo sentido la "incorporación en un papel" cuando los valores se manejan por **anotaciones en cuenta** y surgen títulos **electrónicos**? La teoría se adapta: la "posesión del documento" se vuelve "registro/anotación", manteniendo literalidad y autonomía.
- **Naturaleza del fideicomiso:** ¿es un **mandato irrevocable**, una **transmisión de propiedad** afectada a un fin, o un **patrimonio de afectación** autónomo? El debate (Libro 5, Nivel I: teorías de la persona moral y del patrimonio de afectación) tiene consecuencias prácticas en garantías y concurso.
- **Protección del deudor vs. seguridad de la circulación:** la tensión permanente entre proteger al tenedor de buena fe (autonomía, vía ejecutiva) y proteger al firmante (control de usura, pagaré en blanco, defensa frente a abusos).

30. Errores comunes

- **Firmar un pagaré "en blanco" sin entender la literalidad y la autonomía.** Quien lo llene puede fijar monto y fecha; y si circula, el deudor casi no podrá defenderse del negocio de fondo.
- **Creer que se puede oponer el negocio causal a cualquier tenedor.** Frente al **tercero de buena fe**, solo proceden las excepciones del **art. 8** (autonomía).
- **Descuidar los requisitos esenciales del título.** Un pagaré sin promesa incondicional, sin firma o sin los datos esenciales (art. 170) puede **no valer** como título (se pierde la vía ejecutiva).
- **No verificar la cadena de endosos.** Una cadena rota = **falta de legitimación**; el actor no puede cobrar.
- **Confundir aval (autónomo) con fianza (accesoria).** El aval vale aun si la obligación avalada es nula por vicio de fondo (art. 114); la fianza, no.
- **Librar cheques sin fondos.** Consecuencias civiles y penales.
- **Pactar intereses usurarios en pagarés.** Riesgo de **moderación judicial** de oficio.

31. Mitos frecuentes

- *"Si la mercancía salió mala, no pago el pagaré."* **Falso** frente a un tercero de buena fe (autonomía): pagas y reclamas a tu vendedor.
- *"El aval es lo mismo que la fianza."* **No:** el aval es **autónomo** (art. 114).
- *"Un pagaré sin fecha de pago no vale."* **Matiz:** si falta la época de pago, se considera **pagadero a la vista** (regla supletoria), pero faltar requisitos esenciales sí lo invalida como título.
- *"El cheque es un instrumento de crédito."* **Falso:** es de **pago**, pagadero a la vista; postdatarlo no lo convierte en crédito.
- *"En la vía ejecutiva no se puede alegar la usura."* **Falso:** la SCJN obliga a analizarla de oficio y permite moderar tasas.

32. Preguntas difíciles

1. ¿Hasta dónde debe llegar la **abstracción** del pagaré frente a un firmante que no entendió su alcance, sin destruir la seguridad de la circulación?
2. Con la **desmaterialización**, ¿sigue siendo necesaria la "posesión del documento", o basta la anotación en cuenta? ¿Cómo se adapta la incorporación?
3. ¿El **fideicomiso de garantía** elude indebidamente la prohibición del **pacto comisorio** (Libro 4 Nivel II) o es una alternativa legítima de ejecución ágil?
4. ¿Debería el control de **usura** aplicarse igual a un pagaré entre **empresas sofisticadas** que a uno de un consumidor?
5. ¿Un **título electrónico** o un pagaré "tokenizado" en blockchain cumple los principios de incorporación, literalidad y autonomía? ¿Qué reformas se requieren?

33. Casos de examen (con respuesta modelo)

P1. *Defina título de crédito (Vivante) y explique sus principios.*

R. Documento **necesario** para ejercer el derecho **literal** y **autónomo** que en él se menciona. Principios: incorporación (el derecho va en el documento), literalidad (vale lo escrito), autonomía (cada adquirente tiene un derecho propio) y legitimación (quien lo posee según su ley de circulación puede ejercerlo).

P2. *¿Qué excepciones pueden oponerse a la acción cambiaria?*

R. Solo las **enumeradas en el art. 8 LGTOC** ☞ (incompetencia, falta de personalidad/legitimación, requisitos del título, alteración, prescripción, pago, y las **personales** del demandado **contra el actor**); no las derivadas del negocio causal frente al tenedor de buena fe (autonomía).

P3. *Distinga aval y fianza.* **R.** El **aval** es garantía **cambiaria autónoma**: vale aun si la obligación avalada es nula por vicio de fondo (art. 114 ☞). La **fianza** es **accesoria**: sigue la suerte de la obligación principal.

P4. *¿Qué es la apertura de crédito y para qué sirve?* **R.** Operación por la que el acreditante pone a disposición del acredita-

do una suma o su crédito, que este dispone y restituye con intereses (línea de crédito); financia el capital de trabajo (revolvente) o proyectos (simple).

P5. *¿Por qué el fideicomiso es tan usado en financiamiento?* **R.** Crea un **patrimonio autónomo** afecto a un fin, permite **garantía** y **fuentes de pago** con **ejecución ágil** (incluso extrajudicial pactada) y blinda flujos —base del financiamiento estructurado y el project finance—.

34. Simulador (ejercicio tipo despacho)

Rol: asociado de banca y financiamiento. **Cliente:** un banco que otorgará a una empresa agroindustrial un crédito de \$200M para (a) capital de trabajo (insumos, salarios) y (b) compra de maquinaria; y la empresa exporta a EE. UU.

Tarea: estructura la operación: (1) ¿qué **operación de crédito** para cada destino —**avío** (insumos) y **refaccionario** (maquinaria)— y por qué?; (2) cómo **documentar** el crédito para tener vía ejecutiva (**pagaré** con requisitos del art. 170 C, tasa defendible ante usura); (3) qué **garantías** tomar (prenda sobre maquinaria/RUG, sobre cosechas/productos —avío—, hipoteca, **fideicomiso de fuente de pago** sobre los flujos de exportación); (4) cómo asegurar el cobro de las **exportaciones** (carta de crédito / UCP 600); (5) qué **excepciones** podría oponer la empresa si no paga y cómo blindarse (art. 8 C). Concluye con el "paquete" de instrumentos y por qué da al banco cobro rápido y seguro.

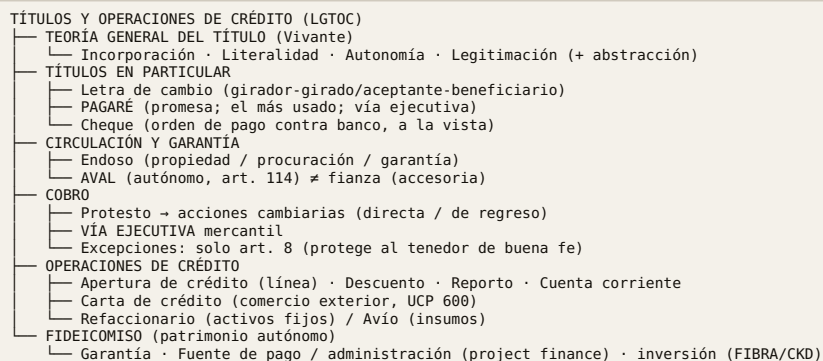
(Pista de evaluación: la mejor respuesta combina avío + refaccionario según el destino, pagaré para la vía ejecutiva, fideicomiso de fuente de pago sobre los flujos de exportación, carta de crédito para el cobro internacional, y anticipa el control de usura y las excepciones del art. 8 C.)

35. Flashcards

- **¿Definición de Vivante?** → Documento necesario para ejercer el derecho literal y autónomo que en él se menciona.
- **¿Cuatro principios?** → Incorporación, literalidad, autonomía, legitimación.
- **¿Excepciones a la acción cambiaria?** → Solo las del art. 8 C (taxativas).
- **¿Aval vs. fianza?** → Autónomo (art. 114 C) vs. accesorio.

- **¿Tipos de endoso?** → En propiedad, en procuración (cobro), en garantía (prenda).
- **¿Cheque?** → Orden de pago contra un banco, **a la vista** (instrumento de pago, no de crédito).
- **¿Acción cambiaria directa vs. de regreso?** → Contra aceptante/suscriptor (sin protesto) vs. contra endosantes/girador (con protesto).
- **¿Vía ejecutiva?** → El título es título ejecutivo: cobro rápido, embargo inicial, debate limitado.
- **¿Apertura de crédito?** → Línea de crédito: disponer y restituir con intereses.
- **¿Descuento?** → Adquirir un crédito no vencido pagando su valor menos el descuento (liquidez).
- **¿Crédito refaccionario vs. avío?** → Activos fijos vs. insumos/capital de trabajo.
- **¿Fideicomiso?** → Patrimonio autónomo afecto a un fin (garantía, fuente de pago, administración).

36. Mapas mentales



37. Cuadros comparativos

Letra vs. pagaré vs. cheque

	LETRA DE CAMBIO	PAGARÉ	CHEQUE
Naturaleza	Orden de pago	Promesa de pago	Orden de pago contra banco
Partes	3 (girador, girado, benef.)	2 (suscriptor, benef.)	Librador, librado (banco), benef.
Función	Crédito/pago a distancia	Crédito (el más usado)	Pago a la vista
Obligado principal	Aceptante	Suscriptor	Librador

Aval vs. fianza

	AVAL	FIANZA
Naturaleza	Cambiaria, autónoma	Civil/mercantil, accesoria
Si la obligación es nula por fondo	El aval subsiste (art. 114 ⚡)	La fianza se afecta
Beneficios de orden/excusión	No	Sí (renunciables)

Operaciones de crédito (selección)

OPERACIÓN	FUNCIÓN
Apertura de crédito	Línea de crédito (capital de trabajo/proyecto)
Descuento	Liquidez (adelantar créditos no vencidos)
Carta de crédito	Pago seguro en comercio exterior
Refaccionario / Avío	Activos fijos / insumos, con garantía
Fideicomiso	Garantía, fuente de pago, administración

38. Diagramas

Vida de un pagaré:

SUSCRIPCIÓN (promesa incondicional, art. 170) → circulación por ENDOSO (+ aval)
 → vencimiento → ¿pago?
 sí → se extingue
 no → acción cambiaria → VÍA EJECUTIVA (excepciones SOLO art. 8)

Autonomía (por qué circula el crédito):

A (vende mal) → pagaré → B → endosa → C (tercero de buena fe)
 C cobra LIMPIO a A/B: NO se le oponen los líos del negocio A-vendedor (art. 8)
 → el deudor paga a C y reclama a quien le falló

Fideicomiso de fuente de pago (project finance):

Flujos (peajes/rentas/exportación) → FIDEICOMISO (fiduciaria)
 → 1º paga servicio de la deuda (bancos) → 2º remanente a la empresa
 (incumplimiento → ejecución ágil)

39. Mnemotecnias

- **Principios del título: "ILA-L"** → Incorporación, Literalidad, Autonomía, Legitimación.
- **Vivante:** *"documento NECESARIO para un derecho LITERAL y AUTÓNOMO"*.
- **Excepciones:** *"solo las del art. 8 ⚡; el negocio de fondo no se le opone al de buena fe"*.
- **Aval:** *"el aval no se cae aunque el avalado sea nulo (art. 114 ⚡)"*.
- **Cheque:** *"pago a la vista, no crédito"*.
- **Refaccionario vs. avío:** *"Refaccionario = fierros (activos fijos); Avío = avíos (insumos)"*.
- **Fideicomiso:** *"caja fuerte con dueño nuevo (fiduciaria) y un fin"*.

Memoriza **"ILA-L"** y la lista del **art. 8 ⚡**: con eso litigas y estructuras la mayor parte de la práctica cambiaria.

40. Resumen ejecutivo

El **título de crédito** es la invención que hizo **circular el crédito con la seguridad del dinero**. Siguiendo a Vivante, es el "documento **necesario** para ejercer el derecho **literal** y **autónomo** que en él se menciona", sobre cuatro pilares: **incorporación** (el derecho va en el documento), **literalidad** (vale lo escrito), **autonomía** (cada adquirente de buena fe tiene un derecho **propio y limpio**, sin que se le opongan los líos entre teneedores anteriores —art. 8 ⚡—) y **legitimación** (quien lo posee según su ley de circulación cobra sin probar la propiedad). De ahí nacen sus ventajas prácticas: la **circulación** por **endoso**, la garantía por **aval** (autónomo, art. 114 ⚡, distinto de la fianza accesoria) y, sobre todo, la **vía ejecutiva mercantil** con excepciones **tasadas** (art. 8 ⚡). Los títulos clave: **letra de cambio**, **pagaré** (el más usado) y **cheque** (pago a la vista).

Las **operaciones de crédito** son la maquinaria del financiamiento: la **apertura de crédito** (línea), el **descuento** (liquidez), el **reporto**, la **carta de crédito** (comercio exterior, UCP 600), los créditos **refaccionario** (activos fijos) y de **avío** (insumos), y —la herramienta más poderosa— el **fideicomiso** (patrimonio autónomo para garantía, fuente de pago y administración, base del project finance). Para el abogado corporativo y bancario, este libro da dos superpoderes: el **pagaré** para cobrar rápido (vía ejecutiva, autonomía) y el **fideicomiso** para estructurar y garantizar financiamientos. Domina "**ILA-L**" (incorporación, literalidad, autonomía, legitimación) y la lista del **art. 8 º**, y tendrás la llave del litigio cambiario y del financiamiento.

41. Checklist

Documentar/cobrar un título:

- [] ¿El pagaré/letra reúne los **requisitos esenciales** (arts. 76 º/170/175)?
- [] ¿La **tasa** de interés es defendible (riesgo de usura)?
- [] ¿La **cadena de endosos** es regular (legitimación)?
- [] ¿Procede **protesto** o hay cláusula "sin protesto"?
- [] ¿Qué **acción** (directa/de regreso) y contra quién? ¿Prescripción?
- [] ¿Qué **excepciones** (art. 8 º) podría oponer el demandado?

Estructurar financiamiento:

- [] ¿Qué **operación** (apertura, descuento, refaccionario, avío) según el destino?
- [] ¿Documentación con **pagaré** para vía ejecutiva?
- [] ¿**Garantías** (prenda/RUG, hipoteca) y **fideicomiso** (garantía/fuente de pago)?
- [] ¿Comercio exterior: **carta de crédito** (UCP 600)?
- [] ¿Cómo se ejecuta rápido ante incumplimiento?

42. Bibliografía comentada

- **Cervantes Ahumada, R., *Títulos y Operaciones de Crédito (Porrúa)*.** El manual mexicano de referencia; claro, completo y práctico. **Empieza aquí.**
- **Tena, F. de J., *Derecho Mercantil Mexicano*.** Rigor insuperable en la teoría cambiaria.
- **Vivante, C., *Trattato di diritto commerciale*; Ascarelli, T., *Teoría general de los títulos de crédito*.** Las fuentes doctrinales de la teoría general; para profundizar el "por qué".
- **Reglas de la CCI (UCP 600, URDG 758).** Indispensables para cartas de crédito y garantías a demanda en comercio exterior.
- **LGTOC (texto vigente) y Código de Comercio (vía ejecutiva, arts. 1391 ☉ y ss.).** El derecho positivo; estúdialo con el código a la mano.
- **Cesare Vivante, *Tratado de derecho mercantil*.** El clásico del que proviene la construcción moderna de la teoría cambiaria. Denso y fundacional.
- **Raúl Cervantes Ahumada, *Títulos y operaciones de crédito*.** La obra mexicana de referencia en la materia; el puente entre la doctrina clásica y la LGTOC.
- **UCC, artículo 3 (*negotiable instruments*).** El régimen anglosajón y su *holder in due course*, gemelo funcional de nuestra autonomía (§6). Imprescindible si operas con instrumentos internacionales.
- **Jurisprudencias de la SCJN sobre usura (1a./J. 46/2014 y 47/2014 ☉):** el contrapeso de equidad al rigor cambiario. Verifícalas en el SJF antes de invocarlas.

43. Ruta hacia el siguiente libro

Lo que acabas de aprender —cómo circula y se cobra el crédito, y cómo se estructura el financiamiento— será **indispensable para comprender los contratos mercantiles**, donde estos instrumentos se insertan en las grandes relaciones comercia-

les (compraventa mercantil, suministro, comisión, factoraje, leasing, franquicia).

- **Siguiente libro:** [*Nivel III · Libro 4*] *Contratos Mercantiles* — la compraventa mercantil y los contratos de empresa (comisión, suministro, factoraje, arrendamiento financiero, distribución, franquicia), donde el crédito y los títulos cobran vida.
- **Conexión de largo alcance:** el **fideicomiso** y las **operaciones de crédito** reaparecen, con plena potencia, en el **Nivel IV** (financiamiento de adquisiciones, project finance) y en el **mercado de valores** (Libro 5: los valores son títulos/valores y los FIBRAS/CKDs son fideicomisos). Vuelve a las secciones 14.E y 14.F cuando llegues allí.

♦ ¿Por qué esto importa para un abogado corporativo?

Porque **el crédito y su circulación son el combustible de los negocios**, y estos instrumentos son sus herramientas. El **pagaré** documenta y da vía ejecutiva a casi todo crédito (incluido el precio diferido o el *earn-out* de un SPA); el **fideicomiso** estructura garantías y fuentes de pago en todo financiamiento de adquisición o de infraestructura; la **carta de crédito** asegura el comercio exterior; y la **autonomía** (art. 8 ☞) es lo que permite que el crédito se compre, venda y descuenta con seguridad. El abogado que domina los títulos litiga y cobra con ventaja, y el que domina las operaciones de crédito —especialmente el fideicomiso— estructura los financiamientos que hacen posibles las grandes operaciones.

◆ **Cómo piensa un socio de un despacho internacional**

"Tengo dos herramientas favoritas en banca y financiamiento: el pagaré y el fideicomiso. El pagaré, porque me da vía ejecutiva y la autonomía del art. 8 º —si mi cliente es tenedor de buena fe, al deudor casi no le quedan defensas—. El fideicomiso, porque es la navaja suiza del financiamiento estructurado: garantía con ejecución ágil, fuente de pago que blindo los flujos antes de que lleguen al deudor, y patrimonio autónomo que protege a los acreedores. En un project finance, afecto los flujos del proyecto a un fideicomiso de fuente de pago que paga primero a los bancos. Y en comercio exterior, la carta de crédito sustituye la confianza entre partes lejanas por la del banco. Estos instrumentos son el esqueleto financiero del deal."

◆ **Errores que cuestan millones**

1. **Pagaré mal redactado (sin requisitos esenciales).** Pierde la condición de título y, con ella, la **vía ejecutiva**: el acreedor queda con un simple documento probatorio y un juicio largo. *Prevención*: redactar conforme al art. 170 º (promesa incondicional, suma, fecha, firma).
2. **Tasa usuraria en el título.** Puede ser **moderada de oficio** por el juez (SCJN), reduciendo la recuperación. *Prevención*: tasas de mercado y documentadas.
3. **Novar/cancelar el crédito sin cuidar los títulos y garantías.** Cancelar un pagaré o liberar un fideicomiso sin coordinarlo con la reestructura puede dejar al acreedor sin vía ejecutiva o sin garantía (conexión con la trampa de la novación, art. 2220 º — Libros 1 y 4 Nivel II).
4. **Carta de crédito mal documentada (UCP 600).** Documentos **no conformes** = el banco no paga; el exportador se queda sin cobro. *Prevención*: revisar minuciosamente los términos documentales.
5. **No usar fideicomiso de fuente de pago en project finance.** Dejar que los flujos lleguen al deudor (en vez de blindarlos en el fideicomiso) expone a los bancos a que el dinero se desvíe.

Cierre del Libro. Has dominado el **sistema circulatorio del crédito**: cómo se documenta, circula, garantiza y cobra, y cómo se estructura el financiamiento con operaciones de crédito y fideicomisos. En el siguiente libro veremos los **contratos mercantiles** —donde estos instrumentos se insertan en las grandes relaciones comerciales—, y más adelante, en el mercado de valores y el M&A, llevaremos el crédito y el fideicomiso a su máxima escala. El financiamiento corporativo del Nivel IV empieza a tomar forma.

Voz consolidada (Edición Final).* Este capítulo no lleva apéndices al cierre: la doctrina, el análisis económico, el derecho comparado, la jurisprudencia y la mirada del socio internacional viven dentro del razonamiento, en las secciones donde hacen falta. Ver el vacío C-1* y el método en la Auditoría de la Edición Final.

PARTE III

[Nivel III · Libro 4] Contratos Mercantiles

☞ **Apóstrofe de vigencia — léela cada vez.** El Derecho cambia sin avisar: un artículo puede mudar de número, de redacción o quedar **derogado** de un día para otro. El símbolo ☞ que aparece tras cada artículo citado en este libro significa una sola cosa: *«¿sigue vigente —y con este mismo número— hoy? No lo cites de memoria ni desde este libro: reitéralo en su código vigente»* (textos oficiales en ../../fuentes-legales/). Caso real: el **art. 390 del CPF** que este proyecto cotejó aparece hoy como **«Derogado»**. Recuerda: un ✓ dice que el dato fue verificado *palabra por palabra a la fecha de su fuente*; la ☞ te avisa que esa fecha ya quedó atrás y que la última palabra la tiene el código, no el libro.

Si los contratos civiles (Nivel II) son la gramática, los **contratos mercantiles** son el lenguaje vivo de los negocios: la compraventa mercantil que mueve el comercio, la comisión y la distribución que llevan los productos al mercado, el **factoraje** y el **leasing** que financian la operación, y la **franquicia** que clona modelos de negocio. Aquí los conceptos civiles se aceleran, se masifican y se internacionalizan. Es el "contrato en acción" de la empresa.

Etiquetas: derecho mercantil · contratos de empresa · compraventa mercantil · factoraje · leasing · distribución · franquicia **Prerrequisitos:** Contratos parte general (Nivel I), Contratos civiles (Nivel II), LGTOC. **Estándar:** V3 (43 secciones + secciones transversales). ⌚ **Tiempo estimado de dominio:** 4–5 semanas (≈ 45–55 h de estudio activo). Lectura de reconocimiento: 8–10 h. *Estúdialo por familias: traslativos (compraventa mercantil) · de colaboración (comisión, distribución, franquicia) · de financiamiento (factoraje, leasing).*

Aviso de método. Tratado, no repaso. Nos concentramos en los contratos mercantiles **clave para la empresa y el M&A**, con su régimen, ejemplos trabajados, "cómo razona un socio" y conexión con financiamiento, distribución internacional y due diligence.

NIVEL DE IMPORTANCIA PROFESIONAL (VISTA RÁPIDA)

Litigio	★★★★☆
Corporate	★★★★★
M&A	★★★★★
Mercado de Valores	★★★☆☆
Venture Capital	★★★★☆
Private Equity	★★★★☆
Gobierno Corporativo	★★★☆☆
Compliance	★★★★☆
Derecho Bancario	★★★★☆
Empresa Familiar	★★★★☆

Los contratos mercantiles son los "activos contractuales" de toda empresa: su revisión y cesión son centrales en due diligence y M&A; el factoraje y el leasing, en financiamiento.

1. Introducción

Una empresa **es**, en buena medida, un **haz de contratos** (Libro 8, Nivel I; teoría de Coase, Libro 9): contratos con proveedores, clientes, distribuidores, financiadores, franquiciatarios. Los **contratos mercantiles** son esos contratos en su versión profesional: más rápidos, más estandarizados, con presunción de **onerosidad**, regidos por la **autonomía de la voluntad** (art. 78 ◊ C. Com.) y los **usos**, y con frecuencia **atípicos** (creados por la práctica: leasing, factoraje, franquicia, no regulados en detalle por la ley).

La idea central: sobre la **parte general del contrato** (Nivel I) y los **contratos civiles típicos** (Nivel II), el derecho mercantil construye contratos **especializados para la empresa**, que combinan las figuras civiles (compraventa, mandato, arrendamiento) con técnica mercantil y, muchas veces, con **instrumentos de crédito** (Libro 3). Para el abogado corporativo, estos contratos son los **activos y pasivos contractuales** que se revisan en due diligence, se ceden en un *deal* y se negocian a diario. Comprenderlos —incluida la frontera entre lo **disponible** y lo **imperativo**— es dominar el contenido operativo de la empresa.

2. Objetivos del libro

Al terminar, el lector será capaz de:

- **Distinguir el contrato mercantil del civil** y aplicar el régimen mercantil (onerosidad, mora, prescripción, libertad de forma, usos).
- **Dominar la compraventa mercantil** (con su raíz civil, Libro 2 Nivel II) y los contratos de **colaboración/distribución** (comisión, agencia, distribución, **franquicia**).
- **Manejar los contratos de financiamiento empresarial: factoraje, arrendamiento financiero (leasing)** y su relación con las operaciones de crédito (Libro 3).
- **Identificar los contratos atípicos** y cómo se integran (autonomía de la voluntad + analogía + usos), incluidos los **joint venture agreements** (antesala del Nivel IV).
- **Aplicar la perspectiva de due diligence y M&A:** revisión de contratos, cláusulas de **change of control**, cesión, exclusividad, no competencia y terminación.
- **Conectar** con el comercio internacional (CISG, Incoterms) y con el financiamiento (Nivel IV).

3. Importancia profesional

Los contratos mercantiles son **el trabajo diario y el objeto de la due diligence**:

1. **Son los activos contractuales de la empresa.** Contratos de venta, suministro, distribución y franquicia generan los **ingresos**; su revisión es central en la valuación y la due diligence.
2. **Las cláusulas de *change of control* deciden si un M&A es viable.** Muchos contratos clave permiten a la contraparte **terminar** si cambia el dueño de la empresa: detectarlas y gestionarlas (obtener consentimientos) es crítico en un *deal*.
3. **El factoraje y el leasing financian la operación.** Son herramientas de **liquidez** y de adquisición de activos sin desembolso inicial.

4. **La franquicia y la distribución expanden el negocio.** Clonar un modelo (franquicia) o llevar productos al mercado (distribución) son estrategias que el abogado estructura y protege.

4. Historia de la institución

Los contratos mercantiles nacieron de los **usos del comercio** (lex mercatoria, Libro 1 Nivel III) y de la **especialización** de los contratos civiles:

- **Raíces civiles y romanas:** la compraventa (*emptio venditio*), la comisión (del *mandatum*), el arrendamiento (*locatio conductio*) y el transporte vienen del derecho civil/romano (Libros 1 y 2, Niveles I y II).
- **Especialización mercantil:** el comercio creó versiones **mercantiles** (compraventa mercantil, comisión mercantil, transporte, seguro, depósito mercantil) con reglas propias de agilidad y usos.
- **Contratos atípicos modernos (s. XX):** la economía de masas y el financiamiento crearon contratos **nuevos**, no previstos en los códigos: **leasing** (arrendamiento financiero, EE. UU. mediados del s. XX), **factoraje**, **franquicia**, **distribución**, **suministro**, **joint venture**. Nacieron de la **práctica** y de la **autonomía de la voluntad**, y solo después algunos fueron regulados.
- **México:** el **Código de Comercio** regula los contratos mercantiles clásicos; leyes especiales y la práctica regulan los modernos: el **factoraje** y el **arrendamiento financiero** se regularon en la **LGTOC** (tras pasar por la Ley de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito); la **franquicia**, en la **Ley de la Propiedad Industrial** (hoy Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial). El **comercio electrónico** se incorporó al Código de Comercio.

5. Evolución histórica

- **De lo típico a lo atípico:** la rigidez de los contratos típicos (códigos) cedió ante la **autonomía de la voluntad** mercan-

til, que crea contratos a la medida del negocio (leasing, factoraje, franquicia, *joint venture*, *outsourcing*).

- **De lo nacional a lo internacional:** la CISG (compraventa internacional), los **Incoterms** (CCI) y los modelos de la CCI estandarizaron los contratos del comercio global; los contratos de distribución, agencia y franquicia adoptaron modelos internacionales.
- **De lo bilateral a lo relacional y en red:** muchos contratos mercantiles modernos son **relacionales** (de larga duración, cooperación continua: distribución, franquicia, suministro) o forman **redes** (cadenas de suministro, redes de franquicias).
- **Digitalización:** comercio electrónico, plataformas, contratos digitales y *smart contracts* transforman la contratación mercantil masiva (B2B y B2C).

Idea de evolución clave: el contrato mercantil moderno es, en gran medida, **atípico y relacional**: la práctica empresarial inventa figuras que la ley no previó, y el abogado las construye con la **autonomía de la voluntad** dentro de los límites del orden público. Saber crear y leer contratos atípicos es una destreza central del abogado de negocios.

6. Contexto económico

Los contratos mercantiles son las **tecnologías de coordinación** de la economía (Coase, Williamson — Libro 9, Nivel I). Permiten a la empresa decidir entre **hacer** (integración vertical) o **contratar** (mercado): la **distribución** y la **franquicia** son formas de llegar al mercado sin integrarse verticalmente; el **leasing** y el **factoraje** son formas de financiar la operación sin endeudarse tradicionalmente; el **suministro** asegura insumos a largo plazo reduciendo incertidumbre. Cada contrato asigna **riesgos** (de precio, de demanda, de crédito) entre las partes. La elección y el diseño de estos contratos son decisiones **económicas** que el abogado traduce en cláusulas.

Y el concepto que explica por qué estos contratos tienen las cláusulas que tienen: el *hold-up*. Es la aportación de Wi-

lliamson y ya aparece en las *joint ventures* (Libro 6 del Nivel IV); aquí opera con la misma fuerza.

Piensa en un distribuidor. Para vender el producto de su proveedor invierte en almacén, en fuerza de ventas, en publicidad local, en conocer al cliente. Esa es una **inversión específica**: vale mucho dentro de esa relación y poco fuera de ella. Y el día que la hizo, quedó expuesto —el proveedor puede terminar el contrato y quedarse con el mercado que el distribuidor construyó—.

Aquí está la clave contraintuitiva: las cláusulas de **duración mínima, preaviso e indemnización por clientela** no son concesiones sentimentales al débil. Son lo que **hace posible que la inversión se realice**. Sin esa protección, el distribuidor racional **subinvierte** —y el proveedor vende menos—. Proteger la inversión específica es, para las dos partes, un buen negocio.

De ahí la regla de oficio que rige toda esta familia contractual: **la salida se negocia en la entrada**. Duración, preaviso, destino del inventario, titularidad de la clientela, uso de la marca y no competencia posterior. Los litigios de terminación de distribución se ganan o se pierden en la redacción de esas seis cosas, años antes de que alguien piense en litigar.

Dos notas comparadas de aplicación inmediata. En franquicia, Estados Unidos impone un deber de **revelación precontractual** (la *FTC Franchise Rule*) mucho más exigente que el mexicano, porque el problema central de la franquicia es la **asimetría informativa** del franquiciatario que compra un modelo que no puede evaluar. Y en arrendamiento financiero, la norma contable **NIIF 16** subió los arrendamientos al balance, redefiniendo el pasivo reportado: un dato que importa al negociar *covenants* de deuda (Libro 5 del Nivel IV).

Y la crítica, en las dos direcciones. La atipicidad genera inseguridad —¿qué régimen supletorio aplica cuando el contrato calla?— y los contratos de adhesión mercantiles pueden esconder cláusulas abusivas. Pero la protección del débil **mal calibrada** produce el efecto contrario al buscado: si terminar un contrato de distribución se vuelve prohibitivamente caro, el proveedor deja de nombrar distribuidores pequeños y solo

trabaja con grandes. La tutela excesiva se convierte en **barre-ra de entrada** contra quienes pretendía proteger.

7. Contexto político

El Estado regula los contratos mercantiles cuando hay **asimetría** o **interés público**: protección del **consumidor** (LFPC, contratos de adhesión, cláusulas abusivas); protección del **distribuidor/ agente/franquiciatario** (parte débil en relaciones de dependencia económica —en México, menos protegida que en la UE—); regulación de las **entidades financieras** que ofrecen factoraje y leasing (CNBV); y el **derecho de la competencia** (las cláusulas de exclusividad, no competencia y fijación de precios en distribución y franquicia pueden ser **anticompetitivas** —prácticas verticales—). La tensión: **libertad contractual** vs. **protección de la parte débil y de la competencia**.

8. Contexto social

Los contratos mercantiles estructuran la vida económica cotidiana: comprar en una tienda (compraventa mercantil/consumo), una franquicia que da empleo y emprendimiento, un leasing que permite a una PyME adquirir maquinaria, un factoraje que da liquidez para pagar nóminas. La **franquicia** democratiza el emprendimiento (operar un modelo probado) pero crea relaciones de **dependencia**; la **distribución** conecta a productores con consumidores. El equilibrio social está en que estas relaciones, a menudo **asimétricas** (gran empresa vs. pequeño distribuidor/franquiciatario), sean justas y no abusivas.

9. Contexto empresarial

Para la empresa, los contratos mercantiles son su **operación contractual**:

- **Ingresos**: compraventa, suministro, distribución, franquicia (generan las ventas).
- **Cadena de suministro**: suministro, transporte, depósito (aseguran insumos y logística).
- **Expansión**: franquicia, distribución, agencia, *joint venture* (crecer sin integrarse del todo).

- **Financiamiento operativo: factoraje** (liquidez sobre cuentas por cobrar) y **leasing** (adquirir activos sin desembolso inicial).
- **Protección:** cláusulas de exclusividad, no competencia, confidencialidad, propiedad intelectual, *change of control* y terminación.

El abogado corporativo **redacta, negocia, revisa y litiga** estos contratos durante toda su carrera; en M&A, los **revisa masivamente** en due diligence (¿hay *change of control*?, ¿son cedibles?, ¿qué ingresos dependen de ellos?) y gestiona su **transmisión o consentimiento**. Son el contenido vivo de la empresa que se compra y se vende.

10. Definiciones doctrinales

- **Contrato mercantil (doctrina):** contrato regido por el derecho mercantil, sea por su **naturaleza** (acto de comercio, art. 75 ◊ C. Com.), por la **calidad** de las partes (comerciantes/empresas) o por su **objeto** (operaciones de empresa). Se rige por la voluntad de las partes y, supletoriamente, por el Código de Comercio y el derecho civil.
- **Contrato de empresa (doctrina moderna):** contratos cuya función es **organizar la actividad empresarial** (suministro, distribución, franquicia, factoraje, leasing); reflejan el tránsito del "acto de comercio" al "derecho de la empresa" (Libro 1, Nivel III).
- **Contrato atípico (doctrina):** el no regulado específicamente por la ley; válido por la **autonomía de la voluntad** (art. 78 ◊ C. Com.); se integra por lo pactado + analogía con figuras típicas afines + usos + buena fe.
- **Contratos relacionales (Macneil):** los de **larga duración** y cooperación continua (distribución, franquicia, suministro), donde importa más la **relación** que el intercambio puntual.

Lectura del Consejo: la clave moderna es la **atipicidad**. Leasing, factoraje, franquicia, *joint venture* y *outsourcing* **no** están (o están parcialmente) regulados: se construyen con la **autonomía de la voluntad** y se "rellenan" con analogía y usos. Por eso el abogado mercantil es, ante todo, un **diseñador de contratos a la medida**, no un mero aplicador de tipos legales.

11. Definiciones legales (verificar versión vigente)

- **Mercantilidad del contrato** — arts. 75 y 78 ◊ C. Com.: son mercantiles los contratos que recaen sobre actos de comercio; y "en las convenciones mercantiles cada uno se obliga **en la manera y términos en que quiso obligarse**" (art. 78 ◊: autonomía y libertad de forma).
- **Compraventa mercantil** — arts. 371-387 ◊ C. Com.: compraventa hecha con propósito de **especulación comercial** (reventa con lucro); reglas propias de **mora** (en obligaciones a día cierto, sin interpelación), entrega, riesgos e intereses; supletoriamente, la compraventa civil (Libro 2 Nivel II).
- **Comisión mercantil** — arts. 273-308 ◊ C. Com.: mandato aplicado a actos de comercio; el comisionista actúa por cuenta del comitente (con o sin representación).
- **Factoraje financiero y arrendamiento financiero** — LGTOC (arts. 408 ◊ y ss. factoraje; 408 y ss. arrendamiento financiero, tras su incorporación a la LGTOC). Operaciones reguladas; pueden realizarlas entidades financieras (SOFOMES, bancos).
- **Franquicia** — Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (antes LPI): licencia de uso de marca + transmisión de **conocimientos técnicos / asistencia** para producir o vender bienes o servicios de manera uniforme; obligación de entregar la **Circular de Oferta de Franquicia (COF)** con información precontractual.
- **Contratos atípicos** — art. 78 ◊ C. Com. + supletoriedad civil: validez por la autonomía de la voluntad; integración por analogía, usos y buena fe.

- **Comercio electrónico** — **Código de Comercio (Título II, "Del comercio electrónico")**: mensajes de datos, **firma electrónica**, validez de la contratación electrónica.

12. Definición sencilla

Los **contratos mercantiles** son los contratos "de negocios": las versiones rápidas y profesionales de los contratos, que usan las empresas para **vender** (compraventa mercantil), **vender a través de otros** (comisión, distribución, franquicia), **financiarse** (factoraje, leasing) y **organizarse**. Muchos son **atípicos**: no están en un código, sino que las partes los **inventan** según lo que necesitan, con la libertad que el derecho mercantil les da (art. 78 ☞). En una compra de empresa, estos contratos son los **activos** que generan los ingresos —y hay que revisar si se pueden **transmitir** y si la otra parte puede **cancelarlos** porque cambió el dueño—.

13. Conceptos fundamentales

- **Contrato típico vs. atípico**: regulado por la ley (compraventa, comisión) vs. creado por las partes (leasing, factoraje, franquicia, *joint venture*).
- **Compraventa mercantil**: compraventa con **propósito de especulación** (reventa con lucro) o entre empresas; reglas propias (mora sin interpelación a día cierto, transmisión del riesgo, intereses).
- **Comisión mercantil**: mandato mercantil; el **comisionista** ejecuta por cuenta del **comitente** actos de comercio (con representación —en nombre del comitente— o sin ella —en nombre propio—).
- **Agencia mercantil**: un agente promueve de forma estable negocios por cuenta de un empresario, a cambio de comisión (atípico en México; muy regulado en la UE, con indemnización por clientela).
- **Distribución**: el distribuidor **compra para revender** los productos del fabricante en un territorio (a diferencia del agente, que no compra: solo promueve). Suele incluir **exclusividad** y metas; atípico.

- **Suministro:** una parte se obliga a entregar **prestaciones periódicas o continuadas** de bienes (insumos, energía) a cambio de un precio; asegura la cadena de suministro a largo plazo.
- **Franquicia:** el franquiciante licencia su **marca** y transmite **conocimientos técnicos / asistencia** (el "saber hacer", *know-how*) para que el franquiciatario opere un negocio **uniforme**; exige entregar la **COF** (información precontractual) y suele incluir regalías, exclusividad, estándares y control.
- **Factoraje financiero:** el factorante **adquiere** los **derechos de crédito** (cuentas por cobrar) de una empresa (cliente/cedente), adelantándole liquidez; puede ser **con recurso** (el cedente responde si el deudor no paga — *pro solvendo*) o **sin recurso** (no responde — *pro soluto*). Conexión: cesión de créditos (Libro 1 Nivel II) + descuento (Libro 3).
- **Arrendamiento financiero (leasing):** la arrendadora **adquiere** un bien elegido por el cliente y se lo **arrienda** a cambio de pagos; al final, el cliente puede **comprarlo** por un valor residual, prorrogar o que se venda. Función económica: **financiar la adquisición** de activos sin desembolso inicial. (Distinto del arrendamiento puro: el financiero busca la **adquisición**.)
- **Reporto, apertura de crédito, carta de crédito:** operaciones de crédito (Libro 3) que se insertan en las relaciones mercantiles.
- **Joint venture (contrato de coinversión):** dos o más empresas **colaboran** en un proyecto común, contractualmente (*contractual JV*) o creando una **sociedad** conjunta (*equity JV* — S.A.P.I.). Antesala del Nivel IV.
- **Outsourcing / prestación de servicios:** contratación de servicios o procesos a terceros (con límites por la reforma de subcontratación laboral en México).
- **Cláusulas mercantiles clave:** exclusividad, no competencia, metas/objetivos, confidencialidad, propiedad intelectual.

tual, change of control, cesión, terminación e indemnización (estas últimas, decisivas en M&A — Libro 3 Nivel II).

14. Desarrollo absoluto

Lo organizamos por familias: (A) la **compraventa mercantil**; (B) los contratos de **colaboración y distribución** (comisión, agencia, distribución, **franquicia**); (C) los de **financiamiento** (**factoraje, leasing**); (D) los **atípicos** y el **joint venture**; (E) las **cláusulas clave** y la perspectiva de M&A.

14.A · LA COMPRAVENTA MERCANTIL

Es la compraventa (Libro 2 Nivel II) hecha con **propósito de especulación comercial** (comprar para revender con lucro) o entre empresas. Sobre el régimen civil, el Código de Comercio añade reglas de **agilidad**:

- **Mora**: en obligaciones a **día cierto**, el deudor incurre en mora **sin necesidad de interpelación** (a diferencia del civil) — el tiempo es esencial en el comercio.
- **Transmisión del riesgo y entrega**: reglas propias sobre cuándo pasa el riesgo (relevante en ventas con transporte; conexión con **Incoterms** en lo internacional).
- **Intereses, prescripción más corta y prueba**.
- **Saneamiento**: se aplica el régimen civil (evicción, vicios — Libro 2 Nivel II) salvo pacto; en lo internacional, la **CISG** (conformidad de las mercaderías, incumplimiento esencial, deber de mitigar). *Conexión M&A*: la compraventa mercantil es la base de la **compraventa de activos** y, en su versión sofisticada, del **SPA**.

14.B · CONTRATOS DE COLABORACIÓN Y DISTRIBUCIÓN

Cómo una empresa **lleva sus productos al mercado** sin venderlos ella misma directamente:

- **Comisión mercantil**: el **comisionista** ejecuta actos de comercio por cuenta del **comitente** (mandato mercantil), cobrando una **comisión**. Con o sin representación.
- **Agencia**: el **agente** promueve de forma **estable** negocios por cuenta del empresario (no compra; solo promueve), a cambio de comisión. En México es **atípico** (poca protección

legal del agente); en la UE está muy regulado, con **indemnización por clientela** al terminar.

- **Distribución:** el **distribuidor compra para revender** en un territorio, asumiendo el riesgo de reventa; suele incluir **exclusividad** territorial, **metas**, estándares y **no competencia**. Atípico; se integra con la compraventa y la práctica.
- **Franquicia:** el contrato de expansión por excelencia. El **franquiciante** licencia su **marca** y transmite su **know-how** y **asistencia técnica** para que el **franquiciatario** opere un negocio **uniforme** (mismos productos, imagen, procesos), a cambio de una **cuota inicial** y **regalías**. Elementos esenciales: (i) licencia de **marca** (propiedad industrial); (ii) transmisión de **conocimientos técnicos / asistencia continua**; (iii) **uniformidad** y control de calidad; (iv) **COF** (Circular de Oferta de Franquicia: información precontractual obligatoria, cuya omisión puede anular el contrato a elección del franquiciatario). Suele incluir exclusividad territorial, no competencia y cláusulas de propiedad intelectual y confidencialidad.

Cuidado con la competencia económica (transversal a la distribución y franquicia): las cláusulas de **exclusividad, no competencia, fijación de precios de reventa** y reparto de mercados son **restricciones verticales** que pueden ser **anticompetitivas** (Ley Federal de Competencia Económica). El abogado debe diseñarlas dentro de lo permitido (no fijar precios de reventa; limitar la exclusividad y la no competencia en alcance y tiempo razonables).

14.C · CONTRATOS DE FINANCIAMIENTO EMPRESARIAL

Cómo la empresa **financia su operación y sus activos** sin un crédito tradicional:

- **Factoraje financiero:** el **factorante** adquiere las **cuentas por cobrar** de la empresa (cliente/cedente), adelantándole **liquidez** (menos un descuento/comisión). Modalidades:
- **Con recurso (*pro solvendo*):** si el deudor de la cuenta no paga, el **cedente responde** (es casi un préstamo garantizado con las cuentas).

- **Sin recurso (*pro soluto*):** el factorante **asume el riesgo** de impago (vende de verdad el crédito; mejor para el cedente, más caro). Es **cesión de créditos** (Libro 1 Nivel II) + **descuento** (Libro 3): requiere **notificación** al deudor para oponibilidad.
- **Arrendamiento financiero (leasing):** la **arrendadora financiera adquiere** un bien **elegido por el cliente** (maquinaria, vehículos, equipo) y se lo **arrienda** por un plazo, a cambio de pagos periódicos que amortizan el costo más un rendimiento. Al final, el cliente tiene **opciones**: comprar el bien por un **valor residual** (simbólico o no), prorrogar el arrendamiento, o participar del precio de su venta a un tercero. Función económica: **financiar la adquisición** de activos sin desembolso inicial (alternativa al crédito refinancionario — Libro 3). Ventajas fiscales y de balance. *Distíngase* del **arrendamiento puro/operativo** (solo uso temporal, sin vocación de adquirir).
- **Sale and lease-back:** la empresa **vende** un activo a la arrendadora y se lo **arrienda** de vuelta: monetiza el activo (liquidez) sin perder su uso. Combinación de compraventa + leasing.

14.D · CONTRATOS ATÍPICOS Y EL JOINT VENTURE

- **Atípicos en general:** válidos por la **autonomía de la voluntad** (art. 78 ⅈ); se integran con analogía a figuras típicas, usos y buena fe. El abogado debe **redactarlos con detalle** (porque la ley no los "rellena").
- **Joint venture (coinversión):** dos o más empresas se asocian para un **proyecto común**. Dos modelos:
- **Contractual JV:** colaboración por **contrato**, sin crear sociedad (reparto de tareas, resultados, riesgos).
- **Equity JV:** crean una **sociedad conjunta** (típicamente S.A.P.I. — Libro 2 Nivel III) para el proyecto, con un **convenio entre accionistas** que regula gobierno, aportaciones, *deadlock*, *tag/drag along* y salida. Es la antesala directa del Nivel IV (estructuras de inversión).

- **Otros atípicos:** *outsourcing* (con límites por la reforma de subcontratación), *management agreement*, *know-how*, licencias de tecnología, contratos de obra industrial "llave en mano".

14.E · CLÁUSULAS CLAVE Y PERSPECTIVA DE M&A

Los contratos mercantiles son los **activos contractuales** que se revisan y transmiten en un *deal*. Cláusulas decisivas:

- **Change of control:** permite a la contraparte **terminar** (o exige su consentimiento) si cambia el dueño/control de la empresa. **En due diligence es lo primero que se busca:** un contrato clave con *change of control* puede frustrar el *deal* si la contraparte no consiente.
- **Cesión (*assignment*):** ¿puede el contrato transmitirse a un tercero (el comprador)? Por la **relatividad** del contrato (Libro 8 Nivel I), suele requerir **consentimiento** de la contraparte.
- **Exclusividad y no competencia:** valiosas pero con límites de competencia económica.
- **Plazo y terminación:** duración, renovación, causas de terminación, **indemnización** (Libro 3 Nivel II) y penas.
- **Confidencialidad y propiedad intelectual:** protegen el *know-how*, las marcas y los datos.

Cómo razona un socio (contratos en due diligence y M&A). *"Cuando reviso una empresa, sus contratos materiales son sus arterias: ¿de qué contratos dependen sus ingresos (clientes, distribución, franquicias)?, ¿qué pasa si cambia el control (change of control)?, ¿son cedibles o necesito consentimientos?, ¿hay exclusividades o no competencias que aten al comprador?, ¿hay cláusulas de terminación que la contraparte pueda usar tras el deal? Hago una matriz de contratos materiales y una lista de consentimientos a obtener antes del cierre. Muchos deals se ganan o se traban en esa matriz."*

15. Explicación intuitiva

Piensa en una empresa como un **cuerpo** y en los contratos mercantiles como sus **sistemas**:

- La **compraventa mercantil** es la **boca**: por donde entra y sale el producto (compra insumos, vende productos).
- La **distribución y la franquicia** son los **brazos extendidos**: llegan a mercados lejanos sin que la empresa tenga que estar físicamente en todos lados (el distribuidor compra y revende; el franquiciatario **clona** el negocio con la marca y el *know-how* de la empresa).
- El **factoraje y el leasing** son el **sistema de financiamiento**: el factoraje convierte en efectivo lo que te deben (cobra hoy lo que cobrarías en 90 días); el leasing te deja **usar** maquinaria cara pagándola poco a poco, con opción de quedártela.
- El **joint venture** es **darse la mano con otra empresa** para un proyecto que ninguna haría sola.

Y muchos de estos contratos son **trajes a la medida** (atípicos): la ley no los tiene en un cajón, así que el abogado los **cose** según lo que el negocio necesita, usando la libertad del art. 78 c. En una compra de empresa, estos contratos son los **órganos vitales** que se transfieren: hay que revisar que **funcionen tras el trasplante** (que sean cedibles, que la otra parte no los cancele por el cambio de dueño). Por eso, leer y gestionar contratos mercantiles es buena parte del trabajo diario —y de la due diligence— del abogado de negocios.

16. Ejemplos simples

1. **Compraventa mercantil y mora.** Un mayorista debe entregar mercancía el 1 de marzo (día cierto). No entrega. Incurre en **mora sin necesidad de interpelación** (regla mercantil), y debe daños.
2. **Factoraje.** Una empresa tiene \$1M en facturas a 90 días. Las cede a una factorante, que le adelanta \$950,000 hoy. Si es **sin recurso**, la factorante asume el impago; si es **con recurso**, la empresa responde si el cliente no paga.

3. **Leasing.** Una constructora necesita una excavadora de \$3M. En vez de comprarla, una arrendadora la adquiere y se la **arrienda** 4 años; al final, la constructora la **compra** por un valor residual. Financió el activo sin desembolso inicial.
4. **Franquicia.** Un emprendedor abre una cafetería bajo una marca conocida: paga cuota inicial y regalías, usa la **marca** y el **know-how**, y opera según los **estándares** del franquiciante.
5. **Distribución con exclusividad.** Un fabricante nombra a un distribuidor **exclusivo** en el noreste; el distribuidor compra para revender y se compromete a metas de venta.

17. Ejemplos complejos

1. **Change of control que traba un M&A.** Una empresa objetivo tiene su **contrato de distribución más rentable** (40% de sus ingresos) con una cláusula de *change of control* que permite al proveedor **terminarlo** si cambia el dueño. El comprador condiciona el cierre a obtener el **consentimiento** del proveedor; si no lo da, el valor de la empresa cae. Lección: la matriz de contratos materiales y los consentimientos son críticos en M&A.
2. **Franquicia sin COF.** Un franquiciante no entregó la **Circular de Oferta de Franquicia** con la anticipación debida. El franquiciatario, tras un mal negocio, pide la **nulidad** del contrato por esa omisión (LFPPI). Lección: la información precontractual de la franquicia es obligatoria y su omisión es sancionable.
3. **Factoraje sin recurso y riesgo de crédito.** Un banco compra **sin recurso** la cartera de una empresa; uno de los deudores resulta insolvente. El banco **no puede** reclamar al cedente (asumió el riesgo); pero si la cuenta era **inexistente o estaba viciada** (el cedente respondió de su existencia y legitimidad, no de la solvencia — Libro 1 Nivel II), sí reclama. Lección: distinguir riesgo de **existencia/legitimidad** (siempre del cedente) del de **solvencia** (según con/sin recurso).
4. **Distribución exclusiva y competencia económica.** Un fabricante impone a sus distribuidores **precios de reventa fijos** y reparto de mercados. La COFECE investiga: la **fijación**

de **precios de reventa** y el reparto de mercados son **prácticas monopólicas relativas** (verticales) sancionables. **Leción:** las cláusulas de distribución/franquicia deben diseñarse dentro de la ley de competencia.

18. Casos reales (jurisprudencia y operaciones estilizadas)

- **Compraventa mercantil y mora:** criterios que confirman la mora **sin interpelación** en obligaciones a día cierto (régimen mercantil).
- **Franquicia y COF:** la omisión o defecto de la **Circular de Oferta de Franquicia** habilita al franquiciatario a demandar la **nulidad** (LFPPI / antes LPI).
- **Factoraje y notificación:** la **cesión** de los créditos en el factoraje es oponible al deudor desde su **notificación** (Libro 1 Nivel II).
- **Contratos atípicos:** los tribunales reconocen su validez por la autonomía de la voluntad y los **integran** por analogía y usos.
- **Restricciones verticales (COFECE):** sanción de la fijación de precios de reventa y otras prácticas monopólicas relativas en distribución/franquicia.

Nota de método (Manifiesto XI.5): verificar la vigencia de los criterios; se exponen por su valor formativo.

19. Casos empresariales

- **Expansión por franquicia:** una cadena exitosa diseña su **paquete de franquicia** (COF, manual de operaciones, marca registrada, estándares, regalías) para crecer rápido con capital de terceros.
- **Liquidez por factoraje:** una empresa con buenas ventas pero plazos largos de cobro **factoriza** su cartera para financiar su crecimiento sin endeudarse formalmente.
- **Renovación de flota por leasing:** una empresa de logística renueva sus camiones vía **leasing**, optimizando flujo y balance.

- **Red de distribución:** un fabricante estructura su red de **distribuidores** con territorios, metas y estándares, cuidando la competencia económica.

20. Casos corporativos (en transacciones)

- **Matriz de contratos materiales en due diligence:** identificar los contratos clave (clientes, distribución, franquicias, suministro, financiamiento) y revisar **change of control**, cesión, exclusividad, no competencia, plazo y terminación.
- **Consentimientos (consents) como condición de cierre:** obtener el consentimiento de las contrapartes de contratos con *change of control* o cláusulas de no cesión, antes del closing.
- **Transmisión de contratos en un asset deal:** ceder cada contrato relevante (con consentimientos); en un *share deal*, los contratos siguen con la sociedad (salvo *change of control*).
- **Reps & warranties sobre contratos:** el vendedor declara la **vigencia, validez y no incumplimiento** de los contratos materiales, y la ausencia de *change of control* no revelado.
- **Joint venture como vehículo de adquisición/expansión:** estructurar una coinversión (equity JV vía S.A.P.I.) con convenio entre accionistas (Libro 2 Nivel III) — antesala del Nivel IV.

21. Casos internacionales

- **CISG e Incoterms en la compraventa internacional:** la compraventa de mercaderías cross-border se rige por la **CISG** (conformidad, incumplimiento esencial, deber de mitigar) y por los **Incoterms** (asignación de costos y riesgos del transporte: FOB, CIF, EXW...).
- **Distribución y agencia internacional:** los contratos de distribución/agencia cross-border deben considerar las **normas imperativas locales** (en la UE, **indemnización por clientela** del agente al terminar; en otros países, protecciones al distribuidor).

- **Franquicia internacional (master franchise):** un **franquiciante master** recibe los derechos para un país/región y subfranquicia; exige adaptar la marca, el *know-how* y la COF a cada jurisdicción.
- **Contratos modelo de la CCI:** la Cámara de Comercio Internacional publica **contratos modelo** (distribución, agencia, compraventa) que estandarizan la práctica global.
- **Factoraje internacional (Convención UNIDROIT de Ottawa sobre factoring y UNCITRAL sobre cesión):** marco para la cesión transfronteriza de créditos comerciales.

22. Derecho comparado

SISTEMA	RASGOS DE LOS CONTRATOS MERCANTILES
México	Código de Comercio (compraventa, comisión, transporte, seguro) + LGTOC (factoraje, leasing) + LFPPI (franquicia); muchos atípicos (distribución, agencia, JV) regidos por la autonomía (art. 78 ♂).
España	Código de Comercio + leyes especiales; Ley del Contrato de Agencia (protege al agente, indemnización por clientela); franquicia regulada.
Estados Unidos	UCC (venta de bienes —Art. 2 ♂—, leasing —Art. 2A ♂—, factoring vía Art. 9 ♂); franquicia regulada por la FTC Franchise Rule (disclosure) y leyes estatales; distribución/agencia por <i>common law</i> y antitrust.
Delaware/EE. UU.	Amplia libertad contractual; <i>joint ventures</i> y contratos complejos muy desarrollados; fuerte rol del antitrust en restricciones verticales.
Unión Europea	Directiva de Agencia Comercial (indemnización por clientela); Reglamento de restricciones verticales (exenciones por categorías a acuerdos de distribución/franquicia); protección del franquiciado.
UNI-DROIT	Guía sobre acuerdos de franquicia principal internacional ; Principios de contratos comerciales; Convención de Ottawa sobre factoring y leasing internacional.
UNCITRAL	Convención sobre cesión de créditos ; ley modelo de comercio electrónico (contratación electrónica).
CISG	Régimen uniforme de la compraventa internacional de mercaderías (núcleo del comercio de bienes).
Common Law	Contratos de distribución/franquicia muy desarrollados por la práctica; <i>franchise disclosure</i> (FTC); fuerte control antitrust de restricciones verticales.
Civil Law	Codificación de contratos mercantiles típicos + atipicidad creciente; protección variable de la parte débil (agente, distribuidor, franquiciado).

Convergencia/divergencia clave: la **compraventa** (CISG) y los **Incoterms** son globales. La gran diferencia está en la **protección de la parte débil**: la UE protege fuertemente al **agente** (indemnización por clientela) y al **franquiciado**; **México** y **EE. UU.** confían más en la libertad contractual (con control **antitrust** de las restricciones verticales). El abogado de distribución/franquicia internacional debe conocer esas asimetrías.

23. Derecho mexicano

- **Código de Comercio:** mercantilidad (arts. 75, 78 ♂); compraventa mercantil (371-387); comisión (273-308); transporte; depósito mercantil; comercio electrónico (Título II); vía ejecutiva y juicios mercantiles.
- **LGTOC: factoraje financiero y arrendamiento financiero** (incorporados a la LGTOC); operaciones de crédito conexas (Libro 3).
- **Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (LFPPI): franquicia** (definición, COF — Circular de Oferta de Franquicia—, licencia de marca).
- **Ley Federal de Competencia Económica:** control de **restricciones verticales** (exclusividad, no competencia, fijación de precios de reventa) como prácticas monopólicas relativas.
- **LFPC (consumidor):** contratos de adhesión y cláusulas abusivas en relaciones con consumidores.
- **Atípicos:** distribución, agencia, *joint venture*, *outsourcing* (con la reforma de subcontratación) — regidos por la autonomía de la voluntad y la supletoriedad civil.

24. Jurisprudencia relevante

Verificar vigencia antes de citar. - **Compraventa mercantil:** mora sin interpelación a día cierto; transmisión del riesgo. - **Franquicia:** efectos de la omisión de la **COF**; naturaleza de la relación y obligaciones de asistencia.

- **Factoraje:** oponibilidad de la cesión por notificación; alcance del recurso/sin recurso.
- **Contratos atípicos:** validez por autonomía e integración por analogía y usos.
- **Restricciones verticales:** criterios de la COFECE y tribunales sobre prácticas monopólicas relativas en distribución.

25. Criterios de la Suprema Corte

- **Autonomía de la voluntad y contratos atípicos:** reconocimiento de su validez y de la integración por analogía/usos.

- **Protección al consumidor:** control de cláusulas abusivas en contratos de adhesión (en conexión con la LFPC).
- **Franquicia y propiedad industrial:** criterios sobre la licencia de marca y la información precontractual.
- **Competencia económica:** estándares sobre restricciones verticales y su sanción.

26. Doctrina nacional

- **Óscar Vásquez del Mercado, *Contratos Mercantiles (Porrrúa)*:** manual de referencia en la materia.
- **Arturo Díaz Bravo, *Contratos Mercantiles*:** claro y práctico, con los contratos modernos.
- **Jorge Barrera Graf / Roberto Mantilla Molina:** marco general y contratos de empresa.
- Doctrina especializada en **franquicia, factoraje y arrendamiento financiero** (por su actualidad y uso práctico).

27. Doctrina internacional

- **Schlechtriem & Schwenzer, *Commentary on the CISG*:** referencia mundial de la compraventa internacional.
- **UNIDROIT, *Guía sobre franquicia principal internacional* y Principios de contratos comerciales internacionales.**
- **Reglas de la CCI (Incoterms, contratos modelo de distribución/agencia).**
- **Doctrina del UCC (White & Summers)** para venta, leasing y garantías en EE. UU.

28. Opiniones críticas (postura del Consejo)

1. **Los contratos atípicos exigen redacción exhaustiva.**
Como la ley no los "rellena", el Consejo insiste en redactar leasing, factoraje, distribución, franquicia y *joint venture* con **máximo detalle** (definiciones, supuestos de terminación, propiedad intelectual, no competencia), anticipando que el juez tendrá poco texto legal supletorio.
2. **El *change of control* es la cláusula que más *deals* traba.**
El Consejo lo eleva a prioridad de due diligence: una empre-

sa cuyos contratos clave pueden terminarse al cambiar de dueño vale menos y es más riesgosa; hay que mapearlos y planear los consentimientos desde el inicio.

3. **México protege poco a la parte débil (agente, distribuidor, franquiciado).** A diferencia de la UE, hay escasa protección legal; el Consejo recomienda que la parte débil **negocie por contrato** sus protecciones (indemnización, preaviso, compensación de inventario) y que el abogado de la parte fuerte cuide la competencia económica.

29. Debate doctrinal

- **¿Hasta dónde llega la atipicidad?** ¿Pueden las partes crear cualquier contrato, o hay límites (orden público, normas imperativas, protección del débil) que la autonomía no puede traspasar?
- **Protección de la parte débil:** ¿debe México adoptar protecciones al **agente/distribuidor/ franquiciado** (como la UE), o la libertad contractual y la competencia bastan?
- **Restricciones verticales:** ¿son las exclusividades y no competencias en distribución/franquicia **proeficiencia** (organizan la distribución) o **anticompetitivas** (cierran el mercado)? El análisis económico (regla de la razón) frente a la prohibición *per se*.
- **Naturaleza del leasing:** ¿es arrendamiento, compraventa a plazos con reserva de dominio, o un contrato **financiero sui generis**? El debate tiene consecuencias fiscales, contables y concursales.
- **Contratos relacionales y buena fe:** en contratos de larga duración (distribución, franquicia, suministro), ¿exige la buena fe deberes de **cooperación, renegociación y preaviso** más intensos que en un intercambio puntual?

30. Errores comunes

- **Redactar contratos atípicos de forma escueta** confiando en que "la ley los completará": no lo hará. Hay que **detallar** todo (terminación, IP, no competencia, indemnización).

- **No detectar cláusulas de *change of control*** en due diligence: pueden hacer que contraparte termine contratos clave tras el *deal*.
- **Asumir que los contratos son cedibles** sin verificar la cláusula de cesión y la relatividad (consentimientos).
- **Confundir distribución con agencia.** El **distribuidor compra y revende** (asume riesgo); el **agente** solo promueve (no compra). Cambia el régimen, la fiscalidad y las protecciones.
- **Confundir leasing financiero con arrendamiento puro** (uno busca adquirir; el otro, solo usar): distinto tratamiento fiscal, contable y concursal.
- **Diseñar exclusividades y no competencias sin atender la competencia económica** (riesgo de práctica monopólica relativa).
- **Omitir la COF en franquicia:** habilita la nulidad del contrato.

31. Mitos frecuentes

- *"Si no está en un código, el contrato no vale."* **Falso:** los atípicos valen por la **autonomía de la voluntad** (art. 78 Ⓒ).
- *"El distribuidor y el agente son lo mismo."* **No:** el distribuidor compra para revender; el agente solo promueve.
- *"El leasing es solo una renta."* **Falso:** es **financiamiento para adquirir** (con opción de compra), no mero uso.
- *"Puedo ceder cualquier contrato al comprar la empresa."* **Depende:** la **relatividad** y las cláusulas de cesión/*change of control* pueden exigir consentimiento.
- *"La exclusividad siempre es válida."* **No:** puede ser **anticompetitiva** según su alcance y duración.

32. Preguntas difíciles

1. ¿Debería México proteger por ley al **distribuidor/agente franquiciado** (indemnización por clientela), como la UE, o basta la libertad contractual?

2. ¿Hasta dónde puede llegar la **exclusividad** y la **no competencia** en distribución/franquicia sin violar la competencia económica?
3. ¿El **leasing** es arrendamiento, compraventa financiada o un contrato *sui generis*? ¿Qué implicaciones fiscales/concursales tiene cada caracterización?
4. En un *deal*, ¿qué hacer si un contrato clave con *change of control* tiene una contraparte que se niega a consentir? (Reestructurar, indemnizar, ajustar precio, *carve-out*.)
5. ¿Los contratos relacionales (franquicia, distribución de larga duración) imponen deberes de **renegociación y preaviso** por buena fe más allá de lo pactado?

33. Casos de examen (con respuesta modelo)

P1. ¿Qué distingue al contrato mercantil del civil? **R.** El régimen mercantil (Código de Comercio + leyes especiales + usos), aplicable por la **mercantilidad** (art. 75 C/78); difiere en onerosidad presunta, mora (sin interpelación a día cierto), prescripción, libertad de forma y relevancia de los usos. El civil es **supletorio**.

P2. *Distinga distribución y agencia.* **R.** El **distribuidor compra para revender** en un territorio, asumiendo el riesgo de reventa; el **agente** solo **promueve** negocios por cuenta del empresario, sin comprar, a cambio de comisión.

P3. *¿Qué es el factoraje y sus modalidades?* **R.** Operación por la que el factorante **adquiere las cuentas por cobrar** de una empresa, adelantándole liquidez. **Con recurso** (el cedente responde del impago) o **sin recurso** (el factorante asume el riesgo de solvencia).

P4. *¿Qué caracteriza al arrendamiento financiero (leasing)?* **R.** La arrendadora **adquiere** un bien elegido por el cliente y se lo **arrienda**; al final el cliente puede **comprarlo** por un valor residual, prorrogar o participar de su venta. Su función es **financiar la adquisición** de activos.

P5. *¿Qué es la COF en la franquicia?* **R.** La **Circular de Oferta de Franquicia**: información precontractual que el franquiciante debe entregar (sobre el negocio, costos, obligaciones);

su omisión o defecto puede dar lugar a la **nulidad** del contrato a elección del franquiciatario (LFPPI).

34. Simulador (ejercicio tipo despacho)

Rol: asociado corporativo. **Ciente:** una cadena de restaurantes (S.A.P.I.) muy exitosa que quiere (a) **expandirse por franquicia** en México y abrir una **master franchise** en Centroamérica; (b) financiar la apertura de locales propios con **leasing** de equipo; (c) obtener **liquidez** factorizando las cuentas de sus proveedores corporativos; y en 3 años, **venderse** a un fondo.

Tarea: elabora una **nota de estructura contractual** que cubra: (1) el **paquete de franquicia** (COF, licencia de marca —IMPI—, manual de operaciones, regalías, estándares, no competencia, territorio) y la **master franchise** internacional (adaptación por país); (2) el **leasing** del equipo (estructura, opción de compra, tratamiento); (3) el **factoraje** (con/sin recurso, notificación); (4) cuidado con la **competencia económica** (exclusividades, no fijar precios de reventa); (5) cómo preparar los **contratos para la venta futura**: evitar/gestionar cláusulas de *change of control*, asegurar **credibilidad**, proteger marca y *know-how*. Concluye con los **3 riesgos** principales y su mitigación.

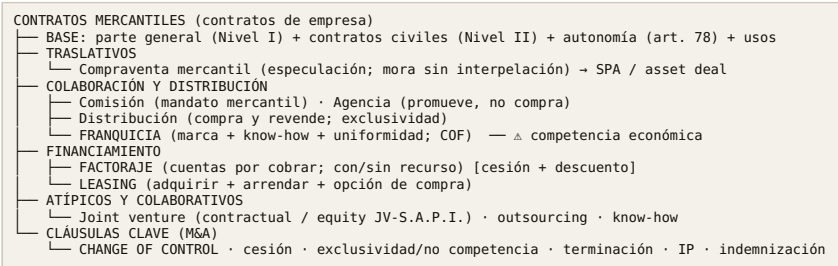
(Pista de evaluación: la mejor respuesta integra franquicia (con COF y marca), leasing y factoraje; cuida la competencia económica; y prepara los contratos para el M&A futuro —credibilidad, change of control, IP—, conectando con la due diligence del comprador.)

35. Flashcards

- **¿Mercantilidad del contrato?** → Por acto de comercio (art. 75 ♂) / partes comerciantes / objeto de empresa; rige el derecho mercantil (civil supletorio).
- **¿Compraventa mercantil?** → Con propósito de especulación; mora sin interpelación a día cierto.
- **¿Comisión?** → Mandato mercantil (por cuenta del comitente, con/sin representación).
- **¿Distribución vs. agencia?** → Comprar y revender vs. solo promover.
- **¿Franquicia?** → Licencia de marca + know-how + uniformidad; requiere COF.

- **¿Factoraje con/sin recurso?** → El cedente responde del impago / no responde (riesgo del factorante).
- **¿Leasing?** → Adquirir un bien y arrendarlo con **opción de compra** (financia la adquisición).
- **¿Contrato atípico?** → No regulado; válido por autonomía (art. 78 C); se integra por analogía/usos.
- **¿Joint venture?** → Coinversión: contractual o vía sociedad (equity JV, S.A.P.I.).
- **¿Change of control?** → Cláusula que permite terminar/consentir si cambia el dueño (clave en M&A).
- **¿Cesión de contrato?** → Requiere, por la relatividad, el consentimiento de la contraparte.
- **¿Riesgo competencia?** → Exclusividad, no competencia y fijación de precios de reventa pueden ser anticompetitivas.

36. Mapas mentales



37. Cuadros comparativos

Distribución vs. agencia vs. comisión

	DISTRIBUCIÓN	AGENCIA	COMISIÓN
¿Compra el producto?	Sí (revende)	No (promueve)	No (actúa por cuenta)
Riesgo de reventa	Del distribuidor	Del empresario	Del comitente
Remuneración	Margen de reventa	Comisión	Comisión
Estabilidad	Relacional	Estable	Puntual o estable

Factoraje vs. leasing

	FACTORAJE	LEASING
Qué financia	Cuentas por cobrar (liquidez)	Adquisición de activos
Mecanismo	Cesión de créditos	Arrendar + opción de compra
Riesgo	Con/sin recurso	Valor residual / opción

Típico vs. atípico

	TÍPICO	ATÍPICO
Regulación	Ley específica	Autonomía (art. 78 ⚡)
Integración	Norma supletoria	Analogía + usos + buena fe
Ejemplos	Compraventa, comisión	Leasing, factoraje, franquicia, JV

38. Diagramas

Matriz de contratos materiales en due diligence (M&A):

Para CADA contrato clave:
 ¿Ingresos que aporta? → ¿Change of control? → ¿Cedible? → ¿Exclusividad/no competencia?
 → ¿Plazo/terminación? → ¿Consentimiento necesario?
 → Lista de CONSENTIMIENTOS a obtener antes del closing

Leasing (flujo):

Cliente elige el bien → ARRENDADORA lo compra → lo arrienda al cliente (pagos)
 → fin del plazo: OPCIÓN de compra (valor residual) / prórroga / venta a 3º

39. Mnemotecnias

- **Mercantil:** *"rápido, oneroso y con usos; el civil solo si calla".*
- **Distribución vs. agencia:** *"el distribuidor COMPRA y revende; el agente solo PROMUEVE".*
- **Factoraje:** *"vendo lo que me deben para cobrar hoy"* (con recurso = aún respondo).
- **Leasing:** *"alquilo con opción de quedármelo"* (financia el activo).
- **Franquicia:** *"marca + know-how + COF + uniformidad".*
- **M&A:** *"primero busca el CHANGE OF CONTROL"* (la cláusula que traba el deal).
- **Atípico:** *"si la ley no lo tiene, lo coso yo (art. 78 ⚡)".*

40. Resumen ejecutivo

Los **contratos mercantiles** son los contratos de la empresa: las versiones profesionales, ágiles y con frecuencia **atípicas** de

los contratos, regidas por la **autonomía de la voluntad** (art. 78 c. C. Com.), los **usos** y el derecho civil supletorio. La **compraventa mercantil** (con propósito de especulación; mora sin interpelación a día cierto) es la base del comercio y del *asset deal*. Los contratos de **colaboración y distribución** —comisión, agencia, **distribución** (compra y revende) y **franquicia** (licencia de marca + *know-how* + uniformidad, con la COF obligatoria)— llevan los productos y el modelo de negocio al mercado, siempre con cuidado de la **competencia económica** (las exclusividades, no competencias y fijación de precios de reventa pueden ser anticompetitivas). Los contratos de **financiamiento** —**factoraje** (liquidez sobre cuentas por cobrar, con o sin recurso) y **arrendamiento financiero/leasing** (adquirir activos vía arrendamiento con opción de compra)— financian la operación sin crédito tradicional. Y los **atípicos** (incluido el **joint venture**, contractual o equity vía S.A.P.I.) se construyen a la medida.

Para el abogado corporativo, estos contratos son los **activos contractuales** de la empresa: en M&A se revisan masivamente en due diligence (la **matriz de contratos materiales**), donde lo crítico es detectar cláusulas de **change of control** (que permiten a la contraparte terminar al cambiar el dueño), la **cedibilidad** y los **consentimientos** necesarios. Dominar estos contratos —y saber **diseñar los atípicos** con detalle, dentro de los límites de la competencia y la protección del consumidor— es dominar el contenido operativo vivo de la empresa. Es la antesala directa de la documentación de M&A (Nivel IV), donde el SPA, el SHA y el joint venture agreement llevan estos contratos a su máxima sofisticación.

41. Checklist

Redacción/negociación de un contrato mercantil:

- [] ¿Es típico o **atípico** (necesita redacción detallada)?
- [] ¿Objeto, precio/contraprestación, plazo, exclusividad, metas bien definidos?
- [] ¿Cláusulas de **terminación, indemnización** (Libro 3 Nivel II) y **propiedad intelectual**?

- [] ¿Riesgo de **competencia económica** (exclusividad/no competencia/precios de reventa)?
- [] ¿Franquicia: **COF**, licencia de marca, estándares?
- [] ¿Financiamiento: factoraje (con/sin recurso, notificación) o leasing (opción de compra)?

Due diligence / M&A:

- [] **Matriz de contratos materiales** (¿qué ingresos dependen de cada uno?).
- [] **Change of control** en cada contrato clave.
- [] **Cedibilidad y consentimientos** a obtener antes del cierre.
- [] **Reps** sobre vigencia, validez y cumplimiento de los contratos materiales.
- [] ¿*Share deal* (los contratos siguen con la sociedad) o *asset deal* (hay que cederlos)?

42. Bibliografía comentada

- **Vásquez del Mercado, O., *Contratos Mercantiles (Porrrúa)***. Manual de referencia mexicano; sistemático y completo.
- **Díaz Bravo, A., *Contratos Mercantiles***. Claro y práctico; buena cobertura de los contratos modernos (leasing, factoraje, franquicia).
- **Schlechtriem & Schwenzer, *Commentary on the CISG***. Para la compraventa internacional; indispensable en comercio exterior y M&A cross-border.
- **UNIDROIT, *Guía sobre franquicia principal internacional*; Reglas de la CCI (Incoterms, contratos modelo)**. Para la práctica internacional de distribución, franquicia y compraventa.
- **Ley Federal de Competencia Económica (y guías de la COFECE) sobre restricciones verticales**. Esencial para diseñar exclusividades y franquicias sin caer en prácticas monopólicas.
- **Oliver Williamson, *The Economic Institutions of Capitalism* (1985)**. La fuente del *hold-up* y de las inversiones espe-

cíficas (§6). Es el libro que explica por qué existen estos contratos y por qué sus cláusulas de salida son lo que de verdad importa.

- **Javier Arce Gargollo, *Contratos mercantiles atípicos***. La obra mexicana de referencia sobre esta familia contractual: qué régimen aplica cuando el contrato no está tipificado.
- **Directiva 86/653/CEE (agencia comercial)** y la **FTC Franchise Rule** estadounidense: los dos referentes comparados sobre terminación e indemnización por clientela y sobre revelación precontractual en franquicia.
- **NIIF 16 (arrendamientos)**, para entender el efecto contable del *leasing* en el balance y en los *covenants*.

43. Ruta hacia el siguiente libro

Lo que acabas de aprender —los contratos de la empresa, su financiamiento operativo y su revisión en due diligence— será **indispensable para comprender el mercado de valores**: cuando la empresa necesita financiamiento a gran escala, acude al mercado emitiendo **valores** (acciones, deuda) ante el público inversionista, un escenario regulado y sofisticado.

- **Siguiente libro:** [*Nivel III · Libro 5*] **Mercado de Valores (LMV)** — emisoras (S.A.B.), oferta pública e **IPO**, intermediarios (casas de bolsa), instrumentos (acciones, certificados bursátiles, FIBRAS, CKDs), gobierno corporativo bursátil y regulación (CNBV).
- **Conexión de largo alcance:** los **joint ventures** y los contratos de financiamiento de este libro reaparecen, con plena potencia, en el **Nivel IV** (M&A, VC, PE). Vuelve a las secciones 14.D y 14.E cuando estructuras coinversiones y revises contratos en un *deal*.

♦ ¿Por qué esto importa para un abogado corporativo?

Porque **los contratos mercantiles son los activos vivos de la empresa**: generan sus ingresos (ventas, distribución, franquicias), financian su operación (factoraje, leasing) y la conectan con el mercado. En un M&A, son lo que se **revisa y transmite**:

la **matriz de contratos materiales** y la caza de cláusulas de **change of control** son de los trabajos más decisivos de la due diligence —un contrato clave que la contraparte puede cancelar al cambiar el dueño puede frustrar el *deal* o reducir el precio—. Además, el abogado de negocios pasa buena parte de su tiempo **diseñando contratos atípicos** (leasing, factoraje, franquicia, *joint venture*) que la ley no regula en detalle: saber crearlos con precisión, dentro de los límites de la competencia económica y la protección del consumidor, es una destreza central.

◆ **Cómo piensa un socio de un despacho internacional**

*"Cuando compro una empresa, sus contratos materiales son sus arterias, y lo primero que busco es el **change of control**: ¿puede el cliente más importante, o el franquiciante, o el banco, terminar el contrato porque cambia el dueño? Hago una matriz de contratos materiales con tres columnas: ingresos que aporta, ¿change of control?, ¿cedible? De ahí sale mi lista de consentimientos a obtener antes del cierre. Y cuando estructuro la expansión de un cliente (franquicia, distribución, joint venture), redacto atípicos a la medida —porque la ley no los rellena— cuidando la competencia económica (nada de fijar precios de reventa) y preparando los contratos para una venta futura (cedibles, sin change of control venenoso, con la IP protegida). Pienso siempre dos pasos adelante: hoy redacto el contrato pensando en cómo se verá en la due diligence del comprador de mañana."*

◆ **Errores que cuestan millones**

1. **No detectar un *change of control* en un contrato clave.** Si el cliente que aporta el 40% de los ingresos puede terminar el contrato al cambiar el dueño, y no se obtiene su consentimiento, el *deal* puede caerse o el comprador pagar de más por ingresos que se evaporan. *Prevención:* matriz de contratos materiales y consentimientos como condición de cierre.
2. **Redactar un contrato atípico de forma escueta.** Un leasing, factoraje o franquicia mal redactados (sin terminación, IP, no competencia claros) generan litigios costosos porque la ley no los completa. *Prevención:* redacción exhaustiva.

3. **Diseñar exclusividades o fijar precios de reventa que violen la competencia.** Una práctica monopólica relativa acarrea **multas** elevadas de la COFECE y nulidad de las cláusulas. *Prevención:* diseñar restricciones verticales dentro de lo permitido.
4. **Omitir la COF en franquicia.** Habilita al franquiciatario a **anular** el contrato; pérdida del negocio de expansión y de las regalías.
5. **Confundir factoraje con recurso y sin recurso.** Vender cartera "sin recurso" creyendo que se conserva la garantía del cedente (o al revés) asigna mal el **riesgo de crédito** — puede costar el monto íntegro de las cuentas incobrables—.

Cierre del Libro. Has dominado los **contratos vivos de la empresa**: cómo vende, distribuye, franquicia y se financia, y cómo se revisan y transmiten en un *deal*. En el siguiente libro subiremos de escala: cuando la empresa necesita **capital del público**, entra al **mercado de valores** —emisoras, IPO, intermediarios y regulación—. El financiamiento corporativo a gran escala y la antesala del M&A público nos esperan.

Voz consolidada (Edición Final).* Este capítulo no lleva apéndices al cierre: la doctrina, el análisis económico, el derecho comparado, la jurisprudencia y la mirada del socio internacional viven dentro del razonamiento, en las secciones donde hacen falta. Ver el vacío C-1* y el método en la Auditoría de la Edición Final.



FIN DE LA OBRA

*«No naciste para quedarte en el estanque.
Trabaja en silencio; deja que el resultado haga el ruido.»*

Elias Alejo
Biblioteca Jurídica AJE — Manual para Ejercer el Derecho
Corporativo
Agosto de 2026

Universidad Nacional Autónoma de México · Facultad de Estudios
Superiores Aragón